



KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 359/KMA/SK/XII/2022

TENTANG

TEMPLATE DAN PEDOMAN PENULISAN
PUTUSAN/PENETAPAN PENGADILAN TINGKAT PERTAMA DAN
TINGKAT BANDING PADA EMPAT LINGKUNGAN PERADILAN DI
BAWAH MAHKAMAH AGUNG

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam pembuatan putusan/penetapan tingkat pertama dan tingkat banding pada empat lingkungan peradilan masih terdapat ketidakseragaman *template* dan komponen putusan/penetapan, sehingga menghambat terwujudnya asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan;
- b. bahwa dengan adanya perkembangan norma hukum terkait dengan *template* dan komponen putusan/penetapan perlu menyesuaikan *template* putusan/penetapan yang sudah ada;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang *Template* dan Pedoman Penulisan Putusan/Penetapan Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada

- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
 7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 9. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 10. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat;
 11. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG TENTANG *TEMPLATE* DAN PEDOMAN PENULISAN PUTUSAN/PENETAPAN PENGADILAN TINGKAT PERTAMA DAN TINGKAT BANDING PADA EMPAT LINGKUNGAN PERADILAN DI BAWAH MAHKAMAH AGUNG.

KESATU : Menetapkan *Template* dan Pedoman Penulisan Putusan/Penetapan Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada Empat Lingkungan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 16 Desember 2022

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMMAD SYARIFUDDIN

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI;
3. Para Direktur Jenderal Badan Peradilan pada Mahkamah Agung RI.

PEDOMAN PENYUSUNAN PUTUSAN/PENETAPAN PERADILAN UMUM - PIDANA

A. Standar Umum

1. Penulisan Angka, Tanggal, Waktu, Persentase dan Mata Uang

a. Angka

- 1) Penulisan angka menggunakan numeral (arab) dimulai dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Simbol angka numeral (arab) tersebut dapat dituliskan dengan abjad yakni satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, nol.
- 2) Penulisan angka numeral (arab) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 di awal kalimat ditulis dengan abjad apabila angka tersebut berdiri sendiri. Misalnya, 1. 2. 3. dst.
- 3) Penulisan angka yang besarnya diatas sembilan harus ditulis dengan angka numeral (arab) (10, 11, 12, 13 dst).
- 4) Penulisan angka setelah simbol, misalnya Rp1.000,00 (seribu rupiah) harus ditambahkan kata sejumlah. Misalnya sejumlah Rp1.000,00
- 5) Penulisan angka dengan satuan tertentu harus ditulis dengan abjad dan tidak boleh disingkat. Misalnya, 4 (empat) meter tidak boleh disingkat menjadi 4 m.
- 6) Setiap penulisan angka selalu diikuti dengan penulisan dengan abjad dan diberi kurung, kecuali pada penulisan tanggal dan tahun.

b. Tanggal

Penulisan penanggalan harus ditulis secara lengkap dengan tanggal, nama bulan dan tahun misalnya tanggal¹ 23 September 2019.

c. Persentase

Penulisan persentase harus ditulis persen dan bukan %. Misalnya 10 (sepuluh) persen bukan 10 %, kecuali dalam tabel.

¹ Tidak menggunakan kata “tertanggal” dan “bertanggal”

c. Penulisan Dokumen Resmi Pengadilan/Mahkamah Agung

Penulisan dokumen resmi harus diawali dengan huruf kecil pada setiap kata yang akan digunakan dan tidak disingkat, kecuali pada judul atau awal kalimat. Misalnya: permohonan, surat dakwaan, eksepsi, tuntutan dan lain-lain.

d. Singkatan, Akronim dan Penulisan untuk Istilah Umum

- 1) Singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diawali koma dan diikuti dengan tanda titik. Misalnya, Prof. Dr. H. Muhammad Hatta Ali, S.H., M.H.
- 2) Singkatan nama resmi lembaga pemerintahan dan ketatanegaraan, badan/organisasi, serta nama dokumen resmi yang terdiri atas huruf awal kata ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Misalnya, Mahkamah Agung Republik Indonesia disingkat MA RI.
- 3) Singkatan Yang Terhormat disingkat Yth dan Yang Mulia disingkat YM.
- 4) Singkatan umum yang terdiri dari tiga huruf atau lebih diikuti satu tanda titik. Tetapi, singkatan umum yang terdiri hanya dari dua huruf diberi tanda titik setelah masing-masing huruf. Misalnya, sebagai berikut disingkat sbb. atau antara lain a.l., dan kawan-kawan dkk.
- 5) Akronim nama diri yang berupa gabungan huruf awal dari deret kata ditulis seluruhnya dengan huruf kapital, dengan titik di antara huruf kapital tersebut, baik di awal, tengah maupun akhir. Misalnya, Felix Xaverius Satiman ditulis F.X. Satiman, Muhammad Abdul Rahman ditulis M.A. Rahman, Janiko Martua Hasiholan Girsang ditulis Janiko M.H. Girsang, Zainal Misbah Mustakin ditulis Zainal M.M.
- 6) Akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf awal kapital. Misalnya, Kepolisian Republik Indonesia ditulis Polri.
- 7) Akronim yang bukan nama diri yang berupa gabungan huruf, suku kata, ataupun huruf dan suku kata dari deret

b. Lembaga dan Organisasi

Penulisan nama resmi dari lembaga atau organisasi harus diawali huruf kapital dan harus konsisten dalam satu dokumen putusan. Misalnya, Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pemerintah Republik Indonesia dan lain-lain.

c. Istilah Resmi

Penulisan huruf pertama setiap unsur bentuk ulang sempurna yang terdapat pada nama lembaga resmi, lembaga ketatanegaraan, badan, kegiatan resmi, dokumen resmi, dan judul karangan menggunakan huruf kapital. Misalnya: Perserikatan Bangsa-Bangsa, Rapat Paripurna, Rapat Umum Pemegang Saham, Rancangan Undang-Undang Kepegawaian, Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial, Dasar-Dasar Ilmu Pemerintahan dan lain-lain.

d. Istilah yang Berkaitan dengan Pengadilan/Mahkamah Agung

Penulisan istilah yang berkaitan dengan pengadilan harus menggunakan huruf besar jika yang dimaksud dalam istilah tersebut menunjuk suatu subjek tertentu. Misalnya, perkara disidangkan di Pengadilan tersebut. Namun, tidak menunjuk satu subjek tertentu dan bersifat umum maka ditulis diawali dengan huruf kecil. Misalnya, “wewenang pengadilan secara umum adalah memeriksa perkara”.

e. Istilah yang Berkaitan dengan Hakim

Penulisan istilah yang berkaitan dengan hakim harus menggunakan huruf besar jika yang dimaksud dalam istilah tersebut menunjuk suatu subjek tertentu. Misalnya, Ketua Majelis, Majelis Hakim, Hakim Anggota, Panitera, Panitera Pengganti, Jaksa, Penasihat Hukum dan lain-lain. Namun, tidak menunjuk satu subjek tertentu dan bersifat umum maka ditulis diawali dengan huruf kecil. Misalnya, “seorang hakim dari pengadilan negeri”.

- 2) Kata-kata latin, asing atau frasa yang belum diakui atau diadopsi sebagai Bahasa Indonesia Baku, contoh: *vrishpraak, ontslag van rechtsvervolging*, dll.
- 3) Kata-kata teknis yang bukan bahasa Indonesia, contoh: harta *gono-gini*.

c. Tanda Baca

- 1) Penggunaan tanda titik, tanda koma, tanda titik koma, tanda seru, tanda tanya, tanda kurung, tanda hubung dituliskan tanpa jarak dengan kata yang mendahuluinya, tetapi berjarak satu ketukan dengan kata mengikutinya, misalnya sidang dihadiri oleh terdakwa, jaksa penuntut umum, dan majelis hakim;
Hal ini tidak berlaku bagi tanda hubung yang dipakai untuk menghubungkan bagian yang tidak terpisahkan, misalnya anak ke-2, tunggu hari-H, se-Indonesia;
- 2) Penggunaan titik dua harus selalu rapat dengan kata sebelumnya tanpa jeda spasi. Aturan ini berlaku untuk tanda baca seperti titik koma, titik, koma, tanda kurung, tanda hubung, tanda tanya, tanda seru, garis miring dan lainnya.
- 3) Penggunaan tanda petik ganda digunakan untuk kutipan langsung terhadap bagian dari kalimat, kalimat dan beberapa kalimat. Dalam kutipan langsung, harus diawali dengan titik dua. Misalnya:
Penuntut Umum mengatakan: "Saksi belum hadir, Pak Hakim."
- 4) Penggunaan tanda petik single digunakan untuk kutipan dalam kutipan. Misalnya: "saya katakan 'kita berangkat sekarang' kepada mereka."
Penggunaan tanda petik single digunakan untuk mengapit makna, terjemahan, atau feedback 'balikan'. Misalnya input 'masukan'
- 5) Penggunaan garis bawah adalah untuk memberikan penekanan pada suatu kata atau kalimat. Penggunaan

huruf, penulisan simbol, maka pengetik putusan dapat merubah dan membetulkan, sesuai dengan ketentuan Manual ini.

C. Format dan Isi Putusan peradilan tingkat pertama

1. Umum

Formulir putusan yang dimaksud dalam panduan ini adalah format baku untuk putusan dikeluarkan oleh peradilan umum dalam tingkat pertama dan tingkat banding.

Formulir putusan ini dibagi menjadi dua pedoman yakni formulir putusan untuk tingkat pertama (pidana umum dan pidana khusus) dan formulir putusan untuk tingkat banding (pidana umum dan pidana khusus)

2. Susunan Naskah Putusan

1) **Kepala Putusan dan Irah-irah**

Kepala putusan ini terdiri dari judul, nomor putusan, irah-irah, pengadilan yang memutus perkara dan keterangan mengenai perkara apa yang sedang diperiksa.

Penulisan judul putusan ditulis ditengah margin dengan huruf kapital terpisah oleh spasi masing-masing huruf dan dicetak tebal tanpa garis bawah, dengan font Arial 12. Seperti pada contoh berikut:

P U T U S A N

Penulisan nomor putusan ditulis harus ditulis cetak tebal (*bold*) dibawah judul dengan awalan huruf kapital dan diikuti huruf kecil dengan jarak satu spasi garis antara judul dengan penomoran. Rangkaian sebagai berikut, nomor (tidak disingkat menjadi No.), spasi, angka, garis miring, jenis perkara (berupa singkatan huruf pertama menggunakan huruf kapital diakhiri dengan titik, diikuti dengan singkatan acara pemeriksaan perkara seperti Pid.B, Pid.Sus apabila pengadilan khusus disertai tanda hubung, singkatan pengadilan khusus), garis miring, tahun, garis miring, kode pengadilan yang menyidangkan.

Seperti pada contoh berikut:

Nomor 1112/Pid.B/2019/PN Jkt. Bar.

Nomor 2010/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby

Nomor 1010/Pid.Sus-HAM/2019/PN Jkt. Pus

Catatan (Kewarganegaraan) menyesuaikan PERMA 9 Tahun 2017

- 6. Tempat tinggal :
- 7. Agama :
- 8. Pekerjaan :

3) Riwayat Perkara

Riwayat perkara mencantumkan proses-proses yang telah dilalui oleh satu perkara sebelum diperiksa dan diadili di tingkat pertama. Urutan untuk perkara pidana adalah riwayat penangkapan dan/atau penahanan, dakwaan dan tuntutan.

Riwayat penangkapan dan/atau penahanan:

Contoh dapat dilihat pada formulir putusan sebagaimana terlampir dalam manual ini.

Riwayat Tuntutan:

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

(SALIN AMAR SURAT TUNTUTAN SECARA LENGKAP)

Riwayat Dakwaan:

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor.....tanggal..... sebagai berikut:.....

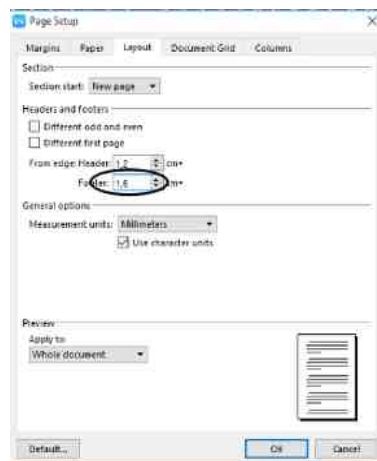
(SALIN LENGKAP SESUAI DENGAN SURAT DAKWAAN)

4) Fakta-fakta

Fakta-fakta terdiri dari keterangan saksi, ahli, terdakwa, surat (termasuk alat bukti elektronik), petunjuk dan barang bukti

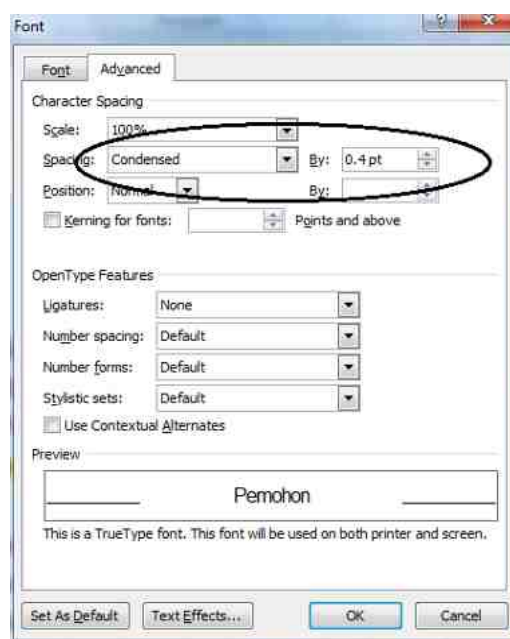
5) Fakta-fakta Hukum

Fakta-fakta hukum merupakan hubungan antara fakta-fakta yang saling bersesuaian satu sama lain.



Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor .../Pid.Sus-TPKt/20.../PN...

Halaman terakhir diberi ruang secukupnya di bagian bawah untuk tanda tangan salinan putusan oleh Panitera. Salah satu caranya adalah dengan mengatur spasi jarak huruf sebagaimana berikut:



Jenis Huruf, Pias (marjin) dan spasi

Jenis huruf yang digunakan adalah:

- Arial dengan ukuran 12 untuk judul
- Arial dengan ukuran 12 untuk batang tubuh
- Arial dengan ukuran 10 untuk *footer*.

Untuk penampilan teks pada kertas ukuran ruang cetak adalah:

- pias (marjin) atas 3 cm;
- pias bawah 3 cm;

1. Umum

Formulir putusan yang dimaksud dalam panduan ini adalah format baku untuk putusan dikeluarkan oleh peradilan umum dalam tingkat pertama dan tingkat banding.

Formulir putusan ini dibagi menjadi dua pedoman yakni formulir putusan untuk tingkat pertama (pidana umum dan pidana khusus) dan formulir putusan untuk tingkat banding (pidana umum dan pidana khusus)

2. Susunan Naskah Putusan

1) Kepala Putusan dan Irah-Irah

Kepala putusan ini terdiri dari judul, nomor putusan, irah-irah, pengadilan yang memutus perkara dan keterangan mengenai perkara apa yang sedang diperiksa.

Penulisan judul putusan ditulis ditengah margin dengan huruf kapital terpisah oleh spasi masing-masing huruf dan dicetak tebal tanpa garis bawah, dengan font Arial 12. Seperti pada contoh berikut:

P U T U S A N

Penulisan nomor putusan ditulis harus ditulis cetak tebal (*bold*) dibawah judul dengan awalan huruf kapital dan diikuti huruf kecil dengan jarak satu spasi garis antara judul dengan penomoran. Rangkaian sebagai berikut, nomor (tidak disingkat menjadi No.), spasi, angka, garis miring, jenis perkara (berupa singkatan huruf pertama menggunakan huruf kapital diakhiri dengan titik, diikuti dengan singkatan acara pemeriksaan perkara seperti Pid.B, Pid.Sus apabila pengadilan khusus disertai tanda hubung, singkatan pengadilan khusus), garis miring, tahun, garis miring, kode pengadilan yang menyidangkan.

Seperti pada contoh berikut:

Nomor 111/PID/2019/PT JKT

Nomor 210/PID.SUS/2019/PT SBY

Irah-irah adalah sebagaimana tertulis sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Urutan untuk perkara pidana adalah riwayat penangkapan dan/atau penahanan, dakwaan dan tuntutan.

Riwayat penangkapan dan/atau penahanan:

Contoh dapat dilihat pada formulir putusan sebagaimana terlampir dalam manual ini.

Riwayat Dakwaan:

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri..... karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

[Dimuat bentuk dakwaan dan pasal-pasalanya]

Riwayat Tuntutan:

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nomor tanggal sebagai berikut:

[Salin lengkap sesuai dengan Amar Tuntutan]

Riwayat Putusan tingkat pertama:

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Nomor..... tanggal..... yang amar lengkapnya sebagai berikut:

[Salin lengkap sesuai dengan Amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]

Jika barang bukti sama dengan amar tuntutan Penuntut Umum maka cukup menunjuk pada tuntutan Penuntut Umum kecuali ada perubahan dengan menyebutkan perubahannya saja; (kutip petunjuk angka 9 Perma 9/2017)

Contoh sebagai berikut :

4) Pertimbangan Hukum.

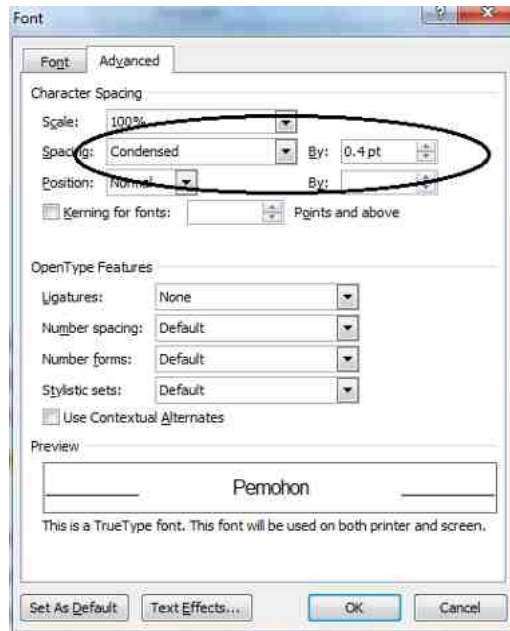
Bagian pertimbangan hukum memuat dasar-dasar pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada.

Contoh dapat dilihat pada formulir putusan sebagaimana terlampir dalam manual ini.

5) Amar Putusan

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor .../PID.SUS/20.../PT...

Halaman terakhir diberi ruang secukupnya di bagian bawah untuk tanda tangan salinan putusan oleh Panitera. Salah satu caranya adalah dengan mengatur spasi jarak huruf sebagaimana berikut:



Jenis Huruf, Pias (margin) dan spasi

Jenis huruf yang digunakan adalah:

- Arial dengan ukuran 12 untuk judul
- Arial dengan ukuran 12 untuk batang tubuh
- Arial dengan ukuran 10 untuk *footer*.

Untuk penampilan teks pada kertas ukuran ruang cetak adalah:

- pias (margin) atas 3 cm;
- pias bawah 3 cm;
- pias kiri 5 cm;
- pias kanan 1.5 cm.

Penyusunan putusan menggunakan spasi garis 1,5 *lines*. Sedangkan *indentation* dan *spacing* harus di angka 0 pt. *Tabs* untuk alinea pertama dalam paragraf adalah 1.5 cm dari margin kiri.

PUTUSAN
Nomor/Pid.B/20.../PN.....

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa/Para Terdakwa*:

1. Nama lengkap :
2. Tempat lahir :
3. Umur/tanggal lahir :
4. Jenis kelamin :
5. Kebangsaan :

Catatan (Kewarganegaraan) menyesuaikan PERMA 9 Tahun 2017

6. Tempat tinggal :
7. Agama :
8. Pekerjaan :

Terdakwa/Para Terdakwa* ditangkap sejak tanggal..... sampai dengan tanggal.....;
(apabila dilakukan penangkapan)

Terdakwa/Para Terdakwa* ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara/Rumah/Kota* oleh:

1. Penyidik sejak tanggal sampai dengan tanggal;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal sampai dengan tanggal;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal sampai dengan tanggal;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal sampai dengan tanggal;
5. Penuntut Umum sejak tanggal sampai dengan tanggal;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal sampai dengan tanggal;
7. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal sampai dengan tanggal;
8. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal sampai dengan tanggal;
9. Hakim/Majelis Hakim* sejak tanggal sampai dengan tanggal

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa/Para Terdakwa* yang pada pokoknya sebagai berikut:.....
(apabila ada tanggapan Penuntut Umum)*

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa/Para Terdakwa* terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:.....
(apabila ada tanggapan Terdakwa/Para Terdakwa)*

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor.....tanggal..... sebagai berikut:.....

(SALIN LENGKAP SESUAI DENGAN SURAT DAKWAAN)

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa/Para Terdakwa* dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa/Para Terdakwa* mengajukan keberatan dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, telah diputus dengan amar sebagai berikut:.....

(SALIN LENGKAP AMAR PUTUSAN SELA)

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. dibawah sumpah/janji* menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

-
-

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa/Para Terdakwa* memberikan pendapat.....

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

2. tanpa sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

-
-

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa/Para Terdakwa* memberikan pendapat.....

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

3.yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

-
-

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa/Para Terdakwa* memberikan pendapat.....

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut: (apabila ada ahli)*

(demikian terhadap ahli-ahli berikutnya)

2. dst.

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* telah mengajukan Surat (termasuk alat bukti elektronik) sebagai berikut:(apabila ada)*

-
-

Menimbang bahwa di Persidangan telah didengar keterangan saksi verbalisan sebagai berikut: (apabila diperlukan)*

1. dibawah sumpah/janji* menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

-
-

2. dst.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa/Para Terdakwa* memberikan pendapat.....

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1.
2.

dst

(SALIN DAFTAR BARANG BUKTI)

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat/bukti elektronik* (apabila ada) dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1.
2.
3.

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim/Majelis Hakim* akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa/Para Terdakwa* dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

DAKWAAN TUNGGAL*

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1.

mempertimbangkan dakwaan alternatif ke.....(yang belum dipertimbangkan)* Pasal, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1.
- 2.
- 3., dst.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Ad.1.....
- Ad.2.....
- Ad.3....., dst.

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal..... tidak terpenuhi, maka Terdakwa/Para Terdakwa* dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke..... sehingga Terdakwa/Para Terdakwa* dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut; (apabila dakwaan alternatif lebih dari dua selanjutnya akan dipertimbangkan sebagaimana di atas)*

Menimbang, bahwa; (apabila diperlukan tanggap pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

DAKWAAN SUBSIDAIRITAS*

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1.
- 2.
- 3., dst.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Ad.1.....
- Ad.2.....
- Ad.3....., dst.

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal..... tidak terpenuhi, maka Terdakwa/Para Terdakwa* dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, sehingga Terdakwa/Para Terdakwa* dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal..... tidak terpenuhi, maka Terdakwa/Para Terdakwa* dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua, sehingga Terdakwa/Para Terdakwa* dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;

(dipertimbangkan lebih lanjut apabila ada dakwaan kumulatif ketiga dst)*

Menimbang bahwa oleh karena Dakwaan pertama/kesatu, dan Dakwaan kedua, dan Dakwaan Ketiga, dan dst tidak terbukti, maka Terdakwa/Para Terdakwa* harus dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa; (apabila diperlukan tanggap pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

DAKWAAN GABUNGAN*

(untuk dakwaan gabungan, dipertimbangkan dengan memperhatikan pertimbangan dakwaan alternatif, subsidairitas dan kumulatif tersebut di atas)

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan (tergantung bentuk dakwaan gabungan) tidak terbukti, maka Terdakwa/Para Terdakwa* harus dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa; (apabila diperlukan tanggap pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

APABILA BERBEDA PENDAPAT

Menimbang bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Ketua/Hakim Anggota* berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:.....

.....

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa/Para Terdakwa* dibebaskan maka harus dipulihkan hak-hak Terdakwa/Para Terdakwa* dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

APABILA TERDAKWA/PARA TERDAKWA DITAHAN*

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa/Para Terdakwa* tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa/Para Terdakwa* berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan diucapkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

PILIH SALAH SATU PERTIMBANGAN YANG TEPAT*

....., Penuntut Umum dan Terdakwa/Para Terdakwa* didampingi Penasihat Hukumnya/tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya*.

APABILA HAKIM ANGGOTA YANG MUSYAWARAH BERBEDA DENGAN YANG HADIR

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri, pada hari, tanggal, oleh, sebagai Hakim Ketua, dan, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota dan, dibantu oleh, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh, Penuntut Umum dan Terdakwa/Para Terdakwa* didampingi Penasihat Hukumnya/tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya*.

Hakim-hakim Anggota,	Hakim Ketua,
.....	
.....	
	Panitera Pengganti,
	

- Catatan:
- Yang diberi tanda * (bintang) pilih yang sesuai.
 - Jangka waktu penahanan sesuai dengan surat perintah/penetapan.

11. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal sampai dengan tanggal;
12. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal sampai dengan tanggal;

(Penetapan Penangguhan, Pembantaran atau Pengalihan Penahanan juga dicantumkan apabila ada)*

Terdakwa/Para Terdakwa* ditahan dalam perkara lain;*

PILIH SALAH SATU YANG SESUAI

Terdakwa/Para Terdakwa* didampingi oleh Penasihat Hukum beralamat di berdasarkan Surat Kuasa Khusus/Penetapan Penunjukan* Nomor..... tanggal; (apabila penunjukan)*

Terdakwa/Para Terdakwa* tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum; (apabila tidak menggunakan haknya)*

Terdakwa/Para Terdakwa* menolak didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Hakim/Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukan* Nomor..... tanggal;(apabila penolakan)*

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor tanggal tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor tanggal tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli* dan Terdakwa/Para Terdakwa* serta memerhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

(SALIN AMAR SURAT TUNTUTAN SECARA LENGKAP)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa/Para Terdakwa* dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa/Para Terdakwa* yang pada pokoknya sebagai berikut: (apabila ada pembelaan)*

Setelah mendengar permohonan Terdakwa/Para Terdakwa* yang pada pokoknya menyatakan; (apabila tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman)*

1. dibawah sumpah/janji* memberikan pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

-
-

(demikian terhadap ahli-ahli berikutnya)

2.yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

-
-

(demikian terhadap ahli-ahli berikutnya)

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat (termasuk alat bukti elektronik) sebagai berikut: (apabila ada)*

-
-

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

-
-

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut: (apabila ada)*

1. dibawah sumpah/janji* menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

-
-

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa/Para Terdakwa* memberikan pendapat.....

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

2. tanpa disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

-
-

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa/Para Terdakwa* memberikan pendapat.....

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* telah mengajukan Ahli sebagai berikut: (apabila ada)*

1. dibawah sumpah/janji* memberikan pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

-
-

- 2.
- 3., dst.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Ad.1.....
- Ad.2.....
- Ad.3....., dst.

PILIH SALAH SATU YANG TEPAT:

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka Terdakwa/Para Terdakwa* dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana;

(apabila perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana)

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka Terdakwa/Para Terdakwa* dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum akan tetapi perbuatan tersebut tidak dipidana karena memiliki alasan pembeda;

(apabila perbuatan tersebut tidak dipidana karena memiliki alasan pembeda)

Menimbang bahwa (apabila pertimbangan alasan pembeda, alasan pemaaf atau bukan merupakan perbuatan pidana tetapi perbuatan perdata, sehingga Terdakwa/Para Terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum);

Menimbang bahwa; (apabila diperlukan tanggapi pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

DAKWAAN ALTERNATIF*

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ke Pasal, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1.
- 2.
- 3., dst.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.2.....

Ad.3....., dst.

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka Terdakwa/Para Terdakwa* dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

(jika dakwaan primair tidak terbukti, selanjutnya pertimbangkan dakwaan subsidair dan seterusnya)*

PILIH SALAH SATU YANG TEPAT:

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka Terdakwa/Para Terdakwa* dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana;

(apabila perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana)

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka Terdakwa/Para Terdakwa* dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum akan tetapi perbuatan tersebut tidak dipidana karena memiliki alasan pembeda;

(apabila perbuatan tersebut tidak dipidana karena memiliki alasan pembeda)

Menimbang bahwa (apabila pertimbangkan alasan pembeda, alasan pemaaf atau bukan merupakan perbuatan pidana tetapi perbuatan perdata, sehingga Terdakwa/Para Terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum)

Menimbang bahwa; (apabila diperlukan tanggapi pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

DAKWAAN KUMULATIF*

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama Pasal, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1.
2.
3., dst.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;
(dipertimbangkan lebih lanjut apabila ada dakwaan kumulatif ketiga dst)*

PILIH SALAH SATU YANG TEPAT:

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka Terdakwa/Para Terdakwa* dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana;
(apabila perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana)

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka Terdakwa/Para Terdakwa* dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum akan tetapi perbuatan tersebut tidak dipidana karena memiliki alasan pembeda;
(apabila perbuatan tersebut tidak dipidana karena memiliki alasan pembeda)

Menimbang bahwa (apabila pertimbangan alasan pembeda, alasan pemaaf atau bukan merupakan perbuatan pidana tetapi perbuatan perdata, sehingga Terdakwa/Para Terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum)

Menimbang bahwa; (apabila diperlukan tanggapi pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

DAKWAAN GABUNGAN*

(untuk dakwaan gabungan, dipertimbangkan dengan memperhatikan pertimbangan dakwaan alternatif, subsidairitas dan kumulatif tersebut di atas)

Menimbang bahwa; (apabila diperlukan tanggapi pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

APABILA BERBEDA PENDAPAT

Menimbang bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Ketua/Hakim Anggota* berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:.....
.....

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa/Para Terdakwa* dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa/Para Terdakwa* dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri, pada hari, tanggal, oleh, sebagai Hakim Ketua, dan, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh, Penuntut Umum dan Terdakwa/Para Terdakwa* didampingi Penasihat Hukumnya/tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya*.

APABILA HAKIM ANGGOTA YANG MUSYAWARAH BERBEDA DENGAN YANG HADIR

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri, pada hari, tanggal, oleh, sebagai Hakim Ketua, dan, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal oleh Hakim Ketua dengan didampingi dihadiri Hakim Anggota dan, dibantu oleh, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh, Penuntut Umum dan Terdakwa/Para Terdakwa* didampingi Penasihat Hukumnya/tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya*.

Hakim-hakim Anggota,	Hakim Ketua,
.....	,
.....	
	Panitera Pengganti,
	

- Catatan:
- Yang diberi tanda * (bintang) pilih yang sesuai.
 - Jangka waktu penahanan sesuai dengan surat perintah / penetapan.
 - Masa penangkapan dipertimbangkan dan disebutkan dalam amar apabila ada penangkapan.

11. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal sampai dengan tanggal;
12. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal sampai dengan tanggal;

(Penetapan Penangguhan, Pembantaran atau Pengalihan Penahanan juga dicantumkan apabila ada)*

Terdakwa/Para Terdakwa* ditahan dalam perkara lain;*

PILIH SALAH SATU YANG SESUAI

Terdakwa/Para Terdakwa* didampingi oleh Penasihat Hukum beralamat di berdasarkan Surat Kuasa Khusus/Penetapan Penunjukan* Nomor..... tanggal; (apabila penunjukan)*

Terdakwa/Para Terdakwa* tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum; (apabila tidak menggunakan haknya)*

Terdakwa/Para Terdakwa* menolak didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Hakim/Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukan* Nomor..... tanggal; (apabila penolakan)*

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor tanggal tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor tanggal tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli* dan Terdakwa/Para Terdakwa* serta memerhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:.....

(SALIN AMAR SURAT TUNTUTAN SECARA LENGKAP)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa/Para Terdakwa* dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa/Para Terdakwa* yang pada pokoknya sebagai berikut: (apabila ada pembelaan)*

Setelah mendengar permohonan Terdakwa/Para Terdakwa* yang pada pokoknya menyatakan; (apabila tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman)*

1. dibawah sumpah/janji* memberikan pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

-
-

(demikian terhadap ahli-ahli berikutnya)

2.yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

-
-

(demikian terhadap ahli-ahli berikutnya)

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat (termasuk alat bukti elektronik) sebagai berikut: (apabila ada)*

-
-

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

-
-

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:(apabila ada)*

1. dibawah sumpah/janji* menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

-
-

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa/Para Terdakwa* memberikan pendapat.....

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

2. tanpa disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

-
-

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa/Para Terdakwa* memberikan pendapat.....

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* telah mengajukan Ahli sebagai berikut:(apabila ada)*

1. dibawah sumpah/janji* memberikan pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

-
-

3., dst.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.....

Ad.2.....

Ad.3....., dst.

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka Terdakwa/Para Terdakwa* dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa; (apabila diperlukan tanggapi pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

DAKWAAN ALTERNATIF*

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ke Pasal, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1.

2.

3., dst.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.....

Ad.2.....

Ad.3....., dst.

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka Terdakwa/Para Terdakwa* dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke.....;

(apabila alternatif pertama/kesatu tidak terbukti dilanjutkan pembuktian alternatif kedua, dst)

Menimbang bahwa; (apabila diperlukan tanggapi pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

DAKWAAN SUBSIDAIRITAS*

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua Pasal, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1.
- 2.
- 3., dst.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Ad.1.....
- Ad.2.....
- Ad.3....., dst.

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka Terdakwa/Para Terdakwa* dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

(dipertimbangkan lebih lanjut apabila ada dakwaan kumulatif ketiga dst)*

Menimbang bahwa; (apabila diperlukan tanggapi pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

DAKWAAN GABUNGAN*

(untuk dakwaan gabungan, dipertimbangkan dengan memperhatikan pertimbangan dakwaan alternatif, subsidairitas dan kumulatif tersebut di atas)

Menimbang bahwa; (apabila diperlukan tanggapi pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa/Para Terdakwa* mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa/Para Terdakwa* harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

KHUSUS PERKARA NARKOTIKA APABILA DIJATUHI PIDANA DENDA

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa/Para Terdakwa* selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara.

KHUSUS PERKARA NARKOTIKA (PASAL 127 UU Nomor 35 Tahun 2009) APABILA DIJATUHI PIDANA DAN REHABILITASI*

Menimbang bahwa berdasarkan terhadap Terdakwa/Para Terdakwa* disamping dijatuhi pidana juga perlu diperintahkan

Majelis Hakim tidak perlu menahan Terdakwa/Para Terdakwa* dan haruslah dibebaskan dari tahanan; (apabila majelis hakim tidak melanjutkan penahanan)

APABILA TERDAKWA/PARA TERDAKWA TIDAK DITAHAN*

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa/Para Terdakwa* tidak ditahan dan menurut Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa/Para Terdakwa* tidak ditahan;

APABILA TERDAKWA/PARA TERDAKWA AKAN DITAHAN*

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa/Para Terdakwa* tidak ditahan dan menurut Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa/Para Terdakwa* untuk ditahan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

PILIH SALAH SATU PERTIMBANGAN YANG TEPAT*

Menimbang bahwa barang bukti berupa yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan/merupakan hasil dari kejahatan (pilih salah satu)*, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan /
 - dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi; (pilih salah satu)*
- (apabila barang bukti dimusnahkan/dirusak)

Menimbang bahwa barang bukti berupa yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan/atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis (pilih salah satu)*, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

(apabila barang bukti dirampas untuk negara)

Menimbang bahwa barang bukti berupa..... yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara;

(apabila barang bukti dipergunakan dalam berkas perkara lain)

Menimbang bahwa barang bukti berupa.....yang tersebut dalam lampiran perkara ini tidak pernah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan, maka status barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

(apabila ada barang bukti yang tidak diajukan ke persidangan)*

Menimbang bahwa barang bukti berupayang telah disita dari....., maka dikembalikan kepada.....;

(apabila barang bukti dikembalikan berdasarkan dari siapa barang bukti disita)*

(apabila dijatuhi pidana bersyarat)*

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa/Para Terdakwa* dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

(apabila dijatuhi bukan pidana bersyarat)*

5. - Menetapkan Terdakwa/Para Terdakwa* tetap ditahan /

(apabila dijatuhi bukan pidana bersyarat)*

- Memerintahkan Terdakwa/Para Terdakwa* dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan /
- Memerintahkan Terdakwa/Para Terdakwa* untuk ditahan; (apabila dijatuhi bukan pidana bersyarat)*

(pilih salah satu)*

6. Menetapkan barang bukti berupa:

.....;

7. - Membebaskan kepada Terdakwa/Para Terdakwa* membayar biaya perkara *masing-masing sejumlah Rp..... (.....);

- Membebaskan biaya perkara kepada negara

(pilih salah satu)*

KHUSUS PERKARA NARKOTIKA YANG DIJATUHI PIDANA DAN REHABILITASI

1. Menyatakan Terdakwa/Para Terdakwa* tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan.....;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa/Para Terdakwa* oleh karena itu dengan pidana penjara *masing-masing selama

3. Memerintahkan Terdakwa/Para Terdakwa* menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis dan sosial di selama yang diperhitungkan dengan masa pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa/Para Terdakwa* dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5. - Menetapkan Terdakwa/Para Terdakwa* tetap ditahan /

- Memerintahkan Terdakwa/Para Terdakwa* dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan /
- Memerintahkan Terdakwa/Para Terdakwa* untuk ditahan;

(pilih salah satu)*

- Yang diberi tanda * (bintang) pilih yang sesuai.
- Jangka waktu penahanan sesuai dengan surat perintah / penetapan.
- Masa penangkapan dipertimbangkan dan disebutkan dalam amar apabila ada penangkapan.

10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal sampai dengan tanggal
11. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal sampai dengan tanggal
12. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal sampai dengan tanggal

(Penetapan Penangguhan, Pembantaran atau Pengalihan Penahanan juga dicantumkan apabila ada)*

Terdakwa/Para Terdakwa* ditahan dalam perkara lain;*

PILIH SALAH SATU YANG SESUAI

Terdakwa/Para Terdakwa* didampingi oleh Penasihat Hukum beralamat di berdasarkan Surat Kuasa Khusus/Penetapan Penunjukan* Nomor..... tanggal; (apabila penunjukan)*

Terdakwa/Para Terdakwa* tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum; (apabila tidak menggunakan haknya)*

Terdakwa/Para Terdakwa* menolak didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Hakim/Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukan* Nomor..... tanggal; (apabila penolakan)*

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor tanggal tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor tanggal tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli* dan Terdakwa/Para Terdakwa* serta memerhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

(SALIN AMAR SURAT TUNTUTAN SECARA LENGKAP)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa/Para Terdakwa* dan atau Penasihat Hukum Terdakwa/Para Terdakwa* yang pada pokoknya sebagai berikut: (apabila ada pembelaan)*

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut: (apabila ada)*

1. dibawah sumpah/janji* memberikan pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

-
-

(demikian terhadap ahli-ahli berikutnya)

2.yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

-
-

(demikian terhadap ahli-ahli berikutnya)

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat (termasuk alat bukti elektronik) sebagai berikut: (apabila ada)*

-
-

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

-
-

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:(apabila ada)*

1. dibawah sumpah/janji* menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

-
-

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa/Para Terdakwa* memberikan pendapat.....

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

2. tanpa disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

-
-

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa/Para Terdakwa* memberikan pendapat.....

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* telah mengajukan Ahli sebagai berikut:(apabila ada)*

1. dibawah sumpah/janji* memberikan pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1.
2.
3., dst.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Ad.1.....
- Ad.2.....
- Ad.3....., dst.

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal..... tidak terpenuhi, maka Terdakwa/Para Terdakwa* dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti, maka Terdakwa/Para Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa; (apabila diperlukan tanggap pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

DAKWAAN ALTERNATIF*

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ke Pasal, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1.
2.
3., dst.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Ad.1.....
- Ad.2.....
- Ad.3....., dst.

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal..... tidak terpenuhi, maka Terdakwa/Para Terdakwa* dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke..... sehingga Terdakwa/Para Terdakwa* dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;

dalam dakwaan primair, sehingga Terdakwa/Para Terdakwa* dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;
(jika dakwaan primair tidak terbukti, selanjutnya pertimbangkan dakwaan subsidair dan seterusnya)*

Menimbang bahwa oleh karena Dakwaan Primair, Dakwaan Subsidair, Lebih Subsidair, dst tidak terbukti, maka Terdakwa/Para Terdakwa* harus dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa; (apabila diperlukan tanggap pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

DAKWAAN KUMULATIF*

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama Pasal, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1.
- 2.
- 3., dst.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Ad.1.....
- Ad.2.....
- Ad.3....., dst.

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal..... tidak terpenuhi, maka Terdakwa/Para Terdakwa* dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu/pertama, sehingga Terdakwa/Para Terdakwa* dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua Pasal, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1.
- 2.
- 3., dst.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Ad.1.....
- Ad.2.....

PILIH SALAH SATU PERTIMBANGAN YANG TEPAT*

Menimbang bahwa barang bukti berupa..... yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara; (apabila ada barang bukti digunakan dalam perkara lain)*

Menimbang bahwa barang bukti berupa.....yang tersebut dalam lampiran perkara ini tidak pernah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan, maka status barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan; (apabila ada barang bukti yang tidak diajukan ke persidangan)*

Menimbang bahwa barang bukti berupayang telah disita dari....., maka dikembalikan kepada.....; (apabila barang bukti dikembalikan berdasarkan dari siapa barang bukti disita)*

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa/Para Terdakwa* dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa/Para Terdakwa*tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan.....; (apabila lebih dari satu dakwaan disebutkan seluruhnya)*
2. Membebaskan Terdakwa/Para Terdakwa* oleh karena itu dari seluruh* dakwaan Penuntut Umum; (apabila lebih dari satu dakwaan)
3. Memerintahkan Terdakwa/Para Terdakwa* dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan; (apabila terdakwa ditahan)
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa/Para Terdakwa* dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
.....;
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, pada hari, tanggal, oleh, sebagai Hakim Ketua, dan, Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal oleh Hakim Ketua dengan didampingi-para

PUTUSAN
Nomor/Pid.Sus-TPK/20.../PN.....

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri
yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat
pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa/Para
Terdakwa*:

1. Nama lengkap :
2. Tempat lahir :
3. Umur/tanggal lahir :
4. Jenis kelamin :
5. Kebangsaan :

Catatan (Kewarganegaraan) menyesuaikan PERMA 9 Tahun 2017

6. Tempat tinggal :
7. Agama :
8. Pekerjaan :

Terdakwa/Para Terdakwa* ditangkap sejak tanggal..... sampai
dengan tanggal.....;
(apabila dilakukan penangkapan)

Terdakwa/Para Terdakwa* ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan
Negara/ Rumah/Kota* oleh:

1. Penyidik sejak tanggal sampai dengan tanggal
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal sampai dengan
tanggal
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak
tanggal sampai dengan tanggal
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak
tanggal sampai dengan tanggal
5. Penuntut Umum sejak tanggal sampai dengan tanggal
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal
..... sampai dengan tanggal
7. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak
tanggal sampai dengan tanggal
8. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak
tanggal sampai dengan tanggal
9. Hakim/Majelis Hakim* sejak tanggal sampai dengan tanggal

Setelah mendengar permohonan Terdakwa/Para Terdakwa* yang pada pokoknya menyatakan; (apabila tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman)*

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa/Para Terdakwa* yang pada pokoknya sebagai berikut:..... (apabila ada tanggapan Penuntut Umum)*

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa/Para Terdakwa* terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:..... (apabila ada tanggapan Terdakwa/Para Terdakwa)*

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor..... tanggal.....sebagai berikut:

(SALIN LENGKAP SESUAI DENGAN SURAT DAKWAAN)

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa/Para Terdakwa* dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa/Para Terdakwa* mengajukan keberatan dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, telah diputus dengan amar sebagai berikut:

(SALIN LENGKAP AMAR PUTUSAN SELA)

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. dibawah sumpah/janji* menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
-
 -

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa/Para Terdakwa* memberikan pendapat..... (demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

2. tanpa sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

-
-

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa/Para Terdakwa* memberikan pendapat..... (demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

3.yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

-
-

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa/Para Terdakwa* memberikan pendapat..... (demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

-
-

(demikian terhadap ahli-ahli berikutnya)

2. dst.

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* telah mengajukan Surat (termasuk alat bukti elektronik) sebagai berikut: (apabila ada)*

-
-

Menimbang bahwa di Persidangan telah didengar keterangan saksi verbalisan sebagai berikut: (apabila diperlukan)*

1. dibawah sumpah/janji* menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

-
-

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa/Para Terdakwa* memberikan pendapat.....

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1.
2.

dst

(SALIN DAFTAR BARANG BUKTI)

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat/bukti elektronik* (apabila ada) dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1.
2.
3.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa/Para Terdakwa* dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

DAKWAAN TUNGGAL*

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.....

Ad.2.....

Ad.3....., dst.

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka Terdakwa/Para Terdakwa* dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke.....;

PILIH SALAH SATU YANG TEPAT:

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka Terdakwa/Para Terdakwa* dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana;

(apabila perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana)

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka Terdakwa/Para Terdakwa* dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum akan tetapi perbuatan tersebut tidak dipidana karena memiliki alasan pembenar;

(apabila perbuatan tersebut tidak dipidana karena memiliki alasan pembenar)

Menimbang bahwa (apabila pertimbangan alasan pembenar, alasan-pemaaf atau bukan merupakan perbuatan pidana tetapi perbuatan perdata, sehingga Terdakwa/Para Terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum);

Menimbang bahwa; (apabila diperlukan tanggapi pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

DAKWAAN SUBSIDAIRITAS*

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1.

2.

3., dst.

3., dst.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.....

Ad.2.....

Ad.3....., dst.

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka Terdakwa/Para Terdakwa* dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu/pertama;

PILIH SALAH SATU YANG TEPAT:

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka Terdakwa/Para Terdakwa* dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana;

(apabila perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana)

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka Terdakwa/Para Terdakwa* dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum akan tetapi perbuatan tersebut tidak dipidana karena memiliki alasan pembeda;

(apabila perbuatan tersebut tidak dipidana karena memiliki alasan pembeda)

Menimbang bahwa; (pertimbangkan apabila alasan pembeda, ~~alasan pemaaf~~ atau bukan merupakan perbuatan pidana tetapi perbuatan perdata, sehingga Terdakwa/Para Terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum);

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua Pasal, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1.

2.

3., dst.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.....

Ad.2.....

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa/Para Terdakwa* dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa/Para Terdakwa* dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

APABILA TERDAKWA/PARA TERDAKWA DITAHAN*

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa/Para Terdakwa* dilepaskan dari segala tuntutan hukum dan Terdakwa/Para Terdakwa* berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

PILIH SALAH SATU PERTIMBANGAN YANG TEPAT*

Menimbang bahwa barang bukti berupa..... yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara; (apabila ada barang bukti digunakan dalam perkara lain)*

Menimbang bahwa barang bukti berupa.....yang tersebut dalam lampiran perkara ini tidak pernah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan, maka status barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan; (apabila ada barang bukti yang tidak diajukan ke persidangan)*

Menimbang bahwa barang bukti berupayang telah disita dari....., maka dikembalikan kepada.....; (apabila barang bukti dikembalikan berdasarkan dari siapa barang bukti disita)*

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa/Para Terdakwa* dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa/Para Terdakwa* tersebut di atas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa/Para Terdakwa* oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memerintahkan Terdakwa/Para Terdakwa* dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan; (apabila terdakwa ditahan)
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa/Para Terdakwa* dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

PUTUSAN
Nomor/Pid.Sus-TPK/20.../PN.....

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri
yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat
pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa/Para
Terdakwa*:

- 1. Nama lengkap :
- 2. Tempat lahir :
- 3. Umur/tanggal lahir :
- 4. Jenis kelamin :
- 5. Kebangsaan :

Catatan (Kewarganegaraan) menyesuaikan PERMA 9 Tahun 2017

- 6. Tempat tinggal :
- 7. Agama :
- 8. Pekerjaan :

Terdakwa/Para Terdakwa* ditangkap sejak tanggal..... sampai
dengan tanggal.....;
(apabila dilakukan penangkapan)

Terdakwa/Para Terdakwa* ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan
Negara/ Rumah/Kota* oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal sampai dengan tanggal
- 2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal sampai dengan
tanggal
- 3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak
tanggal sampai dengan tanggal
- 4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak
tanggal sampai dengan tanggal
- 5. Penuntut Umum sejak tanggal sampai dengan tanggal
- 6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal
..... sampai dengan tanggal
- 7. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak
tanggal sampai dengan tanggal
- 8. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak
tanggal sampai dengan tanggal
- 9. Hakim/Majelis Hakim* sejak tanggal sampai dengan tanggal

Setelah mendengar permohonan Terdakwa/Para Terdakwa* yang pada pokoknya menyatakan; (apabila tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman)*

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa/Para Terdakwa* yang pada pokoknya sebagai berikut:..... (apabila ada tanggapan Penuntut Umum)*

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa/Para Terdakwa* terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:..... (apabila ada tanggapan Terdakwa/Para Terdakwa)*

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor..... tanggal.....sebagai berikut:

(SALIN LENGKAP SESUAI DENGAN SURAT DAKWAAN)

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa/Para Terdakwa* dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa/Para Terdakwa* mengajukan keberatan dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, telah diputus dengan amar sebagai berikut:.....

(SALIN LENGKAP AMAR PUTUSAN SELA)

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. dibawah sumpah/janji* menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
-
 -

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa/Para Terdakwa* memberikan pendapat..... (demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

2. tanpa sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
-
 -

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa/Para Terdakwa* memberikan pendapat..... (demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

3.yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
-
 -

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa/Para Terdakwa* memberikan pendapat..... (demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

-
-

(demikian terhadap ahli-ahli berikutnya)

2. dst.

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* telah mengajukan surat (termasuk alat bukti elektronik) sebagai berikut:(apabila ada)*

-
-

Menimbang bahwa di Persidangan telah didengar keterangan saksi verbalisan sebagai berikut: (apabila diperlukan)*

1. dibawah sumpah/janji* menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

-
-

2. dst.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa/Para Terdakwa* memberikan pendapat.....

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1.
2.

dst

(SALIN DAFTAR BARANG BUKTI)

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat/bukti elektronik (apabila ada) dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1.
2.
3.

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim/Majelis Hakim* akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa/Para Terdakwa* dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

(apabila alternatif pertama/kesatu tidak terbukti dilanjutkan pembuktian alternatif kedua, dst)

Menimbang bahwa; (apabila diperlukan tanggapi pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

DAKWAAN SUBSIDAIRITAS*

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1.
- 2.
- 3., dst.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Ad.1.....
- Ad.2.....
- Ad.3....., dst.

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka Terdakwa/Para Terdakwa* dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi; (jika dakwaan primair tidak terbukti, selanjutnya pertimbangkan dakwaan subsidair dan seterusnya)*

Menimbang bahwa; (apabila diperlukan tanggapi pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

DAKWAAN KUMULATIF*

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama Pasal, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1.
- 2.
- 3., dst.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

PILIH SALAH SATU

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa/Para Terdakwa* selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan.
(apabila pidana denda bersifat Kumulatif)

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti bersifat kumulatif alternatif artinya di dalam ancaman hukuman dapat bersifat kumulatif maupun dapat bersifat alternatif. Bersifat kumulatif maksudnya adalah selain ancaman pidana penjara juga ditambah dengan pidana denda sedangkan bersifat alternatif hanya menjatuhkan pidana penjara tanpa ditambah dengan pidana denda, sehingga majelis dalam perkara ini terhadap terdakwa berpendapat (pertimbangan Kumulatif atau alternatif), sedangkan jumlah pidana denda akan ditentukan dalam amar putusan;
(apabila pidana denda bersifat Kumulatif Alternatif)

PERTIMBANGAN MENGENAI PIDANA TAMBAHAN UANG PENGGANTI
(apabila ada)*

Menimbang bahwa.....
.....

**PERTIMBANGAN MENGENAI PIDANA TAMBAHAN BERUPA
PENCABUTAN HAK UNTUK DIPILIH DALAM JABATAN PUBLIK YANG
DIPILIH (ELECTED OFFICIALS** (apabila ada)*

Menimbang bahwa.....
.....

APABILA BERBEDA PENDAPAT

Menimbang bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Ketua/Hakim Anggota* berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:.....
.....

Menimbang bahwa; (apabila perlu pertimbangkan hal-hal yang bersifat khusus dalam penjatuhan pidana*)

APABILA TERDAKWA/PARA TERDAKWA DITAHAN*

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa/Para Terdakwa* telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis (pilih salah satu)*, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;
(apabila barang bukti dirampas untuk negara)

Menimbang bahwa barang bukti berupa..... yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara;
(apabila barang bukti dipergunakan dalam berkas perkara lain)

Menimbang bahwa barang bukti berupa.....yang tersebut dalam lampiran perkara ini tidak pernah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan, maka status barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;
(apabila ada barang bukti yang tidak diajukan ke persidangan)*

Menimbang bahwa barang bukti berupayang telah disita dari....., maka dikembalikan kepada.....;
(apabila barang bukti dikembalikan berdasarkan dari siapa barang bukti disita)*

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa/Para Terdakwa*, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa/Para Terdakwa*;
Keadaan yang memberatkan:

-
-
-

Keadaan yang meringankan:

-
-
-

PILIH SALAH SATU YANG SESUAI

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa/Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa/Para Terdakwa dijatuhi pidana mati/seumur hidup maka biaya perkara dibebankan kepada negara (SEMA Nomor 1 Tahun 2017)

Menimbang bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa/Para Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Mengingat Pasal....., Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang

(pilih salah satu)*

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, pada hari, tanggal, oleh, sebagai Hakim Ketua, dan, Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh, Penuntut Umum dan Terdakwa/Para Terdakwa* didampingi Penasihat Hukumnya/tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya*.

APABILA HAKIM ANGGOTA YANG MUSYAWARAH BERBEDA DENGAN YANG HADIR

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, pada hari, tanggal, oleh, sebagai Hakim Ketua, dan, Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal oleh, sebagai Hakim Ketua, dan, Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh, Penuntut Umum dan Terdakwa/Para Terdakwa* didampingi Penasihat Hukumnya/tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya *.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

.....

.....,

.....

Panitera Pengganti,

.....

Catatan:

- Yang diberi tanda * (bintang) pilih yang sesuai.

PILIH SALAH SATU YANG SESUAI

Terdakwa/Para Terdakwa* didampingi oleh Penasihat Hukum
beralamat di berdasarkan Surat Kuasa Khusus/Penetapan
Penunjukan* Nomor..... tanggal; (apabila penunjukan)*

Terdakwa/Para Terdakwa* tidak menggunakan haknya untuk didampingi
oleh Penasihat Hukum; (apabila tidak menggunakan haknya)*

Terdakwa/Para Terdakwa* menolak didampingi oleh Penasihat Hukum
yang ditunjuk oleh Hakim/Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukan*
Nomor..... tanggal;(apabila penolakan)*

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri
tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor tanggal
..... tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor tanggal tentang
Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli* dan Terdakwa/Para
Terdakwa* serta memerhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di
persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

(SALIN AMAR SURAT TUNTUTAN SECARA LENGKAP)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa/Para Terdakwa* dan/atau
Penasihat Hukum Terdakwa/Para Terdakwa* yang pada pokoknya sebagai
berikut: (apabila ada pembelaan)*

Setelah mendengar permohonan Terdakwa/Para Terdakwa* yang pada
pokoknya menyatakan;
(apabila tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman)*

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan
Terdakwa/Para Terdakwa* yang pada pokoknya sebagai berikut:.....
(apabila ada tanggapan Penuntut Umum)*

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa/Para Terdakwa* terhadap
tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:.....
(apabila ada tanggapan Terdakwa/Para Terdakwa)*

-

(demikian terhadap ahli-ahli berikutnya)

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat (termasuk alat bukti elektronik) sebagai berikut: (apabila ada)*

-

-

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

-

-

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:(apabila ada)*

1. dibawah sumpah/janji* menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

-

-

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa/Para Terdakwa* memberikan pendapat.....

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

2. tanpa disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

-

-

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa/Para Terdakwa* memberikan pendapat.....

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* telah mengajukan Ahli sebagai berikut:(apabila ada)*

1. dibawah sumpah/janji* memberikan pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

-

-

(demikian terhadap ahli-ahli berikutnya)

2. dst.

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* telah mengajukan surat (termasuk alat bukti elektronik) sebagai berikut: (apabila ada)*

-

-

Ad.3....., dst.

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka Terdakwa/Para Terdakwa* dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa; (apabila diperlukan tanggap pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

DAKWAAN ALTERNATIF*

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ke Pasal, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1.
- 2.
- 3., dst.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.....

Ad.2.....

Ad.3....., dst.

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka Terdakwa/Para Terdakwa* dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke.....;

(apabila alternatif pertama/kesatu tidak terbukti dilanjutkan pembuktian alternatif kedua, dst)

Menimbang, bahwa; (apabila diperlukan tanggap pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

DAKWAAN SUBSIDAIRITAS*

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1.
- 2.
- 3., dst.

3., dst.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.....

Ad.2.....

Ad.3....., dst.

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka Terdakwa/Para Terdakwa* dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

(dipertimbangkan lebih lanjut apabila ada dakwaan kumulatif ketiga dst)*

Menimbang bahwa; (apabila diperlukan tanggap pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

DAKWAAN GABUNGAN*

(untuk dakwaan gabungan, dipertimbangkan dengan memperhatikan pertimbangan dakwaan alternatif, subsidairitas dan kumulatif tersebut diatas)

Menimbang bahwa; (apabila diperlukan tanggap pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa/Para Terdakwa* mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa/Para Terdakwa* harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

APABILA BERBEDA PENDAPAT

Menimbang bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Ketua/Hakim Anggota* berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:.....

.....

Menimbang bahwa; (apabila perlu pertimbangan hal-hal yang bersifat khusus dalam penjatuhan pidana*)

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

PILIH SALAH SATU PERTIMBANGAN YANG TEPAT*

Menimbang bahwa barang bukti berupa yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan/merupakan hasil dari kejahatan (pilih salah satu)*, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

Mengingat Pasal....., Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa/Para Terdakwa*tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana..... (sesuai kualifikasi tindak pidana) sebagaimana dalam dakwaan.....;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa/Para Terdakwa* oleh karena itu dengan pidana denda sebesar [-----] , jika Terpidana tidak membayar denda paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar pidana denda tersebut;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar [-----], jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut; (apabila ada)
4. Menetapkan barang bukti berupa:
.....;
5. - Membebankan kepada Terdakwa/Para Terdakwa* membayar biaya perkara *masing-masing sebesar Rp..... (.....);
- Membebankan biaya perkara kepada negara
(pilih salah satu)*

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, pada hari, tanggal, oleh, sebagai Hakim Ketua, dan, Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh, Penuntut Umum dan Terdakwa/Para Terdakwa* didampingi Penasihat Hukumnya/tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya*.

APABILA HAKIM ANGGOTA YANG MUSYAWARAH BERBEDA DENGAN YANG HADIR

PUTUSAN

Nomor/Pid.Sus-Prk/20.../PN.....

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri yang mengadili perkara tindak pidana di bidang perikanan dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa/Para Terdakwa*:

- 1. Nama lengkap :
- 2. Tempat lahir :
- 3. Umur/tanggal lahir :
- 4. Jenis kelamin :
- 5. Kebangsaan :

Catatan (Kewarganegaraan) menyesuaikan PERMA 9 Tahun 2017

- 6. Tempat tinggal :
- 7. Agama :
- 8. Pekerjaan :

Terdakwa/Para Terdakwa* ditangkap sejak tanggal..... sampai dengan tanggal.....;
(apabila dilakukan penangkapan)

Terdakwa/Para Terdakwa* ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara/Rumah/Kota* oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal sampai dengan tanggal;
- 2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal sampai dengan tanggal.....;
- 3. Penuntut Umum sejak tanggal sampai dengan tanggal;
- 4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal sampai dengan tanggal;
- 5. Majelis Hakim sejak tanggal sampai dengan tanggal;
- 6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal sampai dengan tanggal;

(Penetapan Penangguhan, Pembantaran atau Pengalihan Penahanan juga dicantumkan)*

Terdakwa/Para Terdakwa* ditahan dalam perkara lain;*

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa/Para Terdakwa* dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa/Para Terdakwa* mengajukan keberatan dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, telah diputus dengan amar sebagai berikut:

(SALIN LENGKAP AMAR PUTUSAN SELA)

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. dibawah sumpah/janji* menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

-
-

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa/Para Terdakwa* memberikan pendapat.....

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

2. tanpa disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

-
-

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa/Para Terdakwa* memberikan pendapat.....

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

3.yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

-
-

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa/Para Terdakwa* memberikan pendapat.....

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut: (apabila ada)*

1. dibawah sumpah/janji* memberikan pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

-
-

(demikian terhadap ahli-ahli berikutnya)

2.yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

-
-

(demikian terhadap ahli-ahli berikutnya)

-
-

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa/Para Terdakwa* memberikan pendapat.....

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1.
2.

dst

(SALIN DAFTAR BARANG BUKTI)

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat/bukti elektronik* (apabila ada) dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1.
2.
3.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa/Para Terdakwa* dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

DAKWAAN TUNGGAL*

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1.
2.
3., dst.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.....

Ad.2.....

Ad.3....., dst.

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal..... tidak terpenuhi, maka Terdakwa/Para Terdakwa*

Ad.3....., dst.

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal..... tidak terpenuhi, maka Terdakwa/Para Terdakwa* dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke..... sehingga Terdakwa/Para Terdakwa* dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;
(apabila dakwaan alternatif lebih dari dua selanjutnya akan dipertimbangkan sebagaimana di atas)*

Menimbang bahwa; (apabila diperlukan tanggapi pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

DAKWAAN SUBSIDAIRITAS*

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1.
- 2.
- 3., dst.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.....

Ad.2.....

Ad.3....., dst.

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal..... tidak terpenuhi, maka Terdakwa/Para Terdakwa* dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, sehingga Terdakwa/Para Terdakwa* dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;
(jika dakwaan primair tidak terbukti, selanjutnya pertimbangkan dakwaan subsidair dan seterusnya)*

Menimbang bahwa oleh karena Dakwaan Primair, Dakwaan Subsidair, Lebih Subsidair, dst tidak terbukti, maka Terdakwa/Para Terdakwa* harus dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa; (apabila diperlukan tanggapi pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

Terdakwa/Para Terdakwa* harus dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa; (apabila diperlukan tanggap pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

DAKWAAN GABUNGAN*

(untuk dakwaan gabungan, dipertimbangkan dengan memperhatikan pertimbangan dakwaan alternatif, subsidairitas dan kumulatif tersebut di atas)

Menimbang bahwa oleh karena Dakwaan (tergantung bentuk dakwaan gabungan) tidak terbukti, maka Terdakwa/Para Terdakwa* harus dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa; (apabila diperlukan tanggap pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

APABILA BERBEDA PENDAPAT

Menimbang bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Ketua/Hakim Anggota* berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:.....

.....

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa/Para Terdakwa* dibebaskan maka harus dipulihkan hak-hak Terdakwa/Para Terdakwa* dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

APABILA TERDAKWA/PARA TERDAKWA DITAHAN*

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa/Para Terdakwa* tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa/Para Terdakwa* berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

PILIH SALAH SATU PERTIMBANGAN YANG TEPAT*

Menimbang bahwa barang bukti berupa..... yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara; (apabila ada barang bukti digunakan dalam perkara lain)*

Menimbang bahwa barang bukti berupa.....yang tersebut dalam lampiran perkara ini tidak pernah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan, maka status barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan; (apabila ada barang bukti yang tidak diajukan ke persidangan)*

tanggal, oleh, selaku Hakim Ketua, dan Hakim-hakim *ad hoc* masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota dan, dibantu oleh, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh, Penuntut Umum dan Terdakwa/Para Terdakwa* didampingi Penasihat Hukumnya/tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya*.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nama Hakim Ad Hoc 1,

.....

Nama Hakim Ad Hoc 2,

Panitera Pengganti,

.....

Catatan:

- Yang diberi tanda * (bintang) pilih yang sesuai.
- Jangka waktu penahanan sesuai dengan surat perintah / penetapan.

Terdakwa/Para Terdakwa* didampingi oleh Penasihat Hukum
beralamat di berdasarkan Surat Kuasa Khusus/Penetapan Penunjukan*
Nomor..... tanggal; (apabila penunjukan)*

Terdakwa/Para Terdakwa* tidak menggunakan haknya untuk didampingi
oleh Penasihat Hukum; (apabila tidak menggunakan haknya)*

Terdakwa/Para Terdakwa* menolak didampingi oleh Penasihat Hukum
yang ditunjuk oleh Hakim/Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukan*
Nomor..... tanggal;(apabila penolakan)*

Pengadilan Perikanan tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri
Nomor tanggal tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor tanggal tentang
Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli* dan Terdakwa/Para
Terdakwa* serta memerhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di
persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

(SALIN AMAR SURAT TUNTUTAN SECARA LENGKAP)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa/Para Terdakwa* dan/atau
Penasihat Hukum Terdakwa/Para Terdakwa* yang pada pokoknya sebagai
berikut: (apabila ada pembelaan)*

Setelah mendengar permohonan Terdakwa/Para Terdakwa* yang pada
pokoknya menyatakan;
(apabila tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman)*

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan
Terdakwa/Para Terdakwa* yang pada pokoknya sebagai berikut:.....
(apabila ada tanggapan Penuntut Umum)*

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa/Para Terdakwa* terhadap
tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:.....
(apabila ada tanggapan Terdakwa/Para Terdakwa)*

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* didakwa berdasarkan
surat dakwaan Penuntut Umum Nomor..... tanggal.....sebagai berikut:

(SALIN LENGKAP SESUAI DENGAN SURAT DAKWAAN)

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat (termasuk alat bukti elektronik) sebagai berikut: (apabila ada)*

-
-

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-
-

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut: (apabila ada)*:

1. dibawah sumpah/janji* menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

-
-

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa/Para Terdakwa* memberikan pendapatnya.....

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

2. tanpa disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

-
-

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa/Para Terdakwa* memberikan pendapat.....

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* telah mengajukan Ahli sebagai berikut (apabila ada)*:

1. dibawah sumpah/janji* memberikan pendapat/keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-
-

(demikian terhadap ahli-ahli berikutnya)

2. dst.

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* telah mengajukan Surat (termasuk alat bukti elektronik) sebagai berikut: (apabila ada)*

-
-

Menimbang bahwa di Persidangan telah didengar keterangan saksi verbalisan sebagai berikut: (apabila diperlukan)*

1. dibawah sumpah/janji* menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka Terdakwa/Para Terdakwa* dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana;

(apabila perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana)

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka Terdakwa/Para Terdakwa* dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum akan tetapi perbuatan tersebut tidak dipidana karena memiliki alasan pembeda;

(apabila perbuatan tersebut tidak dipidana karena memiliki alasan pembeda)

Menimbang bahwa (apabila pertimbangan alasan pembeda, alasan pemaaf atau bukan merupakan perbuatan pidana tetapi perbuatan perdata, sehingga Terdakwa/Para Terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum);

Menimbang bahwa; (apabila diperlukan tanggapi pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

DAKWAAN ALTERNATIF*

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ke Pasal, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1.
- 2.
- 3., dst.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Ad.1.....
- Ad.2.....
- Ad.3....., dst.

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka Terdakwa/Para Terdakwa* dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke.....

PILIH SALAH SATU YANG TEPAT:

PILIH SALAH SATU YANG TEPAT:

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka Terdakwa/Para Terdakwa* dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana;
(apabila perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana)

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka Terdakwa/Para Terdakwa* dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum akan tetapi perbuatan tersebut tidak dipidana karena memiliki alasan pembeda;
(apabila perbuatan tersebut tidak dipidana karena memiliki alasan pembeda)

Menimbang bahwa (apabila pertimbangan alasan pembeda, alasan pemaaf atau bukan merupakan perbuatan pidana tetapi perbuatan perdata, sehingga Terdakwa/Para Terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum)

Menimbang bahwa; (apabila diperlukan tanggapi pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

DAKWAAN KUMULATIF*

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama Pasal, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1.
- 2.
- 3., dst.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:
Ad.1.....
Ad.2.....
Ad.3....., dst.

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka Terdakwa/Para Terdakwa* dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu/pertama;

PILIH SALAH SATU YANG TEPAT:

dakwaan Penuntut Umum akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana;

(apabila perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana)

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka Terdakwa/Para Terdakwa* dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum akan tetapi perbuatan tersebut tidak dipidana karena memiliki alasan pembeda;

(apabila perbuatan tersebut tidak dipidana karena memiliki alasan pembeda)

Menimbang bahwa (apabila pertimbangan alasan pembeda, alasan pemaaf atau bukan merupakan perbuatan pidana tetapi perbuatan perdata, sehingga Terdakwa/Para Terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum)

Menimbang bahwa; (apabila diperlukan tanggapi pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

DAKWAAN GABUNGAN*

(untuk dakwaan gabungan, dipertimbangkan dengan memperhatikan pertimbangan dakwaan alternatif, subsidiaritas dan kumulatif tersebut di atas)

Menimbang bahwa; (apabila diperlukan tanggapi pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

APABILA BERBEDA PENDAPAT

Menimbang bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Ketua/Hakim Anggota* berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:.....

.....

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa/Para Terdakwa* dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa/Para Terdakwa* dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

APABILA TERDAKWA/PARA TERDAKWA DITAHAN*

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa/Para Terdakwa* dilepaskan dari segala tuntutan hukum dan Terdakwa/Para Terdakwa* berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

PILIH SALAH SATU PERTIMBANGAN YANG TEPAT*

dibantu oleh, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh,
Penuntut Umum dan Terdakwa/Para Terdakwa* didampingi Penasihat
Hukumnya/tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya*.

**APABILA HAKIM ANGGOTA YANG MUSYAWARAH BERBEDA DENGAN
YANG HADIR**

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Perikanan pada Pengadilan Negeri, pada hari, tanggal
....., oleh, selaku Hakim Ketua, dan
Hakim-hakim *ad hoc*, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal oleh
Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota dan,
dibantu oleh, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh,
Penuntut Umum dan Terdakwa/Para Terdakwa* didampingi Penasihat
Hukumnya/tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya*.

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
.....	
.....	

Panitera Pengganti,
.....

- Catatan:
- Yang diberi tanda * (bintang) pilih yang sesuai.
 - Jangka waktu penahanan sesuai dengan surat perintah / penetapan.
 - Masa penangkapan dipertimbangkan dan disebutkan dalam amar apabila ada penangkapan.

Terdakwa/Para Terdakwa* didampingi oleh Penasihat Hukum
beralamat di berdasarkan Surat Kuasa Khusus/Penetapan Penunjukan*
Nomor..... tanggal; (apabila penunjukan)*

Terdakwa/Para Terdakwa* tidak menggunakan haknya untuk didampingi
oleh Penasihat Hukum; (apabila tidak menggunakan haknya)*

Terdakwa/Para Terdakwa* menolak didampingi oleh Penasihat Hukum
yang ditunjuk oleh Hakim/Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukan*
Nomor..... tanggal; (apabila penolakan)*

Pengadilan Perikanan tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri
Nomor tanggal tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor tanggal tentang
Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli* dan Terdakwa/Para
Terdakwa* serta memerhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di
persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:.....

(SALIN AMAR SURAT TUNTUTAN SECARA LENGKAP)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa/Para Terdakwa* dan/atau
Penasihat Hukum Terdakwa/Para Terdakwa* yang pada pokoknya sebagai
berikut: (apabila ada pembelaan)*

Setelah mendengar permohonan Terdakwa/Para Terdakwa* yang pada
pokoknya menyatakan;
(apabila tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman)*

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan
Terdakwa/Para Terdakwa* yang pada pokoknya sebagai berikut:.....
(apabila ada tanggapan Penuntut Umum)*

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa/Para Terdakwa* terhadap
tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:.....
(apabila ada tanggapan Terdakwa/Para Terdakwa)*

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* didakwa berdasarkan
surat dakwaan Penuntut Umum Nomor..... tanggal..... sebagai berikut:

(SALIN LENGKAP SESUAI DENGAN SURAT DAKWAAN)

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat (termasuk alat bukti elektronik) sebagai berikut: (apabila ada)*

-
-

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-
-

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:(apabila ada)*

1. dibawah sumpah/janji* menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

-
-

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa/Para Terdakwa* memberikan pendapat.....

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

2. tanpa disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

-
-

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa/Para Terdakwa* memberikan pendapat.....

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* telah mengajukan Ahli sebagai berikut:(apabila ada)*

1. dibawah sumpah/janji* memberikan pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

-
-

(demikian terhadap ahli-ahli berikutnya)

2. dst.

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* telah mengajukan Surat (termasuk alat bukti elektronik) sebagai berikut:(apabila ada)*

-
-

Menimbang bahwa di Persidangan telah didengar keterangan saksi verbalisan sebagai berikut: (apabila diperlukan)*

1. dibawah sumpah/janji* menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa; (apabila diperlukan tanggap pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

DAKWAAN ALTERNATIF*

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ke Pasal, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1.
- 2.
- 3., dst.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Ad.1.....
- Ad.2.....
- Ad.3....., dst.

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka Terdakwa/Para Terdakwa* dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke.....; (apabila alternatif pertama/kesatu tidak terbukti dilanjutkan pembuktian alternatif kedua, dst)

Menimbang bahwa; (apabila diperlukan tanggap pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

DAKWAAN SUBSIDAIRITAS*

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1.
- 2.
- 3., dst.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Ad.1.....

Ad.1.....

Ad.2.....

Ad.3....., dst.

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka Terdakwa/Para Terdakwa* dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

(dipertimbangkan lebih lanjut apabila ada dakwaan kumulatif ketiga dst)*

Menimbang, bahwa; (apabila diperlukan tanggapi pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

DAKWAAN GABUNGAN*

(untuk dakwaan gabungan, dipertimbangkan dengan memperhatikan pertimbangan dakwaan alternatif, subsidairitas dan kumulatif tersebut di atas)

Menimbang bahwa; (apabila diperlukan tanggapi pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa/Para Terdakwa* mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa/Para Terdakwa* harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada **Terdakwa/Para Terdakwa*** selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara/kurungan.

Menimbang bahwa oleh karena tindak pidana yang terbukti di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, maka hanya dijatuhi pidana denda. (Unclos, SEMA 3/2015). (apabila untuk di wilayah ZEEi)

APABILA BERBEDA PENDAPAT

Menimbang bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Ketua/Hakim Anggota* berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:.....

.....

Menimbang bahwa; (apabila perlu pertimbangkan hal-hal yang bersifat khusus dalam penjatuhan pidana*)

Menimbang bahwa barang bukti berupa yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan/merupakan hasil dari kejahatan (pilih salah satu)*, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan /
 - dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi; (pilih salah satu)*
- (apabila barang bukti dimusnahkan/dirusak)

Menimbang bahwa barang bukti berupa yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis (pilih salah satu)*, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

(apabila barang bukti dirampas untuk negara)

Menimbang bahwa barang bukti berupa kapal yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut diserahkan kepada kelompok usaha bersama nelayan dan/atau koperasi perikanan;

(apabila barang bukti diserahkan kepada kelompok usaha bersama nelayan dan/atau koperasi perikanan)

Menimbang bahwa barang bukti berupa..... yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara;

(apabila barang bukti dipergunakan dalam berkas perkara lain)

Menimbang bahwa barang bukti berupa.....yang tersebut dalam lampiran perkara ini tidak pernah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan, maka status barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

(apabila ada barang bukti yang tidak diajukan ke persidangan)*

Menimbang bahwa barang bukti berupayang telah disita dari....., maka dikembalikan kepada.....;

(apabila barang bukti dikembalikan berdasarkan dari siapa barang bukti disita)*

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa/Para Terdakwa*, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa/Para Terdakwa*;

Keadaan yang memberatkan:

-
-
-

Keadaan yang meringankan:

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa/Para Terdakwa* dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

(apabila dijatuhi bukan pidana bersyarat)*

5. - Menetapkan Terdakwa/Para Terdakwa* tetap ditahan /

(apabila dijatuhi bukan pidana bersyarat)*

- Memerintahkan Terdakwa/Para Terdakwa* dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan /

- Memerintahkan Terdakwa/Para Terdakwa* untuk ditahan;

(apabila dijatuhi bukan pidana bersyarat)*

(pilih salah satu)*

6. Menetapkan barang bukti berupa:

.....;

7. - Membebaskan kepada Terdakwa/Para Terdakwa* membayar biaya perkara *masing-masing sejumlah Rp..... (.....);

- Membebaskan biaya perkara kepada negara

(pilih salah satu)*

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri, pada hari, tanggal, oleh, selaku Hakim Ketua, dan Hakim-hakim *ad hoc*, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh, Penuntut Umum dan Terdakwa/Para Terdakwa* didampingi Penasihat Hukumnya/tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya*.

APABILA HAKIM ANGGOTA YANG MUSYAWARAH BERBEDA DENGAN YANG HADIR

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri, pada hari, tanggal, oleh, selaku Hakim Ketua, dan Hakim-hakim *ad hoc*, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota dan, dibantu oleh, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh, Penuntut Umum dan Terdakwa/Para Terdakwa* didampingi Penasihat Hukumnya/tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya*.

PUTUSAN

Nomor/Pid.Sus-HAM/20.../PN.....

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hak Asasi Manusia pada Pengadilan Negeri
yang mengadili perkara tindak pidana pelanggaran Hak Asasi Manusia berat
dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan
sebagai berikut dalam perkara Terdakwa/Para Terdakwa*:

- 1. Nama lengkap :
- 2. Tempat lahir :
- 3. Umur/tanggal lahir :
- 4. Jenis kelamin :
- 5. Kebangsaan :

Catatan (Kewarganegaraan) menyesuaikan PERMA 9 Tahun 2017

- 6. Tempat tinggal :
- 7. Agama :
- 8. Pekerjaan :

Terdakwa/Para Terdakwa* ditangkap sejak tanggal..... sampai
dengan tanggal.....;
(apabila dilakukan penangkapan)

Terdakwa/Para Terdakwa* ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan
Negara/Rumah/Kota* oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal sampai dengan tanggal;
- 2. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Hak Asasi Manusia pada
Pengadilan Negeri sejak tanggal sampai dengan tanggal
.....;
- 3. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Hak Asasi Manusia pada Pengadilan
Negeri sejak tanggal sampai dengan tanggal;
- 4. Penuntut Umum sejak tanggal sampai dengan tanggal;
- 5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Hak Asasi Manusia pada
Pengadilan Negeri sejak tanggal sampai dengan
tanggal.....;
- 6. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Hak Asasi Manusia pada Pengadilan
Negeri sejak tanggal sampai dengan tanggal;
- 7. Majelis Hakim Pengadilan Hak Asasi Manusia pada Pengadilan Negeri
..... sejak tanggal sampai dengan tanggal;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa/Para Terdakwa* terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
(apabila ada tanggapan Terdakwa/Para Terdakwa)*

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor.....tanggal..... sebagai berikut:

(SALIN LENGKAP SESUAI DENGAN SURAT DAKWAAN)

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa/Para Terdakwa* dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa/Para Terdakwa* mengajukan keberatan dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, telah diputus dengan amarnya sebagai berikut:

(SALIN LENGKAP AMAR PUTUSAN SELA)

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. dibawah sumpah/janji* menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

-
-

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa/Para Terdakwa* memberikan pendapat.....

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

2. tanpa disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

-
-

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa/Para Terdakwa* memberikan pendapat.....

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

3.yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

-
-

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa/Para Terdakwa* memberikan pendapat.....

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut: (apabila ada)*

1. dibawah sumpah/janji* memberikan pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

-
-

-
-

Menimbang bahwa di Persidangan telah didengar keterangan saksi verbalisan sebagai berikut: (apabila diperlukan)*

1. dibawah sumpah/janji* menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 -
 -

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa/Para Terdakwa* memberikan pendapat.....

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1.
 2.
- dst

(SALIN DAFTAR BARANG BUKTI)

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat/bukti elektronik (apabila ada) dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1.
2.
3.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa/Para Terdakwa* dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

DAKWAAN TUNGGAL*

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1.
2.
3., dst.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.....

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.....

Ad.2.....

Ad.3....., dst.

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal..... tidak terpenuhi, maka Terdakwa/Para Terdakwa* dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke..... sehingga Terdakwa/Para Terdakwa* dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;
(apabila dakwaan alternatif lebih dari dua selanjutnya akan dipertimbangkan sebagaimana di atas)*

Menimbang bahwa; (apabila diperlukan tanggap pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

DAKWAAN SUBSIDAIRITAS*

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1.

2.

3., dst.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.....

Ad.2.....

Ad.3....., dst.

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal..... tidak terpenuhi, maka Terdakwa/Para Terdakwa* dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, sehingga Terdakwa/Para Terdakwa* dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;
(jika dakwaan primair tidak terbukti, selanjutnya pertimbangkan dakwaan subsidair dan seterusnya)*

Menimbang bahwa oleh karena Dakwaan Primair, Dakwaan Subsidair, Lebih Subsidair, dst tidak terbukti, maka Terdakwa/Para Terdakwa* harus dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena Dakwaan pertama/kesatu, dan Dakwaan kedua, dan Dakwaan ketiga, dan dst tidak terbukti, maka Terdakwa/Para Terdakwa* harus dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa; (apabila diperlukan tanggap pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

DAKWAAN GABUNGAN*

(untuk dakwaan gabungan, dipertimbangkan dengan memperhatikan pertimbangan dakwaan alternatif, subsidairitas dan kumulatif tersebut di atas)

Menimbang bahwa oleh karena Dakwaan (tergantung bentuk dakwaan gabungan) tidak terbukti, maka Terdakwa/Para Terdakwa* harus dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa; (apabila diperlukan tanggap pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

APABILA BERBEDA PENDAPAT

Menimbang bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Ketua/Hakim Anggota* berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:.....
.....
.....

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa/Para Terdakwa* dibebaskan maka harus dipulihkan hak-hak Terdakwa/Para Terdakwa* dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

APABILA TERDAKWA/PARA TERDAKWA DITAHAN*

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa/Para Terdakwa* tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa/Para Terdakwa* berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan diucapkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

PILIH SALAH SATU PERTIMBANGAN YANG TEPAT*

Menimbang bahwa barang bukti berupa..... yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara; (apabila ada barang bukti digunakan dalam perkara lain)*

APABILA HAKIM ANGGOTA YANG MUSYAWARAH BERBEDA DENGAN YANG HADIR

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Hak Asasi Manusia pada Pengadilan Negeri, pada hari, tanggal, oleh, selaku Hakim Ketua, serta Hakim-hakim Ad Hoc, dan , masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota,, dan, dibantu oleh, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh, Penuntut Umum dan Terdakwa/Para Terdakwa* didampingi Penasihat Hukumnya/tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya.*

Hakim-hakim Anggota,	Hakim Ketua,
.....	

Nama Hakim Ad Hoc 1,

Nama Hakim Ad Hoc 2,

Nama Hakim Ad Hoc 3,

Panitera Pengganti,

.....

- Catatan:
- Yang diberi tanda * (bintang) pilih yang sesuai.
 - Jangka waktu penahanan sesuai dengan surat perintah / penetapan.

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Hak Asasi Manusia pada Pengadilan Negeri sejak tanggal sampai dengan tanggal; (Penetapan Penangguhan, Pembantaran atau Pengalihan Penahanan juga dicantumkan apabila ada)*
Terdakwa/Para Terdakwa* ditahan dalam perkara lain*;

PILIH SALAH SATU YANG SESUAI

Terdakwa/Para Terdakwa* didampingi oleh Penasihat Hukum beralamat di berdasarkan Surat Kuasa Khusus / Penetapan Penunjukan* Nomor..... tanggal; (apabila penunjukan)*

Terdakwa/Para Terdakwa* Tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum; (apabila tidak menggunakan haknya)*

Terdakwa/Para Terdakwa* menolak didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Hakim/Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukan* Nomor..... tanggal;(apabila penolakan)*

Pengadilan Hak Asasi Manusia tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Hak Asasi Manusia pada Pengadilan Negeri Nomor tanggal tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor tanggal tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli* dan Terdakwa/Para Terdakwa* serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

(SALIN AMAR SURAT TUNTUTAN SECARA LENGKAP)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa/Para Terdakwa* dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa/Para Terdakwa* yang pada pokoknya sebagai berikut: (apabila ada pembelaan)*

Setelah mendengar permohonan Terdakwa/Para Terdakwa* yang pada pokoknya menyatakan; (apabila tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman)*

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa/Para Terdakwa* yang pada pokoknya sebagai berikut: (apabila ada tanggapan Penuntut Umum)*

(demikian terhadap ahli-ahli berikutnya)

2.yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

-
-

(demikian terhadap ahli-ahli berikutnya)

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat (termasuk alat bukti elektronik) sebagai berikut: (apabila ada)*

-
-

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-
-

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut: (apabila ada)*

1. dibawah sumpah/janji* menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

-
-

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa/Para Terdakwa* memberikan pendapat.....

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

2. tanpa disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

-
-

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa/Para Terdakwa* memberikan pendapat.....

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* telah mengajukan Ahli sebagai berikut: (apabila ada)*

1. dibawah sumpah/janji* memberikan pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

-
-

(demikian terhadap ahli-ahli berikutnya)

2. dst.

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* telah mengajukan Surat (termasuk alat bukti elektronik) sebagai berikut: (apabila ada)*

Ad.2.....

Ad.3....., dst.

PILIH SALAH SATU YANG TEPAT:

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka Terdakwa/Para Terdakwa* dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana;

(apabila perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana)

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka Terdakwa/Para Terdakwa* dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum akan tetapi perbuatan tersebut tidak dipidana karena memiliki alasan pembeda;

(apabila perbuatan tersebut tidak dipidana karena memiliki alasan pembeda)

Menimbang bahwa (apabila mempertimbangkan alasan pembeda, ~~alasan pemaaf~~ atau bukan merupakan perbuatan pidana tetapi perbuatan perdata, sehingga Terdakwa/Para Terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum);

Menimbang bahwa; (apabila diperlukan tanggapi pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

DAKWAAN ALTERNATIF*

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ke Pasal, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1.

2.

3., dst.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.....

Ad.2.....

Ad.3....., dst.

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka Terdakwa/Para Terdakwa*

dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;
(jika dakwaan primair tidak terbukti, selanjutnya pertimbangkan dakwaan subsidair dan seterusnya)*

PILIH SALAH SATU YANG TEPAT:

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka Terdakwa/Para Terdakwa* dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana;
(apabila perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana)

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka Terdakwa/Para Terdakwa* dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum akan tetapi perbuatan tersebut tidak dipidana karena memiliki alasan pembeda;
(apabila perbuatan tersebut tidak dipidana karena memiliki alasan pembeda)

Menimbang bahwa (pertimbangkan apabila alasan pembeda, alasan pemaaf atau bukan merupakan perbuatan pidana tetapi perbuatan perdata, sehingga Terdakwa/Para Terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum);
Menimbang bahwa; (apabila diperlukan tanggapi pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

DAKWAAN KUMULATIF*

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama Pasal, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1.
- 2.
- 3., dst.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:
Ad.1.....
Ad.2.....
Ad.3....., dst.

PILIH SALAH SATU YANG TEPAT:

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka Terdakwa/Para Terdakwa* dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana;
(apabila perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana)

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka Terdakwa/Para Terdakwa* dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum akan tetapi perbuatan tersebut tidak dipidana karena memiliki alasan pembeda;
(apabila perbuatan tersebut tidak dipidana karena memiliki alasan pembeda)

Menimbang bahwa (pertimbangkan apabila alasan pembeda, alasan pemaaf atau bukan merupakan perbuatan pidana tetapi perbuatan perdata, sehingga Terdakwa/Para Terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum)

Menimbang, bahwa; (apabila diperlukan tanggapi pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

DAKWAAN GABUNGAN*

(untuk dakwaan gabungan, dipertimbangkan dengan memperhatikan pertimbangan dakwaan alternatif, subsidairitas dan kumulatif tersebut di atas)

Menimbang bahwa; (apabila diperlukan tanggapi pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

APABILA BERBEDA PENDAPAT

Menimbang bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Ketua/Hakim Anggota* berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:.....
.....
.....

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa/Para Terdakwa* dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa/Para Terdakwa* dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

APABILA TERDAKWA/PARA TERDAKWA DITAHAN*

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa/Para Terdakwa* dilepaskan dari segala tuntutan hukum dan Terdakwa/Para Terdakwa* berada dalam

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Hak Asasi Manusia pada Pengadilan Negeri, pada hari, tanggal, oleh, selaku Hakim Ketua, serta Hakim-hakim Ad Hoc, dan, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh, Penuntut Umum dan Terdakwa/Para Terdakwa* didampingi Penasihat Hukumnya/tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya*.

APABILA HAKIM ANGGOTA YANG MUSYAWARAH BERBEDA DENGAN YANG HADIR

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Hak Asasi Manusia pada Pengadilan Negeri, pada hari, tanggal, oleh, selaku Hakim Ketua, serta Hakim-hakim Ad Hoc, dan , masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota,, dan, dibantu oleh, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh, Penuntut Umum dan Terdakwa/Para Terdakwa* didampingi Penasihat Hukumnya/tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya*.

Hakim Anggota,

.....

Hakim Ketua,

.....

Nama Hakim Ad Hoc 1,

Nama Hakim Ad Hoc 2,

Nama Hakim Ad Hoc 3,

Panitera Pengganti,

.....

Catatan:

- Yang diberi tanda * (bintang) pilih yang sesuai.
- Jangka waktu penahanan sesuai dengan surat perintah / penetapan.

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Hak Asasi Manusia pada Pengadilan Negeri sejak tanggal sampai dengan tanggal; (Penetapan Penangguhan, Pembantaran atau Pengalihan Penahanan juga dicantumkan)*
Terdakwa/Para Terdakwa* ditahan dalam perkara lain*;

PILIH SALAH SATU YANG SESUAI

Terdakwa/Para Terdakwa* didampingi oleh Penasihat Hukum beralamat di berdasarkan Surat Kuasa Khusus/Penetapan Penunjukan* Nomor..... tanggal; (apabila penunjukan)*

Terdakwa/Para Terdakwa* tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum; (apabila tidak menggunakan haknya)*

Terdakwa/Para Terdakwa* menolak didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Hakim/Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukan* Nomor..... tanggal; (apabila penolan)*

Pengadilan Hak Asasi Manusia tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Hak Asasi Manusia pada Pengadilan Negeri Nomor tanggal tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor tanggal tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli* dan Terdakwa/Para Terdakwa* serta memerhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:.....

(SALIN AMAR SURAT TUNTUTAN SECARA LENGKAP)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa/Para Terdakwa* dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa/Para Terdakwa* yang pada pokoknya sebagai berikut: (apabila ada pembelaan)*

Setelah mendengar permohonan Terdakwa/Para Terdakwa* yang pada pokoknya menyatakan; (apabila tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman)*

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa/Para Terdakwa* yang pada pokoknya sebagai berikut: (apabila ada tanggapan Penuntut Umum)*

(demikian terhadap ahli-ahli berikutnya)

2.yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

-
-

(demikian terhadap ahli-ahli berikutnya)

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat (termasuk alat bukti elektronik) sebagai berikut: (apabila ada)*

-
-

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-
-

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:(apabila ada)*

1. dibawah sumpah/janji* menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

-
-

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa/Para Terdakwa* memberikan pendapat.....

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

2. tanpa disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

-
-

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa/Para Terdakwa* memberikan pendapat.....

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* telah mengajukan Ahli sebagai berikut:(apabila ada)*

1. dibawah sumpah/janji* memberikan pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

-
-

(demikian terhadap ahli-ahli berikutnya)

2. dst.

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* telah mengajukan Surat (termasuk alat bukti elektronik) sebagai berikut:(apabila ada)*

Ad.2.....

Ad.3....., dst.

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka Terdakwa/Para Terdakwa* dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa; (apabila diperlukan tanggapi pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

DAKWAAN ALTERNATIF*

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ke Pasal, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1.

2.

3., dst.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.....

Ad.2.....

Ad.3....., dst.

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka Terdakwa/Para Terdakwa* dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke.....;

(apabila alternatif pertama/kesatu tidak terbukti dilanjutkan pembuktian alternatif kedua,dst)

Menimbang bahwa; (apabila diperlukan tanggapi pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

DAKWAAN SUBSIDAIRITAS*

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1.

2.

- 2.
- 3., dst.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Ad.1.....
- Ad.2.....
- Ad.3....., dst.

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka Terdakwa/Para Terdakwa* dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

(dipertimbangkan lebih lanjut apabila ada dakwaan kumulatif ketiga dst)*

Menimbang bahwa; (apabila diperlukan tanggap pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

DAKWAAN GABUNGAN*

(untuk dakwaan gabungan, dipertimbangkan dengan memperhatikan pertimbangan dakwaan alternatif, subsidairitas dan kumulatif tersebut diatas)

Menimbang bahwa; (apabila diperlukan tanggap pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa/Para Terdakwa* mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa/Para Terdakwa* harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa.....
(Pertimbangan mengenai kompensasi)

APABILA BERBEDA PENDAPAT

Menimbang bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Ketua/Hakim Anggota* berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:
.....

Menimbang bahwa; (apabila perlu pertimbangan hal-hal yang bersifat khusus dalam penjatuhan pidana*)

APABILA TERDAKWA/PARA TERDAKWA DITAHAN*

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa/Para Terdakwa* telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka

Menimbang bahwa barang bukti berupa yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan/atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis (pilih salah satu)*, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;
(apabila barang bukti dirampas untuk negara)

Menimbang bahwa barang bukti berupa..... yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara;
(apabila barang bukti dipergunakan dalam berkas perkara lain)

Menimbang bahwa barang bukti berupa.....yang tersebut dalam lampiran perkara ini tidak pernah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan, maka status barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;
(apabila ada barang bukti yang tidak diajukan ke persidangan)*

Menimbang bahwa barang bukti berupa.....yang telah disita dari....., maka dikembalikan kepada.....;
(apabila barang bukti dikembalikan berdasarkan dari siapa barang bukti disita)*

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa/Para Terdakwa*, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa/Para Terdakwa*;
Keadaan yang memberatkan:

-
-
-

Keadaan yang meringankan:

-
-
-

PILIH SALAH SATU YANG SESUAI

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa/Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa/Para Terdakwa dijatuhi pidana mati/seumur hidup maka biaya perkara dibebankan kepada negara;
(SEMA Nomor 1 Tahun 2017)

Menimbang bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa/Para Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

APABILA HAKIM ANGGOTA YANG MUSYAWARAH BERBEDA DENGAN YANG HADIR

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Hak Asasi Manusia pada Pengadilan Negeri, pada hari, tanggal, oleh, selaku Hakim Ketua, serta Hakim-hakim Ad Hoc, dan , masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota,, dan, dibantu oleh, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh, Penuntut Umum dan Terdakwa/Para Terdakwa* didampingi Penasihat Hukumnya/tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya*.

Hakim Anggota,

.....

Hakim Ketua,

.....

Nama Hakim Ad Hoc 1,

Nama Hakim Ad Hoc 2,

Nama Hakim Ad Hoc 3,

Panitera Pengganti,

- Catatan:
- Yang diberi tanda * (bintang) pilih yang sesuai.
 - Jangka waktu penahanan sesuai dengan surat perintah / penetapan.
 - Masa penangkapan dipertimbangkan dan disebutkan dalam amar apabila ada penangkapan.

...../Pid.Prap/20..../PN..... tanggal, telah mengajukan permohonan Praperadilan dengan alasan sebagai berikut:.....

.....

SALIN LENGKAP PERMOHONAN PRAPERADILAN

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sedangkan Termohon hadir

Menimbang bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:.....

.....

SALIN LENGKAP JAWABAN TERMOHON

Menimbang bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan tanggapan dan terhadap tanggapan Pemohon tersebut, Termohon telah pula mengajukan tanggapan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya berupa:.....

SALIN DAFTAR BUKTI SURAT PEMOHON

Menimbang bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1.dibawah sumpah/janji* menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

-
-

2.tanpa disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

-
-

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan Ahli sebagai berikut: (apabila ada)*

1. dibawah sumpah/janji* memberikan pendapat/keterangan* pada pokoknya sebagai berikut:

-
-

Menimbang bahwa.....;
(Uraikan Pertimbangan Praperadilan gugur)

Menimbang bahwa berdasarkan bukti *dan keterangan saksi..... ternyata perkara pokok telah dimulai sidang pertama maka berdasarkan Pasal 82 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU/XII/2015 tanggal 9 November 2016, Maka permohonan Praperadilan gugur;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon gugur maka biaya yang timbul dalam perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 82 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU/XII/2015 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan Praperadilan Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. (.....);

Demikianlah diputuskan pada hari tanggal oleh Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasa Pemohon dan Termohon/Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

.....

.....

Catatan:

- Yang diberi tanda * (bintang) pilih yang sesuai.
- Jangka waktu penahanan sesuai dengan surat perintah / penetapan.

...../Pid.Prap/20..../PN..... tanggal, telah mengajukan permohonan Praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:.....

.....

SALIN LENGKAP PERMOHONAN PRAPERADILAN

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sedangkan Termohon hadir

Menimbang bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:.....

.....

SALIN LENGKAP JAWABAN TERMOHON

Menimbang bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan tanggapan dan terhadap tanggapan Pemohon tersebut, Termohon telah pula mengajukan tanggapan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya berupa:.....

SALIN DAFTAR BUKTI SURAT PEMOHON

Menimbang bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1.dibawah sumpah/janji* menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

-
-

2.tanpa disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

-
-

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan Ahli sebagai berikut: (apabila ada)*

1. dibawah sumpah/janji* memberikan pendapat/keterangan* pada pokoknya sebagai berikut:

-

diberi tanda: P-1 sampai dengan P-..... dan orang saksi serta orang ahli* (apabila ada) yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan bahwa;

Menimbang bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang masing-masing diberi tanda: T-1 sampai dengan T-..... danorang saksi serta orang ahli* (apabila ada) yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat-surat dan saksi-saksi dan ahli* (apabila ada) yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim Praperadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa.....;
(URAIAN PERTIMBANGAN MENGABULKAN ATAU MENOLAK)

PILIH SALAH SATU YANG SESUAI
APABILA MENGABULKAN PRAPERADILAN*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka alasan-alasan permohonan Praperadilan Pemohon harus dinyatakan beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Termohon;

APABILA MENOLAK PRAPERADILAN*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka ternyata permohonan Praperadilan Pemohon tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Praperadilan Pemohon ditolak maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

PUTUSAN SELA
Nomor /Pid.B/20.... /PN.....

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara Terdakwa/Para Terdakwa*:

1. Nama lengkap :
2. Tempat lahir :
3. Umur/tanggal lahir :
4. Jenis kelamin :
5. Kebangsaan :

Catatan (Kewarganegaraan) menyesuaikan PERMA 9 Tahun 2017

6. Tempat tinggal :
7. Agama :
8. Pekerjaan :

Terdakwa/Para Terdakwa* ditangkap sejak tanggal..... sampai dengan tanggal.....;
(apabila dilakukan penangkapan)

Terdakwa/Para Terdakwa* ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara/Rumah/Kota* oleh:

1. Penyidik sejak tanggal sampai dengan tanggal;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal sampai dengan tanggal;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal sampai dengan tanggal;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal sampai dengan tanggal;
5. Penuntut Umum sejak tanggal sampai dengan tanggal;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal sampai dengan tanggal;
7. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal sampai dengan tanggal;
8. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal sampai dengan tanggal;
9. Hakim/Majelis Hakim* sejak tanggal sampai dengan tanggal

Menimbang bahwa setelah membaca dan meneliti uraian keberatan Terdakwa/Para Terdakwa*/Penasihat Hukum Terdakwa/Para Terdakwa*, maka alasan keberatan tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- 1.
- 2.
- 3.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Ad.1
- Ad.2
- Ad.3

(URAIKAN PERTIMBANGAN KEBERATAN TIDAK DITERIMA)

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Terdakwa/Para Terdakwa*/Penasihat Hukum Terdakwa/Para Terdakwa* ini dinyatakan tidak diterima;

APABILA BERBEDA PENDAPAT

Menimbang bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Ketua/Hakim Anggota* berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:.....
.....
.....

Menimbang bahwa oleh karena keberatan Terdakwa/Para Terdakwa*/Penasihat Hukum Terdakwa/Para Terdakwa* tidak diterima maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan ini mengenai keberatan dari Terdakwa/Para Terdakwa*/Penasihat Hukum Terdakwa/Para Terdakwa* terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, maka perhitungan mengenai biaya perkara ini ditangguhkan sampai dengan putusan akhir;

Mengingat Pasal 156 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- 1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa/Para Terdakwa*/Penasihat Hukum Terdakwa/Para Terdakwa*: tersebut tidak diterima;
- 2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor/Pid.B/20..../PN..... atas nama Terdakwa/Para Terdakwa* tersebut di atas;

PUTUSAN SELA
Nomor /Pid.B/20.... /PN.....

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara Terdakwa/Para Terdakwa*:

1. Nama lengkap :
2. Tempat lahir :
3. Umur/tanggal lahir :
4. Jenis kelamin :
5. Kebangsaan :

Catatan (Kewarganegaraan) menyesuaikan PERMA 9 Tahun 2017

6. Tempat tinggal :
7. Agama :
8. Pekerjaan :

Terdakwa/Para Terdakwa* ditangkap sejak tanggal..... sampai dengan tanggal.....;
(apabila dilakukan penangkapan)

Terdakwa/Para Terdakwa* ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara/Rumah/Kota* oleh:

1. Penyidik sejak tanggal sampai dengan tanggal;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal sampai dengan tanggal;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal sampai dengan tanggal;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal sampai dengan tanggal;
5. Penuntut Umum sejak tanggal sampai dengan tanggal;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal sampai dengan tanggal;
7. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal sampai dengan tanggal;
8. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal sampai dengan tanggal;
9. Hakim/Majelis Hakim* sejak tanggal sampai dengan tanggal

Menimbang bahwa setelah membaca dan meneliti uraian keberatan Terdakwa/Para Terdakwa*/Penasihat Hukum Terdakwa/Para Terdakwa*, maka alasan keberatan tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- 1.
- 2.
- 3.

Menimbang bahwa terhadap keberatan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Ad.1
- Ad.2
- Ad.3

(URAIKAN PERTIMBANGAN KEBERATAN DITERIMA)

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Terdakwa/Para Terdakwa*/Penasihat Hukum Terdakwa/Para Terdakwa* ini dinyatakan diterima;

APABILA BERBEDA PENDAPAT

Menimbang bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Ketua/Hakim Anggota* berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:.....
.....
.....

Menimbang bahwa oleh karena keberatan Terdakwa/Para Terdakwa*/Penasihat Hukum Terdakwa/Para Terdakwa* diterima maka pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa/Para Terdakwa* berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk seketika dibebaskan dari tahanan (apabila Terdakwa/Para Terdakwa ditahan)*

Menimbang bahwa oleh karena keberatan diterima maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Mengingat Pasal 143 Ayat (3), 156 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa/Para Terdakwa*/Penasihat Hukum Terdakwa/Para Terdakwa*: tersebut diterima;
- 2. - *Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor tanggal.....batal demi hukum;

Catatan:

- Yang diberi tanda * (bintang) pilih yang sesuai.
- Jangka waktu penahanan sesuai dengan surat perintah / penetapan.
- Putusan Sela ini berlaku juga untuk Pengadilan Tipikor, HAM dan Perikanan, disesuaikan dengan UU yang bersangkutan.

(Penetapan Penangguhan,Pembantaran atau Pengalihan Penahanan juga dicantumkan apabila ada)*

Terdakwa/Para Terdakwa* ditahan dalam perkara lain;*

PILIH SALAH SATU YANG SESUAI

Terdakwa/Para Terdakwa* didampingi oleh Penasihat Hukum beralamat di berdasarkan Surat Kuasa Khusus/Penetapan Penunjukan* Nomor..... tanggal; (apabila penunjukan)*

Terdakwa/Para Terdakwa* tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum; (apabila tidak menggunakan haknya)*

Terdakwa/Para Terdakwa* menolak didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Hakim/Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukan* Nomor..... tanggal;(apabila penolakan)*

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor..... tanggal tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor..... tanggal tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar pembacaan keberatan dari Terdakwa/Para Terdakwa*/Penasihat Hukum Terdakwa/Para Terdakwa* dan pendapat dari Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
.....

(SALIN LENGKAP DAKWAAN)

Menimbang bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa/Para Terdakwa*/Penasihat Hukum Terdakwa/Para Terdakwa* telah mengajukan keberatan sebagai berikut:

(KUTIP KEBERATAN)

Menimbang bahwa atas keberatan Terdakwa/Para Terdakwa*/Penasihat Hukum Terdakwa/Para Terdakwa* tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan pendapat yang pada pokoknya.....;

Menimbang bahwa setelah membaca dan meneliti uraian keberatan Terdakwa/Para Terdakwa*/Penasihat Hukum Terdakwa/Para Terdakwa*, maka pada pokoknya alasan-alasan keberatan tersebut adalah sebagai berikut:

Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari.....tanggal.....oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh, Penuntut Umum dan Terdakwa/Para Terdakwa* didampingi Penasihat Hukumnya/tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya*.

APABILA HAKIM ANGGOTA YANG MUSYAWARAH BERBEDA DENGAN YANG HADIR

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri, pada hari, tanggal, oleh, selaku Hakim Ketua, dan, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota dan, dibantu oleh, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh, Penuntut Umum dan Terdakwa/Para Terdakwa* didampingi Penasihat Hukumnya/tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya*.

Hakim-hakim Anggota,	Hakim Ketua,
.....	,
.....	

Panitera Pengganti,
.....

- Catatan:
- Yang diberi tanda * (bintang) pilih yang sesuai.
 - Jangka waktu penahanan sesuai dengan surat perintah / penetapan.
 - Putusan Sela ini berlaku juga untuk Pengadilan Tipikor, HAM dan Perikanan, disesuaikan dengan UU yang bersangkutan.

(Penetapan Penangguhan, Pembantaran atau Pengalihan Penahanan juga dicantumkan apabila ada)*

Terdakwa/Para Terdakwa* ditahan dalam perkara lain;*

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor tanggal tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor tanggal tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

(SALIN LENGKAP SESUAI DENGAN SURAT DAKWAAN)

Menimbang bahwa dalam persidangan tanggal , tanggal , tanggal , dan tanggal Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan Terdakwa/Para Terdakwa* ke persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak ada jaminan Penuntut Umum dapat menghadirkan Terdakwa/Para Terdakwa* ke persidangan meskipun Majelis Hakim telah memerintahkan Penuntut Umum untuk menghadirkan Terdakwa/Para Terdakwa secara paksa*;

Menimbang bahwa oleh karena Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan Terdakwa/Para Terdakwa* ke persidangan maka persidangan tidak dapat dilanjutkan dan penuntutan Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa oleh karena penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima maka berkas perkara dikembalikan kepada Penuntut Umum dan biaya perkara dibebankan kepada negara;

Mengingat Pasal 154 dan Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan mengembalikan berkas perkara Nomor kepada Penuntut Umum;
3. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri....., pada hari tanggal oleh , selaku Hakim Ketua, dan , masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

PUTUSAN
Nomor...../Pid.Sus-Anak/20.../PN.....

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak/Para Anak*:

- 1. Nama lengkap :
- 2. Tempat lahir :
- 3. Umur/tanggal lahir :
- 4. Jenis kelamin :
- 5. Kebangsaan :

Catatan (Kewarganegaraan) menyesuaikan PERMA 9 Tahun 2017

- 6. Tempat tinggal :
- 7. Agama :
- 8. Pekerjaan :

Anak/Para Anak* ditangkap sejak tanggal..... sampai dengan tanggal.....;
(apabila dilakukan penangkapan)

Anak/Para Anak* ditahan dalam tahanan LPAS/LPKS* oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal.....sampai dengan tanggal.....;
- 2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal.....sampai dengan tanggal.....;
- 3. Penuntut Umum sejak tanggal.....sampai dengan tanggal.....;
- 4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal.....sampai dengan tanggal.....;
- 5. Hakim/Majelis Hakim* sejak tanggal.....sampai dengan tanggal.....;
- 6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negerisejak tanggal.....sampai dengan tanggal.....;

(Penetapan Penangguhan, Pembantaran atau Pengalihan Penahanan juga dicantumkan apabila ada)*

Anak/Para Anak* ditahan dalam perkara lain*;

Anak/Para Anak* didampingi oleh Penasihat Hukum..... beralamat di berdasarkan Surat Kuasa Khusus/Penetapan Penunjukan *Nomor..... tanggal...../orangtua/wali/pendamping,atau

1. dibawah sumpah/janji*(catatan : apabila saksi korban belum berumur 18 (delapan belas) tahun disebut anak korban dan saksi yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun disebut anak saksi) menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

-
-

Terhadap keterangan saksi, Anak/Para Anak* memberikan pendapat.....
(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

2. tanpa disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

-
-

Terhadap keterangan saksi, Anak/Para Anak* memberikan pendapat.....
(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

3.yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

-
-

Terhadap keterangan saksi, Anak/Para Anak* memberikan pendapat.....
(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut: (apabila ada)*

1. dibawah sumpah/janji* memberikan pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

-
-

(demikian terhadap ahli-ahli berikutnya)

2.yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

-
-

(demikian terhadap ahli-ahli berikutnya)

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat (termasuk alat bukti elektronik) sebagai berikut: (apabila ada)*

-
-

Menimbang bahwa Anak/Para Anak telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:(apabila ada)*

1. dibawah sumpah/janji* menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

-

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang memberi rekomendasi sebagai berikut:.....

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1.

2.

dst

(SALIN DAFTAR BARANG BUKTI)

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Anak, surat/bukti elektronik* (apabila ada) dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1.

2.

3.

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim/Majelis Hakim* akan mempertimbangkan apakah dengan fakta hukum tersebut di atas, Anak/Para Anak* dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

DAKWAAN TUNGGAL*

Menimbang bahwa Anak/Para Anak* telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1.

2.

3.,dst.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim/Majelis Hakim* mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.....

Ad.2.....

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal..... tidak terpenuhi, maka Anak/Para Anak* dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti, maka Anak/Para Anak* dibebaskan dari Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

dakwaan alternatif ke.....sehingga Anak/Para Anak* dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;
(apabila dakwaan alternatif lebih dari dua selanjutnya akan dipertimbangkan sebagaimana di atas)*

Menimbang bahwa; (apabila diperlukan tanggapi pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

DAKWAAN SUBSIDAIRITAS*

Menimbang bahwa Anak/Para Anak* telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Hakim/Majelis Hakim* terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair Pasal, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1.
- 2.
- 3.,dst.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim/Majelis Hakim* mempertimbangkan sebagai berikut:

- Ad.1.....
- Ad.2.....
- Ad.3....., dst.

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal..... tidak terpenuhi, maka Anak/Para Anak* dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair, sehingga Anak/Para Anak* dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;
(jika Dakwaan Primair tidak terbukti, selanjutnya dipertimbangkan dakwaan subsidair dan seterusnya)*

Menimbang bahwa oleh karena Dakwaan Primair, Dakwaan Subsidair, Lebih Subsidair, dst tidak terbukti, maka Anak/Para Anak* harus dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa; (apabila diperlukan tanggapi pembelaan Penasihat Hukum dan/atau tuntutan Penuntut Umum)

DAKWAAN KUMULATIF*

Menimbang bahwa Anak/Para Anak* telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kumulatif, maka Hakim/Majelis Hakim* terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Kesatu/Pertama Pasal, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1.

(untuk dakwaan gabungan, dipertimbangkan dengan memperhatikan pertimbangan dakwaan alternatif, subsidairitas dan kumulatif tersebut di atas)

Menimbang bahwa oleh karena Dakwaan (tergantung bentuk dakwaan gabungan) tidak terbukti, maka Terdakwa/Para Terdakwa* harus dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa; (apabila diperlukan tanggap pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

APABILA BERBEDA PENDAPAT

Menimbang bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Ketua/Hakim Anggota* berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:.....
.....
.....

Menimbang bahwa oleh karena Anak/Para Anak* dibebaskan maka harus dipulihkan hak-hak Anak/Para Anak dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

APABILA ANAK/PARA ANAK DITAHAN*

Menimbang bahwa oleh karena Anak/Para Anak* tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Anak/Para Anak* berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

PILIH SALAH SATU PERTIMBANGAN YANG TEPAT*

Menimbang bahwa barang bukti berupa..... yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara; (apabila ada barang bukti digunakan dalam perkara lain)*

Menimbang bahwa barang bukti berupa.....yang tersebut dalam lampiran perkara ini tidak pernah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan, maka status barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan; (apabila ada barang bukti yang tidak diajukan ke persidangan)*

Menimbang bahwa barang bukti berupayang telah disita dari....., maka dikembalikan kepada.....; (apabila barang bukti dikembalikan berdasarkan dari siapa barang bukti disita)*

Menimbang bahwa oleh karena Anak/Para Anak* dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Anak* didampingi Penasihat Hukumnya*, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua/wali/pendamping* Anak/Para Anak*.

APABILA HAKIM ANGGOTA YANG MUSYAWARAH BERBEDA DENGAN YANG HADIR

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri, pada hari, tanggal, oleh,selaku Hakim Ketua, dan, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari.....tanggal.....oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota dan, dibantu oleh, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh, Penuntut Umum dan Anak / Para Anak didampingi penasihat hukumnya*, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua/wali/pendamping* Anak/Para Anak*.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

.....

.....

Panitera Pengganti,

.....

- Catatan:
- Yang diberitanda * (bintang) pilih yang sesuai.
 - Jangka waktu penahanan sesuai dengan surat perintah/penetapan.
 - Untuk putusan perkara anak yang diperiksa dengan acara pemeriksaan singkat, mengikuti formulir ini dengan perubahan kata “biasa” diganti menjadi “singkat” dan kata “surat dakwaan” diganti menjadi “catatan dakwaan”. Putusan menjadi satu dengan berita acara sidang.

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca Penetapan Ketua Pengadilan NegeriNomor
..... tanggaltentang Penunjukan Hakim/Majelis Hakim*;
Membaca Penetapan Hakim/Majelis Hakim* Nomor..... tanggal
.....tentang Penetapan Hari Sidang;
Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Mendengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli* dan Anak/Para Anak*
orang tua/wali atau pendamping serta memerhatikan bukti surat* dan barang
bukti* yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

(SALIN AMAR SURAT TUNTUTAN SECARA LENGKAP)

Setelah mendengar pembelaan Anak/Para Anak* dan atau Penasihat
Hukum Anak/Para Anak* yang pada pokoknya sebagai berikut:
(apabila ada pembelaan)*

Setelah mendengar permohonan Anak/Para Anak* yang pada pokoknya
menyatakan;
(apabila tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman)*

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan
Anak/Para Anak* yang pada pokoknya sebagai berikut:.....
(apabila ada tanggapan Penuntut Umum)*

Setelah mendengar tanggapan Anak/Para Anak* terhadap tanggapan
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:.....
(apabila ada tanggapan Anak/Para Anak)*

Menimbang bahwa Anak/Para Anak* didakwa berdasarkan surat
dakwaan Penuntut Umum Nomor..... tanggal.....sebagai berikut:.....

(SALIN LENGKAP SESUAI DENGAN SURAT DAKWAAN)

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak/Para
Anak* dan/atau Penasihat Hukum Anak/Para Anak* mengajukan keberatan dan
setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, telah diputus dengan amar
sebagai berikut:

(SALIN LENGKAP AMAR PUTUSAN SELA)

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. dibawah sumpah/janji* (catatan : apabila saksi korban belum berumur
18 (delapan belas) tahun disebut anak korban dan saksi yang belum berumur

Terhadap keterangan saksi, Anak/Para Anak* memberikan pendapat.....
(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

2. tanpa disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

-
-

Terhadap keterangan saksi, Anak/Para Anak* memberikan pendapat.....
(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

Menimbang bahwa Anak/Para Anak* telah mengajukan Ahli sebagai berikut: (apabila ada)*

1. dibawah sumpah/janji* memberikan pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

-
-

(demikian terhadap ahli-ahli berikutnya)

2. dst.

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* telah mengajukan surat (termasuk alat bukti elektronik) sebagai berikut:(apabila ada)*

-
-

Menimbang bahwa di Persidangan telah didengar keterangan saksi verbalisan sebagai berikut: (apabila diperlukan)*

1. dibawah sumpah/janji* menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

-
-

Terhadap keterangan saksi, Anak/Para Anak* memberikan pendapat.....
(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

Menimbang bahwa Anak/Para Anak* di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-
-

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua/wali/pendamping* dari Anak/Para Anak* yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

-
-

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang memberi rekomendasi sebagai berikut:.....

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka Anak/Para Anak* dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum akan tetapi perbuatan tersebut tidak dipidana karena memiliki alasan pembeda;

(apabila perbuatan tersebut tidak dipidana karena memiliki alasan pembeda)

Menimbang bahwa (apabila pertimbangan alasan pembeda, alasan pemaaf atau bukan merupakan perbuatan pidana tetapi perbuatan perdata, sehingga Anak/Para Anak harus dilepas dari segala tuntutan hukum);

Menimbang bahwa; (apabila diperlukan tanggapi pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

DAKWAAN ALTERNATIF*

Menimbang bahwa Anak/Para Anak* telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim/Hakim* dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ke Pasal, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1.
- 2.
- 3., dst.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim/Hakim* mempertimbangkan sebagai berikut:

- Ad.1.....
- Ad.2.....
- Ad.3....., dst.

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka Anak/Para Anak* dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke.....

PILIH SALAH SATU YANG TEPAT:

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka Anak/Para Anak* dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana;

(apabila perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana)

(apabila perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana)

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka Anak/Para Anak* dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum akan tetapi perbuatan tersebut tidak dipidana karena memiliki alasan pembeda;

(apabila perbuatan tersebut tidak dipidana karena memiliki alasan pembeda)

Menimbang bahwa (apabila pertimbangan alasan pembeda, alasan pemaaf atau bukan merupakan perbuatan pidana tetapi perbuatan perdata, sehingga Anak/Para Anak harus dilepas dari segala tuntutan hukum);

Menimbang bahwa; (apabila diperlukan tanggapi pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

DAKWAAN KUMULATIF*

Menimbang bahwa Anak/Para Anak* telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim/Hakim* terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama Pasal, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1.
- 2.
- 3., dst.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim/Hakim* mempertimbangkan sebagai berikut:

- Ad.1.....
- Ad.2.....
- Ad.3....., dst.

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka Anak/Para Anak* dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu/pertama;

PILIH SALAH SATU YANG TEPAT:

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka Anak/Para Anak* dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana;

(apabila perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana)

Penuntut Umum akan tetapi perbuatan tersebut tidak dipidana karena memiliki alasan pembeda;

(apabila perbuatan tersebut tidak dipidana karena memiliki alasan pembeda)

Menimbang bahwa (apabila pertimbangan alasan pembeda, alasan pemaaf atau bukan merupakan perbuatan pidana tetapi perbuatan perdata, sehingga Anak/Para Anak harus dilepas dari segala tuntutan hukum);

Menimbang bahwa; (apabila diperlukan tanggapi pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

DAKWAAN GABUNGAN*

(untuk dakwaan gabungan, dipertimbangkan dengan memperhatikan pertimbangan dakwaan alternatif, subsidairitas dan kumulatif tersebut diatas)

Menimbang bahwa; (apabila diperlukan tanggapi pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

APABILA BERBEDA PENDAPAT

Menimbang bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Ketua/Hakim Anggota* berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:.....
.....
.....

Menimbang bahwa oleh karena Anak/Para Anak* dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka haruslah dipulihkan hak-hak Anak/Para Anak* dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

APABILA ANAK/PARA ANAK DITAHAN*

Menimbang bahwa oleh karena Anak/Para Anak* dilepaskan dari segala tuntutan hukum dan Anak/Para Anak* berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

PILIH SALAH SATU PERTIMBANGAN YANG TEPAT*

Menimbang bahwa barang bukti berupa..... yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara; (apabila ada barang bukti digunakan dalam perkara lain)*

APABILA HAKIM MAJELIS

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri, pada hari ini....., tanggal, oleh, selaku Hakim Ketua, dan, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari.....tanggal.....oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh, Penuntut Umum dan Anak/Para Anak* didampingi Penasihat Hukumnya*, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua/wali/pendamping* Anak/Para Anak*.

APABILA HAKIM ANGGOTA YANG MUSYAWARAH BERBEDA DENGAN YANG HADIR

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri, pada hari, tanggal, oleh,selaku Hakim Ketua, dan, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari.....tanggal.....oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota dan, dibantu oleh, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh, Penuntut Umum dan Anak / Para Anak didampingi penasihat hukumnya*, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua/wali/pendamping* Anak/Para Anak*.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

.....

.....

.....

Panitera Pengganti,

.....

Catatan:

- Yang diberitanda * (bintang) pilih yang sesuai.
- Jangka waktu penahanan sesuai dengan surat perintah/penetapan.
- Untuk putusan perkara anak yang diperiksa dengan acara pemeriksaan singkat, mengikuti formulir ini dengan perubahan kata “biasa” diganti menjadi

P U T U S A N
Nomor/Pid.Sus-Anak/20.../PN.....

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak/Para Anak*:

- 1. Nama lengkap :
- 2. Tempat lahir :
- 3. Umur/tanggal lahir :
- 4. Jenis kelamin :
- 5. Kebangsaan :

Catatan (Kewarganegaraan) menyesuaikan PERMA 9 Tahun 2017

- 6. Tempat tinggal :
- 7. Agama :
- 8. Pekerjaan :

Anak/Para Anak* ditangkap sejak tanggal..... sampai dengan tanggal.....;

(apabila dilakukan penangkapan)

Anak/Para Anak* ditahan dalam tahanan LPAS/LPKS* oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal sampai dengan tanggal;
- 2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal sampai dengan tanggal;
- 3. Penuntut Umum sejak tanggal sampai dengan tanggal;
- 4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal sampai dengan tanggal;
- 5. Hakim/Majelis Hakim* sejak tanggal sampai dengan tanggal;
- 6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal sampai dengan tanggal;

(Penetapan Penangguhan, Pembantaran atau Pengalihan Penahanan juga dicantumkan apabila ada)*

Anak/Para Anak * ditahan dalam perkara lain;*

Anak/Para Anak* didampingi oleh Penasihat Hukum..... beralamat di berdasarkan Surat Kuasa Khusus/Penetapan Penunjukan *Nomor..... tanggal...../orangtua/wali/pendamping,atau pemberi bantuan hukum lainnya/pembimbing kemasyarakatan; (Pilih salah satu dan/atau bersama-sama)

18 (delapan belas) tahun disebut anak saksi) menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

-
-

Terhadap keterangan saksi, Anak/Para Anak* memberikan pendapat.....
(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

2. tanpa sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

-
-

Terhadap keterangan saksi, Anak/Para Anak* memberikan pendapat.....
(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

3.yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

-
-

Terhadap keterangan saksi, Anak/Para Anak* memberikan pendapat.....
(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut: (apabila ada)*

1. dibawah sumpah/janji* memberikan pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

-
-

(demikian terhadap ahli-ahli berikutnya)

2.yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

-
-

(demikian terhadap ahli-ahli berikutnya)

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat (termasuk alat bukti elektronik) sebagai berikut: (apabila ada)*

-
-

Menimbang bahwa Anak/Para Anak* telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut: (apabila ada)*

1. dibawah sumpah/janji* menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

-
-

Terhadap keterangan saksi, Anak/Para Anak* memberikan pendapat.....

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1.
2.
- dst

(SALIN DAFTAR BARANG BUKTI)

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Anak, surat/bukti elektronik* (apabila ada) dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1.
2.
3.

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim/Majelis Hakim* akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Anak/Para Anak* dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

DAKWAAN TUNGGAL*

Menimbang bahwa Anak/Para Anak* telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1.
2.
3., dst.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim/Majelis Hakim* mempertimbangkan sebagai berikut:

- Ad.1.....
- Ad.2.....
- Ad.3....., dst.

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka Anak/Para Anak* dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa; (apabila diperlukan tanggap pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

DAKWAAN ALTERNATIF*

Menimbang bahwa Anak/Para Anak* telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi; (jika dakwaan primair tidak terbukti, selanjutnya pertimbangkan dakwaan subsidair dan seterusnya)*

Menimbang bahwa; (apabila diperlukan tanggapi pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

DAKWAAN KUMULATIF*

Menimbang bahwa Anak/Para Anak* telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Hakim/Majelis Hakim* terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama Pasal, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1.
- 2.
- 3., dst.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim/Majelis Hakim* mempertimbangkan sebagai berikut:

- Ad.1.....
- Ad.2.....
- Ad.3....., dst.

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka Anak/Para Anak* dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu/pertama;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Hakim/Majelis Hakim* mempertimbangkan dakwaan kedua Pasal, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1.
- 2.
- 3., dst.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim/Majelis Hakim* mempertimbangkan sebagai berikut:

- Ad.1.....
- Ad.2.....
- Ad.3....., dst.

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka Anak/Para Anak* dinyatakan

APABILA ANAK/PARA ANAK DITAHAN*

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Anak/Para Anak* telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

APABILA ANAK/PARA ANAK TETAP BERADA DALAM TAHANAN*

Menimbang bahwa oleh karena Anak/Para Anak* ditahan dan penahanan terhadap Anak/Para Anak* dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak/Para Anak* tetap berada dalam tahanan;

APABILA ANAK/PARA ANAK DIBEBAHKAN DARI TAHANAN*

Menimbang bahwa oleh karena Anak/Para Anak* dijatuhkan pidana yang sama dengan masa penangkapan dan penahanan/pidana bersyarat*, maka Anak/Para Anak* diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan; (apabila masa penahanan sama dengan lamanya pidana/apabila dijatuhi pidana bersyarat)

Menimbang bahwa oleh karena pemeriksaan Anak/Para Anak* telah selesai dan kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi, maka menurut Hakim/Majelis Hakim* tidak perlu menahan Anak/Para Anak* dan haruslah dibebaskan dari tahanan; (apabila majelis hakim tidak melanjutkan penahanan)

APABILA ANAK/PARA ANAK TIDAK DITAHAN*

Menimbang bahwa oleh karena Anak/Para Anak* tidak ditahan dan menurut Hakim/Majelis Hakim* tidak cukup alasan untuk menahan, maka Anak/Para Anak* tidak ditahan;

APABILA ANAK/PARA ANAK AKAN DITAHAN*

Menimbang bahwa oleh karena Anak/Para Anak* tidak ditahan dan menurut Hakim/Majelis Hakim* cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Anak/Para Anak* untuk ditahan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

PILIH SALAH SATU PERTIMBANGAN YANG TEPAT*

Menimbang bahwa barang bukti berupa yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan/merupakan hasil dari kejahatan (pilih salah satu)*, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan /
 - dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi; (pilih salah satu)*
- (apabila barang bukti dimusnahkan/dirusak)

MENGADILI:

- 1. Menyatakan Anak/Para Anak*tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana..... (sesuai kualifikasi tindak pidana) sebagaimana dalam dakwaan.....;
- 2. - Menjatuhkan pidana kepada Anak/Para Anak* oleh karena itu dengan pidana penjara *masing-masing selama *dan pidana denda sejumlah Rp..... (.....) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pelatihan kerja selama di;
- Menjatuhkan tindakan kepada Anak/Para Anak* oleh karena itu dengan tindakan berupa
(pilih salah satu)*
- 3. *Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana/Para Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama berakhir;
(apabila dijatuhi pidana bersyarat)*
- 4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak/Para Anak* dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
(apabila dijatuhi bukan pidana bersyarat dan tindakan)*
- 5. - Menetapkan Anak/Para Anak* tetap ditahan /
(apabila dijatuhi bukan pidana bersyarat)*
- Memerintahkan Anak/Para Anak* dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan /
- Memerintahkan Anak/Para Anak* untuk ditahan; (apabila dijatuhi bukan pidana bersyarat dan tindakan)*
(pilih salah satu)*
- 6. Menetapkan barang bukti berupa:
.....;
- 7. - Membebaskan kepada Anak/Para Anak* membayar biaya perkara *masing-masing sejumlah Rp..... (.....);
- Membebaskan biaya perkara kepada negara;
(pilih salah satu)*

APABILA HAKIM TUNGGAL

Demikianlah diputuskan pada hari, tanggal, oleh, sebagai Hakim Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri

.....

Catatan:

- Yang diberitanda * (bintang) pilih yang sesuai.
- Jangka waktu penahanan sesuai dengan surat perintah/penetapan.
- Untuk putusan perkara anak yang diperiksa dengan acara pemeriksaan singkat, mengikuti formulir ini dengan perubahan kata “biasa” diganti menjadi “singkat” dan kata “surat dakwaan” diganti menjadi “catatan dakwaan”. Putusan menjadi satu dengan berita acara sidang.

9. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal sampai dengan tanggal

Khusus Penahanan Tindak Pidana TPPO

1. Penyidik sejak tanggal sampai dengan tanggal
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal sampai dengan tanggal
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal sampai dengan tanggal
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal sampai dengan tanggal
5. Penuntut Umum sejak tanggal sampai dengan tanggal
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal sampai dengan tanggal
7. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal sampai dengan tanggal
8. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal sampai dengan tanggal
9. Hakim/Majelis Hakim* sejak tanggal sampai dengan tanggal
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal sampai dengan tanggal
11. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal sampai dengan tanggal
12. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal sampai dengan tanggal

(Penetapan Penangguhan, Pembantaran atau Pengalihan Penahanan juga dicantumkan apabila ada)*

Terdakwa/Para Terdakwa* ditahan dalam perkara lain;*

PILIH SALAH SATU YANG SESUAI

Terdakwa/Para Terdakwa* didampingi oleh Penasihat Hukum beralamat di berdasarkan Surat Kuasa Khusus/Penetapan Penunjukan* Nomor..... tanggal; (apabila penunjukan)*

Terdakwa/Para Terdakwa* tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum; (apabila tidak menggunakan haknya)*

Terdakwa/Para Terdakwa* menolak didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Hakim/Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukan* Nomor..... tanggal; (apabila penolakan)*

-

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa/Para Terdakwa* memberikan pendapat.....

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

2. tanpa disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

-

-

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa/Para Terdakwa* memberikan pendapat.....

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

3. yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

-

-

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa/Para Terdakwa* memberikan pendapat.....

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut: (apabila ada)*

1. dibawah sumpah/janji* memberikan pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

-

-

(demikian terhadap ahli-ahli berikutnya)

2. yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

-

-

(demikian terhadap ahli-ahli berikutnya)

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat (termasuk alat bukti elektronik) sebagai berikut: (apabila ada)*

-

-

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

-

-

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:(apabila ada)*

(SALIN DAFTAR BARANG BUKTI)

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat/bukti elektronik (apabila ada) dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- 1.
- 2.
- 3.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa/Para Terdakwa* dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

DAKWAAN TUNGGAL*

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1.
- 2.
- 3., dst.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Ad.1.....
- Ad.2.....
- Ad.3....., dst.

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal..... tidak terpenuhi, maka Terdakwa/Para Terdakwa* dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti, maka Terdakwa/Para Terdakwa* dibebaskan dari Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa; (apabila diperlukan tanggap pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

DAKWAAN ALTERNATIF*

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1.
- 2.
- 3., dst.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Ad.1.....
- Ad.2.....
- Ad.3....., dst.

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal..... tidak terpenuhi, maka Terdakwa/Para Terdakwa* dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, sehingga Terdakwa/Para Terdakwa* dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;
(jika dakwaan primair tidak terbukti, selanjutnya pertimbangkan dakwaan subsidair dan seterusnya)*

Menimbang bahwa oleh karena Dakwaan Primair, Dakwaan Subsidair, Lebih Subsidair, dst tidak terbukti, maka Terdakwa/Para Terdakwa* harus dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa; (apabila diperlukan tanggapi pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

DAKWAAN KUMULATIF*

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama Pasal, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1.
- 2.
- 3., dst.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Ad.1.....
- Ad.2.....
- Ad.3....., dst.

Menimbang bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Ketua/Hakim Anggota* berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:.....

.....

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa/Para Terdakwa* dibebaskan maka harus dipulihkan hak-hak Terdakwa/Para Terdakwa* dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

APABILA TERDAKWA/PARA TERDAKWA DITAHAN*

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa/Para Terdakwa* tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa/Para Terdakwa* berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan diucapkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

PILIH SALAH SATU PERTIMBANGAN YANG TEPAT*

Menimbang bahwa barang bukti berupa..... yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara; (apabila ada barang bukti digunakan dalam perkara lain)*

Menimbang bahwa barang bukti berupa.....yang tersebut dalam lampiran perkara ini tidak pernah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan, maka status barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan; (apabila ada barang bukti yang tidak diajukan ke persidangan)*

Menimbang bahwa barang bukti berupayang telah disita dari....., maka dikembalikan kepada.....; (apabila barang bukti dikembalikan berdasarkan dari siapa barang bukti disita)*

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa/Para Terdakwa* dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1. Menyatakan Terdakwa/Para Terdakwa* tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

.....

Catatan:

- Yang diberi tanda * (bintang) pilih yang sesuai.
- Jangka waktu penahanan sesuai dengan surat perintah/penetapan.

9. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal sampai dengan tanggal

Khusus Penahanan Tindak Pidana TPPO

1. Penyidik sejak tanggal sampai dengan tanggal
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal sampai dengan tanggal
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal sampai dengan tanggal
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal sampai dengan tanggal
5. Penuntut Umum sejak tanggal sampai dengan tanggal
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal sampai dengan tanggal
7. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal sampai dengan tanggal
8. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal sampai dengan tanggal
9. Hakim/Majelis Hakim* sejak tanggal sampai dengan tanggal
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal sampai dengan tanggal
11. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal sampai dengan tanggal
12. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal sampai dengan tanggal

(Penetapan Penangguhan, Pembantaran atau Pengalihan Penahanan juga dicantumkan apabila ada)*

Terdakwa/Para Terdakwa* ditahan dalam perkara lain;*

PILIH SALAH SATU YANG SESUAI

Terdakwa/Para Terdakwa* didampingi oleh Penasihat Hukum beralamat di berdasarkan Surat Kuasa Khusus/Penetapan Penunjukan* Nomor..... tanggal; (apabila penunjukan)*

Terdakwa/Para Terdakwa* tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum; (apabila tidak menggunakan haknya)*

Terdakwa/Para Terdakwa* menolak didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Hakim/Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukan* Nomor..... tanggal;(apabila penolakan)*

Pengadilan Negeri tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa/Para Terdakwa* memberikan pendapat.....

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

2. tanpa sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

-
-

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa/Para Terdakwa* memberikan pendapat.....

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

3.yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

-
-

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa/Para Terdakwa* memberikan pendapat.....

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut: (apabila ada)*

1. dibawah sumpah/janji* memberikan pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

-
-

(demikian terhadap ahli-ahli berikutnya)

2.yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

-
-

(demikian terhadap ahli-ahli berikutnya)

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat (termasuk alat bukti elektronik) sebagai berikut: (apabila ada)*

-
-

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

-
-

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut: (apabila ada)*

1. dibawah sumpah/janji* menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

(SALIN DAFTAR BARANG BUKTI)

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat/bukti elektronik* (apabila ada) dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1.
2.
3.

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim/Majelis Hakim* akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa/Para Terdakwa* dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

DAKWAAN TUNGGAL*

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1.
2.
3., dst.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Ad.1.....
- Ad.2.....
- Ad.3....., dst.

PILIH SALAH SATU YANG TEPAT:

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka Terdakwa/Para Terdakwa* dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana;

(apabila perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana)

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka Terdakwa/Para Terdakwa* dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum akan tetapi perbuatan tersebut tidak dipidana karena memiliki alasan pembeda;

(apabila perbuatan tersebut tidak dipidana karena memiliki alasan pembeda)

Menimbang bahwa (apabila pertimbangan alasan pembeda, alasan pemaaf atau bukan merupakan perbuatan pidana tetapi perbuatan perdata, sehingga Terdakwa/Para Terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum);

Menimbang bahwa; (apabila diperlukan tanggapi pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

DAKWAAN SUBSIDAIRITAS*

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1.
- 2.
- 3., dst.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Ad.1.....
- Ad.2.....
- Ad.3....., dst.

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka Terdakwa/Para Terdakwa* dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

(jika dakwaan primair tidak terbukti, selanjutnya pertimbangan dakwaan subsidair dan seterusnya)*

PILIH SALAH SATU YANG TEPAT:

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka Terdakwa/Para Terdakwa* dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana;

(apabila perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana)

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka Terdakwa/Para Terdakwa* dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum akan tetapi perbuatan tersebut tidak dipidana karena memiliki alasan pembeda;

Menimbang bahwa; (apabila pertimbangkan alasan pembeda, alasan pemaaf atau bukan merupakan perbuatan pidana tetapi perbuatan perdata, sehingga Terdakwa/Para Terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum);

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua Pasal, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1.
- 2.
- 3., dst.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Ad.1.....
- Ad.2.....
- Ad.3....., dst.

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka Terdakwa/Para Terdakwa* dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;
(dipertimbangkan lebih lanjut apabila ada dakwaan kumulatif ketiga dst)*

PILIH SALAH SATU YANG TEPAT:

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka Terdakwa/Para Terdakwa* dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana;
(apabila perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana)

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka Terdakwa/Para Terdakwa* dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum akan tetapi perbuatan tersebut tidak dipidana karena memiliki alasan pembeda;
(apabila perbuatan tersebut tidak dipidana karena memiliki alasan pembeda)

Menimbang bahwa (apabila pertimbangkan alasan pembeda, alasan pemaaf atau bukan merupakan perbuatan pidana tetapi perbuatan perdata, sehingga Terdakwa/Para Terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum)

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa/Para Terdakwa* dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1. Menyatakan Terdakwa/Para Terdakwa* tersebut di atas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana;
- 2. Melepaskan Terdakwa/Para Terdakwa* oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
- 3. Memerintahkan Terdakwa/Para Terdakwa* dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan; (apabila terdakwa ditahan)
- 4. Memulihkan hak-hak Terdakwa/Para Terdakwa* dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
- 5. Menetapkan barang bukti berupa:;
- 6. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri, pada hari, tanggal, oleh, sebagai Hakim Ketua, dan, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh, Penuntut Umum dan Terdakwa/Para Terdakwa* didampingi Penasihat Hukumnya/tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya*.

APABILA HAKIM ANGGOTA YANG MUSYAWARAH BERBEDA DENGAN YANG HADIR

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri, pada hari, tanggal, oleh, sebagai Hakim Ketua, dan, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal oleh Hakim Ketua dengan didampingi dihadiri Hakim Anggota dan, dibantu oleh, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh, Penuntut Umum dan Terdakwa/Para Terdakwa* didampingi Penasihat Hukumnya/tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya*.

P U T U S A N
Nomor/Pid.Sus/20.../PN.....

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa/Para Terdakwa*:

- 1. Nama lengkap :
- 2. Tempat lahir :
- 3. Umur/tanggal lahir :
- 4. Jenis kelamin :
- 5. Kebangsaan :

Catatan (Kewarganegaraan) menyesuaikan PERMA 9 Tahun 2017

- 6. Tempat tinggal :
- 7. Agama :
- 8. Pekerjaan :

Terdakwa/Para Terdakwa* ditangkap sejak tanggal..... sampai dengan tanggal.....;

(apabila dilakukan penangkapan)

Khusus Penahanan Tindak Pidana Terorisme

Terdakwa/Para Terdakwa* ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara/ Rumah/Kota* oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal sampai dengan tanggal
- 2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal sampai dengan tanggal
- 3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal sampai dengan tanggal
- 4. Penuntut Umum sejak tanggal sampai dengan tanggal
- 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal sampai dengan tanggal
- 6. Hakim/Majelis Hakim* sejak tanggal sampai dengan tanggal
- 7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal sampai dengan tanggal
- 8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal sampai dengan tanggal
- 9. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal sampai dengan tanggal

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor tanggal tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor tanggal tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli* dan Terdakwa/Para Terdakwa* serta memerhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:.....

(SALIN AMAR SURAT TUNTUTAN SECARA LENGKAP)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa/Para Terdakwa* dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa/Para Terdakwa* yang pada pokoknya sebagai berikut: (apabila ada pembelaan)*

Setelah mendengar permohonan Terdakwa/Para Terdakwa* yang pada pokoknya menyatakan; (apabila tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman)*

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa/Para Terdakwa* yang pada pokoknya sebagai berikut:..... (apabila ada tanggapan Penuntut Umum)*

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa/Para Terdakwa* terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:..... (apabila ada tanggapan Terdakwa/Para Terdakwa)*

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor..... tanggal..... sebagai berikut:

(SALIN LENGKAP SESUAI DENGAN SURAT DAKWAAN)

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa/Para Terdakwa* dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa/Para Terdakwa* mengajukan keberatan dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, telah diputus dengan amar sebagai berikut:.....

(SALIN LENGKAP AMAR PUTUSAN SELA)

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. dibawah sumpah/janji* menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 -
 -

-
-

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa/Para Terdakwa* memberikan pendapat.....

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

2. tanpa disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

-
-

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa/Para Terdakwa* memberikan pendapat.....

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* telah mengajukan Ahli sebagai berikut:(apabila ada)*

1. dibawah sumpah/janji* memberikan pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

-
-

(demikian terhadap ahli-ahli berikutnya)

2. dst.

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* telah mengajukan Surat (termasuk alat bukti elektronik) sebagai berikut:(apabila ada)*

-
-

Menimbang bahwa di Persidangan telah didengar keterangan saksi verbalisan sebagai berikut: (apabila diperlukan)*

1. dibawah sumpah/janji* menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

-
-

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa/Para Terdakwa* memberikan pendapat.....

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1.
2.

dst

(SALIN DAFTAR BARANG BUKTI)

3., dst.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.....

Ad.2.....

Ad.3....., dst.

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka Terdakwa/Para Terdakwa* dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke.....;

(apabila alternatif pertama/kesatu tidak terbukti dilanjutkan pembuktian alternatif kedua, dst)

Menimbang bahwa; (apabila diperlukan tanggapi pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

DAKWAAN SUBSIDAIRITAS*

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1.

2.

3., dst.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.....

Ad.2.....

Ad.3....., dst.

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka Terdakwa/Para Terdakwa* dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

(jika dakwaan primair tidak terbukti, selanjutnya pertimbangkan dakwaan subsidair dan seterusnya)*

Menimbang bahwa; (apabila diperlukan tanggapi pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

(untuk dakwaan gabungan, dipertimbangkan dengan memperhatikan pertimbangan dakwaan alternatif, subsidairitas dan kumulatif tersebut di atas)

Menimbang bahwa; (apabila diperlukan tanggapi pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa/Para Terdakwa* mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa/Para Terdakwa* harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

APABILA DIJATUHI PIDANA DENSA

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa/Para Terdakwa* selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara.

KHUSUS PERKARA TERORISME*

Menimbang bahwa (pertimbangan diterapkan restitusi dan/atau kompensasi)

KHUSUS PERKARA TPPO*

Menimbang bahwa (pertimbangan diterapkan restitusi)

APABILA BERBEDA PENDAPAT

Menimbang bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Ketua/Hakim Anggota* berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:.....

.....

Menimbang bahwa; (apabila perlu pertimbangan hal-hal yang bersifat khusus dalam penjatuhan pidana*)

APABILA TERDAKWA/PARA TERDAKWA DITAHAN*

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa/Para Terdakwa* telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

APABILA TERDAKWA/PARA TERDAKWA TETAP BERADA DALAM TAHANAN*

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa/Para Terdakwa* ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa/Para Terdakwa* dilandasi alasan yang cukup,

Menimbang bahwa barang bukti berupa..... yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara; (apabila barang bukti dipergunakan dalam berkas perkara lain)

Menimbang bahwa barang bukti berupa.....yang tersebut dalam lampiran perkara ini tidak pernah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan, maka status barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan; (apabila ada barang bukti yang tidak diajukan ke persidangan)*

Menimbang bahwa barang bukti berupayang telah disita dari....., maka dikembalikan kepada.....; (apabila barang bukti dikembalikan berdasarkan dari siapa barang bukti disita)*

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa/Para Terdakwa*, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa/Para Terdakwa*; Keadaan yang memberatkan:

-
-
-

Keadaan yang meringankan:

-
-
-

PILIH SALAH SATU YANG SESUAI

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa/Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa/Para Terdakwa dijatuhi pidana mati/seumur hidup maka biaya perkara dibebankan kepada negara; **(SEMA Nomor 1 Tahun 2017)**

Menimbang bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa/Para Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Mengingat Pasal..... dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa/Para Terdakwa*tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri, pada hari, tanggal, oleh, sebagai Hakim Ketua, dan, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri, serta dihadiri oleh, Penuntut Umum dan Terdakwa/Para Terdakwa* didampingi Penasihat Hukumnya/tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya*.

APABILA HAKIM ANGGOTA YANG MUSYAWARAH BERBEDA DENGAN YANG HADIR

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri, pada hari, tanggal, oleh, sebagai Hakim Ketua, dan, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota dan, dibantu oleh, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri, serta dihadiri oleh, Penuntut Umum dan Terdakwa/Para Terdakwa* didampingi Penasihat Hukumnya/tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya*.

Hakim-hakim Anggota,	Hakim Ketua,
.....	,
.....	

Panitera Pengganti,
.....

- Catatan:
- Yang diberi tanda * (bintang) pilih yang sesuai.
 - Jangka waktu penahanan sesuai dengan surat perintah / penetapan.
 - Masa penangkapan dipertimbangkan dan disebutkan dalam amar apabila ada penangkapan.

3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal sampai dengan tanggal
 4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal sampai dengan tanggal
 5. Penuntut Umum sejak tanggal..... sampai dengan
 6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri..... sejak tanggal..... sampai dengan
 7. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal sampai dengan tanggal
 8. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal sampai dengan tanggal
 9. Hakim Pengadilan Negeri..... sejak tanggal..... sampai dengan
 10. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri..... sejak tanggal..... sampai dengan
 11. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi..... sejak..... sampai dengan
 12. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi..... sejak..... sampai dengan
 13. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi..... sejak tanggal..... sampai dengan
 14. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi..... sejak tanggal..... sampai dengan
 15. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi.....sejak tanggal..... sampai dengan
 16. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Mahkamah Agung.....sejak tanggal..... sampai dengan
 17. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Mahkamah Agung.....sejak tanggal..... sampai dengan
- (Penetapan Penangguhan, Pembantaran atau Pengalihan Penahanan juga dicantumkan apabila ada)*

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri..... karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Membaca Kontra Memori Banding (apabila ada) tanggal....., yang diajukan oleh Penuntut Umum/Terdakwa/Para Terdakwa/Penasihat Hukum*, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri....., tanggal..... dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum/Terdakwa/Para Terdakwa/Penasihat Hukum* pada tanggal.....;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri..... pada tanggal..... kepada Penuntut Umum/Terdakwa/Para Terdakwa/Penasihat Hukum*;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan/atau Terdakwa/Para Terdakwa/Penasihat Hukum* telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dan/atau Terdakwa/Para Terdakwa/Penasihat Hukum* mengajukan memori banding tanggal....., yang pada pokoknya sebagai berikut:

(cukup memuat pada pokoknya saja yang dibuat oleh **MAJELIS HAKIM**)

Menimbang bahwa Penuntut Umum dan/atau Terdakwa/Para Terdakwa/Penasihat Hukum* mengajukan kontra memori banding tanggal....., yang pada pokoknya sebagai berikut: (apabila ada)

(cukup memuat pada pokoknya saja yang dibuat oleh **MAJELIS HAKIM**)

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri..... Nomor..... tanggal....., dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan/atau Terdakwa/Para Terdakwa/Penasihat Hukum* serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan/atau Terdakwa/Para Terdakwa/Penasihat Hukum* (apabila ada), Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut:.....

.....

-; (dan seterusnya)

Mengingat Pasal....., Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan/atau Terdakwa/Para Terdakwa* (nama disebutkan huruf besar) tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri..... Nomor.....tanggal....., yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa/Para Terdakwa*tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana..... (sesuai kualifikasi tindak pidana) sebagaimana dalam dakwaan.....;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa/Para Terdakwa* oleh karena itu dengan pidana penjara *masing-masing selama *dan pidana denda sejumlah Rp..... (.....) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan/penjara* selama;
3. *Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama berakhir;
(apabila dijatuhi pidana bersyarat)*
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa/Para Terdakwa* dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
(apabila dijatuhi bukan pidana bersyarat)*
5. - Menetapkan Terdakwa/Para Terdakwa* tetap ditahan /
(apabila dijatuhi bukan pidana bersyarat)*

Format Putusan Perkara Pidana Banding
“ MEMBATALKAN DAN MENGADILI SENDIRI ”
(MEMBEBAHKAN)

P U T U S A N
Nomor...../PID/20...../PT..... *(huruf besar)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi..... yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa/Para Terdakwa*:

1. Nama :
2. Tempat Lahir :
3. Umur/Tanggal Lahir :
4. Jenis Kelamin :
5. Kebangsaan :

*Catatan (Kewarganegaraan) menyesuaikan PERMA 9 Tahun 2017

6. Tempat Tinggal :
7. A g a m a :
8. Pekerjaan :

Terdakwa/Para Terdakwa tidak berada dalam tahanan*

Terdakwa/Para Terdakwa* ditahan dalam perkara lain;*

Terdakwa/Para Terdakwa* ditangkap sejak tanggal..... sampai dengan tanggal.....; (apabila dilakukan penangkapan)*

Terdakwa/Para Terdakwa* ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara/ Rumah/Kota* oleh:

1. Penyidik sejak tanggal..... sampai dengan
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal..... sampai dengan
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal sampai dengan tanggal

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi..... Nomor tanggal tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor tanggal tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nomor tanggal sebagai berikut:

[Salin lengkap sesuai dengan Amar Tuntutan]

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Nomor..... tanggal..... yang amar lengkapnya sebagai berikut:

[Salin lengkap sesuai dengan Amar Putusan Pengadilan Negeri]

Jika barang bukti sama dengan amar tuntutan Penuntut Umum maka cukup menunjuk pada tuntutan Penuntut Umum kecuali ada perubahan dengan menyebutkan perubahannya saja; (kutip petunjuk angka 9 Perma 9/2017)

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor..... yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeriyang menerangkan bahwa pada tanggal....., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri..... dan atau Terdakwa/Para Terdakwa/(Penasihat Hukum berdasarkan surat kuasa khusus tanggal.....)*, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri.....Nomortanggal.....;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri..... yang menerangkan bahwa pada tanggal..... permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum/Terdakwa/Para Terdakwa/Penasihat Hukum*;

Membaca Memori Banding tanggal....., yang diajukan oleh Penuntut Umum/Terdakwa/Para Terdakwa/(Penasihat Hukum berdasarkan surat kuasa khusus tanggal.....)*, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri....., tanggal..... dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum/Terdakwa/Para Terdakwa/Penasihat Hukum* pada tanggal.....;

Menimbangdan seterusnya;
(pertimbangan hukum mengenai alasan membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama);

- **Membatalkan untuk membebaskan dengan pertimbangan tersendiri**

APABILA BERBEDA PENDAPAT

Menimbang bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Ketua/Hakim Anggota* berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:.....

.....

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Negeri..... Nomor..... tanggal..... tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri seperti tersebut di bawah ini;

APABILA TERDAKWA/PARA TERDAKWA DITAHAN*

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa/Para Terdakwa* tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa/Para Terdakwa* berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan diucapkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

-
-

(statusnya dipertimbangkan)

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa/Para Terdakwa* dibebaskan dari dakwaan maka biaya perkara dibebankan kepada negara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal Pasal 191 Ayat (1), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Ketua, dan, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari..... tanggal oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota dan, serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Para Terdakwa*.

HAKIM ANGGOTA,

.....

.....

KETUA MAJELIS,

.....

PANITERA PENGGANTI,

.....

4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal sampai dengan tanggal
 5. Penuntut Umum sejak tanggal..... sampai dengan
 6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri..... sejak tanggal..... sampai dengan
 7. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal sampai dengan tanggal
 8. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal sampai dengan tanggal
 9. Hakim Pengadilan Negeri..... sejak tanggal..... sampai dengan
 10. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri..... sejak tanggal..... sampai dengan
 11. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi..... sejak..... sampai dengan
 12. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi..... sejak..... sampai dengan
 13. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi..... sejak tanggal..... sampai dengan
 14. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi..... sejak tanggal..... sampai dengan
 15. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi.....sejak tanggal..... sampai dengan
 16. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Mahkamah Agung.....sejak tanggal..... sampai dengan
 17. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Mahkamah Agung.....sejak tanggal..... sampai dengan
- (Penetapan Penangguhan, Pembantaran atau Pengalihan Penahanan juga dicantumkan apabila ada)*

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri.... karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

[Dimuat bentuk dakwaan dan pasal-pasal nya]

Membaca Kontra Memori Banding (apabila ada) tanggal....., yang diajukan oleh Penuntut Umum/Terdakwa/Para Terdakwa/Penasihat Hukum*, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri....., tanggal..... dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum/Terdakwa/Para Terdakwa/Penasihat Hukum* pada tanggal.....;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri..... pada tanggal..... kepada Penuntut Umum/Terdakwa/Para Terdakwa/Penasihat Hukum*;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan/atau Terdakwa/Para Terdakwa/Penasihat Hukum* telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dan/atau Terdakwa/Para Terdakwa/Penasihat Hukum* mengajukan memori banding tanggal....., yang pada pokoknya sebagai berikut:

(cukup memuat pada pokoknya saja yang dibuat oleh **MAJELIS HAKIM**)

Menimbang bahwa Penuntut Umum dan/atau Terdakwa/Para Terdakwa/Penasihat Hukum* mengajukan kontra memori banding tanggal....., yang pada pokoknya sebagai berikut: (apabila ada)

(cukup memuat pada pokoknya saja yang dibuat oleh **MAJELIS HAKIM**)

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri..... Nomor..... tanggal....., dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan/atau Terdakwa/Para Terdakwa/Penasihat Hukum* serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan/atau Terdakwa/Para Terdakwa/Penasihat Hukum* (apabila ada), Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan/atau Terdakwa/Para Terdakwa* (nama disebutkan huruf besar) tersebut;

Pilihan salah satu yang tepat:

Pilihan Pertama:

- Mengubah putusan Pengadilan Negeri..... Nomor.....tanggal....., yang dimintakan banding, mengenai (kualifikasi tindak pidana, pidana yang dijatuhkan, barang bukti dll.*), sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1.
2.
3.
4. Menetapkan ATAU memerintahkan (pilih salah satu) agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti dst
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa/Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp..... (.....)

Pilihan Kedua:

- Mengubah putusan Pengadilan Negeri..... Nomor.....tanggal....., yang dimintakan banding, mengenai (kualifikasi tindak pidana, pidana yang dijatuhkan, barang bukti dll.*), sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1.
2. Memperkuat putusan Pengadilan Negeri..... Nomor.....tanggal..... untuk selebihnya;
3. Menetapkan ATAU memerintahkan (pilih salah satu) agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti dst
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa/Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp..... (.....)

Format Putusan Perkara Pidana Banding

“ MENGUBAH ”

P U T U S A N

Nomor...../PID/ 20...../PT... * (huruf besar)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi....., yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa/Para Terdakwa*:

1. Nama :
2. Tempat lahir :
3. Umur/tanggal lahir :
4. Jenis Kelamin :
5. Kebangsaan :

Catatan (Kewarganegaraan) menyesuaikan PERMA 9 Tahun 2017

6. Tempat tinggal :
7. A g a m a :
8. Pekerjaan :

Terdakwa/Para Terdakwa tidak berada dalam tahanan*

Terdakwa/Para Terdakwa* ditahan dalam perkara lain;*

Terdakwa/Para Terdakwa* ditangkap sejak tanggal..... sampai dengan tanggal.....;

(apabila dilakukan penangkapan)

Terdakwa/Para Terdakwa* ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara/Rumah/Kota* oleh:

1. Penyidik sejak tanggal..... sampai dengan
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal..... sampai dengan
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal sampai dengan tanggal

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi..... Nomor tanggal tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor tanggal tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nomor tanggal sebagai berikut:

[Salin lengkap sesuai dengan Amar Tuntutan]

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Nomor..... tanggal..... yang amar lengkapnya sebagai berikut:

(Salin lengkap sesuai dengan Amar Putusan Pengadilan Negeri)

Jika barang bukti sama dengan amar tuntutan Penuntut Umum maka cukup menunjuk pada tuntutan Penuntut Umum kecuali ada perubahan dengan menyebutkan perubahannya saja; (kutip petunjuk angka 9 Perma 9/2017)

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor..... yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeriyang menerangkan bahwa pada tanggal....., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri..... dan/atau Terdakwa/Para Terdakwa/(Penasihat Hukum berdasarkan surat kuasa khusus tanggal.....)*, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri.....Nomortanggal.....;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri..... yang menerangkan bahwa pada tanggal..... permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum/Terdakwa/Para Terdakwa/Penasihat Hukum*;

Membaca Memori Banding tanggal....., yang diajukan oleh Penuntut Umum/Terdakwa/Para Terdakwa/(Penasihat Hukum berdasarkan surat kuasa khusus tanggal.....)*, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri....., tanggal..... dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum/Terdakwa/Para Terdakwa/Penasihat Hukum* pada tanggal.....;

mengenai..... (kualifikasi tindak pidana, pidana yang dijatuhkan, barang bukti dll.*), oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:.....

.....
Menimbang.....dan seterusnya;
(pertimbangan hukum mengenai alasan mengubah putusan pengadilan tingkat pertama);

APABILA BERBEDA PENDAPAT

Menimbang bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Ketua/Hakim Anggota* berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:.....

.....
Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri..... Nomor.....tanggalyang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai (kualifikasi tindak pidana, pidana yang dijatuhkan, barang bukti dll.*) sehingga amar selengkapya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan **ATAU** memerintahkan (**pilih salah satu**) agar Terdakwa/Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa/Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal..... Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

....., serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Para Terdakwa*.

HAKIM ANGGOTA,

.....

.....

KETUA MAJELIS,

.....

PANITERA PENGGANTI,

.....

4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal sampai dengan tanggal
 5. Penuntut Umum sejak tanggal..... sampai dengan
 6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri..... sejak tanggal..... sampai dengan
 7. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal sampai dengan tanggal
 8. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal sampai dengan tanggal
 9. Hakim Pengadilan Negeri..... sejak tanggal..... sampai dengan
 10. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri..... sejak tanggal..... sampai dengan
 11. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi..... sejak..... sampai dengan
 12. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi..... sejak..... sampai dengan
 13. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi..... sejak tanggal..... sampai dengan
 14. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi..... sejak tanggal..... sampai dengan
 15. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi.....sejak tanggal..... sampai dengan
 16. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Mahkamah Agung.....sejak tanggal..... sampai dengan
 17. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Mahkamah Agung.....sejak tanggal..... sampai dengan
- (Penetapan Penangguhan, Pembantaran atau Pengalihan Penahanan juga dicantumkan apabila ada)*

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri.... karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

[Dimuat bentuk dakwaan dan pasal-pasal nya]

Membaca Kontra Memori Banding (apabila ada) tanggal....., yang diajukan oleh Penuntut Umum/Terdakwa/Para Terdakwa/Penasihat Hukum*, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri....., tanggal..... dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum/Terdakwa/Para Terdakwa/Penasihat Hukum* pada tanggal.....;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri..... pada tanggal..... kepada Penuntut Umum/Terdakwa/Para Terdakwa/Penasihat Hukum*;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan/atau Terdakwa/Para Terdakwa/Penasihat Hukum* telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dan/atau Terdakwa/Para Terdakwa/Penasihat Hukum* mengajukan memori banding tanggal....., yang pada pokoknya sebagai berikut:

(cukup memuat pada pokoknya saja yang dibuat oleh **MAJELIS HAKIM**)

Menimbang bahwa Penuntut Umum dan/atau Terdakwa/Para Terdakwa/Penasihat Hukum* mengajukan kontra memori banding tanggal....., yang pada pokoknya sebagai berikut: (apabila ada)

(cukup memuat pada pokoknya saja yang dibuat oleh **MAJELIS HAKIM**)

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri..... Nomor..... tanggal....., dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan/atau Terdakwa/Para Terdakwa/Penasihat Hukum* serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan/atau Terdakwa/Para Terdakwa/Penasihat Hukum* (apabila ada), Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan/atau Terdakwa/Para Terdakwa* (nama disebutkan huruf besar) tersebut;

Pilihan salah satu yang tepat:

Pilihan Pertama:

- Mengubah putusan Pengadilan Negeri..... Nomor.....tanggal....., yang dimintakan banding, mengenai (kualifikasi tindak pidana, pidana yang dijatuhkan, barang bukti dll.*), sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1.
 2. Memperkuat putusan Pengadilan Negeri..... Nomor.....tanggal..... untuk selebihnya;
 3. Menetapkan ATAU memerintahkan (pilih salah satu) agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa/Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp..... (.....)

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi....., pada hari....., tanggal....., oleh....., sebagai Hakim Ketua, dan, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal..... oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Para Terdakwa*.

APABILA HAKIM ANGGOTA YANG MUSYAWARAH BERBEDA DENGAN YANG HADIR

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi....., pada hari....., tanggal....., oleh....., sebagai Hakim Ketua, dan, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari..... tanggal..... oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota dan

Format Putusan Perkara Pidana Banding
“MENGUATKAN”

P U T U S A N
Nomor...../PID/20..../PT... *(huruf besar)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi....., yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa/Para Terdakwa*:

1. Nama :
2. Tempat lahir :
3. Umur/tanggal lahir :
4. Jenis Kelamin :
5. Kebangsaan :

Catatan (Kewarganegaraan) menyesuaikan PERMA 9 Tahun 2017

6. Tempat tinggal :
7. A g a m a :
8. Pekerjaan :

Terdakwa/Para Terdakwa tidak berada dalam tahanan*

Terdakwa/Para Terdakwa* ditahan dalam perkara lain;*

Terdakwa/Para Terdakwa* ditangkap sejak tanggal..... sampai dengan tanggal.....;

(apabila dilakukan penangkapan)*

Terdakwa/Para Terdakwa* ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara/Rumah/Kota* oleh:

1. Penyidik sejak tanggal..... sampai dengan
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal..... sampai dengan
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal sampai dengan tanggal

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi..... Nomor tanggal tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor tanggal tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nomor tanggal sebagai berikut:

[Salin lengkap sesuai dengan Amar Tuntutan]

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Nomor..... tanggal..... yang amar lengkapnya sebagai berikut:

(Salin lengkap sesuai dengan Amar Putusan Pengadilan Negeri)

Jika barang bukti sama dengan amar tuntutan Penuntut Umum maka cukup menunjuk pada tuntutan Penuntut Umum kecuali ada perubahan dengan menyebutkan perubahannya saja; (kutip petunjuk angka 9 Perma 9/2017)

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor..... yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeriyang menerangkan bahwa pada tanggal....., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri..... dan/atau Terdakwa/Para Terdakwa/(Penasihat Hukum berdasarkan surat kuasa khusus tanggal.....)*, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri.....Nomortanggal.....;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri..... yang menerangkan bahwa pada tanggal..... permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum/Terdakwa/Para Terdakwa/Penasihat Hukum*;

Membaca Memori Banding tanggal....., yang diajukan oleh Penuntut Umum/Terdakwa/Para Terdakwa/(Penasihat Hukum berdasarkan surat kuasa khusus tanggal.....)*, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri....., tanggal..... dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum/Terdakwa/Para Terdakwa/Penasihat Hukum* pada tanggal.....;

APABILA BERBEDA PENDAPAT

Menimbang bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Ketua/Hakim Anggota* berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:.....

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri..... Nomor.....tanggal..... dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan (apabila tetap dalam tahanan) **ATAU** memerintahkan (apabila memerintahkan untuk ditahan) (**pilih salah satu**) agar Terdakwa/Para Terdakwa* tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa/Para Terdakwa* dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal....., Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan/atau Terdakwa/Para Terdakwa* (nama disebutkan huruf besar) tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri..... Nomor..... tanggal, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (apabila PT melakukan penahanan);

Format Putusan Perkara Tipikor Banding
“ MEMBATALKAN DAN MENGADILI SENDIRI ”
(MEMBEBAHKAN)

P U T U S A N

Nomor/PID.SUS/20..../PT..... *(huruf besar)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi
....., yang mengadili perkara pidana korupsi dalam peradilan tingkat
banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa/Para
Terdakwa*:

1. Nama :
2. Tempat lahir :
3. Umur/tanggal lahir :
4. Jenis Kelamin :
5. Kebangsaan/Kewarganegaraan :

Catatan (Kewarganegaraan) menyesuaikan PERMA 9 Tahun 2017

6. Tempat tinggal :
7. A g a m a :
8. Pekerjaan :

Terdakwa/Para Terdakwa tidak berada dalam tahanan*

Terdakwa/Para Terdakwa* ditahan dalam perkara lain;*

Terdakwa/Para Terdakwa* ditangkap sejak tanggal..... sampai
dengan tanggal.....; (apabila dilakukan penangkapan)*

Terdakwa/Para Terdakwa* ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan
Negara/ Rumah/Kota* oleh:

1. Penyidik sejak tanggal..... sampai dengan
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak
tanggal..... sampai dengan

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri..... karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

[Dimuat bentuk dakwaan dan pasal-pasal nya]

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi..... Nomor tanggal tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor tanggal tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nomor tanggal sebagai berikut:

[Salin lengkap sesuai dengan Amar Tuntutan]

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Nomor..... tanggal..... yang amar lengkapnya sebagai berikut:

[Salin lengkap sesuai dengan Amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]

Jika barang bukti sama dengan amar tuntutan Penuntut Umum maka cukup menunjuk pada tuntutan Penuntut Umum kecuali ada perubahan dengan menyebutkan perubahannya saja; (kutip petunjuk angka 9 Perma 9/2017)

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor..... yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri yang menerangkan bahwa pada tanggal....., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri..... dan atau Terdakwa/Para Terdakwa/(Penasihat Hukum berdasarkan surat kuasa khusus tanggal.....)*, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Nomor tanggal.....;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri yang menerangkan bahwa pada tanggal..... permintaan banding

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Nomor..... tanggal....., dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan/atau Terdakwa/Para Terdakwa/Penasihat Hukum* serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan/atau Terdakwa/Para Terdakwa/Penasihat Hukum* (apabila ada), Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut:.....

Menimbangdan seterusnya;
(pertimbangan hukum mengenai alasan membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama);

- **Membatalkan untuk membebaskan dengan pertimbangan tersendiri**

APABILA BERBEDA PENDAPAT

Menimbang bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Ketua/Hakim Anggota* berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:.....

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Nomor..... tanggal..... tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri seperti tersebut di bawah ini;

APABILA TERDAKWA/PARA TERDAKWA DITAHAN*

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa/Para Terdakwa* tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan

6. Membebankan biaya perkara dalam dua tingkat peradilan kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi....., pada hari....., tanggal....., oleh....., sebagai Hakim Ketua, dan, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal..... oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Para Terdakwa*.

APABILA HAKIM ANGGOTA YANG MUSYAWARAH BERBEDA DENGAN YANG HADIR

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi....., pada hari....., tanggal....., oleh....., sebagai Hakim Ketua, dan, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari..... tanggal oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota dan, serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Para Terdakwa*.

HAKIM ANGGOTA,

.....

.....

KETUA MAJELIS,

.....

PANITERA PENGGANTI,

.....

2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal..... sampai dengan
 3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal sampai dengan tanggal
 4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal sampai dengan tanggal
 5. Penuntut Umum sejak tanggal..... sampai dengan
 6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri..... sejak tanggal..... sampai dengan
 7. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal sampai dengan tanggal
 8. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal sampai dengan tanggal
 9. Hakim Pengadilan Negeri..... sejak tanggal..... sampai dengan
 10. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri..... sejak tanggal..... sampai dengan
 11. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi..... sejak..... sampai dengan
 12. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi..... sejak..... sampai dengan
 13. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi..... sejak tanggal..... sampai dengan
 14. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi..... sejak tanggal..... sampai dengan
 15. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi..... sejak tanggal..... sampai dengan
 16. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Mahkamah Agung..... sejak tanggal..... sampai dengan
 17. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Mahkamah Agung..... sejak tanggal..... sampai dengan
- (Penetapan Penangguhan, Pembantaran atau Pengalihan Penahanan juga dicantumkan apabila ada)*

banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum/Terdakwa/Para Terdakwa/Penasihat Hukum*;

Membaca Memori Banding tanggal....., yang diajukan oleh Penuntut Umum/Terdakwa/Para Terdakwa/(Penasihat Hukum berdasarkan surat kuasa khusus tanggal.....)*, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri tanggal..... dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum/Terdakwa/Para Terdakwa/Penasihat Hukum* pada tanggal.....;

Membaca Kontra Memori Banding (apabila ada) tanggal....., yang diajukan oleh Penuntut Umum/Terdakwa/Para Terdakwa/Penasihat Hukum*, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, tanggal..... dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum/Terdakwa/Para Terdakwa/Penasihat Hukum* pada tanggal.....;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri pada tanggal..... kepada Penuntut Umum/Terdakwa/Para Terdakwa/Penasihat Hukum*;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan/atau Terdakwa/Para Terdakwa/Penasihat Hukum* telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dan/atau Terdakwa/Para Terdakwa/Penasihat Hukum* mengajukan memori banding tanggal....., yang pada pokoknya sebagai berikut:

(cukup memuat pada pokoknya saja yang dibuat oleh **MAJELIS HAKIM**)

Menimbang bahwa Penuntut Umum dan/atau Terdakwa/Para Terdakwa/Penasihat Hukum* mengajukan kontra memori banding tanggal....., yang pada pokoknya sebagai berikut: (apabila ada)

(cukup memuat pada pokoknya saja yang dibuat oleh **MAJELIS HAKIM**)

ATAU memerintahkan (apabila memerintahkan untuk ditahan) (**pilih salah satu**) agar Terdakwa/Para Terdakwa* tetap berada dalam tahanan;

APABILA TERDAKWA/PARA TERDAKWA DIBEBAHKAN DARI TAHANAN*

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa/Para Terdakwa* dijatuhkan pidana yang sama dengan masa penangkapan dan penahanan*, maka Terdakwa/Para Terdakwa* diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan; (apabila masa penahanan sama dengan lamanya pidana)

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa/Para Terdakwa* dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana bagi Terdakwa/Para Terdakwa*, akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

-
-; (dan seterusnya)

Keadaan yang meringankan:

-
-; (dan seterusnya)

Mengingat Pasal....., Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan/atau Terdakwa/Para Terdakwa* (nama disebutkan huruf besar) tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri..... Nomor.....tanggal....., yang dimintakan banding tersebut;

8. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa/Para Terdakwa* dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp (.....);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi....., pada hari....., tanggal....., oleh....., sebagai Hakim Ketua, dan, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal..... oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Para Terdakwa*.

APABILA HAKIM ANGGOTA YANG MUSYAWARAH BERBEDA DENGAN YANG HADIR

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi....., pada hari....., tanggal....., oleh....., sebagai Hakim Ketua, dan, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari..... tanggal oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota dan, serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Para Terdakwa*.

HAKIM ANGGOTA,

.....

.....

KETUA MAJELIS,

.....

PANITERA PENGGANTI,

.....

4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal sampai dengan tanggal
 5. Penuntut Umum sejak tanggal..... sampai dengan
 6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri..... sejak tanggal..... sampai dengan
 7. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal sampai dengan tanggal
 8. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal sampai dengan tanggal
 9. Hakim Pengadilan Negeri..... sejak tanggal..... sampai dengan
 10. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri..... sejak tanggal..... sampai dengan
 11. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi..... sejak..... sampai dengan
 12. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi..... sejak..... sampai dengan
 13. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi..... sejak tanggal..... sampai dengan
 14. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi..... sejak tanggal..... sampai dengan
 15. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi..... sejak tanggal..... sampai dengan
 16. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Mahkamah Agung..... sejak tanggal..... sampai dengan
 17. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Mahkamah Agung..... sejak tanggal..... sampai dengan
- (Penetapan Penangguhan, Pembantaran atau Pengalihan Penahanan juga dicantumkan apabila ada)*

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri..... karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

[Dimuat bentuk dakwaan dan pasal-pasal nya]

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri....., tanggal..... dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum/Terdakwa/Para Terdakwa/Penasihat Hukum* pada tanggal.....;

Membaca Kontra Memori Banding (apabila ada) tanggal....., yang diajukan oleh Penuntut Umum/Terdakwa/Para Terdakwa/Penasihat Hukum*, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri....., tanggal..... dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum/Terdakwa/Para Terdakwa/Penasihat Hukum* pada tanggal.....;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri..... pada tanggal..... kepada Penuntut Umum/Terdakwa/Para Terdakwa/Penasihat Hukum*;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan/atau Terdakwa/Para Terdakwa/Penasihat Hukum* telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dan/atau Terdakwa/Para Terdakwa/Penasihat Hukum* mengajukan memori banding tanggal....., yang pada pokoknya sebagai berikut:

(cukup memuat pada pokoknya saja yang dibuat oleh **MAJELIS HAKIM**)

Menimbang bahwa Penuntut Umum dan/atau Terdakwa/Para Terdakwa/Penasihat Hukum* mengajukan kontra memori banding tanggal....., yang pada pokoknya sebagai berikut: (apabila ada)

(cukup memuat pada pokoknya saja yang dibuat oleh **MAJELIS HAKIM**)

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri..... Nomor..... tanggal....., dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan/atau Terdakwa/Para Terdakwa/Penasihat Hukum* serta kontra memori banding

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa/Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal..... Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan/atau Terdakwa/Para Terdakwa* (nama disebutkan huruf besar) tersebut;

Pilihan Pertama:

- Mengubah putusan Pengadilan Negeri..... Nomor.....tanggal....., yang dimintakan banding, mengenai (kualifikasi tindak pidana, pidana yang dijatuhkan, barang bukti dll.*), sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

1.
2.
3.
4. Menetapkan ATAU memerintahkan (pilih salah satu) agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti dst
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa/Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp..... (.....)

Pilihan Kedua:

- Mengubah putusan Pengadilan Negeri..... Nomor.....tanggal....., yang dimintakan banding, mengenai (kualifikasi tindak pidana, pidana yang dijatuhkan, barang bukti dll.*), sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

1.
2. Memperkuat putusan Pengadilan Negeri..... Nomor.....tanggal..... untuk selebihnya;

Format Putusan Perkara Tipikor Banding
“ M E N G U A T K A N ”

P U T U S A N
Nomor...../PID.SUS/20...../PT.....

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi....., yang mengadili perkara pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa/Para Terdakwa*:

1. Nama :
2. Tempat lahir :
3. Umur/tanggal lahir :
4. Jenis Kelamin :
5. Kebangsaan/Kewarganegaraan :
Catatan (Kewarganegaraan) menyesuaikan PERMA 9 Tahun 2017
6. Tempat tinggal :
7. A g a m a :
8. Pekerjaan :

Terdakwa/Para Terdakwa tidak berada dalam tahanan*

Terdakwa/Para Terdakwa* ditahan dalam perkara lain,*

Terdakwa/Para Terdakwa* ditangkap sejak tanggal..... sampai dengan tanggal.....;

(apabila dilakukan penangkapan)*

Terdakwa/Para Terdakwa* ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara/Rumah/Kota* oleh:

1. Penyidik sejak tanggal..... sampai dengan
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal..... sampai dengan
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal sampai dengan tanggal

Pengadilan Tinggi tersebut;
Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi..... Nomor
tanggal tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor tanggal
tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
..... Nomor tanggal sebagai berikut:

[Salin lengkap sesuai dengan Amar Tuntutan]

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Nomor..... tanggal..... yang amar lengkapnya
sebagai berikut:

(Salin lengkap sesuai dengan Amar Putusan Pengadilan Negeri)

Jika barang bukti sama dengan amar tuntutan Penuntut Umum maka cukup
menunjuk pada tuntutan Penuntut Umum kecuali ada perubahan dengan
menyebutkan perubahannya saja; (kutip petunjuk angka 9 Perma 9/2017)

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor..... yang dibuat oleh
Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri
.....yang menerangkan bahwa pada tanggal....., Penuntut Umum
pada Kejaksaan Negeri..... dan/atau Terdakwa/Para
Terdakwa/(Penasihat Hukum berdasarkan surat kuasa khusus
tanggal.....)*, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri.....Nomor
.....tanggal.....;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh
Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri.....
yang menerangkan bahwa pada tanggal..... permintaan banding
tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum/Terdakwa/Para
Terdakwa/Penasihat Hukum*;

Membaca Memori Banding tanggal....., yang diajukan oleh
Penuntut Umum/Terdakwa/Para Terdakwa/(Penasihat Hukum berdasarkan
surat kuasa khusus tanggal.....)*, yang telah diterima di Kepaniteraan

yang diajukan oleh Penuntut Umum dan/atau Terdakwa/Para Terdakwa/Penasihat Hukum* (apabila ada), Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat:

Menimbang _____ dan seterusnya ;
(pertimbangan hukum mengenai alasan menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama);

APABILA BERBEDA PENDAPAT

Menimbang bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Ketua/Hakim Anggota* berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:.....

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri..... Nomor..... tanggal..... dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan (apabila tetap dalam tahanan) **ATAU memerintahkan** (apabila memerintahkan untuk ditahan) (**pilih salah satu**) agar Terdakwa/Para Terdakwa* tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa/Para Terdakwa* dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal....., Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan/atau Terdakwa/Para Terdakwa* (nama disebutkan huruf besar) tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri..... Nomor..... tanggal, yang dimintakan banding tersebut;

DAFTAR ISI

Daftar Isi.....	ii
Pedoman Penulisan Putusan	1
A. Pengadilan Tingkat Banding.....	
1. Putusan Banding Terlambat Formal Tidak Dapat Diterima	20
2. Putusan Banding Kuatkan Putusan PN	24
3. Putusan Kabul Banding Batal PN: Kabul Gugatan, Tolak Gugatan, Tidak Dapat Diterima	28
4. Putusan Kabul Banding Batal PN: Kabul Eksepsi (Kompetensi Absolut)	33
5. Putusan Kabul Banding Batal PN: Kabul Eksepsi Pengadilan Negeri... Tidak Berwenang Karena Adanya Perjanjian Domisili Hukum	37
6. Putusan Kabul Banding Batal PN: Tolak Eksepsi (Kompetensi Absolut)	41
7. Berita Acara Perdamaian	45
8. Putusan Akta Perdamaian.....	48
9. Putusan <i>Nebis In Idem</i> Eksepsi Kabul.....	52
10. Putusan menguatkan : Perbaikan Sistematika Amar Putusan	56
11. Putusan menguatkan : Meniadakan Amar Putusan	61
B. Pengadilan Tingkat Pertama.....	
1. Perdata	
a. Putusan Gugatan Dikabulkan.....	66
b. Putusan Gugatan Ditolak.....	72
c. Putusan Gugatan Tidak Dapat Diterima	78
d. Putusan Gugur.....	83
e. Putusan Verstek, Tanpa Pembuktian Substansi Pokok Gugatan, Kabul atau Tolak atau Tidak Dapat Diterima.....	86
f. Putusan Verstek, Dengan Pembuktian, Kabul atau Tolak atau Tidak Dapat Diterima.....	91
g. Putusan Gugatan Rekonvensi.....	96
h. Putusan Rekonvensi Tidak Memenuhi Syarat 132A HIR.....	103
i. Putusan Konvensi Rekonvensi Tidak Ada Hubungan	110
j. Putusan Intervensi Vrijwaring Dikabulkan.....	117
k. Putusan Intervensi Tussenkomst Ditolak.....	127

9. Putusan PKPU Tetap Kabul	293
10. Putusan Pengakhiran PKPU Pasal 255	298
11. Putusan PKPU, Homologasi, Voluntair Diajukan oleh Debtor	304
12. Putusan Renvoi Prosedur	309
c. Hak Kekayaan Intelektual	
1. Putusan HKI Kewenangan Mengadili Kabul	314
2. Putusan HKI Kewenangan Mengadili Tolak.....	320
3. Putusan HKI Kabul	326
4. Putusan HKI Tolak.....	333
5. Putusan HKI Tidak Dapat Diterima	339
6. Putusan HKI Eksepsi Kabul	346
7. Penetapan Sementara HKI	352
8. Berita Acara HKI Eksepsi Tolak	356
d. Sengketa Konsumen.....	
1. Putusan BPSK Kabul	362
2. Putusan BPSK Tolak.....	367
e. Arbitrase.....	
1. Arbitrase Kabul.....	372
2. Arbitrase Tolak	378
f. Sengketa Persaingan Usaha.....	
1. Putusan KPPU, Kabul, Pemeriksaan Tambahan	384
2. Putusan KPPU, Kabul.....	389
3. Putusan KPPU, Tolak.....	393
4. Putusan Sela KPPU, Pemeriksaan Tambahan	397
g. Perselisihan Hubungan Industrial.....	
1. Putusan PHI Kabul.....	401
2. Putusan PHI Tolak.....	408
3. Putusan PHI Gugur	414
4. Putusan PHI Verstek Dengan Pembuktian Kabul, Tolak dan Tidak Dapat Diterima.....	417
5. Putusan PHI Verstek Tanpa Pembuktian Kabul, Tolak Dan Tidak Dapat Diterima	422
6. Putusan PHI Verzet, Kabul.....	427
7. Putusan PHI Verzet, Tolak.....	434

PEDOMAN PENULISAN PUTUSAN/PENETAPAN PERADILAN UMUM (KAMAR PERDATA)

A. Standar Umum

1. Penulisan Angka, Tanggal, Waktu, Persentase dan Mata Uang

a. Angka

- 1) Penulisan angka menggunakan numeral (arab) dimulai dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Simbol angka numeral (arab) tersebut dapat dituliskan dengan abjad yakni satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, nol.
- 2) Penulisan angka numeral (arab) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 di awal kalimat ditulis dengan abjad apabila angka tersebut berdiri sendiri. Misalnya, 1. 2. 3. dst.
- 3) Penulisan angka yang besarnya diatas sembilan harus ditulis dengan angka numeral (arab) (10, 11, 12, 13 dst).
- 4) Penulisan angka setelah simbol, misalnya Rp1.000,00 (seribu rupiah) harus ditambahkan kata sejumlah. Misalnya sejumlah Rp1.000,00
- 5) Penulisan angka dengan satuan tertentu harus ditulis dengan abjad dan tidak boleh disingkat. Misalnya, 4 (empat) meter tidak boleh disingkat menjadi 4 m.
- 6) Setiap penulisan angka selalu diikuti dengan penulisan dengan abjad dan diberi kurung, kecuali pada penulisan tanggal dan tahun.

b. Tanggal

- 1) Penulisan angka harus ditulis secara penuh dengan tanggal, nama bulan dan tahun misalnya tanggal¹ 23 September 2019.
- 2) Khusus untuk penulisan tanggal dalam putusan, setelah penulisan tanggal menurut tahun Masehi, diikuti dengan penulisan tanggal berdasarkan tahun Hijriah. Misalnya, 23

¹ Tidak menggunakan kata “tertanggal” dan “bertanggal”

- 3) tersebut dapat diganti dengan singkatannya. Berikut undang-undang yang dapat menggunakan singkatan:
 - a) HIR: *Herzien Inlandsch Reglement*
 - b) R.Bg: *Rechtreglement voor de Buitengewesten*
 - c) KUHPerdata: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- b. Penulisan Istilah Asing/Latin
 - 1) Penulisan istilah asing/latin harus ditulis dengan awalan huruf kecil kecuali jika istilah tersebut berada di awal kalimat. Penulisan istilah asing harus dicetak miring untuk menandakan bahwa istilah tersebut diambil dari bahasa asing. Misalnya, *judex facti*, *dwangsom*, *adviesblad*, *uitvoerbaar bij voorraad*.
 - 2) Pengecualian dapat diberikan untuk istilah-istilah asing yang sudah secara resmi diserap menjadi bahasa Indonesia.
- c. Penulisan Dokumen Resmi Pengadilan/Mahkamah Agung
Penulisan dokumen resmi harus diawali dengan huruf kecil pada setiap kata yang akan digunakan dan tidak disingkat, kecuali pada judul atau awal kalimat. Misalnya: gugatan, permohonan, surat dakwaan, replik, duplik, eksepsi, rekonvensi dan lain-lain.
- d. Singkatan, Akronim dan Penulisan untuk Istilah Umum
 - 1) Singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diawali koma dan diikuti dengan tanda titik. Misalnya, Prof. Dr. H. Muhammad Hatta Ali, S.H., M.H.
 - 2) Singkatan nama resmi lembaga pemerintahan dan ketatanegaraan, badan/organisasi, serta nama dokumen resmi yang terdiri atas huruf awal kata ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Misalnya, Sertifikat Hak Milik disingkat SHM.
 - 3) Singkatan umum yang terdiri dari tiga huruf atau lebih diikuti satu tanda titik. Tetapi, singkatan umum yang terdiri

- m) Pembantah.
- n) Terbantah.
- o) Para Penggugat.
- p) Advokat
- q) Saksi.
- r) Ahli.

- 2) Penulisan nama para pihak (identitas) putusan harus ditulis lengkap dengan huruf kapital dan cetak tebal, misalnya **ANDI SAMUEL BIN SAMUEL, SARIFAH BINTI FULAN, PT PANTANG MUNDUR**. Sedangkan nama dalam amar putusan ditulis awalnya saja yang huruf kapital dan dicetak tebal, misalnya **Andi Samuel Bin Samuel, Sarifah Binti Fulan, PT Pantang Mundur**. Pencantuman gelar pada identitas pihak ditulis dengan : **Drs. ANDI SAMUEL, S.H., M.H. BIN SAMUEL, Dr. SARIFAH BINTI FULAN, RADEN RAHMAT WIJAYA** untuk pencantuman gelar pada amar putusan ditulis dengan : **Drs. Andi Samuel, S.H., M.H. Bin Samuel, Dr. Sarifah Binti Fulan, R. Rahmat Wijaya**.

3. Penggunaan Huruf Kapital

a. Umum

Penggunaan huruf kapital harus konsisten dalam satu dokumen putusan. Apabila diawal terdapat penggunaan kapital pada satu kata tertentu, maka dalam penggunaan selanjutnya harus selalu menggunakan huruf kapital.

b. Lembaga dan Organisasi

Penulisan nama resmi dari lembaga atau organisasi harus diawali huruf kapital dan harus konsisten dalam satu dokumen putusan. Misalnya, Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pemerintah Republik Indonesia dan lain-lain.

perdata)”. Namun, tidak menunjuk satu subjek tertentu dan bersifat umum maka ditulis diawali dengan huruf kecil. Misalnya, “tugas seorang kuasa hukum adalah...”.

- g. Istilah yang Berkaitan dengan Komputer dan Internet
 - 1) Penggunaan istilah komputer atau internet harus menggunakan awalan huruf kapital jika yang dimaksud adalah perangkat lunak, perangkat keras atau program. Misalnya, Microsoft Office.
 - 2) Penggunaan istilah internet seperti situs, internet, dan lain-lain harus menggunakan huruf kecil dan sebisa mungkin menggunakan Bahasa Indonesia baku menggantikan kata tersebut.

4. Penggunaan Garis Bawah, Huruf Miring, Titik Dua dan Tanda Kutip

a. Garis Bawah

Penggunaan garis bawah adalah untuk memberikan penekanan pada suatu kata atau kalimat. Penggunaan garis bawah yang tidak perlu harus diminimalisir guna mencegah kekaburan kata-kata akibat keberadaan garis bawah. Selain itu, penggunaan garis bawah sudah menjadi aturan umum bagi tautan internet pada kata atau kalimat, penggunaan garis bawah menyebabkan pembaca putusan akan kebingungan dengan tautan palsu.

b. Huruf Miring

Ada beberapa kebiasaan umum soal penggunaan huruf miring, antara lain:

- 1) Buku, terbitan yang sedang dikutip, contoh: buku Nagarakartagama.
- 2) Kata-kata latin, asing atau frasa yang belum diakui atau diadopsi sebagai Bahasa Indonesia Baku, contoh: *uitvoerbaar bij voorraad, ontslag van rechtsvervolging, niet ontvankelijke verklaard* dll.

Kewajiban Pembayaran Utang. Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

- b. Khusus untuk peraturan perundang-undangan yang penulisannya dapat menggunakan singkatan atau akronim dari undang-undang tersebut penulisannya dimulai dari pasal, ayat, angka atau poin, dan akronim undang-undang. Misalnya, Pasal 264 ayat (1) ke 1 KUHP, Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHP, Pasal 116 huruf f KHI. Pasal 1365 KUHP.

2. Kutipan atau Salinan dari Dokumen pengadilan

Kutipan atau salinan dari dokumen pengadilan (gugatan, surat dakwaan, jawaban, pembelaan, dan lain-lain) harus disalin sesuai aslinya kecuali apabila terdapat kesalahan redaksional penulisan, baik penulisan kata-kata ataupun istilah, tanda-tanda baca, penulisan huruf, penulisan simbol, maka pengetik putusan dapat merubah dan membetulkan, sesuai dengan ketentuan Manual ini.

C. Format dan Isi Putusan

1. Susunan Naskah Putusan

1) Kepala Putusan dan Irah-Irah

Kepala putusan ini terdiri dari judul, nomor putusan, basmalah, irah-irah, dan pengadilan yang memutus perkara.

Contoh :

P U T U S A N

Nomor ... /Pdt.G/20.../PN...

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Setelah judul, nomor putusan, basmalah, irah-irah, dan pengadilan yang memutus perkara, terdapat keterangan mengenai perkara apa yang sedang diperiksa. Ditulis dalam kalimat berikut ini:

Kekayaan Intelektual cq. Direktorat (Desain Industri/Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu/Paten/Merek/Hak Cipta) , ... beralamat di... email... , yang diwakili oleh ... berdasarkan... sebagai Turut Tergugat;

3) Pembukaan

Pembukaan dimulai dengan kalimat sebagai berikut:

Perkara Perdata

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

Perdata Khusus

Pengadilan Niaga tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

Atau

Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

4) Duduk Perkara

Duduk perkara mencantumkan gugatan, mediasi, jawaban, eksepsi (jika ada), rekonvensi (jika ada).

Contoh:

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal ... yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri ... pada tanggal ... dengan Nomor Register..., telah mengajukan gugatan sebagai berikut: ...;³

³ - Salin posita gugatan sampai dengan petitum
- Bila ada perbaikan gugatan maka yang disalin adalah surat gugatan yang telah diperbaiki dengan kalimat : menimbang, bahwa gugatan penggugat yang telah diperbaiki sebagai berikut :

1. ... dst;

2. ... dst;

Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:¹²

1. ... dst;

2. ... dst;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan saksi dan / atau ahli yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:¹³

1. ... dst;

2. ... dst;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal... sebagaimana termuat dalam berita acara;¹⁴

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;¹⁵

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Selanjutnya ikuti Template Putusan/Penetapan.

5) Pertimbangan Hukum

Bagian pertimbangan hukum memuat pokok gugatan, dalil yang diakui atau setidaknya-tidaknya tidak dibantah, dalil-dalil yang dibantah, pertimbangan tentang alat bukti yang diajukan oleh para pihak dan pertimbangan mengenai petitum gugatan. Apabila ada tuntutan provisi dan diajukan eksepsi tentang kompetensi absolut atau relatif, maka pertimbangan terhadap eksepsi tersebut didahulukan sedangkan apabila menyangkut eksepsi lainnya, tuntutan provisi yang didahulukan. Contoh pertimbangan hukum:

¹¹ Urutan saksi-saksi dan atau ahli sesuai dengan berita acara

¹² Tulis semua bukti surat yang diajukan oleh Tergugat

¹³ Urutan saksi-saksi dan atau ahli sesuai dengan berita acara

¹⁴ Jika dilaksanakan

¹⁵ Jika Ada

Memperhatikan Pasal...Undang-undang Nomor ... Tahun ...tentang... dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;²⁴

7) Amar Putusan

Penulisan bagian amar putusan diawali dengan kata MENGADILI yang ditulis dengan huruf kapital dan ditebalkan serta diikuti tanda titik dua. Amar putusan diberikan penomoran dengan angka numeral (Arab). Misalnya putusan kabul sebagai berikut:

MENGADILI:²⁵

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya/sebagian;²⁶
2. Menyatakan Tergugat ...;²⁷
3. dst;²⁸
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp...
(.. Rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;²⁹

8) Penutup

Penutup putusan harus memuat hari, tanggal, tahun, siapa yang memutus, nama panitera pengganti, tanda tangan majelis, panitera dan biaya perkara. Apabila hakim (baik ketua maupun anggota) yang ditunjuk berhalangan, maka ditulis nama hakim yang hadir dalam pembacaan putusan dengan penetapan penunjukan majelis pengganti. Apabila penggantian majelis terjadi sebelum musyawarah, maka penetapan yang disebut dalam putusan adalah penetapan yang terakhir. Penetapan disebutkan dalam putusan dan dicatat dalam berita acara sidang, untuk memungkinkan persidangan secara elektronik, maka penutup persidangan disediakan menjadi dua sebagai berikut:

Contoh kalimat penutup berupa kalimat sebagai berikut:

²⁴ Sebutkan pasal dari undang-undang baik mengenai hukum acara maupun hukum materiil yang menjadi dasar dikabulkan gugatan

²⁵ Huruf besar ditebalkan, letak di tengah, diakhiri dengan titik dua

²⁶ Disesuaikan dengan hasil pembuktian dalil gugatan Penggugat secara keseluruhan

²⁷ PMH atau Cidera Janji (Wanprestasi)

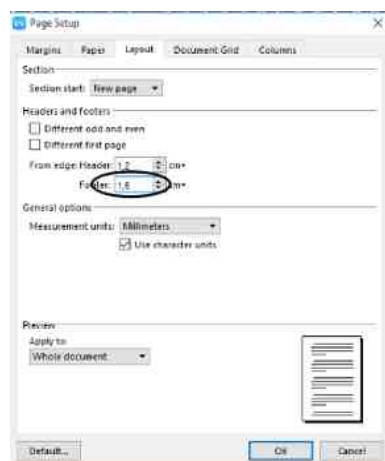
²⁸ Sesuaikan petitum gugatan yang dikabulkan

²⁹ Disesuaikan jika gugatan dikabulkan sebagian, maka harus ditutup dengan amar menolak gugatan selain dan selebihnya

D. Format Cetak Putusan

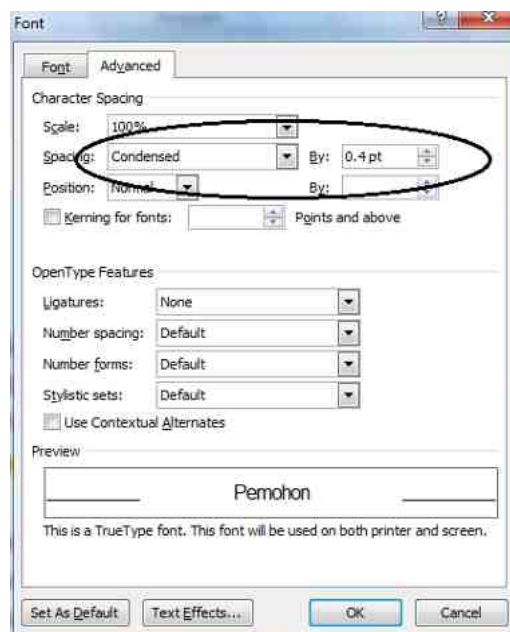
Penulisan putusan mengacu pada penulisan dokumen resmi sebagaimana yang digunakan sebagai kertas resmi di Mahkamah Agung RI. Kertas yang digunakan untuk teks Standar Mahkamah Agung RI adalah berukuran A4 (219 mm x 296 mm/21 cm x 29,7 cm), berat 70 gram.

Putusan dicetak satu sisi halaman (tidak bolak balik) dan per halaman diberi *footer* yang dicetak miring, ukuran *footer* adalah 1.6 cm.



Hal. 4 dari 8 hal Putusan Nomor .../Pdt.Sus-Pailit/20.../PN Niaga...

Halaman terakhir diberi ruang secukupnya di bagian bawah untuk tanda tangan salinan putusan oleh Panitera. Salah satu caranya adalah dengan mengatur spasi jarak huruf sebagaimana berikut:



— ~~coret~~ untuk sah dicoret (disingkat sc.) dan sah diganti (disingkat sdg.),
atau untuk sah ditambah (disingkat sdt.) diberi simbol dan diparaf oleh
Majelis Hakim serta Panitera Pengganti.

Contoh:

sd  Menghukum  1. Menghakim Pemohon untuk membayar biaya

P U T U S A N

Nomor /Pdt/20.. /PT ..

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

1. Pengadilan Tinggi yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

.....(**nama perorangan/badan hukum**) , bertempat tinggal/berkedudukan di ..., yang diwakili oleh Direksi ¹, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ..., Advokat, beralamat/berkantor di Jalan.../email..., berdasarkan Surat Kuasa Khusus² tanggal, sebagai Pembanding semula Penggugat/Tergugat³;

I a w a n⁴

.....(**nama perorangan/badan hukum**) .. , bertempat tinggal/berkedudukan di ..., yang diwakili oleh ... Direksi...⁵, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ..., Advokat, beralamat/berkantor di Jalan. /email..., berdasarkan Surat Kuasa Khusus⁶ tanggal, sebagai Terbanding semula Penggugat/Tergugat⁷;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca berkas perkara tersebut; ⁸

TENTANG DUDUK PERKARA :

2. Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri... Nomor... tanggal..., yang amarnya sebagai berikut:⁹

¹ Direksi sesuai anggaran dasar
Pengurus : Yayasan/Koperasi

² - Atau Surat Tugas, apabila pihak adalah instansi, Nomor ..., tanggal ...
- Nomor Surat Kuasa (bila ada), atau Nomor dan tanggal pendaftaran

³ Para pihak disesuaikan dengan pihak yang mengajukan banding

⁴ Apabila tergugat lebih dari satu menggunakan titik dua (:)

⁵ Direksi sesuai anggaran dasar

⁶ - Atau Surat Tugas, apabila pihak adalah instansi, Nomor ..., tanggal ...
- Nomor Surat Kuasa (bila ada), atau Nomor dan tanggal pendaftaran

⁷ Para pihak disesuaikan dengan pihak sebagai terbanding

⁸ Termasuk penetapan penunjukan majelis hakim

⁹ Untuk dikutip/dialin semua amar putusan tingkat pertama

8. Menimbang bahwa oleh karena permohonan banding dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pembanding semula ...¹⁵ harus dihukum untuk membayar biaya perkara;
9. Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/RBG Stb Nomor 1947/227¹⁶ jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

10. MENGADILI:

- Menyatakan permohonan banding dari Pembanding semula ...¹⁷ tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
 - Menghukum Pembanding semula ...¹⁸ untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);
11. Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi ... pada hari ... tanggal ... yang terdiri dari ... sebagai Hakim Ketua, ... dan ... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga¹⁹ oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh... Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri ... pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

.....

.....²⁰

.....

Panitera Pengganti,

.....

¹⁵ Disesuaikan dengan Footnote 3 dan 7

¹⁶ Pilih salah satu

¹⁷ Disesuaikan dengan Footnote 3 dan 7

¹⁸ Disesuaikan dengan Footnote 3 dan 7

¹⁹ Apabila diucapkan pada hari lain: diucapkan pada hari ... tanggal ...

²⁰ Penulisan nama Majelis Hakim dan Panitera Pengganti tidak diberi tanda kurung

P U T U S A N

Nomor .../Pdt/20.../PT ...

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

1. Pengadilan Tinggi ... yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

....(**nama perorangan/badan hukum**) , bertempat tinggal/berkedudukan di ..., yang diwakili oleh Direksi ¹, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ..., Advokat, beralamat/berkantor di Jalan.../email..., berdasarkan Surat Kuasa Khusus² tanggal, sebagai Pembanding semula Penggugat/Tergugat³;

I a w a n⁴

....(**nama perorangan/badanhukum**)...., bertempat tinggal/berkedudukan di ..., yang diwakili oleh ... Direksi...⁵, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ..., Advokat, beralamat/berkantor di Jalan.../email..., berdasarkan Surat Kuasa Khusus⁶ tanggal, sebagai Terbanding semula Penggugat/Tergugat⁷;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut; ⁸

TENTANG DUDUK PERKARA :

2. Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri... Nomor... tanggal..., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:⁹

¹ Direksi sesuai anggaran dasar
Pengurus : Yayasan/Koperasi

² - Atau Surat Tugas, apabila pihak adalah instansi, Nomor ..., tanggal ...
- Nomor Surat Kuasa (bila ada), atau Nomor dan tanggal pendaftaran

³ Para pihak disesuaikan dengan pihak yang mengajukan banding

⁴ Apabila tergugat lebih dari satu menggunakan titik dua (:)

⁵ Direksi sesuai anggaran dasar

⁶ - Atau Surat Tugas, apabila pihak adalah instansi, Nomor ..., tanggal ...
- Nomor Surat Kuasa (bila ada), atau Nomor dan tanggal pendaftaran

⁷ Para pihak disesuaikan dengan pihak sebagai terbanding

⁸ Termasuk penetapan penunjukan majelis hakim

⁹ Untuk dikutip/disalin semua amar putusan tingkat pertama

Nomor ...tanggal ..., memori banding dari Pembanding semula...²⁰ dan kontra memori banding dari ...²¹, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut:²²

10. Menimbang bahwa... dst;
11. Menimbang bahwa... dst;
12. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri ... Nomor ... tanggal ... beralasan hukum untuk dikuatkan;
13. Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Terbanding semula...²³ harus dihukum membayar biaya perkara;
Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/R.Bg Stb Nomor 1947/227²⁴ jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

14. MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula ...²⁵ tersebut;
 - menguatkan putusan Pengadilan Negeri ... tanggal ..., Nomor ..., yang dimohonkan banding;
 - Menghukum Pembanding semula ...²⁶ untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);
15. Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi ... pada hari ... tanggal ... yang terdiri dari ... sebagai Hakim Ketua, ... dan ... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh... Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh

²⁰ Disesuaikan dengan footnote nomor 3 dan 7

²¹ Disesuaikan dengan footnote nomor 3 dan 7

²² Pertimbangkan alasan Majelis menguatkan putusan tersebut

²³ Disesuaikan dengan footnote nomor 3 dan 7

²⁴ Pilih salah satu

²⁵ Disesuaikan dengan footnote nomor 3 dan 7

²⁶ Disesuaikan dengan footnote nomor 3 dan 7

P U T U S A N

Nomor .../Pdt/20.../PT ...

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

1. Pengadilan Tinggi ... yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

.....(**nama perorangan/badan hukum**) , bertempat tinggal/berkedudukan di ..., yang diwakili oleh Direksi ¹, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ..., Advokat, beralamat/berkantor di Jalan.../email..., berdasarkan Surat Kuasa Khusus² tanggal, sebagai Pembanding semula Penggugat/Tergugat³;

I a w a n⁴

.....(**nama perorangan/badan hukum**) .., bertempat tinggal/berkedudukan di ..., yang diwakili oleh ... Direksi...⁵, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ..., Advokat, beralamat/berkantor di Jalan. /email..., berdasarkan Surat Kuasa Khusus⁶ tanggal, sebagai Terbanding semula Penggugat/Tergugat⁷;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut; ⁸

TENTANG DUDUK PERKARA :

2. Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri... Nomor... tanggal..., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:⁹

¹ Direksi sesuai anggaran dasar
Pengurus : Yayasan/Koperasi

² - Atau Surat Tugas, apabila pihak adalah instansi, Nomor ..., tanggal ...
- Nomor Surat Kuasa (bila ada), atau Nomor dan tanggal pendaftaran

³ Para pihak disesuaikan dengan pihak yang mengajukan banding

⁴ Apabila tergugat lebih dari satu menggunakan titik dua (:)

⁵ Direksi sesuai anggaran dasar

⁶ - Atau Surat Tugas, apabila pihak adalah instansi, Nomor ..., tanggal ...
- Nomor Surat Kuasa (bila ada), atau Nomor dan tanggal pendaftaran

⁷ Para pihak disesuaikan dengan pihak sebagai terbanding

⁸ Termasuk penetapan penunjukan majelis hakim

⁹ Untuk dikutip/disalin semua amar putusan tingkat pertama

Nomor ...tanggal ..., memori banding dari Pembanding semula...¹⁹ dan kontra memori banding dari...²⁰ Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut:²¹

10. Menimbang bahwa ... dst;
11. Menimbang bahwa ... dst;
12. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi ... berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri ... Nomor ... tanggal ... tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan ini;
13. Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan, maka Terbanding semula...²² harus dihukum untuk membayar biaya perkara;
14. Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/R.Bg Stb Nomor 1947/227²³ jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

15. MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula ...²⁴ tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri ... tanggal ..., Nomor ..., yang dimohonkan banding;

16. MENGADILI SENDIRI:²⁵

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya/sebagian²⁶;
2. Menyatakan Penggugat/Tergugat...²⁷ melakukan perbuatan melawan hukum/wanprestasi²⁸;
3. ...dst;
4. ...dst;²⁹

¹⁹ Disesuaikan dengan footnote nomor 3 dan 7

²⁰ Disesuaikan dengan footnote nomor 3 dan 7

²¹ Pertimbangan hukum diserahkan kepada Majelis Tingkat Banding.

²² Disesuaikan dengan footnote nomor 3 dan 7

²³ Pilih salah satu

²⁴ Disesuaikan dengan footnote nomor 3 dan 7

²⁵ Disesuaikan dengan amar putusan masing-masing perkara.

²⁶ Pilih salah satu

²⁷ Disesuaikan dengan footnote nomor 3 dan 7

²⁸ Pilih salah satu

Panitera Pengganti,

.....

Perincian biaya:

1. Meterai.....Rp. 6.000,00
2. Redaksi..... Rp..10.000,00
3. Biaya Proses Rp 134.000,00
4. Jumlah Rp 150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)

permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor... tanggal... yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri..., permohonan tersebut disertai dengan memori banding⁹ yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri... tanggal... ;

4. Bahwa memori banding¹⁰ tersebut telah disampaikan kepada Terbanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri... pada tanggal... , oleh Terbanding telah diajukan kontra memori banding secara elektronik yang telah pula disampaikan kepada Pembanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri... tanggal... ;
5. Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*)¹¹;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

6. Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;
7. Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :¹²
8. Menimbang bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:¹³
9. Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara terlebih dahulu Pengadilan Tinggi... akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat tentang kewenangan absolute yang pada pokoknya menyatakan Pengadilan Negeri... secara absolute tidak berwenang mengadili perkara ini;
10. Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Pengadilan Negeri ... telah memutus dengan amar putusan menolak eksepsi Tergugat;

⁹ Jika ada

¹⁰ Jika ada

¹¹ Jika ada

¹² Salin petitum memori banding

¹³ Kutip bila ada Kontra Memori Banding dari pihak-pihak

21. Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi ... pada hari ... tanggal ... yang terdiri dari ... sebagai Hakim Ketua, ... dan ... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh... Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri ... pada hari itu juga¹⁶.

Hakim-hakim Anggota:

.....

Hakim Ketua,

.....¹⁷

.....

Panitera Pengganti,

.....

Perincian biaya:

- | | |
|------------------------------|----------------------|
| 1. Meterai..... | Rp. 6.000,00 |
| 2. Redaksi..... | Rp..10.000,00 |
| 3. <u>Biaya Proses</u> | <u>Rp 134.000,00</u> |
| 4. Jumlah | Rp 150.000,00 |
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

¹⁶ Upload putusan dalam sistem informasi pengadilan harus sama dengan hari pengucapan putusan

¹⁷ Penulisan nama Majelis Hakim dan Panitera Pengganti tidak diberi tanda kurung

Pembanding/Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal... mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor... tanggal... yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri..., permohonan tersebut disertai dengan memori banding⁹ yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri... tanggal... ;

4. Bahwa memori banding¹⁰ tersebut telah disampaikan kepada Terbanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri... pada tanggal..., oleh Terbanding telah diajukan kontra memori banding secara elektronik yang telah pula disampaikan kepada Pembanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri... tanggal... ;
5. Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*)¹¹;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

6. Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;
7. Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat pada pokoknya bahwa berdasarkan perjanjian Nomor... tanggal... antara Penggugat dan Tergugat telah disepakati dalam perjanjian tersebut¹² telah memilih domisili hukum tetap di Pengadilan Negeri.... sehingga Pengadilan Negeri.... tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
8. Menimbang bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat pada pokoknya ...;¹³
9. Menimbang bahwa terhadap pertimbangan putusan Pengadilan Negeri ... yang menolak eksepsi Tergugat, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

⁹ Jika ada

¹⁰ Jika ada

¹¹ Jika ada

¹² Sebutkan pasal dalam perjanjian tersebut jika ada.

¹³ Jika ada

kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri ... pada hari itu juga¹⁵.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

.....

.....¹⁶

.....

Panitera Pengganti,

.....

Perincian biaya:

1. Meterai.....Rp. 6.000,00
2. Redaksi..... Rp..10.000,00
3. Biaya Proses Rp 134.000,00
4. Jumlah Rp 150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)

¹⁵ Upload putusan dalam sistem informasi pengadilan harus sama dengan hari pengucapan putusan

¹⁶ Penulisan nama Majelis Hakim dan Panitera Pengganti tidak diberi tanda kurung

permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor... tanggal... yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri..., permohonan tersebut disertai dengan memori banding⁹ yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri tanggal... ;

4. Bahwa memori banding¹⁰ tersebut telah disampaikan kepada Terbanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri... pada tanggal..., oleh Terbanding telah diajukan kontra memori banding secara elektronik yang telah pula disampaikan kepada Pembanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri... tanggal... ;
5. Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*)¹¹;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

6. Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;
7. Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:¹²
8. Menimbang bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:¹³
9. Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan alasan-alasan banding dari Pembanding semula Penggugat, terlebih dahulu Pengadilan Tinggi... akan mempertimbangkan tentang eksepsi Tergugat yang pada pokoknya menyatakan Pengadilan Negeri... tidak berwenang mengadili perkara ini;
10. Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Pengadilan Negeri ... telah memutus dengan amar putusan mengabulkan eksepsi Tergugat;

⁹ Jika ada

¹⁰ Jika ada

¹¹ Jika ada

¹² Salin petitum memori banding

¹³ Kutip bila ada Kontra Memori Banding dari pihak-pihak

2. Memerintahkan Pengadilan Negeri... untuk membuka persidangan dengan memeriksa dan memutus pokok perkara;
 3. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);
20. Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi ... pada hari ... tanggal ... yang terdiri dari ... sebagai Hakim Ketua, ... dan ... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh... Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri ... pada hari itu juga¹⁶.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

.....

..... 17

.....

Panitera Pengganti,

.....

Perincian biaya:

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| 1. Meterai..... | Rp. 6.000,00 |
| 2. Redaksi..... | Rp.. 10.000,00 |
| 3. Biaya Proses | <u>Rp 134.000,00</u> |
| 4. Jumlah | Rp 150.000,00 |
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

¹⁶ Upload putusan dalam sistem informasi pengadilan harus sama dengan hari pengucapan putusan

¹⁷ Penulisan nama Majelis Hakim dan Panitera Pengganti tidak diberi tanda kurung

Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan dan masing-masing didampingi oleh kuasanya ..., Advokat⁷ beralamat di .../email ... berdasarkan surat kuasa khusus tanggal ... sebagaimana terlampir dalam surat gugatan⁸;

Bahwa Pembanding semula Penggugat/Tergugat *) dan Terbanding semula Penggugat/Tergugat *) secara terpisah dengan memori banding maupun kontra memori banding, masing-masing melalui kuasanya telah mengajukan surat tanggal... dengan melampirkan akta perdamaian yang dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri... pada tanggal..., dan memohon perdamaian tersebut untuk diputuskan dalam tingkat banding dengan mengenyampingkan putusan Pengadilan Negeri... Nomor... tanggal...;

Bahwa setelah membaca dan mempelajari akta perdamaian Nomor... tanggal..., Pengadilan Tinggi... dapat menyetujui dan mengabulkannya karena beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum yang isinya tetap dipertahankan oleh kedua belah pihak, tanpa ada perubahan yang isi selengkapny akta perdamaian tersebut sebagai berikut:⁹

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, selanjutnya Pengadilan Tinggi... telah menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat/Tergugat*) tersebut;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati dan mematuhi isi perjanjian perdamaian tersebut di atas;
3. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara masing-masing setengah bagian yang sama dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

⁷ Bila didampingi kuasa hukumnya

⁸ Bila surat kuasanya berlanjut

⁹ Salin lengkap seluruh isi akta perdamaian

AKTA PERDAMAIAN*)

Pada hari ini ... tanggal..., Majelis Hakim Pengadilan Tinggi...dalam pemeriksaan berkas perkara yang terdaftar di Pengadilan Tinggi... dengan register perkara Nomor..., yang dikirim oleh Pengadilan Negeri... melalui sistem informasi Pengadilan Negeri... tanggal ... yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi... tanggal... disertai dengan lampirannya berupa asli dan fotokopi perjanjian perdamaian, bermeterai cukup dan telah di legalisir oleh Panitera Pengadilan Negeri... . Telah nyata adanya kesepakatan untuk menyelesaikan perkara ini secara damai diantara pihak Pembanding semula Penggugat/Tergugat *) dengan pihak Terbanding semula Penggugat/Tergugat *) yang dituangkan dalam suatu perjanjian perdamaian sebagai berikut:

PERJANJIAN PERDAMAIAN

... (nama perorangan/badan hukum)..., bertempat tinggal/ berkedudukan di ..., yang diwakili oleh Direksi...¹, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ..., Advokat, beralamat/berkantor di Jalan.../email..., berdasarkan Surat Kuasa Khusus² tanggal ..., sebagai Pembanding semula Penggugat/Tergugat *);

d a n

... (nama perorangan/badan hukum)..., bertempat tinggal/ berkedudukan di ..., yang diwakili oleh ... Direksi...³, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ..., Advokat, beralamat/ berkantor di Jalan.../email..., berdasarkan Surat Kuasa Khusus⁴ tanggal ..., sebagai Terbanding semula Tergugat/Penggugat **);

*) akan diajukan ke rapim

**) Tanda * (pilih/disesuaikan)

¹ Direksi sesuai anggaran dasar
Pengurus : Yayasan/Koperasi

² - Atau Surat Tugas, apabila pihak adalah instansi, Nomor ..., tanggal ...
- Nomor Surat Kuasa (bila ada), atau Nomor dan tanggal pendaftaran

³ Direksi sesuai anggaran dasar
Pengurus : Yayasan/Koperasi

⁴ - Atau Surat Tugas, apabila pihak adalah instansi, Nomor ..., tanggal ...
- Nomor Surat Kuasa (bila ada), atau Nomor dan tanggal pendaftaran

Pasal⁹

Pasal.....

Kemudian Pengadilan Tinggi... menjatuhkan putusan sebagai berikut:

P U T U S A N

Nomor .../Pdt/20.../PT ...

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca kesepakatan kedua belah pihak tersebut di atas;

Memperhatikan ketentuan Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg dan Pasal 34 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi serta ketentuan perundang-undangan lainnya;

M E N G A D I L I:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat /Tergugat *);
2. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati dan melaksanakan isi perjanjian perdamaian tersebut di atas;
3. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara masing-masing setengah bagian yang sama dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi ... pada hari ... tanggal ... yang terdiri dari ... sebagai Hakim Ketua, ... dan ... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh... Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri ... pada hari itu juga¹⁰.

⁹ Isi lengkap perjanjian perdamaian

¹⁰ Upload putusan dalam sistem informasi pengadilan harus sama dengan hari pengucapan putusan

P U T U S A N

Nomor .../Pdt/20.../PT ...

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

1. Pengadilan Tinggi ... yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

... (**nama perorangan/badan hukum**)..., bertempat tinggal/ berkedudukan di ..., yang diwakili oleh Direksi...¹, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ..., Advokat, beralamat/berkantor di Jalan.../email..., berdasarkan Surat Kuasa Khusus² tanggal ..., sebagai Pembanding semula Tergugat;

I a w a n³

... (**nama perorangan/badan hukum**)..., bertempat tinggal/ berkedudukan di ..., yang diwakili oleh ... Direksi...⁴, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ..., Advokat, beralamat/ berkantor di Jalan.../email..., berdasarkan Surat Kuasa Khusus⁵ tanggal ..., sebagai Terbanding semula Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca berkas perkara tersebut; ⁶

TENTANG DUDUK PERKARA :

2. Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri... Nomor... tanggal..., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:⁷
3. Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri ... diucapkan pada tanggal... dengan dihadiri oleh.../diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri... pada tanggal... , terhadap...⁸

¹ Direksi sesuai anggaran dasar
Pengurus : Yayasan/Koperasi

² - Atau Surat Tugas, apabila pihak adalah instansi, Nomor ..., tanggal ...
- Nomor Surat Kuasa (bila ada), atau Nomor dan tanggal pendaftaran

³ Apabila tergugat lebih dari satu menggunakan titik dua (:)

⁴ Direksi sesuai anggaran dasar
Pengurus : Yayasan/Koperasi

⁵ - Atau Surat Tugas, apabila pihak adalah instansi, Nomor ..., tanggal ...
- Nomor Surat Kuasa (bila ada), atau Nomor dan tanggal pendaftaran

⁶ Termasuk penetapan penunjukan majelis hakim

⁷ Untuk dikutip/disalin semua amar putusan tingkat pertama

⁸ Nama pihak yang tidak hadir pada saat putusan pengadilan tingkat pertama diucapkan

11. Menimbang bahwa dst...
12. Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, ternyata perkara aquo mengandung azas *nebis in idem* sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1917 KUHPerdara; dikarenakan subjek, objek maupun pokok perkaranya sama dengan perkara terdahulu Nomor... tanggal... yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*) dan bersifat positif, sehingga eksepsi Tergugat beralasan dan dapat dikabulkan;
13. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara aquo tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat ditolak;
14. Menimbang bahwa oleh karena permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat diterima, maka kepada Terbanding semula Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;
15. Memperhatikan Pasal 1917 KUHPerdara, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/RBG Stb Nomor 1947/227¹⁶ jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

16. MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri ... tanggal ..., Nomor ..., yang dimohonkan banding;

17. MENGADILI SENDIRI:

18. **Dalam Eksepsi:**
 - Mengabulkan Eksepsi Tergugat;
19. **Dalam Pokok Perkara:**
 - Menolak gugatan Penggugat tersebut*;

* Hasil diskusi rapat pokja kamar perdata tanggal 10 Oktober 2019

¹⁶ Pilih salah satu

P U T U S A N

Nomor .../Pdt/20.../PT ...

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

1. Pengadilan Tinggi ... yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

... (nama perorangan/badan hukum)..., bertempat tinggal/ berkedudukan di ..., yang diwakili oleh Direksi...¹, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ..., Advokat, beralamat/berkantor di Jalan.../email..., berdasarkan Surat Kuasa Khusus² tanggal ..., sebagai Pembanding semula Tergugat/Tergugat Intervensi I*);

I a w a n³

... (nama perorangan/badan hukum)..., bertempat tinggal/ berkedudukan di ..., yang diwakili oleh ... Direksi...⁴, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ..., Advokat, beralamat/ berkantor di Jalan.../email..., berdasarkan Surat Kuasa Khusus⁵ tanggal ..., sebagai Terbanding semula Penggugat/Tergugat Intervensi II*);

d a n

... (nama perorangan/badan hukum)..., bertempat tinggal/ berkedudukan di ..., yang diwakili oleh ... Direksi...⁶, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ..., Advokat, beralamat/ berkantor di Jalan.../email..., berdasarkan Surat Kuasa Khusus⁷ tanggal ..., sebagai Turut Terbanding semula Penggugat Intervensi;

*) Disesuaikan dengan jumlah pihak

¹ Direksi sesuai anggaran dasar
Pengurus : Yayasan/Koperasi

² - Atau Surat Tugas, apabila pihak adalah instansi, Nomor ..., tanggal ...
- Nomor Surat Kuasa (bila ada), atau Nomor dan tanggal pendaftaran di PN.

³ Apabila tergugat lebih dari satu menggunakan titik dua (:)

⁴ Direksi sesuai anggaran dasar
Pengurus : Yayasan/Koperasi

⁵ - Atau Surat Tugas, apabila pihak adalah instansi, Nomor ..., tanggal ...
- Nomor Surat Kuasa (bila ada), atau Nomor dan tanggal pendaftaran

⁶ Direksi sesuai anggaran dasar
Pengurus : Yayasan/Koperasi

⁷ - Atau Surat Tugas, apabila pihak adalah instansi, Nomor ..., tanggal ...
- Nomor Surat Kuasa (bila ada), atau Nomor dan tanggal pendaftaran

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

7. Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat Konvensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;
8. Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat Konvensi pada pokoknya memohon sebagai berikut :¹⁵
9. Bahwa...dst;
10. Bahwa...dst;
11. Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan oleh Turut Terbanding semula Penggugat Intervensi pada pokoknya memohon sebagai berikut :¹⁶
12. Bahwa...dst;
13. Bahwa...dst;
14. Menimbang bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat Konvensi pada pokoknya memohon sebagai berikut:¹⁷
15. Bahwa...dst;
16. Bahwa ...dst;
17. Menimbang bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian telah di dasarkan pada pertimbangan hukum yang tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi untuk memutus perkara ini, dan putusan Pengadilan Negeri... Nomor..., tanggal ... dapat dikuatkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:¹⁸
18. Menimbang bahwa...dst;
19. Menimbang bahwa...dst;

¹⁵ Salin petitum memori banding

¹⁶ Salin petitum memori banding

¹⁷ Kutip bila ada Kontra Memori Banding dari pihak-pihak

¹⁸ Pertimbangkan

- ...dst;

DALAM INTERVENSI:

Dalam Pokok Perkara:

- ...dst;

- ...dst;

DALAM KONVENSI, DALAM REKONVENSI DAN DALAM INTERVENSI: ²²

- Menghukum pihak Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

24. Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi ... pada hari ... tanggal ... yang terdiri dari ... sebagai Hakim Ketua, ... dan ... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh... Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri ... pada hari itu juga²³.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

.....

.....²⁴

.....

Panitera Pengganti,

.....

Perincian biaya:

1. Meterai.....	Rp. 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp.. 10.000,00
3. <u>Biaya Proses</u>	<u>Rp 134.000,00</u>
4. Jumlah	Rp 150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)	

²² Dalam hal gugatan konvensi dikabulkan

²³ Upload putusan dalam sistem informasi pengadilan harus sama dengan hari pengucapan putusan

²⁴ Penulisan nama Majelis Hakim dan Panitera Pengganti tidak diberi tanda kurung

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca berkas perkara tersebut; ⁸

TENTANG DUDUK PERKARA :

2. Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri... Nomor... tanggal..., yang amarnya sebagai berikut:⁹
3. Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri ... diucapkan pada tanggal... dengan dihadiri oleh.../diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri... pada tanggal... , terhadap...¹⁰ Pembanding semula Tergugat Konvensi/Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal... mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor... tanggal... yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri..., permohonan tersebut disertai dengan memori banding¹¹ yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri... tanggal... ;
4. Bahwa memori banding¹² tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Penggugat Konvensi secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri... pada tanggal... dan kepada Turut Terbanding semula Penggugat Intervensi pada tanggal...
5. Bahwa Terbanding semula Penggugat Konvensi telah mengajukan kontra memori¹³ banding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri... tanggal... dan Turut Terbanding semula Penggugat Intervensi pada tanggal...;
6. Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*)¹⁴;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

7. Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat Konvensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-

⁸ Termasuk penetapan penunjukan majelis hakim

⁹ Untuk dikutip/disalin semua amar putusan tingkat pertama

¹⁰ Nama pihak yang tidak hadir pada saat putusan pengadilan tingkat pertama diucapkan

¹¹ Jika ada

¹² Jika ada

¹³ Jika ada

¹⁴ Jika ada

15. Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/RBG Stb Nomor 1947/227²⁰ jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

16. MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat Konvensi tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri ..., Nomor..., tanggal..., yang dimohonkan banding, dengan perbaikan sekedar mengenai sistematika amar putusan, yang selengkapannya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi²¹

- ...dst

Dalam Provisi²²

- ...dst

Dalam Pokok Perkara

1. dst
2. ...dst
3. ...dst

DALAM REKONVENSI :

Dalam Pokok Perkara:

- ...dst;
- ...dst;

DALAM INTERVENSI:

Dalam Pokok Perkara:

- ...dst;
- ...dst;

²⁰ Pilih salah satu

²¹ Apabila ada eksepsi

²² Apabila ada tuntutan provisi



**PUTUSAN PERDATA
PENGADILAN TINGKAT PERTAMA**

di jalan...¹⁷/email...¹⁸ berdasarkan Surat Kuasa Khusus¹⁹ tanggal ..., sebagai Tergugat;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal ... yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri ... pada tanggal ... dengan Nomor Register..., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:...,²⁰

(2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya;²¹

(2.3) Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk ..., Hakim pada Pengadilan Negeri ...,²² sebagai Mediator;

(2.4) Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal ..., bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

(2.5) Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

(2.6) Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia/tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;²³

¹⁷ Diisi dengan alamat lengkap kantor advokat.

¹⁸ Jika beracara secara elektronik diisi alamat domisili elektronik

¹⁹ - Atau Surat Tugas, apabila pihak adalah instansi, Nomor ..., tanggal ...
- Nomor Surat Kuasa (bila ada), atau Nomor dan tanggal pendaftaran

²⁰ - Salin posita gugatan sampai dengan petitum
- Bila ada perbaikan gugatan maka yang disalin adalah surat gugatan yang telah diperbaiki dengan kalimat : menimbang, bahwa gugatan penggugat yang telah diperbaiki sebagai berikut :

²¹ Disesuaikan dengan menyebutkan nama advokat atau nama pihak apabila menghadap sendiri.

²² Apabila mediator yang ditunjuk bukan hakim, penyebutannya disesuaikan

²³ Apabila bersedia, sidang dilanjutkan secara elektronik dengan pembacaan gugatan, jika pihak tergugat tidak bersedia bersidang secara elektronik, maka persidangan dilakukan secara biasa.

(2.16) Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

(2.17) Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai ...;³³

(3.2) Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah mengenai: ...;³⁴

(3.3) Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut: ...;³⁵

(3.4) Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak sebagai berikut ;³⁶

(3.5) Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 163 HIR/Pasal 283 R.Bg³⁷ Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;³⁸

(3.6) Menimbang bahwa... dst;

(3.7) Menimbang bahwa... dst;

(3.8) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka beralasan hukum untuk dikabulkan/tidak beralasan hukum oleh karena itu harus ditolak;³⁹

(3.9) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya / sebagian;⁴⁰

³² Jika Ada

³³ Berisi inti/substansi gugatan. Hakim tidak perlu mengulang posita.

³⁴ Berisi inti/substansi jawaban

³⁵ Berisi inti/substansi dari gugatan dan jawaban yang diakui dan tidak disangkal oleh kedua belah pihak yang berperkara.

³⁶ Tuliskan semua pokok permasalahan berdasarkan gugatan dan jawaban

³⁷ Untuk HIR dan RBg disesuaikan dengan wilayah berlakunya ketentuan tersebut.

³⁸ Pertimbangkan pokok perkara/hukumnya

³⁹ Disesuaikan dengan pertimbangan Majelis atas hal-hal yang dikabulkan maupun hal-hal yang di tolak

masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh ... sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota:

.....

.....

Hakim Ketua,

.....⁵⁰

Panitera Pengganti,

.....

Perincian biaya :

1. Meterai Rp
2. Proses..... Rp
3. PNBP Rp
4. Panggilan Rp
5. Pemeriksaan setempat..... Rp
6. Sita Rp
- Jumlah Rp
- (.....Rupiah)

⁵⁰ Penulisan nama Majelis Hakim dan Panitera Pengganti tidak diberi tanda kurung (tutup buka)

di jalan...¹⁷/email...¹⁸ berdasarkan Surat Kuasa Khusus¹⁹ tanggal ..., sebagai Tergugat;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal ... yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri ... pada tanggal ... dengan Nomor Register..., telah mengajukan gugatan sebagai berikut: ...;²⁰

(2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;²¹

(2.3) Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk ..., Hakim pada Pengadilan Negeri²² ..., sebagai Mediator;

(2.4) Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal ..., bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

(2.5) Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

(2.6) Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia/tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik²³;

¹⁷ Diisi dengan alamat lengkap kantor advokat.

¹⁸ Jika beracara secara elektronik diisi alamat domisili elektronik

¹⁹ - Atau Surat Tugas, apabila pihak adalah instansi, Nomor ..., tanggal ...
- Nomor Surat Kuasa (bila ada), atau Nomor dan tanggal pendaftaran

²⁰ - salin posita gugatan sampai dengan petitum
- bila ada perubahan gugatan maka yang disalin adalah surat gugatan yang telah diubah dengan kalimat : menimbang, bahwa gugatan penggugat yang telah diubah sebagai berikut :

²¹ Disesuaikan dengan menyebutkan nama advokat atau nama pihak apabila menghadap sendiri.

²² Apabila mediator yang ditunjuk bukan hakim, penyebutannya disesuaikan

²³ Apabila bersedia, sidang dilanjutkan secara elektronik dengan pembacaan gugatan, jika pihak tergugat tidak bersedia bersidang secara elektronik, maka persidangan dilakukan secara biasa.

(2.16) Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

(2.17) Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai ...;³³

(3.2) Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah mengenai ...;³⁴

(3.3) Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal ...;

(3.4) Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak adalah sebagai berikut...³⁵;

(3.5) Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 163 HIR/ Pasal 283 R.Bg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;³⁶

(3.6) Menimbang bahwa ...dst;

(3.7) Menimbang bahwa ...dst;

(3.8) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu gugatannya dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus ditolak untuk seluruhnya;

(3.9) Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

(3.10) Memperhatikan Pasal ... Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang ... dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;³⁷

³² Jika Ada

³³ Berisi inti/substansi gugatan. Hakim tidak perlu mengulang posita.

³⁴ Berisi inti/substansi jawaban

³⁵ Tuliskan semua pokok permasalahan berdasarkan gugatan dan jawaban

³⁶ Pertimbangkan pokok perkara

³⁷ Sebutkan pasal dari undang-undang baik mengenai hukum acara maupun hukum materiil yang menjadi dasar dikabulkan gugatan.

Perincian biaya :

1. Meterai	Rp
2. Proses.....	Rp
3. PNBPN	Rp
4. Panggilan	Rp
5. Pemeriksaan setempat.....	Rp
6. Sita	<u>Rp</u>
Jumlah	Rp
(.....	Rupiah)

di jalan...¹⁷/email...¹⁸ berdasarkan Surat Kuasa Khusus¹⁹ tanggal ..., sebagai Tergugat;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal ... yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri ... pada tanggal ... dengan Nomor Register..., telah mengajukan gugatan sebagai berikut: ...;²⁰

(2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;²¹

(2.3) Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk ..., Hakim pada Pengadilan Negeri ...,²² sebagai Mediator;

(2.4) Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal ..., bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

(2.5) Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

(2.6) Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia / tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;²³

¹⁷ Diisi dengan alamat lengkap kantor advokat.

¹⁸ Jika beracara secara elektronik diisi alamat domisili elektronik

¹⁹ - Atau Surat Tugas, apabila pihak adalah instansi, Nomor ..., tanggal ...
- Nomor Surat Kuasa (bila ada), atau Nomor dan tanggal pendaftaran

²⁰ - salin posita gugatan sampai dengan petitum
- bila ada perubahan gugatan maka yang disalin adalah surat gugatan yang telah diubah dengan kalimat : menimbang, bahwa gugatan penggugat yang telah diubah sebagai berikut :

²¹ Disesuaikan dengan menyebutkan nama advokat atau nama pihak apabila menghadap sendiri.

²² Apabila mediator yang ditunjuk bukan hakim, penyebutannya disesuaikan

²³ Apabila bersedia, sidang dilanjutkan secara elektronik dengan pembacaan gugatan, jika pihak tergugat tidak bersedia bersidang secara elektronik, maka persidangan dilakukan secara biasa.

(2.16) Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

(2.17) Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai ...;³³

(3.2) Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah mengenai: ...;³⁴

(3.3) Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang formalitas gugatan Penggugat;

(3.4) Menimbang bahwa... dst;³⁵

(3.5) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal³⁶ oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

(3.6) Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

(3.7) Memperhatikan Pasal...Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang ... dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;³⁷

4. MENGADILI:³⁸

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. ... (... Rupiah);

³² Jika Ada

³³ Berisi inti/substansi gugatan. Hakim tidak perlu mengulang posita.

³⁴ Berisi inti/substansi jawaban

³⁵ Pertimbangan mengenai alasan-alasan gugatan tidak dapat diterima.

³⁶ Misalnya antara lain gugatan kabur, kurang pihak.

³⁷ Sebutkan pasal dari undang-undang baik mengenai hukum acara maupun hukum materiil yang menjadi dasar dikabulkan gugatan

³⁸ Huruf besar ditebalkan, letak di tengah, diakhiri dengan titik dua

PUTUSAN¹

Nomor .../Pdt.G/.../PN...

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA²

(1.1) Pengadilan Negeri ... yang mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

...(nama orang perorangan/badan hukum)³, ...⁴ bertempat tinggal/berkedudukan di..., yang diwakili oleh Direksi⁵... dalam hal ini memberikan kuasa kepada ...⁶, advokat⁷ beralamat/berkantor di jalan...⁸/email...⁹ berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal ..., sebagai Penggugat;

I a w a n¹⁰

...(nama orang perorangan/badan hukum)¹¹, ...¹² bertempat tinggal/berkedudukan di..., yang diwakili oleh Direksi¹³... dalam hal ini memberikan kuasa kepada ...¹⁴, advokat¹⁵ beralamat/berkantor di jalan...¹⁶/email...¹⁷ berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal ..., sebagai Tergugat;

¹ Huruf besar, bold, tidak pakai, titik/koma

² Huruf besar, bold, tidak pakai, koma

³ Pilih salah satu yang sesuai.

⁴ Diisi dengan kalimat yang sesuai untuk orang perorangan atau badan hukum:

a. "bertempat tinggal di ... (alamat lengkap)," untuk orang perorangan; atau
b. "yang diwakili oleh Direktur/Pengurus ..., berkedudukan di ...," untuk badan hukum.

⁵ Direksi sesuai anggaran dasar
Pengurus : Yayasan/Koperasi

⁶ Jika kuasa hukum/advokat berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, maka nama advokat yang dituliskan hanya nama pertama dalam surat kuasa. Jika ada advokat yang lain cukup ditambahkan dengan kalimat "dan-kawan-kawan"

⁷ Jika ada isi dengan nama kantor advokat, jika tidak ada cukup dicantumkan kalimat: "Advokat/para Advokat"

⁸ Diisi dengan alamat lengkap kantor advokat.

⁹ Jika beracara secara elektronik diisi alamat domisili elektronik

¹⁰ Apabila tergugat lebih dari satu menggunakan titik dua (:)

¹¹ Pilih salah satu yang sesuai.

¹² Diisi dengan kalimat yang sesuai untuk orang perorangan atau badan hukum:

a. "bertempat tinggal di ... (alamat lengkap)," untuk orang perorangan; atau
b. "yang diwakili oleh Direktur/Pengurus ..., berkedudukan di ...," untuk badan hukum.

¹³ Direksi sesuai anggaran dasar
Pengurus : Yayasan/Koperasi

¹⁴ Jika kuasa hukum/advokat berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, maka nama advokat yang dituliskan hanya nama pertama dalam surat kuasa. Jika ada advokat yang lain cukup ditambahkan dengan kalimat "dan-kawan-kawan"

¹⁵ Jika ada isi dengan nama kantor advokat, jika tidak ada cukup dicantumkan kalimat: "Advokat/para Advokat"

¹⁶ Diisi dengan alamat lengkap kantor advokat.

didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut²¹,... sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Tergugat/Kuasanya dan Tidak dihadiri Penggugat/Kuasanya²².

Hakim Anggota:

.....

.....

Hakim Ketua,

.....²³

Panitera Pengganti,

.....

Perincian biaya :

1. Meterai Rp
2. Proses..... Rp
3. PNBPN Rp
4. Panggilan Rp
5. Pemeriksaan setempat..... Rp
6. Sita Rp
- Jumlah Rp
- (.....Rupiah)

²¹ Apabila Hakim baik ketua maupun anggota yang ditunjuk berhalangan, maka ditulis nama hakim yang hadir dalam pembacaan putusan dengan penetapan penunjukan majelis pengganti.

Penetapan disebutkan dalam putusan dan dicatat dalam berita acara sidang

²² Disesuaikan dengan kehadiran, apabila tidak hadir harus berkewajiban memberi tahu

²³ Penulisan nama Majelis Hakim dan Panitera Pengganti tidak diberi tanda kurung (tutup buka)

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal ... yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri ... pada tanggal ... dengan register Nomor ..., telah mengajukan gugatan sebagai berikut: ...;¹⁴

(2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya,¹⁵ akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal ..., tanggal... dan tanggal ... telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

(2.3) Menimbang bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;¹⁶

(2.4) Menimbang bahwa oleh karena pemeriksaan perkara *a quo* dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

(2.5) Menimbang bahwa untuk membuktikan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka atas perintah Majelis Hakim di persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut:¹⁷

1. PA-1...dst;

2. PA-2...dst;

(2.6) Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

(2.7) Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

¹⁴ - salin posita gugatan sampai dengan petitum

- bila ada perubahan gugatan maka yang disalin adalah surat gugatan yang telah diubah dengan kalimat : menimbang, bahwa gugatan penggugat yang telah diubah sebagai berikut :

¹⁵ Disesuaikan dengan menyebutkan nama advokat atau nama pihak apabila menghadap sendiri.

¹⁶ Disesuaikan apabila ada perbaikan isi gugatan

¹⁷ Bisa bukti surat saja atau saksi saja atau keduanya dengan kode bukti Penggugat Awal (PA-1).

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp....,00 (... Rupiah);

atau

4. MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Menolak gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.,00 (... Rupiah);

atau

4. MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dengan *verstek*;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp....,00 (... Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri ..., pada hari ..., tanggal ..., oleh kami, ..., sebagai Hakim Ketua, ... dan ... masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga²⁵ diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut²⁶,... sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat/Kuasanya dan tanpa dihadiri Tergugat/Kuasanya;

Hakim Anggota:

.....

.....

Hakim Ketua,

.....²⁷

Panitera Pengganti,

.....

²⁵ Apabila diucapkan pada hari lain: diucapkan pada hari ... tanggal ...

²⁶ Apabila Hakim baik ketua maupun anggota yang ditunjuk berhalangan, maka ditulis nama hakim yang hadir dalam pembacaan putusan dengan penetapan penunjukan majelis pengganti. Penetapan disebutkan dalam putusan dan dicatat dalam berita acara sidang

²⁷ Penulisan nama Majelis Hakim dan Panitera Pengganti tidak diberi tanda kurung (tutup buka)

PUTUSAN¹

Nomor .../Pdt.G/.../PN...

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA²

(1.1) Pengadilan Negeri ... yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

... (**nama orang perorangan/badan hukum**)³, ...⁴ bertempat tinggal / berkedudukan di..., yang diwakili oleh Direksi⁵... dalam hal ini memberikan kuasa kepada ...⁶, advokat⁷ beralamat/berkantor di jalan...⁸/email...⁹ berdasarkan Surat Kuasa Khusus¹⁰ tanggal ..., sebagai Penggugat;

I a w a n ¹¹

... (**nama orang perorangan/badan hukum**)¹², ...¹³ bertempat tinggal/berkedudukan di..., sebagai Tergugat;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

¹ Huruf besar, bold, tidak pakai, koma

² Huruf besar, bold, tidak pakai titik

³ Pilih salah satu yang sesuai.

⁴ Diisi dengan kalimat yang sesuai untuk orang perorangan atau badan hukum:

a. "bertempat tinggal di(alamat lengkap)," untuk orang perorangan; atau

b. "yang diwakili oleh Direktur/Pengurus, berkedudukan di, " untuk badan hukum.

⁵ Direksi sesuai anggaran dasar

Pengurus : Yayasan/Koperasi.

⁶ Jika kuasa hukum/advokat berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, maka nama advokat yang dituliskan hanya nama pertama dalam surat kuasa. Jika ada advokat yang lain cukup ditambahkan dengan kalimat "dan-kawan-kawan"

⁷ Jika ada isi dengan nama kantor advokat, jika tidak ada cukup dicantumkan kalimat: "Advokat/para Advokat".

⁸ Diisi dengan alamat lengkap kantor advokat.

⁹ Jika beracara secara elektronik diisi alamat domisili elektronik.

¹⁰ - Atau Surat Tugas, apabila pihak adalah instansi, Nomor ..., tanggal ...

- Nomor Surat Kuasa (bila ada), atau Nomor dan tanggal pendaftaran

¹¹ Apabila tergugat lebih dari satu menggunakan titik dua (:)

¹² Pilih salah satu yang sesuai.

¹³ Diisi dengan kalimat yang sesuai untuk orang perorangan atau badan hukum.

a. "bertempat tinggal di.....(alamat lengkap)," untuk orang perorangan; atau

b. "yang diwakili oleh Direktur/Pengurus, berkedudukan di, " untuk badan hukum.

(2.8) Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai ... ;²⁰

(3.1) Menimbang bahwa bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

(3.2) Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;²¹

(3.3) Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut;²²

(3.4) Menimbang bahwa... dst;

(3.5) Menimbang bahwa... dst;

(3.6) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka ... beralasan hukum untuk dikabulkan / tidak beralasan hukum oleh karena itu harus dikabulkan/ditolak;²³

(3.7) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan/ditolak/tidak dapat diterima dengan *verstek*;²⁴

(3.8) Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan/ditolak/tidak dapat diterima²⁵ dengan *verstek*, maka Penggugat/Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;²⁶

²⁰ Berisi inti/substansi gugatan. Hakim tidak perlu mengulang posita.

²¹ Merupakan pertimbangan untuk menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan atau tidak dapat diterima.

²² Pertimbangan pokok perkara

²³ Disesuaikan dengan pertimbangan Majelis atas hal-hal yang dikabulkan maupun hal-hal yang ditolak

²⁴ Pilih salah satu: apabila terbukti dikabulkan seluruhnya atau sebagian, ditolak karena tidak terbukti, tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat formil atau tidak berwenang mengadili

didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut³⁰,... sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat/Kuasanya dan tanpa dihadiri Tergugat/ Kuasanya³¹.

[PENUTUP UNTUK PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK]

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri ..., pada hari ..., tanggal ..., oleh kami, ..., sebagai Hakim Ketua, ... dan ... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh ... sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota:

.....

.....

Hakim Ketua,

.....³²

Panitera Pengganti,

.....

Perincian biaya :

- | | |
|------------------------------|-----------------|
| 1. Meterai | Rp |
| 2. Proses..... | Rp |
| 3. PNBP | Rp |
| 4. Panggilan | Rp |
| 5. Pemeriksaan setempat..... | Rp |
| 6. Sita | <u>Rp</u> |
| Jumlah | Rp |
| (.....Rupiah) | |

³⁰ Apabila Hakim baik ketua maupun anggota yang ditunjuk berhalangan, maka ditulis nama hakim yang hadir dalam pembacaan putusan dengan penetapan penunjukan majelis pengganti. Penetapan disebutkan dalam putusan dan dicatat dalam berita acara sidang

³¹ Disesuaikan dengan kehadiran, apabila tidak hadir harus berkewajiban memberi tahu

³² Penulisan nama Majelis Hakim dan Panitera Pengganti tidak diberi tanda kurung (tutup buka)

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Penggugat Konvensi dengan surat gugatan tanggal ... yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri ... pada tanggal ... dengan Nomor Register..., telah mengajukan gugatan sebagai berikut: ...¹⁸

(2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;¹⁹

(2.3) Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk ..., Hakim pada Pengadilan Negeri²⁰ ..., sebagai Mediator;

(2.4) Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal ..., bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

(2.5) Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat Konvensi dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

(2.6) Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi tersebut, pihak Tergugat Konvensi menyatakan bersedia/tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;²¹

(2.7) Menimbang bahwa selanjutnya telah dibacakan isi gugatan Penggugat Konvensi yang tetap dipertahankan;²²

¹⁷ Jika beracara secara elektronik diisi alamat domisili elektronik

¹⁸ - salin posita gugatan sampai dengan petitum

- bila ada perubahan gugatan maka yang disalin adalah surat gugatan yang telah diubah dengan kalimat : menimbang, bahwa gugatan penggugat yang telah diubah sebagai berikut :

¹⁹ Disesuaikan dengan menyebutkan nama advokat atau nama pihak apabila menghadap sendiri.

²⁰ Apabila mediator yang ditunjuk bukan hakim, penyebutannya disesuaikan

²¹ Apabila bersedia, sidang dilanjutkan secara elektronik dengan pembacaan gugatan, jika pihak tergugat tidak bersedia bersidang secara elektronik, maka persidangan dilakukan secara biasa.

²² Disesuaikan apabila ada perbaikan isi gugatan

(2.14) Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal... sebagaimana tersebut dalam berita acara;²⁹

(2.15) Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;³⁰

(2.16) Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

(2.17) Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) DALAM KONVENSI :

(3.1.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi pada pokoknya adalah mengenai ...;³¹

(3.1.2) Menimbang bahwa Tergugat Konvensi dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut...;³²

(3.1.3) Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

(3.1.4) Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah sebagai berikut...³³;

(3.1.5) Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi disangkal, maka berdasarkan Pasal 163 HIR/Pasal 283 R.Bg Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;³⁴

(3.1.6) Menimbang bahwa... dst;

(3.1.7) Menimbang bahwa... dst;

(3.1.8) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka... beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya/sebagian³⁵;

²⁹ Jika Ada

³⁰ Jika Ada

³¹ Berisi inti/substansi gugatan. Hakim tidak perlu mengulang posita.

³² Berisi inti/substansi jawaban

³³ Tuliskan semua pokok permasalahan berdasarkan gugatan dan jawaban

³⁴ Pertimbangkan pokok perkara

³⁵ Disesuaikan dengan pertimbangan Majelis hal-hal yang dikabulkan dan hal-hal yang di tolak

(3.3) DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

(3.3.1) Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dikabulkan seluruhnya/sebagian, sebaliknya gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi ditolak, maka kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara;

(3.3.2) Memperhatikan Pasal 132a HIR/Pasal 157 R.Bg, Undang-undang Nomor ... Tahun ... tentang ... serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;⁴²

4. MENGADILI:⁴³

(4.1) DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi seluruhnya/sebagian;⁴⁴
2. Menyatakan Tergugat Konvensi telah melakukan ...⁴⁵;
3. ⁴⁶
4. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya⁴⁷;

(4.2) DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

(4.3) DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp... (... Rupiah);

[PENUTUP UNTUK PERSIDANGAN BIASA]

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri ..., pada hari ..., tanggal ..., oleh kami, ..., sebagai Hakim Ketua, ... dan ... masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga⁴⁸ diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan

⁴² Sebutkan pasal dari undang-undang baik mengenai hukum acara maupun hukum materiil yang menjadi dasar dikabulkan gugatan kovensi dan ditolaknya gugatan rekonvensi.

⁴³ Huruf besar ditebalkan, letak di tengah, diakhiri dengan titik dua

⁴⁴ Disesuaikan dengan amar berikutnya

⁴⁵ PMH atau Cidera Janji (Wanprestasi)

⁴⁶ Sesuaikan petitum gugatan yang dikabulkan

⁴⁷ Disesuaikan setiap gugatan dikabulkan sebagian, maka harus ditutup dengan amar menolak gugatan selain dan selebihnya

⁴⁸ Apabila diucapkan pada hari lain: diucapkan pada hari ... tanggal ...

PUTUSAN¹

Nomor .../Pdt.G/.../PN...

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA²

(1.1) Pengadilan Negeri ... yang mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

...(nama orang perorangan/badan hukum)³, ...⁴ bertempat tinggal/berkedudukan di..., yang diwakili oleh Direksi⁵... dalam hal ini memberikan kuasa kepada ...⁶, advokat⁷ beralamat/berkantor di jalan...⁸/email...⁹ berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal ..., sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

I a w a n¹⁰

...(nama orang perorangan/badan hukum)¹¹, ...¹² bertempat tinggal/berkedudukan di..., yang diwakili oleh Direksi¹³... dalam hal ini memberikan kuasa kepada ...¹⁴, advokat¹⁵ beralamat/berkantor di jalan...¹⁶/email...¹⁷ berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal ..., sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

¹ Huruf besar, bold, tidak pakai, koma

² Huruf besar, bold, tidak pakai, koma

³ Pilih salah satu yang sesuai.

⁴ Diisi dengan kalimat yang sesuai untuk orang perorangan atau badan hukum:

a. "bertempat tinggal di ... (alamat lengkap)," untuk orang perorangan; atau
b. "yang diwakili oleh Direktur/Pengurus ..., berkedudukan di ...," untuk badan hukum.

⁵ Direksi sesuai anggaran dasar

Pengurus : Yayasan/Koperasi

⁶ Jika kuasa hukum/advokat berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, maka nama advokat yang dituliskan hanya nama pertama dalam surat kuasa. Jika ada advokat yang lain cukup ditambahkan dengan kalimat "dan-kawan-kawan"

⁷ Jika ada isi dengan nama kantor advokat, jika tidak ada cukup dicantumkan kalimat: "Advokat/para Advokat"

⁸ Diisi dengan alamat lengkap kantor advokat.

⁹ Jika beracara secara elektronik diisi alamat domisili elektronik

¹⁰ Apabila tergugat lebih dari satu menggunakan titik dua (:)

¹¹ Pilih salah satu yang sesuai.

¹² Diisi dengan kalimat yang sesuai untuk orang perorangan atau badan hukum:

a. "bertempat tinggal di ... (alamat lengkap)," untuk orang perorangan; atau
b. "yang diwakili oleh Direktur/Pengurus ..., berkedudukan di ...," untuk badan hukum.

¹³ Direksi sesuai anggaran dasar

Pengurus : Yayasan/Koperasi

¹⁴ Jika kuasa hukum/advokat berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, maka nama advokat yang dituliskan hanya nama pertama dalam surat kuasa. Jika ada advokat yang lain cukup ditambahkan dengan kalimat "dan-kawan-kawan"

¹⁵ Jika ada isi dengan nama kantor advokat, jika tidak ada cukup dicantumkan kalimat: "Advokat/para Advokat"

¹⁶ Diisi dengan alamat lengkap kantor advokat.

(2.8) Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi tersebut Tergugat Konvensi memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi sebagai berikut:²³

...

(2.9) Menimbang bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan replik sekaligus Jawaban atas Gugatan Rekonvensi, duplik dalam gugatan konvensi serta replik dan duplik dalam gugatan rekonvensi sebagaimana tercantum dalam berita acara²⁴;

(2.10) Menimbang bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:²⁵

1. ...dst;
2. ...dst;

(2.11) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah pula mengajukan saksi dan/atau ahli yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:²⁶

1. ...dst;
2. ...dst;

(2.12) Menimbang bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil sangkalan dan gugatan Rekonvensinya telah mengajukan bukti surat berupa:²⁷

1. ...dst;
2. ...dst;

(2.13) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil sangkalan dan gugatan rekonvensinya, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah pula mengajukan saksi dan/atau ahli yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:²⁸

1. ...dst;
2. ...dst;

²³ Salin semua jawaban dan gugatan rekonvensi

²⁴ Dalam hal para pihak mengajukan replik atau duplik

²⁵ Tulis semua bukti surat yang diajukan oleh Penggugat

²⁶ Urutan saksi-saksi dan atau ahli sesuai dengan berita acara

²⁷ Tulis semua bukti surat yang diajukan oleh Tergugat

²⁸ Urutan saksi-saksi dan atau ahli sesuai dengan berita acara

(3.2) DALAM REKONVENSI.

(3.2.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat... Konvensi pada pokoknya adalah ...³⁵;

Penggugat Rekonvensi I ...dst;³⁶

Penggugat Rekonvensi II ...dst;

(3.2.2) Menimbang bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut...; ³⁷

Terhadap gugatan rekonvensi I ...dst;

Terhadap gugatan rekonvensi II ...dst;³⁸

(3.2.3) Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah ...;

(3.2.4) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas gugatan Penggugat Rekonvensi tidak memenuhi syarat formil sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 132a ayat (1) HIR/Pasal 157 ayat (1) R.Bg, maka Majelis berkesimpulan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

(3.3) DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

(3.3.1) Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ditolak, sedangkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara;

(3.3.2) Memperhatikan Pasal 132a ayat (1) HIR/Pasal 157 ayat (1) R.Bg, Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang ... serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;³⁹

³⁵ Berisi inti/substansi gugatan rekonvensi masing-masing pihak, Hakim tidak perlu mengulang posita.

³⁶ Jika Tergugat lebih dari satu, sebutkan Tergugat berapa saja yang mengajukan gugatan rekonvensi contoh (Tergugat I, Tergugat II... dst).

³⁷ Berisi inti/substansi jawaban terhadap rekonvensi.

³⁸ Jika Tergugat lebih dari satu, sebutkan Tergugat berapa saja yang mengajukan gugatan rekonvensi contoh (Tergugat I, Tergugat II... dst).

³⁹ Sebutkan pasal dari undang-undang baik mengenai hukum acara maupun hukum materiil yang menjadi dasar dikabulkan gugatan konvensi dan ditolaknya gugatan rekonvensi.

Panitera Pengganti,

.....

Perincian biaya :

1. Meterai Rp
2. Proses..... Rp
3. PNBP Rp
4. Panggilan Rp
5. Pemeriksaan setempat..... Rp
6. Sita Rp
- Jumlah Rp
- (.....Rupiah)

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Penggugat Konvensi dengan surat gugatan tanggal ... yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri ... pada tanggal ... dengan Nomor Register..., telah mengajukan gugatan sebagai berikut: ...¹⁸

(2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;¹⁹

(2.3) Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk ..., Hakim pada Pengadilan Negeri²⁰ ..., sebagai Mediator;

(2.4) Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal ..., bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

(2.5) Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka kepada Tergugat Konvensi dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

(2.6) Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi tersebut, pihak Tergugat Konvensi menyatakan bersedia/tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik²¹;

(2.7) Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat Konvensi yang isinya tetap dipertahankan;²²

¹⁷ Jika beracara secara elektronik diisi alamat domisili elektronik

¹⁸ - salin posita gugatan sampai dengan petitum

- bila ada perubahan gugatan maka yang disalin adalah surat gugatan yang telah diubah dengan kalimat : menimbang, bahwa gugatan penggugat yang telah diubah sebagai berikut :

¹⁹ Disesuaikan dengan menyebutkan nama advokat atau nama pihak apabila menghadap sendiri.

²⁰ Apabila mediator yang ditunjuk bukan hakim, penyebutannya disesuaikan

²¹ Apabila bersedia, sidang dilanjutkan secara elektronik dengan pembacaan gugatan, jika pihak tergugat tidak bersedia bersidang secara elektronik, maka persidangan dilakukan secara biasa.

²² Disesuaikan apabila ada perbaikan isi gugatan

(2.14) Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal... sebagaimana tersebut dalam berita acara;²⁹

(2.15) Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;³⁰

(2.16) Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

(2.17) Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) DALAM KONVENSI

(3.1.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi pada pokoknya adalah mengenai ...;³¹

(3.1.2) Menimbang bahwa Tergugat Konvensi dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut...;³²

(3.1.3) Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal ...;

(3.1.4) Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah sebagai berikut...³³;

(3.1.5) Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi disangkal, maka berdasarkan Pasal 163 HIR/Pasal 283 R.Bg Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;³⁴

(3.1.6) Menimbang bahwa... dst;

(3.1.7) Menimbang bahwa... dst;

(3.1.8) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Penggugat Konvensi tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu majelis berkesimpulan gugatan Penggugat Konvensi ditolak untuk seluruhnya;

²⁹ Jika Ada

³⁰ Jika Ada

³¹ Berisi inti/substansi gugatan. Hakim tidak perlu mengulang posita.

³² Berisi inti/substansi jawaban

³³ Tuliskan semua pokok permasalahan berdasarkan gugatan dan jawaban

³⁴ Pertimbangkan pokok perkara

(3.3.2) Memperhatikan Pasal 132b HIR/Pasal 157 R.Bg, Undang-undang Nomor ... Tahun ... tentang ... serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;⁴¹

4. M E N G A D I L I:⁴²

(4.1) DALAM KONVENSI :

- Menolak gugatan Konvensi untuk seluruhnya;

(4.2) DALAM REKONVENSI :

- Menyatakan gugatan Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

(4.3) DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp... (...Rupiah);

[PENUTUP UNTUK PERSIDANGAN BIASA]

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri ..., pada hari ..., tanggal ..., oleh kami, ..., sebagai Hakim Ketua, dan ... masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga⁴³ diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut⁴⁴, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat/Kuasanya dan Tergugat/Kuasanya⁴⁵.

[PENUTUP UNTUK PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK]

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri ..., pada hari ..., tanggal ..., oleh kami, ..., sebagai Hakim Ketua, ... dan ... masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh ... sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

⁴¹ Sebutkan pasal dari undang-undang baik mengenai hukum acara maupun hukum materiil yang menjadi dasar dikabulkan gugatan kovensi dan ditolaknya gugatan rekonvensi.

⁴² Huruf besar ditebalkan, letak di tengah, diakhiri dengan titik dua

⁴³ Apabila diucapkan pada hari lain: diucapkan pada hari ... tanggal ...

⁴⁴ Apabila Hakim baik ketua maupun anggota yang ditunjuk berhalangan, maka ditulis nama hakim yang hadir dalam pembacaan putusan dengan penetapan penunjukan majelis pengganti. Penetapan disebutkan dalam putusan dan dicatat dalam berita acara sidang

⁴⁵ Disesuaikan dengan kehadiran, apabila tidak hadir harus berkewajiban memberi tahu

PUTUSAN¹

Nomor .../Pdt.G/.../PN ...

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA²

(1.1) Pengadilan Negeri ... yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

...(nama orang perorangan/badan hukum)³, ...⁴ bertempat tinggal/berkedudukan di..., yang diwakili oleh Direksi⁵... dalam hal ini memberikan kuasa kepada ...⁶, advokat⁷ beralamat/berkantor di jalan...⁸/email...⁹ berdasarkan Surat Kuasa Khusus¹⁰ tanggal ..., sebagai Penggugat;

l a w a n¹¹

...(nama orang perorangan/badan hukum)¹², ...¹³ bertempat tinggal/berkedudukan di..., yang diwakili oleh Direksi¹⁴... dalam hal ini memberikan kuasa kepada ...¹⁵, advokat¹⁶ beralamat/berkantor

¹ Huruf besar, bold, tidak pakai, titik/koma

² Huruf besar, bold, tidak pakai titik

³ Pilih salah satu yang sesuai.

⁴ Diisi dengan kalimat yang sesuai untuk orang perorangan atau badan hukum:

a. "bertempat tinggal di(alamat lengkap)," untuk orang perorangan; atau

b. "yang diwakili oleh Direktur/Pengurus, berkedudukan di, " untuk badan hukum.

⁵ Direksi sesuai anggaran dasar

Pengurus : Yayasan/Koperasi.

⁶ Jika kuasa hukum/advokat berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, maka nama advokat yang dituliskan hanya nama pertama dalam surat kuasa. Jika ada advokat yang lain cukup ditambahkan dengan kalimat "dan-kawan-kawan"

⁷ Jika ada isi dengan nama kantor advokat, jika tidak ada cukup dicantumkan kalimat: "Advokat/para Advokat".

⁸ Diisi dengan alamat lengkap kantor advokat.

⁹ Jika beracara secara elektronik diisi alamat domisili elektronik.

¹⁰ - Atau Surat Tugas, apabila pihak adalah instansi, Nomor ..., tanggal ...

- Nomor Surat Kuasa (bila ada), atau Nomor dan tanggal pendaftaran

¹¹ Apabila tergugat lebih dari satu menggunakan titik dua (:)

¹² Pilih salah satu yang sesuai.

¹³ Diisi dengan kalimat yang sesuai untuk orang perorangan atau badan hukum.

a. "bertempat tinggal di..... (alamat lengkap)," untuk orang perorangan; atau

b. "yang diwakili oleh Direktur/Pengurus, berkedudukan di, " untuk badan hukum.

¹⁴ Direksi sesuai anggaran dasar

Pengurus : Yayasan/Koperasi

¹⁵ Jika kuasa hukum/advokat berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, maka nama advokat yang dituliskan hanya nama pertama dalam surat kuasa. Jika ada advokat yang lain cukup ditambahkan dengan kalimat "dan-kawan-kawan"

¹⁶ Jika ada isi dengan nama kantor advokat, jika tidak ada cukup dicantumkan kalimat: "Advokat/para Advokat".

(2.1.3) Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk ..., Hakim pada Pengadilan Negeri...³⁰ sebagai Mediator;³¹

(2.1.4) Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal ..., upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

(2.1.5) Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

(2.1.6) Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia/ tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;³²

(2.1.7) Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;³³

(2.1.8) Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut: ...;³⁴

(2.1.9) Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara³⁵;

(2.1.10) Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:³⁶

1 ...dst;

2 ...dst;

²⁹ Apabila pihak-pihak menghadap sendiri menggunakan: Penggugat dan Tergugat menghadap sendiri di persidangan

³⁰ Apabila mediator yang ditunjuk bukan hakim, penyebutannya disesuaikan

³¹ Apabila permohonan intervensi diajukan sebelum pokok perkara di mediasi maka mediasi dilaksanakan setelah putusan sela. Apabila permohonan intervensi diajukan setelah dilakukan mediasi, maka harus dilakukan mediasi lagi terhadap perkara intervensi

³² Apabila bersedia, sidang dilanjutkan secara elektronik dengan pembacaan gugatan, jika pihak tergugat tidak bersedia bersidang secara elektronik, maka persidangan dilakukan secara biasa.

³³ Disesuaikan apabila ada perbaikan isi gugatan

³⁴ Salin semua jawaban

³⁵ Dalam hal para pihak mengajukan replik atau duplik

³⁶ Tulis semua bukti surat yang diajukan oleh Penggugat

(2.2.5) Menimbang bahwa terhadap Gugatan Insidentil tersebut Pengadilan Negeri ... menjatuhkan putusan sela tanggal ... Nomor ... yang pada pokoknya mengizinkan Penggugat Insidentil/Tergugat Asal menarik Tergugat Insidentil menjadi pihak dalam perkara ini;

(2.2.6) Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian antara pihak Penggugat Insidentil/Tergugat Asal dengan Tergugat Insidentil melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk ..., Hakim pada Pengadilan Negeri⁴⁴ ..., sebagai Mediator;

(2.2.7) Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal ..., upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

(2.2.8) Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat insidentil yang isinya tetap dipertahankan;⁴⁵

(2.2.9) Menimbang bahwa terhadap Gugatan Insidentil tersebut Tergugat Insidentil memberikan jawaban sebagai berikut: ...;⁴⁶

(2.2.10) Menimbang bahwa Tergugat Asal/Penggugat Insidentil telah mengajukan replik dan Tergugat Insidentil telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam Berita Acara;⁴⁷

(2.2.11) Menimbang bahwa Tergugat Asal/Penggugat Insidentil untuk membuktikan dalil Gugatannya telah mengajukan bukti surat, berupa :⁴⁸

1 ...dst;

2 ...dst;

(2.2.12) Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Tergugat Asal/Penggugat Insidentil telah pula mengajukan saksi dan/atau ahli yang memberikan keterangan/pendapat pada pokoknya sebagai berikut:⁴⁹

1 ...dst;

2 ...dst;

⁴⁴ Apabila mediator yang ditunjuk bukan hakim, penyebutannya disesuaikan

⁴⁵ Disesuaikan apabila ada perbaikan isi gugatan

⁴⁶ Salin Jawaban Tergugat Insidentil

⁴⁷ Jika para pihak insidentil mengajukan Replik atau Duplik

⁴⁸ Salin semua bukti surat yang diajukan oleh Penggugat Insidentil

⁴⁹ Urutan saksi-saksi dan/atau Ahli sesuai dengan Berita Acara Persidangan

(3.1.5) Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah, maka berdasarkan Pasal 163 HIR/Pasal 283 R.Bg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;⁵⁸

(3.1.6) Menimbang bahwa... dst;

(3.1.7) Menimbang bahwa... dst;

(3.1.8) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka beralasan hukum untuk dikabulkan/ditolak⁵⁹;

1 dst;

2 dst;

(3.1.9) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya/ sebagian;⁶⁰

(3.2) DALAM GUGATAN INSIDENTIL

(3.2.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan insidentil yang pada pokoknya adalah adalah mengenai...;⁶¹

(3.2.2) Menimbang bahwa Tergugat Insidentil dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut: ⁶²

(3.2.3) Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:⁶³

(3.2.4) Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara Penggugat Insidentil/Tergugat Asal dengan Tergugat Insidentil adalah sebagai berikut:⁶⁴

(3.2.5) Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat Insidentil/Tergugat Asal dibantah, maka berdasarkan Pasal 163 HIR/Pasal 283 R.Bg Penggugat Insidentil/Tergugat Asal berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;⁶⁵

(3.2.6) Menimbang bahwa... dst;

(3.2.7) Menimbang bahwa... dst;

⁵⁷ Tulis semua pokok persengketaan berdasarkan Gugatan dan Jawaban

⁵⁸ Pertimbangkan pokok perkara

⁵⁹ Disesuaikan dengan pertimbangan Majelis hal-hal yang dikabulkan dan hal-hal yang ditolak

⁶⁰ Disesuaikan apabila gugatan dikabulkan seluruhnya, maka kata-kata "sebagian" diganti dengan "seluruhnya"

⁶¹ Berisi inti/substansi Gugatan Insidentil

⁶² Berisi inti/substansi jawaban

⁶³ Berisi inti/substansi Gugatan yang diakui/setidaknya yang tidak disangkal

⁶⁴ Tuliskan semua pokok permasalahan berdasarkan gugatan dan jawaban

⁶⁵ Pertimbangkan pokok perkara

4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;⁷⁶

(4.2) DALAM GUGATAN INSIDENTIL:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Insidentil/Tergugat Asal tersebut seluruhnya /sebagian⁷⁷;
2. Menyatakan ...⁷⁸
3. Menolak gugatan Penggugat Insidentil/Tergugat Asal selain dan selebihnya;⁷⁹

(4.3) DALAM GUGATAN ASAL DAN GUGATAN INSIDENTIL:

- Menghukum Tergugat Insidentil untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. ... (... Rupiah);⁸⁰

[PENUTUP UNTUK PERSIDANGAN BIASA]

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri ..., pada hari ..., tanggal ..., oleh kami, ..., sebagai Hakim Ketua, ... dan ... masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga⁸¹ diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut⁸², ... sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri kuasa Penggugat, Tergugat Asal/Penggugat Insidentil dan Tergugat Insidentil.⁸³

[PENUTUP UNTUK PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK]

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri ..., pada hari ..., tanggal ..., oleh kami, ..., sebagai Hakim Ketua, ... dan ... masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh ... sebagai Panitera

⁷⁶ Apabila Gugatan dikabulkan sebagian

⁷⁷ Dengan catatan apabila dikabulkan sebagian maka amar putusan diakhiri dengan kalimat menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya

⁷⁸ Diisi sesuai dengan tuntutan/Petitum Penggugat Insidentil dinyatakan terbukti dalam pertimbangan hukumnya

⁷⁹ Apabila Gugatan Insidentil dikabulkan sebagian

⁸⁰ Apabila Dengan catatan apabila Tergugat Insidentil juga dihukum untuk membayar biaya perkara maka harus dinyatakan juga ikut membayar biaya perkara secara tanggung renteng dengan Tergugat Asal/Penggugat Insidentil

⁸¹ Apabila diucapkan pada hari lain: diucapkan pada hari ... tanggal ...

⁸² Apabila Hakim baik ketua maupun anggota yang ditunjuk berhalangan, maka ditulis nama hakim yang hadir dalam pembacaan putusan dengan penetapan penunjukan majelis pengganti. Penetapan disebutkan dalam putusan dan dicatat dalam berita acara sidang

⁸³ Disesuaikan para pihak yang hadir pada saat putusan dibacakan-diucapkan

PUTUSAN¹

Nomor .../Pdt.G/.../PN ...

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA²

(1.1) Pengadilan Negeri ... yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

...(nama orang perorangan/badan hukum)³, ...⁴ bertempat tinggal/berkedudukan di..., yang diwakili oleh Direksi⁵... dalam hal ini memberikan kuasa kepada ...⁶, advokat⁷ beralamat/berkantor di jalan...⁸/email...⁹ berdasarkan Surat Kuasa Khusus¹⁰ tanggal ...sebagai Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I⁷;

I a w a n¹¹

... (nama orang perorangan/badan hukum)¹², ...¹³ bertempat tinggal/berkedudukan di..., yang diwakili oleh Direksi¹⁴... dalam hal ini memberikan kuasa kepada ...¹⁵, advokat¹⁶ beralamat/berkantor

¹ Huruf besar, bold, tidak pakai, titik/koma

² Huruf besar, bold, tidak pakai titik

³ Pilih salah satu yang sesuai.

⁴ Diisi dengan kalimat yang sesuai untuk orang perorangan atau badan hukum:

a. "bertempat tinggal di ... (alamat lengkap)," untuk orang perorangan; atau
b. "yang diwakili oleh Direktur/Pengurus ..., berkedudukan di ...," untuk badan hukum.

⁵ Direksi sesuai anggaran dasar

Pengurus : Yayasan/Koperasi

⁶ Jika kuasa hukum/advokat berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, maka nama advokat yang dituliskan hanya nama pertama dalam surat kuasa. Jika ada advokat yang lain cukup ditambahkan dengan kalimat "dan-kawan-kawan"

⁷ Jika ada isi dengan nama kantor advokat, jika tidak ada cukup dicantumkan kalimat: "Advokat/para Advokat"

⁸ Diisi dengan alamat lengkap kantor advokat.

⁹ Jika beracara secara elektronik diisi alamat domisili elektronik

¹⁰ - Atau Surat Tugas, apabila pihak adalah instansi, Nomor ..., tanggal ...

- Nomor Surat Kuasa (bila ada), atau Nomor dan tanggal pendaftaran

¹¹ Apabila tergugat lebih dari satu menggunakan titik dua (:)

¹² Pilih salah satu yang sesuai.

¹³ Diisi dengan kalimat yang sesuai untuk orang perorangan atau badan hukum:

a. "bertempat tinggal di ... (alamat lengkap)," untuk orang perorangan; atau
b. "yang diwakili oleh Direktur/Pengurus ..., berkedudukan di ...," untuk badan hukum.

¹⁴ Direksi sesuai anggaran dasar

Pengurus : Yayasan/Koperasi

¹⁵ Jika kuasa hukum/advokat berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, maka nama advokat yang dituliskan hanya nama pertama dalam surat kuasa. Jika ada advokat yang lain cukup ditambahkan dengan kalimat "dan-kawan-kawan"

¹⁶ Jika ada isi dengan nama kantor advokat, jika tidak ada cukup dicantumkan kalimat: "Advokat/para Advokat"

(2.1.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I dan Tergugat Asal/Tergugat Intervensi II masing-masing menghadap Kuasanya tersebut²⁹;

(2.1.3) Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk ..., Hakim pada Pengadilan Negeri³⁰ ... sebagai Mediator;³¹

(2.1.4) Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal ..., upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

(2.1.5) Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat Asal/Tergugat Intervensi II diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

(2.1.6) Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I tersebut pihak Tergugat Asal/Tergugat Intervensi II menyatakan bersedia/tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik³²;

(2.1.7) Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I yang isinya tetap dipertahankan;

(2.1.8) Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I tersebut, Tergugat Asal/ Tergugat Intervensi II memberikan jawaban sebagai berikut: ...³³

(2.1.9) Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I telah mengajukan replik dan Tergugat Asal/Tergugat Intervensi II telah pula mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara³⁴;

(2.1.10) Menimbang bahwa Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:³⁵

²⁹ Apabila pihak-pihak menghadap sendiri dengan menggunakan kalimat: Penggugat dan Tergugat menghadap sendiri di persidangan

³⁰ Apabila mediator yang ditunjuk bukan hakim, penyebutannya disesuaikan

³¹ Apabila permohonan intervensi diajukan sebelum pokok perkara di mediasi maka mediasi dilaksanakan setelah putusan sela. Apabila permohonan intervensi diajukan setelah dilakukan mediasi, maka harus dilakukan mediasi lagi terhadap perkara intervensi

³² Apabila bersedia, sidang dilanjutkan secara elektronik dengan pembacaan gugatan, jika pihak tergugat tidak bersedia bersidang secara elektronik, maka persidangan dilakukan secara biasa.

³³ Salin semua jawaban

³⁴ Dalam hal para pihak mengajukan replik atau duplik

(2.2.4) Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Intervensi tersebut, pihak Tergugat Asal/Tergugat Intervensi II telah memberikan jawaban sebagai berikut:
...⁴¹

(2.2.5) Menimbang bahwa Penggugat Intervensi telah mengajukan replik, yang kemudian Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I dan Tergugat Asal/Tergugat Intervensi II telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara⁴²;

(2.2.6) Menimbang bahwa Penggugat Intervensi untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:⁴³

1 dst;

2 dst

(2.2.7) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat Intervensi telah pula mengajukan saksi dan/atau ahli yang memberikan keterangan/pendapat pada pokoknya sebagai berikut:⁴⁴

1 dst;

2 dst;

(2.2.8) Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal... sebagaimana tersebut dalam berita acara;⁴⁵

(2.2.9) Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;⁴⁶

(2.2.10) Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

(2.2.11) Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) DALAM GUGATAN ASAL

(3.1.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I yang pada pokoknya adalah mengenai ⁴⁷

⁴¹ Salinan jawaban /tanggapan Penggugat Asal/Tergugat Intervensi II

⁴² Dalam hal para pihak mengajukan replik atau duplik

⁴³ Tulis semua bukti surat yang diajukan oleh Penggugat

⁴⁴ Urutan saksi-saksi dan atau ahli sesuai dengan berita acara

⁴⁵ Jika Dilaksanakan

⁴⁶ Jika Ada

(3.2.4) Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut: ⁵⁷

(3.2.5) Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak dalam perkara intervensi ini adalah mengenai ...;⁵⁸

(3.2.6) Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Intervensi disangkal, maka berdasarkan Pasal 163 HIR/Pasal 283 R.Bg Penggugat Intervensi berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;⁵⁹

(3.2.7) Menimbang bahwa... dst;

(3.2.8) Menimbang bahwa... dst;

(3.2.9) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Intervensi tidak dapat membuktikan dalil Gugatannya;

(3.2.10) Menimbang bahwa oleh karena Penggugat Intervensi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya maka gugatan intervensi dinyatakan tidak beralasan hukum oleh karenanya harus ditolak;

(3.3) DALAM GUGATAN ASAL DAN GUGATAN INTERVENSI

(3.3.1) Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I dikabulkan seluruhnya/sebagian⁶⁰ sedangkan gugatan intervensi ditolak, maka Tergugat Asal/Tergugat Intervensi II dihukum untuk membayar biaya perkara;⁶¹

(3.3.2) Memperhatikan Pasal 279 sampai dengan Pasal 282 Rv, dan Pasal ... Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang ... serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan⁶²;

⁵⁷ Muat hal-hal yang tidak disangkal yang dianggap terbukti tersebut

⁵⁸ Pertimbangan terlebih dahulu hal-hal yang menjadi pokok sengketa

⁵⁹ Pertimbangan pokok perkara

⁶⁰ Disesuaikan apabila gugatan dikabulkan seluruhnya, maka kata-kata "sebagian" diganti dengan "seluruhnya"

⁶¹ Menghilangkan kata-kata "pihak yang kalah" untuk menghilangkan efek psikologis kepada pihak yang kalah dengan catatan begitu pula bila sebaliknya jika Penggugat menjadi pihak yang kalah. Dengan catatan apabila Penggugat Intervensi juga dihukum untuk membayar biaya perkara maka harus dinyatakan juga ikut membayar biaya perkara juga secara tanggung renteng dengan Tergugat Asal/Tergugat Intervensi II

⁶² Sebutkan pasal dari undang-undang yang menjadi dasar pokok dikabulkan atau ditolaknya gugatan dengan menuliskan nomor dan tahun Undang-undang tersebut, kecuali untuk KUHPerdara, HIR/RBg dan Rv tidak perlu menyebutkan nomor dan tahun Undang-undang tersebut.

persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh ... sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota:

.....

.....

Hakim Ketua,

.....⁶⁹

Panitera Pengganti,

.....

Perincian biaya :

- | | |
|------------------------------|-----------------|
| 1. Meterai | Rp |
| 2. Proses..... | Rp |
| 3. PNBP | Rp |
| 4. Panggilan | Rp |
| 5. Pemeriksaan setempat..... | Rp |
| 6. Sita | <u>Rp</u> |
| Jumlah | Rp |
| (.....Rupiah) | |

⁶⁹ Penulisan nama Majelis Hakim dan Panitera Pengganti tidak diberi tanda kurung (tutup buka)

di jalan...¹⁷/email...¹⁸ berdasarkan Surat Kuasa Khusus¹⁹ tanggal ... sebagai Tergugat Asal/Tergugat Intervensi II⁷;

d a n

... (nama orang perorangan/badan hukum)²⁰, ...²¹ bertempat tinggal/berkedudukan di..., yang diwakili oleh Direksi²²... dalam hal ini memberikan kuasa kepada ...²³, advokat²⁴ beralamat/berkantor di jalan...²⁵/email...²⁶ berdasarkan Surat Kuasa Khusus²⁷ tanggal ... sebagai Penggugat Intervensi⁷;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan para pihak;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) DALAM GUGATAN ASAL

(2.1.1) Menimbang bahwa Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I dengan surat gugatan tanggal ... yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri ... pada tanggal ... dengan Nomor Register ..., telah mengajukan gugatan sebagai berikut ...:²⁸

¹⁷ Diisi dengan alamat lengkap kantor advokat.

¹⁸ Jika beracara secara elektronik diisi alamat domisili elektronik

¹⁹ - Atau Surat Tugas, apabila pihak adalah instansi, Nomor ..., tanggal ...
- Nomor Surat Kuasa (bila ada), atau Nomor dan tanggal pendaftaran

²⁰ Pilih salah satu yang sesuai.

²¹ Diisi dengan kalimat yang sesuai untuk orang perorangan atau badan hukum:
a. "bertempat tinggal di ... (alamat lengkap)," untuk orang perorangan; atau
b. "yang diwakili oleh Direktur/Pengurus ..., berkedudukan di ...," untuk badan hukum.

²² Direksi sesuai anggaran dasar
Pengurus : Yayasan/Koperasi

²³ Jika kuasa hukum/advokat berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, maka nama advokat yang dituliskan hanya nama pertama dalam surat kuasa. Jika ada advokat yang lain cukup ditambahkan dengan kalimat "dan-kawan-kawan"

²⁴ Jika ada isi dengan nama kantor advokat, jika tidak ada cukup dicantumkan kalimat:
"Advokat/para Advokat"

²⁵ Diisi dengan alamat lengkap kantor advokat.

²⁶ Jika beracara secara elektronik diisi alamat domisili elektronik

²⁷ - Atau Surat Tugas, apabila pihak adalah instansi, Nomor ..., tanggal ...
- Nomor Surat Kuasa (bila ada), atau Nomor dan tanggal pendaftaran

²⁸ - salin posita gugatan sampai dengan petitum
- bila ada perubahan gugatan maka yang disalin adalah surat gugatan yang telah dirubah dengan kalimat : menimbang, bahwa gugatan Penggugat/Tergugat Intervensi I yang telah dirubah sebagai berikut :

1 dst;

2 dst

(2.1.11) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I telah pula mengajukan saksi dan/atau ahli yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:³⁶

1 dst;

2 dst

(2.1.12) Menimbang bahwa Tergugat Asal/ Tergugat Intervensi II untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:³⁷

1 dst;

2 dst

(2.1.13) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat Asal/ Tergugat Intervensi II telah pula mengajukan saksi dan/atau ahli yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:³⁸

1 dst;

2 dst;

(2.2) DALAM GUGATAN INTERVENSI

(2.2.1) Menimbang bahwa atas permohonan Penggugat Intervensi tanggal.., Pengadilan ... telah menjatuhkan putusan sela Nomor ... tanggal ... yang pada pokoknya mengizinkan Penggugat Intervensi menjadi pihak dalam perkara ini;

(2.2.2) Menimbang bahwa Penggugat Intervensi dengan surat gugatannya tanggal ... yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri ... pada tanggal ... telah mengajukan gugatan sebagai berikut... ;³⁹

(2.2.3) Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Intervensi tersebut, pihak Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I telah memberikan jawaban sebagai berikut:

...⁴⁰

³⁵ Tulis semua bukti surat yang diajukan oleh Penggugat

³⁶ Urutan saksi-saksi dan atau ahli sesuai dengan berita acara

³⁷ Tulis semua bukti surat yang diajukan oleh Tergugat

³⁸ Urutan saksi-saksi dan atau ahli sesuai dengan berita acara

³⁹ - salin posita gugatan intervensi sampai dengan petitum

- bila ada perbaikan gugatan maka yang disalin adalah surat gugatan yang telah diperbaiki dengan kalimat : menimbang, bahwa gugatan Penggugat/Tergugat Intervensi I yang telah dirubah sebagai berikut :

⁴⁰ Salinan jawaban / tanggapan Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I

(3.1.2) Menimbang bahwa Tergugat Asal/Tergugat Intervensi II dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya mengenai: ...;⁴⁸

(3.1.3) Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal : ...;⁴⁹

(3.1.4) Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak adalah sebagai berikut: ...;⁵⁰

(3.1.5) Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I dibantah, maka berdasarkan Pasal 163 HIR/Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;⁵¹

(3.1.6) Menimbang...dst;

(3.1.7) Menimbang...dst;

(3.1.8) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka ... beralasan hukum untuk dikabulkan/ditolak⁵²;

(3.1.9) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I dapat dikabulkan untuk seluruhnya/sebagian;⁵³

(3.2) DALAM GUGATAN INTERVENSI

(3.2.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Intervensi yang pada pokoknya adalah mengenai: ...⁵⁴

(3.2.2) Menimbang bahwa Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya mengenai: ...⁵⁵

(3.2.3) Menimbang bahwa Tergugat Asal/Tergugat Intervensi II dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya mengenai:...⁵⁶

(3.2.4) Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal:...⁵⁷

⁴⁷ Berisi inti/substansi gugatan

⁴⁸ Berisi inti/substansi jawaban

⁴⁹ Muat hal-hal yang tidak disangkal yang dianggap terbukti tersebut, (bila ada)

⁵⁰ Muat semua pokok permasalahan berdasarkan Gugatan dan Jawaban

⁵¹ Pertimbangkan pokok perkara

⁵² Disesuaikan dengan pertimbangan Majelis hal-hal yang dikabulkan dan hal-hal yang ditolak

⁵³ Disesuaikan apabila gugatan dikabulkan seluruhnya, maka kata-kata "sebagian" diganti dengan "seluruhnya"

⁵⁴ Berisi inti/substansi gugatan Penggugat Intervensi

⁵⁵ Berisi inti/substansi jawaban

⁵⁶ Berisi inti/substansi jawaban

4. MENGADILI:

(4.1) DALAM GUGATAN ASAL :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I seluruhnya/sebagian⁶³;
2. Menyatakan ...⁶⁴
3. Menolak Gugatan Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I selain dan selebihnya;⁶⁵

(4.2) DALAM GUGATAN INTERVENSI:

- Menolak Gugatan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;

(4.3) DALAM GUGATAN ASAL DAN GUGATAN INTERVENSI:

- Menghukum Tergugat Asal/Tergugat Intervensi II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. ... (... Rupiah)⁶⁶;

[PENUTUP UNTUK PERSIDANGAN BIASA]

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri ..., pada hari ..., tanggal ..., oleh kami, ..., sebagai Hakim Ketua, ... dan ... masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga⁶⁷ diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut⁶⁸, ... sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri kuasa Penggugat/Tergugat Intervensi I, Tergugat/Tergugat Intervensi II dan Penggugat Intervensi.

[PENUTUP UNTUK PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK]

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri ..., pada hari ..., tanggal ..., oleh kami..., sebagai Hakim Ketua, ... dan ... masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam

⁶³ Dengan catatan apabila dikabulkan sebagian maka amar putusan diakhiri dengan kalimat menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya

⁶⁴ Isi amar putusan sesuai dengan tuntutan/Petitum Penggugat yang dinyatakan terbukti dalam pertimbangan hukumnya

⁶⁵ Apabila Gugatan Insidentil dikabulkan sebagian

⁶⁶ Dengan catatan apabila Penggugat Intervensi juga dihukum untuk membayar biaya perkara maka harus dinyatakan juga ikut membayar biaya perkara juga secara tanggung renteng dengan Tergugat Asal/Tergugat Intervensi II

⁶⁷ Apabila diucapkan pada hari lain: diucapkan pada hari ... tanggal ...

⁶⁸ Apabila Hakim baik ketua maupun anggota yang ditunjuk berhalangan, maka ditulis nama hakim yang hadir dalam pembacaan putusan dengan penetapan penunjukan majelis pengganti. Penetapan disebutkan dalam putusan dan dicatat dalam berita acara sidang

PUTUSAN¹

Nomor .../Pdt.G/.../PN...

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA²

(1.1) Pengadilan Negeri ... yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

...(nama orang perorangan/badan hukum)³, ...⁴ bertempat tinggal/berkedudukan di..., yang diwakili oleh Direksi⁵... dalam hal ini memberikan kuasa kepada ...⁶, advokat⁷ beralamat/berkantor di jalan...⁸/email...⁹ berdasarkan Surat Kuasa Khusus¹⁰ tanggal ..., sebagai Penggugat;

l a w a n ¹¹

...(nama orang perorangan/badan hukum)¹², ...¹³ bertempat tinggal/berkedudukan di..., yang diwakili oleh Direksi¹⁴... dalam hal ini memberikan kuasa kepada ...¹⁵, advokat¹⁶ beralamat/berkantor

¹ Huruf besar, bold, tidak pakai, titik/koma

² Huruf besar, bold, tidak pakai titik

³ Pilih salah satu yang sesuai.

⁴ Diisi dengan kalimat yang sesuai untuk orang perorangan atau badan hukum:

a. "bertempat tinggal di(alamat lengkap)," untuk orang perorangan; atau

b. "yang diwakili oleh Direktur/Pengurus, berkedudukan di, " untuk badan hukum.

⁵ Direksi sesuai anggaran dasar

Pengurus : Yayasan/Koperasi.

⁶ Jika kuasa hukum/advokat berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, maka nama advokat yang dituliskan hanya nama pertama dalam surat kuasa. Jika ada advokat yang lain cukup ditambahkan dengan kalimat "dan-kawan-kawan"

⁷ Jika ada isi dengan nama kantor advokat, jika tidak ada cukup dicantumkan kalimat: "Advokat/para Advokat".

⁸ Diisi dengan alamat lengkap kantor advokat.

⁹ Jika beracara secara elektronik diisi alamat domisili elektronik.

¹⁰ - Atau Surat Tugas, apabila pihak adalah instansi, Nomor ..., tanggal ...

- Nomor Surat Kuasa (bila ada), atau Nomor dan tanggal pendaftaran

¹¹ Apabila tergugat lebih dari satu menggunakan titik dua (:)

¹² Pilih salah satu yang sesuai.

¹³ Diisi dengan kalimat yang sesuai untuk orang perorangan atau badan hukum.

a. "bertempat tinggal di..... (alamat lengkap)," untuk orang perorangan; atau

b. "yang diwakili oleh Direktur/Pengurus, berkedudukan di, " untuk badan hukum.

¹⁴ Direksi sesuai anggaran dasar

Pengurus : Yayasan/Koperasi

¹⁵ Jika kuasa hukum/advokat berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, maka nama advokat yang dituliskan hanya nama pertama dalam surat kuasa. Jika ada advokat yang lain cukup ditambahkan dengan kalimat "dan-kawan-kawan"

¹⁶ Jika ada isi dengan nama kantor advokat, jika tidak ada cukup dicantumkan kalimat: "Advokat/para Advokat".

(2.7) Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;²⁴

(2.8) Menimbang bahwa di dalam jawabannya, Tergugat mengajukan eksepsi kewenangan sebagai berikut ...;²⁵

(2.9) Menimbang bahwa terhadap eksepsi kewenangan Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan tanggapan sebagai berikut: ...;²⁶

(2.10) Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

(2.11) Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai ...;²⁷

(3.2) Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi absolut) oleh karena itu berdasarkan Pasal 136 HIR / Pasal 162 R.Bg²⁸ maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu eksepsi tersebut sebagai berikut;²⁹

(3.3) Menimbang bahwa ...dst;

(3.4) Menimbang bahwa ...dst;

(3.5) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat beralasan hukum oleh karena itu harus dikabulkan dan selanjutnya Pengadilan Negeri... menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini;

(3.6) Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

²⁴ Disesuaikan apabila ada perbaikan isi gugatan

²⁵ Salin eksepsi kewenangan;

²⁶ Salin jawaban Penggugat terhadap eksepsi Tergugat

²⁷ Berisi inti/substansi gugatan

²⁸ Untuk HIR dan RBg disesuaikan dengan wilayah berlakunya ketentuan tersebut.

²⁹ Pertimbangan Majelis Hakim atas eksepsi kewenangan

Panitera Pengganti,

.....

Perincian biaya :

1. Meterai	Rp
2. Proses.....	Rp
3. PNBP	Rp
4. Panggilan	Rp
5. Pemeriksaan setempat.....	Rp
6. Sita	<u>Rp</u>
Jumlah	Rp
(.....	Rupiah)

Berdasarkan berita acara persidangan yang lalu, acara persidangan hari ini adalah pengucapan putusan sela terhadap eksepsi kewenangan yang dimohonkan oleh Tergugat;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, para pihak yang berperkara tidak mengajukan hal-hal lagi dan mohon putusan;

Majelis Hakim selanjutnya menjatuhkan putusan sela sebagai berikut :

P U T U S A N

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA¹³

Pengadilan Negeri tersebut:

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;¹⁴

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal ... yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri ... pada tanggal ... dengan Nomor Register..., telah mengajukan gugatan sebagai berikut: ¹⁵

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut...;¹⁶

Menimbang bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk..., Hakim pada Pengadilan Negeri ...,¹⁷ sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal ..., upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

¹² Disesuaikan dengan kehadiran di persidangan.

¹³ Huruf besar, bold, tidak pakai titik

¹⁴ Pembuktian terbatas mengenai eksepsi kewenangan saja.

¹⁵ Salin posita gugatan sampai dengan petitum

- bila ada perubahan gugatan maka yang disalin adalah surat gugatan yang telah diperbaiki dengan kalimat : menimbang, bahwa gugatan penggugat yang telah dirubah sebagai berikut:

¹⁶ Disesuaikan apabila pihak-pihak menghadap sendiri menggunakan kalimat: Penggugat dan Tergugat menghadap sendiri di persidangan

¹⁷ Apabila mediator yang ditunjuk bukan hakim, penyebutannya disesuaikan

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat tidak beralasan hukum oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat ditolak, maka Pengadilan Negeri... menyatakan berwenang mengadili terhadap perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena Pengadilan Negeri... menyatakan berwenang, maka pemeriksaan terhadap perkara ini harus dilanjutkan dan menanggung biaya perkara sampai putusan akhir;

Memperhatikan Pasal 136 HIR / Pasal 162 R.Bg²⁵ dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI : ²⁶

1. Menolak eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri ... berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggung biaya perkara sampai putusan akhir;

[PENUTUP UNTUK PERSIDANGAN BIASA]

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri ..., pada hari ..., tanggal ..., oleh kami, ... sebagai Hakim Ketua, ... dan ... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga²⁷ diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut²⁸, ... sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat/Kuasa Penggugat serta Tergugat / Kuasanya.²⁹

[PENUTUP UNTUK PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK]

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri ..., pada hari ..., tanggal ..., oleh kami, ..., sebagai Hakim Ketua, ... dan ... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh ... sebagai Panitera

²⁵ Untuk HIR dan RBg disesuaikan dengan wilayah berlakunya ketentuan tersebut.

²⁶ Huruf besar ditebalkan, letak di tengah, diakhiri dengan titik dua

²⁷ Apabila diucapkan pada hari lain: diucapkan pada hari ... tanggal ...

²⁸ Apabila Hakim anggota yang ditunjuk berhalangan, maka ditulis nama hakim yang menggantikan

²⁹ Disesuaikan dengan kehadiran, apabila tidak hadir harus berkewajiban memberi tahu.

BERITA ACARA LANJUTAN KE ...¹

Persidangan Pengadilan Negeri ... yang mengadili perkara perdata yang diselenggarakan di ...² pada hari ... tanggal ... dalam perkara antara:

...(nama orang perorangan/badan hukum)³, ...⁴ bertempat tinggal/berkedudukan di ..., yang diwakili oleh Direksi⁵..., dalam hal ini memberikan kuasa kepada ..., Advokat, beralamat/berkantor di Jalan.../email..., berdasarkan Surat Kuasa Khusus⁶ tanggal ..., sebagai Penggugat;

I a w a n⁷

...(nama orang perorangan/badan hukum)⁸, ...⁹ bertempat tinggal/berkedudukan di ..., yang diwakili oleh ... Direksi...¹⁰, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ..., Advokat, beralamat/berkantor di Jalan.../email..., berdasarkan Surat Kuasa Khusus¹¹ tanggal ..., sebagai Tergugat;

Susunan persidangan sama seperti persidangan yang lalu;

Persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, selanjutnya memanggil kedua belah pihak yang berperkara untuk masuk ke dalam ruang persidangan;

Penggugat datang menghadap sendiri/diwakili oleh kuasanya¹²...

Tergugat datang menghadap sendiri/diwakili oleh kuasanya¹³;

¹ Huruf besar, bold, tidak pakai, titik/koma

² Sebutkan nama gedung yang digunakan beserta alamat

³ Pilih salah satu yang sesuai.

⁴ Diisi dengan kalimat yang sesuai untuk orang perorangan atau badan hukum:

a. "bertempat tinggal di (alamat lengkap)," untuk orang perorangan; atau

b. "yang diwakili oleh Direktur/Pengurus, berkedudukan di, " untuk badan hukum.

⁵ Direksi sesuai anggaran dasar

Pengurus : Yayasan/Koperasi

⁶ - Atau Surat Tugas, apabila pihak adalah instansi, Nomor ..., tanggal ...

- Nomor Surat Kuasa (bila ada), atau Nomor dan tanggal pendaftaran

⁷ Apabila tergugat lebih dari satu menggunakan titik dua (:)

⁸ Pilih salah satu yang sesuai.

⁹ Diisi dengan kalimat yang sesuai untuk orang perorangan atau badan hukum:

a. "bertempat tinggal di (alamat lengkap)," untuk orang perorangan; atau

b. "yang diwakili oleh Direktur/Pengurus, berkedudukan di, " untuk badan hukum.

¹⁰ Direksi sesuai anggaran dasar

Pengurus : Yayasan/Koperasi

¹¹ - Atau Surat Tugas, apabila pihak adalah instansi, Nomor ..., tanggal ...

- Nomor Surat Kuasa (bila ada), atau Nomor dan tanggal pendaftaran

¹² Disesuaikan dengan kehadiran di persidangan.

Pengadilan dengan menunjuk ... , Hakim pada Pengadilan Negeri¹⁸ ... , sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal ..., upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa di persidangan telah dibacakan surat gugatan Penggugat , yang isinya tetap dipertahankan;¹⁹

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban sebagai berikut:²⁰

....

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa baik Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan bukti surat dan saksi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah memohon kepada Majelis Hakim agar memerintahkan Tergugat untuk mengangkat sumpah pemutus, yang atas permintaan tersebut Tergugat mengembalikan kewajiban mengangkat sumpah pemutus tersebut kepada Penggugat;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah ...;²¹

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dapat mengajukan bukti apapun, oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat diperintahkan untuk mengangkat sumpah pemutus yang atas kesempatan tersebut, Tergugat mengembalikan kewajiban sumpah kepada Penggugat dan Penggugat menyatakan kesediaannya;

¹⁸ Apabila mediator yang ditunjuk bukan hakim, penyebutannya disesuaikan

¹⁹ Salin posita dan petitum gugatan Penggugat

²⁰ Salin posita dan petitum jawaban Tergugat

²¹ Berisi inti/substansi gugatan. Hakim tidak perlu mengulang posita.

Ketua, ..., dan ..., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga²⁹diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut³⁰, ..., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota:

.....
.....

Hakim Ketua,

.....³¹

Panitera Pengganti,

.....

Setelah Hakim Ketua membacakan putusan sela tersebut, lalu menunda persidangan ini dan selanjutnya menetapkan persidangan yang akan datang pada hari ..., tanggal ..., jam ... WIB / WITA / WIT dengan acara...³² dan memberitahukan penundaan tersebut kepada kedua belah pihak di persidangan agar mereka hadir pada hari sidang yang telah ditetapkan itu dengan tidak dipanggil lagi karena pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi;

Kemudian sidang ditutup;

Demikian dibuat berita acara ini yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

.....

Hakim Ketua,

.....³³

²⁹ Apabila diucapkan pada hari lain: diucapkan pada hari ... tanggal ...

³⁰ Apabila Hakim anggota yang ditunjuk berhalangan, maka ditulis nama hakim yang menggantikan

³¹ Penulisan nama Majelis Hakim dan Panitera Pengganti tidak diberi tanda kurung (tutup buka)

³² Disesuaikan dengan acara persidangan berikutnya

³³ Penulisan nama Majelis Hakim dan Panitera Pengganti tidak diberi tanda kurung

Berdasarkan berita acara persidangan yang lalu, acara persidangan hari ini adalah putusan sela;

Hakim Ketua menyatakan bahwa oleh karena bukti-bukti yang diajukan oleh ... (Penggugat/Tergugat) tidak cukup, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada salah satu pihak (Penggugat/Tergugat) untuk mengucapkan sumpah pelengkap(supletoir);¹⁴

Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

P U T U S A N¹⁵

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA¹⁶

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal ... yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri ... pada tanggal ... dengan Nomor register... , telah mengajukan gugatan sebagai berikut: ...¹⁷

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;¹⁸

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk ... , Hakim pada Pengadilan Negeri¹⁹ ... , sebagai Mediator;

¹³ Disesuaikan dengan kehadiran di persidangan.

¹⁴ Pelaksanaan sumpah dilakukan menurut agama/adat, dengan lafal sesuai dengan perintah Hakim

¹⁵ Huruf besar, bold, tidak pakai titik

¹⁶ Huruf besar, bold, tidak pakai titik

¹⁷ -salin posita gugatan sampai dengan petitum

-bila ada perubahan gugatan maka yang disalin adalah surat gugatan yang telah dirubah dengan kalimat : menimbang, bahwa gugatan penggugat yang telah dirubah sebagai berikut:

¹⁸ Apabila pihak-pihak menghadap sendiri menggunakan: Penggugat dan Tergugat menghadap sendiri di persidangan

¹⁹ Apabila mediator yang ditunjuk bukan hakim, penyebutannya disesuaikan

MENGADILI:²⁸

1. Memerintahkan kepada ... (Penggugat/Tergugat) untuk mengucapkan sumpah pelengkap dengan lafal “ ... “;²⁹
2. Menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir.

[PENUTUTUP UNTUK SIDANG BIASA]

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri ..., pada hari ..., tanggal ..., oleh kami, ..., sebagai Hakim Ketua, ..., dan ..., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga³⁰ diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut³¹, ..., Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

[PENUTUTUP UNTUK SIDANG ELEKTRONIK]

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri ..., pada hari ..., tanggal ..., oleh kami, ..., sebagai Hakim Ketua, ..., dan ..., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga³² diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut³³, ..., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota:

.....
.....

Hakim Ketua,

.....³⁴

Panitera Pengganti,

.....

²⁸ Huruf besar ditebalkan, letak di tengah, diakhiri dengan titik dua

²⁹ Pengucapan lafal sumpah dilakukan langsung oleh prinsipal. Jika pelaksanaan sumpah dilakukan diluar pengadilan, wajib dihadiri oleh Majelis Hakim dan Panitera Pengganti

³⁰ Apabila diucapkan pada hari lain: diucapkan pada hari ... tanggal ...

³¹ Apabila Hakim anggota yang ditunjuk berhalangan, maka ditulis nama hakim yang menggantikan

³² Apabila diucapkan pada hari lain: diucapkan pada hari ... tanggal ...

³³ Apabila Hakim anggota yang ditunjuk berhalangan, maka ditulis nama hakim yang menggantikan

³⁴ Penulisan nama Majelis Hakim dan Panitera Pengganti tidak diberi tanda kurung (tutup buka)

PUTUSAN¹

Nomor .../Pdt.Bth/.../PN...

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA²

(1.1) Pengadilan Negeri ... yang mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara bantahan antara:

...(nama orang perorangan/badan hukum)³, ...⁴ bertempat tinggal/berkedudukan di..., yang diwakili oleh Direksi⁵... dalam hal ini memberikan kuasa kepada ...⁶, advokat⁷ beralamat/berkantor di jalan...⁸/email...⁹ berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal ..., sebagai Pembantah ;

l a w a n¹⁰

...(nama orang perorangan/badan hukum)¹¹, ...¹² bertempat tinggal/berkedudukan di..., yang diwakili oleh Direksi¹³... dalam hal ini memberikan kuasa kepada ...¹⁴, advokat¹⁵ beralamat/berkantor di jalan...¹⁶/email...¹⁷ berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal ..., sebagai Terbantah;

¹ Huruf besar, bold, tidak pakai, titik/koma

² Huruf besar, bold, tidak pakai titik.

³ Pilih salah satu yang sesuai.

⁴ Diisi dengan kalimat yang sesuai untuk orang perorangan atau badan hukum :

a. "bertempat tinggal di ... (alamat lengkap)," untuk orang perorangan; atau
b. "yang diwakili oleh Direktur/Pengurus ..., berkedudukan di ...," untuk badan hukum.

⁵ Direksi sesuai anggaran dasar.

Pengurus : Yayasan/Koperasi.

⁶ Jika kuasa hukum/advokat berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, maka nama advokat yang dituliskan hanya nama pertama dalam surat kuasa. Jika ada advokat yang lain cukup ditambahkan dengan kalimat "dan-kawan-kawan".

⁷ Jika ada isi dengan nama kantor advokat, jika tidak ada cukup dicantumkan kalimat: "Advokat/para Advokat"

⁸ Diisi dengan alamat lengkap kantor advokat.

⁹ Jika beracara secara elektronik diisi alamat domisili elektronik

¹⁰ Apabila tergugat lebih dari satu menggunakan titik dua (:)

¹¹ Pilih salah satu yang sesuai.

¹² Diisi dengan kalimat yang sesuai untuk orang perorangan atau badan hukum:

a. "bertempat tinggal di ... (alamat lengkap)," untuk orang perorangan; atau
b. "yang diwakili oleh Direktur/Pengurus ..., berkedudukan di ...," untuk badan hukum.

¹³ Direksi sesuai anggaran dasar.

Pengurus : Yayasan/Koperasi.

¹⁴ Jika kuasa hukum/advokat berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, maka nama advokat yang dituliskan hanya nama pertama dalam surat kuasa. Jika ada advokat yang lain cukup ditambahkan dengan kalimat "dan-kawan-kawan"

¹⁵ Jika ada isi dengan nama kantor advokat, jika tidak ada cukup dicantumkan kalimat: "Advokat/para Advokat"

¹⁶ Diisi dengan alamat lengkap kantor advokat.

(2.9) Menimbang bahwa Pembantah telah mengajukan replik dan Terbantah telah mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara²⁴;

(2.10) Menimbang bahwa Pembantah untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat berupa:²⁵

1. ...dst;

2. ...dst;

(2.11) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Pembantah telah pula mengajukan saksi dan/atau ahli yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:²⁶

1. ...dst;

2. ...dst;

(2.12) Menimbang bahwa Terbantah untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:²⁷

1. ...dst;

2. ...dst;

(2.13) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil sangkalan Terbantah telah pula mengajukan saksi dan/atau ahli yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:²⁸

1. ...dst;

2. ...dst;

(2.14) Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal ... sebagaimana tersebut dalam berita acara;²⁹

(2.15) Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;³⁰

(2.16) Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

²³ Salin semua jawaban

²⁴ Dalam hal para pihak mengajukan replik atau duplik

²⁵ Tulis semua bukti surat yang diajukan oleh Pembantah

²⁶ Urutan saksi-saksi dan atau ahli sesuai dengan berita acara

²⁷ Tulis semua bukti surat yang diajukan oleh Terbantah

²⁸ Urutan saksi-saksi dan atau ahli sesuai dengan berita acara

²⁹ Jika Ada

³⁰ Jika Ada

4. MENGADILI:³⁸

1. Mengabulkan bantahan Pembantah seluruhnya/sebagian;³⁹
2. Menyatakan Pembantah adalah Pembantah yang benar;
3. Menyatakan sita ... (eksekusi/jaminan) yang telah diletakkan oleh ... Pengadilan tidak mempunyai kekuatan hukum;⁴⁰;
4. Memerintahkan sita ... (eksekusi/jaminan) atas ... (obyek bantahan) yang telah dilaksanakan oleh juru sita Pengadilan Negeri ... sesuai Berita acara sita ... (eksekusi/jaminan) Nomor ... tanggal ... untuk diangkat;
5. Menghukum Terbantah untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. ... (... Rupiah);
6. Menolak bantahan Pembantah selain dan selebihnya⁴¹;

[PENUTUP UNTUK PERSIDANGAN BIASA]

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri ..., pada hari ..., tanggal ..., oleh kami, ..., sebagai Hakim Ketua, ... dan ... masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga⁴² diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut⁴³,... sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Pembantah/Kuasanya dan Terbantah/Kuasanya⁴⁴.

[PENUTUP UNTUK PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK]

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri .., pada hari ..., tanggal ..., oleh kami, ..., sebagai Hakim Ketua, ... dan ... masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh ... sebagai Panitera

³⁷ Sebutkan pasal dari undang-undang baik mengenai hukum acara maupun hukum materiil yang menjadi dasar dikabulkan.

³⁸ Huruf besar ditebalkan, letak di tengah, diakhiri dengan titik dua

³⁹ Disesuaikan dengan amar berikutnya

⁴⁰ Jika yang diletakkan sita terdiri dari banyak obyek, sedang yang dibantah hanya satu maka amarnya disesuaikan. Misalnya : ... sepanjang ... (obyek yang disita)

⁴¹ Disesuaikan setiap bantahan dikabulkan sebagian, maka harus ditutup dengan amar menolak bantahan selain dan selebihnya

⁴² Apabila diucapkan pada hari lain: diucapkan pada hari ... tanggal ...

⁴³ Apabila Hakim baik ketua maupun anggota yang ditunjuk berhalangan, maka ditulis nama hakim yang hadir dalam pembacaan putusan dengan penetapan penunjukan majelis pengganti. Penetapan disebutkan dalam putusan dan dicatat dalam berita acara sidang

⁴⁴ Disesuaikan dengan kehadiran, apabila tidak hadir harus berkewajiban memberi tahu

BERITA ACARA¹

Nomor... /Pdt.Eks/20../PN ... Jo. Nomor ... /Pdt.G/20../PN ...²

Persidangan Pengadilan Negeri yang mengadili permohonan penilaian kepentingan untuk memperoleh pemenuhan amar putusan, yang diselenggarakan di ...³ pada hari ... tanggal ... dalam permohonan eksekusi perkara perdata antara:

...(nama orang perorangan/badan hukum)⁴,⁵ bertempat tinggal/ berkedudukan di ..., yang diwakili oleh Direksi...⁶, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ..., Advokat, beralamat/berkantor di Jalan.../email..., berdasarkan Surat Kuasa Khusus⁷ tanggal ..., sebagai Pemohon Eksekusi/Penggugat;

I a w a n⁸

... (nama orang perorangan/badan hukum)⁹,¹⁰ bertempat tinggal/ berkedudukan di ..., yang diwakili oleh ... Direksi...¹¹, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ..., Advokat, beralamat/ berkantor di Jalan.../email..., berdasarkan Surat Kuasa Khusus¹² tanggal ..., sebagai Termohon Eksekusi/Tergugat;

Susunan persidangan:¹³

.....Ketua Pengadilan Negeri;

.....Panitera;

¹ Huruf besar, bold, tidak pakai, titik/koma

² Nomor mengikuti perkara induk.

³ Sebutkan nama gedung yang digunakan beserta alamat

⁴ Pilih salah satu yang sesuai.

⁵ Diisi dengan kalimat yang sesuai untuk orang perorangan atau badan hukum:

a. "bertempat tinggal di ... (alamat lengkap)," untuk orang perorangan; atau
b. "yang diwakili oleh Direktur/Pengurus ..., berkedudukan di ...," untuk badan hukum.

⁶ Direksi sesuai anggaran dasar

Pengurus : Yayasan/Koperasi

⁷ - Atau Surat Tugas, apabila pihak adalah instansi, Nomor ..., tanggal ...

- Nomor Surat Kuasa (bila ada), atau Nomor dan tanggal pendaftaran

⁸ Apabila tergugat lebih dari satu menggunakan titik dua (:)

⁹ Pilih salah satu yang sesuai.

¹⁰ Diisi dengan kalimat yang sesuai untuk orang perorangan atau badan hukum:

a. "bertempat tinggal di ... (alamat lengkap)," untuk orang perorangan; atau
b. "yang diwakili oleh Direktur/Pengurus ..., berkedudukan di ...," untuk badan hukum.

¹¹ Direksi sesuai anggaran dasar

Pengurus : Yayasan/Koperasi

¹² - Atau Surat Tugas, apabila pihak adalah instansi, Nomor ..., tanggal ...

- Nomor Surat Kuasa (bila ada), atau Nomor dan tanggal pendaftaran

¹³ Merupakan kewenangan pimpinan pengadilan Ketua/Wakil karena menyangkut eksekusi.

Ketua Pengadilan Negeri ... selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:²¹

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menilai kepentingan Pemohon Eksekusi/Penggugat sebagaimana tercantum pada amar angka ... Putusan Pengadilan Negeri ... Nomor ... tanggal... Jo. Putusan Pangadilan Tinggi... Nomor... tanggal..., Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor... tanggal ...²² dengan uang sejumlah Rp.... (Rupiah);
3. Menghukum Termohon Eksekusi/Tergugat, untuk membayar uang sejumlah Rp.(Rupiah) kepada Pemohon Eksekusi/Penggugat;
4. Menghukum Termohon Eksekusi/Tergugat untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp.... (Rupiah);

Selesai Ketua Pengadilan Negeri mengucapkan putusannya tersebut, sidang dinyatakan ditutup;

Demikian dibuat berita acara ini yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri dan ... Panitera.

Panitera,

Hakim Ketua,

.....

.....²³

²¹ Huruf besar ditebalkan, letak di tengah, diakhiri dengan titik dua

²² Disesuaikan dengan putusan yang BHT

²³ Penulisan nama Hakim Ketua dan Panitera tidak diberi tanda kurung

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Pemohon Eksekusi/Penggugat dengan surat permohonan tanggal ..., telah mengajukan permohonan sebagai berikut: ...¹³

(2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon Eksekusi/Penggugat datang menghadap sendiri/diwakili oleh kuasanya dan Termohon Eksekusi/Tergugat datang/tidak datang menghadap sendiri/wakilnya yang sah di persidangan walaupun sudah dipanggil dengan sah dan patut¹⁴;

(2.3) Menimbang bahwa Ketua Pengadilan Negeri... membacakan surat permohonan;

(2.4) Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon Eksekusi/Penggugat tersebut Termohon Eksekusi/Tergugat memberikan tanggapan pada pokoknya sebagai berikut:¹⁵...;

(2.5) Menimbang bahwa Pemohon Eksekusi/Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:¹⁶

1. ... dst;

2. ... dst;

(2.6) Menimbang bahwa Termohon Eksekusi/Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:¹⁷

1. ... dst;

2. ... dst;

(2.7) Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

(2.8) Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

¹³ Salin posita permohonan sampai dengan petitum, bila ada perbaikan permohonan maka yang disalin adalah surat permohonan yang telah diperbaiki dengan kalimat: menimbang, bahwa permohonan pemohon yang telah dirubah sebagai berikut:

¹⁴ Ketidakhadiran Termohon/Tergugat tidak menghalangi jalannya sidang

¹⁵ Tanggapan Termohon/Tergugat dapat diajukan secara lisan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan.

¹⁶ Tulis semua bukti surat yang diajukan oleh Pemohon Eksekusi/Penggugat termasuk penilaian dari appraisal Independen

¹⁷ Tulis semua bukti surat yang diajukan oleh Termohon Eksekusi/Tergugat

Panitera,

Hakim Ketua,

.....²⁵

Perincian biaya :

1. Meterai Rp
2. Proses..... Rp
3. PNBP Rp
4. Panggilan Rp
5. Pemeriksaan setempat..... Rp
6. Sita Rp
- Jumlah Rp
- (.....Rupiah)

²⁵ Penulisan nama Hakim Ketua dan Panitera tidak diberi tanda kurung

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal ... dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Kemudian Pengadilan Negeri ... menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN¹¹

Nomor ../Pdt.G/20../PN...

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA¹²

(1.1) Pengadilan Negeri ... yang mengadili perkara Perdata dalam tingkat pertama dalam perkara antara:

...(nama orang perorangan/badan hukum)¹³, ...¹⁴ bertempat tinggal/berkedudukan di..., yang diwakili oleh Direksi¹⁵... dalam hal ini memberikan kuasa kepada ...¹⁶, advokat¹⁷ beralamat/berkantor di jalan...¹⁸/email...¹⁹ berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal ..., sebagai Penggugat;

I a w a n²⁰

...(nama orang perorangan/badan hukum)²¹, ...²² bertempat tinggal/berkedudukan di..., yang diwakili oleh Direksi²³... dalam hal

¹¹ Huruf besar, bold, tidak pakai, titik/koma

¹² Huruf besar, bold, tidak pakai, titik/koma

¹³ Pilih salah satu yang sesuai.

¹⁴ Diisi dengan kalimat yang sesuai untuk orang perorangan atau badan hukum:

a. "bertempat tinggal di(alamat lengkap)," untuk orang perorangan; atau
b. "yang diwakili oleh Direktur/Pengurus, berkedudukan di, " untuk badan hukum.

¹⁵ Direksi sesuai anggaran dasar

Pengurus : Yayasan/Koperasi

¹⁶ Jika kuasa hukum/advokat berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, maka nama advokat yang dituliskan hanya nama pertama dalam surat kuasa. Jika ada advokat yang lain cukup ditambahkan dengan kalimat "dan-kawan-kawan"

¹⁷ Jika ada isi dengan nama kantor advokat, jika tidak ada cukup dicantumkan kalimat: "Advokat/para Advokat"

¹⁸ Diisi dengan alamat lengkap kantor advokat.

¹⁹ Jika beracara secara elektronik diisi alamat domisili elektronik

²⁰ Apabila tergugat lebih dari satu menggunakan titik dua (:)

²¹ Pilih salah satu yang sesuai.

²² Diisi dengan kalimat yang sesuai untuk orang perorangan atau badan hukum:

- "bertempat tinggal di.....(alamat lengkap)," untuk orang perorangan; atau
- "yang diwakili oleh Direktur/Pengurus, berkedudukan di, " untuk badan hukum.

²³ Direksi sesuai anggaran dasar

Pengurus : Yayasan/Koperasi

[PENUTUP UNTUK PERSIDANGAN BIASA]

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri ..., pada hari ..., tanggal ..., oleh kami, ..., sebagai Hakim Ketua, ... dan ... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut²⁹, ... sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat/Kuasanya dan Tergugat/Kuasanya³⁰.

[PENUTUP UNTUK PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK]

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri ..., pada hari ..., tanggal ..., oleh kami, ..., sebagai Hakim Ketua, ... dan ... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh ... sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota:

.....

.....

Hakim Ketua,

.....³¹

Panitera Pengganti,

.....

Perincian biaya :

- | | |
|------------------------------|-----------------|
| 1. Meterai | Rp |
| 2. Proses..... | Rp |
| 3. PNBP | Rp |
| 4. Panggilan | Rp |
| 5. Pemeriksaan setempat..... | Rp |
| 6. Sita | <u>Rp</u> |
| Jumlah | Rp |
| (.....Rupiah) | |

²⁹ Apabila Hakim baik ketua maupun anggota yang ditunjuk berhalangan, maka ditulis nama hakim yang hadir dalam pembacaan putusan dengan penetapan penunjukan majelis pengganti.

Penetapan disebutkan dalam putusan dan dicatat dalam berita acara sidang

³⁰ Disesuaikan dengan kehadiran, apabila tidak hadir harus berkewajiban memberi tahu

³¹ Penulisan nama Majelis Hakim dan Panitera Pengganti tidak diberi tanda kurung (tutup buka)



PUTUSAN PERDATA KHUSUS KEPAILITAN

- (1.2) Pengadilan Niaga tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal ... yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ... tanggal ... dengan Nomor Register ..., telah mengajukan permohonan pernyataan pailit sebagai berikut: ¹⁶

(2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon dan Termohon masing-masing menghadap Kuasanya tersebut; ¹⁷

(2.3) Menimbang bahwa kepada Termohon dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

(2.4) Menimbang bahwa terhadap permohonan tersebut Termohon menyatakan bersedia/tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik; ¹⁸

(2.5) Menimbang bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat permohonan pernyataan pailit yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

(2.6) Menimbang bahwa terhadap permohonan tersebut Termohon telah mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut: ¹⁹

(2.7) Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa: ²⁰

1. P-1... dst;
2. P-2... dst;

¹⁵ Jika beracara secara elektronik diisi alamat domisili elektronik

¹⁶ - salin posita permohonan sampai dengan petitum

- bila ada perubahan permohonan maka yang disalin adalah surat permohonan yang telah diubah dengan kalimat: menimbang bahwa permohonan yang telah diubah sebagai berikut:

¹⁷ Disesuaikan dengan menyebutkan nama advokat atau nama pihak apabila menghadap sendiri.

¹⁸ Apabila bersedia, sidang dilanjutkan secara elektronik dengan pembacaan gugatan, jika pihak tergugat tidak bersedia bersidang secara elektronik, maka persidangan dilakukan secara biasa.

¹⁹ Salin jawaban Termohon.

²⁰ Tulis semua bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yang bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya serta jelaskan mana bukti yang sesuai dengan asli dan mana yang tidak sesuai dengan aslinya

(3.4) Menimbang bahwa²⁷;

(3.5) Menimbang bahwa Termohon dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut...²⁸

(3.6) Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

(3.7) Menimbang bahwa yang menjadi pokok permohonan antara kedua belah pihak adalah sebagai berikut...²⁹;

(3.8) Menimbang bahwa untuk dapat dikabulkannya suatu permohonan pernyataan pailit, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mensyaratkan permohonan tersebut harus memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang syarat-syaratnya sebagai berikut:

1. Debitur memiliki dua kreditor atau lebih;
2. Debitur tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;
3. Terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana.

(3.9) Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat-syarat tersebut di atas sebagai berikut:³⁰

(3.10) Menimbang bahwa... dst;

(3.11) Menimbang bahwa... dst;

(3.12) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa persyaratan adanya fakta dan keadaan yang terbukti secara sederhana yaitu adanya dua Kreditor atau lebih, adanya utang yang jatuh waktu dan dapat ditagih sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tersebut telah terpenuhi;

²⁶ Dipertimbangkan formalitas permohonan pailit, antara lain akta pendirian dan RUPS serta apakah diajukan oleh Advokat termasuk ijin BI dalam hal Debitur adalah bank dan seterusnya.

²⁷ Dipertimbangkan formalitas permohonan pailit, antara lain akta pendirian dan RUPS serta apakah diajukan oleh Advokat termasuk ijin BI dalam hal Debitur adalah bank dan seterusnya.

²⁸ Berisi inti/substansi jawaban

²⁹ Tuliskan semua pokok permasalahan berdasarkan permohonan dan jawaban

³⁰ Dipertimbangkan angka 1 sampai dengan 4.

(3.20) Menimbang bahwa karena permohonan dari Pemohon dikabulkan seluruhnya maka Termohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

(3.21) Memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 8 ayat (4), Pasal 15 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

4. MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pernyataan pailit Pemohon...³²tersebut;
2. Menyatakan Termohon ..., pailit;
3. Menunjuk ..., Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri sebagai Hakim Pengawas;
4. Mengangkat ..., terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, berkantor di ..., sebagai Kurator³³;
5. Menetapkan biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator akan ditetapkan kemudian setelah proses kepailitan berakhir;
6. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara ditetapkan sejumlah Rp...,00 (...Rupiah);

[PENUTUP UNTUK PERSIDANGAN BIASA]

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ..., pada hari, tanggal, oleh kami, ..., sebagai Hakim Ketua, dan ... masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga³⁴ diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut³⁵,... sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon/Kuasanya dan Termohon/Kuasanya³⁶.

³² Sesuai dengan nama Pemohon

³³ Jumlahnya disesuaikan dengan tingkat kerumitan perkara sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim

³⁴ Apabila diucapkan pada hari lain: diucapkan pada hari ... tanggal ...

³⁵ Apabila Hakim baik ketua maupun anggota yang ditunjuk berhalangan, maka ditulis nama hakim yang hadir dalam pembacaan putusan dengan penetapan penunjukan majelis pengganti. Penetapan disebutkan dalam putusan dan dicatat dalam berita acara sidang

³⁶ Disesuaikan dengan kehadiran, apabila tidak hadir harus berkewajiban memberi tahu

PUTUSAN¹

Nomor .../Pdt.Sus-Pailit/20.../PN Niaga...

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ...yang mengadili perkara permohonan pernyataan pailit pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut yang diajukan oleh:

...(nama orang perorangan/badan hukum)², ...³ bertempat tinggal/berkedudukan di..., yang diwakili oleh Direksi⁴... dalam hal ini memberikan kuasa kepada ...⁵, advokat⁶ beralamat/berkantor di jalan...⁷/email...⁸ berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal, sebagai Pemohon;

terhadap

... (nama orang perorangan/badan hukum)⁹, ...¹⁰ bertempat tinggal/berkedudukan di..., yang diwakili oleh Direksi¹¹... dalam hal ini memberikan kuasa kepada ...¹², advokat¹³ beralamat/berkantor di jalan...¹⁴ .../email...¹⁵ berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal, sebagai Termohon;

¹ Huruf besar, bold, tidak pakai, titik/koma

² Pilih salah satu yang sesuai.

³ Diisi dengan kalimat yang sesuai untuk orang perorangan atau badan hukum:

a. "bertempat tinggal di(alamat lengkap)," untuk orang perorangan; atau

b. "yang diwakili oleh Direktur/Pengurus, berkedudukan di, " untuk badan hukum.

⁴ Direksi sesuai anggaran dasar

Pengurus : Yayasan/Koperasi

⁵ Jika kuasa hukum/advokat berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, maka nama advokat yang dituliskan hanya nama pertama dalam surat kuasa. Jika ada advokat yang lain cukup ditambahkan dengan kalimat "dan-kawan-kawan"

⁶ Jika ada isi dengan nama kantor advokat, jika tidak ada cukup dicantumkan kalimat:

"Advokat/para Advokat"

⁷ Diisi dengan alamat lengkap kantor advokat.

⁸ Jika beracara secara elektronik diisi alamat domisili elektronik

⁹ Pilih salah satu yang sesuai.

¹⁰ Diisi dengan kalimat yang sesuai untuk orang perorangan atau badan hukum:

a. "bertempat tinggal di.....(alamat lengkap)," untuk orang perorangan; atau

b. "yang diwakili oleh Direktur/Pengurus, berkedudukan di, " untuk badan hukum.

¹¹ Direksi sesuai anggaran dasar

Pengurus : Yayasan/Koperasi

¹² Jika kuasa hukum/advokat berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, maka nama advokat yang dituliskan hanya nama pertama dalam surat kuasa. Jika ada advokat yang lain cukup ditambahkan dengan kalimat "dan-kawan-kawan"

¹³ Jika ada isi dengan nama kantor advokat, jika tidak ada cukup dicantumkan kalimat:

"Advokat/para Advokat"

¹⁴ Diisi dengan alamat lengkap kantor advokat.

(2.8) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:²¹

1. Saksi 1... dst;
2. Saksi 2... dst;

(2.9) Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat berupa:²²

1. T-1... dst;
2. T-2... dst;

(2.10) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Termohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:²³

1. Saksi 1... dst;
2. Saksi 2... dst;

(2.11) Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

(2.12) Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai....²⁴;

(3.2) Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan perkara *a quo*, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang formalitas permohonan Pemohon;²⁵

(3.3) Menimbang bahwa²⁶;

²¹ Urutan saksi-saksi dan atau ahli sesuai dengan berita acara

²² Tulis semua bukti surat yang diajukan oleh Tergugat yang bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya serta jelaskan mana bukti yang sesuai dengan asli dan mana yang tidak sesuai dengan aslinya

²³ Urutan saksi-saksi dan atau ahli sesuai dengan berita acara

²⁴ Berisi inti/substansi permohonan. Hakim tidak perlu mengulang posita.

²⁵ Dalam hal ini syarat formal **dianggap telah terpenuhi**, dan apabila syarat formal tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim dengan tanpa memeriksa pokok perkara dapat memberikan putusan tentang permohonan Pemohon tersebut ditolak atau tidak dapat diterima.

(3.14) Menimbang bahwa oleh karena permohonan dari Pemohon ditolak maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

(3.15) Memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 8 ayat (4), Pasal 15 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

4. MENGADILI:

1. Menolak permohonan pernyataan pailit Pemohon³², tersebut;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp...,00 (... Rupiah);

[PENUTUP UNTUK PERSIDANGAN BIASA]

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ..., pada hari ..., tanggal ..., oleh kami, ..., sebagai Hakim Ketua, dan ... masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga³³ diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut³⁴,... sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon/Kuasanya dan Termohon/Kuasanya³⁵.

[PENUTUP UNTUK PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK]

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ..., pada hari ..., tanggal ..., oleh kami, ..., sebagai Hakim Ketua, ... dan ... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh ... sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

³² Sesuai dengan nama Pemohon

¹⁹ Apabila Hakim baik ketua maupun anggota yang ditunjuk berhalangan, maka ditulis nama hakim yang hadir dalam pembacaan putusan dengan penetapan penunjukan majelis pengganti. Penetapan disebutkan dalam putusan dan dicatat dalam berita acara sidang

³³ Apabila diucapkan pada hari lain: diucapkan pada hari ... tanggal ...

³⁴ Apabila Hakim baik ketua maupun anggota yang ditunjuk berhalangan, maka ditulis nama hakim yang hadir dalam pembacaan putusan dengan penetapan penunjukan majelis pengganti. Penetapan disebutkan dalam putusan dan dicatat dalam berita acara sidang

³⁵ Disesuaikan dengan kehadiran, apabila tidak hadir harus berkewajiban memberi tahu

PUTUSAN¹

Nomor .../Pdt.Sus-Pailit/20.../PN Niaga...

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ... yang mengadili perkara permohonan pernyataan pailit pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut yang diajukan oleh:

...(nama orang perorangan/badan hukum)², ...³ bertempat tinggal/berkedudukan di..., yang diwakili oleh Direksi⁴... dalam hal ini memberikan kuasa kepada ...⁵, advokat⁶ beralamat/berkantor di jalan...⁷/email...⁸ berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal ..., sebagai Pemohon;

(1.2) Pengadilan Niaga tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar keterangan Pemohon dan para Kreditor⁹;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal ... yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ... tanggal ... dengan Nomor Register ..., telah mengajukan permohonan pernyataan pailit sebagai berikut: ¹⁰

¹ Huruf besar, bold, tidak pakai, titik/koma

² Pilih salah satu yang sesuai.

³ Diisi dengan kalimat yang sesuai untuk orang perorangan atau badan hukum:

a. "bertempat tinggal di(alamat lengkap)," untuk orang perorangan; atau

b. "yang diwakili oleh Direktur/Pengurus, berkedudukan di, " untuk badan hukum.

⁴ Direksi sesuai anggaran dasar

Pengurus : Yayasan/Koperasi

⁵ Jika kuasa hukum/advokat berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, maka nama advokat yang dituliskan hanya nama pertama dalam surat kuasa. Jika ada advokat yang lain cukup ditambahkan dengan kalimat "dan-kawan-kawan"

⁶ Jika ada isi dengan nama kantor advokat, jika tidak ada cukup dicantumkan kalimat: "Advokat/para Advokat"

⁷ Diisi dengan alamat lengkap kantor advokat.

⁸ Jika beracara secara elektronik diisi alamat domisili elektronik

⁹ Apabila Kreditor hadir tidak sebagai pihak

¹⁰ - Salin posita permohonan sampai dengan petitum

- bila ada perubahan permohonan maka yang disalin adalah surat permohonan yang telah diubah dengan kalimat: menimbang bahwa permohonan yang telah diubah sebagai berikut:

2. Saksi -2... dst;

(3.7) Menimbang bahwa di persidangan Kreditor telah mengajukan bukti surat berupa:¹⁸

1. K-1... dst;

2. K-2... dst;

(3.8) Menimbang bahwa di persidangan Kreditor telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:¹⁹

1. Saksi-1... dst;

2. Saksi-1... dst;

(3.9) Menimbang bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah sebagai berikut ²⁰;

(3.10) Menimbang bahwa untuk dapat dikabulkannya suatu permohonan pernyataan pailit, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mensyaratkan permohonan tersebut harus memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang syarat-syaratnya sebagai berikut:

1. Debitor memiliki dua kreditor atau lebih;

2. Debitor tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;

3. Terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana.

(3.11) Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat-syarat tersebut di atas sebagai berikut: ²¹

(3.12) Menimbang bahwa... dst;

(3.13) Menimbang bahwa... dst;

(3.14) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa persyaratan adanya fakta dan keadaan yang terbukti secara sederhana yaitu adanya dua Kreditor atau lebih, adanya utang yang jatuh waktu dan dapat ditagih sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) jo.

¹⁸ Jika ada disesuaikan dengan jumlah Kreditor dan tulis semua bukti surat yang diajukan

¹⁹ Jika ada disesuaikan dengan jumlah Kreditor dan kutip keterangan saksi yang diajukan

²⁰ Tuliskan semua pokok permasalahan berdasarkan permohonan.

²¹ Dipertimbangkan angka 1 sampai dengan 4.

Hukum dan HAM RI Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pedoman Imbalan Jasa Bagi Kurator dan Pengurus setelah Kurator menjalankan tugasnya;

(3.22) Menimbang bahwa karena permohonan dari Pemohon dikabulkan seluruhnya maka Termohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

(3.23) Memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 8 ayat (4), Pasal 15 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

4. MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pernyataan pailit Pemohon...²³ tersebut;
2. Menyatakan Pemohon ..., pailit;
3. Menunjuk ..., Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri sebagai Hakim Pengawas;
4. Mengangkat ... terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, berkantor di ..., sebagai Kurator;
5. Menetapkan imbalan jasa Kurator akan ditetapkan kemudian setelah Kurator selesai menjalankan tugasnya;
6. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp...,00 (... Rupiah);

[PENUTUP UNTUK PERSIDANGAN BIASA]

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ..., pada hari, tanggal, oleh kami, ..., sebagai Hakim Ketua, dan ... masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga²⁴ diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut²⁵,... sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon/Kuasanya dan Termohon/Kuasanya²⁶.

²³ Sesuai Nama Pemohon

²⁴ Apabila diucapkan pada hari lain: diucapkan pada hari ... tanggal ...

²⁵ Apabila Hakim baik ketua maupun anggota yang ditunjuk berhalangan, maka ditulis nama hakim yang hadir dalam pembacaan putusan dengan penetapan penunjukan majelis pengganti. Penetapan disebutkan dalam putusan dan dicatat dalam berita acara sidang

²⁶ Disesuaikan dengan kehadiran, apabila tidak hadir harus berkewajiban memberi tahu

PUTUSAN¹

Nomor .../Pdt.Sus-Pailit/20../PN Niaga...

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ... yang mengadili perkara permohonan pernyataan pailit pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut yang diajukan oleh:

... (**nama orang perorangan/badan hukum**)², ...³ bertempat tinggal/berkedudukan di..., yang diwakili oleh Direksi⁴... dalam hal ini memberikan kuasa kepada ...⁵, advokat⁶ beralamat/berkantor di jalan...⁷/email...⁸ berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal, sebagai Pemohon;

(1.2) Pengadilan Niaga tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar keterangan Pemohon dan para Kreditor⁹;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal ... yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ... tanggal ... dengan Nomor Register ..., telah mengajukan permohonan pernyataan pailit sebagai berikut: ¹⁰

¹ Huruf besar, bold, tidak pakai, titik/koma

² Pilih salah satu yang sesuai.

³ Diisi dengan kalimat yang sesuai untuk orang perorangan atau badan hukum:

a. "bertempat tinggal di(alamat lengkap)," untuk orang perorangan; atau
b. "yang diwakili oleh Direktur/Pengurus, berkedudukan di, " untuk badan hukum.

⁴ Direksi sesuai anggaran dasar

Pengurus : Yayasan/Koperasi

⁵ Jika kuasa hukum/advokat berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, maka nama advokat yang dituliskan hanya nama pertama dalam surat kuasa. Jika ada advokat yang lain cukup ditambahkan dengan kalimat "dan-kawan-kawan"

⁶ Jika ada isi dengan nama kantor advokat, jika tidak ada cukup dicantumkan kalimat: "Advokat/para Advokat"

⁷ Diisi dengan alamat lengkap kantor advokat.

⁸ Jika beracara secara elektronik diisi alamat domisili elektronik

⁹ Apabila Kreditor hadir tidak sebagai pihak

¹⁰ - Salin posita permohonan sampai dengan petitum

- Bila ada perubahan permohonan maka yang disalin adalah surat permohonan yang telah diubah dengan kalimat: menimbang bahwa permohonan yang telah diubah sebagai berikut:

2. Saksi -2... dst;

(3.7) Menimbang bahwa di persidangan Kreditor telah mengajukan bukti surat berupa:¹⁸

1. K-1... dst;

2. K-2... dst;

(3.8) Menimbang bahwa di persidangan Kreditor telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:¹⁹

1. Saksi-1... dst;

2. Saksi-1... dst;

(3.9) Menimbang bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah sebagai berikut ²⁰;

(3.10) Menimbang bahwa untuk dapat dikabulkannya suatu permohonan pernyataan pailit, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mensyaratkan permohonan tersebut harus memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang syarat-syaratnya sebagai berikut:

1. Debitur memiliki dua kreditor atau lebih;

2. Debitur tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;

3. Terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana.

(3.11) Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat-syarat tersebut di atas sebagai berikut: ²¹

(3.12) Menimbang bahwa... dst;

(3.13) Menimbang bahwa... dst;

(3.14) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat syarat ke...tidak terpenuhi²²;

¹⁸ Jika ada disesuaikan dengan jumlah Kreditor dan tulis semua bukti surat yang diajukan

¹⁹ Jika ada disesuaikan dengan jumlah Kreditor dan kutip keterangan saksi yang diajukan

²⁰ Tuliskan semua pokok permasalahan berdasarkan permohonan.

²¹ Dipertimbangkan angka 1 sampai dengan 4.

²² Disesuaikan dengan unsur yang tidak terpenuhi/tidak terbukti

tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh ... sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota:

.....

.....

Hakim Ketua,

.....²⁷

Panitera Pengganti,

.....

Perincian biaya :

1. Meterai Rp
2. Proses..... Rp
3. PNBP Rp
4. Panggilan Rp
- Jumlah Rp
- (.....Rupiah)

²⁷ Penulisan nama Majelis Hakim dan Panitera Pengganti tidak diberi tanda kurung (tutup buka)

di jalan...¹⁴.../email...¹⁵ berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal ..., sebagai Termohon;

(1.2) Pengadilan Niaga tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal ... yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ... tanggal ... dengan Nomor Register ..., telah mengajukan permohonan pembatalan perdamaian sebagai berikut: ¹⁶

(2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon dan Termohon masing-masing menghadap Kuasanya tersebut; ¹⁷

(2.3) Menimbang bahwa kepada Termohon dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

(2.4) Menimbang bahwa terhadap permohonan tersebut Termohon menyatakan bersedia/tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik; ¹⁸

(2.5) Menimbang bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

(2.6) Menimbang bahwa terhadap permohonan tersebut Termohon telah mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut: ¹⁹

(2.7) Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa: ²⁰

1. P-1... dst;

¹⁴ Diisi dengan alamat lengkap kantor advokat.

¹⁵ Jika beracara secara elektronik diisi alamat domisili elektronik

¹⁶ - Salin posita permohonan sampai dengan petitum
- bila ada perubahan permohonan maka yang disalin adalah surat permohonan yang telah diubah dengan kalimat: menimbang bahwa permohonan yang telah diubah sebagai berikut:

¹⁷ Disesuaikan dengan menyebutkan nama advokat atau nama pihak apabila menghadap sendiri.

¹⁸ Apabila bersedia, sidang dilanjutkan secara elektronik dengan pembacaan gugatan, jika pihak tergugat tidak bersedia bersidang secara elektronik, maka persidangan dilakukan secara biasa.

¹⁹ Salin jawaban Termohon.

²⁰ Tulis semua bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yang bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya serta jelaskan mana bukti yang sesuai dengan asli dan mana yang tidak sesuai dengan aslinya

- (3.4) Menimbang bahwa²⁶;
- (3.5) Menimbang bahwa Termohon dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut: ²⁷
- (3.6) Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:
- (3.7) Menimbang bahwa yang menjadi pokok permohonan adalah sebagai berikut..²⁸;
- (3.8) Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dalil permohonan Pemohon dan Termohon serta bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan pembatalan perdamaian Pemohon beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan;
- (3.9) Menimbang bahwa...²⁹
- (3.10) Menimbang bahwa ;³⁰
- (3.11) Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon telah terbukti lalai memenuhi kewajibannya dalam perjanjian perdamaian. Oleh karena itu permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan sehingga Termohon harus dinyatakan pailit;
- (3.12) Menimbang bahwa oleh karena Termohon dinyatakan pailit maka sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam putusan pernyataan pailit ini, harus diangkat Kurator dan ditunjuk seorang Hakim Pengawas;
- (3.13) Menimbang bahwa Hakim Pengawas yang ditunjuk adalah Hakim Niaga yang terdapat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ... yang namanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

²⁵ Dipertimbangkan formalitas permohonan pailit, antara lain akta pendirian dan RUPS serta apakah diajukan oleh Advokat termasuk ijin BI dalam hal Debitor adalah bank dan seterusnya.

²⁶ Dipertimbangkan formalitas permohonan pailit, antara lain akta pendirian dan RUPS serta apakah diajukan oleh Advokat termasuk ijin BI dalam hal Debitor adalah bank dan seterusnya.

²⁷ Berisi inti/substansi jawaban

²⁸ Tuliskan semua pokok permasalahan berdasarkan permohonan dan jawaban

²⁹ Pertimbangan hakim mengenai Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

³⁰ Pertimbangan hakim terhadap bukti kedua belah pihak

4. Menunjuk ..., Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri sebagai Hakim Pengawas;
5. Mengangkat, terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, berkantor di ..., sebagai Kurator;
6. Menetapkan biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator akan ditetapkan kemudian setelah proses kepailitan berakhir;
7. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp...,00 (...Rupiah);

[PENUTUP UNTUK PERSIDANGAN BIASA]

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ..., pada hari ..., tanggal ..., oleh kami, ..., sebagai Hakim Ketua, dan ... masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga³² diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut³³,... sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon/Kuasanya dan Termohon/Kuasanya³⁴.

[PENUTUP UNTUK PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK]

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ..., pada hari ..., tanggal ..., oleh kami, ..., sebagai Hakim Ketua, ... dan ... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh ... sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota:

.....
.....

Hakim Ketua,

.....³⁵

³² Apabila diucapkan pada hari lain: diucapkan pada hari ... tanggal ...

³³ Apabila Hakim baik ketua maupun anggota yang ditunjuk berhalangan, maka ditulis nama hakim yang hadir dalam pembacaan putusan dengan penetapan penunjukan majelis pengganti. Penetapan disebutkan dalam putusan dan dicatat dalam berita acara sidang

³⁴ Disesuaikan dengan kehadiran, apabila tidak hadir harus berkewajiban memberi tahu

³⁵ Penulisan nama Majelis Hakim dan Panitera Pengganti tidak diberi tanda kurung (tutup buka)

PUTUSAN¹

Nomor .../Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/20../PN Niaga...

jo. Nomor .../Pdt.Sus-PKPU/20../PN Niaga...

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ... yang mengadili perkara permohonan pembatalan perdamaian pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut yang diajukan oleh:

...(nama orang perorangan/badan hukum)², ...³ bertempat tinggal/berkedudukan di..., yang diwakili oleh Direksi⁴... dalam hal ini memberikan kuasa kepada ...⁵, advokat⁶ beralamat/berkantor di jalan...⁷/email...⁸ berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal, sebagai Pemohon;

terhadap

...(nama orang perorangan/badan hukum)⁹, ...¹⁰ bertempat tinggal/berkedudukan di..., yang diwakili oleh Direksi¹¹... dalam hal ini memberikan kuasa kepada ...¹², advokat¹³ beralamat/berkantor

¹ Huruf besar, bold, tidak pakai, titik/koma

² Pilih salah satu yang sesuai.

³ Diisi dengan kalimat yang sesuai untuk orang perorangan atau badan hukum:

a. "bertempat tinggal di (alamat lengkap)," untuk orang perorangan; atau

b. "yang diwakili oleh Direktur/Pengurus, berkedudukan di, " untuk badan hukum.

⁴ Direksi sesuai anggaran dasar

Pengurus : Yayasan/Koperasi

⁵ Jika kuasa hukum/advokat berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, maka nama advokat yang dituliskan hanya nama pertama dalam surat kuasa. Jika ada advokat yang lain cukup ditambahkan dengan kalimat "dan-kawan-kawan"

⁶ Jika ada isi dengan nama kantor advokat, jika tidak ada cukup dicantumkan kalimat: "Advokat/para Advokat"

⁷ Diisi dengan alamat lengkap kantor advokat.

⁸ Jika beracara secara elektronik diisi alamat domisili elektronik

⁹ Pilih salah satu yang sesuai.

¹⁰ Diisi dengan kalimat yang sesuai untuk orang perorangan atau badan hukum:

a. "bertempat tinggal di (alamat lengkap)," untuk orang perorangan; atau

b. "yang diwakili oleh Direktur/Pengurus, berkedudukan di, " untuk badan hukum.

¹¹ Direksi sesuai anggaran dasar

Pengurus : Yayasan/Koperasi

¹² Jika kuasa hukum/advokat berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, maka nama advokat yang dituliskan hanya nama pertama dalam surat kuasa. Jika ada advokat yang lain cukup ditambahkan dengan kalimat "dan-kawan-kawan"

¹³ Jika ada isi dengan nama kantor advokat, jika tidak ada cukup dicantumkan kalimat: "Advokat/para Advokat"

2. P-2... dst;

(2.8) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi dan/atau ahli yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:²¹

1. Saksi 1... dst;

2. Saksi 2... dst;

(2.9) Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat berupa:²²

1. T-1... dst;

2. T-2... dst;

(2.10) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Termohon telah pula mengajukan saksi dan/atau ahli yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:²³

1. Saksi 1... dst;

2. Saksi 2... dst;

(2.11) Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

(2.12) Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai....;

(3.2) Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan perkara *a quo*, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang formalitas permohonan Pemohon;²⁴

(3.3) Menimbang bahwa²⁵;

²¹ Urutan saksi-saksi dan atau ahli sesuai dengan berita acara

²² Tulis semua bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yang bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya serta jelaskan mana bukti yang sesuai dengan asli dan mana yang tidak sesuai dengan aslinya

²³ Urutan saksi-saksi dan atau ahli sesuai dengan berita acara

²⁴ Dalam hal ini syarat formal **dianggap telah terpenuhi**, dan apabila syarat formal tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim dengan tanpa memeriksa pokok perkara dapat memberikan putusan tentang permohonan Pemohon tersebut ditolak atau tidak dapat diterima.

2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp...,00 (...Rupiah);

[PENUTUP UNTUK PERSIDANGAN BIASA]

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ..., pada hari ..., tanggal ..., oleh kami, ..., sebagai Hakim Ketua, dan ... masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga³² diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut³³,... sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon/Kuasanya dan Termohon/Kuasanya³⁴.

[PENUTUP UNTUK PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK]

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ..., pada hari ..., tanggal ..., oleh kami, ..., sebagai Hakim Ketua, ... dan ... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh ... sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota:

.....

.....

Hakim Ketua,

.....³⁵

Panitera Pengganti,

.....

³¹ Apabila dalam permohonan pembatalan perdamaian diajukan Kurator baru, Majelis Hakim harus mempertimbangkan Pasal 15 ayat (2) dan (3) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

³² Apabila diucapkan pada hari lain: diucapkan pada hari ... tanggal ...

³³ Apabila Hakim baik ketua maupun anggota yang ditunjuk berhalangan, maka ditulis nama hakim yang hadir dalam pembacaan putusan dengan penetapan penunjukan majelis pengganti. Penetapan disebutkan dalam putusan dan dicatat dalam berita acara sidang

³⁴ Disesuaikan dengan kehadiran, apabila tidak hadir harus berkewajiban memberi tahu

³⁵ Penulisan nama Majelis Hakim dan Panitera Pengganti tidak diberi tanda kurung (tutup buka)

PUTUSAN¹

Nomor .../Pdt.Sus-Pailit/20.../PN Niaga...

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ... yang mengadili perkara permohonan pencabutan kepailitan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut yang diajukan oleh:

...KURATOR DARI DEBITOR PAILIT, berkantor di di jalan...²/email...³, sebagai Pemohon;

(1.2) Pengadilan Niaga tersebut;

Membaca Putusan Pernyataan Pailit Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ... Nomor ... tanggal ... yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Membaca Laporan dari Hakim Pengawas tanggal ...;

Membaca Laporan dari Kurator tanggal ...;

Mendengar Debitor dan para Kreditor tersebut;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal ..., telah mengajukan permohonan pencabutan kepailitan kepada Hakim Pengawas sebagai berikut: ⁴

(2.2) Menimbang bahwa pada haritanggal ..., Majelis Hakim mendengar Laporan Hakim Pengawas yang pada pokoknya memohon agar Majelis memutus mengenai pencabutan kepailitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

(2.3) Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mendengar Kreditor/Panitia Kreditor (jika ada) dan Debitor;

(2.4) Menimbang bahwa amar Putusan Pernyataan Pailit Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri... Nomor ... tanggal ... sebagai berikut:⁵

¹ Huruf besar, bold, tidak pakai, titik/koma

² Diisi dengan alamat lengkap kantor advokat.

³ Jika beracara secara elektronik diisi alamat domisili elektronik

⁴ Salin permohonan Pemohon

⁵ Kutip amar putusan

(3.5) Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Pemohon dan usulan Hakim Pengawas, Majelis berpendapat *boedel* ... (dalam pailit) tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan;

(3.6) Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mendengar tanggapan dari Debitor dan para Kreditor yang pada pokok nya tidak keberatan dengan permohonan pencabutan kepailitan yang diajukan oleh Pemohon;

(3.7) Menimbang bahwa ...dst;⁶

(3.8) Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan kepailitan Pemohon beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan;

(3.9) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Majelis Hakim harus menetapkan biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator;

(3.10) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, putusan yang memerintahkan pencabutan pernyataan pailit diumumkan oleh Panitera Pengadilan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit dua surat kabar harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4), yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

(3.11) Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepailitan dinyatakan dicabut.

(3.12) Menimbang bahwa oleh karena kepailitan dicabut maka biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator dibebankan kepada Debitor Pailit yang besarnya akan ditetapkan kemudian dan Debitor Pailit dihukum untuk membayar biaya perkara;

(3.13) Memperhatikan Pasal 18 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

4. MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan kepailitan Pemohon...⁷ tersebut;

⁶ Pertimbangan Hakim

Perincian biaya :

1. Meterai Rp
2. Proses..... Rp
3. PNPB Rp
4. Panggilan Rp
- Jumlah Rp
- (.....Rupiah)

(2.5) Menimbang bahwa berdasarkan laporan Kurator kepada Hakim Pengawas tanggal ..., Kurator telah melakukan tugas-tugasnya sebagai Kurator, dan Kurator juga telah mencari harta milik/*boedel*/ pailit ...(dalam pailit) akan tetapi Kurator tidak menemukan harta pailit yang cukup sehingga biaya kepailitan tidak dapat dibayar, oleh karena itu mohon agar kepailitan dicabut;

(2.6) Menimbang bahwa atas permohonan tersebut Kurator telah mengumumkan permohonan pencabutan kepailitan di dalam 2 (dua) surat kabar nasional;

(2.7) Menimbang bahwa Kreditor memberi tanggapan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

(2.8) Menimbang bahwa Debitor memberi tanggapan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

(2.9) Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

(2.10) Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

(3.2) Menimbang bahwa berdasarkan permohonan Pemohon tanggal ...dan usulan Hakim Pengawas tanggal..., Pemohon telah melaksanakan tugasnya;

(3.3) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dalam hal harta pailit tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan, maka Hakim Pengawas mengusulkan kepada Majelis Hakim Pemutus agar putusan pernyataan pailit dicabut;

(3.4) Menimbang bahwa adapun tujuan dari dipailitkannya seseorang atau badan hukum adalah agar tagihan dari para Kreditor dapat dibayar secara berimbang (*pro rata pari passu*) oleh Kurator dari aset/*boedel*/ pailit yang dapat dikumpulkan oleh Kurator;

[PENUTUP UNTUK PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK]

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ..., pada hari ..., tanggal ..., oleh kami, ..., sebagai Hakim Ketua, ... dan ... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh ... sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota:

.....

.....

Hakim Ketua,

.....¹¹

Panitera Pengganti,

.....

Perincian biaya :

1. Meterai Rp
2. Proses..... Rp
3. PNPB Rp
4. Panggilan Rp
- Jumlah..... Rp
- (.....Rupiah)

¹¹ Penulisan nama Majelis Hakim dan Panitera Pengganti tidak diberi tanda kurung (tutup buka)

(2.6) Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

(3.2) Menimbang bahwa berdasarkan permohonan Pemohon tanggal ... dan laporan Hakim Pengawas tanggal ..., Pemohon telah melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit;

(3.3) Menimbang bahwa tujuan dari dipailitkannya seseorang atau badan hukum adalah agar tagihan dari para Kreditor dapat dibayar secara berimbang (*pro rata pari passu*) oleh Kurator dari aset/*boedel* pailit yang dapat dikumpulkan oleh Kurator, terhadap hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:⁵

(3.4) Menimbang bahwa ...dst;

(3.5) Menimbang bahwa ...dst;

(3.6) Menimbang bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan usulan Hakim Pengawas sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa para Kreditor telah dibayar piutangnya secara berimbang (*pro rata pari passu*) dan Kreditor tidak keberatan untuk diakhiri kepailitan. Dengan demikian permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

(3.7) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 202 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, memerintahkan Kurator untuk mengumumkan mengenai berakhirnya kepailitan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit dua surat kabar harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

(3.8) Menimbang bahwa dengan berakhirnya kepailitan sebagaimana ketentuan Pasal 202 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Kurator wajib memberikan pertanggungjawaban mengenai pengurusan dan pemberesan yang telah

⁵ Pertimbangan Hakim

oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut¹⁰,... sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon, para Kreditor dan Debitor¹¹.

[PENUTUP UNTUK PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK]

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ..., pada hari ..., tanggal ..., oleh kami, ..., sebagai Hakim Ketua, ... dan ... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh ... sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota:

.....

.....

Hakim Ketua,

.....¹²

Panitera Pengganti,

.....

Perincian biaya :

1. Meterai Rp
2. Proses..... Rp
3. PNPB Rp
4. Panggilan Rp
- Jumlah Rp
- (.....Rupiah)

¹⁰ Apabila Hakim baik ketua maupun anggota yang ditunjuk berhalangan, maka ditulis nama hakim yang hadir dalam pembacaan putusan dengan penetapan penunjukan majelis pengganti. Penetapan disebutkan dalam putusan dan dicatat dalam berita acara sidang

¹¹ Disesuaikan dengan kehadiran, apabila tidak hadir harus berkewajiban memberi tahu

¹² Penulisan nama Majelis Hakim dan Panitera Pengganti tidak diberi tanda kurung (tutup buka)

(2.3) Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:¹²

1. P-1... dst;

2. P-2... dst;

(2.4) Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

(2.5) Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon agar Pemohon atau ahli warisnya diberikan rehabilitasi;

(3.2) Menimbang bahwa... dst;

(3.3) Menimbang bahwa... dst;¹³

(3.4) Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, telah terbukti bahwa seluruh Kreditor yang diakui, menyatakan telah menerima pembayaran secara memuaskan;

(3.5) Menimbang bahwa dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari setelah permohonan rehabilitasi diumumkan, ternyata tidak ada pengajuan keberatan dari Kreditor yang diakui¹⁴;

(3.6) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

(3.7) Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan ini untuk kepentingan hukum dari Pemohon, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

(3.8) Memperhatikan Pasal 215, Pasal 216, Pasal 217, Pasal 218, Pasal 219, Pasal 220 dan Pasal 221 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang

¹² Tulis semua bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yang bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya serta jelaskan mana bukti yang sesuai dengan asli dan mana yang tidak sesuai dengan aslinya, antara lain tanda terima pembayaran dari Kreditor yang diakui sudah memperoleh pembayaran secara memuaskan, pengumuman surat kabar.

¹³ Semua Kreditor yang diakui sudah memperoleh pembayaran secara memuaskan

¹⁴ Pengumuman permohonan rehabilitasi setelah lewat jangka waktu 60 (enam puluh) hari harus diputus baik dikabulkan maupun ditolak

Panitera Pengganti,

.....
Perincian biaya :

1. Meterai Rp
 2. Proses..... Rp
 3. PNPB Rp
 4. Panggilan Rp
- Jumlah..... Rp
- (.....Rupiah)

hal ini memberikan kuasa kepada¹⁷, advokat¹⁸
beralamat/berkantor di jalan...¹⁹/email...²⁰ berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal, sebagai Termohon II ;

(1.2) Pengadilan Niaga tersebut;

- Membaca putusan pernyataan pailit Nomor... tanggal...;
- Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
- Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
- Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal ... yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ... tanggal ... dengan Nomor Register ..., telah mengajukan permohonan *actio pauliana* sebagai berikut: ²¹

(2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon dan para Termohon masing-masing menghadap Kuasanya tersebut; ²²

(2.3) Menimbang bahwa kepada Termohon dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

(2.4) Menimbang bahwa terhadap permohonan tersebut Termohon menyatakan bersedia/tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;²³

(2.5) Menimbang bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat permohonan *actio pauliana* yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

¹⁵ Diisi dengan kalimat yang sesuai untuk orang perorangan atau badan hukum:

a. "bertempat tinggal di(alamat lengkap)," untuk orang perorangan; atau
b. "yang diwakili oleh Direktur/Pengurus, berkedudukan di, " untuk badan hukum.

¹⁶ Direksi sesuai anggaran dasar
Pengurus : Yayasan/Koperasi

¹⁷ Jika kuasa hukum/advokat berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, maka nama advokat yang dituliskan hanya nama pertama dalam surat kuasa. Jika ada advokat yang lain cukup ditambahkan dengan kalimat "dan-kawan-kawan"

¹⁸ Jika ada isi dengan nama kantor advokat, jika tidak ada cukup dicantumkan kalimat:
"Advokat/para Advokat"

¹⁹ Diisi dengan alamat lengkap kantor advokat.

²⁰ Jika beracara secara elektronik diisi alamat domisili elektronik

²¹ - Salin posita permohonan sampai dengan petitum

- Bila ada perbaikan permohonan maka yang disalin adalah surat permohonan yang telah diperbaiki dengan kalimat : menimbang, bahwa permohonan Pemohon yang telah diperbaiki sebagai berikut :

²² Disesuaikan dengan menyebutkan nama advokat atau nama pihak apabila menghadap sendiri.

²³ Apabila bersedia, sidang dilanjutkan secara elektronik dengan pembacaan gugatan, jika pihak tergugat tidak bersedia bersidang secara elektronik, maka persidangan dilakukan secara biasa.

- (3.2) Menimbang bahwa terhadap permohonan tersebut, Termohon pada pokoknya menyatakan menolak permohonan Pemohon;
- (3.3) Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan perkara *a quo*, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang formalitas permohonan Pemohon;³⁰
- (3.4) Menimbang bahwa³¹;
- (3.5) Menimbang bahwa adapun yang menjadi pokok permohonan antara kedua belah pihak adalah ...;³²
- (3.6) Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti kedua belah pihak tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut...;³³
- (3.7) Menimbang bahwa....dst;
- (3.8) Menimbang bahwa....dst;
- (3.9) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut pendapat Majelis Hakim permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;³⁴
- (3.10) Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Termohon dihukum untuk membayar biaya perkara³⁵;
- (3.14) Memperhatikan ketentuan Pasal 3 ayat (1), Pasal 41, Pasal 42 dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

4. M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan permohonan *actio pauliana* Pemohon ;
2. Menyatakan batal;³⁶
3. Menyatakan sebagai harta pailit (dalam pailit) ;³⁷

²⁹ Penjelasan Pasal 3 ayat (1) tentang *actio pauliana*.

³⁰ Pertimbangan tentang izin hakim pengawas kepada Kurator telah terpenuhi.

³¹ Dalam hal ini syarat formal dipertimbangkan dianggap telah terpenuhi

³² Uraian singkat pokok permasalahan berdasarkan permohonan dan jawaban.

³³ Pertimbangan hukum Majelis Hakim

³⁴ Jika tidak beralasan hukum maka ditolak

³⁵ Jika permohonan *actio pauliana* **dikabulkan** biaya perkara dibebankan kepada Termohon, sebaliknya jika permohonan **ditolak** biaya perkara dibebankan kepada boedel pailit.

³⁶ Disesuaikan dengan apa yang dimohonkan

³⁷ Barang yang diserahkan sesuai dengan yang dimohonkan

Perincian biaya :

- | | |
|--------------------|-----------------|
| 1. Meterai | Rp |
| 2. Proses..... | Rp |
| 3. PNPB | Rp |
| 4. Panggilan | <u>Rp</u> |
| Jumlah | Rp |
| (..... | Rupiah) |

beralamat/berkantor di jalan...¹⁵/email...¹⁶ berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal, sebagai Tergugat I;

2. **...(nama orang perorangan/badan hukum)**¹⁷, ...¹⁸ bertempat tinggal/berkedudukan di..., yang diwakili oleh Direksi¹⁹... dalam hal ini memberikan kuasa kepada²⁰, advokat²¹ beralamat/berkantor di jalan...²²/email...²³ berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal, sebagai Tergugat II ;

(1.2) Pengadilan Niaga tersebut;

- Membaca putusan pernyataan pailit Nomor... tanggal...;
- Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
- Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
- Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal ... yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ... tanggal ... dengan Nomor Register ..., telah mengajukan gugatan lain-lain sebagai berikut: ²⁴

(2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut; ²⁵

(2.3) Menimbang bahwa kepada Tergugat dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

¹⁵ Diisi dengan alamat lengkap kantor advokat.

¹⁶ Jika beracara secara elektronik diisi alamat domisili elektronik

¹⁷ Pilih salah satu yang sesuai.

¹⁸ Diisi dengan kalimat yang sesuai untuk orang perorangan atau badan hukum:

a. "bertempat tinggal di(alamat lengkap)," untuk orang perorangan; atau
b. "yang diwakili oleh Direktur/Pengurus, berkedudukan di, " untuk badan hukum.

¹⁹ Direksi sesuai anggaran dasar
Pengurus : Yayasan/Koperasi

²⁰ Jika kuasa hukum/advokat berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, maka nama advokat yang dituliskan hanya nama pertama dalam surat kuasa. Jika ada advokat yang lain cukup ditambahkan dengan kalimat "dan-kawan-kawan"

²¹ Jika ada isi dengan nama kantor advokat, jika tidak ada cukup dicantumkan kalimat: "Advokat/para Advokat"

²² Diisi dengan alamat lengkap kantor advokat.

²³ Jika beracara secara elektronik diisi alamat domisili elektronik

²⁴ - salin posita permohonan sampai dengan petitum
- bila ada perbaikan permohonan maka yang disalin adalah surat permohonan yang telah diperbaiki dengan kalimat : menimbang, bahwa permohonan Pemohon yang telah diperbaiki sebagai berikut :

(2.12) Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai³²; (contoh: gugatan perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan harta pailit)

(3.2) Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat pada pokoknya menyatakan menolak gugatan Penggugat;

(3.3) Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan perkara *a quo*, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang formalitas gugatan Penggugat;³³

(3.4) Menimbang bahwa³⁴;

(3.5) Menimbang bahwa³⁵;

(3.6) Menimbang bahwa adapun yang menjadi pokok permasalahan antara kedua belah pihak adalah ...;³⁶

(3.7) Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti kedua belah pihak tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut...;³⁷

(3.8) Menimbang bahwa ... dst;

(3.9) Menimbang bahwa ... dst;

(3.10) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut pendapat Majelis Hakim, gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;³⁸

(3.11) Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

³² Pilih salah satu hal-hal yang lain yang dimaksud dalam penjelasan Pasal 3 ayat (1) kecuali *actio pauliana*, misalnya permohonan pihak ketiga terhadap penyitaan.

³³ Dalam hal ini syarat formal **dianggap telah terpenuhi** jika Penggugat adalah badan hukum (PT, Yayasan, Koperasi), dan apabila syarat formal tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim dengan tanpa memeriksa pokok perkara dapat memberikan putusan tentang gugatan Penggugat tersebut ditolak atau tidak dapat diterima.

³⁴ Dipertimbangkan formalitas permohonan pailit, antara lain akta pendirian dan RUPS serta apakah diajukan oleh Advokat termasuk ijin BI dalam hal Debitur adalah bank dan seterusnya.

³⁵ Dipertimbangkan formalitas permohonan pailit, antara lain akta pendirian dan RUPS serta apakah diajukan oleh Advokat termasuk ijin BI dalam hal Debitur adalah bank dan seterusnya.

³⁶ Uraian singkat pokok permasalahan berdasarkan gugatan dan jawaban.

³⁷ Pertimbangan hukum Majelis Hakim

Hakim Anggota:

.....

.....

Hakim Ketua,

.....⁴⁴

Panitera Pengganti,

.....

Perincian biaya :

1. Meterai Rp
2. Proses..... Rp
3. PNBP Rp
4. Panggilan Rp
- Jumlah Rp
- (.....Rupiah)

⁴⁴ Penulisan nama Majelis Hakim dan Panitera Pengganti tidak diberi tanda kurung (tutup buka)

PUTUSAN¹

Nomor .../Pdt.Sus-PKPU/20.../PN Niaga...

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ...yang mengadili perkara permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut yang diajukan oleh

...(nama orang perorangan/badan hukum)², ...³ bertempat tinggal/berkedudukan di..., yang diwakili oleh Direksi⁴... dalam hal ini memberikan kuasa kepada ⁵, advokat⁶ beralamat/berkantor di jalan...⁷/email...⁸ berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal , sebagai Pemohon/Kreditor;

terhadap

...(nama orang perorangan/badan hukum)⁹, ...¹⁰ bertempat tinggal/berkedudukan di..., yang diwakili oleh Direksi¹¹... dalam hal ini memberikan kuasa kepada¹², advokat¹³ beralamat/berkantor di jalan...¹⁴/email...¹⁵ berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal, sebagai Termohon/Debitor;

¹ Huruf besar, bold, tidak pakai, titik/koma

² Pilih salah satu yang sesuai.

³ Diisi dengan kalimat yang sesuai untuk orang perorangan atau badan hukum:

a. "bertempat tinggal di(alamat lengkap)," untuk orang perorangan; atau

b. "yang diwakili oleh Direktur/Pengurus, berkedudukan di, " untuk badan hukum.

⁴ Direksi sesuai anggaran dasar

Pengurus : Yayasan/Koperasi

⁵ Jika kuasa hukum/advokat berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, maka nama advokat yang dituliskan hanya nama pertama dalam surat kuasa. Jika ada advokat yang lain cukup ditambahkan dengan kalimat "dan-kawan-kawan"

⁶ Jika ada isi dengan nama kantor advokat, jika tidak ada cukup dicantumkan kalimat:

"Advokat/para Advokat"

⁷ Diisi dengan alamat lengkap kantor advokat.

⁸ Jika beracara secara elektronik diisi alamat domisili elektronik

⁹ Pilih salah satu yang sesuai.

¹⁰ Diisi dengan kalimat yang sesuai untuk orang perorangan atau badan hukum:

a. "bertempat tinggal di.....(alamat lengkap)," untuk orang perorangan; atau

b. "yang diwakili oleh Direktur/Pengurus, berkedudukan di, " untuk badan hukum.

¹¹ Direksi sesuai anggaran dasar

Pengurus : Yayasan/Koperasi

¹² Jika kuasa hukum/advokat berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, maka nama advokat yang dituliskan hanya nama pertama dalam surat kuasa. Jika ada advokat yang lain cukup ditambahkan dengan kalimat "dan-kawan-kawan"

¹³ Jika ada isi dengan nama kantor advokat, jika tidak ada cukup dicantumkan kalimat:

"Advokat/para Advokat"

¹⁴ Diisi dengan alamat lengkap kantor advokat.

(2.8) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:²¹

1. Saksi 1... dst;
2. Saksi 2... dst;

(2.9) Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat berupa:²²

1. T-1... dst;
2. T-2... dst;

(2.10) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Termohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:²³

1. Saksi 1... dst;
2. Saksi 2... dst;

(2.11) Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

(2.12) Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai....²⁴;

(3.2) Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan perkara *a quo*, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang formalitas permohonan Pemohon;²⁵

(3.3) Menimbang bahwa dst²⁶;

²¹ Urutan saksi-saksi dan atau ahli sesuai dengan berita acara

²² Tulis semua bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yang bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya serta jelaskan mana bukti yang sesuai dengan asli dan mana yang tidak sesuai dengan aslinya

²³ Urutan saksi-saksi dan atau ahli sesuai dengan berita acara

²⁴ Berisi inti/substansi permohonan. Hakim tidak perlu mengulang posita.

²⁵ Dalam hal ini syarat formal **dianggap telah terpenuhi**, dan apabila syarat formal tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim dengan tanpa memeriksa pokok perkara dapat memberikan putusan tentang permohonan Pemohon tersebut ditolak atau tidak dapat diterima.

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, penundaan kewajiban pembayaran utang sementara beralasan hukum untuk dikabulkan, paling lama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara ini ditetapkan, dengan ketentuan waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

(3.12) Menimbang bahwa dengan dikabulkannya penundaan kewajiban pembayaran utang sementara, maka Majelis Hakim harus menunjuk Hakim Pengawas dan Pengurus;

(3.13) Menimbang bahwa Hakim Pengawas yang ditunjuk adalah Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri...

(3.14) Menimbang bahwa dalam permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang ini Pemohon memohon ditunjuk ..., Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor Surat Bukti Pendaftaran Pengurus, berkantor di, sebagai Pengurus;

(3.15) Menimbang bahwa menurut penilaian Majelis Hakim, Pengurus yang dimohonkan tersebut tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Pemohon dan Termohon penundaan kewajiban pembayaran utang, independen dan tidak sedang menangani perkara Kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang lebih dari 3 (tiga) perkara, sehingga usul penunjukkan Pengurus tersebut dapat dikabulkan;

(3.16) Menimbang bahwa terhadap biaya penundaan kewajiban pembayaran utang dan imbalan jasa Pengurus akan ditetapkan kemudian berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pedoman Imbalan Jasa Bagi Kurator dan Pengurus;

(3.17) Menimbang bahwa biaya pengurusan penundaan kewajiban pembayaran utang dan imbalan jasa Pengurus ditangguhkan setelah proses penundaan kewajiban pembayaran utang berakhir;

(3.18) Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara ditangguhkan setelah proses penundaan kewajiban pembayaran utang berakhir;

Hakim Ketua, ... dan ... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh ... sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota:

.....

.....

Hakim Ketua,

.....³⁵

Panitera Pengganti,

.....

Perincian biaya :

1. Meterai Rp
2. Proses..... Rp
3. PNPB Rp
4. Panggilan Rp
- Jumlah..... Rp
- (.....Rupiah)

³⁵ Penulisan nama Majelis Hakim dan Panitera Pengganti tidak diberi tanda kurung (tutup buka)

(1.2) Pengadilan Niaga tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal ... yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ... tanggal ... di bawah Nomor Register ..., telah mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagai berikut: ¹⁶

(2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon dan Termohon masing-masing menghadap Kuasanya tersebut; ¹⁷

(2.3) Menimbang bahwa kepada Termohon dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

(2.4) Menimbang bahwa terhadap permohonan tersebut Termohon menyatakan bersedia/tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik; ¹⁸

(2.5) Menimbang bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

(2.6) Menimbang bahwa terhadap permohonan tersebut Termohon telah mengajukan jawaban sebagai berikut: ¹⁹

(2.7) Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa: ²⁰

1. P-1... dst;

2. P-2... dst;

¹⁵ Jika beracara secara elektronik diisi alamat domisili elektronik

¹⁶ - Salin posita permohonan sampai dengan petitum

- bila ada perubahan permohonan maka yang disalin adalah surat permohonan yang telah diubah dengan kalimat: menimbang bahwa permohonan yang telah diubah sebagai berikut:

¹⁷ Disesuaikan dengan menyebutkan nama advokat atau nama pihak apabila menghadap sendiri.

¹⁸ Apabila bersedia, sidang dilanjutkan secara elektronik dengan pembacaan gugatan, jika pihak tergugat tidak bersedia bersidang secara elektronik, maka persidangan dilakukan secara biasa.

¹⁹ Salin jawaban Termohon.

²⁰ Tulis semua bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yang bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya serta jelaskan mana bukti yang sesuai dengan asli dan mana yang tidak sesuai dengan aslinya

(3.4) Menimbang bahwa dst²⁷;

(3.5) Menimbang bahwa Termohon dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut...; ²⁸

(3.6) Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal ...;

(3.7) Menimbang bahwa yang menjadi pokok permohonan antara kedua belah pihak adalah sebagai berikut ²⁹;

(3.8) Menimbang bahwa untuk dapat dikabulkannya suatu permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mensyaratkan permohonan tersebut harus memenuhi ketentuan Pasal 222 ayat (1), ayat (3) dan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang syarat-syaratnya sebagai berikut:

1. Debitur memiliki dua kreditor atau lebih;
2. Debitur tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;
3. Kreditor memperkirakan bahwa Debitur tidak dapat melanjutkan pembayaran utangnya;
4. Terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana, dengan pertimbangan sebagai berikut; ³⁰

(3.9) Menimbang bahwa... dst;

(3.10) Menimbang bahwa... dst;

(3.11) Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang dari Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 222 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sehingga berdasarkan Pasal 225 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang

²⁶ Dipertimbangkan formalitas permohonan PKPU, antara lain akta pendirian dan RUPS serta apakah diajukan oleh Advokat termasuk ijin BI dalam hal Debitur adalah bank dan seterusnya.

²⁷ Dipertimbangkan formalitas permohonan PKPU, antara lain akta pendirian dan RUPS serta apakah diajukan oleh Advokat termasuk ijin BI dalam hal Debitur adalah bank dan seterusnya.

²⁸ Berisi inti/substansi jawaban

²⁹ Tuliskan semua pokok permasalahan berdasarkan permohonan dan jawaban

³⁰ Dipertimbangkan angka 1 sampai dengan 4.

oleh ... sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota:

.....

.....

Hakim Ketua,

.....³⁴

Panitera Pengganti,

.....

Perincian biaya :

1. Meterai Rp
2. Proses..... Rp
3. PNPB Rp
4. Panggilan Rp
- Jumlah Rp
- (.....Rupiah)

³⁴ Penulisan nama Majelis Hakim dan Panitera Pengganti tidak diberi tanda kurung (tutup buka)

(2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon menghadap Kuasanya tersebut;¹¹

(2.3) Menimbang bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

(2.4) Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:¹²

1. P-1... dst;
2. P-2... dst;

(2.8) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:¹³

1. Saksi 1... dst;
2. Saksi 2... dst;

(2.9) Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

(2.10) Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai....¹⁴;

(3.2) Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan perkara *a quo*, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang formalitas permohonan Pemohon;¹⁵

(3.3) Menimbang bahwa dst¹⁶;

¹¹ Disesuaikan dengan menyebutkan nama advokat atau nama pihak apabila menghadap sendiri.

¹² Tulis semua bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yang bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya serta jelaskan mana bukti yang sesuai dengan asli dan mana yang tidak sesuai dengan aslinya

¹³ Urutan saksi-saksi dan atau ahli sesuai dengan berita acara

¹⁴ Berisi inti/substansi permohonan. Hakim tidak perlu mengulang posita.

¹⁵ Dalam hal ini syarat formal **dianggap telah terpenuhi**, dan apabila syarat formal tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim dengan tanpa memeriksa pokok perkara dapat memberikan putusan tentang permohonan Pemohon tersebut ditolak atau tidak dapat diterima.

(3.11) Menimbang bahwa dengan dikabulkannya penundaan kewajiban pembayaran utang sementara, maka Majelis Hakim harus menunjuk Hakim Pengawas dan Pengurus;

(3.12) Menimbang bahwa Hakim Pengawas yang ditunjuk adalah Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri...

(3.13) Menimbang bahwa dalam permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara ini Pemohon memohon ditunjuk ..., Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor Surat Bukti Pendaftaran Pengurus ..., berkantor di ..., sebagai Pengurus;

(3.14) Menimbang bahwa menurut penilaian Majelis Hakim, Pengurus yang dimohonkan tersebut tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Pemohon penundaan kewajiban pembayaran utang, independen dan tidak sedang menangani perkara Kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang lebih dari 3 (tiga) perkara, sehingga usul penunjukkan Pengurus tersebut dapat dikabulkan;

(3.15) Menimbang bahwa terhadap biaya penundaan kewajiban pembayaran utang dan imbalan jasa Pengurus akan ditetapkan kemudian berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pedoman Imbalan Jasa Bagi Kurator dan Pengurus;

(3.16) Menimbang bahwa biaya pengurusan penundaan kewajiban pembayaran utang dan imbalan jasa Pengurus ditangguhkan setelah proses penundaan kewajiban pembayaran utang berakhir;

(3.17) Menimbang bahwa mengenai biaya perkara ditangguhkan setelah proses penundaan kewajiban pembayaran utang berakhir;

(3.18) Memperhatikan Pasal 222 ayat (1) dan (2), Pasal 224 ayat (1) dan (3), Pasal 225 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (4) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

Hakim Anggota:

.....

.....

Hakim Ketua,

.....²⁴

Panitera Pengganti,

.....

Perincian biaya :

1. Meterai Rp
2. Proses..... Rp
3. PNBK Rp
4. Panggilan Rp
- Jumlah Rp
- (.....Rupiah)

²⁴ Penulisan nama Majelis Hakim dan Panitera Pengganti tidak diberi tanda kurung (tutup buka)

(2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon menghadap Kuasanya tersebut;¹¹

(2.3) Menimbang bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

(2.4) Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:¹²

1. P-1... dst;
2. P-2... dst;

(2.8) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:¹³

1. Saksi 1... dst;
2. Saksi 2... dst;

(2.9) Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

(2.10) Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai....¹⁴;

(3.2) Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan perkara *a quo*, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang formalitas permohonan Pemohon;¹⁵

(3.3) Menimbang bahwa dst¹⁶;

¹¹ Disesuaikan dengan menyebutkan nama advokat atau nama pihak apabila menghadap sendiri.

¹² Tulis semua bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yang bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya serta jelaskan mana bukti yang sesuai dengan asli dan mana yang tidak sesuai dengan aslinya

¹³ Urutan saksi-saksi dan atau ahli sesuai dengan berita acara

¹⁴ Berisi inti/substansi permohonan. Hakim tidak perlu mengulang posita.

¹⁵ Dalam hal ini syarat formal **dianggap telah terpenuhi**, dan apabila syarat formal tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim dengan tanpa memeriksa pokok perkara dapat memberikan putusan tentang permohonan Pemohon tersebut ditolak atau tidak dapat diterima.

(3.11) Menimbang bahwa oleh karena permohonan dari Pemohon ditolak maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

(3.12) Memperhatikan Pasal 222 ayat (1) dan (2), Pasal 224 ayat (1) dan (3), Pasal 225 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (4) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

4. MENGADILI:

1. Menolak permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) dari Pemohon tersebut;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp...,00 (... Rupiah);

[PENUTUP UNTUK PERSIDANGAN BIASA]

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ..., pada hari ..., tanggal ..., oleh kami, ..., sebagai Hakim Ketua, dan ... masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga²⁰ diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut²¹,... sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon/Kuasanya²².

[PENUTUP UNTUK PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK]

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ..., pada hari ..., tanggal ..., oleh kami, ..., sebagai Hakim Ketua, ... dan ... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh ... sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

²⁰ Apabila diucapkan pada hari lain: diucapkan pada hari ... tanggal ...

²¹ Apabila Hakim baik ketua maupun anggota yang ditunjuk berhalangan, maka ditulis nama hakim yang hadir dalam pembacaan putusan dengan penetapan penunjukan majelis pengganti. Penetapan disebutkan dalam putusan dan dicatat dalam berita acara sidang

²² Disesuaikan dengan kehadiran, apabila tidak hadir harus berkewajiban memberi tahu

PUTUSAN¹

Nomor .../Pdt.Sus-PKPU/PN Niaga...,

jo. Nomor .../Pdt.Sus-Pailit/PN Niaga...

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ... yang mengadili perkara permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagai tangkisan terhadap permohonan pernyataan pailit pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut yang diajukan oleh:

...(nama orang perorangan/badan hukum)², ...³ bertempat tinggal/berkedudukan di..., yang diwakili oleh Direksi⁴... dalam hal ini memberikan kuasa kepada ⁵, advokat⁶ beralamat/berkantor di jalan...⁷/email...⁸ berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal, sebagai Pemohon/Termohon Pailit (Debitor);

terhadap

...(nama orang perorangan/badan hukum)⁹, ...¹⁰ bertempat tinggal/berkedudukan di..., yang diwakili oleh Direksi¹¹... dalam hal ini memberikan kuasa kepada¹², advokat¹³

¹ Huruf besar, bold, tidak pakai, titik/koma

² Pilih salah satu yang sesuai.

³ Diisi dengan kalimat yang sesuai untuk orang perorangan atau badan hukum:

a. "bertempat tinggal di(alamat lengkap)," untuk orang perorangan; atau
b. "yang diwakili oleh Direktur/Pengurus, berkedudukan di, " untuk badan hukum.

⁴ Direksi sesuai anggaran dasar
Pengurus : Yayasan/Koperasi

⁵ Jika kuasa hukum/advokat berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, maka nama advokat yang dituliskan hanya nama pertama dalam surat kuasa. Jika ada advokat yang lain cukup ditambahkan dengan kalimat "dan-kawan-kawan"

⁶ Jika ada isi dengan nama kantor advokat, jika tidak ada cukup dicantumkan kalimat: "Advokat/para Advokat"

⁷ Diisi dengan alamat lengkap kantor advokat.

⁸ Jika beracara secara elektronik diisi alamat domisili elektronik

⁹ Pilih salah satu yang sesuai.

¹⁰ Diisi dengan kalimat yang sesuai untuk orang perorangan atau badan hukum:

a. "bertempat tinggal di.....(alamat lengkap)," untuk orang perorangan; atau
b. "yang diwakili oleh Direktur/Pengurus, berkedudukan di, " untuk badan hukum.

¹¹ Direksi sesuai anggaran dasar
Pengurus : Yayasan/Koperasi

¹² Jika kuasa hukum/advokat berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, maka nama advokat yang dituliskan hanya nama pertama dalam surat kuasa. Jika ada advokat yang lain cukup ditambahkan dengan kalimat "dan-kawan-kawan"

¹³ Jika ada isi dengan nama kantor advokat, jika tidak ada cukup dicantumkan kalimat: "Advokat/para Advokat"

(2.7) Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon penundaan kewajiban pembayaran utang telah mengajukan bukti surat berupa:¹⁹

1. P-1... dst;
2. P-2... dst;

(2.8) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon penundaan kewajiban pembayaran utang telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:²⁰

1. Saksi 1... dst;
2. Saksi 2... dst;

(2.9) Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Termohon penundaan kewajiban pembayaran utang telah mengajukan bukti surat berupa:²¹

1. T-1... dst;
2. T-2... dst;

(2.10) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Termohon penundaan kewajiban pembayaran utang telah pula mengajukan saksi dan/atau ahli yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:²²

1. Saksi 1... dst;
2. Saksi 2... dst;

(2.11) Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

(2.12) Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon penundaan kewajiban pembayaran utang pada pokoknya adalah mengenai....²³;

¹⁹ Tulis semua bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yang bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya serta jelaskan mana bukti yang sesuai dengan asli dan mana yang tidak sesuai dengan aslinya

²⁰ Urutan saksi-saksi dan atau ahli sesuai dengan berita acara

²¹ Tulis semua bukti surat yang diajukan oleh Tergugat yang bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya serta jelaskan mana bukti yang sesuai dengan asli dan mana yang tidak sesuai dengan aslinya

²² Urutan saksi-saksi dan atau ahli sesuai dengan berita acara

²³ Berisi inti/substansi permohonan. Hakim tidak perlu mengulang posita.

(3.11) Menimbang bahwa untuk dapat dikabulkannya suatu permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mensyaratkan permohonan tersebut harus memenuhi ketentuan Pasal 222 ayat (1), ayat (3) dan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang syarat-syaratnya sebagai berikut:

1. Debitor memiliki dua kreditor atau lebih;
2. Debitor tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;
3. Debitor memperkirakan bahwa dirinya tidak dapat melanjutkan pembayaran utangnya;
4. Terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana, dengan pertimbangan sebagai berikut;²⁸

(3.12) Menimbang bahwa... dst;

(3.13) Menimbang bahwa... dst;

(3.14) Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang dari Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 222 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sehingga berdasarkan Pasal 225 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara beralasan hukum untuk dikabulkan, paling lama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara ini ditetapkan, sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

(3.15) Menimbang bahwa dengan dikabulkannya penundaan kewajiban pembayaran utang sementara, maka Majelis Hakim harus menunjuk Hakim Pengawas dan pengurus;

²⁷ Tuliskan semua pokok permasalahan berdasarkan permohonan dan jawaban

²⁸ Dipertimbangkan angka 1 sampai dengan 4.

2. Menunjuk ..., Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri... sebagai Hakim Pengawas;
3. Mengangkat ..., berkantor di ... sebagai Pengurus;
4. Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa bagi Pengurus ditetapkan kemudian setelah penundaan kewajiban pembayaran utang berakhir;
5. Menangguhkan biaya perkara permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berakhir.

[PENUTUP UNTUK PERSIDANGAN BIASA]

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ..., pada hari ..., tanggal ..., oleh kami, ..., sebagai Hakim Ketua, dan ... masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga³⁰ diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut³¹, ... sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon/Kuasanya dan Termohon/Kuasanya³².

[PENUTUP UNTUK PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK]

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ..., pada hari ..., tanggal ..., oleh kami, ..., sebagai Hakim Ketua, ... dan ... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh ... sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota:

.....

.....

Hakim Ketua,

.....³³

³⁰ Apabila diucapkan pada hari lain: diucapkan pada hari ... tanggal ...

³¹ Apabila Hakim baik ketua maupun anggota yang ditunjuk berhalangan, maka ditulis nama hakim yang hadir dalam pembacaan putusan dengan penetapan penunjukan majelis pengganti. Penetapan disebutkan dalam putusan dan dicatat dalam berita acara sidang

³² Disesuaikan dengan kehadiran, apabila tidak hadir harus berkewajiban memberi tahu

³³ Penulisan nama Majelis Hakim dan Panitera Pengganti tidak diberi tanda kurung (tutup buka)

P E N E T A P A N¹

Nomor .../Pdt.Sus-Pailit/PN Niaga...

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ... yang mengadili perkara permohonan pernyataan pailit pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut yang diajukan oleh:

... (**nama orang perorangan/badan hukum**)², ...³ bertempat tinggal/berkedudukan di..., yang diwakili oleh Direksi⁴... dalam hal ini memberikan kuasa kepada ⁵, advokat⁶ beralamat/berkantor di jalan...⁷/email...⁸ berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal, sebagai Pemohon Pailit;

terhadap

... (**nama orang perorangan/badan hukum**)⁹, ...¹⁰ bertempat tinggal/berkedudukan di..., yang diwakili oleh Direksi¹¹... dalam hal ini memberikan kuasa kepada¹², advokat¹³ beralamat/berkantor di jalan...¹⁴/email...¹⁵ berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal, sebagai Termohon Pailit;

¹ Huruf besar, bold, tidak pakai, titik/koma

² Pilih salah satu yang sesuai.

³ Diisi dengan kalimat yang sesuai untuk orang perorangan atau badan hukum:

a. "bertempat tinggal di(alamat lengkap)," untuk orang perorangan; atau
b. "yang diwakili oleh Direktur/Pengurus, berkedudukan di, " untuk badan hukum.

⁴ Direksi sesuai anggaran dasar
Pengurus : Yayasan/Koperasi

⁵ Jika kuasa hukum/advokat berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, maka nama advokat yang dituliskan hanya nama pertama dalam surat kuasa. Jika ada advokat yang lain cukup ditambahkan dengan kalimat "dan-kawan-kawan"

⁶ Jika ada isi dengan nama kantor advokat, jika tidak ada cukup dicantumkan kalimat:
"Advokat/para Advokat"

⁷ Diisi dengan alamat lengkap kantor advokat.

⁸ Jika beracara secara elektronik diisi alamat domisili elektronik

⁹ Pilih salah satu yang sesuai.

¹⁰ Diisi dengan kalimat yang sesuai untuk orang perorangan atau badan hukum:

a. "bertempat tinggal di.....(alamat lengkap)," untuk orang perorangan; atau
b. "yang diwakili oleh Direktur/Pengurus, berkedudukan di, " untuk badan hukum.

¹¹ Direksi sesuai anggaran dasar
Pengurus : Yayasan/Koperasi

¹² Jika kuasa hukum/advokat berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, maka nama advokat yang dituliskan hanya nama pertama dalam surat kuasa. Jika ada advokat yang lain cukup ditambahkan dengan kalimat "dan-kawan-kawan"

¹³ Jika ada isi dengan nama kantor advokat, jika tidak ada cukup dicantumkan kalimat:
"Advokat/para Advokat"

¹⁴ Diisi dengan alamat lengkap kantor advokat.

diperiksa pada saat yang bersamaan, maka permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang harus diputus terlebih dahulu;

(3.4) Menimbang bahwa... dst;

(3.5) Menimbang bahwa... dst;'

(3.6) Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena permohonan pernyataan pailit Pemohon ditangkis dengan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang oleh Termohon, maka pemeriksaan terhadap permohonan pernyataan pailit harus ditangguhkan;

(3.7) Menimbang bahwa oleh karena pemeriksaan permohonan pernyataan pailit ditangguhkan maka biaya perkara ini ditangguhkan;

(3.8) Memperhatikan Pasal 229 ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

4. MENETAPKAN:

1. Menangguhkan pemeriksaan permohonan pernyataan pailit Pemohon tersebut;
2. Menangguhkan biaya perkara permohonan pernyataan pailit;

[PENUTUP UNTUK PERSIDANGAN BIASA]

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ..., pada hari, tanggal, oleh kami, ..., sebagai Hakim Ketua, dan ... masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga¹⁹ diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut²⁰,... sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon/Kuasanya dan Termohon/Kuasanya²¹.

¹⁹ Apabila diucapkan pada hari lain: diucapkan pada hari ... tanggal ...

²⁰ Apabila Hakim baik ketua maupun anggota yang ditunjuk berhalangan, maka ditulis nama hakim yang hadir dalam pembacaan putusan dengan penetapan penunjukan majelis pengganti. Penetapan disebutkan dalam putusan dan dicatat dalam berita acara sidang

²¹ Disesuaikan dengan kehadiran, apabila tidak hadir harus berkewajiban memberi tahu

P E N E T A P A N¹

Nomor .../Pdt.Sus-Pailit/PN Niaga...

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ... yang mengadili perkara permohonan pernyataan pailit pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut yang diajukan oleh:

...(nama orang perorangan/badan hukum)², ...³ bertempat tinggal/berkedudukan di..., yang diwakili oleh Direksi⁴... dalam hal ini memberikan kuasa kepada ⁵, advokat⁶ beralamat/berkantor di jalan...⁷/email...⁸ berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal , sebagai Pemohon Pailit;

terhadap

... (nama orang perorangan/badan hukum)⁹, ...¹⁰ bertempat tinggal/berkedudukan di..., yang diwakili oleh Direksi¹¹... dalam hal ini memberikan kuasa kepada¹², advokat¹³ beralamat/berkantor di jalan...¹⁴/email...¹⁵ berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal, sebagai Termohon Pailit;

¹ Huruf besar, bold, tidak pakai, titik/koma

² Pilih salah satu yang sesuai.

³ Diisi dengan kalimat yang sesuai untuk orang perorangan atau badan hukum:

a. "bertempat tinggal di(alamat lengkap)," untuk orang perorangan; atau
b. "yang diwakili oleh Direktur/Pengurus, berkedudukan di, " untuk badan hukum.

⁴ Direksi sesuai anggaran dasar
Pengurus : Yayasan/Koperasi

⁵ Jika kuasa hukum/advokat berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, maka nama advokat yang dituliskan hanya nama pertama dalam surat kuasa. Jika ada advokat yang lain cukup ditambahkan dengan kalimat "dan-kawan-kawan"

⁶ Jika ada isi dengan nama kantor advokat, jika tidak ada cukup dicantumkan kalimat:
"Advokat/para Advokat"

⁷ Diisi dengan alamat lengkap kantor advokat.

⁸ Jika beracara secara elektronik diisi alamat domisili elektronik

⁹ Pilih salah satu yang sesuai.

¹⁰ Diisi dengan kalimat yang sesuai untuk orang perorangan atau badan hukum:

a. "bertempat tinggal di.....(alamat lengkap)," untuk orang perorangan; atau
b. "yang diwakili oleh Direktur/Pengurus, berkedudukan di, " untuk badan hukum.

¹¹ Direksi sesuai anggaran dasar
Pengurus : Yayasan/Koperasi

¹² Jika kuasa hukum/advokat berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, maka nama advokat yang dituliskan hanya nama pertama dalam surat kuasa. Jika ada advokat yang lain cukup ditambahkan dengan kalimat "dan-kawan-kawan"

¹³ Jika ada isi dengan nama kantor advokat, jika tidak ada cukup dicantumkan kalimat:
"Advokat/para Advokat"

¹⁴ Diisi dengan alamat lengkap kantor advokat.

diperiksa pada saat yang bersamaan, maka permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang harus diputus terlebih dahulu;

(3.4) Menimbang bahwa... dst;

(3.5) Menimbang bahwa... dst;'

(3.6) Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang telah tercapai perdamaian atau berakhir pailit, maka pemeriksaan terhadap permohonan pernyataan pailit harus dihentikan;

(3.7) Menimbang bahwa oleh karena pemeriksaan permohonan pernyataan pailit dihentikan, maka biaya perkara dibebankan kepada Debitor;

(3.8) Memperhatikan Pasal 229 ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

4. MENETAPKAN:

1. Menghentikan pemeriksaan permohonan pernyataan pailit Pemohon tersebut;
2. Membebankan biaya perkara ini kepada Debitor;

[PENUTUP UNTUK PERSIDANGAN BIASA]

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ..., pada hari ..., tanggal ..., oleh kami, ..., sebagai Hakim Ketua, ... dan ... masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga¹⁹ diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut²⁰,... sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon/Kuasanya dan Termohon/Kuasanya²¹.

[PENUTUP UNTUK PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK]

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ..., pada hari ..., tanggal ..., oleh kami, ..., sebagai Hakim Ketua, ... dan ... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan

¹⁹ Apabila diucapkan pada hari lain: diucapkan pada hari ... tanggal ...

²⁰ Apabila Hakim baik ketua maupun anggota yang ditunjuk berhalangan, maka ditulis nama hakim yang hadir dalam pembacaan putusan dengan penetapan penunjukan majelis pengganti. Penetapan disebutkan dalam putusan dan dicatat dalam berita acara sidang

²¹ Disesuaikan dengan kehadiran, apabila tidak hadir harus berkewajiban memberi tahu

PUTUSAN¹

Nomor .../Pdt.Sus-PKPU/20../PN Niaga...

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ... yang mengadili perkara permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang telah menjatuhkan putusan sebagai berikut yang diajukan oleh:

...(nama orang perorangan/badan hukum)², ...³ bertempat tinggal/berkedudukan di..., yang diwakili oleh Direksi⁴... dalam hal ini memberikan kuasa kepada ⁵, advokat⁶ beralamat/berkantor di jalan...⁷/email...⁸ berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal , sebagai Pemohon;

terhadap

...(nama orang perorangan/badan hukum)⁹, ...¹⁰ bertempat tinggal/berkedudukan di..., yang diwakili oleh Direksi¹¹... dalam hal ini memberikan kuasa kepada¹², advokat¹³ beralamat/berkantor di jalan...¹⁴/email...¹⁵ berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal, sebagai Termohon;

¹ Huruf besar, bold, tidak pakai, titik/koma

² Pilih salah satu yang sesuai.

³ Diisi dengan kalimat yang sesuai untuk orang perorangan atau badan hukum:

a. "bertempat tinggal di(alamat lengkap)," untuk orang perorangan; atau
b. "yang diwakili oleh Direktur/Pengurus, berkedudukan di, " untuk badan hukum.

⁴ Direksi sesuai anggaran dasar
Pengurus : Yayasan/Koperasi

⁵ Jika kuasa hukum/advokat berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, maka nama advokat yang dituliskan hanya nama pertama dalam surat kuasa. Jika ada advokat yang lain cukup ditambahkan dengan kalimat "dan-kawan-kawan"

⁶ Jika ada isi dengan nama kantor advokat, jika tidak ada cukup dicantumkan kalimat:
"Advokat/para Advokat"

⁷ Diisi dengan alamat lengkap kantor advokat.

⁸ Jika beracara secara elektronik diisi alamat domisili elektronik

⁹ Pilih salah satu yang sesuai.

¹⁰ Diisi dengan kalimat yang sesuai untuk orang perorangan atau badan hukum:

a. "bertempat tinggal di.....(alamat lengkap)," untuk orang perorangan; atau
b. "yang diwakili oleh Direktur/Pengurus, berkedudukan di, " untuk badan hukum.

¹¹ Direksi sesuai anggaran dasar
Pengurus : Yayasan/Koperasi

¹² Jika kuasa hukum/advokat berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, maka nama advokat yang dituliskan hanya nama pertama dalam surat kuasa. Jika ada advokat yang lain cukup ditambahkan dengan kalimat "dan-kawan-kawan"

¹³ Jika ada isi dengan nama kantor advokat, jika tidak ada cukup dicantumkan kalimat:
"Advokat/para Advokat"

¹⁴ Diisi dengan alamat lengkap kantor advokat.

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 230 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

(2.5) Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

(2.6) Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan laporan Hakim Pengawas pada pokoknya adalah mengenai hasil pemungutan suara, para Kreditor tidak menyetujui penundaan kewajiban pembayaran utang tetap;

(3.2) Menimbang bahwa komposisi perhitungan suara tersebut yaitu jumlah suara yang setuju sebanyak dengan tagihan sejumlah ..., oleh karena itu berdasarkan Pasal 229 ayat (1) jo. Pasal 228 ayat (6) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tetap tidak disetujui oleh para Kreditor;

(3.3) Menimbang bahwa oleh karena perpanjangan penundaan kewajiban pembayaran utang tidak disetujui, maka penundaan kewajiban pembayaran utang berakhir dan Debitor dinyatakan pailit;

(3.4) Menimbang bahwa oleh karena Termohon dinyatakan pailit maka sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam putusan pernyataan pailit ini, harus diangkat Kurator dan ditunjuk seorang Hakim Pengawas;

(3.5) Menimbang bahwa Hakim Pengawas yang ditunjuk adalah Hakim Niaga yang terdapat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ... yang namanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

(3.6) Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya telah memohon agar ... alamat untuk diangkat sebagai Kurator;

(3.7) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Kurator yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus independen,

6. Menghukum Debitor untuk membayar biaya perkara penundaan kewajiban pembayaran utang ditetapkan sejumlah Rp...,00 (...Rupiah);

[PENUTUP UNTUK PERSIDANGAN BIASA]

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ..., pada hari ..., tanggal ..., oleh kami, ..., sebagai Hakim Ketua, dan ... masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga¹⁷ diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut¹⁸,... sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon/Kuasanya dan Termohon/Kuasanya¹⁹.

[PENUTUP UNTUK PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK]

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ..., pada hari ..., tanggal ..., oleh kami, ..., sebagai Hakim Ketua, ... dan ... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh ... sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota:

.....
.....

Hakim Ketua,

.....²⁰

Panitera Pengganti,

.....

Perincian biaya :

1. Meterai Rp
2. Proses..... Rp
3. PNBP Rp
4. Panggilan Rp
- Jumlah Rp
- (.....Rupiah)

¹⁷ Apabila diucapkan pada hari lain: diucapkan pada hari ... tanggal ...

¹⁸ Apabila Hakim baik ketua maupun anggota yang ditunjuk berhalangan, maka ditulis nama hakim yang hadir dalam pembacaan putusan dengan penetapan penunjukan majelis pengganti. Penetapan disebutkan dalam putusan dan dicatat dalam berita acara sidang

¹⁹ Disesuaikan dengan kehadiran, apabila tidak hadir harus berkewajiban memberi tahu

²⁰ Penulisan nama Majelis Hakim dan Panitera Pengganti tidak diberi tanda kurung (tutup buka)

- (1.2) Pengadilan Niaga tersebut;
Membaca berkas perkara;
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Memperhatikan laporan Hakim Pengawas dan Pengurus;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal ... yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ... tanggal ... dengan Nomor Register ..., telah mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagai berikut: ¹⁵

(2.2) Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ... pada hari ... tanggal ... telah memberikan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara selama 45 (empat puluh lima) hari kepada Pemohon ..., yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang Sementara dari Pemohon selama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan;
2. Menunjuk ..., Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri sebagai Hakim Pengawas;
3. Mengangkat ..., berkantor di ... sebagai Pengurus;
4. Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa bagi Pengurus ditetapkan kemudian setelah penundaan kewajiban pembayaran utang berakhir;
5. Menanggihkan biaya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang setelah penundaan kewajiban pembayaran utang;

(2.3) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan hadir Hakim Pengawas, Pengurus, Debitor dan para Kreditor;

(2.4) Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mendengar Laporan Hakim Pengawas, tanggapan Pengurus, Debitor, para Kreditor dan hasil pemungutan suara penundaan kewajiban pembayaran utang tetap yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memberikan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tetap

¹⁵ Jika beracara secara elektronik diisi alamat domisili elektronik

¹⁶ - Salin posita permohonan sampai dengan petitum

- bila ada perubahan permohonan maka yang disalin adalah surat permohonan yang telah diubah dengan kalimat: menimbang bahwa permohonan yang telah diubah sebagai berikut:

4. MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang tetap selama ... hari terhitung ...;¹⁷
2. Menanggihkan biaya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan imbalan jasa Pengurus setelah berakhirnya penundaan kewajiban pembayaran utang;
3. Menanggihkan biaya permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang setelah penundaan kewajiban pembayaran utang berakhir;

[PENUTUP UNTUK PERSIDANGAN BIASA]

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ..., pada hari ..., tanggal ..., oleh kami, ..., sebagai Hakim Ketua, dan ... masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga¹⁸ diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut¹⁹,... sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya dan para Kreditor²⁰.

[PENUTUP UNTUK PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK]

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ..., pada hari ..., tanggal ..., oleh kami, ..., sebagai Hakim Ketua, ... dan ... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh ... sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota:

.....

.....

Hakim Ketua,

.....²¹

Panitera Pengganti,

.....

¹⁷ Tidak boleh melebihi 270 hari sejak PKPU Sementara diucapkan

¹⁸ Apabila diucapkan pada hari lain: diucapkan pada hari ... tanggal ...

¹⁹ Apabila Hakim baik ketua maupun anggota yang ditunjuk berhalangan, maka ditulis nama hakim yang hadir dalam pembacaan putusan dengan penetapan penunjukan majelis pengganti. Penetapan disebutkan dalam putusan dan dicatat dalam berita acara sidang

²⁰ Disesuaikan dengan kehadiran, apabila tidak hadir harus berkewajiban memberi tahu

²¹ Penulisan nama Majelis Hakim dan Panitera Pengganti tidak diberi tanda kurung (tutup buka)

PUTUSAN¹

Nomor .../Pdt.Sus-PKPU/20../PN Niaga...

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ... yang mengadili perkara permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah menjatuhkan putusan sebagai berikut yang diajukan oleh:

...(nama orang perorangan/badan hukum)², ...³ bertempat tinggal/berkedudukan di..., yang diwakili oleh Direksi⁴... dalam hal ini memberikan kuasa kepada ⁵, advokat⁶ beralamat/berkantor di jalan...⁷/email...⁸ berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal , sebagai Pemohon⁹;

terhadap

...(nama orang perorangan/badan hukum)¹⁰, ...¹¹ bertempat tinggal/berkedudukan di..., yang diwakili oleh Direksi¹²... dalam hal ini memberikan kuasa kepada¹³, advokat¹⁴

¹ Huruf besar, bold, tidak pakai, titik/koma

² Pilih salah satu yang sesuai.

³ Diisi dengan kalimat yang sesuai untuk orang perorangan atau badan hukum:

a. "bertempat tinggal di(alamat lengkap)," untuk orang perorangan; atau
b. "yang diwakili oleh Direktur/Pengurus, berkedudukan di, " untuk badan hukum.

⁴ Direksi sesuai anggaran dasar
Pengurus : Yayasan/Koperasi

⁵ Jika kuasa hukum/advokat berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, maka nama advokat yang dituliskan hanya nama pertama dalam surat kuasa. Jika ada advokat yang lain cukup ditambahkan dengan kalimat "dan-kawan-kawan"

⁶ Jika ada isi dengan nama kantor advokat, jika tidak ada cukup dicantumkan kalimat: "Advokat/para Advokat"

⁷ Diisi dengan alamat lengkap kantor advokat.

⁸ Jika beracara secara elektronik diisi alamat domisili elektronik

⁹ Atas permintaan Hakim Pengawas, satu atau lebih Kreditor, atau atas prakarsa Pengadilan (Pasal 255)

¹⁰ Pilih salah satu yang sesuai.

¹¹ Diisi dengan kalimat yang sesuai untuk orang perorangan atau badan hukum:

a. "bertempat tinggal di.....(alamat lengkap)," untuk orang perorangan; atau
b. "yang diwakili oleh Direktur/Pengurus, berkedudukan di, " untuk badan hukum.

¹² Direksi sesuai anggaran dasar
Pengurus : Yayasan/Koperasi

¹³ Jika kuasa hukum/advokat berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, maka nama advokat yang dituliskan hanya nama pertama dalam surat kuasa. Jika ada advokat yang lain cukup ditambahkan dengan kalimat "dan-kawan-kawan"

¹⁴ Jika ada isi dengan nama kantor advokat, jika tidak ada cukup dicantumkan kalimat: "Advokat/para Advokat"

(2.4) Menimbang bahwa Majelis Hakim telah membaca Laporan Hakim Pengawas, tanggapan Pengurus dan para Kreditor, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Debitor sebagai berikut¹⁸: (Pasal 255 UU Kepailitan dan PKPU);

(2.5) Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

(2.6) Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan laporan Hakim Pengawas pada pokoknya adalah mengenai hasil pemungutan suara para Kreditor tidak menyetujui penundaan kewajiban pembayaran utang tetap;

(3.2) Menimbang bahwa terhadap laporan Hakim Pengawas dan pengurus serta tanggapan dalam persidangan, baik dari pengurus, Kreditor Pemohon Kreditor lainnya maupun Debitur/kuasanya Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

(3.3) Menimbang bahwa... dst;

(3.4) Menimbang bahwa... dst;

(3.5) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Debitor telah terbukti melanggar ¹⁹... sebagaimana ditentukan dalam pasal 255 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Dengan demikian PKPU diakhiri dan Debitor dinyatakan pailit;

(3.6) Menimbang bahwa oleh karena Debitor dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 harus diangkat kurator dan menunjuk seorang Hakim Pengawas;

(3.7) Menimbang bahwa Hakim Pengawas yang ditunjuk adalah Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri...

(3.8) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, kurator yang diangkat haruslah yang independen, tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Debitor dan para Kreditor, serta

¹⁸ salin masing-masing pokok laporan/tanggapan tersebut (Hakim Pengawas, Pengurus dan pada Kreditor).

¹⁹ Sesuaikan dengan ketentuan yang dilanggar dalam pasal 255 UU K & PKPU

4. Mengangkat ..., berkantor di ..., yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, sebagai Kurator.
5. Menetapkan biaya penundaan kewajiban pembayaran utang dan imbalan jasa Pengurus akan ditetapkan kemudian.
6. Menetapkan biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator akan ditetapkan kemudian setelah Kurator selesai menjalankan tugasnya dan proses kepailitan berakhir;
7. Menghukum Debitor untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp...,00 (...Rupiah);

[PENUTUP UNTUK PERSIDANGAN BIASA]

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ..., pada hari ..., tanggal ..., oleh kami, ..., sebagai Hakim Ketua, dan ... masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga²² diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut²³,... sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya dan para Kreditor²⁴.

[PENUTUP UNTUK PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK]

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ..., pada hari ..., tanggal ..., oleh kami, ..., sebagai Hakim Ketua, ... dan ... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh ... sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota:

.....

.....

Hakim Ketua,

.....²⁵

²² Apabila diucapkan pada hari lain: diucapkan pada hari ... tanggal ...

²³ Apabila Hakim baik ketua maupun anggota yang ditunjuk berhalangan, maka ditulis nama hakim yang hadir dalam pembacaan putusan dengan penetapan penunjukan majelis pengganti. Penetapan disebutkan dalam putusan dan dicatat dalam berita acara sidang

²⁴ Disesuaikan dengan kehadiran, apabila tidak hadir harus berkewajiban memberi tahu

²⁵ Penulisan nama Majelis Hakim dan Panitera Pengganti tidak diberi tanda kurung (tutup buka)

PUTUSAN¹

Nomor .../Pdt.Sus-PKPU/20../PN.Niaga...

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri yang mengadili permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini yang diajukan oleh:

...(nama orang perorangan/badan hukum)², ...³ bertempat tinggal/berkedudukan di..., yang diwakili oleh Direksi⁴... dalam hal ini memberikan kuasa kepada ...⁵, advokat⁶ beralamat/berkantor di jalan...⁷/email...⁸ berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal ..., sebagai Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

(1.2) Pengadilan Niaga tersebut;

Membaca permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang dari Pemohon;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Memperhatikan laporan Hakim Pengawas dan Pengurus;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri... Nomor... tanggal..., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:⁹

(2.2) Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga ... pada hari ... tanggal ... telah memberikan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara selama 45 (empat puluh lima) hari kepada Pemohon ...,

¹ Huruf besar, bold, tidak pakai, titik/koma

² Pilih salah satu yang sesuai.

³ Diisi dengan kalimat yang sesuai untuk orang perorangan atau badan hukum:

a. "bertempat tinggal di(alamat lengkap)," untuk orang perorangan; atau
b. "yang diwakili oleh Direktur/Pengurus, berkedudukan di, " untuk badan hukum.

⁴ Direksi sesuai anggaran dasar
Pengurus : Yayasan/Koperasi

⁵ Jika kuasa hukum/advokat berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, maka nama advokat yang dituliskan hanya nama pertama dalam surat kuasa. Jika ada advokat yang lain cukup ditambahkan dengan kalimat "dan-kawan-kawan"

⁶ Jika ada isi dengan nama kantor advokat, jika tidak ada cukup dicantumkan kalimat: "Advokat/para Advokat"

⁷ Diisi dengan alamat lengkap kantor advokat.

⁸ Jika beracara secara elektronik diisi alamat domisili elektronik

⁹ Untuk dikutip/disalin semua amar putusan pengadilan niaga

- Kreditor Konkuren yang menolak = ...Kreditor Konkuren dengan jumlah tagihan sebesar ... = ... persen;
- Kreditor Konkuren yang abstain = ... Kreditor dengan jumlah tagihan sebesar... = ... persen;
- Kreditor Konkuren yang tidak sah = ... Kreditor dengan jumlah tagihan sebesar..., Kreditor tidak mengisi daftar hadir dan dalam surat suara mencoret tanda setuju dan tidak setuju, sehingga surat suara tidak dihitung;

(3.3) Menimbang bahwa dengan melihat komposisi perhitungan suara tersebut dimana jumlah suara yang setuju sebanyak ... dengan jumlah tagihan sebesar...= ...persen, oleh karena itu berdasarkan Pasal 281 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka rencana perdamaian dapat diterima, dengan demikian rencana perdamaian tersebut menjadi Perjanjian Perdamaian;

(3.4) Menimbang bahwa Perjanjian Perdamaian yang disepakati antara Pemohon dengan para Kreditornya telah diatur syarat dan ketentuan sebagaimana dalam perjanjian perdamaian yang lengkapnya adalah sebagai berikut :¹⁴

(3.5) Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah ada alasan-alasan untuk menolak pengesahan perdamaian tersebut sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 285 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

(3.6) Menimbang bahwa ...;¹⁵

(3.7) Menimbang bahwa ...;¹⁶

(3.8) Menimbang bahwa Pasal 281 ayat (1) huruf a menentukan¹⁷

(3.9) Menimbang bahwa setelah mendengar dan mempelajari Laporan Hakim Pengawas, Pengurus, Debtor dan para Kreditor ternyata tidak ditemukan adanya alasan-alasan guna menolak untuk mengesahkan perdamaian sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 285 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

¹⁴ Salin isi perjanjian perdamaian

¹⁵ Jika ada keberatan dari Kreditor lain

¹⁶ Pertimbangkan keberatan dari para Kreditor lain

¹⁷ Analisis Hakim

sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon/Kuasanya dan para Kreditor²¹.

[PENUTUP UNTUK PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK]

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ..., pada hari ..., tanggal ..., oleh kami, ..., sebagai Hakim Ketua, ... dan ... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh ... sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota:
.....

Hakim Ketua,
.....²²

.....

Panitera Pengganti,

.....

Perincian biaya :

1. Meterai Rp
2. Proses..... Rp
3. PNPB Rp
4. Panggilan Rp
- Jumlah Rp
- (.....Rupiah)

²¹ Disesuaikan dengan kehadiran, apabila tidak hadir harus berkewajiban memberi tahu

²² Penulisan nama Majelis Hakim dan Panitera Pengganti tidak diberi tanda kurung (tutup buka)

jalan...¹⁵/email...¹⁶ berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal...,
sebagai Terbantah;

(1.2) Pengadilan Niaga tersebut;

Membaca Laporan Hakim Pengawas tanggal ...;

Membaca surat keberatan dari Pembantah dalam Perkara Kepailitan
Nomor .../Pdt.Sus-Pailit¹⁷/.../PN Niaga ...;

Membaca tanggapan Terbantah tanggal ...;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan para pihak hadir, untuk Pembantah datang menghadap Kuasanya tersebut sedangkan untuk Terbantah datang menghadap sendiri atau Kuasanya;

(2.2) Menimbang bahwa kepada Terbantah dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

(2.3) Menimbang bahwa terhadap bantahan tersebut Terbantah menyatakan bersedia/tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;¹⁸

(2.4) Menimbang bahwa Hakim Pengawas telah memberi laporan tanggal...sebagai berikut:¹⁹

(2.5) Menimbang bahwa maksud dan tujuan bantahan Pembantah adalah mengajukan Keberatan²⁰ tanggal dalam Perkara Kepailitan Nomor..
...dengan didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:²¹

(2.6) Menimbang bahwa terhadap keberatan dan renvoi prosedur dari Pembantah tersebut, Terbantah pada tanggal ... memberikan tanggapan secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut:²²

(2.7) Menimbang bahwa untuk membuktikan bantahannya, Pembantah telah mengajukan bukti surat berupa:²³

¹⁵ Diisi dengan alamat lengkap kantor advokat.

¹⁶ Jika beracara secara elektronik diisi alamat domisili elektronik

¹⁷ Palilit atau PKPU

¹⁸ Apabila bersedia, sidang dilanjutkan secara elektronik dengan pembacaan gugatan, jika pihak tergugat tidak bersedia bersidang secara elektronik, maka persidangan dilakukan secara biasa.

¹⁹ Salin laporan Hakim Pengawas

²⁰ Tergantung jenis keberatan, antara lain daftar tagihan, tingkatan Kreditor, jumlah tagihan dan seterusnya

²¹ Salin keberatan

²² Salin tanggapan terbantah

(3.2) Menimbang bahwa Pembantah dalam bantahannya yang diajukan kepada Hakim Pengawas pada pokoknya mendalilkan ...²⁷

(3.3) Menimbang bahwa terhadap bantahan tersebut, Terbantah telah mengajukan tanggapan sebagai berikut : ...;²⁸

(3.4) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/Pasal 283 R.Bg Pembantah berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas, dengan pertimbangan sebagai berikut;²⁹

(3.5) Menimbang bahwa... dst;

(3.6) Menimbang bahwa... dst;

(3.7) Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bantahan dari Pembantah tersebut beralasan hukum atau tidak beralasan hukum dan dapat dikabulkan atau ditolak³⁰;

(3.8) Menimbang bahwa oleh karena renvoi prosedur merupakan bagian dari pengurusan kepailitan maka biaya perkara dibebankan kepada Pembantah/harta pailit³¹;

(3.9) Memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya Pasal 127 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU;

4. MENGADILI:

1. Mengabulkan bantahan dari Pembantah untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tagihan Pembantah sejumlah Rp.... (...Rupiah) ... ;³²
3. Memerintahkan Kurator untuk memasukkan tagihan Pembantah tersebut ke dalam daftar tagihan tetap;
4. Membebankan biaya perkara kepada harta pailit;

Atau

4. MENGADILI:

1. Menolak bantahan dari Pembantah untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pembantah;

²⁷ Uraikan pokok bantahan

²⁸ Uraikan pokok tanggapan Terbantah

²⁹ Pertimbangkan pokok perkara

³⁰ Disesuaikan apakah dikabulkan atau ditolak

³¹ Jika Kabul dibebankan kepada harta pailit, jika ditolak dibebankan kepada Pembantah

³² Disesuaikan dengan petitum yang dikabulkan



**PUTUSAN PERDATA KHUSUS
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
(HKI)**

beralamat/berkantor di jalan...¹⁸/email...¹⁹ berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal, sebagai Tergugat;

dan

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual cq. Direktorat (Desain Industri/Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu/Paten/Merek/Hak Cipta)²⁰, ...²¹ beralamat di... email...²², yang diwakili oleh ... berdasarkan...²³ sebagai Turut Tergugat;

(1.2) Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal ... yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ... pada tanggal ... dengan Nomor Register... , telah mengajukan gugatan ... sebagai berikut:²⁴

(2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;²⁵

¹⁷ Jika ada isi dengan nama kantor advokat, jika tidak ada cukup dicantumkan kalimat: "Advokat/para Advokat"

¹⁸ Diisi dengan alamat lengkap kantor advokat.

¹⁹ Jika beracara secara elektronik diisi alamat domisili elektronik

²⁰ Pilih salah satu yang sesuai.

²¹ Diisi dengan kalimat yang sesuai untuk orang perorangan atau badan hukum:

a. "bertempat tinggal di(alamat lengkap)," untuk orang perorangan; atau

b. "yang diwakili oleh Direktur/Pengurus, berkedudukan di, " untuk badan hukum.

²² Jika beracara secara elektronik diisi alamat domisili elektronik

²³ Catatkan Surat Tugas dan atau Surat Kuasa lengkap

²⁴ - Salin posita gugatan sampai dengan petitum

- Bila ada perbaikan gugatan maka yang disalin adalah surat gugatan yang telah diperbaiki dengan kalimat : menimbang bahwa gugatan penggugat yang telah diperbaiki sebagai berikut :

²⁵ Disesuaikan dengan menyebutkan nama advokat atau nama pihak apabila menghadap sendiri dan catatkan Surat Tugas dan/atau Surat Kuasa lengkap

1. P-1... dst;

2. P-2... dst;

(2.11) Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

(2.12) Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai ...; (*Desain Industri/Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu/Paten/Merek/Hak Cipta*)³²

(3.2) Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya juga telah mengajukan eksepsi mengenai kewenangan mengadili yang pada pokoknya sebagai berikut...³³;

(3.3) Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat memberikan tanggapan sebagai berikut: ... dst;

(3.4) Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut/relatif) maka berdasarkan pasal 136 HIR/ Pasal 162 R.Bg Pengadilan harus mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut;

(3.5) Menimbang bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Tergugat dan Penggugat:

(3.6) Bahwa bukti T...dst; ³⁴

(3.7) Bahwa bukti P...dst;

(3.8) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Eksepsi Tergugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

(3.9) Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan, maka Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri... tidak berwenang mengadili perkara a quo;

³² Pilih salah satu perkara dan sesuaikan dengan pokok permasalahan yang diajukan, contoh:

Perkara Merek pokok permasalahan adalah mengenai pembatalan/penghapusan/pelanggaran

³³ Berisi inti/substansi jawaban termasuk eksepsi

³⁴ Pertimbangan hakim tentang alasan mengabulkan eksepsi kewenangan mengadili

diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh ... sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota:

.....

.....

Hakim Ketua,

.....⁴¹

Panitera Pengganti,

.....

Perincian biaya :

- | | |
|--------------------|-----------------|
| 1. Meterai | Rp |
| 2. Proses..... | Rp |
| 3. PNBP | Rp |
| 4. Panggilan | <u>Rp</u> |
| Jumlah | Rp |
| (.....Rupiah) | |

⁴¹ Penulisan nama Majelis Hakim dan Panitera Pengganti tidak diberi tanda kurung (tutup buka)

beralamat/berkantor di jalan...¹⁷/email...¹⁸ berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal, sebagai Tergugat;

dan

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual cq. Direktorat (Desain Industri/Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu/Paten/Merek/Hak Cipta)¹⁹, ...²⁰ beralamat di... email...²¹, yang diwakili oleh ... berdasarkan...²² sebagai Turut Tergugat;

(1.2) Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal ... yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ... pada tanggal ... dengan Nomor Register... , telah mengajukan gugatan ... sebagai berikut:²³

(2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;²⁴

¹⁶ Jika ada isi dengan nama kantor advokat, jika tidak ada cukup dicantumkan kalimat: "Advokat/para Advokat"

¹⁷ Diisi dengan alamat lengkap kantor advokat.

¹⁸ Jika beracara secara elektronik diisi alamat domisili elektronik

¹⁹ Pilih salah satu yang sesuai.

²⁰ Diisi dengan kalimat yang sesuai untuk orang perorangan atau badan hukum:

a. "bertempat tinggal di(alamat lengkap)," untuk orang perorangan; atau

b. "yang diwakili oleh Direktur/Pengurus, berkedudukan di, " untuk badan hukum.

²¹ Jika beracara secara elektronik diisi alamat domisili elektronik

²² Catatkan Surat Tugas dan atau Surat Kuasa lengkap

²³ - Salin posita gugatan sampai dengan petitum

- Bila ada perbaikan gugatan maka yang disalin adalah surat gugatan yang telah diperbaiki dengan kalimat : menimbang bahwa gugatan penggugat yang telah diperbaiki sebagai berikut :

²⁴ Disesuaikan dengan menyebutkan nama advokat atau nama pihak apabila menghadap sendiri dan catatkan Surat Tugas dan/atau Surat Kuasa lengkap

1. PA-1... dst;

2. PA-2... dst;

(2.11) Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

(2.12) Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai ...; (*Desain Industri/Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu/Paten/Merek/Hak Cipta*)³¹

(3.2) Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya juga telah mengajukan eksepsi mengenai kewenangan mengadili yang pada pokoknya sebagai berikut...³²;

(3.3) Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat memberikan tanggapan sebagai berikut: ... dst;

(3.4) Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut/relatif) maka berdasarkan pasal 136 HIR/ Pasal 162 R.Bg Pengadilan harus mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut;

(3.5) Menimbang bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Tergugat dan Penggugat:

(3.6) Bahwa bukti TA...dst; ³³

(3.7) Bahwa bukti PA...dst;

(3.8) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Eksepsi Tergugat tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;

(3.9) Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat ditolak, maka Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri... berwenang mengadili perkara *a quo*;

(3.10) Menimbang bahwa oleh karena pemeriksaan perkara dilanjutkan maka biaya perkara ditanggungkan sampai putusan akhir;

³¹ Pilih salah satu perkara dan sesuaikan dengan pokok permasalahan yang diajukan, contoh:

Perkara Merek pokok permasalahan adalah mengenai pembatalan/penghapusan/pelanggaran

³² Berisi inti/substansi jawaban termasuk eksepsi

³³ Pertimbangan hakim tentang alasan mengabulkan eksepsi kewenangan mengadili

sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota:

.....

.....

Hakim Ketua,

.....⁴⁰

Panitera Pengganti,

.....

Perincian biaya :

1. Meterai Rp
2. Proses..... Rp
3. PNBK Rp
4. Panggilan Rp
- Jumlah Rp
- (.....Rupiah)

⁴⁰ Penulisan nama Majelis Hakim dan Panitera Pengganti tidak diberi tanda kurung (tutup buka)

beralamat/berkantor di jalan...¹⁷/email...¹⁸ berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal, sebagai Tergugat;

dan

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual cq. Direktorat (Desain Industri/Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu/Paten/Merek/Hak Cipta)¹⁹, ...²⁰ beralamat di... email...²¹, yang diwakili oleh ... berdasarkan...²² sebagai Turut Tergugat;

(1.2) Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal ... yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ... pada tanggal ... dengan Nomor Register... , telah mengajukan gugatan ... sebagai berikut:²³

(2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;²⁴

¹⁶ Jika ada isi dengan nama kantor advokat, jika tidak ada cukup dicantumkan kalimat: "Advokat/para Advokat"

¹⁷ Diisi dengan alamat lengkap kantor advokat.

¹⁸ Jika beracara secara elektronik diisi alamat domisili elektronik

¹⁹ Pilih salah satu yang sesuai.

²⁰ Diisi dengan kalimat yang sesuai untuk orang perorangan atau badan hukum:

a. "bertempat tinggal di(alamat lengkap)," untuk orang perorangan; atau

b. "yang diwakili oleh Direktur/Pengurus, berkedudukan di, " untuk badan hukum.

²¹ Jika beracara secara elektronik diisi alamat domisili elektronik

²² Catatkan Surat Tugas dan atau Surat Kuasa lengkap

²³ - Salin posita gugatan

- Bila ada perubahan gugatan maka yang disalin adalah surat gugatan yang telah dirubah dengan kalimat : menimbang, bahwa gugatan penggugat yang telah dirubah sebagai berikut :

²⁴ Disesuaikan dengan menyebutkan nama advokat atau nama pihak apabila menghadap sendiri dan catatkan Surat Tugas dan/atau Surat Kuasa lengkap.

(2.11) Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:³¹

1. T-1... dst;
2. T-2... dst;

(2.12) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan saksi dan/atau ahli yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:³²

1. Saksi 1... dst;
2. Saksi 2... dst;

(2.13) Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

(2.14) Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai ...; (*Desain Industri/Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu/Paten/Merek/Hak Cipta*)³³

(3.2) Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:....³⁴

(3.3) Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak sebagai berikut ;³⁵

(3.4) Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 163 HIR/Pasal 283 R.Bg³⁶ Penggugat berkewajiban untuk

³¹ Tulis semua bukti surat yang diajukan oleh Tergugat yang bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya serta jelaskan mana bukti yang sesuai dengan asli dan mana yang tidak sesuai dengan aslinya

³² Urutan saksi-saksi dan atau ahli sesuai dengan berita acara

³³ Pilih salah satu perkara dan sesuaikan dengan pokok permasalahan yang diajukan, contoh: Perkara Merek pokok permasalahan adalah mengenai pembatalan/penghapusan/pelanggaran

³⁴ Berisi inti/substansi dari gugatan dan jawaban yang diakui dan tidak disangkal oleh kedua belah pihak yang berperkara.

³⁵ Tuliskan semua pokok permasalahan berdasarkan gugatan dan jawaban

³⁶ Untuk HIR dan RBg disesuaikan dengan wilayah berlakunya ketentuan tersebut.

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp...,00 (... Rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;⁴⁷

[PENUTUP UNTUK PERSIDANGAN BIASA]

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ..., pada hari ..., tanggal ..., oleh kami, ..., sebagai Hakim Ketua, ... dan ... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga⁴⁸ diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut⁴⁹,... sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat/Kuasanya dan Tergugat/Kuasanya⁵⁰.

[PENUTUP UNTUK PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK]

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ..., pada hari ..., tanggal ..., oleh kami, ..., sebagai Hakim Ketua, ... dan ... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh ... sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota:
.....

Hakim Ketua,
.....⁵¹

.....

Panitera Pengganti,

.....

⁴⁷ Apabila gugatan dikabulkan sebagian.

⁴⁸ Apabila diucapkan pada hari lain: diucapkan pada hari ... tanggal ...

⁴⁹ Apabila Hakim baik ketua maupun anggota yang ditunjuk berhalangan, maka ditulis nama hakim yang hadir dalam pembacaan putusan dengan penetapan penunjukan majelis pengganti. Penetapan disebutkan dalam putusan dan dicatat dalam berita acara sidang

⁵⁰ Disesuaikan dengan kehadiran, apabila tidak hadir harus berkewajiban memberi tahu

⁵¹ Penulisan nama Majelis Hakim dan Panitera Pengganti tidak diberi tanda kurung (tutup buka)

PUTUSAN¹**Nomor.../Pdt.Sus-Paten²/20.../PN Niaga...****DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA³**

(1.1) Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ... yang mengadili perkara gugatan Hak Kekayaan Intelektual (*Desain Industri/Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu/Paten/Merek/Hak Cipta*)⁴ pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

... (**nama orang perorangan/badan hukum**)⁵, ...⁶ bertempat tinggal/berkedudukan di..., yang diwakili oleh Direksi⁷... dalam hal ini memberikan kuasa kepada ...⁸, advokat⁹ beralamat/berkantor di jalan...¹⁰/email...¹¹ berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal ..., sebagai Penggugat ;

I a w a n:¹²

...(b**nama orang perorangan/badan hukum**)¹³, ...¹⁴ bertempat tinggal/berkedudukan di..., yang diwakili oleh Direksi¹⁵... dalam hal ini memberikan kuasa kepada¹⁶, advokat¹⁷

¹ Huruf besar, bold, tidak pakai titik/koma

² DI untuk Desain Industri, DTLST untuk Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Paten untuk Paten, Merek untuk Merek, Cipta untuk Hak Cipta

³ Huruf besar, bold, tidak pakai titik

⁴ Pilih salah satu

⁵ Pilih salah satu yang sesuai.

⁶ Diisi dengan kalimat yang sesuai untuk orang perorangan atau badan hukum:

a. "bertempat tinggal di(alamat lengkap)," untuk orang perorangan; atau

b. "yang diwakili oleh Direktur/Pengurus, berkedudukan di, " untuk badan hukum.

⁷ Direksi sesuai anggaran dasar

Pengurus : Yayasan/Koperasi

⁸ Jika kuasa hukum/advokat berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, maka nama advokat yang dituliskan hanya nama pertama dalam surat kuasa. Jika ada advokat yang lain cukup ditambahkan dengan kalimat "dan-kawan-kawan"

⁹ Jika ada isi dengan nama kantor advokat, jika tidak ada cukup dicantumkan kalimat: "Advokat/para Advokat"

¹⁰ Diisi dengan alamat lengkap kantor advokat.

¹¹ Jika beracara secara elektronik diisi alamat domisili elektronik

¹² Apabila tergugat lebih dari satu menggunakan titik dua (:)

¹³ Pilih salah satu yang sesuai.

¹⁴ Diisi dengan kalimat yang sesuai untuk orang perorangan atau badan hukum:

a. "bertempat tinggal di..... (alamat lengkap)," untuk orang perorangan; atau

b. "yang diwakili oleh Direktur/Pengurus, berkedudukan di, " untuk badan hukum.

¹⁵ Direksi sesuai anggaran dasar

Pengurus : Yayasan/Koperasi

¹⁶ Jika kuasa hukum/advokat berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, maka nama advokat yang dituliskan hanya nama pertama dalam surat kuasa. Jika ada advokat yang lain cukup ditambahkan dengan kalimat "dan-kawan-kawan"

(2.3) Menimbang bahwa sebelum persidangan dilanjutkan Majelis Hakim menghimbau kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara *a quo* secara damai, akan tetapi tidak berhasil;²⁶

(2.4) Menimbang bahwa kepada Termohon dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

(2.5) Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia/tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;²⁷

(2.6) Menimbang bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

(2.7) Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :²⁸...

(2.8) Menimbang bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik²⁹ tanggal... dan Tergugat telah mengajukan Duplik tanggal...;

Hakim dapat memberi kesempatan kepada para pihak untuk mengajukan replik dan duplik dengan syarat memperhatikan jangka waktu penyelesaian perkara sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan.

(2.9) Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:³⁰

1. P-1... dst;
2. P-2... dst;

(2.10) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi dan/atau ahli yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:³¹

1. Saksi 1... dst;
2. Saksi 2... dst;

²⁶ Anjuran perdamaian ini berdasarkan ketentuan Pasal 130 HIR/154 R.Bg akan tetapi pelaksanaannya tidak seperti ketentuan PERMA 1/2016 tentang Mediasi.

²⁷ Apabila bersedia, sidang dilanjutkan secara elektronik dengan pembacaan gugatan, jika pihak tergugat tidak bersedia bersidang secara elektronik, maka persidangan dilakukan secara biasa.

²⁸ Salin jawaban termasuk eksepsi

²⁹ Termasuk jawaban Penggugat terhadap eksepsi mengenai kewenangan mengadili yang diajukan oleh Tergugat

³⁰ Tulis semua bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yang bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya serta jelaskan mana bukti yang sesuai dengan asli dan mana yang tidak sesuai dengan aslinya

³¹ Urutan saksi-saksi dan atau ahli sesuai dengan berita acara

membuktikan terlebih dahulu dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;³⁸

(3.5) Menimbang bahwa... dst;

(3.6) Menimbang bahwa... dst;

(3.7) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, gugatan Penggugat tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;

(3.8) Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

(3.9) Memperhatikan Pasal ...(Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri /Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu/Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten/ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek/ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta³⁹) serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan⁴⁰;

4. MENGADILI⁴¹:

1. Menolak gugatan Penggugat tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp ,00 (.. Rupiah);

[PENUTUP UNTUK PERSIDANGAN BIASA]

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ..., pada hari ..., tanggal ..., oleh kami, , sebagai Hakim Ketua, ... dan ... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga⁴² diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut⁴³,... sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat/Kuasanya dan Tergugat/Kuasanya⁴⁴.

³⁸ Pertimbangkan pokok perkara

³⁹ Pilih salah satu

⁴⁰ Sebutkan pasal dari undang-undang yang menjadi dasar pokok dikabulkan atau ditolaknya gugatan bila ada

⁴¹ Huruf besar ditebalkan diberi spasi, letak di tengah, diakhiri dengan titik dua

⁴² Apabila diucapkan pada hari lain: diucapkan pada hari ... tanggal ...

⁴³ Apabila Hakim baik ketua maupun anggota yang ditunjuk berhalangan, maka ditulis nama hakim yang hadir dalam pembacaan putusan dengan penetapan penunjukan majelis pengganti. Penetapan disebutkan dalam putusan dan dicatat dalam berita acara sidang

⁴⁴ Disesuaikan dengan kehadiran, apabila tidak hadir harus berkewajiban memberi tahu

P U T U S A N¹

Nomor... /Pdt.Sus-Paten²/20.../PN Niaga...

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ... yang mengadili perkara gugatan Hak Kekayaan Intelektual (*Desain Industri/Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu/Paten/Merek/Hak Cipta*)³ pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

... (**nama orang perorangan/badan hukum**)⁴, ...⁵ bertempat tinggal/berkedudukan di..., yang diwakili oleh Direksi⁶... dalam hal ini memberikan kuasa kepada ...⁷, advokat⁸ beralamat/berkantor di jalan...⁹/email...¹⁰ berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal ..., sebagai Penggugat ;

I a w a n:¹¹

...(b**nama orang perorangan/badan hukum**)¹², ...¹³ bertempat tinggal/berkedudukan di..., yang diwakili oleh Direksi¹⁴... dalam hal ini memberikan kuasa kepada¹⁵, advokat¹⁶

¹ Huruf besar, bold, tidak pakai, titik/koma

² DI untuk Desain Industri, DTLST untuk Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Paten untuk Paten, Merek untuk Merek, Cipta untuk Hak Cipta

³ Pilih salah satu

⁴ Pilih salah satu yang sesuai.

⁵ Diisi dengan kalimat yang sesuai untuk orang perorangan atau badan hukum:

a. "bertempat tinggal di(alamat lengkap)," untuk orang perorangan; atau

b. "yang diwakili oleh Direktur/Pengurus, berkedudukan di, " untuk badan hukum.

⁶ Direksi sesuai anggaran dasar

Pengurus : Yayasan/Koperasi

⁷ Jika kuasa hukum/advokat berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, maka nama advokat yang dituliskan hanya nama pertama dalam surat kuasa. Jika ada advokat yang lain cukup ditambahkan dengan kalimat "dan-kawan-kawan"

⁸ Jika ada isi dengan nama kantor advokat, jika tidak ada cukup dicantumkan kalimat:

"Advokat/para Advokat"

⁹ Diisi dengan alamat lengkap kantor advokat.

¹⁰ Jika beracara secara elektronik diisi alamat domisili elektronik

¹¹ Apabila tergugat lebih dari satu menggunakan titik dua (:)

¹² Pilih salah satu yang sesuai.

¹³ Diisi dengan kalimat yang sesuai untuk orang perorangan atau badan hukum:

a. "bertempat tinggal di..... (alamat lengkap)," untuk orang perorangan; atau

b. "yang diwakili oleh Direktur/Pengurus, berkedudukan di, " untuk badan hukum.

¹⁴ Direksi sesuai anggaran dasar

Pengurus : Yayasan/Koperasi

¹⁵ Jika kuasa hukum/advokat berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, maka nama advokat yang dituliskan hanya nama pertama dalam surat kuasa. Jika ada advokat yang lain cukup ditambahkan dengan kalimat "dan-kawan-kawan"

(2.3) Menimbang bahwa sebelum persidangan dilanjutkan Majelis Hakim menghimbau kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara *a quo* secara damai, akan tetapi tidak berhasil;²⁵

(2.4) Menimbang bahwa kepada Termohon dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

(2.5) Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia/tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;²⁶

(2.6) Menimbang bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

(2.7) Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi dan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :²⁷...

(2.8) Menimbang bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tanggal... dan Tergugat telah mengajukan Duplik tanggal...;

Hakim dapat memberi kesempatan kepada para pihak untuk mengajukan replik dan duplik dengan syarat memperhatikan jangka waktu penyelesaian perkara sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan.

(2.9) Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:²⁸

1. P-1... dst;
2. P-2... dst;

(2.10) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi dan/atau ahli yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:²⁹

1. Saksi 1... dst;
2. Saksi 2... dst;

²⁵ Anjuran perdamaian ini berdasarkan ketentuan Pasal 130 HIR/154 R.Bg akan tetapi pelaksanaannya tidak seperti ketentuan PERMA 1/2016 tentang Mediasi.

²⁶ Apabila bersedia, sidang dilanjutkan secara elektronik dengan pembacaan gugatan, jika pihak tergugat tidak bersedia bersidang secara elektronik, maka persidangan dilakukan secara biasa.

²⁷ Salin jawaban termasuk eksepsi

²⁸ Tulis semua bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yang bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya serta jelaskan mana bukti yang sesuai dengan asli dan mana yang tidak sesuai dengan aslinya

²⁹ Urutan saksi-saksi dan atau ahli sesuai dengan berita acara

bersama-sama dengan pokok perkara³⁴ dan oleh karena itu eksepsi Tergugat harus ditolak;

(3.2) DALAM POKOK PERKARA

(3.2.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai ...;

(3.2.2) Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya sebagai berikut:...³⁵

(3.2.3) Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, akan dipertimbangkan terlebih dahulu syarat formal suatu gugatan;

(3.2.4) Menimbang bahwa ... dst;

(3.2.5) Menimbang bahwa ... dst;

(3.2.6) Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklard*);

(3.2.7) Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklard*), Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

(3.2.8) Memperhatikan Pasal 136 HIR/Pasal 162 R.Bg dan Pasal ... (*Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri/Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu/Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten/Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek/Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*³⁶) serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;³⁷

4. MENGADILI:³⁸

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat tersebut;

³⁴ Atau putusan akhir

³⁵ Salin jawaban Tergugat

³⁶ Pilih salah satu

³⁷ Sebutkan pasal dari undang-undang yang menjadi dasar pokok dikabulkan atau ditolaknya gugatan bila ada

³⁸ Huruf besar ditebalkan diberi spasi, letak di tengah, diakhiri dengan titik dua

Perincian biaya :

1. Meterai	Rp
2. Proses.....	Rp
3. PNBP	Rp
4. Panggilan	<u>Rp</u>
Jumlah	Rp
(.....	Rupiah)

beralamat/berkantor di jalan...¹⁷/email...¹⁸ berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal, sebagai Tergugat;

dan

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual cq. Direktorat (Desain Industri/Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu/Paten/Merek/Hak Cipta)¹⁹, ...²⁰ beralamat di... email...²¹, yang diwakili oleh ... berdasarkan...²² sebagai Turut Tergugat;

(1.2) Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal ... yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ... pada tanggal ... dengan Nomor Register... , telah mengajukan gugatan ...²³ sebagai berikut:²⁴

(2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;²⁵

¹⁶ Jika ada isi dengan nama kantor advokat, jika tidak ada cukup dicantumkan kalimat: "Advokat/para Advokat"

¹⁷ Diisi dengan alamat lengkap kantor advokat.

¹⁸ Jika beracara secara elektronik diisi alamat domisili elektronik

¹⁹ Pilih salah satu yang sesuai.

²⁰ Diisi dengan kalimat yang sesuai untuk orang perorangan atau badan hukum:

a. "bertempat tinggal di(alamat lengkap)," untuk orang perorangan; atau

b. "yang diwakili oleh Direktur/Pengurus, berkedudukan di, " untuk badan hukum.

²¹ Jika beracara secara elektronik diisi alamat domisili elektronik

²² Catatkan Surat Tugas dan atau Surat Kuasa lengkap

²³ Tulis sesuai dengan jenis perkara (Desain Industri/Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu/Paten/Merek/Hak Cipta)

²⁴ - Salin posita gugatan

- Bila ada perubahan gugatan maka yang disalin adalah surat gugatan yang telah dirubah dengan kalimat : menimbang, bahwa gugatan penggugat yang telah dirubah sebagai berikut :

²⁵ Disesuaikan dengan menyebutkan nama advokat atau nama pihak apabila menghadap sendiri dan catatkan Surat Tugas dan/atau Surat Kuasa lengkap.

(2.11) Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

(2.12) Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai ... ; (*Desain Industri/Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu/Paten/Merek/Hak Cipta*)³¹

(3.2) Menimbang bahwa eksepsi Tergugat pada pokoknya mengenai ...;

(3.3) Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut/relatif) maka berdasarkan Pasal 136 HIR/Pasal 162 R.Bg eksepsi tersebut harus dipertimbangkan terlebih dahulu;³²

(3.4) Menimbang bahwa... dst;

(3.5) Menimbang bahwa... dst;

(3.6) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat eksepsi Tergugat beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan. Dengan demikian Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ...³³ tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

(3.7) Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan, maka gugatan Penggugat mengenai pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi;

(3.8) Menimbang bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat dikabulkan, maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

(3.9) Memperhatikan Pasal 136 HIR/Pasal 162 R.Bg dan Pasal ...(*Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri/Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu/Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten/Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang*

³¹ Pilih salah satu perkara dan sesuaikan dengan pokok permasalahan yang diajukan, contoh: Perkara Merek pokok permasalahan adalah mengenai pembatalan/penghapusan/pelanggaran

³² Pertimbangan Hakim

³³ Apabila tangkisan mengenai kewenangan absolut maka penyebutannya Pengadilan Niaga tidak berwenang, apabila tangkisan mengenai kewenangan relative maka penyebutannya Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ... tidak berwenang.

Hakim Anggota:

.....

.....

Hakim Ketua,

.....⁴¹

Panitera Pengganti,

.....

Perincian biaya :

1. Meterai Rp
2. Proses..... Rp
3. PNBP Rp
4. Panggilan Rp
- Jumlah Rp
- (.....Rupiah)

⁴¹ Penulisan nama Majelis Hakim dan Panitera Pengganti tidak diberi tanda kurung (tutup buka)

(2.2) Menimbang bahwa untuk melengkapi permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:¹⁰

1. P-1... dst;

2. P-2... dst;

(2.3) Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

(2.4) Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai ... ;¹¹

(3.2) Menimbang bahwa dari permohonan Pemohon tersebut, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut;¹²

(3.3) Menimbang bahwa... dst;

(3.4) Menimbang bahwa... dst;

(3.5) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas Pengadilan berpendapat bahwa permohonan penetapan sementara dari Pemohon beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

(3.6) Menimbang bahwa berdasarkan surat tanda terima atau kwitansi yang diajukan oleh Pemohon, Pemohon telah mengajukan uang jaminan sebesar Rp ...,00 (..Rupiah);

¹⁰ a. Melampirkan bukti kepemilikan hak atau pemegang hak;
b. Melampirkan bukti adanya petunjuk awal yang kuat atas terjadinya pelanggaran hak;
c. Keterangan yang jelas mengenai barang dan/atau dokumen yang diminta, dicari, dikumpulkan, dan
d. diamankan untuk keperluan pembuktian;
e. Menyerahkan jaminan berupa uang tunai atau jaminan bank sebanding dengan barang yang dikenai penetapan sementara;

¹¹ Pilih salah satu sesuai dengan ketentuan UU yang bersangkutan
a. Mencegah masuknya barang yang diduga melanggar Hak atas Kekayaan Intelektual dalam jalur perdagangan;
b. Menarik dari peredaran dan penyitaan serta penyimpanan sebagai alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta atau hak terkait tersebut
c. Mengamankan dan mencegah penghilangan barang bukti oleh Pelanggar;
d. Menghentikan pelanggaran guna mencegah kerugian yang lebih besar ;

¹² Pertimbangkan pokok perkara

7. Memerintahkan Juru Sita untuk melaksanakan penetapan sementara;
8. Menetapkan Jumlah uang jaminan adalah ... dan biaya yang akan timbul akibat penetapan ini adalah Rp ...,00 (...Rupiah);
9. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon;
10. Menyatakan Barang siapa yang tidak mentaati Penetapan ini dapat dipidana dengan Pasal 216 KUHP.

Demikian Penetapan ini dibuat.

Ditetapkan di ...,
Pada tanggal ...

Ketua Pengadilan Negeri/Niaga

.....

di jalan...¹⁷/email...¹⁸ berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal,
sebagai Tergugat;

dan

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq. Direktur
Jenderal Kekayaan Intelektual cq. Direktorat (Desain
Industri/Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu/Paten/Merek/Hak
Cipta)¹⁹, ...²⁰ beralamat di... email...²¹, yang diwakili oleh ...
berdasarkan...²² sebagai Turut Tergugat;**

Susunan persidangan :

..... Hakim Ketua;
..... Hakim Anggota;
..... Hakim Anggota;
..... Panitera Pengganti;

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh
Hakim Ketua, maka kedua belah pihak yang berperkara dipanggil masuk ke dalam
ruang persidangan;

Penggugat diwakili oleh kuasanya ..., Advokat beralamat di ... berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal ... sebagaimana terlampir dalam Surat Gugatan;

Tergugat datang menghadap sendiri;

Hakim Ketua menghimbau kepada kedua belah pihak untuk melakukan
perdamaian, akan tetapi perdamaian tidak tercapai;

Selanjutnya dibacakan Surat Gugatan;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Penggugat menyatakan tetap pada
gugatannya;

Tergugat mengajukan eksepsi mengenai kewenangan ... ;

Terhadap eksepsi tersebut, Penggugat menanggapi sebagai berikut :

¹⁷ Diisi dengan alamat lengkap kantor advokat.

¹⁸ Jika beracara secara elektronik diisi alamat domisili elektronik

¹⁹ Pilih salah satu yang sesuai.

²⁰ Diisi dengan kalimat yang sesuai untuk orang perorangan atau badan hukum:

a. "bertempat tinggal di(alamat lengkap)," untuk orang perorangan; atau

b. "yang diwakili oleh Direktur/Pengurus, berkedudukan di, " untuk badan hukum.

²¹ Jika beracara secara elektronik diisi alamat domisili elektronik

²² Catatkan Surat Tugas dan atau Surat Kuasa lengkap

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Penggugat telah mengemukakan bahwa: ...

Menimbang bahwa untuk membuktikan eksepsinya, Tergugat telah mengajukan bukti awal surat berupa:²⁷

1. TA-1... dst;
2. TA-2... dst;

Menimbang bahwa untuk membuktikan bantahan terhadap eksepsi, Penggugat telah mengajukan bukti awal surat berupa:²⁸

1. PA-1... dst;
2. PA-2... dst;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai ... ; (*Desain Industri/Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu/Paten/Merek/Hak Cipta*)²⁹

Menimbang bahwa eksepsi Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut: ...;³⁰

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan bantahan pada pokoknya adalah sebagai berikut: ...;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut/relatif) maka berdasarkan Pasal 136 HIR/Pasal 162 R.Bg Pengadilan harus mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut;³¹

Menimbang bahwa ...;

²⁷ Jika ada, tulis semua bukti surat yang diajukan oleh Tergugat yang bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya serta jelaskan mana bukti yang sesuai dengan asli dan mana yang tidak sesuai dengan aslinya

²⁸ Jika ada, tulis semua bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yang bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya serta jelaskan mana bukti yang sesuai dengan asli dan mana yang tidak sesuai dengan aslinya

²⁹ Pilih salah satu perkara dan sesuaikan dengan pokok permasalahan yang diajukan, contoh:

Perkara Merek pokok permasalahan adalah mengenai pembatalan/penghapusan/pelanggaran

³⁰ Tuliskan semua pokok permasalahan berdasarkan gugatan dan jawaban

³¹ Pertimbangan Hakim

oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut³⁶,... sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat/Kuasanya dan Tergugat/Kuasanya³⁷.

[PENUTUP UNTUK PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK]

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ..., pada hari ..., tanggal ..., oleh kami, ..., sebagai Hakim Ketua, ... dan ... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh ... sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota:

.....
.....

Hakim Ketua,
Meterai 6000

.....³⁸

Panitera Pengganti,

.....

Setelah Hakim Ketua membacakan putusan tersebut, lalu sidang ditutup;
Demikian dibuat berita acara ini yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

.....

Hakim Ketua,

.....

³⁶ Apabila Hakim baik ketua maupun anggota yang ditunjuk berhalangan, maka ditulis nama hakim yang hadir dalam pembacaan putusan dengan penetapan penunjukan majelis pengganti.

Penetapan disebutkan dalam putusan dan dicatat dalam berita acara sidang

³⁷ Disesuaikan dengan kehadiran, apabila tidak hadir harus berkewajiban memberi tahu

³⁸ Penulisan nama Majelis Hakim dan Panitera Pengganti tidak diberi tanda kurung (tutup buka)

PUTUSAN¹

Nomor ... /Pdt.Sus-BPSK/20.../PN ...

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA²

(1.1) Pengadilan Negeri ... yang mengadili perkara sengketa konsumen, pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

...(nama orang perorangan/badan hukum)³, ...⁴ bertempat tinggal/berkedudukan di..., yang diwakili oleh Direksi⁵... dalam hal ini memberikan kuasa kepada ⁶, advokat⁷ beralamat/berkantor di jalan...⁸/email...⁹ berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal ..., sebagai Pemohon;

I a w a n ¹⁰

...(nama orang perorangan/badan hukum)¹¹, ...¹² bertempat tinggal/berkedudukan di..., yang diwakili oleh Direksi¹³... dalam hal ini memberikan kuasa kepada¹⁴, advokat¹⁵ beralamat/berkantor di jalan...¹⁶/email...¹⁷ berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal, sebagai Termohon;

¹ Huruf besar, bold, tidak pakai, titik/koma

² Huruf besar, bold, tidak pakai titik

³ Pilih salah satu yang sesuai.

⁴ Diisi dengan kalimat yang sesuai untuk orang perorangan atau badan hukum:

a. "bertempat tinggal di(alamat lengkap)," untuk orang perorangan; atau

b. "yang diwakili oleh Direktur/Pengurus, berkedudukan di, " untuk badan hukum.

⁵ Direksi sesuai anggaran dasar

Pengurus : Yayasan/Koperasi

⁶ Jika kuasa hukum/advokat berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, maka nama advokat yang dituliskan hanya nama pertama dalam surat kuasa. Jika ada advokat yang lain cukup ditambahkan dengan kalimat "dan-kawan-kawan"

⁷ Jika ada isi dengan nama kantor advokat, jika tidak ada cukup dicantumkan kalimat: "Advokat/para Advokat"

⁸ Diisi dengan alamat lengkap kantor advokat.

⁹ Jika beracara secara elektronik diisi alamat domisili elektronik

¹⁰ Apabila Tergugat lebih dari satu menggunakan titik dua (:)

¹¹ Pilih salah satu yang sesuai.

¹² Diisi dengan kalimat yang sesuai untuk orang perorangan atau badan hukum:

a. "bertempat tinggal di.....(alamat lengkap)," untuk orang perorangan; atau

b. "yang diwakili oleh Direktur/Pengurus, berkedudukan di, " untuk badan hukum.

¹³ Direksi sesuai anggaran dasar

Pengurus : Yayasan/Koperasi

¹⁴ Jika kuasa hukum/advokat berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, maka nama advokat yang dituliskan hanya nama pertama dalam surat kuasa. Jika ada advokat yang lain cukup ditambahkan dengan kalimat "dan-kawan-kawan"

¹⁵ Jika ada isi dengan nama kantor advokat, jika tidak ada cukup dicantumkan kalimat: "Advokat/para Advokat"

¹⁶ Diisi dengan alamat lengkap kantor advokat.

(2.9) Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil keberatannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:²⁴

1. P-1... dst;
2. P-2... dst;

(2.10) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil keberatannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi dan/atau ahli yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:²⁵

1. Saksi 1... dst;
2. Saksi 2... dst;

(2.11) Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat berupa:²⁶

1. T-1... dst;
2. T-2... dst;

(2.12) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Termohon telah pula mengajukan saksi dan/atau ahli yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:²⁷

1. Saksi 1... dst;
2. Saksi 2... dst;

(2.13) Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

(2.14) Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan keberatan Pemohon pada pokoknya adalah ... ;

²³ Salin semua jawaban

²⁴ Tulis semua bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yang bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya serta jelaskan mana bukti yang sesuai dengan asli dan mana yang tidak sesuai dengan aslinya

²⁵ Urutan saksi-saksi dan atau ahli sesuai dengan berita acara

²⁶ Tulis semua bukti surat yang diajukan oleh Tergugat yang bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya serta jelaskan mana bukti yang sesuai dengan asli dan mana yang tidak sesuai dengan aslinya

²⁷ Urutan saksi-saksi dan atau ahli sesuai dengan berita acara

masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga³² diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut³³,... sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon/Kuasanya dan Termohon/Kuasanya³⁴.

[PENUTUP UNTUK PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK]

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri ..., pada hari ..., tanggal ..., oleh kami, ..., sebagai Hakim Ketua, ... dan ... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh ... sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota:

.....

.....

Hakim Ketua,

.....³⁵

Panitera Pengganti,

.....

Perincian biaya :

- | | |
|--------------------|-----------------|
| 1. Meterai | Rp |
| 2. Proses..... | Rp |
| 3. PNBP | Rp |
| 4. Panggilan | <u>Rp</u> |
| Jumlah | Rp |
| (.....Rupiah) | |

³² Apabila diucapkan pada hari lain: diucapkan pada hari ... tanggal ...

³³ Apabila Hakim baik ketua maupun anggota yang ditunjuk berhalangan, maka ditulis nama hakim yang hadir dalam pembacaan putusan dengan penetapan penunjukan majelis pengganti. Penetapan disebutkan dalam putusan dan dicatat dalam berita acara sidang

³⁴ Disesuaikan dengan kehadiran, apabila tidak hadir harus berkewajiban memberi tahu

³⁵ Penulisan nama Majelis Hakim dan Panitera Pengganti tidak diberi tanda kurung (tutup buka)

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam berkas perkara dan salinan resmi putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor... tanggal..., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:¹⁷

(2.2) Menimbang bahwa Pemohon dengan Surat Keberatannya tanggal ... yang dilampiri dengan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri ... pada tanggal ... dengan Nomor Register... , telah mengajukan keberatan sebagai berikut : ...¹⁸

(2.3) Menimbang bahwa hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon dan Termohon masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;¹⁹

(2.4) Menimbang bahwa sebelum persidangan dilanjutkan Majelis Hakim menghimbau kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara *a quo* secara damai, akan tetapi tidak berhasil;²⁰

(2.5) Menimbang bahwa Termohon dimintakan persetujuan untuk Melaksanakan persidangan secara elektronik;

(2.6) Menimbang bahwa terhadap keberatan tersebut Termohon menyatakan bersedia/tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;²¹

(2.7) Menimbang bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat keberatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

(2.8) Menimbang bahwa terhadap keberatan Pemohon tersebut Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:²²

¹⁷ Untuk dikutip/disalin semua amar putusan BPSK

¹⁸ - Salin keberatan sampai dengan petitum

- Bila ada perubahan keberatan maka yang disalin adalah surat gugatan yang telah dirubah dengan kalimat : menimbang, bahwa keberatan pemohon yang telah dirubah sebagai berikut :

¹⁹ Disesuaikan dengan menyebutkan nama advokat atau nama pihak apabila menghadap sendiri.

²⁰ Anjuran perdamaian ini berdasarkan ketentuan Pasal 130 HIR/154 R.Bg akan tetapi pelaksanaanya tidak seperti ketentuan PERMA 1/2016 tentang Mediasi.

²¹ Apabila bersedia, sidang dilanjutkan secara elektronik dengan pembacaan gugatan, jika pihak tergugat tidak bersedia bersidang secara elektronik, maka persidangan dilakukan secara biasa.

(3.2) Menimbang bahwa permohonan keberatan diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak Pemohon menerima pemberitahuan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, oleh karenanya secara formal permohonan keberatan tersebut dapat diterima;

(3.3) Menimbang bahwa keberatan terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Majelis mempertimbangkan keberatan tersebut sebagai berikut :²⁷

(3.4) Menimbang bahwa...dst;

(3.5) Menimbang bahwa...dst;

(3.6) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat, bahwa keberatan Pemohon tersebut tidak beralasan hukum oleh karena itu dinyatakan ditolak;

(3.7) Menimbang bahwa oleh karena permohonan keberatan Pemohon ditolak maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

(3.8) Memperhatikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan BPSK serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan²⁸;

4. MENGADILI:²⁹

1. Menolak permohonan keberatan Pemohon... tersebut;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp...,00 (...Rupiah);

[PENUTUP UNTUK PERSIDANGAN BIASA]

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri ..., pada hari ..., tanggal ..., oleh kami, ..., sebagai Hakim Ketua, ... dan ... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga³⁰ diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan

²⁷ Salin inti pokok alasan keberatan

²⁸ Sebutkan pasal dari undang-undang yang menjadi dasar pokok dikabulkan atau ditolaknya gugatan dengan menuliskan nomor dan tahun Undang-undang tersebut, kecuali untuk KUHPdata, HIR/RBg dan Rv tidak perlu menyebutkan nomor dan tahun Undang-undang tersebut.

²⁹ Huruf besar ditebalkan diberi spasi, letak di tengah, diakhiri dengan titik dua

³⁰ Apabila diucapkan pada hari lain: diucapkan pada hari ... tanggal ...



PUTUSAN PERDATA KHUSUS ARBITRASE

di jalan...¹⁶/email...¹⁷ berdasarkan Surat Kuasa Khusus¹⁸ tanggal ..., sebagai Termohon;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase Nomor... tanggal ... yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri ... pada tanggal ... dalam buku Register Nomor ..., telah mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase sebagai berikut :

...¹⁹;

(2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon dan Termohon masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;²⁰

(2.3) Menimbang bahwa kepada Termohon dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

(2.4) Menimbang bahwa terhadap permohonan pembatalan arbitrase tersebut pihak Termohon menyatakan bersedia/tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;²¹

(2.5) Menimbang bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat permohonan pembatalan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

(2.6) Menimbang bahwa terhadap permohonan pembatalan putusan arbitrase tersebut pihak Termohon memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :²² ... ;

¹⁶ Diisi dengan alamat lengkap kantor advokat.

¹⁷ Jika beracara secara elektronik diisi alamat domisili elektronik.

¹⁸ - Atau Surat Tugas, apabila pihak adalah instansi, Nomor ..., tanggal ...
- Nomor Surat Kuasa (bila ada), atau Nomor dan tanggal pendaftaran

¹⁹ - Salin posita gugatan sampai dengan petitum
- Bila ada perubahan gugatan maka yang disalin adalah surat gugatan yang telah dirubah dengan kalimat : menimbang, bahwa gugatan penggugat yang telah dirubah sebagai berikut :

²⁰ Disesuaikan dengan menyebutkan nama advokat atau nama pihak apabila menghadap sendiri.

²¹ Apabila bersedia, sidang dilanjutkan secara elektronik dengan pembacaan gugatan, jika pihak tergugat tidak bersedia bersidang secara elektronik, maka persidangan dilakukan secara biasa.

²² Salin jawaban termasuk eksepsi

(3.2) Menimbang bahwa permohonan pembatalan putusan arbitrase Pemohon, diajukan dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sejak penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase di Pengadilan Negeri..., oleh karenanya secara formal permohonan tersebut dapat diterima;

(3.3) Menimbang bahwa permohonan pembatalan terhadap putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia didasarkan atas alasan-alasan sebagai berikut:

1. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah dijatuhkan putusan diakui palsu atau dinyatakan palsu;
2. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan, atau;
3. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa;²⁸

(3.4) Menimbang bahwa berdasarkan berkas perkara dan putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia tersebut serta permohonan Pemohon dan jawaban Termohon, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;²⁹

(3.5) Menimbang bahwa... dst;

(3.6) Menimbang bahwa... dst;

(3.7) Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor... tanggal... harus dibatalkan;

(3.8) Menimbang bahwa oleh karena permohonan pembatalan putusan arbitrase dikabulkan maka Termohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

(3.9) Memperhatikan Pasal 70 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan³⁰;

4. MENGADILI:³¹

1. Mengabulkan permohonan pembatalan putusan arbitrase tersebut;

²⁸ Pilih salah satu yang menjadi alasan pokok permohonan pembatalan.

²⁹ Pertimbangan hakim

³⁰ Sebutkan pasal dari undang-undang yang menjadi dasar pokok dikabulkan atau ditolaknya gugatan dengan menuliskan nomor dan tahun Undang-undang tersebut, kecuali untuk KUHPdata, HIR/RBg dan Rv tidak perlu menyebutkan nomor dan tahun Undang-undang tersebut.

³¹ Huruf besar ditebalkan diberi spasi, letak di tengah, diakhiri dengan titik dua

Perincian biaya :

1. Meterai	Rp
2. Proses.....	Rp
3. PNBPN	Rp
4. Panggilan	<u>Rp</u>
Jumlah	Rp
(.....	Rupiah)

- (1.2) Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase Nomor... tanggal ... yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri ... pada tanggal ... dalam buku Register Nomor ..., telah mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase sebagai berikut :
...¹⁸;

(2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon dan Termohon masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;¹⁹

(2.3) Menimbang bahwa kepada Termohon dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

(2.4) Menimbang bahwa terhadap permohonan pembatalan arbitrase tersebut pihak Termohon menyatakan bersedia/tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;²⁰

(2.5) Menimbang bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat permohonan pembatalan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

(2.6) Menimbang bahwa terhadap permohonan pembatalan putusan arbitrase tersebut pihak Termohon memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :²¹ ... ;

(2.7) Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:²²

¹⁶ Jika beracara secara elektronik diisi alamat domisili elektronik.

¹⁷ - Atau Surat Tugas, apabila pihak adalah instansi, Nomor ..., tanggal ...
- Nomor Surat Kuasa (bila ada), atau Nomor dan tanggal pendaftaran

¹⁸ - Salin posita gugatan sampai dengan petitum
- Bila ada perubahan gugatan maka yang disalin adalah surat gugatan yang telah dirubah dengan kalimat : menimbang, bahwa gugatan penggugat yang telah dirubah sebagai berikut :

¹⁹ Disesuaikan dengan menyebutkan nama advokat atau nama pihak apabila menghadap sendiri.

²⁰ Apabila bersedia, sidang dilanjutkan secara elektronik dengan pembacaan gugatan, jika pihak tergugat tidak bersedia bersidang secara elektronik, maka persidangan dilakukan secara biasa.

²¹ Salin jawaban termasuk eksepsi

²² Tulis semua bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yang bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya serta jelaskan mana bukti yang sesuai dengan asli dan mana yang tidak sesuai dengan aslinya

(3.3) Menimbang bahwa permohonan pembatalan terhadap putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia didasarkan atas alasan-alasan sebagai berikut:

1. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah dijatuhkan putusan diakui palsu atau dinyatakan palsu;
2. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan, atau;
3. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa;²⁷

(3.4) Menimbang bahwa berdasarkan berkas perkara dan putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia tersebut serta permohonan Pemohon dan jawaban Termohon, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;²⁸

(3.5) Menimbang bahwa... dst;

(3.6) Menimbang bahwa... dst;

(3.7) Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;

(3.8) Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak, maka Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor... tanggal... harus dipertahankan;

(3.9) Menimbang bahwa oleh karena permohonan pembatalan putusan arbitrase ditolak maka Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

(3.10) Memperhatikan Pasal 70 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan²⁹;

4. MENGADILI:³⁰

1. Menolak permohonan pembatalan putusan arbitrase tersebut;
2. Mempertahankan Putusan Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor ... tanggal ...;

²⁷ Pilih salah satu yang menjadi alasan pokok permohonan pembatalan.

²⁸ Pertimbangan hakim

²⁹ Sebutkan pasal dari undang-undang yang menjadi dasar pokok dikabulkan atau ditolaknya gugatan dengan menuliskan nomor dan tahun Undang-undang tersebut, kecuali untuk KUHPdata, HIR/RBg dan Rv tidak perlu menyebutkan nomor dan tahun Undang-undang tersebut.

³⁰ Huruf besar ditebalkan diberi spasi, letak di tengah, diakhiri dengan titik dua

Perincian biaya :

1. Meterai Rp
 2. Proses..... Rp
 3. PNBP Rp
 4. Panggilan Rp
- Jumlah Rp
- (.....Rupiah)

PUTUSAN¹

Nomor ... /Pdt.Sus-KPPU/20.../PN ...

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri ... yang mengadili perkara perkara sengketa persaingan usaha pada tingkat pertama dalam perkara antara:

...(nama orang perorangan/badan hukum)², ...³ bertempat tinggal/berkedudukan di..., yang diwakili oleh Direksi⁴... dalam hal ini memberikan kuasa kepada ⁵, advokat⁶ beralamat/berkantor di jalan...⁷/email...⁸ berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal , sebagai Pemohon;

I a w a n ⁹

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), beralamat di... email...¹⁰, yang diwakili oleh ... berdasarkan...¹¹ sebagai Termohon;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut ;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonan keberatan tanggal ... yang dilampiri dengan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang

¹ Huruf besar, bold, tidak pakai, titik/koma

² Pilih salah satu yang sesuai.

³ Diisi dengan kalimat yang sesuai untuk orang perorangan atau badan hukum:

a. "bertempat tinggal di(alamat lengkap)," untuk orang perorangan; atau

b. "yang diwakili oleh Direktur/Pengurus, berkedudukan di, " untuk badan hukum.

⁴ Direksi sesuai anggaran dasar

Pengurus : Yayasan/Koperasi

⁵ Jika kuasa hukum/advokat berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, maka nama advokat yang dituliskan hanya nama pertama dalam surat kuasa. Jika ada advokat yang lain cukup

ditambahkan dengan kalimat "dan-kawan-kawan"

⁶ Jika ada isi dengan nama kantor advokat, jika tidak ada cukup dicantumkan kalimat: "Advokat/para Advokat"

⁷ Diisi dengan alamat lengkap kantor advokat.

⁸ Jika beracara secara elektronik diisi alamat domisili elektronik

⁹ Apabila Tergugat lebih dari satu menggunakan titik dua (:)

¹⁰ Jika beracara secara elektronik diisi alamat domisili elektronik

¹¹ Catatkan Surat Tugas dan atau Surat Kuasa lengkap

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah ...¹⁸ ;

(3.2) Menimbang bahwa permohonan keberatan diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak Pemohon menerima pemberitahuan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan/atau diumumkan melalui *website* KPPU, oleh karenanya secara formil permohonan keberatan tersebut dapat diterima;

(3.3) Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam pemeriksaan perkara ini telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor... tanggal..., telah memerintahkan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha untuk melaksanakan pemeriksaan tambahan;

(3.4) Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Sela Majelis Hakim Nomor ... tanggal ... Komisi Pengawas Persaingan Usaha telah melakukan pemeriksaan tambahan tentang ... sebagaimana tercantum dalam berita acara yang dibuat oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor ... tanggal ...¹⁹;

(3.5) Menimbang bahwa berdasarkan berkas perkara dan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan berita acara pemeriksaan tambahan tersebut serta keberatan Pemohon dan jawaban Termohon, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;²⁰

(3.6) Menimbang bahwa... dst;

(3.7) Menimbang bahwa... dst;

(3.8) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas permohonan Pemohon dikabulkan sebagian/seluruhnya²¹ ;

(3.9) Menimbang bahwa oleh karena permohonan keberatan Pemohon dikabulkan, maka Termohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

(3.10) Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Persaingan Usaha dan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 3 Tahun 2005 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan²²;

¹⁸ Tuliskan pokok keberatan

¹⁹ Salin hasil pemeriksaan tambahan KPPU tersebut.

²⁰ Pertimbangan hakim

²¹ Disesuaikan apabila gugatan dikabulkan seluruhnya, maka kata-kata “sebagian” diganti dengan “seluruhnya”

Hakim Anggota:

.....

.....

Hakim Ketua,

.....²⁸

Panitera Pengganti,

.....

Perincian biaya :

1. Meterai Rp
2. Proses..... Rp
3. PNBP Rp
4. Panggilan Rp
- Jumlah Rp
- (.....Rupiah)

²⁸ Penulisan nama Majelis Hakim dan Panitera Pengganti tidak diberi tanda kurung (tutup buka)

diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri ... pada tanggal ... dengan Nomor Register... , telah mengajukan keberatan sebagai berikut : ...¹³

(2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon dan Termohon masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;¹⁴

(2.3) Menimbang bahwa kepada Termohon dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

(2.4) Menimbang bahwa terhadap keberatan tersebut Termohon menyatakan bersedia/tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;¹⁵

(2.5) Menimbang bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat keberatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

(2.6) Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut pihak Termohon memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :¹⁶... ;

(2.7) Menimbang bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

(2.8) Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah ...¹⁷ ;

(3.2) Menimbang bahwa permohonan keberatan diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak Pemohon menerima pemberitahuan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan/atau diumumkan melalui *website* KPPU, oleh karenanya secara formal permohonan keberatan tersebut dapat diterima;

(3.3) Menimbang bahwa berdasarkan berkas perkara dan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha tersebut serta keberatan Pemohon dan jawaban Termohon, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;¹⁸

¹³ - Salin posita gugatan sampai dengan petitum

- Bila ada perubahan gugatan maka yang disalin adalah surat gugatan yang telah dirubah dengan kalimat : menimbang, bahwa gugatan penggugat yang telah dirubah sebagai berikut :

¹⁴ Disesuaikan dengan menyebutkan nama advokat atau nama pihak apabila menghadap sendiri.

¹⁵ Apabila bersedia, sidang dilanjutkan secara elektronik dengan pembacaan gugatan, jika pihak tergugat tidak bersedia bersidang secara elektronik, maka persidangan dilakukan secara biasa.

¹⁶ Salin jawaban termasuk eksepsi

¹⁷ Tuliskan pokok keberatan

[PENUTUP UNTUK PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK]

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri ..., pada hari ..., tanggal ..., oleh kami, ..., sebagai Hakim Ketua, ... dan ... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh ... sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota:

.....

.....

Hakim Ketua,

.....²⁶

Panitera Pengganti,

.....

Perincian biaya :

- | | |
|--------------------|-----------------|
| 1. Meterai | Rp |
| 2. Proses..... | Rp |
| 3. PNBP | Rp |
| 4. Panggilan | <u>Rp</u> |
| Jumlah | Rp |
| (.....Rupiah) | |

²⁶ Penulisan nama Majelis Hakim dan Panitera Pengganti tidak diberi tanda kurung (tutup buka)

diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri ... pada tanggal ... dengan Nomor Register... , telah mengajukan keberatan sebagai berikut : ...¹³

(2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon dan Termohon masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;¹⁴

(2.3) Menimbang bahwa kepada Termohon dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

(2.4) Menimbang bahwa terhadap keberatan tersebut Termohon menyatakan bersedia/tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;¹⁵

(2.5) Menimbang bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat keberatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

(2.6) Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut pihak Termohon memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :¹⁶... ;

(2.7) Menimbang bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

(2.8) Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah ...¹⁷ ;

(3.2) Menimbang bahwa permohonan keberatan diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak Pemohon menerima pemberitahuan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan/atau diumumkan melalui *website* KPPU, oleh karenanya secara formal permohonan keberatan tersebut dapat diterima;

(3.3) Menimbang bahwa berdasarkan berkas perkara dan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha tersebut serta keberatan Pemohon dan jawaban Termohon, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;¹⁸

¹³ - Salin posita gugatan sampai dengan petitum

- Bila ada perubahan gugatan maka yang disalin adalah surat gugatan yang telah dirubah dengan kalimat : menimbang, bahwa gugatan penggugat yang telah dirubah sebagai berikut :

¹⁴ Disesuaikan dengan menyebutkan nama advokat atau nama pihak apabila menghadap sendiri.

¹⁵ Apabila bersedia, sidang dilanjutkan secara elektronik dengan pembacaan gugatan, jika pihak tergugat tidak bersedia bersidang secara elektronik, maka persidangan dilakukan secara biasa.

¹⁶ Salin jawaban termasuk eksepsi

¹⁷ Tuliskan pokok keberatan

masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh ... sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota:

.....

.....

Hakim Ketua,

.....²⁴

Panitera Pengganti,

.....

Perincian biaya :

1. Meterai Rp
2. Proses..... Rp
3. PNBK Rp
4. Panggilan Rp
- Jumlah..... Rp
- (.....Rupiah)

²⁴ Penulisan nama Majelis Hakim dan Panitera Pengganti tidak diberi tanda kurung (tutup buka)

yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri ... pada tanggal ... dengan Nomor Register... , telah mengajukan keberatan sebagai berikut : ...¹³

(2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon masing-masing menghadap Kuasanya tersebut¹⁴;

(2.3) Menimbang bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat keberatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

(2.4) Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut pihak Termohon memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :¹⁵... ;

(2.5) Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pemeriksaan tambahan sebagai berikut:¹⁶

(2.6) Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah ... ;

(3.2) Menimbang bahwa terhadap permohonan tersebut, Termohon telah menanggapi sebagai berikut:¹⁷

(3.3) Menimbang bahwa terhadap permohonan dan tanggapan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

(3.4) Menimbang bahwa... dst;¹⁸

(3.5) Menimbang bahwa... dst;

(3.6) Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

¹³ - Salin posita gugatan sampai dengan petitum

- Bila ada perubahan gugatan maka yang disalin adalah surat gugatan yang telah dirubah dengan kalimat : menimbang, bahwa gugatan penggugat yang telah dirubah sebagai berikut :

¹⁴ Apabila pihak-pihak menghadap sendiri menggunakan: Penggugat dan Tergugat menghadap sendiri di persidangan

¹⁵ Salin jawaban termasuk eksepsi

¹⁶ Salin permohonan

¹⁷ Salin tanggapan

¹⁸ Uraikan hal-hal yang diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk di buktikan

persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh ... sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota:

.....

.....

Hakim Ketua,

.....²⁵

Panitera Pengganti,

.....

Perincian biaya :

1. Meterai Rp
2. Proses..... Rp
3. PNBP Rp
4. Panggilan Rp
- Jumlah Rp
- (.....Rupiah)

²⁵ Penulisan nama Majelis Hakim dan Panitera Pengganti tidak diberi tanda kurung (tutup buka)

PUTUSAN¹

Nomor ... /Pdt.Sus-PHI/20.../PN...

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang mengadili perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

...(nama orang perorangan/badan hukum)², ...³ bertempat tinggal/berkedudukan di..., yang diwakili oleh Direksi⁴..., dalam hal ini memberikan kuasa kepada ...⁵, Pengurus SP/Federasi/Konfederasi/advokat⁶ beralamat/berkantor di jalan...⁷/email...⁸ berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal ..., sebagai Penggugat;

l a w a n⁹

...(nama orang perorangan/badan hukum)¹⁰, ...¹¹ bertempat tinggal/berkedudukan di..., yang diwakili oleh Direksi¹²..., dalam hal ini memberikan kuasa kepada ...¹³, Pengurus SP/Federasi/Konfederasi/advokat¹⁴ beralamat/berkantor di

¹ Huruf besar, bold, tidak pakai, titik/koma

² Pilih salah satu yang sesuai.

³ Diisi dengan kalimat yang sesuai untuk orang perorangan atau badan hukum:

a. "bertempat tinggal di(alamat lengkap)," untuk orang perorangan; atau

b. "yang diwakili oleh Direktur/Pengurus, berkedudukan di, " untuk badan hukum.

⁴ Direksi sesuai anggaran dasar

Pengurus : Yayasan/Koperasi

⁵ Jika kuasa hukum/advokat berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, maka nama advokat yang dituliskan hanya nama pertama dalam surat kuasa. Jika ada advokat yang lain cukup ditambahkan dengan kalimat "dan-kawan-kawan"

⁶ Jika ada isi dengan nama kantor advokat, jika tidak ada cukup dicantumkan kalimat:

"Advokat/para Advokat"

⁷ Diisi dengan alamat lengkap kantor advokat.

⁸ Jika beracara secara elektronik diisi alamat domisili elektronik

⁹ Apabila Tergugat lebih dari satu menggunakan titik dua (:)

¹⁰ Pilih salah satu yang sesuai.

¹¹ Diisi dengan kalimat yang sesuai untuk orang perorangan atau badan hukum:

a. "bertempat tinggal di.....(alamat lengkap)," untuk orang perorangan; atau

b. "yang diwakili oleh Direktur/Pengurus, berkedudukan di, " untuk badan hukum.

¹² Direksi sesuai anggaran dasar

Pengurus : Yayasan/Koperasi

¹³ Jika kuasa hukum/advokat berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, maka nama advokat yang dituliskan hanya nama pertama dalam surat kuasa. Jika ada advokat yang lain cukup ditambahkan dengan kalimat "dan-kawan-kawan"

¹⁴ Jika ada isi dengan nama kantor advokat, jika tidak ada cukup dicantumkan kalimat:

"Advokat/para Advokat"

....

(2.8) Menimbang bahwa selanjutnya penggugat telah mengajukan replik dan tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara²²;

(2.9) Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:²³

1. P-1... dst;

2. P-2... dst;

(2.9) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi dan/atau ahli yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:²⁴

1. Saksi 1... dst;

2. Saksi 2... dst;

(2.10) Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:²⁵

1. T-1... dst;

2. T-2... dst;

(2.11) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan saksi dan/atau ahli yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:²⁶

1. Saksi 1... dst;

2. Saksi 2... dst;

(2.12) Menimbang bahwa selanjutnya para pihak telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tanggal;²⁷

(2.13) Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

²² Dalam hal para pihak mengajukan replik atau duplik

²³ Tulis semua bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yang bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya serta jelaskan mana bukti yang sesuai dengan asli dan mana yang tidak sesuai dengan aslinya

²⁴ Urutan saksi-saksi dan atau ahli sesuai dengan berita acara

²⁵ Tulis semua bukti surat yang diajukan oleh Tergugat yang bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya serta jelaskan mana bukti yang sesuai dengan asli dan mana yang tidak sesuai dengan aslinya

²⁶ Urutan saksi-saksi dan atau ahli sesuai dengan berita acara

²⁷ Jika Ada

membuktikan terlebih dahulu dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;³³

(3.2.6) Menimbang bahwa ...

(3.2.7) Menimbang bahwa ...

(3.2.8) Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas petitum angka ... beralasan hukum untuk dikabulkan/ditolak³⁴;

(3.2.9) Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya/sebagian;³⁵

(3.2.10) Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya/sebagian, maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

(3.2.11) Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan nilai gugatan kurang dari Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah), maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;³⁶

(3.2.12) Memperhatikan Pasal ...Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-undangan Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan³⁷;

4. MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat tersebut;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya/sebagian³⁸;
2. ...
3. ...
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya³⁹;

³³ Pertimbangkan pokok perkara

³⁴ Disesuaikan dengan pertimbangan Majelis hal-hal yang dikabulkan dan hal-hal yang di tolak

³⁵ Disesuaikan apabila gugatan dikabulkan seluruhnya, maka kata-kata "sebagian" diganti dengan "seluruhnya"

³⁶ Jika nilai gugatan dibawah Rp150.000.000 dibebankan kepada Negara tetapi jika diatasnya maka harus dibebankan kepada pihak yang kalah.

³⁷ Sebutkan pasal dari undang-undang yang menjadi dasar pokok dikabulkan atau ditolaknya gugatan bila ada

³⁸ Disesuaikan dengan yang dikabulkan.

Perincian biaya :

1. Meterai	Rp
2. Proses.....	Rp
3. PNBP	Rp
4. Panggilan	<u>Rp</u>
Jumlah	Rp
(.....	Rupiah)

jalan...¹⁵/email...¹⁶ berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal ..., sebagai Tergugat;

(1.2) Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal ... yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri ... pada tanggal ... dalam Nomor Register ... , telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

...¹⁷

(2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;¹⁸

(2.3) Menimbang bahwa sebelum persidangan dilanjutkan Majelis Hakim menghimbau kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara *a quo* secara damai, akan tetapi tidak berhasil;¹⁹

(2.4) Menimbang bahwa kepada Tergugat dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

(2.5) Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat menyatakan bersedia/tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;²⁰

(2.6) Menimbang bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

(2.7) Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:²¹

¹⁵ Diisi dengan alamat lengkap kantor advokat.

¹⁶ Jika beracara secara elektronik diisi alamat domisili elektronik

¹⁷ - salin posita gugatan sampai dengan petitum

- bila ada perubahan gugatan maka yang disalin adalah surat gugatan yang telah dirubah dengan kalimat : menimbang, bahwa gugatan penggugat yang telah dirubah sebagai berikut :

¹⁸ Disesuaikan dengan menyebutkan nama advokat atau nama pihak apabila menghadap sendiri.

¹⁹ Anjuran perdamaian ini berdasarkan ketentuan Pasal 130 HIR/154 R.Bg akan tetapi pelaksanaanya tidak seperti ketentuan PERMA 1/2016 tentang Mediasi.

²⁰ Apabila bersedia, sidang dilanjutkan secara elektronik dengan pembacaan gugatan, jika pihak tergugat tidak bersedia bersidang secara elektronik, maka persidangan dilakukan secara biasa.

²¹ Salin semua jawaban

(2.14) Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) DALAM EKSEPSI

(3.1.1) Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut...; ²⁸

(3.1.2) Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat, Penggugat telah menanggapi sebagai berikut:

(3.1.3) Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut: ²⁹

(3.1.4) Menimbang bahwa... dst;

(3.1.5) Menimbang bahwa... dst;

(3.1.6) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi Tergugat tidak beralasan sehingga harus ditolak;

(3.2) DALAM POKOK PERKARA

(3.2.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai ...; (*perselisihan hak/perselisihan kepentingan, perselisihan PHK/Perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh hanya dalam satu perusahaan*)³⁰

(3.2.2) Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut...; ³¹

(3.2.3) Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal ...;

(3.2.4) Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak sebagai berikut ; ³²

(3.2.5) Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah, maka berdasarkan Pasal 163 HIR/Pasal 283 R.Bg Penggugat berkewajiban untuk

²⁸ Berisi inti/substansi eksepsi

²⁹ Pertimbangan tentang eksepsi.

³⁰ Pilih salah satu perkara dan sesuaikan dengan pokok permasalahan yang diajukan.

³¹ Berisi inti/substansi jawaban

³² Tuliskan semua pokok permasalahan berdasarkan gugatan dan jawaban

oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut³⁷,... sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat/Kuasanya dan Tergugat/Kuasanya³⁸.

[PENUTUP UNTUK PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK]

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pengadilan Negeri ..., pada hari ..., tanggal ..., oleh kami, ..., sebagai Hakim Ketua, ... dan ... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh ... sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota:

.....

.....

Hakim Ketua,

.....³⁹

Panitera Pengganti,

.....

Perincian biaya :

- | | |
|--------------------|----------|
| 1. Meterai | Rp |
| 2. Proses..... | Rp |
| 3. PNPB | Rp |
| 4. Panggilan | Rp |
| Jumlah | Rp |
| (.....Rupiah) | |

³⁷ Apabila Hakim baik ketua maupun anggota yang ditunjuk berhalangan, maka ditulis nama hakim yang hadir dalam pembacaan putusan dengan penetapan penunjukan majelis pengganti.

Penetapan disebutkan dalam putusan dan dicatat dalam berita acara sidang

³⁸ Disesuaikan dengan kehadiran, apabila tidak hadir harus berkewajiban memberi tahu

³⁹ Penulisan nama Majelis Hakim dan Panitera Pengganti tidak diberi tanda kurung (tutup buka)

Konfederasi/advokat¹⁴ beralamat/berkantor di jalan...¹⁵/email...¹⁶
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal ..., sebagai Tergugat;

(1.2) Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar Tergugat;¹⁷

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal ... yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri ... pada tanggal ... dalam Nomor Register ... , telah mengajukan gugatan sebagai berikut:
...¹⁸

(2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat tidak hadir dan juga tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh ..., Jurusita pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri ... Nomor ... tanggal ... dan Nomor ... tanggal ... yang dibacakan di persidangan, sedangkan Tergugat hadir menghadap di persidangan¹⁹;

(2.3) Menimbang bahwa ternyata ketidak-hadiran Penggugat tersebut bukan dikarenakan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

(2.4) Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;²⁰

(2.5) Memperhatikan Pasal 124 HIR/148 RBg dan Pasal ... Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

¹⁴ Jika ada isi dengan nama kantor advokat, jika tidak ada cukup dicantumkan kalimat:
"Advokat/para Advokat"

¹⁵ Diisi dengan alamat lengkap kantor advokat.

¹⁶ Jika beracara secara elektronik diisi alamat domisili elektronik

¹⁷ Jika hadir.

¹⁸ - Salin posita gugatan sampai dengan petitum
- bila ada perubahan gugatan maka yang disalin adalah surat gugatan yang telah dirubah dengan kalimat : menimbang, bahwa gugatan penggugat yang telah dirubah sebagai berikut :

¹⁹ Jika hadir

²⁰ Jika nilai gugatan kurang dari Rp150.000.000,00 biaya perkara dibebankan kepada Negara

PUTUSAN¹

Nomor ... /Pdt.Sus-PHI/20.../PN...

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri ... yang mengadili perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

...(nama orang perorangan/badan hukum)², ...³ bertempat tinggal/berkedudukan di..., yang diwakili oleh Direksi⁴..., dalam hal ini memberikan kuasa kepada ...⁵, Pengurus SP/Federasi/Konfederasi/advokat⁶ beralamat/berkantor di jalan...⁷/email...⁸ berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal ..., sebagai Penggugat;

l a w a n⁹

...(nama orang perorangan/badan hukum)¹⁰, ...¹¹ bertempat tinggal/berkedudukan di..., yang diwakili oleh Direksi¹²..., dalam hal ini memberikan kuasa kepada ...¹³, Pengurus SP/Federasi/Konfederasi/advokat¹⁴ beralamat/berkantor di jalan...¹⁵/email...¹⁶ berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal ..., sebagai Tergugat;

¹ Huruf besar, bold, tidak pakai, titik/koma

² Pilih salah satu yang sesuai.

³ Diisi dengan kalimat yang sesuai untuk orang perorangan atau badan hukum:

a. "bertempat tinggal di (alamat lengkap)," untuk orang perorangan; atau

b. "yang diwakili oleh Direktur/Pengurus, berkedudukan di, " untuk badan hukum.

⁴ Direksi sesuai anggaran dasar

Pengurus : Yayasan/Koperasi

⁵ Jika kuasa hukum/advokat berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, maka nama advokat yang dituliskan hanya nama pertama dalam surat kuasa. Jika ada advokat yang lain cukup ditambahkan dengan kalimat "dan-kawan-kawan"

⁶ Jika ada isi dengan nama kantor advokat, jika tidak ada cukup dicantumkan kalimat:

"Advokat/para Advokat"

⁷ Diisi dengan alamat lengkap kantor advokat.

⁸ Jika beracara secara elektronik diisi alamat domisili elektronik

⁹ Apabila Tergugat lebih dari satu menggunakan titik dua (:)

¹⁰ Pilih salah satu yang sesuai.

¹¹ Diisi dengan kalimat yang sesuai untuk orang perorangan atau badan hukum:

a. "bertempat tinggal di (alamat lengkap)," untuk orang perorangan; atau

b. "yang diwakili oleh Direktur/Pengurus, berkedudukan di, " untuk badan hukum.

¹² Direksi sesuai anggaran dasar

Pengurus : Yayasan/Koperasi

¹³ Jika kuasa hukum/advokat berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, maka nama advokat yang dituliskan hanya nama pertama dalam surat kuasa. Jika ada advokat yang lain cukup ditambahkan dengan kalimat "dan-kawan-kawan"

¹⁴ Jika ada isi dengan nama kantor advokat, jika tidak ada cukup dicantumkan kalimat:

"Advokat/para Advokat"

(2.6) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi dan/atau ahli yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:²⁰

1. Saksi 1... dst;
2. Saksi 2... dst;

(2.7) Menimbang bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

(2.8) Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai ... ;

(3.2) Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan itu tidak melawan hukum dan bukan tidak beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir;

(3.3) Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari, ternyata gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;²¹

(3.4) Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;²²

(3.5) Menimbang bahwa... dst;

(3.6) Menimbang bahwa... dst;

(3.7) Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut di atas petitum angka ... beralasan hukum untuk dikabulkan/ditolak²³;

(3.8) Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan/ditolak/tidak dapat diterima dengan *verstek*;²⁴

²⁰ Urutan saksi-saksi dan atau ahli sesuai dengan berita acara

²¹ Merupakan pertimbangan untuk menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan atau tidak dapat diterima.

²² Pertimbangan pokok perkara

²³ Disesuaikan dengan pertimbangan Majelis hal-hal yang dikabulkan dan hal-hal yang di tolak

2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dengan *verstek*;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.....,00 (... Rupiah);³²

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri ..., pada hari ..., tanggal ..., oleh kami, ..., sebagai Hakim Ketua, ... dan ... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga³³ diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut³⁴,... sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat/Kuasanya tanpa dihadiri Tergugat/ Kuasanya³⁵.

Hakim Anggota:
.....

Hakim Ketua,
.....³⁶

.....

Panitera Pengganti,

.....

Perincian biaya :

- | | |
|--------------------|----------|
| 1. Meterai | Rp |
| 2. Proses..... | Rp |
| 3. PNPB | Rp |
| 4. Panggilan | Rp |
| Jumlah | Rp |
| (.....Rupiah) | |

³² Jika nilai gugatan kurang dari Rp 150,000,000 maka biaya dibebankan kepada Negara

³³ Apabila diucapkan pada hari lain: diucapkan pada hari ... tanggal ...

³⁴ Apabila Hakim baik ketua maupun anggota yang ditunjuk berhalangan, maka ditulis nama hakim yang hadir dalam pembacaan putusan dengan penetapan penunjukan majelis pengganti. Penetapan disebutkan dalam putusan dan dicatat dalam berita acara sidang

³⁵ Disesuaikan dengan kehadiran, apabila tidak hadir harus berkewajiban memberi tahu

³⁶ Penulisan nama Majelis Hakim dan Panitera Pengganti tidak diberi tanda kurung (tutup buka)

jalan...¹⁵/email...¹⁶ berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal ..., sebagai Tergugat;

(1.2) Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar Penggugat;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal ... yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri ... pada tanggal ... dalam Nomor Register ..., telah mengajukan gugatan sebagai berikut: ...¹⁷

(2.2) Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal ..., tanggal... dan tanggal ... telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

(2.3) Menimbang bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat tersebut meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

(2.4) Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;¹⁸

(2.5) Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

(2.6) Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

¹⁵ Diisi dengan alamat lengkap kantor advokat.

¹⁶ Jika beracara secara elektronik diisi alamat domisili elektronik

¹⁷ - Salin posita gugatan sampai dengan petitum

- Bila ada perubahan gugatan maka yang disalin adalah surat gugatan yang telah diubah dengan kalimat : menimbang, bahwa gugatan penggugat yang telah diubah sebagai berikut :

¹⁸ Sepanjang tidak ada perbaikan gugatan.

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp ..., 00 (.... Rupiah);²⁵

atau

4. MENGADILI:²⁶

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp ..., 00 (... Rupiah);²⁷

atau

4. MENGADILI:²⁸

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dengan *verstek*;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.....,00 (... Rupiah);²⁹

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri ..., pada hari ..., tanggal ..., oleh kami, ..., sebagai Hakim Ketua, ... dan ... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga³⁰ diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut³¹,... sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat/Kuasanya tanpa dihadiri Tergugat/ Kuasanya³².

²⁵ Jika nilai gugatan kurang dari Rp 150,000,000 maka biaya dibebankan kepada Negara

²⁶ Ini adalah contoh putusan verstek yang mengabulkan gugatan, akan tetapi dapat juga putusan verstek menyatakan tidak dapat diterima, ditolak atau menyatakan tidak berwenang. Pertimbangan menyesuaikan.

²⁷ Jika nilai gugatan kurang dari Rp 150,000,000 maka biaya dibebankan kepada Negara

²⁸ Ini adalah contoh putusan verstek yang mengabulkan gugatan, akan tetapi dapat juga putusan verstek menyatakan tidak dapat diterima, ditolak atau menyatakan tidak berwenang. Pertimbangan menyesuaikan.

²⁹ Jika nilai gugatan kurang dari Rp 150,000,000 maka biaya dibebankan kepada Negara

³⁰ Apabila diucapkan pada hari lain: diucapkan pada hari ... tanggal ...

³¹ Apabila Hakim baik ketua maupun anggota yang ditunjuk berhalangan, maka ditulis nama hakim yang hadir dalam pembacaan putusan dengan penetapan penunjukan majelis pengganti. Penetapan disebutkan dalam putusan dan dicatat dalam berita acara sidang

³² Disesuaikan dengan kehadiran, apabila tidak hadir harus berkewajiban memberi tahu

PUTUSAN¹

Nomor ... /Pdt.Sus-PHI/20.../PN...

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA²

(1.1) Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri ..., yang mengadili perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan yang diajukan oleh :

...(nama orang perorangan/badan hukum)³, ...⁴ bertempat tinggal/berkedudukan di..., yang diwakili oleh Direksi⁵..., dalam hal ini memberikan kuasa kepada ...⁶, Pengurus SP/Federasi/Konfederasi/advokat⁷ beralamat/berkantor di jalan...⁸/email...⁹ berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal ..., sebagai Pelawan semula Tergugat;

l a w a n¹⁰

...(nama orang perorangan)¹¹, ...¹² bertempat tinggal/berkedudukan di..., yang diwakili oleh Direksi¹³..., dalam hal ini memberikan kuasa kepada ...¹⁴, Pengurus SP/Federasi/

¹ Huruf besar, bold, tidak pakai, titik/koma

² Huruf besar, bold, tidak pakai titik

³ Pilih salah satu yang sesuai.

⁴ Diisi dengan kalimat yang sesuai untuk orang perorangan atau badan hukum:

a. "bertempat tinggal di(alamat lengkap)," untuk orang perorangan; atau

b. "yang diwakili oleh Direktur/Pengurus, berkedudukan di, " untuk badan hukum.

⁵ Direksi sesuai anggaran dasar

Pengurus : Yayasan/Koperasi

⁶ Jika kuasa hukum/advokat berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, maka nama advokat yang dituliskan hanya nama pertama dalam surat kuasa. Jika ada advokat yang lain cukup ditambahkan dengan kalimat "dan-kawan-kawan"

⁷ Jika ada isi dengan nama kantor advokat, jika tidak ada cukup dicantumkan kalimat: "Advokat/para Advokat"

⁸ Diisi dengan alamat lengkap kantor advokat.

⁹ Jika beracara secara elektronik diisi alamat domisili elektronik

¹⁰ Apabila Tergugat lebih dari satu menggunakan titik dua (:)

¹¹ Apabila dalam putusan verstek gugatan dikabulkan sehingga pihak tergugat menjadi pelawan.

¹² Diisi dengan kalimat yang sesuai untuk orang perorangan atau badan hukum:

a. "bertempat tinggal di..... (alamat lengkap)," untuk orang perorangan; atau

b. "yang diwakili oleh Direktur/Pengurus, berkedudukan di, " untuk badan hukum.

¹³ Direksi sesuai anggaran dasar

Pengurus : Yayasan/Koperasi

¹⁴ Jika kuasa hukum/advokat berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, maka nama advokat yang dituliskan hanya nama pertama dalam surat kuasa. Jika ada advokat yang lain cukup ditambahkan dengan kalimat "dan-kawan-kawan"

(2.7) Menimbang bahwa terhadap perlawanan tersebut Terlawan menyatakan bersedia/tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;²²

(2.8) Menimbang bahwa selanjutnya Terlawan telah mengajukan replik dan Pelawan telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara²³;

(2.9) Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Terlawan telah mengajukan bukti surat berupa:²⁴

1. P-1... dst;
2. P-2... dst;

(2.11) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Terlawan telah pula mengajukan saksi dan/atau ahli yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:²⁵

1. Saksi 1... dst;
2. Saksi 2... dst;

(2.12) Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Pelawan telah mengajukan bukti surat berupa:²⁶

1. T-1... dst;
2. T-2... dst;

(2.13) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan saksi dan/atau ahli yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:²⁷

1. Saksi 1... dst;
2. Saksi 2... dst;

(2.14) Menimbang bahwa selanjutnya Pelawan dan Terlawan telah mengajukan kesimpulan masing-masing tanggal;

²² Apabila Terlawan bersedia, sidang dilanjutkan secara elektronik, jika tidak bersedia, maka persidangan dilakukan secara biasa.

²³ Dalam hal para pihak mengajukan replik atau duplik

²⁴ Tulis semua bukti surat yang diajukan oleh Terlawan yang bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya serta jelaskan mana bukti yang sesuai dengan asli dan mana yang tidak sesuai dengan aslinya.

²⁵ Urutan saksi-saksi dan atau ahli sesuai dengan berita acara

²⁶ Tulis semua bukti surat yang diajukan oleh Pelawan yang bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya serta jelaskan mana bukti yang sesuai dengan asli dan mana yang tidak sesuai dengan aslinya.

²⁷ Urutan saksi-saksi dan atau ahli sesuai dengan berita acara

(3.7) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/Pasal 283 R.Bg Terlawan berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

(3.8) Menimbang bahwa berdasarkan pokok sengketa dalam perkara *a quo*, maka majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:³²

(3.9) Menimbang... dst;

(3.10) Menimbang... dst;

(3.11) Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terlawan tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya;

(3.12) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perlawanan tersebut beralasan hukum sehingga perlawanan Pelawan harus dinyatakan tepat dan beralasan serta Pelawan adalah Pelawan yang benar;

(3.13) Menimbang bahwa oleh karena perlawanan dinyatakan tepat dan beralasan maka Putusan *Verstek* harus dibatalkan dan gugatan Terlawan harus dinyatakan ditolak;

(3.14) Menimbang bahwa oleh karena gugatan Terlawan ditolak maka Terlawan harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

(3.15) Memperhatikan Pasal 129 HIR/Pasal 153 R.Bg dan Pasal Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Pasal Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;³³

4. MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa perlawanan terhadap Putusan *Verstek* Nomor ... tanggal ... tersebut tepat dan beralasan ;³⁴
2. Menyatakan oleh karena itu Pelawan adalah Pelawan yang benar ;

³² Pertimbangkan pokok perkara semula dapat berupa perlawanan dikabulkan.

³³ Untuk HIR dan R.Bg disesuaikan dengan wilayah berlakunya ketentuan tersebut. Sebutkan pasal dari undang-undang mengenai hukum acara dan hukum materiil yang menjadi dasar putusan

³⁴ Apabila perlawanan ditolak amarnya sebagai berikut: 1. Menyatakan bahwa perlawanan terhadap putusan verstek Nomor tanggal... tidak tepat dan tidak beralasan ; 2. Menyatakan oleh karena itu Pelawan semula Tergugat adalah Pelawan yang tidak benar ; 3. Mempertahankan putusan verstek tersebut ; 4. Menghukum Pelawan semula Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp ..., 00 (... Rupiah)

Perincian biaya :

1. Meterai	Rp
2. Proses.....	Rp
3. PNBP	Rp
4. Panggilan	<u>Rp</u>
Jumlah	Rp
(.....	Rupiah)

Konfederasi/advokat¹⁵ beralamat/berkantor di jalan...¹⁶/email...¹⁷
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal ..., sebagai Terlawan
semula Penggugat;

(1.2) Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa pihak Pelawan semula Tergugat dalam surat perlawanannya telah mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut : ¹⁸

(2.2) Menimbang bahwa di persidangan telah dibacakan:

1. Putusan *Verstek* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri ...
Nomor .. tanggal ...yang amar nya sebagai berikut ... :¹⁹
2. Risalah pemberitahuan Putusan *Verstek* kepada Tergugat semula, sekarang
Pelawan tanggal... yang dibuat oleh ... Jurusita Pengadilan Hubungan Industrial
pada Pengadilan Negeri ...;

(2.3) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk
Pelawan dan Terlawan masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;²⁰

(2.4) Menimbang bahwa sebelum persidangan dilanjutkan Majelis Hakim
menghimbau kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara *a quo*
secara damai, akan tetapi tidak berhasil;²¹

(2.5) Menimbang bahwa kepada Terlawan dimintakan persetujuan untuk
melaksanakan persidangan secara elektronik;

(2.6) Menimbang bahwa terhadap perlawanan tersebut Terlawan menyatakan
bersedia/tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;²²

¹⁵ Jika ada isi dengan nama kantor advokat, jika tidak ada cukup dicantumkan kalimat:
"Advokat/para Advokat"

¹⁶ Diisi dengan alamat lengkap kantor advokat.

¹⁷ Jika beracara secara elektronik diisi alamat domisili elektronik

¹⁸ Salin perlawanan pelawan

¹⁹ Salin amar putusan verteknya

²⁰ Disesuaikan dengan menyebutkan nama advokat atau nama pihak apabila menghadap sendiri.

²¹ Anjuran perdamaian ini berdasarkan ketentuan Pasal 130 HIR/154 R.Bg akan tetapi tidak seperti
ketentuan PERMA 1/2016 tentang Mediasi.

²² Apabila Terlawan bersedia, sidang dilanjutkan secara elektronik, jika tidak bersedia, maka
persidangan dilakukan secara biasa.

(2.14) Menimbang bahwa selanjutnya Pelawan dan Terlawan telah mengajukan kesimpulan masing-masing tanggal;

Hakim dapat memberi kesempatan untuk mengajukan kesimpulan dengan syarat memperhatikan jangka waktu penyelesaian perkara sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan

(2.15) Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

(2.16) Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan perlawanan Pelawan pada pokoknya sebagai berikut ...;²⁸

(3.2) Menimbang bahwa perlawanan *a quo* diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang diatur undang-undang, oleh karena itu perlawanan tersebut secara formal dapat diterima;

(3.3) Menimbang bahwa perlawanan Pelawan semula Tergugat dalam perkara *a quo* dimaksudkan untuk melawan Putusan *Verstek*, maka kedudukan dari Pelawan adalah sebagai Tergugat, sedangkan Terlawan sebagai Penggugat;

(3.4) Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Terlawan pada pokoknya adalah ...;²⁹

(3.5) Menimbang bahwa dari gugatan Terlawan dan Perlawanan Pelawan, terdapat hal-hal yang telah diakui atau setidaknya tidak disangkal dan karena itu menurut hukum harus dianggap terbukti atas hal-hal sebagai berikut : ...;³⁰

1. ... dst;
2. ... dst;

(3.6) Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak dalam perkara *a quo* adalah ...;³¹

²⁸ Tulis intisari dari perlawanan tersebut.

²⁹ Tulis intisari dari gugatan tersebut

³⁰ Tulis hal-hal yang dianggap telah terbukti dan karenanya tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut.

3. Mempertahankan Putusan *Verstek* Nomortanggal ;
4. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp ..., 00 (.... Rupiah);

[PENUTUP UNTUK PERSIDANGAN BIASA]

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pengadilan Negeri, pada hari, tanggal, oleh kami,, sebagai Hakim Ketua,, dan, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga³⁶ diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut³⁷,, Panitera Pengganti dan Pelawan/Kuasanya dan Terlawan/Kuasanya.

[PENUTUP UNTUK PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK]

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pengadilan Negeri, pada hari, tanggal, oleh kami,, sebagai Hakim Ketua, dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh ... sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota:

.....
.....

Hakim Ketua,

.....³⁸

Panitera Pengganti,

.....

Perincian biaya :

- | | |
|--------------------|-----------------|
| 1. Meterai | Rp |
| 2. Proses..... | Rp |
| 3. PNPB | Rp |
| 4. Panggilan | <u>Rp</u> |
| Jumlah | Rp |
| (.....Rupiah) | |

³⁶ Apabila diucapkan pada hari lain: diucapkan pada hari ... tanggal ...

³⁷ Apabila Hakim anggota yang ditunjuk berhalangan, maka ditulis nama hakim yang menggantikan

³⁸ Penulisan nama Majelis Hakim dan Panitera Pengganti tidak diberi tanda kurung (tutup buka)

jalan...¹⁵/email...¹⁶ berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal,
sebagai Tergugat;

(1.2) Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal ... yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri ... pada tanggal ... dalam Nomor Register ... , telah mengajukan gugatan sebagai berikut:
...¹⁷;

(2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;¹⁸

(2.3) Menimbang bahwa sebelum persidangan dilanjutkan Majelis Hakim menghimbau kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara *a quo* secara damai, akan tetapi tidak berhasil;¹⁹

(2.4) Menimbang bahwa kepada Tergugat dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

(2.5) Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat menyatakan bersedia/tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;²⁰

(2.6) Menimbang bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

(2.7) Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan jawaban sebagai berikut:²¹

¹⁵ Diisi dengan alamat lengkap kantor advokat.

¹⁶ Jika beracara secara elektronik diisi alamat domisili elektronik

¹⁷ - Salin posita gugatan sampai dengan petitum

- Bila ada perubahan gugatan maka yang disalin adalah surat gugatan yang telah dirubah dengan kalimat : menimbang, bahwa gugatan penggugat yang telah dirubah sebagai berikut :

¹⁸ Disesuaikan dengan menyebutkan nama advokat atau nama pihak apabila menghadap sendiri.

¹⁹ Anjuran perdamaian ini berdasarkan ketentuan Pasal 130 HIR/154 R.Bg akan tetapi pelaksanaanya tidak seperti ketentuan PERMA 1/2016 tentang Mediasi.

²⁰ Apabila bersedia, sidang dilanjutkan secara elektronik dengan pembacaan gugatan, jika pihak tergugat tidak bersedia bersidang secara elektronik, maka persidangan dilakukan secara biasa.

²¹ Salin semua jawaban

(3.5) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat tangkisan/eksepsi Tergugat beralasan hukum untuk dikabulkan. Dengan demikian Pengadilan Hubungan Industrial tidak berwenang mengadili perkara tersebut;

(3.6) Menimbang bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat dikabulkan dan nilai gugatan kurang dari Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah), maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;²⁷

(3.7) Memperhatikan Pasal 134 HIR/Pasal 160 R.Bg, Pasal 136 HIR/Pasal 162 R.Bg dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan²⁸;

4. MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat tersebut;
2. Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri... tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum/membebankan ...²⁹ untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp ..., 00 (..... Rupiah);

[PENUTUP UNTUK PERSIDANGAN BIASA]

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri ..., pada hari ..., tanggal ..., oleh kami, ..., sebagai Hakim Ketua, ... dan ... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga³⁰ diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut³¹, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat/Kuasanya dan Tergugat/ Kuasanya³².

²⁷ Jika nilai gugatan dibawah Rp150.000.000 dibebankan kepada Negara tetapi jika diatasnya harus dibebankan kepada pihak yang kalah.

²⁸ Sebutkan pasal dari undang-undang yang menjadi dasar pokok dikabulkan atau ditolaknya gugatan bila ada

²⁹ Jika nilai gugatan dibawah Rp150.000.000 dibebankan kepada Negara tetapi jika diatasnya harus dihukum kepada pihak yang kalah.

³⁰ Apabila diucapkan pada hari lain: diucapkan pada hari ... tanggal ...

³¹ Apabila Hakim baik ketua maupun anggota yang ditunjuk berhalangan, maka ditulis nama hakim yang hadir dalam pembacaan putusan dengan penetapan penunjukan majelis pengganti. Penetapan disebutkan dalam putusan dan dicatat dalam berita acara sidang

³² Disesuaikan dengan kehadiran, apabila tidak hadir harus berkewajiban memberi tahu

PUTUSAN¹

Nomor ... /Pdt.Sus-PHI/20.../PN...

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri ... yang mengadili perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

... (**nama orang perorangan/badan hukum**)², ...³ bertempat tinggal/berkedudukan di..., yang diwakili oleh Direksi⁴..., dalam hal ini memberikan kuasa kepada ...⁵, Pengurus SP/ Federasi/Konfederasi/advokat⁶ beralamat/berkantor di jalan...⁷/email...⁸ berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal, sebagai Penggugat;

I a w a n

... (**badan hukum/nama orang perorangan**)⁹, ...¹⁰ bertempat tinggal/berkedudukan di..., yang diwakili oleh Direksi¹¹... dalam hal ini memberikan kuasa kepada ...¹², advokat/ Pengurus SP/Federasi/Konfederasi¹³ beralamat/ berkantor di

¹ Huruf besar, bold, tidak pakai, titik/koma

² Pilih salah satu yang sesuai.

³ Diisi dengan kalimat yang sesuai untuk orang perorangan atau badan hukum:

a. "bertempat tinggal di(alamat lengkap)," untuk orang perorangan; atau
b. "yang diwakili oleh Direktur/Pengurus, berkedudukan di, " untuk badan hukum.

⁴ Direksi sesuai anggaran dasar

Pengurus : Yayasan/Koperasi

⁵ Jika kuasa hukum/advokat berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, maka nama advokat yang dituliskan hanya nama pertama dalam surat kuasa. Jika ada advokat yang lain cukup ditambahkan dengan kalimat "dan-kawan-kawan"

⁶ Jika ada isi dengan nama kantor advokat, jika tidak ada cukup dicantumkan kalimat: "Advokat/para Advokat"

⁷ Diisi dengan alamat lengkap kantor advokat.

⁸ Jika beracara secara elektronik diisi alamat domisili elektronik

⁹ Pilih salah satu yang sesuai.

¹⁰ Diisi dengan kalimat yang sesuai untuk orang perorangan atau badan hukum:

a. "bertempat tinggal di.....(alamat lengkap)," untuk orang perorangan; atau
b. "yang diwakili oleh Direktur/Pengurus, berkedudukan di, " untuk badan hukum.

¹¹ Direksi sesuai anggaran dasar

Pengurus : Yayasan/Koperasi

¹² Jika kuasa hukum/advokat berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, maka nama advokat yang dituliskan hanya nama pertama dalam surat kuasa. Jika ada advokat yang lain cukup ditambahkan dengan kalimat "dan-kawan-kawan"

¹³ Jika ada isi dengan nama kantor advokat, jika tidak ada cukup dicantumkan kalimat: "Advokat/para Advokat"

(2.8) Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara²¹;

(2.9) Menimbang bahwa untuk membuktikan eksepsinya, Tergugat telah mengajukan bukti awal surat berupa:²²

1. TA-1... dst;
2. TA-2... dst;

(2.10) Menimbang bahwa untuk membuktikan bantahan terhadap eksepsi, Penggugat telah mengajukan bukti awal surat berupa:²³

1. PA-1... dst;
2. PA-2... dst

(2.11) Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

(2.12) Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai ... ;

(3.2) Menimbang bahwa oleh karena dalam jawabannya Tergugat telah mengajukan tangkisan/eksepsi mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut), maka berdasarkan Pasal 136 HIR/Pasal 162 R.Bg Pengadilan harus mempertimbangkan terlebih dahulu tangkisan/eksepsi sebagai berikut: ²⁴

(3.3) Menimbang bahwa ... dst;

(3.4) Menimbang bahwa ... dst;

(3.5) Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat tangkisan/eksepsi Tergugat tidak beralasan hukum

²¹ Dalam hal para pihak mengajukan replik atau duplik

²² Jika ada, tulis semua bukti surat yang diajukan oleh Tergugat yang bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya serta jelaskan mana bukti yang sesuai dengan asli dan mana yang tidak sesuai dengan aslinya

²³ Jika ada, tulis semua bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yang bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya serta jelaskan mana bukti yang sesuai dengan asli dan mana yang tidak sesuai dengan aslinya

²⁴ Pertimbangan Hakim

..., sebagai Hakim Ketua, ... dan ... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh ... sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota:

.....

.....

Hakim Ketua,

.....²⁹

Panitera Pengganti,

.....

Perincian biaya :

1. Meterai Rp
2. Proses..... Rp
3. PNPB Rp
4. Panggilan Rp
- Jumlah..... Rp
- (.....Rupiah)

²⁹ Penulisan nama Majelis Hakim dan Panitera Pengganti tidak diberi tanda kurung (tutup buka)

jalan...¹⁵/email...¹⁶ berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal,
sebagai Tergugat;

(1.2) Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri ...;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal ... yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri ... pada tanggal ... dalam Nomor Register ... , telah mengajukan Gugatan sebagai berikut:

...¹⁷

(2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;¹⁸

(2.3) Menimbang bahwa sebelum persidangan dilanjutkan Majelis Hakim menghimbau kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara *a quo* secara damai, akan tetapi tidak berhasil;¹⁹

(2.4) Menimbang bahwa kepada Tergugat dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

(2.5) Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat menyatakan bersedia/tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;²⁰

(2.6) Menimbang bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

(2.7) Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut:²¹

¹⁵ Diisi dengan alamat lengkap kantor advokat.

¹⁶ Jika beracara secara elektronik diisi alamat domisili elektronik

¹⁷ - Salin posita gugatan sampai dengan petitum

- Bila ada perubahan gugatan maka yang disalin adalah surat gugatan yang telah dirubah dengan kalimat : menimbang, bahwa gugatan penggugat yang telah dirubah sebagai berikut :

¹⁸ Disesuaikan dengan menyebutkan nama advokat atau nama pihak apabila menghadap sendiri.

¹⁹ Anjuran perdamaian ini berdasarkan ketentuan Pasal 130 HIR/154 R.Bg akan tetapi pelaksanaanya tidak seperti ketentuan PERMA 1/2016 tentang Mediasi.

²⁰ Apabila bersedia, sidang dilanjutkan secara elektronik dengan pembacaan gugatan, jika pihak tergugat tidak bersedia bersidang secara elektronik, maka persidangan dilakukan secara biasa.

²¹ Salin semua jawaban

Hubungan Industrial, biaya perkara yang timbul dalam perkara *a-quo* dibebankan kepada Penggugat;

(3.8) Memperhatikan Pasal 134 HIR/Pasal160 R.Bg, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan²⁷;

4. M E N G A D I L I:

1. Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri ... tidak berwenang mengadili perkara ini ;
2. Menghukum/membebankan ...²⁸ untuk membayar biaya perkara ditetapkan sejumlah Rp ..., 00 (.....Rupiah);

[PENUTUP UNTUK PERSIDANGAN BIASA]

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri ..., pada hari ..., tanggal ..., oleh kami, ..., sebagai Hakim Ketua, ... dan ... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga²⁹ diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut³⁰, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat/Kuasanya dan Tergugat/ Kuasanya³¹.

[PENUTUP UNTUK PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK]

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri ..., pada hari ..., tanggal ..., oleh kami, ..., sebagai Hakim Ketua, ... dan ... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh ... sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

²⁷ Sebutkan pasal dari undang-undang yang menjadi dasar pokok dikabulkan atau ditolaknya gugatan bila ada

²⁸ Jika nilai gugatan dibawah Rp150.000.000 dibebankan kepada Negara tetapi jika diatasnya harus dihukum kepada pihak yang kalah.

²⁹ Apabila diucapkan pada hari lain: diucapkan pada hari ... tanggal ...

³⁰ Apabila Hakim baik ketua maupun anggota yang ditunjuk berhalangan, maka ditulis nama hakim yang hadir dalam pembacaan putusan dengan penetapan penunjukan majelis pengganti. Penetapan disebutkan dalam putusan dan dicatat dalam berita acara sidang

³¹ Disesuaikan dengan kehadiran, apabila tidak hadir harus berkewajiban memberi tahu

PUTUSAN¹

Nomor ... /Pdt.Sus-PHI/20.../PN...

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri ... yang mengadili perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

... (nama orang perorangan/badan hukum)², ...³ bertempat tinggal/berkedudukan di..., yang diwakili oleh Direksi⁴....., dalam hal ini memberikan kuasa kepada⁵, Pengurus SP/ Federasi/Konfederasi/advokat⁶ beralamat/berkantor di jalan...⁷/email...⁸ berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal, sebagai Penggugat;

I a w a n

... (badan hukum/nama orang perorangan)⁹, ...¹⁰ bertempat tinggal/berkedudukan di....., yang diwakili oleh Direksi¹¹... dalam hal ini memberikan kuasa kepada¹², advokat/ Pengurus SP/Federasi/Konfederasi ¹³ beralamat/ berkantor di

¹ Huruf besar, bold, tidak pakai, titik/koma

² Pilih salah satu yang sesuai.

³ Diisi dengan kalimat yang sesuai untuk orang perorangan atau badan hukum:

a. "bertempat tinggal di(alamat lengkap)," untuk orang perorangan; atau

b. "yang diwakili oleh Direktur/Pengurus, berkedudukan di, " untuk badan hukum.

⁴ Direksi sesuai anggaran dasar

Pengurus : Yayasan/Koperasi

⁵ Jika kuasa hukum/advokat berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, maka nama advokat yang dituliskan hanya nama pertama dalam surat kuasa. Jika ada advokat yang lain cukup ditambahkan dengan kalimat "dan-kawan-kawan"

⁶ Jika ada isi dengan nama kantor advokat, jika tidak ada cukup dicantumkan kalimat: "Advokat/para Advokat"

⁷ Diisi dengan alamat lengkap kantor advokat.

⁸ Jika beracara secara elektronik diisi alamat domisili elektronik

⁹ Pilih salah satu yang sesuai.

¹⁰ Diisi dengan kalimat yang sesuai untuk orang perorangan atau badan hukum:

a. "bertempat tinggal di.....(alamat lengkap)," untuk orang perorangan; atau

b. "yang diwakili oleh Direktur/Pengurus, berkedudukan di, " untuk badan hukum.

¹¹ Direksi sesuai anggaran dasar

Pengurus : Yayasan/Koperasi

¹² Jika kuasa hukum/advokat berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, maka nama advokat yang dituliskan hanya nama pertama dalam surat kuasa. Jika ada advokat yang lain cukup ditambahkan dengan kalimat "dan-kawan-kawan"

¹³ Jika ada isi dengan nama kantor advokat, jika tidak ada cukup dicantumkan kalimat: "Advokat/para Advokat"

(2.8) Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara²¹;

(2.9) Menimbang bahwa untuk membuktikan eksepsinya, Tergugat telah mengajukan bukti awal surat berupa:²²

1. TA-1... dst;
2. TA-2... dst;

(2.10) Menimbang bahwa untuk membuktikan bantahan terhadap eksepsi, Penggugat telah mengajukan bukti awal surat berupa:²³

1. PA-1... dst;
2. PA-2... dst

(2.11) Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

(2.12) Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai ... ; (*perselisihan hak/perselisihan kepentingan, perselisihan PHK/Perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh hanya dalam satu perusahaan*)²⁴

(3.2) Menimbang bahwa oleh karena dalam jawabannya Tergugat telah mengajukan eksepsi mengenai kewenangan mengadili (kompetensi relatif), maka berdasarkan Pasal 136 HIR/Pasal 162 R.Bg Pengadilan harus mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi sebagai berikut: ²⁵

(3.3) Menimbang bahwa ... dst;

(3.4) Menimbang bahwa ... dst;

²¹ Dalam hal para pihak mengajukan replik atau duplik

²² Jika ada, tulis semua bukti surat yang diajukan oleh Tergugat yang bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya serta jelaskan mana bukti yang sesuai dengan asli dan mana yang tidak sesuai dengan aslinya

²³ Jika ada, tulis semua bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yang bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya serta jelaskan mana bukti yang sesuai dengan asli dan mana yang tidak sesuai dengan aslinya

²⁴ Pilih salah satu perkara dan sesuaikan dengan pokok permasalahan yang diajukan.

²⁵ Pertimbangan Hakim

tersebut³⁰,... sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat/Kuasanya dan Tergugat/ Kuasanya³¹.

[PENUTUP UNTUK PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK]

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri ..., pada hari ..., tanggal ..., oleh kami, ..., sebagai Hakim Ketua, ... dan ... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh ... sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota:

.....
.....

Hakim Ketua,

.....³²

Panitera Pengganti,

.....

Perincian biaya :

1. Meterai Rp
2. Proses..... Rp
3. PNBP Rp
4. Panggilan Rp
- Jumlah Rp
- (.....Rupiah)

³⁰ Apabila Hakim baik ketua maupun anggota yang ditunjuk berhalangan, maka ditulis nama hakim yang hadir dalam pembacaan putusan dengan penetapan penunjukan majelis pengganti.

Penetapan disebutkan dalam putusan dan dicatat dalam berita acara sidang

³¹ Disesuaikan dengan kehadiran, apabila tidak hadir harus berkewajiban memberi tahu

³² Penulisan nama Majelis Hakim dan Panitera Pengganti tidak diberi tanda kurung (tutup buka)

jalan...¹⁴/email...¹⁵ berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal,
sebagai Tergugat;

(1.2) Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal ... yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri ... pada tanggal ... dalam Nomor Register ... , telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

...¹⁶;

(2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;¹⁷

(2.3) Menimbang bahwa sebelum persidangan dilanjutkan Majelis Hakim menghimbau kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara *a quo* secara damai, akan tetapi tidak berhasil;¹⁸

(2.4) Menimbang bahwa kepada Tergugat dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

(2.5) Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat menyatakan bersedia/tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;¹⁹

(2.6) Menimbang bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

(2.7) Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan jawaban sebagai berikut:²⁰

¹⁴ Diisi dengan alamat lengkap kantor advokat.

¹⁵ Jika beracara secara elektronik diisi alamat domisili elektronik

¹⁶ - Salin posita gugatan sampai dengan petitum

- Bila ada perubahan gugatan maka yang disalin adalah surat gugatan yang telah dirubah dengan kalimat : menimbang, bahwa gugatan penggugat yang telah dirubah sebagai berikut :

¹⁷ Disesuaikan dengan menyebutkan nama advokat atau nama pihak apabila menghadap sendiri.

¹⁸ Anjuran perdamaian ini berdasarkan ketentuan Pasal 130 HIR/154 R.Bg akan tetapi pelaksanaanya tidak seperti ketentuan PERMA 1/2016 tentang Mediasi.

¹⁹ Apabila bersedia, sidang dilanjutkan secara elektronik dengan pembacaan gugatan, jika pihak tergugat tidak bersedia bersidang secara elektronik, maka persidangan dilakukan secara biasa.

²⁰ Salin semua jawaban

(3.5) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat eksepsi Tergugat tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak. Dengan demikian Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri... berwenang mengadili perkara tersebut;

(3.6) Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat ditolak, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

(3.7) Menimbang bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat ditolak, maka biaya perkara ditanggung sampai dengan putusan akhir;

(3.8) Memperhatikan Pasal 133 HIR/Pasal 159 RR.Bg, Pasal 136 HIR/Pasal 162 R.Bg dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan²⁶;

4. MENGADILI:

1. Menolak eksepsi Tergugat tersebut;
2. Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri... berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggung biaya perkara sampai putusan akhir;

[PENUTUP UNTUK PERSIDANGAN BIASA]

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri ..., pada hari ..., tanggal ..., oleh kami, ..., sebagai Hakim Ketua, ... dan ... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga²⁷ diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut²⁸,... sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat/Kuasanya dan Tergugat/ Kuasanya²⁹.

²⁶ Sebutkan pasal dari undang-undang yang menjadi dasar pokok dikabulkan atau ditolaknya gugatan bila ada

²⁷ Apabila diucapkan pada hari lain: diucapkan pada hari ... tanggal ...

²⁸ Apabila Hakim baik ketua maupun anggota yang ditunjuk berhalangan, maka ditulis nama hakim yang hadir dalam pembacaan putusan dengan penetapan penunjukan majelis pengganti. Penetapan disebutkan dalam putusan dan dicatat dalam berita acara sidang

²⁹ Disesuaikan dengan kehadiran, apabila tidak hadir harus berkewajiban memberi tahu

PUTUSAN¹

Nomor ... /Pdt.Sus-PHI/20.../PN...

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang mengadili perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

...(nama orang perorangan/badan hukum)², ...³ bertempat tinggal/berkedudukan di..., yang diwakili oleh Direksi⁴..., dalam hal ini memberikan kuasa kepada ...⁵, Pengurus SP/Federasi/Konfederasi/advokat⁶ beralamat/berkantor di jalan...⁷/email...⁸ berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal ..., sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

I a w a n

...(nama orang perorangan/badan hukum)⁹, ...¹⁰ bertempat tinggal/berkedudukan di..., yang diwakili oleh Direksi¹¹..., dalam hal ini memberikan kuasa kepada ...¹², Pengurus SP/Federasi/Konfederasi/advokat¹³ beralamat/berkantor di

¹ Huruf besar, bold, tidak pakai, titik/koma

² Pilih salah satu yang sesuai.

³ Diisi dengan kalimat yang sesuai untuk orang perorangan atau badan hukum:

a. "bertempat tinggal di(alamat lengkap)," untuk orang perorangan; atau

b. "yang diwakili oleh Direktur/Pengurus, berkedudukan di, " untuk badan hukum.

⁴ Direksi sesuai anggaran dasar

Pengurus : Yayasan/Koperasi

⁵ Jika kuasa hukum/advokat berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, maka nama advokat yang dituliskan hanya nama pertama dalam surat kuasa. Jika ada advokat yang lain cukup ditambahkan dengan kalimat "dan-kawan-kawan"

⁶ Jika ada isi dengan nama kantor advokat, jika tidak ada cukup dicantumkan kalimat: "Advokat/para Advokat"

⁷ Diisi dengan alamat lengkap kantor advokat.

⁸ Jika beracara secara elektronik diisi alamat domisili elektronik

⁹ Pilih salah satu yang sesuai.

¹⁰ Diisi dengan kalimat yang sesuai untuk orang perorangan atau badan hukum:

a. "bertempat tinggal di.....(alamat lengkap)," untuk orang perorangan; atau

b. "yang diwakili oleh Direktur/Pengurus, berkedudukan di, " untuk badan hukum.

¹¹ Direksi sesuai anggaran dasar

Pengurus : Yayasan/Koperasi

¹² Jika kuasa hukum/advokat berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, maka nama advokat yang dituliskan hanya nama pertama dalam surat kuasa. Jika ada advokat yang lain cukup ditambahkan dengan kalimat "dan-kawan-kawan"

¹³ Jika ada isi dengan nama kantor advokat, jika tidak ada cukup dicantumkan kalimat: "Advokat/para Advokat"

(2.8) Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara²¹;

(2.9) Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:²²

1. P-1... dst;
2. P-2... dst;

(2.9) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi dan/atau ahli yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:²³

1. Saksi 1... dst;
2. Saksi 2... dst;

(2.10) Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:²⁴

1. T-1... dst;
2. T-2... dst;

(2.11) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan saksi dan/atau ahli yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:²⁵

1. Saksi 1... dst;
2. Saksi 2... dst;

(2.12) Menimbang bahwa selanjutnya para pihak telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tanggal ...;²⁶

(2.13) Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

²¹ Dalam hal para pihak mengajukan replik atau duplik

²² Tulis semua bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yang bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya serta jelaskan mana bukti yang sesuai dengan asli dan mana yang tidak sesuai dengan aslinya

²³ Urutan saksi-saksi dan atau ahli sesuai dengan berita acara

²⁴ Tulis semua bukti surat yang diajukan oleh Tergugat yang bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya serta jelaskan mana bukti yang sesuai dengan asli dan mana yang tidak sesuai dengan aslinya

²⁵ Urutan saksi-saksi dan atau ahli sesuai dengan berita acara

²⁶ Jika Ada

(3.2) DALAM REKONVENSI

(3.2.1) Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi di dalam gugatannya telah mendalilkan antara lain: ³²

(3.2.2) Menimbang bahwa terhadap dalil Penggugat Rekonvensi tersebut di atas, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban sebagai berikut ... :³³

(3.2.3) Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal ...;

(3.2.4) Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak sebagai berikut...³⁴;

(3.2.5) Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat Rekonvensi disangkal, maka berdasarkan Pasal 163 HIR/Pasal 283 R.Bg Penggugat Rekonvensi berkewajiban untuk membuktikan terlebih dahulu dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;³⁵

(3.2.6) Menimbang bahwa... dst;

(3.2.7) Menimbang bahwa... dst;

(3.2.8) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Penggugat Rekonvensi telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi beralasan hukum untuk dikabulkan...³⁶;

(3.3) DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

(3.3.1) Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ditolak, sedangkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dikabulkan, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara;³⁷

(3.3.2) Memperhatikan Pasal 132b HIR/Pasal 157 R.Bg, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-undangan Nomor 2 Tahun

³² Salin dalil-dalil pokok gugatan

³³ Salin dalil-dalil pokok jawaban Tergugat

³⁴ Tuliskan semua pokok permasalahan berdasarkan gugatan dan jawaban

³⁵ Pertimbangkan pokok perkara

³⁶ Sesuaikan, dikabulkan seluruhnya atau sebagian.

³⁷ Jika nilai gugatan dibawah Rp150.000.000 dibebankan kepada Negara tetapi jika diatasnya maka pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara.

[PENUTUP UNTUK PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK]

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri ..., pada hari ..., tanggal ..., oleh kami, ..., sebagai Hakim Ketua, ... dan ... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh ... sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota:

.....

.....

Hakim Ketua,

.....⁴⁶

Panitera Pengganti,

.....

Perincian biaya :

- | | |
|--------------------|-----------------|
| 1. Meterai | Rp |
| 2. Proses..... | Rp |
| 3. PNBP | Rp |
| 4. Panggilan | <u>Rp</u> |
| Jumlah | Rp |
| (.....Rupiah) | |

⁴⁶ Penulisan nama Majelis Hakim dan Panitera Pengganti tidak diberi tanda kurung (tutup buka)

PU T U S A N¹

Nomor ... /Pdt.Sus-Parpol/20.../PN...

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri ... yang mengadili perkara perselisihan partai politik pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

... (**nama orang perorangan**), ...² bertempat tinggal/berkedudukan di..., dalam hal ini memberikan kuasa kepada ...³, advokat⁴ beralamat/berkantor di jalan...⁵/email...⁶ berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal ..., sebagai Penggugat;

I a w a n⁷

PARTAI ... berkedudukan di..., yang diwakili oleh Ketua Umum, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ...⁸, advokat⁹ beralamat/berkantor di jalan...¹⁰/email...¹¹ berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal ..., sebagai Tergugat;

(2.1) Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

¹ Huruf besar, bold, tidak pakai, titik/koma

² Diisi dengan kalimat yang sesuai untuk orang perorangan atau badan hukum:

a. "bertempat tinggal di(alamat lengkap)," untuk orang perorangan; atau

b. "yang diwakili oleh Direktur/Pengurus, berkedudukan di, " untuk badan hukum.

³ Jika kuasa hukum/advokat berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, maka nama advokat yang dituliskan hanya nama pertama dalam surat kuasa. Jika ada advokat yang lain cukup ditambahkan dengan kalimat "dan-kawan-kawan"

⁴ Jika ada isi dengan nama kantor advokat, jika tidak ada cukup dicantumkan kalimat: "Advokat/para Advokat"

⁵ Diisi dengan alamat lengkap kantor advokat.

⁶ Jika beracara secara elektronik diisi alamat domisili elektronik

⁷ Apabila tergugat lebih dari satu menggunakan titik dua (:)

⁸ Jika kuasa hukum/advokat berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, maka nama advokat yang dituliskan hanya nama pertama dalam surat kuasa. Jika ada advokat yang lain cukup ditambahkan dengan kalimat "dan-kawan-kawan"

⁹ Jika ada isi dengan nama kantor advokat, jika tidak ada cukup dicantumkan kalimat: "Advokat/para Advokat"

¹⁰ Diisi dengan alamat lengkap kantor advokat.

¹¹ Jika beracara secara elektronik diisi alamat domisili elektronik

1. Saksi 1... dst;
2. Saksi 2... dst;

(2.10) Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:¹⁹

1. T-1... dst;
2. T-2... dst;

(2.11) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan saksi dan/atau ahli yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:²⁰

1. Saksi 1... dst;
2. Saksi 2... dst;

(2.12) Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

(2.13) Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai....²¹;

(3.2) Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut...; ²²

(3.3) Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:²³

¹⁸ Urutan saksi-saksi dan atau ahli sesuai dengan berita acara

¹⁹ Tulis semua bukti surat yang diajukan oleh Tergugat yang bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya serta jelaskan mana bukti yang sesuai dengan asli dan mana yang tidak sesuai dengan aslinya

²⁰ Urutan saksi-saksi dan atau ahli sesuai dengan berita acara

²¹ Pilih salah satu

1. Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;
2. Pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik;
3. Pemecatan tanpa alasan yang jelas;
4. penyalahgunaan kewenangan;
5. pertanggungjawaban keuangan; dan/atau
6. keberatan terhadap keputusan Partai Politik

²² Berisi inti/substansi jawaban

²³ Cantumkan hal-hal yang telah diakui dan terbukti.

2. Menyatakan²⁹ ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. ... ,00 (... Rupiah);

[PENUTUP UNTUK PERSIDANGAN BIASA]

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri ..., pada hari ..., tanggal ..., oleh kami, ..., sebagai Hakim Ketua, ... dan ... masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga³⁰ diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut³¹,... sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat/Kuasanya dan Tergugat/Kuasanya³².

[PENUTUP UNTUK PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK]

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri ..., pada hari ..., tanggal ..., oleh kami, ..., sebagai Hakim Ketua, ... dan ... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh ... sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota:

.....

.....

Hakim Ketua,

.....³³

Panitera Pengganti,

.....

²⁹ Sesuai dengan Petitum yang dikabulkan. Lihat Penjelasan Pasal 32 UU No.2 Tahun 2011.

³⁰ Apabila diucapkan pada hari lain: diucapkan pada hari ... tanggal ...

³¹ Apabila Hakim baik ketua maupun anggota yang ditunjuk berhalangan, maka ditulis nama hakim yang hadir dalam pembacaan putusan dengan penetapan penunjukan majelis pengganti. Penetapan disebutkan dalam putusan dan dicatat dalam berita acara sidang

³² Disesuaikan dengan kehadiran, apabila tidak hadir harus berkewajiban memberi tahu

³³ Penulisan nama Majelis Hakim dan Panitera Pengganti tidak diberi tanda kurung (tutup buka)

PUTUSAN¹

Nomor ... /Pdt.Sus-Parpol/20.../PN...

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA²

(1.1) Pengadilan Negeri ... yang mengadili perkara perselisihan partai politik pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

... (nama orang perorangan), ...³ bertempat tinggal/berkedudukan di..., dalam hal ini memberikan kuasa kepada ...⁴, advokat⁵ beralamat/berkantor di jalan...⁶/email...⁷ berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal, sebagai Penggugat;

I a w a n⁸

PARTAI ... berkedudukan di..., yang diwakili oleh Ketua Umum, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ...⁹, advokat¹⁰ beralamat/berkantor di jalan...¹¹/email...¹² berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal, sebagai Tergugat;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

¹ Huruf besar, bold, tidak pakai, titik/koma

² Huruf besar, bold, tidak pakai titik

³ Diisi dengan kalimat yang sesuai untuk orang perorangan atau badan hukum:

a. "bertempat tinggal di(alamat lengkap)," untuk orang perorangan; atau
b. "yang diwakili oleh Direktur/Pengurus, berkedudukan di, " untuk badan hukum.

⁴ Jika kuasa hukum/advokat berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, maka nama advokat yang dituliskan hanya nama pertama dalam surat kuasa. Jika ada advokat yang lain cukup ditambahkan dengan kalimat "dan-kawan-kawan"

⁵ Jika ada isi dengan nama kantor advokat, jika tidak ada cukup dicantumkan kalimat: "Advokat/para Advokat"

⁶ Diisi dengan alamat lengkap kantor advokat.

⁷ Jika beracara secara elektronik diisi alamat domisili elektronik

⁸ Apabila tergugat lebih dari satu menggunakan titik dua (:)

⁹ Jika kuasa hukum/advokat berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, maka nama advokat yang dituliskan hanya nama pertama dalam surat kuasa. Jika ada advokat yang lain cukup ditambahkan dengan kalimat "dan-kawan-kawan"

¹⁰ Jika ada isi dengan nama kantor advokat, jika tidak ada cukup dicantumkan kalimat: "Advokat/para Advokat"

¹¹ Diisi dengan alamat lengkap kantor advokat.

¹² Jika beracara secara elektronik diisi alamat domisili elektronik

(2.9) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi dan/atau ahli yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:¹⁹

1. Saksi 1... dst;
2. Saksi 2... dst;

(2.10) Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:²⁰

1. T-1... dst;
2. T-2... dst;

(2.11) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan saksi dan/atau ahli yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:²¹

1. Saksi 1... dst;
2. Saksi 2... dst;

(2.12) Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

(2.13) Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai....²²;

(3.2) Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut...; ²³

¹⁹ Urutan saksi-saksi dan atau ahli sesuai dengan berita acara

²⁰ Tulis semua bukti surat yang diajukan oleh Tergugat yang bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya serta jelaskan mana bukti yang sesuai dengan asli dan mana yang tidak sesuai dengan aslinya

²¹ Urutan saksi-saksi dan atau ahli sesuai dengan berita acara

²² Pilih salah satu

1. perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;
2. pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik;
3. pemecatan tanpa alasan yang jelas;
4. penyalahgunaan kewenangan;
5. pertanggungjawaban keuangan; dan/atau
6. keberatan terhadap keputusan Partai Politik

²³ Berisi inti/substansi jawaban

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp ,00
(.. Rupiah);

[PENUTUP UNTUK PERSIDANGAN BIASA]

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri ..., pada hari, tanggal, oleh kami, ..., sebagai Hakim Ketua, dan ... masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga²⁹ diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut³⁰,... sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat/Kuasanya dan Tergugat/Kuasanya³¹.

[PENUTUP UNTUK PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK]

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri ..., pada hari ..., tanggal ..., oleh kami, ..., sebagai Hakim Ketua, ... dan ... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh ... sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota:

.....

.....

Hakim Ketua,

.....³²

Panitera Pengganti,

.....

²⁸ Disesuaikan dikabulkan seluruhnya atau jika dikabulkan sebagian amar penutup harus menyatakan menolak selain dan selebihnya.

²⁹ Apabila diucapkan pada hari lain: diucapkan pada hari ... tanggal ...

³⁰ Apabila Hakim baik ketua maupun anggota yang ditunjuk berhalangan, maka ditulis nama hakim yang hadir dalam pembacaan putusan dengan penetapan penunjukan majelis pengganti. Penetapan disebutkan dalam putusan dan dicatat dalam berita acara sidang

³¹ Disesuaikan dengan kehadiran, apabila tidak hadir harus berkewajiban memberi tahu

³² Penulisan nama Majelis Hakim dan Panitera Pengganti tidak diberi tanda kurung (tutup buka)

PUTUSAN¹

Nomor ... /Pdt.Sus-Parpol/20.../PN...

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri ... yang mengadili perkara perselisihan partai politik pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

... (**nama orang perorangan**),...² bertempat tinggal/berkedudukan di..., dalam hal ini memberikan kuasa kepada ...³, advokat⁴ beralamat/berkantor di jalan ...⁵/email ...⁶ berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal ..., sebagai Penggugat;

I a w a n ⁷

PARTAI ... berkedudukan di..., yang diwakili oleh Ketua Umum, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ...⁸, advokat⁹ beralamat/berkantor di jalan...¹⁰/email...¹¹ berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal ..., sebagai Tergugat;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

¹ Huruf besar, bold, tidak pakai, titik/koma

² Diisi dengan kalimat yang sesuai untuk orang perorangan atau badan hukum:

a. “bertempat tinggal di(alamat lengkap),” untuk orang perorangan; atau

b. “yang diwakili oleh Direktur/Pengurus, berkedudukan di, ” untuk badan hukum.

³ Jika kuasa hukum/advokat berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, maka nama advokat yang dituliskan hanya nama pertama dalam surat kuasa. Jika ada advokat yang lain cukup ditambahkan dengan kalimat “dan-kawan-kawan”

⁴ Jika ada isi dengan nama kantor advokat, jika tidak ada cukup dicantumkan kalimat: “Advokat/para Advokat”

⁵ Diisi dengan alamat lengkap kantor advokat.

⁶ Jika beracara secara elektronik diisi alamat domisili elektronik

⁷ Apabila tergugat lebih dari satu menggunakan titik dua (:)

⁸ Jika kuasa hukum/advokat berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, maka nama advokat yang dituliskan hanya nama pertama dalam surat kuasa. Jika ada advokat yang lain cukup ditambahkan dengan kalimat “dan-kawan-kawan”

⁹ Jika ada isi dengan nama kantor advokat, jika tidak ada cukup dicantumkan kalimat: “Advokat/para Advokat”

¹⁰ Diisi dengan alamat lengkap kantor advokat.

¹¹ Jika beracara secara elektronik diisi alamat domisili elektronik

(2.9) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi dan/atau ahli yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:¹⁸

1. Saksi 1... dst;
2. Saksi 2... dst;

(2.10) Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:¹⁹

1. T-1... dst;
2. T-2... dst;

(2.11) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan saksi dan/atau ahli yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:²⁰

1. Saksi 1... dst;
2. Saksi 2... dst;

(2.12) Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

(2.13) Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai....²¹;

(3.2) Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut...; ²²

¹⁸ Urutan saksi-saksi dan atau ahli sesuai dengan berita acara

¹⁹ Tulis semua bukti surat yang diajukan oleh Tergugat yang bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya serta jelaskan mana bukti yang sesuai dengan asli dan mana yang tidak sesuai dengan aslinya

²⁰ Urutan saksi-saksi dan atau ahli sesuai dengan berita acara

²¹ Pilih salah satu

1. perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;
2. pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik;
3. pemecatan tanpa alasan yang jelas;
4. penyalahgunaan kewenangan;
5. pertanggungjawaban keuangan; dan/atau
6. keberatan terhadap keputusan Partai Politik

²² Berisi inti/substansi jawaban

didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut²⁷,... sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon/Kuasanya dan Termohon/Kuasanya²⁸.

[PENUTUP UNTUK PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK]

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri ..., pada hari ..., tanggal ..., oleh kami, ..., sebagai Hakim Ketua, ... dan ... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh ... sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota:

.....

.....

Hakim Ketua,

.....²⁹

Panitera Pengganti,

.....

Perincian biaya :

1. Meterai Rp
2. Proses..... Rp
3. PNBPN Rp
4. Panggilan Rp
- Jumlah Rp
- (.....Rupiah)

²⁷ Apabila Hakim baik ketua maupun anggota yang ditunjuk berhalangan, maka ditulis nama hakim yang hadir dalam pembacaan putusan dengan penetapan penunjukan majelis pengganti.

Penetapan disebutkan dalam putusan dan dicatat dalam berita acara sidang

²⁸ Disesuaikan dengan kehadiran, apabila tidak hadir harus berkewajiban memberi tahu

²⁹ Penulisan nama Majelis Hakim dan Panitera Pengganti tidak diberi tanda kurung (tutup buka)

**TEMPLATE PUTUSAN
PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IAH**



PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IAH

A.27. Putusan Cerai Gugat Hadir Dibantah Rekonvensi Hadlanah Ditolak	173
A.28. Putusan Cerai Gugat Hadir Dibantah	183
A.29. Putusan Cerai Gugat hadir Disetujui Prodeo DIPA	190
A.30. Putusan Cerai Gugat Hadir Disetujui	198
A.31. Putusan Cerai Gugat Hadir Diakui Prodeo Murni.....	205
A.32. Cerai Gugat Hadir Eksepsi Ditola	219
A.33. Putusan Cerai Gugat Hadir;, Eksepsi Kewenangan Relatif diterima	226
A.34. Cerai Gugat Hadir Eksepsi Pokok Perkara	233
A.35. Cerai Gugat Hadir Hadlanah dan Nafkah Anak Disetujui ..	241
A.36. Cerai Gugat Hadir Hadlanah Disetujui	249
A.37. Cerai Gugat Hadir Hadlanah, Nafkah Anak dan Nafkah Madliyah Disetujui	257
A.38. Cerai Gugat Hadir Taklik Talak Diakui	266
A.39. Cerai Gugat Hadir Taklik Talak Dibantah	273
A.40. Cerai Gugat Hadlanah,Nafkah Anak, Provisi, Eksepsi Tolak	281
A.41. Cerai Gugat Madliyah, Hadlanah, Nafkah Anak kabul	290
A.42. Cerai Gugat Hadlanah, nafkah Anak, Rekonvensi HB, Sita Descente Kabul	299
A.43. Cerai Gugat Taklik Talak kumulasi Hadlanah	311
A.44. Cerai Gugat Taklik Talak, Nafkah Anak Prodeo DIPA	319
A.45. Cerai Gugat Taklik Talak, Nafkah Anak Prodeo Murni	327
A.46. Cerai Gugat Taklik Talak, Nafkah Anak Kabul	335
A.47. Cerai Gugat Verstek, Hadlanah, Nafkah anak kabul	342
A.48. Cerai Gugat Verstek, Hadlanah, Nafkah anak, HB	349
A.49. Cerai Gugat Verstek, Itsbat Nikah, hadlanah, Nafkah Anak	356
A.50. Cerai Gugat Verstek, Itsbat Nikah	363
A.51. Cerai Gugat Verstek, Prodeo DIPA	369
A.52. Cerai Gugat Verstek, Prodeo Murni	375
A.53. Dispensasi Kawin	381
A.54. Dispensasi Kawin Pria	386
A.55. Dispensasi Kawin Pria dan Wanita	391
A.56. Wali Adlal (Wali Hadir)	396
A.57. Wali Adlal (Wali tidak Hadir)	402
A.58. Perwalian Anak Dibawah 18 tahun	407
A.59. Wali Pengampu Bagi Orang Dewasa Yang Tidak Cakap	412
A.60. Asal Usul Anak	417
A.61. Pengangkatan Anak Berdasar Hukum Islam.....	422
A.62. Itsbat Nikah Volunter (Pemohon Suami Istri)	427
A.63. Itsbat Nikah Contensius Istri Lawan Suami	432
A.64. Itsbat Nikah Contensius Istri/Suami Lawan Ahli Waris	439
A.65. Pembatalan Nikah	446

B. KEWARISAN

B.1. Waris Kabul, Descente	1
----------------------------------	---

F.2. Zakat Tolak	8
F.3. Zakat NO, Eksepsi Kabul.....	12
F.4. Zakat gugut.....	17
F.5. Zakat Verstek Kabul	21
F.6. Zakat Tolak, Intervensi Kabul	27
F.7. Zakat Kabul, Eksepsi & Intervensi Tolak.....	39
F.8. Zakat Damai Dengan Akta	48
F.9. Zakat Cabut	51
G.INFAQ	
G.1. Infaq Kabul	1
G.2. Infaq Tolak.....	8
G.3. Infaq NO, Eksepsi Kabul	12
G.4. Infaq Gugur	18
G.5. Infaq Verstek Kabul.....	22
G.6. Infaq Tolak, Intervensi Kabul.....	28
G.7. Infaq Kabul, Eksepsi & Intervensi Tolak	40
G.8. Infaq Damai Dengan Akta	48
G.9. Infaq Cabut.....	51
H.SHADAQAH	
H.1. Shadaqoh Kabul.....	1
H.2. Shadaqoh Tolak	8
H.3. Shadaqoh NO, Eksepsi Kabul.....	12
H.4. Shadaqoh Gugur	17
H.5. Shadaqoh Verstek Kabul	21
H.6. Shadaqoh Tolak, Intervensi Kabul	27
H.7. Shadaqoh Kabul, Eksepsi & Intervensi Tolak.....	39
H.8. Shadaqoh Damai Dengan Akta	47
H.9. Shadaqoh Cabut	50
I. EKONOMI SYARIAH	
I.1. Wanprestasi (Asuransi) NO	1
I.2. Eksyar Eksepsi Tolak, Eksepsi Prosessuil Diterima, Gugatan NO	5
I.3. Wanprestasi Tolak	10
I.4. Wanprestasi Gugur.....	17
I.5. Wanprestasi, Akad Murabahah kabul, Dessenting	21
I.6. Wanprestasi, Akad Musyarakah Kabul, Eksepsi Tolak	29
I.7. Wanprestasi, Ijarah Kabul, Eksepsi Tolak	38
I.8. Wanprestasi, Murabahah Verstek	48
I.9. Wanprestasi, Musyarakah Verstek.....	54
I.10. Wanprestasi, Ijarah Verstek.....	60
I.11. Eksyar Verzet Kabul, Verstek Dibatalakan	66
I.12. Eksyar Verzet Tolak, Verstek Dipertahankan	74

J.8. Putusan Sela, Keberatan Ditolak.....	63
J.9. Putusan Format Penuntutan PU Tidak Diterima	68
J.10. Putusan Terbukti Biasa	72
J.11. Putusan Bebas Biasa	86
J.12. Putusan Format Biasa – Lepas.....	99

3) September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Muharam 1441 Hijriah.

c. Persentase

Penulisan persentase harus ditulis persen dan bukan %. Misalnya 10 (sepuluh) persen bukan 10 %, kecuali dalam tabel.

d. Waktu

Penulisan penunjuk waktu harus ditulis, misalnya: 08.00 WIB, 23.00 WIT, dengan spasi antara angka dengan WIB, WITA atau WIT².

e. Simbol Mata Uang

Penggunaan simbol mata uang berada didepan angka numeral (arab) penunjuk nominal besaran mata uang dan tidak menggunakan tanda spasi, titik atau koma, kecuali dalam tabel. Kemudian, penulisan angka nominal besaran mata uang diakhiri dengan desimal dua angka. Dikecualikan mata uang dolar. Misalnya, Rp50.000,00, US\$9,000,000.25. Selain itu harus diikuti penyebutan dengan huruf yang diberi kurung, misalnya Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), US\$9,000,000.25 (sembilan juta dolar dua puluh lima sen).

2. Singkatan dan Penulisan Istilah

a. Penulisan Peraturan Perundang-Undangan

- 1) Penulisan peraturan perundang-undangan harus ditulis lengkap sesuai judul peraturan perundang-undangan tersebut yakni, jenis peraturan perundang-undangan, nomor, tahun, dan tentang. Misalnya, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- 2) Untuk undang-undang tertentu yang telah dikenal luas menggunakan singkatan dapat nama undang-undang

² Dipastikan penggunaannya

- 3) Singkatan umum yang terdiri dari tiga huruf atau lebih diikuti satu tanda titik. Tetapi, singkatan umum yang terdiri hanya dari dua huruf diberi tanda titik setelah masing-masing huruf. Misalnya, sebagai berikut disingkat sbb. atau antara lain a.l., dan kawan-kawan dkk.
- 4) Akronim nama diri yang berupa gabungan huruf awal dari deret kata ditulis seluruhnya dengan huruf kapital, dengan titik di antara huruf kapital tersebut, baik di awal, tengah maupun akhir. Misalnya, Felix Xaverius Satiman ditulis F.X. Satiman, Muhammad Abdul Rahman ditulis M.A. Rahman, Janiko Martua Hasiholan Girsang ditulis Janiko M.H. Girsang, Zainal Misbah Mustakin ditulis Zainal M.M.
- 5) Akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf awal kapital. Misalnya, Satuan Polisi ditulis Satpol.
- 6) Akronim yang bukan nama diri yang berupa gabungan huruf, suku kata, ataupun huruf dan suku kata dari deret kata ditulis seluruhnya dengan huruf kecil. Misalnya, bandara (bandar udara), buser (buru sergap).

e. Singkatan dan Penulisan Kata Ganti Subjek Hukum

- 1) Penulisan kata ganti subjek hukum dalam putusan selalu diawali dengan huruf besar. Misalnya, sebagaimana berikut:
 - a) Penggugat.
 - b) Tergugat.
 - c) Pemohon.
 - d) Termohon.
 - e) Pemohon Keberatan.
 - f) Termohon Keberatan.
 - g) Turut Tergugat.
 - h) Penggugat Rekonvensi.
 - i) Pelawan.
 - j) Terlawan.

c. Istilah Resmi

Penulisan huruf pertama setiap unsur bentuk ulang sempurna yang terdapat pada nama lembaga resmi, lembaga ketatanegaraan, badan, kegiatan resmi, dokumen resmi, dan judul karangan menggunakan huruf kapital. Misalnya: Perserikatan Bangsa-Bangsa, Rapat Paripurna, Rapat Umum Pemegang Saham, Rancangan Undang-Undang Kepegawaian, Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial, Dasar-Dasar Ilmu Pemerintahan dan lain-lain.

d. Istilah yang Berkaitan dengan Pengadilan/Mahkamah Agung

Penulisan istilah yang berkaitan dengan pengadilan harus menggunakan huruf besar jika yang dimaksud dalam istilah tersebut menunjuk suatu subjek tertentu. Misalnya, perkara disidangkan di Pengadilan tersebut. Namun, tidak menunjuk satu subjek tertentu dan bersifat umum maka ditulis diawali dengan huruf kecil. Misalnya, “wewenang pengadilan secara umum adalah memeriksa perkara”.

e. Istilah yang Berkaitan dengan Hakim

Penulisan istilah yang berkaitan dengan hakim harus menggunakan huruf besar jika yang dimaksud dalam istilah tersebut menunjuk suatu subjek tertentu. Misalnya, Ketua Majelis, Majelis Hakim, Hakim Anggota, Panitera, Panitera Pengganti, Jaksa, Advokat dan lain-lain. Namun, tidak menunjuk satu subjek tertentu dan bersifat umum maka ditulis diawali dengan huruf kecil. Misalnya, “seorang hakim dari pengadilan agama”.

f. Istilah yang Berkaitan dengan Para Pihak

Penulisan istilah yang berkaitan dengan para pihak harus menggunakan huruf besar jika yang dimaksud dalam istilah tersebut menunjuk suatu subjek tertentu. Misalnya, ‘para Penasihat Hukum yang mendampingi (untuk perkara jinayat) dan para Kuasa Hukum yang mewakili (untuk perkara perdata)’. Namun, tidak menunjuk satu subjek tertentu dan

c. Tanda Baca

1) Penggunaan titik dua harus selalu rapat dengan kata sebelumnya tanpa jeda spasi. Aturan ini berlaku untuk tanda baca seperti titik koma, titik, koma, tanda kurung, tanda hubung, tanda tanya, tanda seru, garis miring dan lainnya.

2) Penggunaan tanda petik ganda digunakan untuk kutipan langsung terhadap bagian dari kalimat, kalimat dan beberapa kalimat. Dalam kutipan langsung, harus diawali dengan titik dua. Misalnya:

Budi mengatakan: "Saya akan segera berangkat."

Penggunaan tanda petik single digunakan untuk kutipan dalam kutipan. Misalnya:

"saya katakan 'kita berangkat sekarang' kepada mereka."

Apabila ada titik setelah tanda petik ganda, maka titik diletakkan sebelum tanda petik. Misalnya:

"kaki saya sakit."

B. Kutipan dan Salinan

1. Kutipan dari Peraturan Perundang-Undangan

a. Kutipan bagian dari peraturan perundang-undangan harus ditulis secara lengkap sesuai dengan yang tertera pada dokumen resmi peraturan perundang-undangan yang dikutip. Diawali dengan titik dua, spasi, tanda kutip, isi lengkap yang dikutip. Dalam hal yang dikutip itu frasanya (tidak semuanya dikutip) maka tidak dimulai dengan huruf kapital. Penulisan harus menyebutkan nama resmi peraturan perundang-undangan, nama bagian yang dikutip (Pasal, ayat, angka atau poin) kemudian redaksi dari bagian yang dikutip tersebut. Misalnya, Pasal 3 ayat (2) angka 1 huruf c Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Perkara Perdata Agama

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Perkara Jinayat

Memeriksa dan mengadili perkara jinayat dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara dengan Terdakwa/Para Terdakwa:

2) Identitas Para Pihak dan Kuasa Hukum

Perkara Perdata Agama

- a) Identitas para pihak ditulis dengan menggunakan format baku diawali dengan nama Pemohon/Penggugat/Pelawan/ Pembantah, tempat tinggal/kedudukan, kuasa pihak dan alamat kantor kuasa.
- b) Jika pihak menggunakan kuasa hukum/advokat, nama kuasa hukum/advokat dituliskan setelah alamat pihak (prinsipil), dengan susunan dimulai dari nama advokat, dan kantor dituliskan secara lengkap.
- c) Apabila kuasa hukum pihak lebih dari satu, maka yang ditulis cukup kuasa hukum nomor urut pertama, selanjutnya diikuti dengan kata "dan kawan" : bila hanya dua orang kuasa, atau "dan kawan-kawan" bila lebih dari dua orang. Selanjutnya ditulis tanggal surat kuasa.

Contoh penulisan identitas para pihak dan kuasa hukum:

FULAN BIN FULANI, NIK....., tempat dan tanggal lahir,
agama Islam, pendidikan, pekerjaan,
bertempat tinggal di RT. ... RW. ...
Desa/Kelurahan.....Kecamatan.....
Kabupaten/Kota.....;

PT BANK SYARIAH, berkedudukan di,
diwakili oleh, Direktur Utama;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:, para
Advokat, berkantor di(diisi alamat
lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus.....;

Penggugat/Pemohon/Tergugat Intervensi I;

N I K :
 Tempat lahir :
 Umur / tanggal lahir : /
 Jenis kelamin :
 Kebangsaan :
 Agama :
 Pendidikan :
 Pekerjaan :
 Tempat tinggal : Jalan Nomor Gampong
 Kecamatan, Kabupaten

Kuasa Hukum dalam perkara jinayat

- a) Jika terdakwa didampingi kuasa hukum/advokat, nama kuasa hukum/advokat dituliskan setelah narasi terdakwa ditahan atau tidak ditahan, dengan susunan dimulai dari nama advokat, dan kantor dituliskan secara lengkap.
- b) Apabila kuasa hukum/advokat lebih dari satu, maka yang ditulis cukup kuasa hukum nomor urut pertama, selanjutnya diikuti dengan kata "dan kawan" : bila hanya dua orang kuasa, atau "dan kawan-kawan" bila lebih dari dua orang.

Contoh penulisan identitas terdakwa:

Terdakwa/Para Terdakwa tidak didampingi/didampingi oleh Penasihat Hukum³ berkantor di, berdasarkan Surat Kuasa Khusus/Penetapan Penunjukan* Nomor tanggal;

3) Pembukaan

Pembukaan dimulai dengan kalimat sebagai berikut:

Perkara Perdata Agama

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Perkara Jinayat

Terdakwa/Para Terdakwa* ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara/Rumah/Kota* oleh:

³ Nama advokat ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold.

5) **Pertimbangan Hukum**

Perkara Perdata Agama

Bagian pertimbangan hukum memuat pokok gugatan, dalil yang diakui atau setidaknya tidak dibantah, dalil-dalil yang dibantah, pertimbangan tentang alat bukti yang diajukan oleh para pihak dan pertimbangan mengenai petitum gugatan. Apabila ada tuntutan provisi dan diajukan eksepsi tentang kompetensi absolut atau relatif, maka pertimbangan terhadap eksepsi tersebut didahulukan sedangkan apabila menyangkut eksepsi lainnya, tuntutan provisi yang didahulukan. Contoh pertimbangan hukum:

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa.....;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal.....

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta saksi-saksi, yaitu: 1....., 2

Menimbang, bahwa bukti P.1 (.....) dan P.2 (.....) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa

maka Majelis memandang perlu menambahkan amar mengenai , dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ;

Bahwa..... dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka terkait dengan..... ;

***Dessenting Opinion* (bila diperlukan)**

Menimbang, bahwa namun demikian Ketua Majelis (.....)/Hakim Anggota (.....)menyatakan beda pendapat (*dessenting opinion*) dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa (diisi pendapat/*dessenting opinion*);

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan musyawarah dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka berdasar Pasal Undang-Undang Nomor Tahun tentang , sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Tahun dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor Tahun , Majelis Hakim mengambil putusan dengan suara terbanyak;

Menimbang, bahwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Perkara Jinayat

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa
- Bahwadst.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (*Requisitoir*) yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

(kutip amar surat tuntutan secara lengkap)

DAKWAAN ALTERNATIF*

Menimbang, bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke sebagaimana diatur dalam Pasal, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1.
2., dst.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.....

Ad.3....., dst.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka Terdakwa/Para Terdakwa* haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan jarimah sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke.....;

Menimbang, bahwa; (pertimbangan terhadap pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

DAKWAAN SUBSIDERITAS*

Menimbang, bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1.
2., dst.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.....

Ad.3....., dst.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka Terdakwa/Para

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.....

Ad.3....., dst.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka Terdakwa/Para Terdakwa* haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak jarimah sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

(dipertimbangkan lebih lanjut apabila ada dakwaan kumulatif ketiga dst)*

Menimbang, bahwa; (apabila diperlukan tanggapi pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

DAKWAAN GABUNGAN*

(untuk dakwaan gabungan, dipertimbangkan dengan memperhatikan pertimbangan dakwaan alternatif, subsidiaritas dan kumulatif diatas)

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban jarimah, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa/Para Terdakwa* harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa/Para Terdakwa* mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi jarimah;

APABILA BERBEDA PENDAPAT

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Ketua/Hakim Anggota* berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

.....;

Menimbang, bahwa; (apabila perlu pertimbangkan hal-hal yang bersifat khusus dalam penjatuhan jarimah*)

APABILA TERDAKWA/PARA TERDAKWA DITAHAN*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa/Para Terdakwa* telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah,

kejahatan (*pilih salah satu*)*, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan/dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi; (*pilih salah satu*)*

atau

Menimbang, bahwa barang bukti berupa yang telah **dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis** (*pilih salah satu*)*, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

atau

Menimbang, bahwa barang bukti berupa..... yang **masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain**⁵, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

atau

Menimbang, bahwa barang bukti berupa.....yang **tersebut dalam lampiran perkara ini tidak pernah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, maka barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan**; (apabila ada barang bukti yang tidak diajukan ke persidangan)*

atau

Menimbang, bahwa barang bukti berupayang telah disita dari.....⁶, maka dikembalikan kepada.....;

Menimbang, bahwa; (***pertimbangan tentang hal-hal yang bersifat khusus (filosofis dan sosiologis dan masukkan dalil-dalil syar'i sesuai dengan jenis perkara dalam hal penjatuhan jarimah***)⁷

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan jarimah terhadap Terdakwa/Para Terdakwa*, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa/Para Terdakwa*;

⁵ Sebutkan nomor perkaranya

⁶ Disita dari Terdakwa atau pihak lain

⁷ Cantumkan dalil-dalil syar'i dari Al-Quran dan Hadis atau doktrin yang sesuai dengan jenis perkara

Perkara Perdata Agama

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Perkara Jinayat

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

7) Amar Putusan

Penulisan bagian amar putusan diawali dengan kata **MENGADILI** yang ditulis dengan huruf kapital dan ditebalkan serta diikuti tanda titik dua. Amar putusan diberikan penomoran dengan angka numeral (Arab). Misalnya putusan kabul sebagai berikut:

Perkara Perdata Agama

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan;
3. Menetapkan.....;
4. Menghukum;
6. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp00.000,00 (..... rupiah);

Perkara Jinayat

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa/Para Terdakwa¹⁰ terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah¹¹ (sesuai kualifikasi jarimah) sebagaimana dalam dakwaan¹²;
2. Menjatuhkan uqubat terhadap Terdakwa/Para Terdakwa* berupa uqubat cambuk/penjara/denda* masing-masing kali/selama* / sejumlah Rp..... (.....);
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa/Para Terdakwa* dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang dijatuhkan;
4. dst;

¹⁰ Sebutkan nama Terdakwa

¹¹ Sebutkan jenis jarimah

¹² Sebutkan kualifikasi jarimah sesuai dakwaan Penuntut umum (dakwaan tunggal/primer/subsidi dll)

Perkara Jinayat

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah, pada hari, tanggal, oleh, sebagai Hakim Ketua, dan, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh, Panitera Pengganti pada Mahkamah Syar'iyah, serta dihadiri oleh, Penuntut Umum dan Terdakwa/Para Terdakwa* didampingi Penasihat Hukumnya*.

Ketua Majelis,

.....

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

.....

.....

Panitera Pengganti,

.....

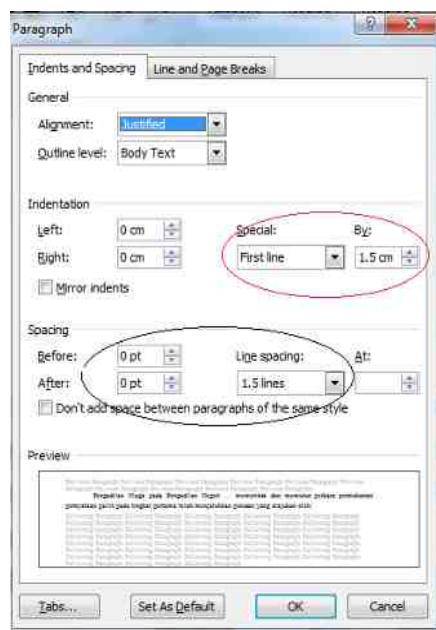
D. Format Cetak Putusan

Penulisan putusan mengacu pada penulisan dokumen resmi sebagaimana yang digunakan sebagai kertas resmi di Mahkamah Agung RI. Kertas yang digunakan untuk teks Standar Mahkamah Agung RI adalah berukuran A4 (219 mm x 296 mm/21 cm x 29,7 cm), berat 70 gram.

Putusan dicetak satu sisi halaman (tidak bolak balik) dan per halaman diberi *footer* yang dicetak miring, ukuran *footer* adalah 1.6 cm.

- pias (margin) atas 3 cm;
- pias bawah 2 cm;
- pias kiri 4 cm;
- pias kanan 2 cm.

Penyusunan putusan menggunakan spasi garis 1,5 *lines*. Sedangkan *indentation* dan *spacing* harus di angka 0 pt. *Tabs* untuk alinea pertama dalam paragraf adalah 1.5 cm dari margin kiri. Catatan khusus untuk putusan menggunakan spasi garis *single* dengan *Spacing Before* 12 pt.



Penomoran

Penomoran menggunakan angka numeral (Arab) (1,2,3,4,5,6,7,8,9) dan subbagian harus ditulis 1.2., 1.3., 1.2.1, 1.2.2. dan lain-lain.

Renvoi

Renvoi (koreksi terhadap kesalahan ketik) atas putusan asli ditulis di sebelah kiri halaman kesalahan tersebut, dicoret dengan tanda  untuk sah dicoret (disingkat sc.) dan sah diganti (disingkat sdg.), atau untuk sah ditambah (disingkat sdt.) diberi simbol dan diparaf oleh Majelis Hakim serta Panitera Pengganti.

Contoh:

 Menghukum  1. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya

PUTUSAN

Nomor ¹..../Pdt.G/20..../PA/MS²....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IAH³...

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

FULAN BIN FULANO⁴, NIK....., tempat dan tanggal lahir....., agama Islam, pendidikan, pekerjaan⁵, bertempat tinggal di.....RT.... RW.Desa/Kelurahan.....Kecamatan..... Kabupaten/Kota.....⁶;
Dalam hal ini memberi kuasa kepada:⁷⁸, para Advokat,⁹ berkantor.....(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus¹⁰,; Pemohon;

Lawan

FULANI BINTI BROTO¹¹, NIK....., tempat dan tanggal lahir....., agama Islam, pendidikan, pekerjaan¹², bertempat tinggal

¹ Nomor perkara tanpa nol di depannya (1, 2, 3... 10, 30, dst.)

² Pilih salah satu.

³ Pilih salah satu.

⁴ Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di bold.

⁵ Dijelaskan pekerjaan Pemohon.

⁶ Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.

⁷ Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dengan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang, Exp = (: Rahmat, S. H., M. H., dan kawan), (: Rahmat, S.H., M. H., dan kawan-kawan).

⁸ Nama advokat/nama kuasa insidentil ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).

⁹ Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).

¹⁰ Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.

¹¹ Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di bold.

¹² Dijelaskan pekerjaan Termohon.

B. Saksi:

1. (nama saksi), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa.....

- Bahwa.....

2. (nama saksi), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa.....

- Bahwa.....

Bahwa Termohon untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi diberi tanda T.1;

2. Fotokopi diberi tanda T.2;

3.dst;

B. Saksi:

1. (isi data saksi), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa.....

- Bahwa.....

2. (isi data saksi), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa.....

- Bahwa.....

Bahwa Pemohon dan Termohon, masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg²² dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg²³ sehingga membuktikan bahwa

Menimbang, bahwa Termohon untuk membuktikan bantahannya telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T..... serta saksi-saksi, yaitu: (nama saksi), (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti T.1 (.....) dan T. 2 (.....) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg²⁴ jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 dari Termohon memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg²⁵ dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg²⁶ sehingga membuktikan bahwa

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa.....;
2. Bahwa.....dst;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:²⁷

Bahwa

Bahwa

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon,

²² Pilih salah satu.

²³ Pilih salah satu.

²⁴ Pilih salah satu.

²⁵ Pilih salah satu.

²⁶ Pilih salah satu.

²⁷ Dalam pertimbangan hukum memuat pertimbangan-pertimbangan filosofis, sosiologis, psikologis, *syar'i* (Al-Qur'an, Hadits, Kaidah *Fiqh*) dan yuridis. Pertimbangan *syar'i* dicantumkan sebagai ciri khas peradilan agama.

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah, oleh..... sebagai Ketua Majelis, dan sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan..... sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

.....
Hakim Anggota,

.....
Hakim Anggota,

.....
Panitera Pengganti,

Perincian biaya :

1. PNPB	Rp 00.000,00
2. Proses	Rp 00.000,00
3. Panggilan	Rp 00.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp000.000,00
(.....rupiah)	

di.....RT.....RW.....Desa/Kelurahan.....,Kecamatan...
....., Kabupaten/Kota.....;¹³

Termohon;

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal
yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah¹⁴
....., Nomor .../Pdt.G/20.../PA/MS., tanggal,dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

.....posita dan petitum¹⁵

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator, sebagaimana laporan mediator tanggal, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:¹⁶

.....salin jawaban.....

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi diberi tanda P.1;
2.dst;

¹³ Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.

¹⁴ Pilih salah satu.

¹⁵ Salin posita permohonan sampai dengan petitum, bila ada perubahan permohonan maka yang disalin surat permohonan yang dirubah.

¹⁶ Salin jawaban Termohon.

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg¹⁷ jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator....., namun berdasarkan laporan mediator tanggal....., mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah.....

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal.....¹⁸;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg¹⁹ jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, sampai dengan P..... serta Saksi-saksi yaitu (nama), dan..... (nama);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (.....) dan P.2 (.....) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal

¹⁷ Pilih salah satu.

¹⁸ Pengakuan murni.

¹⁹ Pilih salah satu

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Pertimbangan Petitum *Ex Officio*

Menimbang, bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan keadilan kepada Termohon/istri yang menurut hukum harus dilindungi, maka Majelis memandang perlu menambahkan amar mengenai, dengan pertimbangan sebagai berikut:²⁸

Bahwa

Bahwa..... dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

²⁸ Pertimbangan *ex officio* perkara perkawinan.

Perincian biaya :

1. PNB	Rp 00.000,00
2. Proses	Rp 00.000,00
3. Panggilan	Rp 00.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp000.000,00

(.....rupiah)

di.....RT.....RW.....Desa/Kelurahan.....,Kecamatan...
....., Kabupaten/Kota.....;¹³

Termohon;

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal
yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah¹⁴
....., Nomor .../Pdt.G/20.../PA/MS., tanggal,dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

.....posita dan petitum¹⁵

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator, sebagaimana laporan mediator tanggal, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:¹⁶

.....salin jawaban.....

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi diberi tanda P.1;
2.dst;

¹³ Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.

¹⁴ Pilih salah satu.

¹⁵ Salin posita permohonan sampai dengan petitum, bila ada perubahan permohonan maka yang disalin surat permohonan yang dirubah.

¹⁶ Salin jawaban Termohon.

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg¹⁷ jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator....., namun berdasarkan laporan mediator tanggal....., mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah.....

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal.....¹⁸;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg¹⁹ jo. Pasal 1685 KUHPdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, dan P.2 serta Saksi-saksi yaitu 1....., 2.....;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (.....) dan P.2 (.....) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal

¹⁷ Pilih salah satu.

¹⁸ Pengakuan murni.

¹⁹ Pilih salah satu

Bahwa.....dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka petitum Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:²⁷

Bahwa.....

Bahwa.....dst;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

²⁷ Dalam pertimbangan hukum dimungkinkan memuat pertimbangan-pertimbangan filosofis, sosiologis, psikologis, *syar'i* (Al-Qur'an, Hadits, Kaidah Fiqh) dan yuridis.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

.....
Panitera Pengganti,

.....
Perincian biaya :

1. PNB	Rp 00.000,00
2. Proses	Rp 00.000,00
3. Panggilan	Rp 00.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp000.000,00

(.....rupiah)

di.....RT.....RW.....Desa/Kelurahan.....,Kecamatan...
....., Kabupaten/Kota.....;¹³

Termohon;

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal
yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah¹⁴
....., Nomor .../Pdt.G/20.../PA/MS., tanggal,dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

.....posita dan petitum¹⁵

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator, sebagaimana laporan mediator tanggal, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:¹⁶

.....salin jawaban.....

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi diberi tanda P.1;
2.dst;

¹³ Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.

¹⁴ Pilih salah satu.

¹⁵ Salin posita permohonan sampai dengan petitum, bila ada perubahan permohonan maka yang disalin surat permohonan yang dirubah.

¹⁶ Salin jawaban termasuk rekonvensi Termohon.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg¹⁷ jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator....., namun berdasarkan laporan mediator tanggal....., mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah.....

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal.....¹⁸;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg¹⁹ jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, dan P.2 serta Saksi-saksi yaitu 1....., 2.....;

¹⁷ Pilih salah satu.

¹⁸ Pengakuan murni.

¹⁹ Pilih salah satu

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah.....

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal.....²⁷

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg Jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat Rekonvensi berkewajiban membuktikan hal tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan gdlil-dalilnya telah mengajukan bukti surat PR.1 dan PR.2 serta saksi-saks, yaitu: 1....., 2.....;

Menimbang, bahwa bukti PR.1 (.....) dan PR.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg²⁸ jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa

²⁷ Pengakuan murni.

²⁸ Pilih salah satu.

Bahwa.....;

Bahwa.....dst;

Petitum Tentang Nafkah *Iddah*

Menimbang, bahwa perihal petitum tentangMajelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa.....;

Bahwa.....dst;

Petitum Tentang *Mut'ah*

Menimbang, bahwa perihal petitum tentangMajelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa.....;

Bahwa.....dst;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon/Tergugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (.....) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (.....) di depan sidang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah³⁵.....;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

³⁵ Pilih salah satu.

Perincian biaya :

1. PNB	Rp 00.000,00
2. Proses	Rp 00.000,00
3. Panggilan	Rp 00.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp000.000,00

(.....rupiah)

Kabupaten/Kota.....;¹³

Termohon/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah¹⁴, Nomor .../Pdt.G/20.../PA/MS., tanggal, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

.....posita dan petitum¹⁵

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator, sebagaimana laporan mediator tanggal, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:¹⁶

.....salin jawaban.....

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi diberi tanda P.1;
2.dst;
3. Fotokopi diberi tanda TR.1;

¹³ Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.

¹⁴ Pilih salah satu.

¹⁵ Salin posita permohonan sampai dengan petitum, bila ada perubahan permohonan maka yang disalin surat permohonan yang dirubah.

¹⁶ Salin jawaban termasuk rekonvensi Termohon.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg¹⁷ jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator....., namun berdasarkan laporan mediator tanggal....., mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah.....

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal.....¹⁸;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg¹⁹ jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, sampai dengan P..... serta saksi-saksi yaitu (nama saksi), (nama saksi)²⁰;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (.....) dan P.2 (.....) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu

¹⁷ Pilih salah satu.

¹⁸ Pengakuan murni.

¹⁹ Pilih salah satu

²⁰ Setiap alat bukti harus dipertimbangkan baik yang memenuhi syarat ataupun tidak.

benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Pertimbangan Petitum *Ex Officio*

Menimbang, bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan keadilan kepada Termohon/istri yang menurut hukum harus dilindungi, maka Majelis memandang perlu menambahkan amar mengenai, dengan pertimbangan sebagai berikut:²⁸

Bahwa

Bahwa..... dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah.....;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal.....²⁹

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg Jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat Rekonvensi berkewajiban membuktikan hal tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan gdlil-dalilnya telah mengajukan bukti surat PR.1 dan PR.2 serta saksi-saks, yaitu:
1.....2.....;

Menimbang, bahwa bukti PR.1 (.....) dan PR.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu

²⁸ *Pertimbangan ex officio perkara perkawinan.*

²⁹ Pengakuan murni.

Petitum *hadlanah*

Menimbang, bahwa perihal petitum tentangMajelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa.....;

Bahwa..... dst;

Petitum Nafkah Pemeliharaan Anak

Menimbang, bahwa perihal petitum tentangMajelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa.....;

Bahwa.....dst;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon/Tergugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar putusan

MENGADILI:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (.....) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (.....) di depan sidang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah³⁷.....;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan, berupa:
 - 3.1. *Mut'ah* sejumlah Rp00.000,00 (.....rupiah);

³⁷ Pilih salah satu.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

.....

.....

Panitera Pengganti,

.....

Perincian biaya :

1. PNB	Rp 00.000,00
2. Proses	Rp 00.000,00
3. Panggilan	Rp 00.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp000.000,00

(.....rupiah)

di.....RT.....RW.....Desa/Kelurahan.....,Kecamatan...
....., Kabupaten/Kota.....;¹³

Termohon;

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal
yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah¹⁴
....., Nomor .../Pdt.G/20.../PA/MS., tanggal,dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

.....posita dan petitum¹⁵

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator, sebagaimana laporan mediator tanggal, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:¹⁶

.....salin jawaban.....

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi diberi tanda P.1;
2.dst;

¹³ Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.

¹⁴ Pilih salah satu.

¹⁵ Salin posita permohonan sampai dengan petitum, bila ada perubahan permohonan maka yang disalin surat permohonan yang dirubah.

¹⁶ Salin jawaban termasuk rekonvensi Termohon.

Bahwa Pemohon dan Termohon, masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg¹⁸ jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator....., namun berdasarkan laporan mediator tanggal....., mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah.....

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal.....¹⁹;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg²⁰ jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

¹⁸ Pilih salah satu.

¹⁹ Pengakuan murni.

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:²⁷

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Pertimbangan Petitum Ex Officio

Menimbang, bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan keadilan kepada Termohon/istri yang menurut hukum harus dilindungi, maka Majelis memandang perlu menambahkan amar mengenai, dengan pertimbangan sebagai berikut:²⁸

Bahwa

Bahwa

Bahwa

Bahwa..... dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam gugatan rekonvensi adalah.....;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal.....²⁹

²⁷ Dalam pertimbangan hukum dimungkinkan memuat pertimbangan-pertimbangan filosofis, sosiologis, psikologis, syar'i (Al-Qur'an, Hadits, Kaidah Fiqh) dan yuridis.

²⁸ *Pertimbangan ex officio perkara perkawinan.*

²⁹ Pengakuan murni.

1.;
2.dst;

Tentang Sidang Ditempat (*Descente*)

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap objek sengketa telah dilakukan pemeriksaan setempat (*descente*), maka Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa.....

Bahwa.....dst.

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:³⁶

Petitum Tentang Harta Bersama

Menimbnag, bahwa perihal petitum tentang.....Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa.....

Bahwa.....dst.

Petitum Tentang Pembagian Harta Bersama

Menimbnag, bahwa perihal petitum tentang.....Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa.....

Bahwa.....dst.

Petitum Tentang Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama

Menimbnag, bahwa perihal petitum tentang.....Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa.....

Bahwa.....dst.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

³⁶ Dalam pertimbangan hukum hendaklah memuat pertimbangan filosofis, sosiologis, psikologis yuridis dan syar'i (Al-Qur'an, Hadist, dan Kaidah Fiqh).

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

.....
Panitera Pengganti,
.....

Perincian biaya :

1. PNB	Rp 00.000,00
2. Proses	Rp 00.000,00
3. Panggilan	Rp 00.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp000.000,00

(.....rupiah)

di.....RT.....RW.....Desa/Kelurahan.....,Kecamatan...
....., Kabupaten/Kota.....;¹³

Termohon;

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal
yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah¹⁴
....., Nomor .../Pdt.G/20.../PA/MS., tanggal,dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

.....posita dan petitum¹⁵

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator, sebagaimana laporan mediator tanggal, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:¹⁶

.....salin jawaban.....

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi diberi tanda P.1;
2.dst;

¹³ Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.

¹⁴ Pilih salah satu.

¹⁵ Salin posita permohonan sampai dengan petitum, bila ada perubahan permohonan maka yang disalin surat permohonan yang dirubah.

¹⁶ Salin jawaban termasuk rekonvensi Termohon.

Bahwa Pemohon dan Termohon, masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg¹⁸ jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator....., namun berdasarkan laporan mediator tanggal....., mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah.....

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal.....¹⁹;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg²⁰ jo. Pasal 1685 KUHPdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

¹⁸ Pilih salah satu.

¹⁹ Pengakuan murni.

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:²⁷

Bahwa

Bahwa..... dst;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Pertimbangan Petitum Ex Officio

Menimbang, bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan keadilan kepada Termohon/istri yang menurut hukum harus dilindungi, maka Majelis memandang perlu menambahkan amar mengenai, dengan pertimbangan sebagai berikut:²⁸

Bahwa

Bahwa

Bahwa dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah.....;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal.....²⁹

²⁷ Dalam pertimbangan hukum dimungkinkan memuat pertimbangan-pertimbangan filosofis, sosiologis, psikologis, syar'i (Al-Qur'an, Hadits, Kaidah Fiqh) dan yuridis.

²⁸ *Pertimbangan ex officio perkara perkawinan.*

²⁹ Pengakuan murni.

Tentang Sidang Ditempat (*Descente*)

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap objek sengketa telah dilakukan pemeriksaan setempat (*descente*), maka Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa.....;

Bahwa.....dst.

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:³⁶

Petitum Tentang Harta Bersama

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang.....Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa.....;

Bahwa.....dst.

Petitum Tentang Pembagian Harta Bersama

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang.....Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa.....;

Bahwa.....dst.

Petitum Tentang Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa.....;

Bahwa.....dst.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon/Tergugat;

³⁶ Dalam pertimbangan hukum hendaklah memuat pertimbangan filosofis, sosiologis, psikologis yuridis dan syar'i (Al-Qur'an, Hadist, dan Kaidah Fiqh).

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

.....

.....

Panitera Pengganti,

.....

Perincian biaya :

1. PNB	Rp 00.000,00
2. Proses	Rp 00.000,00
3. Panggilan	Rp 00.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp000.000,00

(.....rupiah)

di.....RT.....RW.....Desa/Kelurahan.....,Kecamatan...
....., Kabupaten/Kota.....;¹³

Termohon;

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal
yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah¹⁴
....., Nomor .../Pdt.G/20.../PA/MS.,
tanggaldengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

.....posita dan petitum¹⁵

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan
Termohon hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha
mendamaikan Pemohon dan Termohon serta telah menempuh proses mediasi
dengan mediator, sebagaimana laporan mediator
tanggal, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan
Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan
jawaban pada pokoknya sebagai berikut:¹⁶

.....salin jawaban.....

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan
replik sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan
duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan
bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi diberi tanda P.1;
2.dst;

¹³ Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.

¹⁴ Pilih salah satu.

¹⁵ Salin posita permohonan sampai dengan petitum, bila ada perubahan permohonan maka yang disalin surat permohonan yang dirubah.

¹⁶ Salin jawaban termasuk rekonvensi Termohon.

Bahwa atas gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut telah dilaksanakan pemeriksaan setempat (*descente*) pada tanggal,

dan ditemukan fakta sebagai berikut:¹⁸

1.
2. dst;

Bahwa Pemohon dan Termohon, masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg¹⁹ jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator....., namun berdasarkan laporan mediator tanggal....., mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah.....

¹⁸ Bila ada pemeriksaan setempat (*descente*).

¹⁹ Pilih salah satu.

(1) R.Bg²⁶ dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg²⁷ sehingga membuktikan bahwa

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa.....;
2. Bahwa.....dst;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:²⁸

Bahwa

Bahwa dst;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Pertimbangan Petitum Ex Officio

Menimbang, bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan keadilan kepada Termohon/istri yang menurut hukum harus dilindungi, maka Majelis memandang perlu menambahkan amar mengenai, dengan pertimbangan sebagai berikut:²⁹

Bahwa

Bahwa..... dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

²⁶ Pilih salah satu.

²⁷ Pilih salah satu.

²⁸ Dalam pertimbangan hukum dimungkinkan memuat pertimbangan-pertimbangan filosofis, sosiologis, psikologis, syar'i (Al-Qur'an, Hadits, Kaidah Fiqh) dan yuridis.

²⁹ Pertimbangan ex officio perkara perkawinan.

Menimbang, bahwa saksi 1 (.....) dan saksi 2 (.....) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg³⁵ dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg³⁶, sehingga membuktikan bahwa

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1.;
2.dst;

Tentang Pemeriksaan setempat (*Descente*)

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap objek sengketa telah dilakukan pemeriksaan setempat (*discente*), maka Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa.....

Bahwa.....dst.

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:³⁷

Petitum Tentang Harta Bersama

Menimbnag, bahwa perihal petitum tentang.....Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa.....

Bahwa.....dst.

Menimbnag, bahwa perihal petitum tentang.....Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa.....

Bahwa.....dst.

Petitum Tentang Pembagian Harta Bersama

Menimbnag, bahwa perihal petitum tentang.....Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa.....

³⁵ Pilih salah satu.

³⁶ Pilih salah satu.

³⁷ Dalam pertimbangan hukum hendaklah memuat pertimbangan filosofis, sosiologis, psikologis yuridis dan syar'i (Al-Qur'an, Hadist, dan Kaidah Fiqh).

3.2. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp00.000,00 (.....rupiah);

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2.
3.dst.
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta bersama pada petitum angka Huruf yang telah diletakkan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah....., berdasarkan berita acara sita jaminan Nomor..../Pdt.G/.../PA/MS.... tanggal.....;
5. Memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah....untuk mengangkat sita jaminan yang telah diletakkan berdasarkan Berita Acara Sita Jaminan Nomor..../Pdt.G/.../PA/MS..... tanggal.....,khususnya harta bersama pada petitum angka....huruf....;
6. Menyatakan gugatan Penggugat tentang.....tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp00.000,00 (..... rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari tanggal Masehi, bertepatan dengan tanggal Hijriah, oleh..... sebagai Ketua Majelis, dan sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan..... sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis,

.....

PUTUSAN

Nomor ¹.... /Pdt.G/20..../PA/MS²....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IIYAH³...

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

FULAN BIN FULANO⁴, NIK....., tempat dan tanggal lahir....., agama Islam, pendidikan, pekerjaan⁵, bertempat tinggal di.....RT.... RW.Desa/Kelurahan.....Kecamatan..... Kabupaten/Kota.....⁶;
Dalam hal ini memberi kuasa kepada:⁷⁸, para Advokat,⁹ berkantor.....(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus¹⁰,; Pemohon;

Lawan

FULANI BINTI BROTO¹¹, NIK....., tempat dan tanggal lahir....., agama Islam, pendidikan, pekerjaan¹², bertempat tinggal

¹ Nomor perkara tanpa nol di depannya (1, 2, 3... 10, 30, dst.)

² Pilih salah satu.

³ Pilih salah satu.

⁴ Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di bold.

⁵ Dijelaskan pekerjaan Pemohon.

⁶ Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.

⁷ Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dengan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang, Exp = (: Rahmat, S. H., M. H., dan kawan), (: Rahmat, S.H., M. H., dan kawan-kawan).

⁸ Nama advokat/nama kuasa insidentil ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).

⁹ Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).

¹⁰ Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.

¹¹ Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di bold.

¹² Dijelaskan pekerjaan Termohon.

4.dst;

B. Saksi:

1. (nama saksi), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa.....

- Bahwa.....

2. (nama saksi), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa.....

- Bahwa.....

Bahwa Termohon untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi diberi tanda T.1;

2.dst;

3. Fotokopi diberi tanda PR.1;

4.dst;

B. Saksi:

1. (isi data saksi), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa.....

- Bahwa.....

2. (isi data saksi), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa.....

- Bahwa.....

Bahwa atas gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut telah dilaksanakan sidang ditempat (*descente*) pada tanggal, dan ditemukan fakta sebagai berikut:¹⁷

1.

2. dst;

Bahwa Pemohon dan Termohon, masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

¹⁷ Bila ada sidang ditempat (*discente*).

Menimbang, bahwa bukti P.1 (.....) dan P.2 (.....) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg²¹ jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa

Menimbang, bahwa saksi 1 (.....) dan saksi 2 (.....) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg²² dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg²³ sehingga membuktikan bahwa

Menimbang, bahwa Termohon untuk membuktikan bantahannya telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T..... serta saksi-saksi yaitu: (nama saksi), (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti T.1 (.....) dan T. 2 (....) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg²⁴ jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 dari Termohon memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg²⁵ dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg²⁶ sehingga membuktikan bahwa

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa.....;
2. Bahwa.....dst;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:²⁷

Bahwa

Bahwa dst;

²¹ Pilih salah satu.

²² Pilih salah satu.

²³ Pilih salah satu.

²⁴ Pilih salah satu.

²⁵ Pilih salah satu.

²⁶ Pilih salah satu.

²⁷ Dalam pertimbangan hukum dimungkinkan memuat pertimbangan-pertimbangan filosofis, sosiologis, psikologis, syar'i (Al-Qur'an, Hadits, Kaidah Fiqh) dan yuridis.

pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg³⁰ jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa

Menimbang, bahwa saksi 1 (.....) dan saksi 2 (.....) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg³¹ dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg³², sehingga membuktikan bahwa

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat TR.1 sampai dengan TR.... serta saksi-saksi, yaitu: (nama saksi), (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti TR.1 (.....) dan TR.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg³³ jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa

Menimbang, bahwa saksi 1 (.....) dan saksi 2 (.....) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg³⁴ dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg³⁵, sehingga membuktikan bahwa

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1.;
2.dst;

Tentang Sidang Ditempat (*Descente*)

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap objek sengketa telah dilakukan pemeriksaan setempat (*descente*), maka Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa.....

Bahwa.....dst.

³⁰ Pilih salah satu.

³¹ Pilih salah satu.

³² Pilih salah satu.

³³ Pilih salah satu.

³⁴ Pilih salah satu.

³⁵ Pilih salah satu.

Membebankan kepada Pemohon/Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp00.000,00 (..... rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari tanggal Masehi, bertepatan dengan tanggal Hijriah, oleh..... sebagai Ketua Majelis, dan sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan..... sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis,

.....
Hakim Anggota,

.....
Hakim Anggota,

.....
Panitera Pengganti,

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp 00.000,00
2. Proses	Rp 00.000,00
3. Panggilan	Rp 00.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp000.000,00
(.....rupiah)	

di.....RT.....RW.....Desa/Kelurahan.....,Kecamatan...
....., Kabupaten/Kota.....;¹³

Termohon;

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal
yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah¹⁴
....., Nomor .../Pdt.G/20.../PA/MS.,
tanggaldengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

.....posita dan petitum¹⁵

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan
Termohon hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha
mendamaikan Pemohon dan Termohon serta telah menempuh proses mediasi
dengan mediator, sebagaimana laporan mediator
tanggal, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan
Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan
jawaban pada pokoknya sebagai berikut:¹⁶

.....salin jawaban.....

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan
replik sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan
duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan
bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi diberi tanda P.1;
2.dst;

¹³ Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.

¹⁴ Pilih salah satu.

¹⁵ Salin posita permohonan sampai dengan petitum, bila ada perubahan permohonan maka yang disalin surat permohonan yang dirubah.

¹⁶ Salin jawaban Termohon.

a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg¹⁷ jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator....., namun berdasarkan laporan mediator tanggal....., mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah.....

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal.....¹⁸;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg¹⁹ jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, sampai dengan P.2 serta Saksi-saksi yaitu (nama saksi), (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (.....) dan P.2 (.....) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg²⁰ jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa;

Menimbang, bahwa saksi 1 (.....) dan saksi 2 (.....) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg²¹ dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg²² sehingga membuktikan bahwa;

¹⁷ Pilih salah satu.

¹⁸ Pengakuan murni.

¹⁹ Pilih salah satu

²⁰ Pilih salah satu.

²¹ Pilih salah satu.

²² Pilih salah satu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Pertimbangan Petitum *Ex Officio*

Menimbang, bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan keadilan kepada Termohon/istri yang menurut hukum harus dilindungi, maka Majelis memandang perlu menambahkan amar mengenai *mut'ah dan nafkah selama masa iddah*, dengan pertimbangan sebagai berikut:²⁷

Bahwa;

Bahwa..... dst;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (.....) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (.....) di depan sidang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah²⁸
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan, yaitu:
 - 3.1. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp00.000,00 (.....rupiah);
 - 3.2. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp00.000,00 (.....rupiah);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp00.000,00 (..... rupiah);

²⁷ *Pertimbangan ex officio perkara perkawinan.*

²⁸ Pilih salah satu

PUTUSAN

Nomor ¹.... /Pdt.G/20..../PA/MS²....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IAH³...

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

FULAN BIN FULANO⁴, NIK....., tempat dan tanggal lahir....., agama Islam, pendidikan, pekerjaan⁵, bertempat tinggal di.....RT.... RW.Desa/Kelurahan.....Kecamatan..... Kabupaten/Kota.....⁶;
Dalam hal ini memberi kuasa kepada:⁷⁸, para Advokat,⁹ berkantor.....(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus¹⁰,; Pemohon;

Lawan

FULANI BINTI BROTO¹¹, NIK....., tempat dan tanggal lahir....., agama Islam, pendidikan, pekerjaan¹², bertempat tinggal

¹ Nomor perkara tanpa nol di depannya (1, 2, 3... 10, 30, dst.)

² Pilih salah satu.

³ Pilih salah satu.

⁴ Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di bold.

⁵ Dijelaskan pekerjaan Pemohon.

⁶ Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.

⁷ Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dengan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang, Exp = (: Rahmat, S. H., M. H., dan kawan), (: Rahmat, S.H., M. H., dan kawan-kawan).

⁸ Nama advokat/nama kuasa insidentil ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).

⁹ Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).

¹⁰ Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.

¹¹ Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di bold.

¹² Dijelaskan pekerjaan Termohon.

B. Saksi:

1. (nama saksi), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa.....
 - Bahwa.....
2. (nama saksi), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa.....
 - Bahwa.....

Bahwa Termohon untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi diberi tanda T.1;
2.dst;

B. Saksi:

1. (isi data saksi), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa.....
 - Bahwa.....
2. (isi data saksi), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa.....
 - Bahwa.....

Bahwa Pemohon dan Termohon, masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara

memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg²¹ sehingga keterangan saksi tersebut harus di kesampingkan;

Menimbang, bahwa Termohon untuk membuktikan bantahannya telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T..... serta saksi-saksi yaitu: (nama saksi), (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti T.1 (.....) dan T. 2 (.....) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg²² jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 dari Termohon memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg²³ dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg²⁴ sehingga membuktikan bahwa;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa.....;
2. Bahw.....dst;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:²⁵

Bahwa;

Bahwa dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon harus ditolak;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

²¹ Pilih salah satu.

²² Pilih salah satu.

²³ Pilih salah satu.

²⁴ Pilih salah satu.

²⁵ Dalam pertimbangan hukum dimungkinkan memuat pertimbangan-pertimbangan filosofis, sosiologis, psikologis, syar'i (Al-Qur'an, Hadits, Kaidah Fiqh) dan yuridis.

PUTUSAN

Nomor ¹..../Pdt.G/20..../PA/MS²....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IAH³...

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

FULAN BIN FULANO⁴, NIK....., tempat dan tanggal lahir....., agama Islam, pendidikan, pekerjaan⁵, bertempat tinggal di.....RT.... RW.Desa/Kelurahan.....Kecamatan..... Kabupaten/Kota.....⁶;
Dalam hal ini memberi kuasa kepada:⁷⁸, para Advokat,⁹ berkantor.....(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus¹⁰,; Pemohon;

Lawan

FULANI BINTI BROTO¹¹, NIK....., tempat dan tanggal lahir....., agama Islam, pendidikan, pekerjaan¹², bertempat tinggal

¹ Nomor perkara tanpa nol di depannya (1, 2, 3... 10, 30, dst.)

² Pilih salah satu.

³ Pilih salah satu.

⁴ Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di bold.

⁵ Dijelaskan pekerjaan Pemohon.

⁶ Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.

⁷ Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dengan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang, Exp = (: Rahmat, S. H., M. H., dan kawan), (: Rahmat, S.H., M. H., dan kawan-kawan).

⁸ Nama advokat/nama kuasa insidentil ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).

⁹ Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).

¹⁰ Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.

¹¹ Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di bold.

¹² Dijelaskan pekerjaan Termohon.

B. Saksi:

1. (nama saksi), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa.....
- Bahwa.....

2. (nama saksi), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa.....
- Bahwa.....

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor tanggal dan Nomor tanggal yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg¹⁶, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah.....;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg¹⁷ jo. Pasal

¹⁶ Pilih salah Satu.

1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (.....) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (.....) di depan sidang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah²²
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp00.000,00 (..... rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari tanggal Masehi, bertepatan dengan tanggal Hijriah, oleh..... sebagai Ketua Majelis, dan sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan..... sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

.....

²² Pilih salah satu.

PUTUSAN

Nomor ¹..../Pdt.G/20..../PA/MS²....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IAH³...

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

FULAN BIN FULANO⁴, NIK....., tempat dan tanggal lahir....., agama Islam, pendidikan, pekerjaan⁵, bertempat tinggal di.....RT.... RW.Desa/Kelurahan.....Kecamatan..... Kabupaten/Kota.....⁶;
Dalam hal ini memberi kuasa kepada:⁷⁸, para Advokat,⁹ berkantor.....(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus¹⁰,; Pemohon;

Lawan

FULANI BINTI BROTO¹¹, NIK....., tempat dan tanggal lahir....., agama Islam, pendidikan, pekerjaan¹², bertempat tinggal

¹ Nomor perkara tanpa nol di depannya (1, 2, 3... 10, 30, dst.)

² Pilih salah satu.

³ Pilih salah satu.

⁴ Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di bold.

⁵ Dijelaskan pekerjaan Pemohon.

⁶ Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.

⁷ Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dengan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang, Exp = (: Rahmat, S. H., M. H., dan kawan), (: Rahmat, S.H., M. H., dan kawan-kawan).

⁸ Nama advokat/nama kuasa insidentil ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).

⁹ Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).

¹⁰ Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.

¹¹ Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di bold.

¹² Dijelaskan pekerjaan Termohon.

B. Saksi:

1. (nama saksi), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa.....
- Bahwa.....

2. (nama saksi), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa.....
- Bahwa.....

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor tanggal dan Nomor tanggal yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg¹⁶, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah.....;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg¹⁷ jo. Pasal

¹⁶ Pilih salah Satu.

1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (.....) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (.....) di depan sidang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp00.000,00 (..... rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari tanggal Masehi, bertepatan dengan tanggal Hijriah, oleh..... sebagai Ketua Majelis, dan sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan..... sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

.....

PUTUSAN

Nomor ¹..../Pdt.G/20..../PA/MS²....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IAH³...

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

FULAN BIN FULANO⁴, NIK....., tempat dan tanggal lahir....., agama Islam, pendidikan, pekerjaan⁵, bertempat tinggal di.....RT.... RW.Desa/Kelurahan.....Kecamatan..... Kabupaten/Kota.....⁶;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:⁷⁸, para Advokat,⁹ berkantor.....(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus¹⁰,; Pemohon;

Lawan

FULANI BINTI BROTO¹¹, NIK....., tempat dan tanggal lahir....., agama Islam, pendidikan, pekerjaan¹², bertempat tinggal

¹ Nomor perkara tanpa nol di depannya (1, 2, 3... 10, 30, dst.)

² Pilih salah satu.

³ Pilih salah satu.

⁴ Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di bold.

⁵ Dijelaskan pekerjaan Pemohon.

⁶ Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.

⁷ Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dengan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang, Exp = (: Rahmat, S. H., M. H., dan kawan), (: Rahmat, S.H., M. H., dan kawan-kawan).

⁸ Nama advokat/nama kuasa insidentil ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).

⁹ Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).

¹⁰ Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.

¹¹ Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di bold.

¹² Dijelaskan pekerjaan Termohon.

B. Saksi:

1. (nama saksi), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa.....
- Bahwa.....

2. (nama saksi), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa.....
- Bahwa.....

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor tanggal dan Nomor tanggal yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg¹⁶, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah.....;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg¹⁷ jo. Pasal

¹⁶ Pilih salah Satu.

memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak *ba'in shughra* Pemohon (.....) terhadap Termohon (.....);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp00.000,00 (..... rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari tanggal Masehi, bertepatan dengan tanggal Hijriah, oleh..... sebagai Ketua Majelis, dan sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan..... sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

.....

PUTUSAN

Nomor ¹..../Pdt.G/20..../PA/MS²....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IAH³...

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

FULAN BIN FULANO⁴, NIK....., tempat dan tanggal lahir....., agama Islam, pendidikan, pekerjaan⁵, bertempat tinggal di.....RT.... RW.Desa/Kelurahan.....Kecamatan..... Kabupaten/Kota.....⁶;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:⁷⁸, para Advokat,⁹ berkantor.....(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus¹⁰,; Pemohon;

Lawan

FULANI BINTI BROTO¹¹, NIK....., tempat dan tanggal lahir....., agama Islam, pendidikan, pekerjaan¹², bertempat tinggal

¹ Nomor perkara tanpa nol di depannya (1, 2, 3... 10, 30, dst.)

² Pilih salah satu.

³ Pilih salah satu.

⁴ Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di bold.

⁵ Dijelaskan pekerjaan Pemohon.

⁶ Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.

⁷ Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dengan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang, Exp = (: Rahmat, S. H., M. H., dan kawan), (: Rahmat, S.H., M. H., dan kawan-kawan).

⁸ Nama advokat/nama kuasa insidentil ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).

⁹ Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).

¹⁰ Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.

¹¹ Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di bold.

¹² Dijelaskan pekerjaan Termohon.

B. Saksi:

1. (nama saksi), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa.....
- Bahwa.....

2. (nama saksi), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa.....
- Bahwa.....

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor tanggal dan Nomor tanggal yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg¹⁶, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah.....;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg¹⁷ jo. Pasal

¹⁶ Pilih salah Satu.

1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Pertimbangan Petitum *Ex Officio*

Menimbang, bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan keadilan kepada Termohon/istri yang menurut hukum harus dilindungi, maka Majelis memandang perlu menambahkan amar mengenai, dengan pertimbangan sebagai berikut:²²

Bahwa

Bahwa..... dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (.....) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (.....) di depan sidang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah²³
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan, yaitu:
 - 4.1. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp..... (.....rupiah);
 - 4.2. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp..... (.....rupiah);

²² *Pertimbangan ex officio perkara perkawinan.*

²³ Pilih salah satu.

PUTUSAN

Nomor ¹.... /Pdt.G/20..../PA/MS²....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IAH³...

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

FULAN BIN FULANO⁴, NIK....., tempat dan tanggal lahir....., agama Islam, pendidikan, pekerjaan⁵, bertempat tinggal di.....RT.... RW.Desa/Kelurahan.....Kecamatan..... Kabupaten/Kota.....⁶;
Dalam hal ini memberi kuasa kepada:⁷⁸, para Advokat,⁹ berkantor.....(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus¹⁰,; Pemohon;

Lawan

FULANI BINTI BROTO¹¹, NIK....., tempat dan tanggal lahir....., agama Islam, pendidikan, pekerjaan¹², bertempat tinggal

¹ Nomor perkara tanpa nol di depannya (1, 2, 3... 10, 30, dst.)

² Pilih salah satu.

³ Pilih salah satu.

⁴ Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di bold.

⁵ Dijelaskan pekerjaan Pemohon.

⁶ Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.

⁷ Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dengan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang, Exp = (: Rahmat, S. H., M. H., dan kawan), (: Rahmat, S.H., M. H., dan kawan-kawan).

⁸ Nama advokat/nama kuasa insidentil ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).

⁹ Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).

¹⁰ Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.

¹¹ Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di bold.

¹² Dijelaskan pekerjaan Termohon.

sah dan Termohon datang ke muka sidang. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 124 HIR/148 R.Bg¹⁵ permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp000.000,00 (..... rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari tanggal Masehi, bertepatan dengan tanggal Hijriah, oleh sebagai Ketua Majelis, dan masing-masing sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti, serta Termohon, tanpa dihadiri Pemohon;

Ketua Majelis,

.....
Hakim Anggota,

.....
Hakim Anggota,

.....
¹⁵ Pilih salah satu.

PUTUSAN

Nomor ¹..../Pdt.G/20..../PA/MS²....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IAH³...

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

FULAN BIN FULANO⁴, NIK....., tempat dan tanggal lahir....., agama Islam, pendidikan, pekerjaan⁵, bertempat tinggal di.....RT.... RW.Desa/Kelurahan.....Kecamatan..... Kabupaten/Kota.....⁶;
Dalam hal ini memberi kuasa kepada:⁷⁸, para Advokat,⁹ berkantor.....(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus¹⁰,; Pemohon;

Lawan

FULANI BINTI BROTO¹¹, NIK....., tempat dan tanggal lahir....., agama Islam, pendidikan, pekerjaan¹², bertempat tinggal

¹ Nomor perkara tanpa nol di depannya (1, 2, 3... 10, 30, dst.)

² Pilih salah satu.

³ Pilih salah satu.

⁴ Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di bold.

⁵ Dijelaskan pekerjaan Pemohon.

⁶ Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.

⁷ Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dengan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang, Exp = (: Rahmat, S. H., M. H., dan kawan), (: Rahmat, S.H., M. H., dan kawan-kawan).

⁸ Nama advokat/nama kuasa insidentil ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).

⁹ Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).

¹⁰ Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.

¹¹ Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di bold.

¹² Dijelaskan pekerjaan Termohon.

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon dan Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 124 HIR/148 R.Bg¹⁵ permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp00.000,00 (..... rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari tanggal Masehi, bertepatan dengan tanggal Hijriah, oleh sebagai Ketua Majelis, dan masing-masing sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti, serta Termohon, tanpa dihadiri Pemohon;

Ketua Majelis,

.....

¹⁵ Pilih salah satu.

PUTUSAN

Nomor ¹.... /Pdt.G/20..../PA/MS²....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IAH³...

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

FULAN BIN FULANO ⁴, NIK....., tempat dan tanggal lahir....., agama Islam, pendidikan, pekerjaan⁵, bertempat tinggal di.....RT.... RW.Desa/Kelurahan.....Kecamatan..... Kabupaten/Kota.....⁶;
Dalam hal ini memberi kuasa kepada:⁷⁸, para Advokat, ⁹ berkantor.....(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus¹⁰,; Pemohon;

Lawan

FULANI BINTI BROTO ¹¹, NIK....., tempat dan tanggal lahir....., agama Islam, pendidikan, pekerjaan¹², bertempat tinggal

¹ Nomor perkara tanpa nol di depannya (1, 2, 3... 10, 30, dst.)

² Pilih salah satu.

³ Pilih salah satu.

⁴ Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di bold.

⁵ Dijelaskan pekerjaan Pemohon.

⁶ Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.

⁷ Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dengan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang, Exp = (: Rahmat, S. H., M. H., dan kawan), (: Rahmat, S.H., M. H., dan kawan-kawan).

⁸ Nama advokat/nama kuasa insidentil ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.,).

⁹ Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).

¹⁰ Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.

¹¹ Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di bold.

¹² Dijelaskan pekerjaan Termohon.

Menimbang, bahwa atas pencabutan perkara tersebut Majelis Hakim mengabulkan;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor /Pdt.G/20..../PA/MS..... dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah¹⁶ untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp00.000,00 (..... rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah, oleh..... sebagai Ketua Majelis, dan sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan..... sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

.....

¹⁶ Pilih salah satu

PUTUSAN

Nomor ¹..../Pdt.G/20..../PA/MS²....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IAH³...

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

FULAN BIN FULANO ⁴, NIK....., tempat dan tanggal lahir....., agama Islam, pendidikan, pekerjaan⁵, bertempat tinggal di.....RT.... RW.Desa/Kelurahan.....Kecamatan..... Kabupaten/Kota.....⁶;
Dalam hal ini memberi kuasa kepada:⁷⁸, para Advokat, ⁹ berkantor.....(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus¹⁰,; Pemohon;

Lawan

FULANI BINTI BROTO ¹¹, NIK....., tempat dan tanggal lahir....., agama Islam, pendidikan, pekerjaan¹², bertempat tinggal

¹ Nomor perkara tanpa nol di depannya (1, 2, 3... 10, 30, dst.)

² Pilih salah satu.

³ Pilih salah satu.

⁴ Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di bold.

⁵ Dijelaskan pekerjaan Pemohon.

⁶ Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.

⁷ Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dengan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang, Exp = (: Rahmat, S. H., M. H., dan kawan), (: Rahmat, S.H., M. H., dan kawan-kawan).

⁸ Nama advokat/nama kuasa insidentil ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.,).

⁹ Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).

¹⁰ Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.

¹¹ Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di bold.

¹² Dijelaskan pekerjaan Termohon.

..... agar Pemohon menambah panjar biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lamabulan/hari terhitung sejak tanggal teguran tersebut;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah telah pula membuat laporan kepada Majelis Hakim melalui suratnya Nomor tanggal yang isinya Pemohon sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi panjar biaya perkaranya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena panjar biaya perkara Pemohon telah habis dan Pemohon telah pula diberi teguran secara resmi dan patut berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah¹⁷ Nomor tanggal, akan tetapi Pemohon tetap tidak menambah kekurangan panjar biaya perkaranya, sebagaimana surat keterangan Panitera Nomor tanggal yang isinya Pemohon sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi panjar biaya perkaranya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya, maka Majelis Hakim perlu memutuskan perkara *a quo* untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah¹⁸ untuk mencoret perkara tersebut dari daftar perkara;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

¹⁷ Pilih salah satu.

¹⁸ Pilih salah satu.

PUTUSAN

Nomor ¹.... /Pdt.G/20.... /PA/MS²....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IAH³...

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

FULAN BIN FULANO⁴, NIK....., tempat dan tanggal lahir....., agama Islam, pendidikan, pekerjaan⁵, bertempat tinggal di.....RT.... RW.Desa/Kelurahan.....Kecamatan..... Kabupaten/Kota.....⁶;
Dalam hal ini memberi kuasa kepada:⁷⁸, para Advokat,⁹ berkantor.....(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus¹⁰,; Pemohon;

Lawan

FULANI BINTI BROTO¹¹, NIK....., tempat dan tanggal lahir....., agama Islam, pendidikan, pekerjaan¹², bertempat tinggal

¹ Nomor perkara tanpa nol di depannya (1, 2, 3... 10, 30, dst.)

² Pilih salah satu.

³ Pilih salah satu.

⁴ Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di bold.

⁵ Dijelaskan pekerjaan Pemohon.

⁶ Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.

⁷ Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dengan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang, Exp = (: Rahmat, S. H., M. H., dan kawan), (: Rahmat, S.H., M. H., dan kawan-kawan).

⁸ Nama advokat/nama kuasa insidentil ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).

⁹ Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).

¹⁰ Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.

¹¹ Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di bold.

¹² Dijelaskan pekerjaan Termohon.

B. Saksi:

1. (nama saksi), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa.....
 - Bahwa.....
2. (nama saksi), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa.....
 - Bahwa.....

Bahwa Termohon untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi diberi tanda T.1;
2.dst;

B. Saksi:

1. (isi data saksi), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa.....
 - Bahwa.....
2. (isi data saksi), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa.....
 - Bahwa.....

Bahwa Pemohon dan Termohon, masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara

165 HIR/ Pasal 285 R.Bg²⁰ jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa

.....
Menimbang, bahwa saksi 1 (.....) dan saksi 2 (.....) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg²¹ dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg²² sehingga membuktikan bahwa

Menimbang, bahwa Termohon untuk membuktikan bantahannya telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T..... serta saksi-saksi yaitu: (nama saksi), (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti T.1 (.....) dan T. 2 (.....) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg²³ jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 dari Termohon memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg²⁴ dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg²⁵ sehingga membuktikan bahwa

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa.....;
2. Bahwa.....dst;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:²⁶

Bahwa

Bahwa dst;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon

²⁰ Pilih salah satu.

²¹ Pilih salah satu.

²² Pilih salah satu.

²³ Pilih salah satu.

²⁴ Pilih salah satu.

²⁵ Pilih salah satu.

²⁶ Dalam pertimbangan hukum dimungkinkan memuat pertimbangan-pertimbangan filosofis, sosiologis, psikologis, syar'i (Al-Qur'an, Hadits, Kaidah Fiqh) dan yuridis.

sidang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah²⁸.....;

3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan, berupa:

3.1. *Mut'ah* sejumlah Rp00.000,00 (.....rupiah);

3.2. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp00.000,00 (.....rupiah);

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp00.000,00 (..... rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari tanggal Masehi, bertepatan dengan tanggal Hijriah, oleh..... sebagai Ketua Majelis, dan sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan..... sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

.....
Hakim Anggota,

.....
Hakim Anggota,

.....
Panitera Pengganti,

.....
Perincian biaya :

1. PNBP	Rp 00.000,00
2. Proses	Rp 00.000,00
3. Panggilan	Rp 00.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp000.000,00
(.....rupiah)	

²⁸ Pilih salah satu.

di.....RT.....RW.....Desa/Kelurahan.....,Kecamatan...
....., Kabupaten/Kota.....;¹³

Termohon;

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal
yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah
....., Nomor .../Pdt.G/20.../PA/MS.,
tanggaldengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:
.....posita dan petitum¹⁴

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan
Termohon hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha
mendamaikan Pemohon dan Termohon serta telah menempuh proses mediasi
dengan mediator, sebagaimana laporan mediator
tanggal, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan
Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban
dan eksepsi tentang kompetensi relatif pada pokoknya sebagai berikut:¹⁵

.....salin jawaban dan eksepsi.....

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan
replik sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik
sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil eksepsinya Termohon mengajukan bukti
sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Termohonbukti T.1;
2.;

¹³ Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.

¹⁴ Salin posita gugatan sampai dengan petitum, bila ada perubahan gugatan maka yang disalin surat gugatan yang dirubah.

¹⁵ Salin jawaban termasuk, eksepsi dan rekonvensi.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator....., namun berdasarkan laporan mediator tanggal....., mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawaban pada pokoknya menyampaikan eksepsi relatif dengan alasan....., oleh karenanya yang berwenang mengadili perkara ini adalah Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg¹⁷ jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Termohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon untuk membuktikan dalil eksepsinya telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T..... serta saksi-saksi yaitu: (nama saksi), (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti T.1 (.....) dan T.2 (.....) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg¹⁸ jo. Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa

Menimbang, bahwa saksi 1 (.....) dan saksi 2 (.....) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg¹⁹ dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg²⁰ sehingga membuktikan bahwa

¹⁷ Pilih salah satu

¹⁸ Pilih salah satu.

¹⁹ Pilih salah satu.

²⁰ Pilih salah satu.

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon;
2. Menyatakan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp00.000,00 (..... rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah, oleh..... sebagai Ketua Majelis, dan sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan..... sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

.....
Hakim Anggota,

.....
Hakim Anggota,

.....
Panitera Pengganti,

PENETAPAN

Nomor ¹..../Pdt.G/20..../PA/MS²....



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IAH³...**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

NAMA, NIK.....tempat dan tanggal lahir..., agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan....⁴, bertempat tinggal di RT..... RW.....Desa/Kelurahan.....Kecamatan.....Kabupaten/ Kota..., dalam hal ini memberi kuasa kepada, Advokat, berkantor.....(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal..... Penggugat;

Lawan

NAMA, NIK.....tempat dan tanggal lahir..., agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan....⁵, bertempat tinggal di RT.....RW.....Desa/Kelurahan.....Kecamatan.....Kabupaten/Kota..., dalam hal ini memberi kuasa kepada, Advokat, berkantor.....(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal..... tanggal..... Tergugat;

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah,

¹ Nomor perkara tanpa nol di depannya (1, 2, 3... 10, 30, dst.)

² Pilih salah satu.

³ Pilih salah satu.

⁴ Dijelaskan pekerjaan Penggugat secara jelas dan rinci

Menimbang, bahwa atas pencabutan tersebut Tergugat menyatakan setuju dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa kehendak Penggugat untuk mencabut gugatannya tersebut setelah adanya jawaban dari Tergugat, akan tetapi karena terhadap pencabutan perkara tersebut Tergugat telah memberikan persetujuan, maka dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka ketentuan tentang pencabutan perkara yang diatur dalam Pasal 271 dan 272 Rv dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor /Pdt.G/20.../PA/MS.... tanggal dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah syar'iyah untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp00.000,00 (..... rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari tanggal Masehi, bertepatan dengan tanggal Hijriah, oleh..... sebagai Ketua Majelis, dan sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang

PENETAPAN

Nomor ¹..../Pdt.G/20..../PA/MS²....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IAH³...

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

NAMA, NIK.....tempat dan tanggal lahir..., agama Islam, pendidikan, pekerjaan....⁴, bertempat tinggal di RT..... RW.....Desa/Kelurahan.....Kecamatan.....Kabupaten/ Kota..., dalam hal ini memberi kuasa kepada, Advokat, berkantor.....(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal..... Penggugat;

Lawan

NAMA, NIK..... tempat dan tanggal lahir..., agama Islam, pendidikan, pekerjaan⁵, bertempat tinggal di.....RT.....RW.....Desa/Kelurahan..... Kecamatan.....Kabupaten/Kota....., dalam hal ini memberi kuasa⁶ kepada..... Advokat, berkantor.....(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal..... Tergugat;

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

¹ Nomor perkara tanpa nol di depannya (1, 2, 3... 10, 30, dst.)

² Pilih salah satu.

³ Pilih salah satu.

⁴ Dijelaskan pekerjaan Penggugat secara jelas dan rinci

⁵ Dijelaskan pekerjaan Penggugat secara jelas dan rinci

⁶ Jika Advokatnya lebih dari satu orang maka ditulis nama advokat yang pertama ditambah dengan dkk, jika kuasa hukum insidentil agar menyesuaikan, kalimat advokat diganti kuasa insidentil. Jika kuasa hukum dari lembaga maka ditulis nama kuasa dalam kolom advokat diganti nama karyawan.....dan alamat lembaganya.

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah....., akan tetapi pada persidangan pertama sebelum gugatan Penggugat dibacakan, Penggugat menyatakan mencabut surat gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Penggugat apalagi Tergugat belum memberikan jawaban, sehingga berdasarkan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan perkara melalui instrumen hukum berperkara secara prodeo berdasarkan persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama/MS....., maka biaya perkara ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama/MS.....;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor/Pdt.G/20.../PA/MS.... tanggal dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama/MS.....sejumlah Rp00.000,00 (..... rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari tanggal Masehi, bertepatan dengan tanggal Hijriah, oleh..... sebagai Ketua Majelis, dan sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang

PENETAPAN

Nomor ¹..../Pdt.G/20..../PA/MS²....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IAH³...

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

NAMA, NIK.....tempat dan tanggal lahir..., agama Islam, pendidikan, pekerjaan....⁴, bertempat tinggal di RT..... RW.....Desa/Kelurahan.....Kecamatan.....Kabupaten/ Kota..., dalam hal ini memberi kuasa kepada, Advokat, berkantor.....(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal..... Penggugat;

Lawan

NAMA, NIK..... tempat dan tanggal lahir..., agama Islam, pendidikan, pekerjaan⁵, bertempat tinggal di.....RT.....RW.....Desa/Kelurahan..... Kecamatan.....Kabupaten/Kota....., dalam hal ini memberi kuasa⁶ kepada..... Advokat, berkantor.....(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal..... Tergugat;

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

¹ Nomor perkara tanpa nol di depannya (1, 2, 3... 10, 30, dst.)

² Pilih salah satu.

³ Pilih salah satu.

⁴ Dijelaskan pekerjaan Penggugat secara jelas dan rinci

⁵ Dijelaskan pekerjaan Penggugat secara jelas dan rinci

⁶ Jika Advokatnya lebih dari satu orang maka ditulis nama advokat yang pertama ditambah dengan dkk, jika kuasa hukum insidentil agar menyesuaikan, kalimat advokat diganti kuasa insidentil. Jika kuasa hukum dari lembaga maka ditulis nama kuasa dalam kolom advokjat diganti nama karyawan.....dan alamat lembaganya.

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah....., akan tetapi pada persidangan pertama sebelum gugatan Penggugat dibacakan, Penggugat menyatakan mencabut surat gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Penggugat apalagi Tergugat belum memberikan jawaban, sehingga berdasarkan Pasal 271 jo. Pasal 272 Rv pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Nomor/Pdt.G/20...../PA/MS....., tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah, maka Penggugat dibebaskan dari membayar biaya perkara;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat mencabut gugatannya dalam perkara Nomor/Pdt.G/20..../PA/MS....., tanggal.....;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara;

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari tanggal Masehi, bertepatan dengan tanggal Hijriah, oleh..... sebagai Ketua Majelis, dan sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan..... sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

PENETAPAN

Nomor ¹.... /Pdt.G/20..../PA/MS²....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IAH³...

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

NAMA, NIK.....tempat dan tanggal lahir..., agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan....⁴, bertempat tinggal di RT..... RW.....Desa/Kelurahan.....Kecamatan.....Kabupaten/ Kota..., dalam hal ini memberi kuasa kepada, Advokat, berkantor.....(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal..... Penggugat;

Lawan

NAMA, NIK.....tempat dan tanggal lahir..., agama Islam, pendidikan, pekerjaan.....⁵, bertempat tinggal di.....RT.....RW.....Desa/Kelurahan.....KecamatanKabupaten/Kota....., dalam hal ini memberi kuasa⁶ kepada..... Advokat, berkantor.....(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal..... Tergugat;

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

¹ Nomor perkara tanpa nol di depannya (1, 2, 3... 10, 30, dst.)

² Pilih salah satu.

³ Pilih salah satu.

⁴ Dijelaskan pekerjaan Penggugat secara jelas dan rinci

⁵ Dijelaskan pekerjaan Penggugat secara jelas dan rinci

⁶ Jika Advokatnya lebih dari satu orang maka ditulis nama advokat yang pertama ditambah dengan dkk, jika kuasa hukum insidentil agar menyesuaikan, kalimat advokat diganti kuasa insidentil. Jika kuasa hukum dari lembaga maka ditulis nama kuasa dalam kolom advokat diganti nama karyawan.....dan alamat lembaganya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan;

Tentang Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat mencabut gugatannya dalam perkara Nomor/Pdt.G/20..../PA/MS....., tanggal.....;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp00.000,00 (.....rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari tanggal Masehi, bertepatan dengan tanggal Hijriah, oleh..... sebagai Ketua Majelis, dan sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan..... sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

.....

PUTUSAN

NomorPdt.G/20..../PA/MS



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IAH.....

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

NAMA, NIK.....tempat dan tanggal lahir...., agama Islam,
pendidikan, pekerjaan¹,
bertempat tinggal di..... RT..... RW.....
Desa/Kelurahan.....Kecamatan.....
Kabupaten/Kota....., dalam hal ini memberi kuasa²
kepada, Advokat, berkantor.....(diisi
alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal.....;
Penggugat;

Lawan

NAMA, NIK.....tempat dan tanggal lahir...., agama Islam,
pendidikan, pekerjaan³,
bertempat tinggal di.....RT. RW.
Desa/Kelurahan.....Kecamatan.....
Kabupaten/Kota....., dalam hal ini memberi kuasa⁴
kepada, Advokat, berkantor.....(diisi
alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal.....;
Tergugat;

¹ Dijelaskan pekerjaan Penggugat secara jelas dan rinci

² Jika Advokatnya lebih dari satu orang maka ditulis nama advokat yang pertama ditambah dengan dkk, jika kuasa hukum insidentil agar menyesuaikan, kalimat advokat diganti kuasa insidentil. Jika kuasa hukum dari lembaga maka ditulis nama kuasa dalam kolom advokat diganti nama karyawan.....dan alamat lembaganya.

³ Dijelaskan pekerjaan Penggugat secara jelas dan rinci

⁴ Jika Advokatnya lebih dari satu orang maka ditulis nama advokat yang pertama ditambah dengan dkk, jika kuasa hukum insidentil agar menyesuaikan, kalimat advokat diganti kuasa insidentil. Jika kuasa hukum dari lembaga maka ditulis nama kuasa dalam kolom advokat diganti nama karyawan.....dan alamat lembaganya.

- Bahwa.....;
 - Bahwa.....dst;
2. (nama saksi), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa.....;
 - Bahwa.....dst;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor tanggal dan Nomor tanggal yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah.....;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp00.000,00 (..... rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari tanggal Masehi, bertepatan dengan tanggal Hijriah, oleh..... sebagai Ketua Majelis, dan sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan..... sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

.....

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

.....

.....

P U T U S A N

Nomor ¹.... /Pdt.G/20..../PA/MS²....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IAH³.....

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

FULANI BINTI FULANA⁴, NIK....., tempat dan tanggal lahir,
agama Islam, pendidikan, pekerjaan⁵,
bertempat tinggal di RT. ... RW. ...
Desa/Kelurahan.....Kecamatan.....
Kabupaten/Kota.....;⁶

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:⁷⁸, para
Advokat⁹, berkantor di(diisi alamat
lengkap), berdasarkan Surat Kuasa
Khusus¹⁰.....;

Penggugat/Tergugat Rekonvensi;

Lawan

FULAN BIN FULANO¹¹, NIK....., tempat dan tanggal
lahir....., agama Islam, pendidikan,
pekerjaan¹², bertempat tinggal di RT. ...

¹ Nomor perkara tanpa nol di depannya (1, 2, 3... 10, 30, dst.)

² Pilih salah satu.

³ Pilih salah satu.

⁴ Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di bold.

⁵ Dijelaskan pekerjaan Pemohon/Penggugat

⁶ Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.

⁷ Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang. Exp = (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan), (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan).

⁸ Nama advokat/nama kuasa insitential ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).

⁹ Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).

¹⁰ Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.

¹¹ Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di bold.

¹² Dijelaskan pekerjaan Pemohon/Penggugat

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi diberi tanda P.1;
2.dst;
3. Fotokopi diberi tanda TR.1;
4.dst;

B. Saksi:

1. (isi data saksi)²², di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa
 - Bahwa
2. (isi data saksi)²³, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa
 - Bahwa

Bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahan, gugatan rekonsensi telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi diberi tanda T.1;
2.dst;
3. Fotokopi diberi tanda PR.1;
4.dst;

B. Saksi:

1. (isi data saksi)²⁴, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa
 - Bahwadst;

²² Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.

²³ Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.

²⁴ Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg²⁷ jo. Pasal 1685 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P..... serta saksi-saksi yaitu: (nama saksi), (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (.....) dan P.2 (.....) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg²⁸ jo. Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa;

Menimbang, bahwa saksi 1 (.....) dan saksi 2 (.....) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg²⁹ dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg³⁰, sehingga membuktikan bahwa;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T..... serta saksi-saksi yaitu: (nama saksi), (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti T.1 (.....) dan T.2 (.....) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg³¹ jo. Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa;

Menimbang, bahwa saksi 1 (.....) dan saksi 2 (.....) memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg³² dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg³³, sehingga membuktikan bahwa;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

²⁷ Pilih salah satu.

²⁸ Pilih salah satu.

²⁹ Pilih salah satu.

³⁰ Pilih salah satu.

³¹ Pilih salah satu.

³² Pilih salah satu.

³³ Pilih salah satu.

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPerdata, Penggugat Rekonvensi berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat PR.1 sampai dengan PR..... serta saksi-saksi yaitu: (nama saksi), (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti PR.1 (.....) dan PR.2. (.....) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg³⁷ *jo.* Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa;

Menimbang, bahwa saksi 1 (.....) dan saksi 2 (.....) dari memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg³⁸ dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg³⁹, sehingga membuktikan bahwa;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat TR.1 sampai dengan TR..... serta saksi-saksi yaitu: (nama saksi), (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti TR.1 (.....) dan TR.2 (.....) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg⁴⁰ *jo.* Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa;

Menimbang, bahwa saksi 1 (.....) dan saksi 2 (.....) memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg⁴¹ dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg⁴², sehingga membuktikan bahwa;

³⁷ Pilih salah satu.

³⁸ Pilih salah satu.

³⁹ Pilih salah satu.

⁴⁰ Pilih salah satu.

⁴¹ Pilih salah satu.

⁴² Pilih salah satu.

Amar Putusan

MENGADILI:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian/seluruhnya⁴⁴;
2.
3. dst;
4. Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tentang tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);⁴⁵
5. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;⁴⁶

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp00.000,00 (..... rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah, oleh sebagai Ketua Majelis, dan sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh

Ketua Majelis,

.....
Hakim Anggota,

.....
Hakim Anggota,

.....
⁴⁴ Pilih salah satu.

⁴⁵ Amar ini harus ada dalam pertimbangan apa saja yang dinyatakan tidak dapat diterima dan dalam amar juga harus menyebutkan apa saja yang dinyatakan tidak dapat diterima.

⁴⁶ Amar menolak tidak boleh bergabung dengan amar menyatakan tidak dapat diterima.

P U T U S A N

Nomor ¹.... /Pdt.G/20..../PA/MS²....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IAH³.....

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

FULANI BINTI FULANA⁴, NIK....., tempat dan tanggal lahir,
agama Islam, pendidikan, pekerjaan⁵,
bertempat tinggal di RT. ... RW. ...
Desa/Kelurahan.....Kecamatan.....
Kabupaten/Kota.....;⁶

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:⁷⁸, para
Advokat⁹, berkantor di(diisi alamat
lengkap), berdasarkan Surat Kuasa
Khusus¹⁰.....;

Penggugat;

Lawan

FULAN BIN FULANO¹¹, NIK....., tempat dan tanggal
lahir....., agama Islam, pendidikan,
pekerjaan¹², bertempat tinggal di RT. ...

¹ Nomor perkara tanpa nol di depannya (1, 2, 3... 10, 30, dst.)

² Pilih salah satu.

³ Pilih salah satu.

⁴ Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di bold.

⁵ Dijelaskan pekerjaan Pemohon/Penggugat

⁶ Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.

⁷ Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang. Exp = (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan), (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan).

⁸ Nama advokat/nama kuasa insitential ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).

⁹ Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).

¹⁰ Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.

¹¹ Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di bold.

¹² Dijelaskan pekerjaan Pemohon/Penggugat

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi diberi tanda P.1;
2.dst;

B. Saksi:

1. (isi data saksi)²², di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa
 - Bahwa
2. (isi data saksi)²³, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa
 - Bahwa

Bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahan, gugatan rekonsvensi telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi diberi tanda T.1;
2.dst;

a. Saksi:

1. (isi data saksi)²⁴, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa
 - Bahwadst;
2. (isi data saksi)²⁵, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa
 - Bahwadst;

²² Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.

²³ Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.

²⁴ Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.

²⁵ Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.

Menimbang, bahwa bukti P.1 (.....) dan P.2 (.....) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg²⁸ jo. Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa

Menimbang, bahwa saksi 1 (.....) dan saksi 2 (.....) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg²⁹ dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg³⁰, sehingga membuktikan bahwa

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T..... serta saksi-saksi yaitu: (nama saksi), (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti T.1 (.....) dan T.2 (.....) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg³¹ jo. Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa

Menimbang, bahwa saksi 1 (.....) dan saksi 2 (.....) memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg³² dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg³³, sehingga membuktikan bahwa

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa
2. Bahwa
3. Bahwa
4. Bahwa dst;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut.³⁴

²⁸ Pilih salah satu.

²⁹ Pilih salah satu.

³⁰ Pilih salah satu.

³¹ Pilih salah satu.

³² Pilih salah satu.

³³ Pilih salah satu.

³⁴ Dalam pertimbangan hukum hendaknya memuat pertimbangan filosofis, sosiologis, psikologis, yuridis dan syar'i (Al-Qur'an, Hadits, Kaidah Fiqh).

3. dst;
4. Menyatakan gugatan Penggugat tentang tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);³⁷
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;³⁸
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp00.000,00 (..... rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah, oleh..... sebagai Ketua Majelis, dan sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan..... sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh

Ketua Majelis,

.....

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

.....

.....

Panitera Pengganti,

.....

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp 00.000,00
2. Proses	Rp 00.000,00
3. Panggilan	Rp 00.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp000.000,00

(.....rupiah)

³⁷ Amar ini harus ada dalam pertimbangan apa saja yang dinyatakan tidak dapat diterima dan dalam amar juga harus menyebutkan apa saja yang dinyatakan tidak dapat diterima.

³⁸ Amar menolak tidak boleh bergabung dengan amar menyatakan tidak dapat diterima.

RW.... ... Desa/Kelurahan Kecamatan
Kabupaten/Kota.....;¹³

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:¹⁴¹⁵, para
Advokat¹⁶, berkantor di(diisi alamat
lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus¹⁷,

Tergugat;

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah¹⁸ tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal
yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah¹⁹
....., Nomor .../Pdt.G/ 20.../PA./MS., tanggal, dengan
dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

.....posita dan petitum²⁰

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan
Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha
mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi
dengan Mediator, sebagaimana laporan Mediator tanggal
....., akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan
Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa ia tidak
mampu membayar biaya perkara, oleh karena itu mohon diizinkan untuk
berperkara secara cuma-cuma;

Bahwa Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma tersebut telah
mendapat persetujuan dari Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama/MS

¹³ Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.

¹⁴ Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang. Exp = (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan), (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan).

¹⁵ Nama advokat/nama kuasa insitil ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).

¹⁶ Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).

¹⁷ Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.

¹⁸ Pilih salah satu.

¹⁹ Pilih salah satu.

²⁰ Salin posita gugatan sampai dengan petitum, bila ada perubahan gugatan maka yang disalin surat gugatan yang dirubah.

Bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahan, gugatan rekonsvensi telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi diberi tanda T.1;
2.dst;

a. Saksi:

1. (isi data saksi)²⁴, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa;
 - Bahwadst;
2. (isi data saksi)²⁵, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa;
 - Bahwadst;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg²⁶ jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator....., namun berdasarkan laporan mediator tanggal.....,

²⁴ Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.

²⁵ Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.

²⁶ Pilih salah satu.

Menimbang, bahwa saksi 1 (.....) dan saksi 2 (.....) memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg³² dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg³³, sehingga membuktikan bahwa

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa
2. Bahwa dst;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:³⁴

Petitum Tentang

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa

Bahwa..... dst;

Petitum Tentang

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa

Bahwa..... dst;

Pertimbangan Petitum Ex Officio

Menimbang, bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan keadilan kepada Termohon/istri yang menurut hukum harus dilindungi, maka Majelis memandang perlu menambahkan amar mengenai, dengan pertimbangan sebagai berikut:³⁵

Bahwa

Bahwa..... dst;

³² Pilih salah satu.

³³ Pilih salah satu.

³⁴ Dalam pertimbangan hukum hendaknya memuat pertimbangan filosofis, sosiologis, psikologis, yuridis dan syar'i (Al-Qur'an, Hadits, Kaidah Fiqh).

³⁵ Pertimbangan ex officio perkara perkawinan.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

.....

.....

Panitera Pengganti,

.....

Perincian Biaya: NIHIL

RW.... .. Desa/Kelurahan Kecamatan
Kabupaten/Kota.....;¹³

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:¹⁴¹⁵, para
Advokat¹⁶, berkantor di(diisi alamat
lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus¹⁷,
Tergugat;

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah¹⁸ tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal
yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah¹⁹
....., Nomor .../Pdt.G/ 20.../PA./MS., tanggal, dengan
dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

.....posita dan petitum²⁰

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan
Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha
mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi
dengan Mediator, sebagaimana laporan Mediator tanggal
....., akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan
Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan
jawaban pada pokoknya sebagai berikut:²¹

.....salin jawaban.....

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan
replik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

¹³ Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.

¹⁴ Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang. Exp = (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan), (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan).

¹⁵ Nama advokat/nama kuasa insitil ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).

¹⁶ Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).

¹⁷ Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.

¹⁸ Pilih salah satu.

¹⁹ Pilih salah satu.

²⁰ Salin posita gugatan sampai dengan petitum, bila ada perubahan gugatan maka yang disalin surat gugatan yang dirubah.

²¹ Salin jawaban termasuk rekonvensi (bila ada).

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg²⁶ jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator....., namun berdasarkan laporan mediator tanggal....., mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal.....

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg²⁷ jo. Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P..... serta saksi-saksi yaitu: (nama saksi), (nama saksi);

²⁶ Pilih salah satu.

²⁷ Pilih salah satu.

Pertimbangan Petitum *Ex Officio*

Menimbang, bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan keadilan kepada Termohon/istri yang menurut hukum harus dilindungi, maka Majelis memandang perlu menambahkan amar mengenai, dengan pertimbangan sebagai berikut:³²

Bahwa

Bahwa..... dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian/seluruhnya³³;
2.
3. dst;
4. Menyatakan gugatan Penggugat tentang tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);³⁴
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;³⁵
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp00.000,00 (..... rupiah);

³² Pertimbangan ex officio perkara perkawinan.

³³ Pilih salah satu.

³⁴ Amar ini harus ada dalam pertimbangan apa saja yang dinyatakan tidak dapat diterima dan dalam amar juga harus menyebutkan apa saja yang dinyatakan tidak dapat diterima.

³⁵ Amar menolak tidak boleh bergabung dengan amar menyatakan tidak dapat diterima.

P U T U S A N

Nomor ¹.... /Pdt.G/20.... /PA/MS²....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IAH³.....

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

FULANI BINTI FULANA⁴, NIK....., tempat dan tanggal lahir,
agama Islam, pendidikan, pekerjaan⁵,
bertempat tinggal di RT. ... RW. ...
Desa/Kelurahan.....Kecamatan.....
Kabupaten/Kota.....;⁶

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:⁷⁸, para
Advokat⁹, berkantor di(diisi alamat
lengkap), berdasarkan Surat Kuasa
Khusus¹⁰.....;

Penggugat;

Lawan

FULAN BIN FULANO¹¹, NIK....., tempat dan tanggal
lahir....., agama Islam, pendidikan,
pekerjaan¹², bertempat tinggal di RT. ...

¹ Nomor perkara tanpa nol di depannya (1, 2, 3... 10, 30, dst.)

² Pilih salah satu.

³ Pilih salah satu.

⁴ Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di bold.

⁵ Dijelaskan pekerjaan Pemohon/Penggugat

⁶ Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.

⁷ Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang. Exp = (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan), (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan).

⁸ Nama advokat/nama kuasa insitential ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).

⁹ Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).

¹⁰ Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.

¹¹ Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di bold.

¹² Dijelaskan pekerjaan Pemohon/Penggugat

...../Pdt.G/20...../PA/MS....., tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah, yang pada pokoknya memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara prodeo;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:²¹

.....salin jawaban.....

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi diberi tanda P.1;
2.dst;

B. Saksi:

1. (isi data saksi)²², di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa
 - Bahwa
 - Bahwa
2. (isi data saksi)²³, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa
 - Bahwa
 - Bahwa

Bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahan telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi diberi tanda T.1;
2.dst;

²¹ Salin jawaban termasuk rekonvensi (bila ada).

²² Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.

²³ Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal.....

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg²⁷ jo. Pasal 1685 KUHPperdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P..... serta saksi-saksi yaitu: (nama saksi), (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (.....) dan P.2 (.....) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg²⁸ jo. Pasal 1870 KUHPperdata, membuktikan bahwa;

Menimbang, bahwa saksi 1 (.....) dan saksi 2 (.....) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg²⁹ dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg³⁰, sehingga membuktikan bahwa;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T..... serta saksi-saksi yaitu: (nama saksi), (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti T.1 (.....) dan T.2 (.....) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg³¹ jo. Pasal 1870 KUHPperdata, membuktikan bahwa;

Menimbang, bahwa saksi 1 (.....) dan saksi 2 (.....) memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg³² dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg³³, sehingga membuktikan bahwa;

²⁷ Pilih salah satu.

²⁸ Pilih salah satu.

²⁹ Pilih salah satu.

³⁰ Pilih salah satu.

³¹ Pilih salah satu.

³² Pilih salah satu.

³³ Pilih salah satu.

..... Hijriah, maka Penggugat dibebaskan dari membayar biaya perkara;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian/seluruhnya³⁶;
2.
3. dst;
4. Menyatakan gugatan Penggugat tentang tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);³⁷
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;³⁸
6. Membebaskan Penggugat dari membayar biaya;

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah, oleh..... sebagai Ketua Majelis, dan sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan..... sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh

Ketua Majelis,

.....
Hakim Anggota,

.....
Hakim Anggota,

³⁶ Pilih salah satu.

³⁷ Amar ini harus ada dalam pertimbangan apa saja yang dinyatakan tidak dapat diterima dan dalam amar juga harus menyebutkan apa saja yang dinyatakan tidak dapat diterima.

³⁸ Amar menolak tidak boleh bergabung dengan amar menyatakan tidak dapat diterima.

PUTUSAN

Nomor ¹..../Pdt.G/20..../PA/MS²....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IAH³.....

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

FULANI BINTI FULANO⁴, NIK....., tempat dan tanggal lahir....., agama Islam, pendidikan, pekerjaan⁵, bertempat tinggal di.....RT.... RW.Desa/Kelurahan.....Kecamatan..... Kabupaten/Kota.....⁶;
Dalam hal ini memberi kuasa kepada:⁷⁸, para Advokat,⁹ berkantor.....(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus¹⁰,; Penggugat;

Lawan

FULAN BIN BROTO¹¹, NIK....., tempat dan tanggal lahir....., agama Islam, pendidikan, pekerjaan¹², bertempat tinggal

¹ Nomor perkara tanpa nol di depannya (1, 2, 3... 10, 30, dst.)

² Pilih salah satu.

³ Pilih salah satu.

⁴ Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di bold.

⁵ Dijelaskan pekerjaan Pemohon.

⁶ Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.

⁷ Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dengan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang, Exp = (: Rahmat, S. H., M. H., dan kawan), (: Rahmat, S.H., M. H., dan kawan-kawan).

⁸ Nama advokat/nama kuasa insidentil ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).

⁹ Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).

¹⁰ Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.

¹¹ Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di bold.

¹² Dijelaskan pekerjaan Termohon.

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi diberi tanda P.1;
2.dst;

B. Saksi:

1. (nama saksi), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa.....
 - Bahwa.....
2. (nama saksi), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa.....
 - Bahwa.....

Bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi diberi tanda T.1;
2.dst;

B. Saksi:

1. (isi data saksi), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa.....
 - Bahwa.....
2. (isi data saksi), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa.....
 - Bahwa.....

Bahwa Penggugat dan Tergugat, masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg¹⁹ jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, dan P.2 serta Saksi-saksi yaitu 1....., 2.....;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (.....) dan P.2 (.....) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg²⁰ jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa

Menimbang, bahwa saksi 1 (.....) dan saksi 2 (.....) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg²¹ dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg²² sehingga membuktikan bahwa

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan bantahannya telah mengajukan bukti surat T.1 dan T.2 serta saksi-saksi yaitu: 1....., 2.....;

Menimbang, bahwa bukti T.1 (.....) dan T. 2 (.....) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg²³ jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 dari Tergugat memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg²⁴ dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg²⁵ sehingga membuktikan bahwa

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa.....;

¹⁹ Pilih salah satu

²⁰ Pilih salah satu.

²¹ Pilih salah satu.

²² Pilih salah satu.

²³ Pilih salah satu.

²⁴ Pilih salah satu.

²⁵ Pilih salah satu.

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian/seluruhnya²⁸;
2.
3. dst;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat, berupa:
 - 4.1. *Mut'ah* sejumlah Rp00.000,00 (.....rupiah);
 - 4.2. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp00.000,00 (.....rupiah);
5. Menyatakan gugatan Penggugat tentang tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);²⁹
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;³⁰
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp00.000,00 (..... rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari tanggal Masehi, bertepatan dengan tanggal Hijriah, oleh..... sebagai Ketua Majelis, dan sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan..... sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

.....

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

²⁸ Pilih salah satu.

²⁹ Amar ini harus ada dalam pertimbangan apa saja yang dinyatakan tidak dapat diterima dan dalam amar juga harus menyebutkan apa saja yang dinyatakan tidak dapat diterima.

³⁰ Amar menolak tidak boleh bergabung dengan amar menyatakan tidak dapat diterima.

PUTUSAN

Nomor ¹.... /Pdt.G/20..../PA/MS²....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IAH³.....

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

FULANI BINTI FULANO⁴, NIK....., tempat dan tanggal lahir....., agama Islam, pendidikan, pekerjaan⁵, bertempat tinggal di.....RT.... RW.Desa/Kelurahan.....Kecamatan..... Kabupaten/Kota.....⁶;
Dalam hal ini memberi kuasa kepada:⁷⁸, para Advokat, ⁹ berkantor.....(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus¹⁰,; Penggugat;

Lawan

FULAN BIN BROTO¹¹, NIK....., tempat dan tanggal lahir....., agama Islam, pendidikan, pekerjaan¹², bertempat tinggal

¹ Nomor perkara tanpa nol di depannya (1, 2, 3... 10, 30, dst.)

² Pilih salah satu.

³ Pilih salah satu.

⁴ Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di bold.

⁵ Dijelaskan pekerjaan Pemohon.

⁶ Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.

⁷ Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dengan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang, Exp = (: Rahmat, S. H., M. H., dan kawan), (: Rahmat, S.H., M. H., dan kawan-kawan).

⁸ Nama advokat/nama kuasa insidentil ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.,).

⁹ Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).

¹⁰ Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.

¹¹ Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di bold.

¹² Dijelaskan pekerjaan Termohon.

B. Saksi:

1. (nama saksi), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa.....;
 - Bahwa.....dst;
2. (nama saksi), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa.....;
 - Bahwa.....dst;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi diberi tanda P.1;
2.dst;

B. Saksi:

1. (isi data saksi), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa.....;
 - Bahwa.....dst;
2. (isi data saksi), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa.....;
 - Bahwa.....dst;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg¹⁶ jo. Pasal 82

¹⁶ Pilih salah satu.

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan bantahannya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P..... serta saksi-saksi yaitu: (nama saksi), (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (.....) dan P. 2 (.....) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg²¹ jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 dari Penggugat memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg²² dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg²³ sehingga membuktikan bahwa;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa.....;
2. Bahwa.....dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa,;

Bahwa,.....dst.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Tergugat dikabulkan, sehingga Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat dikabulkan, maka gugatan Penggugat yang menyangkut pokok perkara harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

²¹ Pilih salah satu.

²² Pilih salah satu.

²³ Pilih salah satu.

Perincian biaya :

1. PNB	Rp 00.000,00
2. Proses	Rp 00.000,00
3. Panggilan	Rp 00.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp000.000,00

(.....rupiah)

di.....RT.....RW.....Desa/Kelurahan.....,Kecamatan...
....., Kabupaten/Kota.....;¹³

Tergugat;

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal
yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah¹⁴
....., Nomor .../Pdt.G/20.../PA/MS.,
tanggal, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

.....posita dan petitum¹⁵

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan
Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha
mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi
dengan Mediator, sebagaimana laporan Mediator
tanggal, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan
Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas permohonan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan
jawaban dan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:¹⁶

.....salin jawaban.....

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan
replik sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan
duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan
bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi diberi tanda P.1;
2.dst;

¹³ Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.

¹⁴ Pilih salah satu.

¹⁵ Salin posita permohonan sampai dengan petitum, bila ada perubahan permohonan maka yang disalin surat permohonan yang dirubah.

¹⁶ Salin jawaban Termohon.

a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg¹⁷ jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator....., namun berdasarkan laporan mediator tanggal....., mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Eksepsi

Menimbang, Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi tentang

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tersebut menyangkut pokok perkara, maka akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah.....;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal.....¹⁸;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg¹⁹ jo. Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P..... serta saksi-saksi yaitu: (nama saksi), (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (.....) dan P.2 (.....) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal

¹⁷ Pilih salah satu.

¹⁸ Pengakuan murni.

¹⁹ Pilih salah satu

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:²⁷

Bahwa;

Bahwa dst;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Pertimbangan Petitum Ex Officio

Menimbang, bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan keadilan kepada istri yang menurut hukum harus dilindungi, maka Majelis memandang perlu menambahkan amar mengenai, dengan pertimbangan sebagai berikut:²⁸

Bahwa;

Bahwa..... dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

²⁷ Dalam pertimbangan hukum dimungkinkan memuat pertimbangan-pertimbangan filosofis, sosiologis, psikologis, syar'i (Al-Qur'an, Hadits, Kaidah Fiqh) dan yuridis.

²⁸ Pertimbangan ex officio perkara perkawinan.

Panitera Pengganti,

.....

Perincian biaya :

1. PNPB	Rp 00.000,00
2. Proses	Rp 00.000,00
3. Panggilan	Rp 00.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp000.000,00

(.....rupiah)

RW.... .. Desa/Kelurahan Kecamatan
Kabupaten/Kota.....¹³;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:¹⁴¹⁵, para
Advokat¹⁶, berkantor di(diisi alamat
lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus¹⁷,

Tergugat;

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah¹⁸ tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal
yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah¹⁹
....., Nomor .../Pdt.G/ 20.../PA./MS., tanggal, dengan
dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

.....posita dan petitum²⁰

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan
Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha
mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi
dengan Mediator, sebagaimana laporan Mediator tanggal
....., akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan
Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan
jawaban pada pokoknya sebagai berikut:²¹

.....salin jawaban.....

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan
replik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

¹³ Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.

¹⁴ Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang. Exp = (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan), (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan).

¹⁵ Nama advokat/nama kuasa insitenti ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).

¹⁶ Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).

¹⁷ Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.

¹⁸ Pilih salah satu.

¹⁹ Pilih salah satu.

²⁰ Salin posita gugatan sampai dengan petitum, bila ada perubahan gugatan maka yang disalin surat gugatan yang dirubah.

²¹ Salin jawaban termasuk rekonvensi (bila ada).

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg²⁶ jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator....., namun berdasarkan laporan mediator tanggal....., mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal.....²⁷

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg²⁸ jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

²⁶ Pilih salah satu.

²⁷ Pengakuan murni

²⁸ Pilih salah satu.

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:³⁵

Petitum Tentang

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa

Bahwa..... dst;

Petitum Tentang

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa

Bahwa..... dst;

Petitum Tentang Kuasa Asuh/Hadlanah

Menimbang, bahwa perihal petitum agar Pengadilan menetapkan pemegang kuasa asuh³⁶ anak (*hadlanah*) kepada Penggugat, Majelis akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dalam hal seseorang ditunjuk menjadi pemelihara anak, maka Majelis berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam kedudukan seorang pemegang kuasa asuh haruslah memenuhi syarat dan kualitas dapat menjamin keselamatan Jasmani dan Rohani anak yang berada dalam asuhannya;

Bahwa (akses kepada salah satu pihak yang tidak diberikan kuasa asuh);

Bahwa dst;

Pertimbangan Petitum Ex Officio

Menimbang, bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan keadilan kepada Termohon/istri yang menurut hukum harus dilindungi, maka Majelis memandang perlu menambahkan amar mengenai, dengan pertimbangan sebagai berikut:³⁷

³⁵ Dalam pertimbangan hukum hendaknya memuat pertimbangan filosofis, sosiologis, psikologis, yuridis dan syar'i (Al-Qur'an, Hadits, Kaidah Fiqh).

³⁶ Kuasa asuh diadopsi dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014

A.35. Putusan CG Hadir, Hadlanah & Nafkah Anak, Kabul

7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp00.000,00 (..... rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah, oleh..... sebagai Ketua Majelis, dan sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan..... sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh

Ketua Majelis,

.....
Hakim Anggota,

.....
Hakim Anggota,

.....
Panitera Pengganti,

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp 00.000,00
2. Proses	Rp 00.000,00
3. Panggilan	Rp 00.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp000.000,00
(.....rupiah)	

RW.... ... Desa/Kelurahan Kecamatan
Kabupaten/Kota.....;¹³

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:¹⁴¹⁵, para
Advokat¹⁶, berkantor di(diisi alamat
lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus¹⁷,

Tergugat;

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah¹⁸ tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal
yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah¹⁹
....., Nomor .../Pdt.G/ 20.../PA./MS., tanggal, dengan
dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

.....posita dan petitum²⁰

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan
Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha
mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi
dengan Mediator, sebagaimana laporan Mediator tanggal
....., akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan
Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan
jawaban pada pokoknya sebagai berikut:²¹

.....salin jawaban.....

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan
replik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

¹³ Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.

¹⁴ Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang. Exp = (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan), (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan).

¹⁵ Nama advokat/nama kuasa insitilil ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).

¹⁶ Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).

¹⁷ Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.

¹⁸ Pilih salah satu.

¹⁹ Pilih salah satu.

²⁰ Salin posita gugatan sampai dengan petitum, bila ada perubahan gugatan maka yang disalin surat gugatan yang dirubah.

²¹ Salin jawaban termasuk rekonvensi (bila ada).

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg²⁶ jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator....., namun berdasarkan laporan mediator tanggal....., mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;**Dalam**

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal.....²⁷

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg²⁸ jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

²⁶ Pilih salah satu.

²⁷ Pengakuan murni

²⁸ Pilih salah satu.

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:³⁵

Petitum Tentang

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa

Bahwa..... dst;

Petitum Tentang

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa

Bahwa..... dst;

Petitum Tentang Kuasa Asuh/*Hadlanah*

Menimbang, bahwa perihal petitum agar Pengadilan menetapkan pemegang kuasa asuh³⁶ anak (*hadlanah*) kepada Penggugat, Majelis akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dalam hal seseorang ditunjuk menjadi pemelihara anak, maka Majelis berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam kedudukan seorang pemegang kuasa asuh haruslah memenuhi syarat dan kualitas dapat menjamin keselamatan Jasmani dan Rohani anak yang berada dalam asuhannya;

Bahwa (akses kepada salah satu pihak yang tidak diberikan kuasa asuh);

Bahwa dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

³⁵ Dalam pertimbangan hukum hendaknya memuat pertimbangan filosofis, sosiologis, psikologis, yuridis dan syar'i (Al-Qur'an, Hadits, Kaidah Fiqh).

³⁶ Kuasa asuh diadopsi dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014

Perincian biaya :

1. PNPB	Rp 00.000,00
2. Proses	Rp 00.000,00
3. Panggilan	Rp 00.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp000.000,00

(.....rupiah)

RW.... .. Desa/Kelurahan Kecamatan
Kabupaten/Kota.....;¹²

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:¹³¹⁴, para
Advokat¹⁵, berkantor di(diisi alamat
lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus ¹⁶,
Tergugat;

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah¹⁷ tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal
yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah¹⁸
....., Nomor .../Pdt.G/ 20.../PA./MS., tanggal, dengan
dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

.....posita dan petitum¹⁹

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan
Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha
mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi
dengan Mediator, sebagaimana laporan Mediator tanggal
....., akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan
Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan
jawaban pada pokoknya sebagai berikut:²⁰

.....salin jawaban.....

¹² Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.

¹³ Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang. Exp = (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan), (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan).

¹⁴ Nama advokat/nama kuasa insentif ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).

¹⁵ Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).

¹⁶ Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.

¹⁷ Pilih salah satu.

¹⁸ Pilih salah satu.

¹⁹ Salin posita gugatan sampai dengan petitum, bila ada perubahan gugatan maka yang disalin surat gugatan yang dirubah.

²⁰ Salin jawaban termasuk rekonvensi (bila ada).

- Bahwa;
- Bahwa;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg²⁵ jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator....., namun berdasarkan laporan mediator tanggal....., mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal.....²⁶

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg²⁷ jo.

²⁵ Pilih salah satu.

²⁶ Pengakuan murni

²⁷ Pilih salah satu.

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:³⁴

Petitum Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang perceraian, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa;

Bahwa..... dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Petitum Tentang Nafkah *Madliyah*

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang nafkah *madliyah*, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa;

Bahwa..... dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Petitum Tentang Kuasa Asuh/*Hadlanah*

Menimbang, bahwa perihal petitum agar Pengadilan menetapkan pemegang kuasa asuh³⁵ anak (*hadlanah*) kepada Penggugat, Majelis akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dalam hal seseorang ditunjuk menjadi pemelihara anak, maka Majelis berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam kedudukan seorang pemegang kuasa asuh haruslah memenuhi syarat dan kualitas dapat menjamin keselamatan Jasmani dan Rohani anak yang berada dalam asuhannya;

Bahwa (akses kepada salah satu pihak yang tidak diberikan kuasa asuh);

Bahwa dst;

³⁴ Dalam pertimbangan hukum hendaknya memuat pertimbangan filosofis, sosiologis, psikologis, yuridis dan syar'i (Al-Qur'an, Hadits, Kaidah Fiqh).

³⁵ Kuasa asuh diadopsi dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014

2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah *Madliyah* selama bulan/tahun³⁸ sejumlah Rp00.000,00 (..... rupiah);
4. Menetapkan anak yang bernama, lahir tanggal dalam kuasa asuh (*hadlanah*) Penggugat, dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah anak sejumlah Rp00.000,00 (.....rupiah) setiap bulan dengan kenaikan persen³⁹ pertahun sampai anak tersebut dewasa, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp00.000,00 (..... rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah, oleh..... sebagai Ketua Majelis, dan sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan..... sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh

Ketua Majelis,

.....

.....

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

.....

.....

³⁸ Pilih salah satu.

³⁹ Jumlah kenaikan sepuluh persen dapat ditingkatkan menjadi maksimal dua puluh persen (hasil Pleno Kamar Agama No.3 Tahun 2015)

P U T U S A N

Nomor¹ /Pdt.G/20..../PA./MS. ...



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IAH².....**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

FULANI BINTI FULANA³, NIK....., tempat dan tanggal lahir,
agama Islam, pendidikan, pekerjaan⁴,
bertempat tinggal di RT. ... RW. ...
Desa/Kelurahan.....Kecamatan.....
Kabupaten/Kota.....;⁵

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:⁶⁷, para
Advokat⁸, berkantor di(diisi alamat
lengkap), berdasarkan Surat Kuasa
Khusus⁹.....;

Penggugat;

Lawan

FULAN BIN FULANO¹⁰, NIK....., tempat dan tanggal
lahir....., agama Islam, pendidikan,
pekerjaan¹¹, bertempat tinggal di RT. ...

¹ Nomor perkara tanpa nol di depannya (1, 2, 3..... 10, 30 dst.)

² Pilih salah satu.

³ Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di *bold*.

⁴ Dijelaskan pekerjaan Pemohon/Penggugat

⁵ Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.

⁶ Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang. Exp = (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan), (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan).

⁷ Nama advokat/nama kuasa insitential ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di *bold*. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).

⁸ Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).

⁹ Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.

¹⁰ Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di *bold*.

¹¹ Dijelaskan pekerjaan Pemohon/Penggugat

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi diberi tanda P.1;
2.dst;

B. Saksi:

1. (isi data saksi)²¹, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa
 - Bahwa
2. (isi data saksi)²², di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa
 - Bahwa

Bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahan, gugatan rekonsvensi telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi diberi tanda T.1;
2.dst;

B. Saksi:

1. (isi data saksi)²³, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa
 - Bahwadst;
2. (isi data saksi)²⁴, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa

²¹ Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.

²² Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.

²³ Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.

²⁴ Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P..... serta saksi-saksi yaitu: (nama saksi), (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (.....) dan P.2 (.....) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg²⁷ jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa

Menimbang, bahwa saksi 1 (.....) dan saksi 2 (.....) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg²⁸ dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg²⁹, sehingga membuktikan bahwa

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti yang diajukan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari Penggugat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa
2. Bahwa dst;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:³⁰

Petitum Tentang Taklik Talak

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang taklik talak, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa

Bahwa..... dst;

Petitum Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang perceraian, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

²⁷ Pilih salah satu.

²⁸ Pilih salah satu.

²⁹ Pilih salah satu.

³⁰ Dalam pertimbangan hukum hendaknya memuat pertimbangan filosofis, sosiologis, psikologis, yuridis dan syar'i (Al-Qur'an, Hadits, Kaidah Fiqh).

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp00.000,00 (.....rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah, oleh..... sebagai Ketua Majelis, dan sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan..... sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh

Ketua Majelis,

.....

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

.....

.....

Panitera Pengganti,

.....

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp 00.000,00
2. Proses	Rp 00.000,00
3. Panggilan	Rp 00.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp000.000,00

(.....rupiah)

RW.... .. Desa/Kelurahan Kecamatan
Kabupaten/Kota.....¹²;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:¹³¹⁴, para
Advokat¹⁵, berkantor di(diisi alamat
lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus ¹⁶,
Tergugat;

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah¹⁷ tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugatdalam surat gugatannya tanggal
yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah¹⁸
....., Nomor .../Pdt.G/ 20.../PA./MS., tanggal, dengan
dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

.....posita dan petitum¹⁹

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan
Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha
mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi
dengan Mediator, sebagaimana laporan Mediator tanggal
....., akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan
Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan
jawaban pada pokoknya sebagai berikut:²⁰

.....salin jawaban.....

¹² Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.

¹³ Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang. Exp = (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan), (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan).

¹⁴ Nama advokat/nama kuasa insitential ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).

¹⁵ Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).

¹⁶ Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.

¹⁷ Pilih salah satu.

¹⁸ Pilih salah satu.

¹⁹ Salin posita gugatan sampai dengan petitum, bila ada perubahan gugatan maka yang disalin surat gugatan yang dirubah.

²⁰ Salin jawaban termasuk rekonvensi (bila ada).

- Bahwadst;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg²⁵ jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator....., namun berdasarkan laporan mediator tanggal....., mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal.....

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg²⁶ jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

²⁵ Pilih salah satu.

²⁶ Pilih salah satu.

Bahwa..... dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Pertimbangan *Ex Officio*

Menimbang, bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan keadilan kepada Termohon/istri yang menurut hukum harus dilindungi, maka Majelis memandang perlu menambahkan amar mengenai, dengan pertimbangan sebagai berikut:³¹

Bahwa;

Bahwa..... dst;

Dessenting Opinion

Menimbang, bahwa namun demikian Ketua Majelis (.....)/Hakim Anggota (.....) ³² menyatakan beda pendapat (*dessenting opinion*) dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa (diisi pendapat/*dessenting opinion*);³³

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan musyawarah dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka berdasar Pasal Undang-Undang Nomor Tahun tentang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Tahun dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor Tahun, Majelis Hakim mengambil putusan dengan suara terbanyak;

Menimbang, bahwa³⁴

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan

³¹ *Pertimbangan ex officio perkara perkawinan.*

³² Pilih salah satu.

³³ Diisi pendapat Hakim yang mempunyai pendapat beda.

³⁴ Diisi pendapat akhir putusan dan pertimbangan yang benar menurut Majelis.

Panitera Pengganti,

.....

Perincian biaya :

1. PNPB	Rp 00.000,00
2. Proses	Rp 00.000,00
3. Panggilan	Rp 00.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp000.000,00

(.....rupiah)

RW.... .. Desa/Kelurahan Kecamatan
Kabupaten/Kota.....;¹²

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:¹³¹⁴, para
Advokat¹⁵, berkantor di(diisi alamat
lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus ¹⁶,
Tergugat;

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah¹⁷ tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal
yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah¹⁸
....., Nomor .../Pdt.G/ 20.../PA./MS., tanggal, dengan
dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

.....posita dan petitum¹⁹

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan
Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha
mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi
dengan Mediator, sebagaimana laporan Mediator tanggal
....., akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan
Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan
jawaban pada pokoknya sebagai berikut:²⁰

.....salin jawaban.....

¹² Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.

¹³ Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang. Exp = (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan), (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan).

¹⁴ Nama advokat/nama kuasa insentif ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).

¹⁵ Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).

¹⁶ Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.

¹⁷ Pilih salah satu.

¹⁸ Pilih salah satu.

¹⁹ Salin posita gugatan sampai dengan petitum, bila ada perubahan gugatan maka yang disalin surat gugatan yang dirubah.

²⁰ Salin jawaban termasuk rekonvensi (bila ada).

- Bahwa

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg²⁵ jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator....., namun berdasarkan laporan mediator tanggal....., mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Provisi

Menimbang, bahwa tuntutan provisi Penggugat pada pokoknya adalah, meskipun proses persidangan perkara ini sedang berjalan;

Menimbang, bahwa

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi tentang, dan terhadap eksepsi tersebut telah diputus oleh Majelis Hakim dengan Putusan Sela Nomor...../Pdt.G/ 20..../PA/MS....., tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah, yang pada pokoknya eksepsi Tergugat ditolak;

²⁵ Pilih salah satu.

172 ayat (1) R.Bg³² dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg³³, sehingga membuktikan bahwa

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa
2. Bahwa dst;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:³⁴

Petitum Tentang Provisi

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang provisi, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa

Bahwa..... dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka tuntutan provisi Penggugat harus ditolak;

Petitum Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang perceraian, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa

Bahwa..... dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Petitum Tentang Kuasa Asuh/*Hadlanah*

Menimbang, bahwa perihal petitum agar Pengadilan menetapkan pemegang kuasa asuh³⁵ anak (*hadlanah*) kepada Penggugat, Majelis akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

³² Pilih salah satu.

³³ Pilih salah satu.

³⁴ Dalam pertimbangan hukum hendaknya memuat pertimbangan filosofis, sosiologis, psikologis, yuridis dan syar'i (Al-Qur'an, Hadits, Kaidah Fiqh).

³⁵ Kuasa asuh diadopsi dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014

Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

Dalam Provisi

- i. Menolak gugatan provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi

- ii. Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian/seluruhnya³⁷;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....);
3. Menetapkan anak yang bernama, lahir tanggal dalam kuasa asuh (*hadlanah*) Penggugat, dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah anak sejumlah Rp00.000,00 (.....rupiah) setiap bulan dengan kenaikan persen³⁸ pertahun sampai anak tersebut dewasa, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp00.000,00 (..... rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah, oleh..... sebagai Ketua Majelis, dan sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan..... sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh

³⁷ Pilih salah satu.

³⁸ Jumlah kenaikan sepuluh persen dapat ditingkatkan menjadi maksimal dua puluh persen (hasil Pleno Kamar Agama No.3 Tahun 2015)

P U T U S A N

Nomor¹ /Pdt.G/20..../PA./MS. ...



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IAH².....

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

FULANI BINTI FULAN³, NIK....., tempat dan tanggal lahir,
agama Islam, pendidikan, pekerjaan⁴,
bertempat tinggal di RT. ... RW. ...
Desa/Kelurahan.....Kecamatan.....
Kabupaten/Kota.....;⁵

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:⁶⁷, para
Advokat⁸, berkantor di(diisi alamat
lengkap), berdasarkan Surat Kuasa
Khusus⁹.....;

Penggugat;

Lawan

FULAN BIN FULANO¹⁰, NIK....., tempat dan tanggal
lahir....., agama Islam, pendidikan,
pekerjaan¹¹, bertempat tinggal di RT. ...

¹ Nomor perkara tanpa nol di depannya (1, 2, 3..... 10, 30 dst.)

² Pilih salah satu.

³ Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di *bold*.

⁴ Dijelaskan pekerjaan Pemohon/Penggugat

⁵ Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.

⁶ Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang. Exp = (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan), (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan).

⁷ Nama advokat/nama kuasa insitential ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di *bold*. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).

⁸ Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).

⁹ Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.

¹⁰ Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di *bold*.

¹¹ Dijelaskan pekerjaan Pemohon/Penggugat

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi diberi tanda P.1;
2.dst;

B. Saksi:

1. (isi data saksi)²¹, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa
 - Bahwa
2. (isi data saksi)²², di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa
 - Bahwa

Bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahan telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi diberi tanda T.1;
2.dst;

B. Saksi:

1. (isi data saksi)²³, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa dst;
2. (isi data saksi)²⁴, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa;

²¹ Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.

²² Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.

²³ Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.

²⁴ Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.

tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah, yang pada pokoknya eksepsi Tergugat ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal.....²⁶

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg²⁷ jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P..... serta saksi-saksi yaitu: (nama saksi), (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (.....) dan P.2 (.....) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg²⁸ jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa

Menimbang, bahwa saksi 1 (.....) dan saksi 2 (.....) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg²⁹ dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg³⁰, sehingga membuktikan bahwa

Menimbang, bahwa Tergugat/Termohon untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T..... serta saksi-saksi yaitu: (nama saksi), (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti T.1 (.....) dan T.2 (.....) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg³¹ jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa

²⁶ Pengakuan murni

²⁷ Pilih salah satu.

²⁸ Pilih salah satu.

²⁹ Pilih salah satu.

³⁰ Pilih salah satu.

³¹ Pilih salah satu.

Bahwa..... dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Petitum Tentang Kuasa Asuh/*Hadlanah*

Menimbang, bahwa perihal petitum agar Pengadilan menetapkan pemegang kuasa asuh³⁵ anak (*hadlanah*) kepada Penggugat, Majelis akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dalam hal seseorang ditunjuk menjadi pemelihara anak, maka Majelis berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam kedudukan seorang pemegang kuasa asuh haruslah memenuhi syarat dan kualitas dapat menjamin keselamatan Jasmani dan Rohani anak yang berada dalam asuhannya;

Bahwa (akses kepada salah satu pihak yang tidak diberikan kuasa asuh);

Bahwa dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Petitum Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang nafkah anak, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa;

Bahwa..... dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Pertimbangan *Ex Officio*

Menimbang, bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan keadilan kepada Termohon/istri yang menurut hukum harus dilindungi, maka Majelis memandang perlu menambahkan amar mengenai, dengan pertimbangan sebagai berikut:³⁶

Bahwa;

Bahwa..... dst;

³⁵ Kuasa asuh diadopsi dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah

dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014

³⁶ *Pertimbangan ex officio perkara perkawinan.*

5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah anak sejumlah Rp00.000,00 (.....rupiah) setiap bulan dengan kenaikan persen ³⁹ pertahun sampai anak tersebut dewasa, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp00.000,00 (..... rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah, oleh..... sebagai Ketua Majelis, dan sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan..... sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh

Ketua Majelis,

.....

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

.....

.....

Panitera Pengganti,

.....

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp 00.000,00
2. Proses	Rp 00.000,00
3. Panggilan	Rp 00.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp000.000,00
(.....rupiah)	

³⁹ Jumlah kenaikan sepuluh persen dapat ditingkatkan menjadi maksimal dua puluh persen (hasil Pleno Kamar Agama No.3 Tahun 2015)

RW.... .. Desa/Kelurahan Kecamatan
Kabupaten/Kota.....¹²;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:¹³¹⁴, para
Advokat¹⁵, berkantor di(diisi alamat
lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus ¹⁶,
Tergugat;

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah¹⁷ tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal
yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah¹⁸
....., Nomor .../Pdt.G/ 20.../PA./MS., tanggal, dengan
dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

.....posita dan petitum¹⁹

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan
Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha
mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi
dengan Mediator, sebagaimana laporan Mediator tanggal
....., akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan
Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan
jawaban pada pokoknya sebagai berikut:²⁰

.....salin jawaban.....

¹² Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.

¹³ Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang. Exp = (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan), (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan).

¹⁴ Nama advokat/nama kuasa insentif ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).

¹⁵ Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).

¹⁶ Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.

¹⁷ Pilih salah satu.

¹⁸ Pilih salah satu.

¹⁹ Salin posita gugatan sampai dengan petitum, bila ada perubahan gugatan maka yang disalin surat gugatan yang dirubah.

²⁰ Salin jawaban termasuk rekonvensi (bila ada).

B. Saksi:

1. (isi data saksi)²⁴, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa dst;

2. (isi data saksi)²⁵, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa;

- Bahwa;

Bahwa atas gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut telah dilaksanakan sidang ditempat (*discente*) pada tanggal, dan ditemukan fakta sebagai berikut:²⁶

1.;

2. dst;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg²⁷ jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator....., namun berdasarkan laporan mediator tanggal.....,

²⁴ Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.

²⁵ Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.

²⁶ Bila ada sidang ditempat (*discente*).

²⁷ Pilih salah satu.

Menimbang, bahwa saksi 1 (.....) dan saksi 2 (.....) memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg³⁴ dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg³⁵, sehingga membuktikan bahwa

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa
2. Bahwa dst;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:³⁶

Petitum Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang perceraian, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa

Bahwa..... dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Petitum Tentang Kuasa Asuh/*Hadlanah*

Menimbang, bahwa perihal petitum agar Pengadilan menetapkan pemegang kuasa asuh³⁷ anak (*hadlanah*) kepada Penggugat, Majelis akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dalam hal seseorang ditunjuk menjadi pemelihara anak, maka Majelis berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam kedudukan seorang pemegang kuasa asuh haruslah memenuhi syarat dan kualitas dapat menjamin keselamatan Jasmani dan Rohani anak yang berada dalam asuhannya;

³⁴ Pilih salah satu.

³⁵ Pilih salah satu.

³⁶ Dalam pertimbangan hukum hendaknya memuat pertimbangan filosofis, sosiologis, psikologis, yuridis dan syar'i (Al-Qur'an, Hadits, Kaidah Fiqh).

³⁷ Kuasa asuh diadopsi dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat PR.1 sampai dengan PR..... serta saksi-saksi yaitu: (nama saksi), (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti PR.1 (.....) dan PR.2. (.....) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg⁴⁰ jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa

Menimbang, bahwa saksi 1 (.....) dan saksi 2 (.....) dari memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg⁴¹ dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg⁴², sehingga membuktikan bahwa

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat TR.1 sampai dengan TR..... serta saksi-saksi yaitu: (nama saksi), (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti TR.1 (.....) dan TR.2 (.....) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg⁴³ jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa

Menimbang, bahwa saksi 1 (.....) dan saksi 2 (.....) memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg⁴⁴ dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg⁴⁵, sehingga membuktikan bahwa

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa
2. Bahwadst;

⁴⁰ Pilih salah satu.

⁴¹ Pilih salah satu.

⁴² Pilih salah satu.

⁴³ Pilih salah satu.

⁴⁴ Pilih salah satu.

⁴⁵ Pilih salah satu.

Petitum Tentang

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa

Bahwa..... dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi**Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan**MENGADILI:****Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian/seluruhnya⁴⁸;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat Konvensi (.....) terhadap Penggugat Konvensi (.....);
3. Menetapkan anak yang bernama, lahir tanggal dalam kuasa asuh (*hadlanah*) Penggugat Konvensi, dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat Konvensi untuk bertemu dengan anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar kepada Penggugat Konvensi nafkah anak sejumlah Rp00.000,00 (.....rupiah) setiap

⁴⁸ Pilih salah satu.

Panitera Pengganti,

.....

Perincian biaya :

1. PNPB	Rp 00.000,00
2. Proses	Rp 00.000,00
3. Panggilan	Rp 00.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp000.000,00

(.....rupiah)

RW.... .. Desa/Kelurahan Kecamatan
Kabupaten/Kota.....;¹²

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:¹³¹⁴, para
Advokat¹⁵, berkantor di(diisi alamat
lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus ¹⁶,
Tergugat;

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah¹⁷ tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal
yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah¹⁸
....., Nomor .../Pdt.G/ 20.../PA./MS., tanggal, dengan
dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

.....posita dan petitum¹⁹

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan
Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha
mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi
dengan Mediator, sebagaimana laporan Mediator tanggal
....., akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan
Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan
jawaban pada pokoknya sebagai berikut:²⁰

.....salin jawaban.....

¹² Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.

¹³ Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang. Exp = (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan), (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan).

¹⁴ Nama advokat/nama kuasa insentif ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).

¹⁵ Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).

¹⁶ Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.

¹⁷ Pilih salah satu.

¹⁸ Pilih salah satu.

¹⁹ Salin posita gugatan sampai dengan petitum, bila ada perubahan gugatan maka yang disalin surat gugatan yang dirubah.

²⁰ Salin jawaban termasuk rekonvensi (bila ada).

- Bahwadst;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg²⁵ jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator....., namun berdasarkan laporan mediator tanggal....., mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal.....

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg²⁶ jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

²⁵ Pilih salah satu.

²⁶ Pilih salah satu.

Bahwa

Bahwa..... dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Petitum Tentang *Hadlanah*

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang *hadlanah*, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa

Bahwa

Bahwa..... dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Pertimbangan *Ex Officio*

Menimbang, bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan keadilan kepada anak yang menurut hukum harus dilindungi, maka Majelis memandang perlu menambahkan amar mengenai nafkah anak, dengan pertimbangan sebagai berikut:³¹

Bahwa

Bahwa

Bahwa..... dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

³¹ Pertimbangan *ex officio* perkara perkawinan.

Panitera Pengganti,

.....

Perincian biaya :

1. PNPB	Rp 00.000,00
2. Proses	Rp 00.000,00
3. Panggilan	Rp 00.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp000.000,00

(.....rupiah)

RW.... ... Desa/Kelurahan Kecamatan
Kabupaten/Kota.....;¹²

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:¹³¹⁴, para
Advokat¹⁵, berkantor di(diisi alamat
lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus ¹⁶,
Tergugat;

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah¹⁷ tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugatdalam surat gugatannya tanggal
yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah¹⁸
....., Nomor .../Pdt.G/ 20.../PA./MS., tanggal, dengan
dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

.....posita dan petitum¹⁹

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan
Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha
mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi
dengan Mediator, sebagaimana laporan Mediator tanggal
....., akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan
Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa ia tidak
mampu membayar biaya perkara, oleh karena itu mohon diizinkan untuk
berperkara secara cuma-cuma;

Bahwa Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma tersebut telah
mendapat persetujuan dari Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama/MS

¹² Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.

¹³ Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang. Exp = (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan), (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan).

¹⁴ Nama advokat/nama kuasa insitil ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).

¹⁵ Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).

¹⁶ Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.

¹⁷ Pilih salah satu.

¹⁸ Pilih salah satu.

¹⁹ Salin posita gugatan sampai dengan petitum, bila ada perubahan gugatan maka yang disalin surat gugatan yang dirubah.

Bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahan, gugatan rekonsensi telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi diberi tanda T.1;
2.dst;

B. Saksi:

1. (isi data saksi)²³, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa
 - Bahwadst;
2. (isi data saksi)²⁴, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa
 - Bahwadst;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg²⁵ jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

²³ Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.

²⁴ Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.

²⁵ Pilih salah satu.

2. Bahwa dst;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:³⁰

Petitum Tentang Taklik Talak

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang taklik talak, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa;

Bahwa..... dst;

Petitum Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang perceraian, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa;

Bahwa..... dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Petitum Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang nafkah anak, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa;

Bahwa..... dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan perkara melalui instrumen hukum berperkara secara prodeo berdasarkan persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama/MS....., maka biaya perkara ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama/MS.....;

³⁰ Dalam pertimbangan hukum hendaknya memuat pertimbangan filosofis, sosiologis, psikologis, yuridis dan syar'i (Al-Qur'an, Hadits, Kaidah Fiqh).

Panitera Pengganti,

.....

RW.... .. Desa/Kelurahan Kecamatan
Kabupaten/Kota.....;¹²

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:¹³¹⁴, para
Advokat¹⁵, berkantor di(diisi alamat
lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus ¹⁶,
Tergugat;

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah¹⁷ tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal
yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah¹⁸
....., Nomor .../Pdt.G/ 20.../PA./MS., tanggal, dengan
dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

.....posita dan petitum¹⁹

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan
Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha
mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi
dengan Mediator, sebagaimana laporan Mediator tanggal
....., akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan
Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa ia tidak
mampu membayar biaya perkara, oleh karena itu mohon diizinkan untuk
berperkara secara cuma-cuma;

Bahwa atas permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-
cuma tersebut telah diperiksa dan diputus dengan Putusan Sela Nomor

¹² Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.

¹³ Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang. Exp = (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan), (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan).

¹⁴ Nama advokat/nama kuasa insitil ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).

¹⁵ Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).

¹⁶ Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.

¹⁷ Pilih salah satu.

¹⁸ Pilih salah satu.

¹⁹ Salin posita gugatan sampai dengan petitum, bila ada perubahan gugatan maka yang disalin surat gugatan yang dirubah.

B. Saksi:

1. (isi data saksi)²³, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa
 - **Bahwa**dst;
2. (isi data saksi)²⁴, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa
 - Bahwadst;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg²⁵ jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator....., namun berdasarkan laporan mediator tanggal....., mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

²³ Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.

²⁴ Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.

²⁵ Pilih salah satu.

tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:³⁰

Petitum Tentang Taklik Talak

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang taklik talak, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa;

Bahwa..... dst;

Petitum Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang perceraian, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa;

Bahwa..... dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Petitum Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang nafkah anak, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa;

Bahwa..... dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Nomor/Pdt.G/20...../PA/MS....., tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah, maka Penggugat dibebaskan dari membayar biaya perkara;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

³⁰ Dalam pertimbangan hukum hendaknya memuat pertimbangan filosofis, sosiologis, psikologis, yuridis dan syar'i (Al-Qur'an, Hadits, Kaidah Fiqh).

Panitera Pengganti,

.....

Perincian Biaya: NIHIL

RW.... .. Desa/Kelurahan Kecamatan
Kabupaten/Kota.....;¹²

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:¹³¹⁴, para
Advokat¹⁵, berkantor di(diisi alamat
lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus ¹⁶,
Tergugat;

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah¹⁷ tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal
yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah¹⁸
....., Nomor .../Pdt.G/ 20.../PA./MS., tanggal, dengan
dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

.....posita dan petitum¹⁹

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan
Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha
mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi
dengan Mediator, sebagaimana laporan Mediator tanggal
....., akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan
Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan
jawaban pada pokoknya sebagai berikut:²⁰

.....salin jawaban.....

¹² Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.

¹³ Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang. Exp = (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan), (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan).

¹⁴ Nama advokat/nama kuasa insentif ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).

¹⁵ Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).

¹⁶ Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.

¹⁷ Pilih salah satu.

¹⁸ Pilih salah satu.

¹⁹ Salin posita gugatan sampai dengan petitum, bila ada perubahan gugatan maka yang disalin surat gugatan yang dirubah.

²⁰ Salin jawaban termasuk rekonvensi (bila ada).

- Bahwadst;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg²⁵ jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator....., namun berdasarkan laporan mediator tanggal....., mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal.....

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg²⁶ jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

²⁵ Pilih salah satu.

²⁶ Pilih salah satu.

Bahwa..... dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Petitum Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang nafkah anak, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa;

Bahwa..... dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
3. Menyatakan jatuh talak satu *khul'i* Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....) dengan iwadl Rp00.000,00 (..... rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah anak sejumlah Rp00.000,00 (.....rupiah) setiap bulan dengan kenaikan

PUTUSAN

Nomor/Pdt.G/...../PA/MS...



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IAH.....

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

NAMA, NIK.....tempat dan tanggal lahir...., agama Islam,
pendidikan, pekerjaan¹,
bertempat tinggal di..... RT..... RW.....
Desa/Kelurahan.....Kecamatan.....
Kabupaten/Kota....., dalam hal ini memberi kuasa²
kepada, Advokat, berkantor.....(diisi
alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal.....;
Penggugat;

Lawan

NAMA, NIK.....tempat dan tanggal lahir...., agama Islam,
pendidikan, pekerjaan³,
bertempat tinggal di.....RT. RW.
Desa/Kelurahan.....Kecamatan.....
Kabupaten/Kota....., dalam hal ini memberi kuasa⁴
kepada, Advokat, berkantor.....(diisi
alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal.....;
Tergugat;

¹ Dijelaskan pekerjaan Penggugat secara jelas dan rinci

² Jika Advokatnya lebih dari satu orang maka ditulis nama advokat yang pertama ditambah dengan dkk, jika kuasa hukum insidentil agar menyesuaikan, kalimat advokat diganti kuasa insidentil. Jika kuasa hukum dari lembaga maka ditulis nama kuasa dalam kolom advokat diganti nama karyawan.....dan alamat lembaganya.

³ Dijelaskan pekerjaan Penggugat secara jelas dan rinci

⁴ Jika Advokatnya lebih dari satu orang maka ditulis nama advokat yang pertama ditambah dengan dkk, jika kuasa hukum insidentil agar menyesuaikan, kalimat advokat diganti kuasa insidentil. Jika kuasa hukum dari lembaga maka ditulis nama kuasa dalam kolom advokat diganti nama karyawan.....dan alamat lembaganya.

- Bahwa.....;
 - Bahwa.....dst;
2. (nama saksi), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa.....;
 - Bahwa.....dst;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor tanggal dan Nomor tanggal yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah.....;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Petitum Tentang Kuasa Asuh/Hadlanah

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang kuasa asuh/*hadlanah*, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa;

Bahwa..... dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Petitum Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang nafkah anak, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa;

Bahwa..... dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....);

Perincian biaya :

1. PNPB	Rp 00.000,00
2. Proses	Rp 00.000,00
3. Panggilan	Rp 00.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp000.000,00

(.....rupiah)

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, Nomor /Pdt.G/.../PA/MS., tanggal, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

..... posita dan petitum⁵

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor Tanggal dan Nomor Tanggal yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat, terkecuali tuntutan yang mengenai nafkah anak dicabut oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi diberi tanda P.1;
2. dst;

B. Saksi:

1. (nama saksi), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

⁵ Salin posita gugatan sampai dengan petitum, bila ada perubahan gugatan maka yang disalin surat gugatan yang dirubah.

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah.....;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg *jo*. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P..... serta saksi-saksi yaitu: (nama saksi), (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (.....) dan P.....(.....) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa⁷

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1.;
2.;
3.;
4.dst;

⁷ Bukti-bukti lain dipertimbangkan satu persatu

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....);
4. Menetapkan anak yang bernama, lahir tanggal dalam kuasa asuh (*hadlanah*) Penggugat, dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah anak sejumlah Rp00.000,00 (.....rupiah) setiap bulan dengan kenaikan persen⁹ pertahun sampai anak tersebut dewasa, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa:
 - 6.1.;
 - 6.2.dst;
7. Menetapkan
8. Menghukum Tergugat
9. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp00.000,00 (..... rupiah);

⁹ Jumlah kenaikan sepuluh persen dapat ditingkatkan menjadi maksimal dua puluh persen (hasil Pleno Kamar Agama No.3 Tahun 2015)

PUTUSAN

Nomor/Pdt.G/...../PA/MS...



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IAH.....

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

NAMA, NIK.....tempat dan tanggal lahir...., agama Islam,
pendidikan, pekerjaan¹,
bertempat tinggal di..... RT..... RW.....
Desa/Kelurahan.....Kecamatan.....
Kabupaten/Kota....., dalam hal ini memberi kuasa²
kepada, Advokat, berkantor.....(diisi
alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal.....;
Penggugat;

Lawan

NAMA, NIK.....tempat dan tanggal lahir...., agama Islam,
pendidikan, pekerjaan³,
bertempat tinggal di.....RT. RW.
Desa/Kelurahan.....Kecamatan.....
Kabupaten/Kota....., dalam hal ini memberi kuasa⁴
kepada, Advokat, berkantor.....(diisi
alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal.....;
Tergugat;

¹ Dijelaskan pekerjaan Penggugat secara jelas dan rinci

² Jika Advokatnya lebih dari satu orang maka ditulis nama advokat yang pertama ditambah dengan dkk, jika kuasa hukum insidentil agar menyesuaikan, kalimat advokat diganti kuasa insidentil. Jika kuasa hukum dari lembaga maka ditulis nama kuasa dalam kolom advokat diganti nama karyawan.....dan alamat lembaganya.

³ Dijelaskan pekerjaan Penggugat secara jelas dan rinci

⁴ Jika Advokatnya lebih dari satu orang maka ditulis nama advokat yang pertama ditambah dengan dkk, jika kuasa hukum insidentil agar menyesuaikan, kalimat advokat diganti kuasa insidentil. Jika kuasa hukum dari lembaga maka ditulis nama kuasa dalam kolom advokat diganti nama karyawan.....dan alamat lembaganya.

- Bahwa.....dst;
- 2. (nama saksi), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa.....;
- Bahwa.....dst;

Bahwa gugatan Penggugat tentang *Itsbat* Nikah telah diperiksa dan diputus dengan Putusan Sela Nomor/Pdt.G/20...../PA/MS....., tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah, yang pada pokoknya menyatakan sah perkawinan antaraBinti dengan Bin

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor tanggal dan Nomor tanggal yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah.....;

Bahwa;

Bahwa..... dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan *itsbat nikah* Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal Undang-Undang Nomor Tahun *jo.* Pasal Undang-Undang Nomor Tahun *jo.* Pasal Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang perceraian, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa;

Bahwa..... dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Petitum Tentang Kuasa Asuh/Hadlanah

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang kuasa asuh/*hadlanah*, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa;

Bahwa..... dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Petitum Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang nafkah anak, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa;

Bahwa..... dst;

Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan..... sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

.....
Hakim Anggota,

.....
Hakim Anggota,

.....
Panitera Pengganti,

.....
Perincian biaya :

1. PNPB	Rp 00.000,00
2. Proses	Rp 00.000,00
3. Panggilan	Rp 00.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp000.000,00

(.....rupiah)

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal
yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah
....., Nomor /Pdt.G/.../PA/MS.,
tanggal, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

..... posita dan petitum⁵

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah
datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang
menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap
sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan
(relaas) Nomor tanggal dan Nomor tanggal yang dibacakan di
persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak
ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu
alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak
bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk
bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat
Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan
bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi diberi tanda P.1;
2. dst;

B. Saksi:

1. (nama saksi), di bawah sumpahnya memberikan
keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa.....;

⁵ Salin posita gugatan sampai dengan petitum, bila ada perubahan gugatan maka yang disalin surat gugatan yang dirubah.

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P..... serta saksi-saksi yaitu: (nama saksi), (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (.....) dan P.....(.....) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa⁶;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1.;
2.dst;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:⁷

Petitum *Itsbat* Nikah

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang *itsbat nikah*, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

⁶ Bukti-bukti lain dipertimbangkan satu persatu

⁷ Dalam pertimbangan hukum hendaknya memuat pertimbangan filosofis, sosiologis, psikologis, yuridis dan syar'i (Al-Qur'an, Hadits, Kaidah Fiqh).

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antaradst;
4. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....);
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp00.000,00 (..... rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari tanggal Masehi, bertepatan dengan tanggal Hijriah, oleh..... sebagai Ketua Majelis, dan sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan..... sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

.....
Hakim Anggota,

.....
Hakim Anggota,

.....
Panitera Pengganti,

Perincian biaya :

1. PNPB	Rp 00.000,00
2. Proses	Rp 00.000,00
3. Panggilan	Rp 00.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp000.000,00

(.....rupiah)

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal
yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah
....., Nomor /Pdt.G/.../PA/MS.
tanggal, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

..... posita dan petitum⁵

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor Tanggal dan Nomor Tanggal yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa ia tidak mampu membayar biaya perkara, oleh karena itu mohon diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma;

Bahwa Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma tersebut telah mendapat persetujuan dari Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama/MS, sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama/MS Nomor tanggal, tentang pembebanan biaya perkara kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama/MS

⁵ Salin posita gugatan sampai dengan petitum, bila ada perubahan gugatan maka yang disalin surat gugatan yang dirubah.

sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah.....;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P..... serta saksi-saksi yaitu: (nama saksi), (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (.....) dan P.....(.....) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa⁶

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

⁶ Bukti-bukti lain dipertimbangkan satu persatu

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari tanggal Masehi, bertepatan dengan tanggal Hijriah, oleh..... sebagai Ketua Majelis, dan sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan..... sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

.....

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

.....

.....

Panitera Pengganti,

.....

Perincian biaya :

1. PNPB	Rp 00.000,00
2. Proses	Rp 00.000,00
3. Panggilan	Rp 00.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp000.000,00

(.....rupiah)

Tergugat;
Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal
yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah
....., Nomor /Pdt.G/.... /PA/MS.
tanggal, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

..... posita dan petitum⁷

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah
datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang
menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap
sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan
(relas) Nomor Tanggal dan Nomor Tanggal yang dibacakan di
persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak
ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu
alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak
bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk
bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan
Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa ia tidak
mampu membayar biaya perkara, oleh karena itu mohon diizinkan untuk
berperkara secara cuma-cuma;

Bahwa atas permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-
cuma tersebut telah diperiksa dan diputus dengan Putusan Sela Nomor
..... /Pdt.G/20..... /PA/MS....., tanggal Masehi bertepatan
dengan tanggal Hijriah, yang pada pokoknya memberi
izin kepada Penggugat untuk berperkara secara prodeo;

⁷ Salin posita gugatan sampai dengan petitum, bila ada perubahan gugatan maka yang disalin surat gugatan yang dirubah.

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah.....;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P..... serta saksi-saksi yaitu: (nama saksi), (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (.....) dan P.....(.....) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa⁸

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1.;
2.dst;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis

⁸ Bukti-bukti lain dipertimbangkan satu persatu

sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

.....

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

.....

.....

Panitera Pengganti,

.....

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp 00.000,00
2. Proses	Rp 00.000,00
3. Panggilan	Rp 00.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp000.000,00

(.....rupiah)

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa Majelis telah mendengar keterangan calon mempelai pria sebagai berikut :

Namadst;

Bahwa.....;

Bahwa.....;

Bahwa.....dst;

Bahwa Majelis telah mendengar keterangan orang tua Pemohon sebagai berikut :

Namadst;

Bahwa.....;

Bahwa.....;

Bahwa.....dst;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi diberi tanda P.1;

2.dst;

B. Saksi:

1. (nama saksi), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa.....;

- Bahwa.....dst;

2. (nama saksi), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa.....;

- Bahwa.....dst;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Bahwa dst;

Bahwa meskipun usia calon mempelai belum memenuhi syarat untuk menikah menurut Undang Undang, namun secara fisik dan kejiwaan ternyata sudah dewasa, sehingga dipandang mampu untuk berumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka petitum angka 2 (dua) dikabulkan;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar penetapan

M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp00.000,00 (..... rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah, oleh kami sebagai Ketua Majelis, dan, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

¹² Dalam pertimbangan hukum memuat pertimbangan-pertimbangan filosofis, sosiologis, psikologis, *syar'i* (Al-Qur'an, Hadits, Kaidah *Fiqh*) dan yuridis. Pertimbangan *syar'i* dicantumkan sebagai ciri khas peradilan agama.

PENETAPAN

Nomor/Pdt..../20..../PA./MS. ...



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'İYAH.....

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

FULAN BIN FULAN¹, NIK tempat dan tanggal lahir, agama Islam, pendidikan, pekerjaan², bertempat tinggal, dalam hal ini memberi kuasa kepada advokat³, berkantor (diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus⁴ tanggal,

Pemohon.

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah Nomor tanggal, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

---- posita dan petitum permohonan ⁵ ----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon⁶ hadir di persidangan.

¹ Identitas Nama Huruf Kapital

² Dijelaskan pekerjaan Penggugat secara jelas dan rinci

³ Kuasa Insidentil menyesuaikan

⁴ Nomor surat kuasa dan tanggal

⁵ Salin posita permohonan sampai dengan petitum. -bila ada perubahan permohonan maka yang disalin adalah surat permohonan yang telah diubah dengan kalimat sebagai berikut :

⁶ Apabila para Pemohon masing-masing menghadap sendiri menggunakan: para Pemohon menghadap sendiri di persidangan, apabila para Pemohon dan kuasanya hadir digunakan kalimat para Pemohon serta kuasanya hadir di persidangan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan Pemohon adalah.....;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg⁷ jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P..... serta saksi-saksi yaitu: (nama saksi), (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (.....) dan P.2 (.....) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg⁸ jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa;

Menimbang, bahwa saksi 1 (.....) dan saksi 2 (.....) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg⁹ dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg¹⁰, sehingga membuktikan bahwa;

Fakta Hukum¹¹

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1.;
2.;dst

Pertimbangan Petitum mengenai usia menikah

Menimbang, bahwa petitum angka 2 tentang Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

⁷ Pilih salah satu.

⁸ Pilih salah satu.

⁹ Pilih salah satu.

¹⁰ Pilih salah satu.

¹¹ Fakta Hukum merupakan hasil analisis pembuktian

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

.....

.....

Panitera Pengganti,

.....

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp 00.000,00
2. Proses	Rp 00.000,00
3. Panggilan	Rp 00.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp000.000,00

(.....rupiah)

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Majelis telah mendengar keterangan orang tua Pemohon I sebagai berikut :

Namadst;

Bahwa.....;

Bahwa.....;

Bahwa.....dst;

Bahwa Majelis telah mendengar keterangan orang tua Pemohon II sebagai berikut :

Namadst;

Bahwa.....;

Bahwa.....;

Bahwa.....dst;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi diberi tanda P.I.1;
2.dst;
3. Fotokopi diberi tanda P.II.1;
4.dst;

B. Saksi-saksi:

Saksi Pemohon I

1. (nama saksi), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa.....;
 - Bahwa.....dst;
2. (nama saksi), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa.....;
 - Bahwa.....dst;

Saksi Pemohon II

1. (nama saksi), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

(1) R.Bg⁸ dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg⁹, sehingga membuktikan bahwa

Fakta Hukum¹⁰

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1.;
2.;dst

Pertimbangan Petitum mengenai usia menikah

Menimbang, bahwa petitum angka tentang Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa

Bahwa

Bahwadst;

Bahwa Majelis perlu mengemukakan Hadits Nabi S.A.W.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka petitum angka dikabulkan;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada para Pemohon untuk menikah;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp00.000,00 (..... rupiah);

⁸ Pilih salah satu.

⁹ Pilih salah satu.

¹⁰ Fakta Hukum merupakan hasil analisis pembuktian

PENETAPAN

NomorPdt..../20..../PA./MS. ...



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'İYAH.....

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Wali Adlol yang diajukan oleh:

FULANAH BINTI FULAN¹, NIK tempat dan tanggal lahir ... , agama Islam, pendidikan, pekerjaan², bertempat tinggal, dalam hal ini memberi kuasa kepada advokat³, berkantor (diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus⁴ tanggal,

Pemohon;

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Nomor tanggal, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

---- posita dan petitum permohonan ⁵ ----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon⁶ hadir di persidangan.

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

¹ Identitas Nama Huruf Kapital

² Dijelaskan pekerjaan Penggugat secara jelas dan rinci

³ Kuasa Insidentil menyesuaikan

⁴ Nomor surat kuasa dan tanggal

⁵ Salin posita permohonan sampai dengan petitum. -bila ada perubahan permohonan maka yang disalin adalah surat permohonan yang telah diubah dengan kalimat sebagai berikut :

⁶ Apabila para Pemohon masing-masing menghadap sendiri menggunakan: para Pemohon menghadap sendiri di persidangan, apabila para Pemohon dan kuasanya hadir digunakan kalimat para Pemohon serta kuasanya hadir di persidangan.

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1.;
2.;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P..... serta saksi-saksi yaitu: (nama saksi), (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (... ..) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa⁷;

Menimbang, bahwa bukti P.... (.....) sebagai akta di bawah tangan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg *jo.* Pasal 1875 KUH Perdata membuktikan bahwa

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 171/ Pasal 308 R.Bg. dan 172 HIR/Pasal 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa

Fakta Hukum⁸

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1.;
2.dst;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

⁷ Bukti-bukti lain dipertimbangkan satu persatu

⁸ Fakta Hukum merupakan hasil analisis pembuktian

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Wali Nikah Pemohon bernama sebagai Wali Adlol;
3. Memberi izin kepada Pemohon (.....) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama dengan Wali Hakim;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp00.000,00 (..... rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah pada hari ... tanggal ... Masehi, oleh kami sebagai Ketua Majelis, dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ... tanggal ... Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

.....

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

.....

.....

Panitera Pengganti,

.....

PENETAPAN

NomorPdt..../20..../PA./MS. ...



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'İYAH.....

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Wali Adlol yang diajukan oleh:

FULANAH BINTI FULAN¹, NIK tempat dan tanggal lahir, agama Islam, pendidikan, pekerjaan², bertempat tinggal, dalam hal ini memberi kuasa kepada advokat³, berkantor (diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus⁴ tanggal,

Pemohon;

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Nomor tanggal, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

---- posita dan petitum permohonan ⁵ ----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon⁶ hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Majelis telah mendengar keterangan calon suami Pemohon sebagai berikut :

- Bahwa;

¹ Identitas Nama Huruf Kapital

² Dijelaskan pekerjaan Penggugat secara jelas dan rinci

³ Kuasa Insidentil menyesuaikan

⁴ Nomor surat kuasa dan tanggal

⁵ Salin posita permohonan sampai dengan petitum. -bila ada perubahan permohonan maka yang disalin adalah surat permohonan yang telah diubah dengan kalimat sebagai berikut :

⁶ Apabila para Pemohon masing-masing menghadap sendiri menggunakan: para Pemohon menghadap sendiri di persidangan, apabila para Pemohon dan kuasanya hadir digunakan kalimat para Pemohon serta kuasanya hadir di persidangan.

pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa⁷ ;

Menimbang, bahwa bukti P.... (.....) sebagai akta di bawah tangan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg *jo.* Pasal 1875 KUH Perdata membuktikan bahwa;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 171/ Pasal 308 R.Bg. dan 172 HIR/Pasal 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa;

Fakta Hukum⁸

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1.;
2.dst;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Pemohon dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:⁹

Petitum Mengenai AdloInya Wali Nikah

Menimbang, bahwa petitum angka tentang Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya telah terpenuhi syarat-syarat perkawinan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada halangan untuk melakukan perkawinan;

Bahwa adloInya wali nikah *a quo* tidak mempunyai alasan yang sah menurut hukum;

⁷ Bukti-bukti lain dipertimbangkan satu persatu

⁸ Fakta Hukum merupakan hasil analisis pembuktian

⁹ Dalam pertimbangan hukum hendaknya memuat pertimbangan filosofis, sosiologis, psikologis, yuridis dan syar'i (Al-Qur'an, Hadits, Kaidah Fiqh).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah pada hari ... tanggal ... Masehi, oleh kami sebagai Ketua Majelis, dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ... tanggal ... Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

.....

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

.....

.....

Panitera Pengganti,

.....

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp 00.000,00
2. Proses	Rp 00.000,00
3. Panggilan	Rp 00.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp000.000,00

(.....rupiah)

- Bahwa;
- Bahwa;
- Bahwadst;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi diberi tanda P.1;
2.dst;

B. Saksi:

1. (nama saksi), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa.....;
 - Bahwa.....dst;
2. (nama saksi), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa.....;
 - Bahwa.....dst;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1.;
2.;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P..... serta saksi-saksi yaitu: (nama saksi), (nama saksi);

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Perwalian Anak termasuk perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan UU No.50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama lahir tanggal berada di bawah perwalian Pemohon (.....);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp00.000,00 (..... rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah pada hari ... tanggal ... Masehi, oleh kami sebagai Ketua Majelis, dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ... tanggal ... Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

.....

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

.....

.....

A.59. Penetapan Wali Pengampu bagi orang dewasa yang tidak cakap

PENETAPAN

Nomor/Pdt..../20..../PA./MS. ...



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IAH.....**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Wali Pengampu yang diajukan oleh:

FULAN BIN FULAN¹, NIK tempat dan tanggal lahir, agama Islam, pendidikan, pekerjaan², bertempat tinggal, dalam hal ini memberi kuasa kepada advokat³, berkantor (diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus⁴ tanggal,

Pemohon;

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara.;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah Nomor tanggal, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

---- posita dan petitum permohonan ⁵ ----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon⁶ hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

¹ Identitas Nama Huruf Kapital

² Dijelaskan pekerjaan Penggugat secara jelas dan rinci

³ Kuasa Insidentil menyesuaikan

⁴ Nomor surat kuasa dan tanggal

⁵ Salin posita permohonan sampai dengan petitum. -bila ada perubahan permohonan maka yang disalin adalah surat permohonan yang telah diubah dengan kalimat sebagai berikut :

⁶ Apabila para Pemohon masing-masing menghadap sendiri menggunakan: para Pemohon menghadap sendiri di persidangan, apabila para Pemohon dan kuasanya hadir digunakan kalimat para Pemohon serta kuasanya hadir di persidangan.

yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa⁷

Menimbang, bahwa bukti P... (.....) sebagai akta di bawah tangan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg jo. Pasal 1875 KUH Perdata membuktikan bahwa

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 171/ Pasal 308 R.Bg. dan 172 HIR/Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa

Fakta Hukum⁸

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1.;
2.;dst

Pertimbangan Petitum Tentang

Menimbang, bahwa petitum angka tentang Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 433 KUH Perdata, setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya;

Bahwa oleh karena orang tersebut sudah dewasa, akan tetapi menderita keterbelakangan mental, maka dia harus berada di bawah pengampuan;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 434 KUH Perdata, setiap keluarga sedarah berhak minta pengampuan keluarga sedarahnya berdasarkan keadaan dungu, gila atau mata gelap;

Bahwa Pemohon adalah dari ternyata sehari-harinya telah mengasuh dan memeliharanya hingga saat ini, di samping itu Pemohon dipandang mampu untuk melakukan tugas sebagai wali Pengampu dari orang tersebut;

⁷ Bukti-bukti lain dipertimbangkan satu persatu

⁸ Fakta Hukum merupakan hasil analisis pembuktian

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

.....
Panitera Pengganti,
.....

Perincian biaya :

1. PNB	Rp 00.000,00
2. Proses	Rp 00.000,00
3. Panggilan	Rp 00.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp000.000,00

(.....rupiah)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon⁸ hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi diberi tanda P.1;
2.dst;

B. Saksi:

1. (nama saksi), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa.....;
 - Bahwa.....dst;
2. (nama saksi), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa.....;
 - Bahwa.....dst;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1.;
2.;

⁸ Apabila para Pemohon masing-masing menghadap sendiri menggunakan: para Pemohon menghadap sendiri di persidangan, apabila para Pemohon dan kuasanya hadir digunakan kalimat para Pemohon serta kuasanya hadir di persidangan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44
Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih
.....;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, maka petitum angka (.....) dikabulkan;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang
perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan
hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon
2. Menetapkan anak bernama lahir pada tanggal adalah anak sah
dari Pemohon I dan Pemohon II.
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp00.000,00 (... .. rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah pada hari ... tanggal ... Masehi,
oleh kami sebagai Ketua Majelis, dan masing-masing sebagai
Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk
umum pada hari ... tanggal ... Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriyah
oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan
dibantu oleh sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

.....

PENETAPAN

Nomor/Pdt..../20..../PA./MS. ...



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'İYAH.....**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengangkatan Anak yang diajukan oleh:

1. FULAN BIN FULANO¹, NIK tempat dan tanggal lahir ... ,
agama Islam, pendidikan, pekerjaan², bertempat
tinggal;

Pemohon I;

2. FULANAH BINTI FULANA³, NIK tempat dan tanggal lahir ... ,
agama Islam, pendidikan, pekerjaan⁴, bertempat
tinggal,

Pemohon II;

Pemohon I dan II, dalam hal ini memberi kuasa kepada
advokat⁵, berkantor di... .. (diisi alamat lengkap),
berdasarkan Surat Kuasa Khusus⁶ tanggal

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal
yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah
Nomor tanggal, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

---- posita dan petitum permohonan ⁷ ----

¹ Identitas Nama Huruf Kapital

² Dijelaskan pekerjaan Penggugat secara jelas dan rinci

³ Identitas Nama Huruf Kapital

⁴ Dijelaskan pekerjaan Penggugat secara jelas dan rinci

⁵ Kuasa Insidentil menyesuaikan

⁶ Nomor surat kuasa dan tanggal

⁷ Salin posita permohonan sampai dengan petitum. -bila ada perubahan permohonan maka yang disalin adalah surat permohonan yang telah diubah dengan kalimat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1.;
2.;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.... serta saksi-saksi yaitu: (nama saksi), (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (... ..) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa⁹

Menimbang, bahwa bukti P... (.....) sebagai akta di bawah tangan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg jo. Pasal 1875 KUH Perdata membuktikan bahwa

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 171/ Pasal 308 R.Bg. dan 172 HIR/Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa

Fakta Hukum¹⁰

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1.;
2.;
3.;
4.dst;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

⁹ Bukti-bukti lain dipertimbangkan satu persatu

¹⁰ Fakta Hukum merupakan hasil analisis pembuktian

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur pada hari ... tanggal ... Masehi, oleh kami sebagai Ketua Majelis, dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ... tanggal ... Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

.....

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

.....

.....

Panitera Pengganti,

.....

Perincian biaya :

1. PNPB	Rp 00.000,00
2. Proses	Rp 00.000,00
3. Panggilan	Rp 00.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp000.000,00

(.....rupiah)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon⁸ hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi diberi tanda P.1;
2.dst;

B. Saksi:

1. (nama saksi), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa.....;
 - Bahwa.....dst;
2. (nama saksi), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa.....;
 - Bahwa.....dst;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1.;
2.;

⁸ Apabila para Pemohon masing-masing menghadap sendiri menggunakan: para Pemohon menghadap sendiri di persidangan, apabila para Pemohon dan kuasanya hadir digunakan kalimat para Pemohon serta kuasanya hadir di persidangan.

sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih
.....;

Bahwa fakta hukum angka dst, maka petitum angka dikabulkan.

Petitum Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Bahwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka (.....) dikabulkan;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (... ..) dengan Pemohon II (... ..) yang dilaksanakan pada tanggal di wilayah hukum Kantor Urusan Agama

PENETAPAN

Nomor /Pdt.... /20.... /PA./MS. ...



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IAH.....

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

FULANAH BINTI FULANO¹, NIK tempat dan tanggal lahir ... ,
agama Islam, pendidikan, pekerjaan²,
bertempat tinggal, dalam hal ini memberi kuasa
kepada advokat³, berkantor di (diisi alamat
lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus⁴ tanggal,

Pemohon;

Lawan

FULAN BIN FULAN⁵, NIK tempat dan tanggal lahir ... , agama Islam,
pendidikan, pekerjaan⁶, bertempat tinggal,
dalam hal ini memberi kuasa kepada advokat⁷,
berkantor (diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat
Kuasa Khusus⁸ tanggal,

Termohon;

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal
yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah

¹ Identitas Nama Huruf Kapital

² Dijelaskan pekerjaan Penggugat secara jelas dan rinci

³ Kuasa Insidentil menyesuaikan

⁴ Nomor surat kuasa dan tanggal

⁵ Identitas Nama Huruf Kapital

⁶ Dijelaskan pekerjaan Penggugat secara jelas dan rinci

⁷ Kuasa Insidentil menyesuaikan

⁸ Nomor surat kuasa dan tanggal

A. Surat:

1. Fotokopi diberi tanda T.1;
2.dst;

B. Saksi:

1. (nama saksi), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa.....;
 - Bahwa.....dst;
2. (nama saksi), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa.....;
 - Bahwa.....dst;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1.;
2.;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P..... serta saksi-saksi yaitu: (nama saksi), (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (... ..) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan

2.;dst

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa perkawinan yang dilakukan Pemohon dan Termohon pada tanggal tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo*. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo*. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa Majelis sependapat dengan pendapat ahli fiqih yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis seperti tercantum dalam
.....;

Bahwa fakta hukum angka dst, maka petitum angka dikabulkan.

Petitum Tentang Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Bahwa

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka (.....) dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor

Panitera Pengganti,

.....

Perincian biaya :

1. PNPB	Rp 00.000,00
2. Proses	Rp 00.000,00
3. Panggilan	Rp 00.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp000.000,00

(.....rupiah)

....., Nomor /Pdt.G/20.../PA/MS....., tanggal, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

----- posita dan petitum permohonan ⁹ -----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon, dan Termohon¹⁰ hadir di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon memberikan jawaban sebagai berikut:¹¹.....

----- salin jawaban Termohon -----

Bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon mengajukan replik tanggal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang.

Bahwa atas replik Pemohon, Termohon mengajukan duplik tanggal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang.

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi diberi tanda P.1;
2.dst;

B. Saksi:

1. (nama saksi), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa.....;
 - Bahwa.....dst;
2. (nama saksi), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa.....;
 - Bahwa.....dst;

Bahwa Termohon untuk membuktikan bantahannya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

⁹-salin posita gugatan sampai dengan petitum. -bila ada perubahan gugatan maka yang disalin adalah surat gugatan yang telah diubah dengan kalimat sebagai berikut :

¹⁰ Apabila pihak-pihak menghadap sendiri menggunakan: Penggugat dan Tergugat menghadap sendiri di persidangan, apabila para pihak dan kuasanya hadir digunakan kalimat Penggugat dan Tergugat serta kuasanya hadir di persidangan.

¹¹Salin jawaban termasuk eksepsi

pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa¹²

Menimbang, bahwa bukti P... (.....) sebagai akta di bawah tangan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg *jo.* Pasal 1875 KUH Perdata membuktikan bahwa

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 171/ Pasal 308 R.Bg. dan 172 HIR/Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa

Menimbang, bahwa Termohon untuk menguatkan bantahannya telah mengajukan bukti berupa bukti surat t.1 sampai dengan t.... serta saksi-saksi yaitu: (nama saksi), (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti T.1 (... ..) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa¹³

Menimbang, bahwa bukti T... (.....) sebagai akta di bawah tangan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg *jo.* Pasal 1875 KUH Perdata membuktikan bahwa

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 171/ Pasal 308 R.Bg. dan 172 HIR/Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa

Fakta Hukum¹⁴

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1.;

¹² Bukti-bukti lain dipertimbangkan satu persatu

¹³ Bukti-bukti lain dipertimbangkan satu persatu

¹⁴ Fakta Hukum merupakan hasil analisis pembuktian

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (... ..) dengan Termohon (... ..) yang dilaksanakan pada tanggal di wilayah hukum Kantor Urusan Agama
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp00.000,00 (... .. rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur pada hari ... tanggal ... Masehi, oleh kami sebagai Ketua Majelis, dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ... tanggal ... Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

.....

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

.....

.....

PUTUSAN

Nomor¹ /Pdt.G/20..../PA./MS. ...



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IAH².....

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pembatalan Nikah antara:

FULAN BIN FULANI³, NIK....., tempat dan tanggal lahir,
agama Islam, pendidikan, pekerjaan⁴,
bertempat tinggal di RT. ... RW. ...
Desa/Kelurahan.....Kecamatan.....
Kabupaten/Kota.....;⁵

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:⁶⁷,
para Advokat⁸, berkantor di(diisi
alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa
Khusus⁹.....;

Pemohon;

Lawan

FULANAH BINTI FULANO¹⁰, NIK....., tempat dan tanggal
lahir....., agama Islam, pendidikan,
pekerjaan¹¹, bertempat tinggal di RT. ...

¹ Nomor perkara tanpa nol di depannya (1, 2, 3..... 10, 30 dst.)

² Pilih salah satu.

³ Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di **bold**.

⁴ Dijelaskan pekerjaan Pemohon/Penggugat

⁵ Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.

⁶ Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang. Exp = (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan), (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan).

⁷ Nama advokat/nama kuasa insentil ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di **bold**. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).

⁸ Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).

⁹ Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.

¹⁰ Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di **bold**.

¹¹ Dijelaskan pekerjaan Pemohon/Penggugat

....., Nomor .../Pdt.G/ 20.../PA./MS., tanggal, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

.....posita dan petitum²⁷

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:²⁸

.....salin jawaban.....

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, turut Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:²⁹

.....salin jawaban turut Termohon.....

Bahwa terhadap jawaban Termohon dan turut Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi diberi tanda P.1;
2.;
3. dst;

B. Saksi-saksi:

1. (isi data saksi)³⁰, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa
 - Bahwa

²⁶ Pilih salah satu.

²⁷ Salin posita gugatan sampai dengan petitum, bila ada perubahan gugatan maka yang disalin surat gugatan yang dirubah.

²⁸ Salin jawaban termasuk rekonvensi (bila ada).

²⁹ Salin jawaban termasuk rekonvensi (bila ada).

³⁰ Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg³⁴ jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator....., namun berdasarkan laporan mediator tanggal....., mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah

Fakta yang tidak dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal.....³⁵

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg³⁶ jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P..... serta saksi-saksi yaitu: (nama saksi), (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (.....) dan P.2 (.....) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg³⁷ jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa

³⁴ Pilih salah satu.

³⁵ Pengakuan murni

³⁶ Pilih salah satu.

³⁷ Pilih salah satu.

Bahwa..... dst;

Petitum Tentang

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa;

Bahwa..... dst;

Petitum Tentang

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa;

Bahwa..... dst;

Pertimbangan *Ex Officio*

Menimbang, bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan keadilan kepada pihak-pihak yang menurut hukum harus dilindungi, maka Majelis memandang perlu menambahkan amar mengenai, dengan pertimbangan sebagai berikut:⁴⁵

Bahwa;

Bahwa..... dst;

Dissenting Opinion

Menimbang, bahwa namun demikian Ketua Majelis (.....)/Hakim Anggota (.....)⁴⁶ menyatakan beda pendapat (*dissenting opinion*) dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa (diisi pendapat/*dissenting opinion*);⁴⁷

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan musyawarah dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka berdasar Pasal Undang-Undang Nomor Tahun tentang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Tahun dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor Tahun, Majelis Hakim mengambil putusan dengan suara terbanyak;

Menimbang, bahwa⁴⁸

⁴⁵ *Pertimbangan ex officio perkara perkawinan.*

⁴⁶ Pilih salah satu.

⁴⁷ Diisi pendapat Hakim yang mempunyai pendapat beda.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

.....
Panitera Pengganti,

.....
Perincian biaya :

1. PNBP	Rp 00.000,00
2. Proses	Rp 00.000,00
3. Panggilan	Rp 00.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp000.000,00

(.....rupiah)

PUTUSAN

Nomor ¹..../Pdt.G/20..../PA/MS²....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IAH³...

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara waris antara:

FULAN BIN FULANI⁴, NIK....., tempat dan tanggal lahir,
agama Islam, pendidikan, pekerjaan⁵,
bertempat tinggal di RT. ... RW. ...
Desa/Kelurahan.....Kecamatan.....
Kabupaten/Kota.....;⁶

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:⁷⁸,
para Advokat⁹, berkantor di(diisi
alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa
Khusus¹⁰.....;

Penggugat;

Lawan:¹¹

FULANAH BINTI FULANO¹², NIK....., tempat dan tanggal
lahir....., agama Islam, pendidikan,
pekerjaan¹³, bertempat tinggal di RT. ...

¹ Nomor perkara tanpa nol di depannya (1, 2, 3... 10, 30, dst.)

² Pilih salah satu.

³ Pilih salah satu.

⁴ Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di *bold*.

⁵ Dijelaskan pekerjaan Pemohon/Penggugat

⁶ Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.

⁷ Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang. Exp = (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan), (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan).

⁸ Nama advokat/nama kuasa insitil ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di *bold*. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).

⁹ Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).

¹⁰ Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.

¹¹ Tidak pakai titik dua (:) bila Tergugat tunggal, pakai titik dua (:) bila Tergugat lebih dari 1 (satu).

¹² Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di *bold*.

¹³ Dijelaskan pekerjaan Pemohon/Penggugat

....., Nomor .../Pdt.G/ 20.../PA./MS., tanggal, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

.....posita dan petitum²⁸

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator, sebagaimana laporan Mediator tanggal, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:²⁹

.....salin jawaban.....

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi diberi tanda P.1;
2.dst;

B. Saksi:

1. (isi data saksi)³⁰, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa
 - Bahwa
2. (isi data saksi)³¹, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa

²⁷ Pilih salah satu.

²⁸ Salin posita gugatan sampai dengan petitum, bila ada perubahan gugatan maka yang disalin surat gugatan yang dirubah.

²⁹ Salin jawaban termasuk rekonvensi (bila ada).

³⁰ Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.

³¹ Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg³⁵ jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator....., namun berdasarkan laporan mediator tanggal....., mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal....³⁶

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg³⁷ jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P..... serta saksi-saksi yaitu: (nama saksi), (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (.....) dan P.2 (.....) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg³⁸ jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa

Menimbang, bahwa saksi 1 (.....) dan saksi 2 (.....) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1)

³⁵ Pilih salah satu.

³⁶ Pengakuan murni

³⁷ Pilih salah satu.

³⁸ Pilih salah satu.

Petitum Tentang

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa

Bahwa..... dst;

Petitum Tentang

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa

Bahwa..... dst;

Petitum Tentang

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa

Bahwa..... dst;

Dissenting Opinion

Menimbang, bahwa namun demikian Ketua Majelis (.....)/Hakim Anggota (.....)⁴⁷ menyatakan beda pendapat (*dissenting opinion*) dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa (diisi pendapat/*dissenting opinion*);⁴⁸

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan musyawarah dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka berdasar Pasal Undang-Undang Nomor Tahun tentang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Tahun dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor Tahun, Majelis Hakim mengambil putusan dengan suara terbanyak;

Menimbang, bahwa⁴⁹

⁴⁶ Dalam pertimbangan hukum hendaknya memuat pertimbangan filosofis, sosiologis, psikologis, yuridis dan syar'i (Al-Qur'an, Hadits, Kaidah Fiqh).

⁴⁷ Pilih salah satu.

⁴⁸ Diisi pendapat Hakim yang mempunyai pendapat beda.

⁴⁹ Diisi pendapat akhir putusan dan pertimbangan yang benar menurut Majelis.

Majelis, dan sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan..... sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh

Ketua Majelis,

.....

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

.....

.....

Panitera Pengganti,

.....

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp 00.000,00
2. Proses	Rp 00.000,00
3. Panggilan	Rp 00.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp000.000,00

(.....rupiah)

RW.... .. Desa/Kelurahan Kecamatan
Kabupaten/Kota.....¹⁴;

Tergugat I;

FULANA BIN FULANO,¹⁵ NIK....., tempat dan tanggal
lahir....., agama Islam, pendidikan
pekerjaan¹⁶, bertempat tinggal di RT. ...
RW.... .. Desa/Kelurahan Kecamatan
Kabupaten/Kota.....¹⁷;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:¹⁸¹⁹, para
Advokat²⁰, berkantor di(diisi alamat
lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus²¹

Tergugat II;

Dan:²²

IFUL BIN FULANI²³, NIK....., tempat dan tanggal
lahir....., agama Islam, pendidikan
pekerjaan²⁴, bertempat tinggal di RT. ...
RW. Desa/Kelurahan Kecamatan
Kabupaten/Kota.....²⁵;

Turut Tergugat;

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah²⁶ tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal
yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah²⁷

¹⁴ Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.

¹⁵ Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di bold.

¹⁶ Dijelaskan pekerjaan Pemohon/Penggugat

¹⁷ Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.

¹⁸ Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang. Exp = (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan), (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan).

¹⁹ Nama advokat/nama kuasa insitential ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).

²⁰ Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).

²¹ Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.

²² Tidak pakai titik dua (:) bila Para Tergugat tunggal, pakai titik dua (:) bila Para Tergugat lebih dari 1 (satu).

²³ Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di bold.

²⁴ Dijelaskan pekerjaan Pemohon/Penggugat

²⁵ Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.

²⁶ Pilih salah satu.

- Bahwa
- Bahwa

2. (isi data saksi)³¹, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa
- Bahwa

Bahwa Para Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahan, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi diberi tanda T.1;
2.dst;

B. Saksi:

1. (isi data saksi)³², di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa
- Bahwa dst;

2. (isi data saksi)³³, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa
- Bahwa dst;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut telah dilaksanakan pemeriksaan setempat (*descente*) pada tanggal, dan ditemukan fakta sebagai berikut:³⁴

1.
2. dst;

Bahwa Penggugat dan Para Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

³⁰ Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.

³¹ Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.

³² Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.

³³ Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.

³⁴ Bila ada pemeriksaan setempat (*discente*).

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P..... serta saksi-saksi yaitu: (nama saksi), (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (.....) dan P.2 (.....) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg³⁸ jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa;

Menimbang, bahwa saksi 1 (.....) dan saksi 2 (.....) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg³⁹ dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg⁴⁰, sehingga membuktikan bahwa;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T..... serta saksi-saksi yaitu: (nama saksi), (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti T.1 (.....) dan T.2 (.....) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg⁴¹ jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa;

Menimbang, bahwa saksi 1 (.....) dan saksi 2 (.....) memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg⁴² dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg⁴³, sehingga membuktikan bahwa;

Tentang Pemeriksaan setempat (*Descente*)⁴⁴

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap objek sengketa telah dilakukan pemeriksaan setempat (*descente*), maka Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa

Bahwa..... dst;

³⁸ Pilih salah satu.

³⁹ Pilih salah satu.

⁴⁰ Pilih salah satu.

⁴¹ Pilih salah satu.

⁴² Pilih salah satu.

⁴³ Pilih salah satu.

⁴⁴ Bila objek yang dilakukan pemeriksaan setempat (*discente*) digugat dalam gugatan pokok perkara.

tetapi tidak tercapai mufakat, maka berdasar Pasal Undang-Undang Nomor Tahun tentang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Tahun dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor Tahun, Majelis Hakim mengambil putusan dengan suara terbanyak;

Menimbang, bahwa⁴⁹

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, berdasarkan Pasal 181 HIR/Pasal 192 ayat (1) R.Bg,⁵⁰ maka para Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;⁵¹⁾

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi para Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian/seluruhnya⁵²;
2.
3. dst;
4. Menyatakan gugatan Penggugat tentang tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);⁵³
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;⁵⁴
6. Menghukum para Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp00.000,00 (..... rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah, oleh..... sebagai Ketua Majelis, dan sebagai Hakim Anggota

⁴⁹ Diisi pendapat akhir putusan dan pertimbangan yang benar menurut Majelis.

⁵⁰ Pilih salah satu.

⁵¹⁾ Pertimbangan biaya perkara non perkawinan.

⁵² Pilih salah satu.

⁵³ Amar ini harus ada dalam pertimbangan apa saja yang dinyatakan tidak dapat diterima dan dalam amar juga harus menyebutkan apa saja yang dinyatakan tidak dapat diterima.

⁵⁴ Amar menolak tidak boleh bergabung dengan amar menyatakan tidak dapat diterima.

PUTUSAN

Nomor ¹..../Pdt.G/20..../PA/MS²....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IIYAH³...

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara waris antara:

FULAN BIN FULANI⁴, NIK....., tempat dan tanggal lahir,
agama Islam, pendidikan, pekerjaan⁵,
bertempat tinggal di RT. ... RW. ...
Desa/Kelurahan.....Kecamatan.....
Kabupaten/Kota.....;⁶

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:⁷⁸,
para Advokat⁹, berkantor di(diisi
alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa
Khusus¹⁰.....;

Penggugat;

Lawan:¹¹

FULANAH BINTI FULANO¹², NIK....., tempat dan tanggal
lahir....., agama Islam, pendidikan,

¹ Nomor perkara tanpa nol di depannya (1, 2, 3... 10, 30, dst.)

² Pilih salah satu.

³ Pilih salah satu.

⁴ Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di **bold**.

⁵ Dijelaskan pekerjaan Pemohon/Penggugat

⁶ Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.

⁷ Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang. Exp = (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan), (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan).

⁸ Nama advokat/nama kuasa insentil ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di **bold**. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).

⁹ Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).

¹⁰ Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.

¹¹ Tidak pakai titik dua (:) bila Tergugat tunggal, pakai titik dua (:) bila Tergugat lebih dari 1 (satu).

¹² Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di **bold**.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah²⁷, Nomor .../Pdt.G/ 20.../PA./MS., tanggal, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

.....posita dan petitum²⁸

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator, sebagaimana laporan Mediator tanggal, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:²⁹

.....salin jawaban.....

Bahwa di antara jawabannya Tergugat mengajukan eksepsi absolut yang pada pokoknya perkara *a quo* bukan menjadi kewenangan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah

Bahwa atas eksepsi tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor/Pdt.G/20..../PA/MS....., tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah, yang pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat;

Bahwa atas permohonan sita jaminan dari Penggugat telah diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) pada tanggal ..., berdasarkan Penetapan Nomor .../Pdt.G/ 20..../PA/MS....., tanggal, terhadap objek sengketa berupa:³⁰

1.
2. dst;

²⁷ Pilih salah satu.

²⁸ Salin posita gugatan sampai dengan petitum, bila ada perubahan gugatan maka yang disalin surat gugatan yang dirubah.

²⁹ Salin jawaban termasuk rekonvensi (bila ada).

³⁰ Bila ada sita jaminan dan dilaksanakan setelah pembacaan gugatan.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut telah diletakkan sidang ditempat (*descente*) pada tanggal, dan ditemukan fakta sebagai berikut:³⁵

1.
2. dst;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg³⁶ jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator....., namun berdasarkan laporan mediator tanggal....., mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Eksepsi

Menimbang, Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi tentang kompetensi absolut, dan terhadap eksepsi tersebut telah diputus oleh Majelis Hakim dengan Putusan Sela Nomor..../Pdt.G/

³⁵ Bila ada sidang ditempat (*discente*).

³⁶ Pilih salah satu.

Menimbang, bahwa saksi 1 (.....) dan saksi 2 (.....) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg⁴⁰ dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg⁴¹, sehingga membuktikan bahwa

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T..... serta saksi-saksi yaitu: (nama saksi), (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti T.1 (.....) dan T.2 (.....) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg⁴² jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa

Menimbang, bahwa saksi 1 (.....) dan saksi 2 (.....) memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg⁴³ dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg⁴⁴, sehingga membuktikan bahwa

Tentang Sidang Ditempat (*Descente*)⁴⁵

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap objek sengketa telah dilakukan pemeriksaan setempat (*descente*), maka Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa

Bahwa..... dst;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa
2. Bahwa dst;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat/Pemohon⁴⁶ dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut.⁴⁷

⁴⁰ Pilih salah satu.

⁴¹ Pilih salah satu.

⁴² Pilih salah satu.

⁴³ Pilih salah satu.

⁴⁴ Pilih salah satu.

⁴⁵ Bila objek yang dilakukan pemeriksaan setempat (*discente*) digugat dalam gugatan pokok perkara.

Amar Putusan

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi dari para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian/seluruhnya⁵³;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap objek sengketa yang diletakkan pada tanggal;
3. dst;
4. Menyatakan gugatan Penggugat tentang tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);⁵⁴
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;⁵⁵
6. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp00.000,00 (..... rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah, oleh..... sebagai Ketua Majelis, dan sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan..... sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh

Ketua Majelis,

.....

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

.....

.....

⁵³ Pilih salah satu.

⁵⁴ Amar ini harus ada dalam pertimbangan apa saja yang dinyatakan tidak dapat diterima dan dalam amar juga harus menyebutkan apa saja yang dinyatakan tidak dapat diterima.

⁵⁵ Amar menolak tidak boleh bergabung dengan amar menyatakan tidak dapat diterima.

PUTUSAN

Nomor ¹..../Pdt.G/20..../PA/MS²....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IAH³...

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

FULAN BIN FULANI⁴, NIK....., tempat dan tanggal lahir,
agama Islam, pendidikan, pekerjaan⁵,
bertempat tinggal di RT. ... RW. ...
Desa/Kelurahan.....Kecamatan.....
Kabupaten/Kota.....;⁶

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:⁷⁸,
para Advokat⁹, berkantor di(diisi
alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa
Khusus¹⁰.....;

Penggugat;

Lawan:¹¹

FULANAH BINTI FULANO¹², NIK....., tempat dan tanggal
lahir....., agama Islam, pendidikan,
pekerjaan¹³, bertempat tinggal di RT. ...

¹ Nomor perkara tanpa nol di depannya (1, 2, 3... 10, 30, dst.)

² Pilih salah satu.

³ Pilih salah satu.

⁴ Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di *bold*.

⁵ Dijelaskan pekerjaan Pemohon/Penggugat

⁶ Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.

⁷ Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang. Exp = (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan), (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan).

⁸ Nama advokat/nama kuasa insitil ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di *bold*. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).

⁹ Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).

¹⁰ Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.

¹¹ Tidak pakai titik dua (:) bila Tergugat tunggal, pakai titik dua (:) bila Tergugat lebih dari 1 (satu).

¹² Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di *bold*.

¹³ Dijelaskan pekerjaan Pemohon/Penggugat

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah²⁷, Nomor .../Pdt.G/ 20.../PA./MS., tanggal, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

.....posita dan petitum²⁸

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator, sebagaimana laporan Mediator tanggal, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:²⁹

.....salin jawaban.....

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut telah dilaksanakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) pada tanggal, terhadap objek sengketa berupa:³⁰

1.
2. dst;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi diberi tanda P.1;
2.dst;

²⁷ Pilih salah satu.

²⁸ Salin posita gugatan sampai dengan petitum, bila ada perubahan gugatan maka yang disalin surat gugatan yang dirubah.

²⁹ Salin jawaban termasuk rekonvensi (bila ada).

³⁰ Bila ada sita jaminan dan dilaksanakan setelah pembacaan gugatan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg³⁶ jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator....., namun berdasarkan laporan mediator tanggal....., mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah

Sita Jaminan

Menimbang, bahwa terhadap permintaan sita jaminan Penggugat, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa terhadap permohonan sita jaminan tersebut telah dilaksanakan sita jaminan terhadap objek sengketa berdasarkan Berita Acara Sita Nomor...../Pdt.G/ 20..../PA/MS....., tanggal Masehi bertepatan dengan tanggalHijriah;

Bahwa

Bahwa terhadap petitum gugatan angka 2 yaitu permohonan sita jaminan, dipertimbangkan berdasarkan fakta pada angka 2 di atas, ternyata obyek sengketa yang dimohonkan sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) oleh

³⁶ Pilih salah satu.

172 ayat (1) R.Bg⁴³ dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg⁴⁴, sehingga membuktikan bahwa

Tentang Sidang Ditempat (*Descente*)⁴⁵

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap objek sengketa telah dilakukan pemeriksaan setempat (*descente*), maka Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa

Bahwa..... dst;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa

2. Bahwa dst;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat/Pemohon⁴⁶ dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:⁴⁷

Petitum Tentang

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa

Bahwa..... dst;

Petitum Tentang

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa

Bahwa..... dst;

Petitum Mengenai Perbuatan Melawan Hukum

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang perbuatan melawan hukum, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa

⁴³ Pilih salah satu.

⁴⁴ Pilih salah satu.

⁴⁵ *Bila objek yang dilakukan pemeriksaan setempat (discente) digugat dalam gugatan pokok perkara.*

⁴⁶ Pilih salah satu.

⁴⁷ Dalam pertimbangan hukum hendaknya memuat pertimbangan filosofis, sosiologis, psikologis, yuridis dan syar'i (Al-Qur'an, Hadits, Kaidah Fiqh).

4. Menyatakan perbuatan para Tergugat yang telah adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum para Tergugat untuk;
6. Menyatakan gugatan Penggugat tentang tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);⁵⁴
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;⁵⁵
8. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp00.000,00 (..... rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah, oleh..... sebagai Ketua Majelis, dan sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan..... sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh

Ketua Majelis,

.....

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

.....

.....

Panitera Pengganti,

.....

⁵⁴ Amar ini harus ada dalam pertimbangan apa saja yang dinyatakan tidak dapat diterima dan dalam amar juga harus menyebutkan apa saja yang dinyatakan tidak dapat diterima.

⁵⁵ Amar menolak tidak boleh bergabung dengan amar menyatakan tidak dapat diterima.

PENETAPAN

Nomor ¹..../Pdt.P/20..../PA/MS²....



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'İYAH³...**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan **Penetapan Mafqud** yang diajukan oleh:

- 1. FULAN BIN FULAN⁴**, NIK tempat dan tanggal lahir ... ,
agama Islam, pendidikan, pekerjaan⁵, bertempat
tinggal

Pemohon I;

- 2. FULANAH BINTI FULANJANI⁶**, NIK tempat dan tanggal
lahir ... , agama Islam, pendidikan, pekerjaan⁷,
bertempat tinggal

Pemohon II;

Pemohon I dan II, dalam hal ini memberi kuasa kepada, advokat⁸,
berkantor di (diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa
Khusus⁹ tanggal

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal
yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah
Nomor tanggal, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

---- posita dan petitum permohonan ¹⁰ ----

¹ Nomor perkara tanpa nol di depannya (1, 2, 3... 10, 30, dst.)

² Pilih salah satu.

³ Pilih salah satu.

⁴ Identitas Nama Huruf Kapital

⁵ Dijelaskan pekerjaan Penggugat secara jelas dan rinci

⁶ Identitas Nama Huruf Kapital

⁷ Dijelaskan pekerjaan Penggugat secara jelas dan rinci

⁸ Kuasa Insidentil menyesuaikan

⁹ Nomor surat kuasa dan tanggal

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1.;
2.;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P..... serta saksi-saksi yaitu: (nama saksi), (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (... ..) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa¹⁴

Menimbang, bahwa bukti P... (.....) sebagai akta di bawah tangan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg jo. Pasal 1875 KUH Perdata membuktikan bahwa

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 171/ Pasal 308 R.Bg. dan 172 HIR/Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa

Fakta Hukum¹⁵

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1.;
2.;dst

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap petitum dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Petitum Mengenai Mafqud (orang hilang)

¹⁴ Bukti-bukti lain dipertimbangkan satu persatu

¹⁵ Fakta Hukum merupakan hasil analisis pembuktian

oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan
dibantu oleh sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

.....

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

.....

.....

Panitera Pengganti,

.....

Perincian biaya :

1. PNB	Rp 00.000,00
2. Proses	Rp 00.000,00
3. Panggilan	Rp 00.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp000.000,00

(.....rupiah)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon⁹ hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi diberi tanda P.1;
2.dst;

B. Saksi:

1. (isi data saksi)¹⁰, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa
 - Bahwa
2. (isi data saksi)¹¹, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa
 - Bahwa

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1.;

⁹ Apabila para Pemohon masing-masing menghadap sendiri menggunakan: para Pemohon menghadap sendiri di persidangan, apabila para Pemohon dan kuasanya hadir digunakan kalimat para Pemohon serta kuasanya hadir di persidangan.

¹⁰ Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.

¹¹ Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp00.000,00 (..... rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah pada hari ... tanggal ... Masehi, oleh kami sebagai Ketua Majelis, dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ... tanggal ... Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

.....
Hakim Anggota,

.....
Hakim Anggota,

.....
Panitera Pengganti,

.....
Perincian biaya :

1. PNBP	Rp 00.000,00
2. Proses	Rp 00.000,00
3. Panggilan	Rp 00.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp000.000,00
(.....rupiah)	

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon⁹ hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi diberi tanda P.1;
2.dst;

B. Saksi:

1. (isi data saksi)¹⁰, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa
 - Bahwa
2. (isi data saksi)¹¹, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa
 - Bahwa

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas.

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1.;

⁹ Apabila para Pemohon masing-masing menghadap sendiri menggunakan: para Pemohon menghadap sendiri di persidangan, apabila para Pemohon dan kuasanya hadir digunakan kalimat para Pemohon serta kuasanya hadir di persidangan.

¹⁰ Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.

¹¹ Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas,
maka petitum tentang dikabulkan;

Petitum Mengenai

Menimbang, bahwa petitum tentang Majelis memberi
pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa

Bahwadst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas,
maka petitum tentang dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dikabulkan, maka Para
Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum
syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan telah meninggal dunia pada tanggal
sebagai Pewaris;
3. Menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris dari Pewaris;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp00.000,00 (..... rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah pada hari ... tanggal ... Masehi,
oleh kami sebagai Ketua Majelis, dan masing-masing sebagai
Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk
umum pada hari ... tanggal ... Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriyah
oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan
dibantu oleh sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

.....

**TEMPLATE PUTUSAN WASIAT
PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IAH**



PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IAH

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggalyang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah NomorPdt.G/20.../PA/MS...., tanggal, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

----- posita dan petitum gugatan¹¹ -----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan para Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan para Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator, sebagaimana laporan Mediator tanggal, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:¹².....;

----- salin jawaban -----

Bahwa atas jawaban para Tergugat, Penggugat mengajukan replik tanggal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa atas replik Penggugat, para Tergugat mengajukan duplik tanggal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi diberi tanda P.1;
2.dst;

B. Saksi:

1. (isi data saksi)¹³, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa

¹¹-salin posita gugatan sampai dengan petitum. -bila ada perubahan gugatan maka yang disalin adalah surat gugatan yang telah diubah dengan kalimat sebagai berikut :

¹²Salin jawaban termasuk eksepsi

¹³ Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg¹⁸ jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator....., namun berdasarkan laporan mediator tanggal....., mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Pokok Sengketa

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara para pihak adalah :¹⁹

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah diakui atau setidaknya tidak dibantah oleh Tergugat, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg. Jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal-hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P..... serta saksi-saksi yaitu: (nama saksi), (nama saksi);

¹⁸ Pilih salah satu.

¹⁹ Pertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang menjadi pokok sengketa

Bahwadst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat tentang dapat dikabulkan;

Petitum Mengenai Surat Wasiat

Menimbang, bahwa petitum tentang, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa;

Bahwadst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat tentang dapat dikabulkan;

Petitum Mengenai Harta Wasiat

Menimbang, bahwa petitum tentang, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa;

Bahwadst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat tentang dapat dikabulkan;

Petitum Penyerahan Harta Wasiat

Menimbang, bahwa petitum tentang, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa;

Bahwadst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat tentang dapat dikabulkan;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 181 HIR/192 RBg, para Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Perincian biaya :

1. PNB	Rp 00.000,00
2. Proses	Rp 00.000,00
3. Panggilan	Rp 00.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp000.000,00

(.....rupiah)

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggalyang
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah
Nomor/Pdt.G/20.../PA/MS...., tanggal, dengan dalil-dalil sebagai
berikut:

----- posita dan petitum gugatan¹³ -----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan
para Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha
mendamaikan Penggugat dan para Tergugat serta telah menempuh proses
mediasi dengan Mediator, sebagaimana laporan Mediator tanggal
....., akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan
Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat
memberikan jawaban sebagai berikut:¹⁴.....;

----- salin jawaban -----

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut telah dilaksanakan sita
jaminan (*conservatoir beslag*) pada tanggal, terhadap
objek sengketa berupa:¹⁵

1.
2. dst;

Bahwa atas jawaban para Tergugat, Penggugat mengajukan replik
tanggal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa atas replik Penggugat, para Tergugat mengajukan duplik tanggal
..... sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan
bukti-bukti berupa:

A. Surat:

¹¹ Kuasa Insidentil menyesuaikan

¹² Nomor surat kuasa dan tanggal

¹³ Salin posita gugatan sampai dengan petitum. -bila ada perubahan gugatan maka yang disalin
adalah surat gugatan yang telah diubah dengan kalimat sebagai berikut :

¹⁴Salin jawaban termasuk eksepsi

¹⁵ Bila ada sita jaminan dan dilaksanakan setelah pembacaan gugatan.

Bahwa Penggugat dan para Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg²¹ jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator....., namun berdasarkan laporan mediator tanggal....., mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Pokok Sengketa

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara para pihak adalah :²²

Sita Jaminan

Menimbang, bahwa terhadap permintaan sita jaminan Penggugat, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa terhadap permohonan sita jaminan tersebut telah dilaksanakan sita jaminan terhadap objek sengketa berdasarkan Berita Acara Sita Nomor...../Pdt.G/ 20..../PA/MS....., tanggal Masehi bertepatan dengan tanggalHijriah;

²¹ Pilih salah satu.

²²Pertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang menjadi pokok sengketa

⁹ Pengakuan murni.

Tentang Sidang Ditempat (*Descente*)²⁵

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap objek sengketa telah dilakukan pemeriksaan setempat (*descente*), maka Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa

Bahwa..... dst;

Fakta Hukum²⁶

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1.;

2.dst;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap petitum dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Petitum Mengenai Pewasiat

Menimbang, bahwa petitum tentang, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa

Bahwadst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat tentang dapat dikabulkan;

Petitum Mengenai Surat Wasiat

Menimbang, bahwa petitum tentang, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa

Bahwadst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat tentang dapat dikabulkan;

Petitum Mengenai Harta Wasiat

Menimbang, bahwa petitum tentang, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa

²⁵ Bila objek yang dilakukan pemeriksaan setempat (*discente*) digugat dalam gugatan pokok perkara.

²⁶ Fakta Hukum merupakan hasil analisis pembuktian

dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan para Tergugat.²⁸

Ketua Majelis,

.....
Hakim Anggota,

.....
Hakim Anggota,

.....
Panitera Pengganti,

.....
Perincian biaya :

1. PNB	Rp 00.000,00
2. Proses	Rp 00.000,00
3. Panggilan	Rp 00.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp000.000,00

(.....rupiah)

²⁸ Penyebutan Pihak dalam kaki putusan disesuaikan dengan kehadiran para Pihak di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggalyang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah NomorPdt.G/20.../PA/MS...., tanggal, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

----- posita dan petitum gugatan¹² -----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator, sebagaimana laporan Mediator tanggal, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban dan eksepsi sebagai berikut:¹³.....;

----- salin jawaban -----

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik tanggal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik tanggal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil eksepsinya Tergugat mengajukan bukti sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Tergugatbukti T.1;
2.;

B. Saksi:

1. (nama saksi), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa.....;
 - Bahwa.....dst;

¹²-salin posita gugatan sampai dengan petitum. -bila ada perubahan gugatan maka yang disalin adalah surat gugatan yang telah diubah dengan kalimat sebagai berikut :

¹³Salin jawaban termasuk eksepsi

Bahwa Tergugat dalam jawaban pada pokoknya menyampaikan eksepsi tentang..... dengan alasan.....;

Bahwa bukti.....dst;

Bahwa oleh karenanya yang berwenang mengadili perkara ini adalah Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tentang dikabulkan, maka pokok perkara dalam perkara *a quo* harus dinyatakan dapat diterima;¹⁵

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka berdasarkan Pasal 181 HIR/192 RBg, Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:¹⁶

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp00.000,00 (..... rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah, oleh..... sebagai Ketua Majelis, dan sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para

¹⁵ Pertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang menjadi pokok perkara

⁹ Pengakuan murni.

¹⁶ Huruf besar ditebalkan, letak di tengah, diakhiri dengan titik dua.

PUTUSAN

Nomor ¹..../Pdt.G/20..../PA/MS²....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IAH³...

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Wasiat antara:

FULAN BIN FULAN⁴, NIK tempat dan tanggal lahir, agama Islam, pendidikan, pekerjaan⁵, bertempat tinggal, dalam hal ini memberi kuasa kepada advokat⁶, berkantor (diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus⁷ tanggal;

Penggugat;

Lawan :⁸

1. **FULANTO BIN FULAN**, NIK tempat dan tanggal lahir, agama Islam, pendidikan, pekerjaan⁹, bertempat tinggal,

Tergugat I;

2. **FULANO BIN FULAN**, NIK tempat dan tanggal lahir, agama Islam, pendidikan, pekerjaan¹⁰, bertempat tinggal,

Tergugat II;

Para Tergugat dalam hal ini memberi kuasa kepada, advokat¹¹, berkantor di (diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus¹² tanggal;

¹ Nomor perkara tanpa nol di depannya (1, 2, 3... 10, 30, dst.)

² Pilih salah satu.

³ Pilih salah satu.

⁴ Identitas Nama Huruf Kapital

⁵ Dijelaskan pekerjaan Penggugat secara jelas dan rinci

⁶ Kuasa Insidentil menyesuaikan

⁷ Nomor surat kuasa dan tanggal

⁸ Apabila tergugat lebih dari satu menggunakan titik dua (:)

⁹ Dijelaskan pekerjaan Penggugat secara jelas dan rinci

¹⁰ Dijelaskan pekerjaan Penggugat secara jelas dan rinci

¹¹ Kuasa Insidentil menyesuaikan

- Bahwa
- Bahwa
- 2. (isi data saksi)¹⁶, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa
 - Bahwa

Bahwa para Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahan telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi diberi tanda T.1;
2.dst;

B. Saksi:

1. (isi data saksi)¹⁷, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa
 - Bahwadst;
2. (isi data saksi)¹⁸, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa
 - Bahwadst;

Bahwa Penggugat dan para Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

¹⁶ Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.

¹⁷ Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.

¹⁸ Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.

yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa²²

Menimbang, bahwa bukti P.2 (.....) sebagai akta di bawah tangan tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg jo. Pasal 1875 KUH Perdata membuktikan bahwa

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 dari Penggugat memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan 172 HIR / Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa

Fakta Hukum²³

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1.;
2.dst;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap petitum dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Petitum Mengenai Pewasiat

Menimbang, bahwa petitum tentang, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa

Bahwadst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat tentang dapat dikabulkan;

Petitum Mengenai Surat Wasiat

Menimbang, bahwa petitum tentang, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa

Bahwadst;

²² Bukti-bukti lain dipertimbangkan satu persatu

²³ Fakta Hukum merupakan hasil analisis pembuktian

6. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp00.000,00 (..... rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari tanggal Masehi, oleh kami sebagai Ketua Majelis, dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan para Tergugat.²⁵

Ketua Majelis,

.....

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

.....

.....

Panitera Pengganti,

.....

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp 00.000,00
2. Proses	Rp 00.000,00
3. Panggilan	Rp 00.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp000.000,00

(.....rupiah)

²⁵ Penyebutan Pihak dalam kaki putusan disesuaikan dengan kehadiran para Pihak di persidangan.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada: ¹⁴ ¹⁵, para Advokat ¹⁶, berkantor di(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus ¹⁷,

Tergugat;

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah¹⁸ tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah ¹⁹, Nomor .../Pdt.G/ 20.../PA./MS., tanggal, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

.....posita dan petitum²⁰

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator, sebagaimana laporan Mediator tanggal, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:²¹

.....salin jawaban.....

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

¹⁴ Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang. Exp = (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan), (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan).

¹⁵ Nama advokat/nama kuasa insidental ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).

¹⁶ Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).

¹⁷ Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.

¹⁸ Pilih salah satu.

¹⁹ Pilih salah satu.

²⁰ Salin posita gugatan sampai dengan petitum, bila ada perubahan gugatan maka yang disalin surat gugatan yang dirubah.

²¹ Salin jawaban termasuk rekonvensi (bila ada).

- Bahwa
- Bahwa

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut telah dilaksanakan sidang ditempat (*discente*) pada tanggal, dan ditemukan fakta sebagai berikut:²⁶

1.
2. dst;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan/permohonan ²⁷ Penggugat/Pemohon²⁸ adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg²⁹ jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator....., namun berdasarkan laporan mediator tanggal....., mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah

²⁶ Bila ada sidang ditempat (*discente*).

²⁷ Pilih salah satu.

²⁸ Pilih salah satu.

²⁹ Pilih salah satu.

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa.....;
2. Bahwa dst;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat/Pemohon⁴⁰ dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:⁴¹

Petitum Tentang

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa

Bahwa..... dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum Penggugat Konvensi tentang harus ditolak;

Petitum Tentang

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa

Bahwa..... dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum Penggugat Konvensi tentang harus ditolak;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal.....⁴²

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat Rekonvensi berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

⁴⁰ Pilih salah satu.

⁴¹ Dalam pertimbangan hukum hendaknya memuat pertimbangan filosofis, sosiologis, psikologis, yuridis dan syar'i (Al-Qur'an, Hadits, Kaidah Fiqh).

⁴² Pengakuan murni

1. Bahwa;
2. Bahwadst;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat Rekonvensi dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:⁵⁰

Petitum Tentang

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa;

Bahwa..... dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum Penggugat Rekonvensi tentang dikabulkan;

Petitum Tentang

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa;

Bahwa..... dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum Penggugat Rekonvensi tentang dikabulkan;

Dissenting Opinion

Menimbang, bahwa namun demikian Ketua Majelis (.....)/Hakim Anggota (.....)⁵¹ menyatakan beda pendapat (*dissenting opinion*) dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa (diisi pendapat/*dissenting opinion*);⁵²

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan musyawarah dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka berdasar Pasal Undang-Undang Nomor Tahun tentang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Tahun dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor Tahun, Majelis Hakim mengambil putusan dengan suara terbanyak;

⁵⁰ Dalam pertimbangan hukum hendaknya memuat pertimbangan filosofis, sosiologis, psikologis, yuridis dan syar'i (Al-Qur'an, Hadits, Kaidah Fiqh).

⁵¹ Pilih salah satu.

⁵² Diisi pendapat Hakim yang mempunyai pendapat beda.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

.....

.....

Panitera Pengganti,

.....

Perincian biaya :

1. PNB	Rp 00.000,00
2. Proses	Rp 00.000,00
3. Panggilan	Rp 00.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp000.000,00

(.....rupiah)

RW.... ... Desa/Kelurahan Kecamatan
Kabupaten/Kota.....;¹⁴

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:¹⁵¹⁶, para
Advokat¹⁷, berkantor di(diisi alamat
lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus¹⁸,
Tergugat;

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah¹⁹ tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal yang
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah²⁰
....., Nomor .../Pdt.G/ 20.../PA./MS., tanggal, dengan dalil-
dalil pada pokoknya sebagai berikut:

.....posita dan petitum²¹

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan
Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan
Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator
....., sebagaimana laporan Mediator tanggal, akan tetapi tidak
berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat
yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban
pada pokoknya sebagai berikut:²²

.....salin jawaban.....

¹⁴ Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.

¹⁵ Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang. Exp = (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan), (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan).

¹⁶ Nama advokat/nama kuasa insitential ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).

¹⁷ Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).

¹⁸ Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.

¹⁹ Pilih salah satu.

²⁰ Pilih salah satu.

²¹ Salin posita gugatan sampai dengan petitum, bila ada perubahan gugatan maka yang disalin surat gugatan yang dirubah.

²² Salin jawaban termasuk rekonvensi (bila ada).

- Bahwa

2. (isi data saksi) ²⁶, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa

- Bahwa

Bahwa atas gugatan/permohonan/rekonvensi Penggugat Rekonvensi/gugat ²⁷ Penggugat/Pemohon/Penggugat Rekonvensi/Penggugat ²⁸ tersebut telah dilaksanakan sidang ditempat (*discente*) pada tanggal, dan ditemukan fakta sebagai berikut:²⁹

1.

2. dst;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan/permohonan ³⁰ Penggugat/Pemohon³¹ adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg³² jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator....., namun berdasarkan laporan mediator tanggal....., mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah

²⁶ Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.

²⁷ Pilih salah satu.

²⁸ Pilih salah satu.

²⁹ *Bila ada sidang ditempat (discente).*

³⁰ Pilih salah satu.

³¹ Pilih salah satu.

³² Pilih salah satu.

kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg⁴⁰ jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa

Menimbang, bahwa saksi 1 (.....) dan saksi 2 (.....) memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg⁴¹ dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg⁴², sehingga membuktikan bahwa

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa.....;
2. Bahwa dst;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat/Pemohon⁴³ dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:⁴⁴

Petitum Tentang

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa

Bahwa..... dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum Penggugat Konvensi tentang dikabulkan;

Petitum Tentang

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa

Bahwa..... dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum Penggugat Konvensi tentangdikabulkan;

⁴⁰ Pilih salah satu.

⁴¹ Pilih salah satu.

⁴² Pilih salah satu.

⁴³ Pilih salah satu.

⁴⁴ Dalam pertimbangan hukum hendaknya memuat pertimbangan filosofis, sosiologis, psikologis, yuridis dan syar'i (Al-Qur'an, Hadits, Kaidah Fiqh).

HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg⁵⁰ dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg⁵¹, sehingga membuktikan bahwa

Tentang Sidang Ditempat (*Descente*)⁵²

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap objek sengketa telah dilakukan pemeriksaan setempat (*descente*), maka Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa

Bahwa..... dst;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa
2. Bahwadst;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat Rekonvensi dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:⁵³

Petitum Tentang

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa

Bahwa..... dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum Penggugat Rekonvensi tentang harus ditolak;

Petitum Tentang

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa

Bahwa..... dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum Penggugat Rekonvensi tentang harus ditolak;

⁵⁰ Pilih salah satu.

⁵¹ Pilih salah satu.

⁵² Bila objek yang dilakukan pemeriksaan setempat (*discente*) digugat dalam gugatan pokok perkara.

⁵³ Dalam pertimbangan hukum hendaknya memuat pertimbangan filosofis, sosiologis, psikologis, yuridis dan syar'i (Al-Qur'an, Hadits, Kaidah Fiqh).

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp00.000,00 (..... rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah, oleh..... sebagai Ketua Majelis, dan sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan..... sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh;

Ketua Majelis,

.....

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

.....

.....

Panitera Pengganti,

.....

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp 00.000,00
2. Proses	Rp 00.000,00
3. Panggilan	Rp 00.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp000.000,00
(.....rupiah)	

⁵⁹ Pilih salah satu.

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal
yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah
....., Nomor .../Pdt.G/20.../PA/MS., tanggal, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:
.....posita dan petitum¹³

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor tanggal dan Nomor tanggal yang dibacakan di persidangan, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa demikian juga dengan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan pada hari sidang yang telah ditetapkan, Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor tanggal dan nomor tanggal yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

¹² Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.

¹³ Salin posita gugatan sampai dengan petitum, bila ada perubahan gugatan maka yang disalin surat gugatan yang dirubah.

Panitera Pengganti,

.....

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp 00.000,00
2. Proses	Rp 00.000,00
3. Panggilan	Rp 00.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp000.000,00
(.....rupiah)	

¹⁴ Pilih salah satu.

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah¹³, Nomor .../Pdt.G/20.../PA/MS., tanggal, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:posita dan petitum¹⁴

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator, dan sebagaimana laporan Mediator tanggal, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perdamaian;

Bahwa oleh karena telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi, Mediator berhasil mendamaikan kedua belah pihak berperkara dan salah satu isi pokok perdamaannya Penggugat menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan untuk mencabut gugatannya diajukan oleh Penggugat sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka menurut ketentuan Pasal 171 Rv pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat, karenanya permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

¹² Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.

¹³ Pilih salah satu.

¹⁴ Salin posita gugatan sampai dengan petitum, bila ada perubahan gugatan maka yang disalin surat gugatan yang dirubah.

C.8. Wasiat Dicabut

Panitera Pengganti,

.....

Perincian biaya :

1. PNB	Rp 00.000,00
2. Proses	Rp 00.000,00
3. Panggilan	Rp 00.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp000.000,00

(.....rupiah)

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal
yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah
....., Nomor /Pdt.G/.../PA/MS.
tanggal, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

..... posita dan petitum⁵

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah
datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang
menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap
sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan
(relas) Nomor Tanggal dan Nomor Tanggal yang dibacakan di
persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak
ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu
alasan yang sah;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat
Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan
bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi diberi tanda P.1;
2. dst;

B. Saksi:

1. (nama saksi), di bawah sumpahnya memberikan
keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa.....;
 - Bahwa..... dst;
2. (nama saksi), di bawah sumpahnya memberikan
keterangan sebagai berikut:

⁵ Salin posita gugatan sampai dengan petitum, bila ada perubahan gugatan maka yang disalin surat gugatan yang dirubah.

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa⁶

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1.;
2.dst;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:⁷

Petitum Tentang

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa

Bahwa..... dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, petitum tentang dikabulkan;

Petitum Tentang

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa

Bahwa..... dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

⁶ Bukti-bukti lain dipertimbangkan satu persatu

⁷ Dalam pertimbangan hukum memuat pertimbangan-pertimbangan filosofis, sosiologis, psikologis, *syar'i* (Al-Qur'an, Hadits, Kaidah *Fiqh*) dan yuridis. Pertimbangan *syar'i* dicantumkan sebagai ciri khas peradilan agama.

Panitera Pengganti,

.....

Perincian biaya :

1. PNPB	Rp 00.000,00
2. Proses	Rp 00.000,00
3. Panggilan	Rp 00.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp000.000,00

(.....rupiah)

berdasarkan Surat Kuasa Khusus¹¹ tanggal

Tergugat;

Selanjutnya **disebut Pihak Kedua;**

Penggugat/Pihak Pertama dan Tergugat/Pihak Kedua menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri gugatan yang diajukan oleh Penggugat/Pihak Pertama dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator (Hakim PA/MS tersebut¹²), dan untuk itu telah mengadakan kesepakatan secara tertulis tanggal yang bunyinya sebagai berikut:

Pasal 1

.....

Pasal 2

..... dts.¹³

Demikiandst;

PUTUSAN

Nomor¹⁴ /Pdt.G/20.... /PA./MS. ...



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IAH¹⁵

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca Akta Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa (.....biaya perkara.....);

Mengingat Pasal 130 HIR dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

¹¹ Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.

¹² Bila Mediatornya hakim.

¹³ Isi perdamaian yang termuat dalam Perdamain para pihak seluruhnya dimuat.

¹⁴ Nomor perkara tanpa nol di depannya (1, 2, 3..... 10, 30 dst.)

¹⁵ Pilih salah satu.

**TEMPLATE PUTUSAN HIBAH
PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IAH**



PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IAH

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggalyang
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah
Nomor/Pdt.G/20.../PA/MS...., tanggal, dengan dalil-dalil sebagai
berikut:

----- posita dan petitum gugatan¹³ -----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan
para Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha
mendamaikan Penggugat dan para Tergugat serta telah menempuh proses
mediasi dengan Mediator, sebagaimana laporan Mediator tanggal
....., akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan
Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat
memberikan jawaban sebagai berikut:¹⁴.....;

----- salin jawaban -----

Bahwa atas jawaban para Tergugat, Penggugat mengajukan replik
tanggal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa atas replik Penggugat, para Tergugat mengajukan duplik tanggal
..... sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan
bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi diberi tanda P.1;
2.dst;

B. Saksi:

1. (isi data saksi)¹⁵, di bawah sumpahnya memberikan
keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa

¹³-salin posita gugatan sampai dengan petitum. -bila ada perubahan gugatan maka yang disalin
adalah surat gugatan yang telah diubah dengan kalimat sebagai berikut :

¹⁴Salin jawaban termasuk eksepsi

¹⁵ Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.

a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg¹⁹ jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator....., namun berdasarkan laporan mediator tanggal....., mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Pokok Sengketa

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara para pihak adalah :²⁰

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah diakui atau setidaknya tidak dibantah oleh Tergugat, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal²¹

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg. Jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal-hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P..... serta saksi-saksi yaitu: (nama saksi), (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (... ..) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa²²

Menimbang, bahwa bukti P.2 (.....) sebagai akta di bawah tangan tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan

¹⁹ Pilih salah satu.

²⁰ Pertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang menjadi pokok sengketa

⁹ Pengakuan murni.

²² Bukti-bukti lain dipertimbangkan satu persatu

Bahwadst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat tentang dapat dikabulkan;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 181 HIR/192 RBg, para Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:²⁴

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah;
3. Menyatakan harta berupa adalah hibah dari almarhum kepada Penggugat;
4. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan harta hibah tersebut kepada Penggugat;
5. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp00.000,00 (..... rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari tanggal Masehi, oleh kami sebagai Ketua Majelis, dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan para Tergugat.²⁵

Ketua Majelis,

.....

²⁴ Huruf besar ditebalkan, letak di tengah, diakhiri dengan titik dua.

²⁵ Penyebutan Pihak dalam kaki putusan disesuaikan dengan kehadiran para Pihak di persidangan.

PUTUSAN

Nomor ¹..../Pdt.G/20..../PA/MS²....



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IAH³...**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pembatalan Hibah antara:

FULAN BIN FULAN⁴, NIK tempat dan tanggal lahir ... , agama Islam, pendidikan, pekerjaan⁵, bertempat tinggal, dalam hal ini memberi kuasa kepada advokat⁶, berkantor (diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus⁷ tanggal;

Penggugat;

Lawan :⁸

1. **FULANTO BIN FULAN**, NIK tempat dan tanggal lahir ... , agama Islam, pendidikan, pekerjaan⁹, bertempat tinggal,

Tergugat I;

2. **FULANO BIN FULAN**, NIK tempat dan tanggal lahir ... , agama Islam, pendidikan, pekerjaan¹⁰, bertempat tinggal,

Tergugat II;

Para Tergugat dalam hal ini memberi kuasa kepada, advokat¹¹, berkantor di (diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus¹² tanggal;

¹ Nomor perkara tanpa nol di depannya (1, 2, 3... 10, 30, dst.)

² Pilih salah satu.

³ Pilih salah satu.

⁴ Identitas Nama Huruf Kapital

⁵ Dijelaskan pekerjaan Penggugat secara jelas dan rinci

⁶ Kuasa Insidentil menyesuaikan

⁷ Nomor surat kuasa dan tanggal

⁸ Apabila tergugat lebih dari satu menggunakan titik dua (:)

⁹ Dijelaskan pekerjaan Penggugat secara jelas dan rinci

¹⁰ Dijelaskan pekerjaan Penggugat secara jelas dan rinci

¹¹ Kuasa Insidentil menyesuaikan

- Bahwa
- Bahwa
- 2. (isi data saksi)¹⁶, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa
 - Bahwa

Bahwa para Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahan telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi diberi tanda T.1;
2.dst;

B. Saksi:

1. (isi data saksi)¹⁷, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa
 - Bahwadst;
2. (isi data saksi)¹⁸, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa
 - Bahwadst;

Bahwa Penggugat dan para Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

¹⁶ Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.

¹⁷ Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.

¹⁸ Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.

yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa²²

Menimbang, bahwa bukti P.2 (.....) sebagai akta di bawah tangan tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg jo. Pasal 1875 KUH Perdata membuktikan bahwa

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 dari Penggugat memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan 172 HIR / Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa

Fakta Hukum²³

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1.;
2.dst;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap petitum dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Petitum Mengenai

Menimbang, bahwa petitum tentang, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa

Bahwadst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat tentang harus ditolak;

Petitum Mengenai

Menimbang, bahwa petitum tentang, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa

Bahwadst;

²² Bukti-bukti lain dipertimbangkan satu persatu

²³ Fakta Hukum merupakan hasil analisis pembuktian

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

.....

.....

Panitera Pengganti,

.....

Perincian biaya :

1. PNB	Rp 00.000,00
2. Proses	Rp 00.000,00
3. Panggilan	Rp 00.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp000.000,00

(.....rupiah)

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggalyang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah NomorPdt.G/20.../PA/MS...., tanggal, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

----- posita dan petitum gugatan¹² -----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator, sebagaimana laporan Mediator tanggal, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban dan eksepsi sebagai berikut:¹³.....;

----- salin jawaban -----

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik tanggal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik tanggal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil eksepsinya Tergugat mengajukan bukti sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Tergugatbukti T.1;
2.;

B. Saksi:

1. (nama saksi), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa.....;
 - Bahwa.....dst;

¹²-salin posita gugatan sampai dengan petitum. -bila ada perubahan gugatan maka yang disalin adalah surat gugatan yang telah diubah dengan kalimat sebagai berikut :

¹³Salin jawaban termasuk eksepsi

Bahwa Tergugat dalam jawaban pada pokoknya menyampaikan eksepsi tentang..... dengan alasan.....;

Bahwa bukti.....dst;

Bahwa oleh karenanya yang berwenang mengadili perkara ini adalah Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tentang dikabulkan, maka pokok perkara dalam perkara *a quo* harus dinyatakan dapat diterima;¹⁵

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka berdasarkan Pasal 181 HIR/192 RBg, Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:¹⁶

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp00.000,00 (..... rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah, oleh..... sebagai Ketua Majelis, dan sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para

¹⁵ Pertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang menjadi pokok perkara

⁹ Pengakuan murni.

¹⁶ Huruf besar ditebalkan, letak di tengah, diakhiri dengan titik dua.

PUTUSAN

Nomor ¹..../Pdt.G/20..../PA/MS...



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IIYAH²...

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

FULAN BIN FULANO³, NIK....., tempat dan tanggal lahir....., agama Islam, pendidikan, pekerjaan⁴, bertempat tinggal di.....RT.... RW.Desa/Kelurahan.....Kecamatan..... Kabupaten/Kota.....⁵;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:⁶⁷, para Advokat,⁸ berkantor.....(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus⁹,; Penggugat;

Lawan

FULANI BINTI BROTO¹⁰, NIK....., tempat dan tanggal lahir....., agama Islam, pendidikan, pekerjaan¹¹, bertempat tinggal di.....RT....RW.....Desa/Kelurahan.....,Kecamatan... .., Kabupaten/Kota.....,¹² Tergugat;

¹ Nomor perkara tanpa nol di depannya (1, 2, 3... 10, 30, dst.)

² Pilih salah satu.

³ Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di bold.

⁴ Dijelaskan pekerjaan Pemohon.

⁵ Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.

⁶ Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dengan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang, Exp = (: Rahmat, S. H., M. H., dan kawan), (: Rahmat, S.H., M. H., dan kawan-kawan).

⁷ Nama advokat/nama kuasa insidentil ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).

⁸ Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).

⁹ Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.

¹⁰ Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di bold.

¹¹ Dijelaskan pekerjaan Termohon.

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat dan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali, namun tidak datang ke muka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 124 HIR/148 R.Bg¹⁴ gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat gugur, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan Penggugat gugur;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp00.000,00 (..... rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari tanggal Masehi, bertepatan dengan tanggal Hijriah, oleh sebagai Ketua Majelis, dan masing-masing sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti, serta Tergugat, tanpa dihadiri Penggugat;

Ketua Majelis,

.....

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

.....

.....

PUTUSAN

Nomor/Pdt.G/...../PA/MS...



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IAH.....

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Hibah antara:

NAMA, NIK.....tempat dan tanggal lahir...., agama Islam,
pendidikan, pekerjaan¹,
bertempat tinggal di..... RT..... RW.....
Desa/Kelurahan.....Kecamatan.....
Kabupaten/Kota....., dalam hal ini memberi kuasa²
kepada, Advokat, berkantor.....(diisi
alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal.....;
Penggugat;

Lawan

NAMA, NIK.....tempat dan tanggal lahir...., agama Islam,
pendidikan, pekerjaan³,
bertempat tinggal di.....RT. RW.
Desa/Kelurahan.....Kecamatan.....
Kabupaten/Kota....., dalam hal ini memberi kuasa⁴
kepada, Advokat, berkantor.....(diisi
alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal.....;
Tergugat;

¹ Dijelaskan pekerjaan Penggugat secara jelas dan rinci

² Jika Advokatnya lebih dari satu orang maka ditulis nama advokat yang pertama ditambah dengan dkk, jika kuasa hukum insidentil agar menyesuaikan, kalimat advokat diganti kuasa insidentil. Jika kuasa hukum dari lembaga maka ditulis nama kuasa dalam kolom advokat diganti nama karyawan.....dan alamat lembaganya.

³ Dijelaskan pekerjaan Penggugat secara jelas dan rinci

⁴ Jika Advokatnya lebih dari satu orang maka ditulis nama advokat yang pertama ditambah dengan dkk, jika kuasa hukum insidentil agar menyesuaikan, kalimat advokat diganti kuasa insidentil. Jika kuasa hukum dari lembaga maka ditulis nama kuasa dalam kolom advokat diganti nama karyawan.....dan alamat lembaganya.

- Bahwa.....;
- Bahwa.....dst;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor tanggal dan Nomor tanggal yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pembatalan hibah dalam gugatan Penggugat adalah.....;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg *jo*. Pasal 1685 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P..... serta saksi-saksi yaitu: (nama saksi), (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (.....) dan P.....(.....) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 181 HIR/192 RBg, Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkandst;
4. Menghukum Tergugat untukdst;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp00.000,00 (..... rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari tanggal Masehi, bertepatan dengan tanggal Hijriah, oleh..... sebagai Ketua Majelis, dan sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan..... sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

.....
Hakim Anggota,

.....
Hakim Anggota,

.....

.....

PUTUSAN

Nomor¹ /Pdt.G/20.... /PA./MS. ...



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IAH².....

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

FULAN BIN FULANI³, NIK....., tempat dan tanggal lahir, agama Islam, pendidikan, pekerjaan⁴, bertempat tinggal di RT. ... RW. ... Desa/Kelurahan.....Kecamatan..... Kabupaten/Kota.....;⁵

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:⁶⁷, para Advokat⁸, berkantor di(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus⁹.....;

Penggugat/Tergugat Intervensi I¹⁰;

Lawan

FULANAH BINTI FULANO¹¹, NIK....., tempat dan tanggal lahir....., agama Islam, pendidikan, pekerjaan¹², bertempat tinggal di RT. ... RW. Desa/Kelurahan Kecamatan

¹ Nomor perkara tanpa nol di depannya (1, 2, 3..... 10, 30 dst.)

² Pilih salah satu.

³ Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di *bold*.

⁴ Dijelaskan pekerjaan Pemohon/Penggugat

⁵ Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.

⁶ Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang. Exp = (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan), (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan).

⁷ Nama advokat/nama kuasa insitential ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di *bold*. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).

⁸ Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).

⁹ Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.

¹⁰ Pilih salah satu.

¹¹ Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di *bold*.

¹² Dijelaskan pekerjaan Pemohon/Penggugat

....., sebagaimana laporan Mediator tanggal, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:²⁵

.....salin jawaban.....

Bahwa atas persengketaan Penggugat²⁶ dan Tergugat²⁷ tersebut, diajukan gugatan intervensi pada pokoknya sebagai berikut:²⁸

.....salin posita dan petitum gugatan intervensi.....

Bahwa terhadap intervensi dari Penggugat Intervensi tersebut Majelis telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah, pada pokoknya

Bahwa terhadap jawaban Tergugat²⁹ tersebut, Penggugat³⁰ mengajukan replik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa atas gugatan intervensi, Tergugat Intervensi I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

.....salin jawaban.....

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa atas gugatan intervensi, Tergugat Intervensi I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

.....salin jawaban.....

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa atas gugatan intervensi, Tergugat Intervensi II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

.....salin jawaban.....

Bahwa terhadap jawaban Tergugat Intervensi I dan II tersebut, Penggugat Intervensi mengajukan replik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

²⁵ Salin jawaban termasuk rekonvensi (bila ada).

²⁶ Pilih salah satu.

²⁷ Pilih salah satu.

²⁸ Salin jawaban termasuk rekonvensi (bila ada).

²⁹ Pilih salah satu.

³⁰ Pilih salah satu.

- Bahwa dst;
- 2. (isi data saksi) ³⁴ , di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa
 - Bahwa

Bahwa Penggugat Intervensi untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi diberi tanda Pl.1;
2.dst;

B. Saksi:

1. (isi data saksi) ³⁵ , di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa
 - Bahwa
2. (isi data saksi) ³⁶ , di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa
 - Bahwa

Bahwa Penggugat, Tergugat dan Penggugat Intervensi, masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

³³ Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.

³⁴ Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.

³⁵ Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.

³⁶ Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.

ayat (1) R.Bg⁴³ dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg⁴⁴, sehingga membuktikan bahwa

Menimbang, bahwa Tergugat/Termohon untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T..... serta saksi-saksi yaitu: (nama saksi), (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti T.1 (.....) dan T.2 (.....) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg⁴⁵ jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa

Menimbang, bahwa saksi 1 (.....) dan saksi 2 (.....) memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg⁴⁶ dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg⁴⁷, sehingga membuktikan bahwa

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa
2. Bahwa dst;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat/Pemohon⁴⁸ dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut: ⁴⁹

Petitum Tentang

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa

Bahwa..... dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat harus ditolak;

⁴³ Pilih salah satu.

⁴⁴ Pilih salah satu.

⁴⁵ Pilih salah satu.

⁴⁶ Pilih salah satu.

⁴⁷ Pilih salah satu.

⁴⁸ Pilih salah satu.

⁴⁹ Dalam pertimbangan hukum memuat pertimbangan-pertimbangan filosofis, sosiologis, psikologis, *syar'i* (Al-Qur'an, Hadits, Kaidah *Fiqh*) dan yuridis. Pertimbangan *syar'i* dicantumkan sebagai ciri khas peradilan agama.

Menimbang, bahwa bukti TI.I.1 (.....) dan TI.I.2 (.....) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg⁵⁵ jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa

Menimbang, bahwa saksi 1 (.....) dan saksi 2 (.....) memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg⁵⁶ dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg⁵⁷, sehingga membuktikan bahwa

Menimbang, bahwa Tergugat Intervensi II untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat TI.II.1 sampai dengan TI.II..... serta saksi-saksi yaitu: (nama saksi), (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti TI.II.1 (.....) dan TI.II.2 (.....) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg⁵⁸ jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa

Menimbang, bahwa saksi 1 (.....) dan saksi 2 (.....) memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg⁵⁹ dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg⁶⁰, sehingga membuktikan bahwa

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa
2. Bahwa dst;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat Intervensi dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:⁶¹

⁵⁵ Pilih salah satu.

⁵⁶ Pilih salah satu.

⁵⁷ Pilih salah satu.

⁵⁸ Pilih salah satu.

⁵⁹ Pilih salah satu.

⁶⁰ Pilih salah satu.

⁶¹ Dalam pertimbangan hukum hendaknya memuat pertimbangan filosofis, sosiologis, psikologis, yuridis dan syar'i serta fatwa DSN (Al-Qur'an, Hadits, Kaidah Fiqh).

(1) R.Bg,⁶⁵, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat;

Dalam Intervensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Intervensi sebagian/seluruhnya⁶⁶;
2. dst;

Dalam Pokok Perkara dan Intervensi

- Menghukum Penggugat/Tergugat Intervensi II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp00.000,00 (..... rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah, oleh..... sebagai Ketua Majelis, dan sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan..... sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh;

Ketua Majelis,

.....

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

.....

.....

⁶⁵ Pilih salah satu.

⁶⁶ Pilih salah satu.

PUTUSAN

Nomor¹ /Pdt.G/20.... /PA./MS. ...



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IIYAH².....

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

FULAN BIN FULANI³, NIK....., tempat dan tanggal lahir, agama Islam, pendidikan, pekerjaan⁴, bertempat tinggal di RT. ... RW. ... Desa/Kelurahan.....Kecamatan..... Kabupaten/Kota.....;⁵

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:⁶⁷, para Advokat⁸, berkantor di(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus⁹.....;

Penggugat/Tergugat Intervensi I¹⁰;

Lawan

FULANAH BINTI FULANO¹¹, NIK....., tempat dan tanggal lahir....., agama Islam, pendidikan, pekerjaan¹², bertempat tinggal di RT. ... RW..... Desa/Kelurahan Kecamatan

¹ Nomor perkara tanpa nol di depannya (1, 2, 3..... 10, 30 dst.)

² Pilih salah satu.

³ Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di *bold*.

⁴ Dijelaskan pekerjaan Pemohon/Penggugat

⁵ Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.

⁶ Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang. Exp = (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan), (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan).

⁷ Nama advokat/nama kuasa insitential ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di *bold*. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).

⁸ Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).

⁹ Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.

¹⁰ Pilih salah satu.

¹¹ Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di *bold*.

¹² Dijelaskan pekerjaan Pemohon/Penggugat

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah ²⁸, Nomor .../Pdt.G/ 20.../PA./MS., tanggal, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

.....posita dan petitum²⁹

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator, sebagaimana laporan Mediator tanggal, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:³⁰

.....salin jawaban.....

Bahwa di antara jawabannya Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya perkara *a quo* bukan menjadi kewenangan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Bahwa atas eksepsi tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor/Pdt.G/20.../PA/MS....., tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah, yang pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat;

Bahwa atas persengketaan Penggugat dan Tergugat tersebut, diajukan gugatan intervensi pada pokoknya sebagai berikut:³¹

.....salin posita dan petitum gugatan intervensi.....

Bahwa terhadap intervensi dari Penggugat Intervensi tersebut Majelis telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah, pada pokoknya menolak gugatan Penggugat Intervensi;

²⁸ Pilih salah satu.

²⁹ Salin posita gugatan sampai dengan petitum, bila ada perubahan gugatan maka yang disalin surat gugatan yang dirubah.

³⁰ Salin jawaban termasuk rekonvensi (bila ada).

³¹ Salin jawaban termasuk rekonvensi (bila ada).

2. (isi data saksi) ³⁵, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa
- Bahwa

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg³⁶ jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator....., namun berdasarkan laporan mediator tanggal....., mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi tentang, dan terhadap eksepsi tersebut telah diputus oleh Majelis Hakim dengan Putusan Sela Nomor...../Pdt.G/20..../PA/MS....., tanggal

³⁵ Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.

³⁶ Pilih salah satu.

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T..... serta saksi-saksi yaitu: (nama saksi), (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti T.1 (.....) dan T.2 (.....) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg⁴² jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa

Menimbang, bahwa saksi 1 (.....) dan saksi 2 (.....) memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg⁴³ dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg⁴⁴, sehingga membuktikan bahwa

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa
2. Bahwa dst;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat/Pemohon⁴⁵ dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:⁴⁶

Petitum Tentang

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa

Bahwa..... dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tentang dikabulkan;

Petitum Tentang

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa

⁴² Pilih salah satu.

⁴³ Pilih salah satu.

⁴⁴ Pilih salah satu.

⁴⁵ Pilih salah satu.

⁴⁶ Dalam pertimbangan hukum hendaknya memuat pertimbangan filosofis, sosiologis, psikologis, yuridis dan syar'i (Al-Qur'an, Hadits, Kaidah Fiqh).

2. dst;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp00.000,00 (..... rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah, oleh..... sebagai Ketua Majelis, dan sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan..... sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh;

Ketua Majelis,

.....

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

.....

.....

Panitera Pengganti,

.....

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp 00.000,00
2. Proses	Rp 00.000,00
3. Panggilan	Rp 00.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp000.000,00
(.....rupiah)	

⁵¹ Pilih salah satu.

berdasarkan Surat Kuasa Khusus¹¹ tanggal

Tergugat;

Selanjutnya **disebut Pihak Kedua;**

Penggugat/Pihak Pertama dan Tergugat/Pihak Kedua menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri gugatan yang diajukan oleh Penggugat/Pihak Pertama dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator (Hakim PA/MS tersebut¹²), dan untuk itu telah mengadakan kesepakatan secara tertulis tanggal yang bunyinya sebagai berikut:

Pasal 1

.....

Pasal 2

..... dts.¹³

Demikiandst;

PUTUSAN

Nomor¹⁴ /Pdt.G/20.... /PA./MS. ...



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IAH¹⁵

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca Akta Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa (.....biaya perkara.....);

Mengingat Pasal 130 HIR dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

¹¹ Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.

¹² Bila Mediatornya hakim.

¹³ Isi perdamaian yang termuat dalam Perdamain para pihak seluruhnya dimuat.

¹⁴ Nomor perkara tanpa nol di depannya (1, 2, 3..... 10, 30 dst.)

¹⁵ Pilih salah satu.

PENETAPAN

Nomor ¹..../Pdt.G/20..../PA/MS...



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'İYAH²...**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara hibah antara:

FULAN BIN FULANO ³, NIK....., tempat dan tanggal lahir....., agama Islam, pendidikan, pekerjaan⁴, bertempat tinggal di.....RT.... RW.Desa/Kelurahan.....Kecamatan..... Kabupaten/Kota.....⁵;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:⁶⁷, para Advokat, ⁸ berkantor.....(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus⁹,; Penggugat;

Lawan

FULANI BINTI BROTO ¹⁰, NIK....., tempat dan tanggal lahir....., agama Islam, pendidikan, pekerjaan¹¹, bertempat tinggal di.....RT....RW.....Desa/Kelurahan.....,Kecamatan... .., Kabupaten/Kota.....;¹²

Tergugat;

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut;

¹ Nomor perkara tanpa nol di depannya (1, 2, 3... 10, 30, dst.)

² Pilih salah satu.

³ Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di bold.

⁴ Dijelaskan pekerjaan Pemohon.

⁵ Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.

⁶ Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dengan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang, Exp = (: Rahmat, S. H., M. H., dan kawan), (: Rahmat, S.H., M. H., dan kawan-kawan).

⁷ Nama advokat/nama kuasa insidentil ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.,).

⁸ Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).

⁹ Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.

¹⁰ Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di bold.

¹¹ Dijelaskan pekerjaan Termohon.

Menimbang, bahwa dikarenakan gugatan Penggugat dicabut, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor /Pdt.G/ 20..../PA/MS..... ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah¹⁵ untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp00.000,00 (..... rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah, oleh..... sebagai Ketua Majelis, dan sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan..... sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

.....

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

.....

.....

¹⁵ Pilih salah satu

PUTUSAN

Nomor¹/Pdt.G/20.../PA/MS...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IAH**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan hibah antara:

FULAN BIN FULAN², NIK tempat dan tanggal lahir ... , agama Islam, pendidikan, pekerjaan³, bertempat tinggal, dalam hal ini memberi kuasa kepada advokat⁴, berkantor (diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus⁵ tanggal;

Penggugat;

Lawan :⁶

1. **FULANTO BIN FULAN**, NIK tempat dan tanggal lahir ... , agama Islam, pendidikan, pekerjaan⁷, bertempat tinggal,

Tergugat I;

2. **FULANO BIN FULAN**, NIK tempat dan tanggal lahir ... , agama Islam, pendidikan, pekerjaan⁸, bertempat tinggal,

Tergugat II;

Para Tergugat dalam hal ini memberi kuasa kepada, advokat⁹, berkantor di (diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus¹⁰ tanggal;

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut;

¹ Nomor perkara tanpa nol di depannya..

² Identitas Nama Huruf Kapital

³ Dijelaskan pekerjaan Penggugat secara jelas dan rinci

⁴ Kuasa Insidentil menyesuaikan

⁵ Nomor surat kuasa dan tanggal

⁶ Apabila tergugat lebih dari satu menggunakan titik dua (:)

⁷ Dijelaskan pekerjaan Penggugat secara jelas dan rinci

⁸ Dijelaskan pekerjaan Penggugat secara jelas dan rinci

⁹ Kuasa Insidentil menyesuaikan

¹⁰ Nomor surat kuasa dan tanggal

- Bahwa
- 2. (isi data saksi)¹⁴, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa
 - Bahwa

Bahwa para Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahan telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi diberi tanda T.1;
2.dst;

B. Saksi:

1. (isi data saksi)¹⁵, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa
 - Bahwadst;
2. (isi data saksi)¹⁶, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa
 - Bahwadst;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut telah dilaksanakan pemeriksaan setempat (*descente*) pada tanggal, dan ditemukan fakta sebagai berikut:¹⁷

1.
2. dst;

Bahwa Penggugat dan para Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

¹⁴ Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.

¹⁵ Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.

¹⁶ Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.

¹⁷ Bila ada sidang ditempat (*discente*).

Menimbang, bahwa bukti P.1 (... ..) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa²⁰

Menimbang, bahwa bukti P.2 (.....) sebagai akta di bawah tangan tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg jo. Pasal 1875 KUH Perdata membuktikan bahwa

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 dari Penggugat memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan 172 HIR / Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa

Petitum Tentang Sidang Ditempat (*Descente*)²¹

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap objek sengketa telah dilakukan pemeriksaan setempat (*descente*), maka Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa

Bahwa..... dst;

Fakta Hukum²²

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1.;

2.dst;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap petitum dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Petitum Mengenai Pewasiat

Menimbang, bahwa petitum tentang, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa

²⁰ Bukti-bukti lain dipertimbangkan satu persatu

²¹ Bila objek yang dilakukan pemeriksaan setempat (*discente*) digugat dalam gugatan pokok perkara.

²² Fakta Hukum merupakan hasil analisis pembuktian

Amar Putusan

MENGADILI:²³

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan telah meninggal dunia pada tanggal
3. Menyatakan sah surat wasiat tanggal dari almarhum kepada Penggugat;
4. Menyatakan harta berupa adalah harta wasiat dari almarhum kepada Penggugat;
5. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan harta wasiat tersebut kepada Penggugat;
6. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp00.000,00 (..... rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari tanggal Masehi, oleh kami sebagai Ketua Majelis, dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan para Tergugat.²⁴

Ketua Majelis,

.....

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

.....

.....

Panitera Pengganti,

.....

²³ Huruf besar ditebalkan, letak di tengah, diakhiri dengan titik dua.

²⁴ Penyebutan Pihak dalam kaki putusan disesuaikan dengan kehadiran para Pihak di persidangan.

**TEMPLATE PUTUSAN WAKAF
PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IAH**



PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IAH

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah¹³ tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat¹⁴ dalam surat gugatannya¹⁵ tanggal yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah¹⁶, Nomor .../Pdt.G/20.../PA./MS., tanggal, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

.....posita dan petitum¹⁷

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat¹⁸ hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat¹⁹ tidak hadir;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Surat Panggilan/*Re/aas* dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyahtanggal, Tergugat tidak dikenal di alamat tersebut di atas;

Bahwa meskipun telah diketahui alamat Tergugat tidak jelas, namun Penggugat tidak memperbaiki alamat Tergugat dan/atau setidaknya meminta agar alamat Tergugat tidak diketahui;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak dikenal di alamat tersebut di atas dan Penggugat tidak memperbaiki alamat Tergugat dengan yang baru dan/atau setidaknya meminta agar alamat Tergugat diabaikan, dengan demikian gugatan Penggugat mengandung cacat formil dan oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

¹³ Pilih salah satu.

¹⁴ Pilih salah satu.

¹⁵ Pilih salah satu.

¹⁶ Pilih salah satu.

¹⁷ Salin posita gugatan sampai dengan petitum, bila ada perubahan gugatan maka yang disalin surat gugatan yang dirubah.

¹⁸ Pilih salah satu.

¹⁹ Pilih salah satu.

PUTUSAN

Nomor¹ /Pdt.G/20..../PA./MS. ...



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IAH².....**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara sengketa wakaf antara:

FULAN BIN FULANA³, NIK....., tempat dan tanggal lahir,
agama Islam, pendidikan, pekerjaan⁴,
bertempat tinggal di RT. ... RW. ...
Desa/Kelurahan.....Kecamatan.....
Kabupaten/Kota.....;⁵

Penggugat;

Lawan:⁶

FULANDI BIN FULANO⁷, NIK....., tempat dan tanggal
lahir....., agama Islam, pendidikan,
pekerjaan⁸, bertempat tinggal di RT. ...
RW.... ... Desa/Kelurahan Kecamatan
Kabupaten/Kota.....;⁹

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:¹⁰¹¹, para
Advokat¹², berkantor di(diisi alamat

¹ Nomor perkara tanpa nol di depannya (1, 2, 3..... 10, 30 dst.)

² Pilih salah satu.

³ Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di *bold*.

⁴ Dijelaskan pekerjaan Pemohon/Penggugat

⁵ Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.

⁶ Tidak pakai titik dua (:) bila Tergugat tunggal, pakai titik dua (:) bila Tergugat lebih dari 1 (satu).

⁷ Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di *bold*.

⁸ Dijelaskan pekerjaan Pemohon/Penggugat

⁹ Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.

¹⁰ Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang. Exp = (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan), (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan).

¹¹ Nama advokat/nama kuasa insitential ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di *bold*. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).

¹² Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Dalam Pokok Sengketa

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah :

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya tidak mengajukan suatu bukti apapun, maka gugatan Penggugat patut untuk ditolak;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, berdasarkan Pasal 181 HIR/192 R.Bg, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar putusan

MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara hari ini sejumlah Rp00.000,00 (.....rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah, oleh..... sebagai Ketua Majelis, dan sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

PUTUSAN

Nomor¹ /Pdt.G/20..../PA./MS. ...



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IAH².....

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara sengketa wakaf antara:

FULAN BIN FULANI³, NIK....., tempat dan tanggal lahir,
agama Islam, pendidikan, pekerjaan⁴,
bertempat tinggal di RT. ... RW. ...
Desa/Kelurahan.....Kecamatan.....
Kabupaten/Kota.....;⁵
Dalam hal ini memberi kuasa kepada:⁶⁷, para
Advokat⁸, berkantor di(diisi alamat
lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus⁹,
Penggugat¹⁰;
Lawan:¹¹

FULANAH BINTI FULANO¹², NIK....., tempat dan tanggal
lahir....., agama Islam, pendidikan,
pekerjaan¹³, bertempat tinggal di RT. ...
RW.... ... Desa/Kelurahan Kecamatan
Kabupaten/Kota.....;¹⁴

¹ Nomor perkara tanpa nol di depannya (1, 2, 3..... 10, 30 dst.)

² Pilih salah satu.

³ Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di *bold*.

⁴ Dijelaskan pekerjaan Pemohon/Penggugat

⁵ Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.

⁶ Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang. Exp = (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan), (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan).

⁷ Nama advokat/nama kuasa insidental ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di *bold*. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).

⁸ Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).

⁹ Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.

¹⁰ Pilih salah satu.

¹¹ Tidak pakai titik dua (:) bila Tergugat tunggal, pakai titik dua (:) bila Tergugat lebih dari 1 (satu).

¹² Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di *bold*.

¹³ Dijelaskan pekerjaan Pemohon/Penggugat

¹⁴ Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.

..... dan tanggal, tidak hadir dan ternyata tidak datangnya Penggugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, sehingga berdasar ketentuan Pasal 124 HIR gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur, maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp00.000,00 (..... rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah, oleh..... sebagai Ketua Majelis, dan sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan..... sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh

Ketua Majelis,

.....

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

.....

.....

PENETAPAN

Nomor¹ /Pdt.G/20..../PA./MS. ...



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IAH².....**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

FULAN BIN FULANI³, NIK....., tempat dan tanggal lahir,
agama Islam, pendidikan, pekerjaan⁴,
bertempat tinggal di RT. ... RW. ...
Desa/Kelurahan.....Kecamatan.....
Kabupaten/Kota.....;⁵

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:⁶⁷,
para Advokat⁸, berkantor di(diisi
alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa
Khusus⁹.....;

Penggugat¹⁰;

Lawan:¹¹

FULANAH BINTI FULANO¹², NIK....., tempat dan tanggal
lahir....., agama Islam, pendidikan,
pekerjaan¹³, bertempat tinggal di RT. ...

¹ Nomor perkara tanpa nol di depannya (1, 2, 3..... 10, 30 dst.)

² Pilih salah satu.

³ Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di *bold*.

⁴ Dijelaskan pekerjaan Pemohon/Penggugat

⁵ Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.

⁶ Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang. Exp = (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan), (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan).

⁷ Nama advokat/nama kuasa insitil ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di *bold*. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).

⁸ Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).

⁹ Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.

¹⁰ Pilih salah satu.

¹¹ Tidak pakai titik dua (:) bila Tergugat tunggal, pakai titik dua (:) bila Tergugat lebih dari 1 (satu).

¹² Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di *bold*.

¹³ Dijelaskan pekerjaan Pemohon/Penggugat

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi, Mediator berhasil mendamaikan kedua belah pihak berperkara dan salah satu isi pokok perdamaannya Penggugat menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan untuk mencabut gugatannya diajukan oleh Penggugat sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka menurut ketentuan Pasal 171 Rv pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat, karenanya permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dikarenakan gugatan Penggugat dicabut, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor /Pdt.G/ 20..../PA/MS..... ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah ²² untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp00.000,00 (..... rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal

²² Pilih salah satu

PUTUSAN

Nomor ¹..../Pdt.G/20..../PA/MS²....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IAH³.....

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Wakaf antara:

FULAN BIN FULANI⁴, NIK....., tempat dan tanggal lahir,
agama Islam, pendidikan, pekerjaan⁵,
bertempat tinggal di RT. ... RW. ...
Desa/Kelurahan.....Kecamatan.....
Kabupaten/Kota.....;⁶

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:⁷⁸,
para Advokat⁹, berkantor di(diisi
alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa
Khusus¹⁰.....;

Penggugat/Tergugat Rekonvensi;

Lawan:¹¹

FULANAH BINTI FULANO¹², NIK....., tempat dan tanggal
lahir....., agama Islam, pendidikan,
pekerjaan¹³, bertempat tinggal di RT. ...

¹ Nomor perkara tanpa nol di depannya (1, 2, 3... 10, 30, dst.)

² Pilih salah satu.

³ Pilih salah satu.

⁴ Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di bold.

⁵ Dijelaskan pekerjaan Pemohon/Penggugat

⁶ Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.

⁷ Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang. Exp = (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan), (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan).

⁸ Nama advokat/nama kuasa insidental ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).

⁹ Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).

¹⁰ Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.

¹¹ Tidak pakai titik dua (:) bila Tergugat tunggal, pakai titik dua (:) bila Tergugat lebih dari 1 (satu).

¹² Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di bold.

¹³ Dijelaskan pekerjaan Pemohon/Penggugat

.....salin posita dan petitum gugatan intervensi.....

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa atas gugatan intervensi, Tergugat Intervensi I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

.....salin jawaban.....

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa atas gugatan intervensi, Tergugat Intervensi II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

.....salin jawaban.....

Bahwa terhadap jawaban Tergugat Intervensi I dan II tersebut, Penggugat Intervensi mengajukan replik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Penggugat Intervensi, Tergugat Intervensi I dan II mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa atas gugatan intervensi tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor, tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah, yang pada pokoknya menolak gugatan Penggugat Intervensi;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi diberi tanda P.1;
2.;
3.dst;
4. Fotokopi diberi tanda TR.1;
5.;
6. dst;

B. Saksi:

1. (isi data saksi)²⁴, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa

²³ Salin jawaban termasuk rekonvensi (bila ada).

²⁴ Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg²⁹ jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator....., namun berdasarkan laporan mediator tanggal....., mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal.....³⁰

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg³¹ jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P..... serta saksi-saksi yaitu: (nama saksi), (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (.....) dan P.2 (.....) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai

²⁹ Pilih salah satu.

³⁰ Pengakuan murni

³¹ Pilih salah satu.

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat/Pemohon³⁹ dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:⁴⁰

Petitum Tentang

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa;

Bahwa..... dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat tentang dapat dikabulkan;

Petitum Tentang

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa;

Bahwa..... dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat tentang dapat dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal.....⁴¹

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat Rekonvensi berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

³⁹ Pilih salah satu.

⁴⁰ Dalam pertimbangan hukum hendaknya memuat pertimbangan filosofis, sosiologis, psikologis, yuridis dan syar'i (Al-Qur'an, Hadits, Kaidah Fiqh).

⁴¹ Pengakuan murni

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat Rekonvensi dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:⁴⁸

Petitum Tentang

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa

Bahwa..... dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat tentang harus ditolak;

Petitum Tentang

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa

Bahwa..... dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat tentang harus ditolak;

Petitum Tentang

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa

Bahwa..... dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat tentang harus ditolak;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi dikabulkan, berdasarkan Pasal 181 HIR/Pasal 192 ayat (1) R.Bg,⁴⁹ maka Tergugat Konvensi dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

⁴⁸ Dalam pertimbangan hukum hendaknya memuat pertimbangan filosofis, sosiologis, psikologis, yuridis dan syar'i (Al-Qur'an, Hadits, Kaidah Fiqh).

⁴⁹ Pilih salah satu.

PUTUSAN

Nomor¹ /Pdt.G/20..../PA./MS. ...



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IAH².....**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

FULAN BIN FULANI³, NIK....., tempat dan tanggal lahir,
agama Islam, pendidikan, pekerjaan⁴,
bertempat tinggal di RT. ... RW. ...
Desa/Kelurahan.....Kecamatan.....
Kabupaten/Kota.....;⁵

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:⁶⁷,
para Advokat⁸, berkantor di(diisi
alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa
Khusus⁹.....;

Penggugat¹⁰;

Lawan:¹¹

FULANAH BINTI FULANO¹², NIK....., tempat dan tanggal
lahir....., agama Islam, pendidikan,
pekerjaan¹³, bertempat tinggal di RT. ...

¹ Nomor perkara tanpa nol di depannya (1, 2, 3..... 10, 30 dst.)

² Pilih salah satu.

³ Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di *bold*.

⁴ Dijelaskan pekerjaan Pemohon/Penggugat

⁵ Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.

⁶ Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang. Exp = (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan), (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan).

⁷ Nama advokat/nama kuasa insitil ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di *bold*. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).

⁸ Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).

⁹ Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.

¹⁰ Pilih salah satu.

¹¹ Tidak pakai titik dua (:) bila Tergugat tunggal, pakai titik dua (:) bila Tergugat lebih dari 1 (satu).

¹² Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di *bold*.

¹³ Dijelaskan pekerjaan Pemohon/Penggugat

B. Saksi:

1. (nama saksi), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa.....;
 - Bahwa.....dst;
2. (nama saksi), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa.....;
 - Bahwa.....dst;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut telah dilaksanakan sidang ditempat (*descente*) pada tanggal, dan ditemukan fakta sebagai berikut:¹⁹

1.;
2. dst;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor tanggal dan Nomor tanggal yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

¹⁹ Bila ada sidang ditempat (*discente*).

Petitum Tentang

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa

Bahwa..... dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dikabulkan;

Petitum Tentang

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa

Bahwa..... dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dikabulkan;

Petitum Tentang

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa

Bahwa..... dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 181 HIR/192 RBg, Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menetapkandst;
4. Menghukum Tergugat untukdst;

PUTUSAN

Nomor¹ /Pdt.G/20..../PA./MS. ...



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IAH².....**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

FULAN BIN FULANI³, NIK....., tempat dan tanggal lahir,
agama Islam, pendidikan, pekerjaan⁴,
bertempat tinggal di RT. ... RW. ...
Desa/Kelurahan.....Kecamatan.....
Kabupaten/Kota.....;⁵

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:⁶⁷,
para Advokat⁸, berkantor di(diisi
alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa
Khusus⁹.....;

Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi¹⁰;

Lawan:¹¹

FULANAH BINTI FULANO¹², NIK....., tempat dan tanggal
lahir....., agama Islam, pendidikan,
pekerjaan¹³, bertempat tinggal di RT. ...

¹ Nomor perkara tanpa nol di depannya (1, 2, 3..... 10, 30 dst.)

² Pilih salah satu.

³ Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di **bold**.

⁴ Dijelaskan pekerjaan Pemohon/Penggugat

⁵ Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.

⁶ Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang. Exp = (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan), (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan).

⁷ Nama advokat/nama kuasa insitental ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di **bold**. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).

⁸ Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).

⁹ Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.

¹⁰ Pilih salah satu.

¹¹ Tidak pakai titik dua (:) bila Tergugat tunggal, pakai titik dua (:) bila Tergugat lebih dari 1 (satu).

¹² Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di **bold**.

¹³ Dijelaskan pekerjaan Pemohon/Penggugat

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi diberi tanda P.1;
2.dst;
3. Fotokopi diberi tanda TR.1;
4. dst;

B. Saksi:

1. (isi data saksi)²⁴, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa
 - Bahwa
2. (isi data saksi)²⁵, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa
 - Bahwa

Bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahan telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi diberi tanda T.1;
2.dst;
3. Fotokopi diberi tanda PR.1;
4. dst;

B. Saksi:

1. (isi data saksi)²⁶, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa

²⁴ Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.

²⁵ Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.

²⁶ Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.

pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal.....³²

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg³³ jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat/Pemohon³⁴ berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pemohon³⁵ untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P..... serta saksi-saksi yaitu: (nama saksi), (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (.....) dan P.2 (.....) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg³⁶ jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa

Menimbang, bahwa saksi 1 (.....) dan saksi 2 (.....) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg³⁷ dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg³⁸, sehingga membuktikan bahwa

Menimbang, bahwa Tergugat/Termohon untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T..... serta saksi-saksi yaitu: (nama saksi), (nama saksi);

³² Pengakuan murni

³³ Pilih salah satu.

³⁴ Pilih salah satu.

³⁵ Pilih salah satu.

³⁶ Pilih salah satu.

³⁷ Pilih salah satu.

³⁸ Pilih salah satu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum Penggugat Konvensi tentang harus ditolak;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal.....⁴⁴

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat Rekonvensi berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat PR.1 sampai dengan PR..... serta saksi-saksi yaitu: (nama saksi), (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti PR.1 (.....) dan PR.2. (.....) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg⁴⁵ *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa

Menimbang, bahwa saksi 1 (.....) dan saksi 2 (.....) dari memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg⁴⁶ dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg⁴⁷, sehingga membuktikan bahwa

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat TR.1 sampai dengan TR..... serta saksi-saksi yaitu: (nama saksi), (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti TR.1 (.....) dan TR.2 (.....) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai

⁴⁴ Pengakuan murni

⁴⁵ Pilih salah satu.

⁴⁶ Pilih salah satu.

⁴⁷ Pilih salah satu.

Petitum Tentang

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa

Bahwa..... dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum Penggugat Rekonvensi tentang dikabulkan;

Dissenting Opinion

Menimbang, bahwa namun demikian Ketua Majelis (.....)/Hakim Anggota (.....)⁵³ menyatakan beda pendapat (*dissenting opinion*) dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa (diisi pendapat/*dissenting opinion*);⁵⁴

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan musyawarah dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka berdasar Pasal Undang-Undang Nomor Tahun tentang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Tahun dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor Tahun, Majelis Hakim mengambil putusan dengan suara terbanyak;

Menimbang, bahwa⁵⁵

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi ditolak dan Penggugat Konvensi berada dipihak yang kalah, berdasarkan Pasal 181 HIR/Pasal 192 ayat (1) R.Bg,⁵⁶ maka Penggugat Konvensi dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

⁵³ Pilih salah satu.

⁵⁴ Diisi pendapat Hakim yang mempunyai pendapat beda.

⁵⁵ Diisi pendapat akhir putusan dan pertimbangan yang benar menurut Majelis.

⁵⁶ Pilih salah satu.

Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp 00.000,00
2.	Proses	Rp 00.000,00
3.	Panggilan	Rp 00.000,00
4.	Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah		Rp000.000,00

(.....rupiah)

RW.... .. Desa/Kelurahan Kecamatan
Kabupaten/Kota.....¹⁴;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:¹⁵¹⁶, para
Advokat¹⁷, berkantor di(diisi alamat
lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus¹⁸,
Tergugat¹⁹;

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah²⁰ tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal
yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah²¹
....., Nomor .../Pdt.G/ 20.../PA./MS., tanggal, dengan
dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

.....posita dan petitum²²

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan
Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha
mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses
mediasi dengan Mediator, sebagaimana laporan Mediator
tanggal, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan
Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan
jawaban pada pokoknya sebagai berikut:²³

.....salin jawaban.....

¹⁴ Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.

¹⁵ Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang. Exp = (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan), (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan).

¹⁶ Nama advokat/nama kuasa insitential ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).

¹⁷ Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).

¹⁸ Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.

¹⁹ Pilih salah satu.

²⁰ Pilih salah satu.

²¹ Pilih salah satu.

²² Salin posita gugatan sampai dengan petitum, bila ada perubahan gugatan maka yang disalin surat gugatan yang dirubah.

²³ Salin jawaban termasuk rekonsensi (bila ada).

- Bahwa

2. (isi data saksi)²⁷, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa

- Bahwa

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut telah dilaksanakan sidang ditempat (*discente*) pada tanggal, dan ditemukan fakta sebagai berikut:²⁸

1.

2. dst;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan/permohonan²⁹ Penggugat/Pemohon³⁰ adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg³¹ jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator....., namun berdasarkan laporan mediator tanggal....., mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam

²⁷ Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.

²⁸ *Bila ada sidang ditempat (discente).*

²⁹ Pilih salah satu.

³⁰ Pilih salah satu.

³¹ Pilih salah satu.

Menimbang, bahwa bukti T.1 (.....) dan T.2 (.....) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg³⁹ jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa

Menimbang, bahwa saksi 1 (.....) dan saksi 2 (.....) memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg⁴⁰ dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg⁴¹, sehingga membuktikan bahwa

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa.....;
2. Bahwa dst;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat/Pemohon⁴² dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:⁴³

Petitum Tentang

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa

Bahwa..... dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum Penggugat Konvensi tentang dikabulkan;

Petitum Tentang

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa

³⁹ Pilih salah satu.

⁴⁰ Pilih salah satu.

⁴¹ Pilih salah satu.

⁴² Pilih salah satu.

⁴³ Dalam pertimbangan hukum hendaknya memuat pertimbangan filosofis, sosiologis, psikologis, yuridis dan syar'i (Al-Qur'an, Hadits, Kaidah Fiqh).

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg⁴⁸ jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa

Menimbang, bahwa saksi 1 (.....) dan saksi 2 (.....) memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg⁴⁹ dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg⁵⁰, sehingga membuktikan bahwa

Tentang Sidang Ditempat (*Descente*)⁵¹

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap objek sengketa telah dilakukan pemeriksaan setempat (*descente*), maka Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa

Bahwa..... dst;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa
2. Bahwadst;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat Rekonvensi dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut.⁵²

Petitum Tentang

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa

Bahwa..... dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum Penggugat Rekonvensi tentang harus ditolak;

⁴⁸ Pilih salah satu.

⁴⁹ Pilih salah satu.

⁵⁰ Pilih salah satu.

⁵¹ Bila objek yang dilakukan pemeriksaan setempat (*descente*) digugat dalam gugatan pokok perkara.

⁵² Dalam pertimbangan hukum hendaknya memuat pertimbangan filosofis, sosiologis, psikologis, yuridis dan syar'i (Al-Qur'an, Hadits, Kaidah Fiqh).

Amar Putusan

MENGADILI:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian/seluruhnya⁵⁷;
2.
3. dst;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya⁵⁸;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp00.000,00 (..... rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah, oleh..... sebagai Ketua Majelis, dan sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan..... sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh;

Ketua Majelis,

.....
Hakim Anggota,

.....
Hakim Anggota,

⁵⁷ Pilih salah satu.

⁵⁸ Pilih salah satu.

AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini tanggal, dalam persidangan PA/MS.....¹ yang terbuka untuk umum memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap:

FULAN BIN FULANI², NIK....., tempat dan tanggal lahir, agama Islam, pendidikan, pekerjaan³, bertempat tinggal di RT. ... RW. ... Desa/Kelurahan.....Kecamatan..... Kabupaten/Kota.....

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:⁴⁵, para Advokat⁶, berkantor di(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus⁷ tanggal.....;

Penggugat;

Selanjutnya **disebut Pihak Pertama;**

Lawan

FULANAH BINTI FULANO⁸, NIK....., tempat dan tanggal lahir....., agama Islam, pendidikan, pekerjaan⁹, bertempat tinggal di RT. ... RW.... ... Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten/Kota.....;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:, para Advokat¹⁰, berkantor di(diisi alamat lengkap),

¹ Pilih salah satu

² Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di *bold*.

³ Dijelaskan pekerjaan Pemohon/Penggugat

⁴ Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang. Exp = (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan), (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan).

⁵ Nama advokat/nama kuasa insidentil ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di *bold*. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).

⁶ Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).

⁷ Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.

⁸ Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di *bold*.

⁹ Dijelaskan pekerjaan Pemohon/Penggugat

¹⁰ Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).

MENGADILI

1. Menghukum Penggugat (.....) dan Tergugat (.....) untuk mentaati isi kesepakatan tersebut di atas;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp000,00 (..... ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah, oleh..... sebagai Ketua Majelis, dan sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan..... sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh

Ketua Majelis,

.....
Hakim Anggota,

.....
Hakim Anggota,

.....
Panitera Pengganti,

.....
Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp 00.000,00
2.	Proses	Rp 00.000,00
3.	Panggilan	Rp 00.000,00
4.	Meterai	Rp 10.000,00
	Jumlah	Rp000.000,00
		(.....rupiah)

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggalyang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah NomorPdt.G/20.../PA/MS...., tanggal, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

----- posita dan petitum gugatan¹¹ -----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan para Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan para Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator, sebagaimana laporan Mediator tanggal, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:¹².....;

----- salin jawaban -----

Bahwa atas jawaban para Tergugat, Penggugat mengajukan replik tanggal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa atas replik Penggugat, para Tergugat mengajukan duplik tanggal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi diberi tanda P.1;
2.dst;

B. Saksi:

1. (isi data saksi)¹³, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

¹¹-salin posita gugatan sampai dengan petitum. -bila ada perubahan gugatan maka yang disalin adalah surat gugatan yang telah diubah dengan kalimat sebagai berikut :

¹²Salin jawaban termasuk eksepsi

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg¹⁷ jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator....., namun berdasarkan laporan mediator tanggal....., mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Pokok Sengketa

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara para pihak adalah :¹⁸

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah diakui atau setidaknya tidak dibantah oleh Tergugat, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal¹⁹

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg. Jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal-hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P..... serta saksi-saksi yaitu: (nama saksi), (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (... ..) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian

¹⁷ Pilih salah satu.

¹⁸ Pertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang menjadi pokok sengketa

⁹ Pengakuan murni.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat tentang dapat dikabulkan;

Petitum Tentang

Menimbang, bahwa petitum tentang, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa

Bahwadst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat tentang dapat dikabulkan;

Petitum Tentang

Menimbang, bahwa petitum tentang, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa

Bahwadst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat tentang dapat dikabulkan;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 181 HIR/192 RBg, para Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:²⁴

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah wakaf dari kepada Penggugat;
3. Menyatakan harta berupa adalah wakaf dari kepada Penggugat;
4. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan harta wakaf tersebut kepada Penggugat;
5. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp00.000,00 (..... rupiah);

²⁴ Huruf besar ditebalkan, letak di tengah, diakhiri dengan titik dua.

**TEMPLATE PUTUSAN ZAKAT
PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IYAH**



PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IYAH

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggalyang
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah
NomorPdt.G/20.../PA/MS...., tanggal, dengan dalil-dalil sebagai
berikut:

----- posita dan petitum gugatan¹¹ -----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan
para Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha
mendamaikan Penggugat dan para Tergugat serta telah menempuh proses
mediasi dengan Mediator, sebagaimana laporan Mediator tanggal
....., akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan
Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat
memberikan jawaban sebagai berikut:¹².....;

----- salin jawaban -----

Bahwa atas jawaban para Tergugat, Penggugat mengajukan replik
tanggal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa atas replik Penggugat, para Tergugat mengajukan duplik tanggal
..... sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan
bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi diberi tanda P.1;
2.dst;

B. Saksi:

1. (isi data saksi)¹³, di bawah sumpahnya memberikan
keterangan sebagai berikut:

¹¹-salin posita gugatan sampai dengan petitum. -bila ada perubahan gugatan maka yang disalin adalah
surat gugatan yang telah diubah dengan kalimat sebagai berikut :

¹²Salin jawaban termasuk eksepsi

¹³ Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg¹⁷ jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator....., namun berdasarkan laporan mediator tanggal....., mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Pokok Sengketa

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara para pihak adalah :¹⁸

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah diakui atau setidaknya tidak dibantah oleh Tergugat, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal¹⁹

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg. Jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal-hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P..... serta saksi-saksi yaitu: (nama saksi), (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (... ..) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian

¹⁷ Pilih salah satu.

¹⁸ Pertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang menjadi pokok sengketa

⁹ Pengakuan murni.

Bahwadst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat tentang dapat dikabulkan;

Petitum Mengenai

Menimbang, bahwa petitum tentang, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa;

Bahwadst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat tentang dapat dikabulkan;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 181 HIR/192 RBg, para Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:²³

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan;
3. Menetapkan.....;
4. Menghukum;
5. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp00.000,00 (..... rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari tanggal Masehi, oleh kami sebagai Ketua Majelis, dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan

²³ Huruf besar ditebalkan, letak di tengah, diakhiri dengan titik dua.

PUTUSAN

Nomor¹ /Pdt.G/20.... /PA./MS. ...



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IAH².....**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara sengketa Zakat antara:

FULAN BIN FULANA³, NIK....., tempat dan tanggal lahir,
agama Islam, pendidikan, pekerjaan⁴,
bertempat tinggal di RT. ... RW. ...
Desa/Kelurahan.....Kecamatan.....
Kabupaten/Kota.....;⁵

Penggugat;

Lawan:⁶

FULANDI BIN FULANO⁷, NIK....., tempat dan tanggal
lahir....., agama Islam, pendidikan,
pekerjaan⁸, bertempat tinggal di RT. ...
RW.... ... Desa/Kelurahan Kecamatan
Kabupaten/Kota.....;⁹

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:¹⁰¹¹, para
Advokat¹², berkantor di(diisi alamat

¹ Nomor perkara tanpa nol di depannya (1, 2, 3..... 10, 30 dst.)

² Pilih salah satu.

³ Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di *bold*.

⁴ Dijelaskan pekerjaan Pemohon/Penggugat

⁵ Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.

⁶ Tidak pakai titik dua (:) bila Tergugat tunggal, pakai titik dua (:) bila Tergugat lebih dari 1 (satu).

⁷ Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di *bold*.

⁸ Dijelaskan pekerjaan Pemohon/Penggugat

⁹ Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.

¹⁰ Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang. Exp = (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan), (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan).

¹¹ Nama advokat/nama kuasa insitential ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di *bold*. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).

¹² Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Dalam Pokok Sengketa

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah :

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg *jo.* Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya tidak mengajukan suatu bukti apapun, maka gugatan Penggugat patut untuk ditolak;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, berdasarkan Pasal 181 HIR/192 R.Bg, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar putusan

MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara hari ini sejumlah Rp00.000,00 (.....rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah, oleh..... sebagai Ketua Majelis, dan sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

PUTUSAN

Nomor¹ /Pdt.G/20..../PA./MS. ...



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'İYAH**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan zakat antara:

FULAN BIN FULAN², NIK tempat dan tanggal lahir ... , agama Islam, pendidikan, pekerjaan³, bertempat tinggal; Dalam hal ini memberi kuasa kepada advokat⁴, berkantor (diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus⁵ tanggal;

Penggugat;

Lawan⁶

FULANO BIN FULAN, NIK tempat dan tanggal lahir ... , agama Islam, pendidikan, pekerjaan⁷, bertempat tinggal; Dalam hal ini memberi kuasa kepada, advokat⁸, berkantor di (diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus⁹ tanggal;

Tergugat;

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

¹ Nomor perkara tanpa nol di depannya (1, 2, 3..... 10, 30 dst.)

² Identitas Nama Huruf Kapital

³ Dijelaskan pekerjaan Penggugat secara jelas dan rinci

⁴ Kuasa Insidentil menyesuaikan

⁵ Nomor surat kuasa dan tanggal

⁶ Apabila tergugat lebih dari satu menggunakan titik dua (:)

⁷ Dijelaskan pekerjaan Penggugat secara jelas dan rinci

⁸ Kuasa Insidentil menyesuaikan

⁹ Nomor surat kuasa dan tanggal

2. (nama saksi), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa.....;
- Bahwa.....dst;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah diberikan kesempatan oleh Majelis namun Penggugat tidak mengajukan alat bukti, baik bukti surat maupun bukti saksi;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg¹² jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator....., namun berdasarkan laporan mediator tanggal....., mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi, maka Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

¹² Pilih salah satu.

Hakim Anggota tersebut dan..... sebagai Panitia Pengganti serta
dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

.....

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

.....

.....

Panitia Pengganti,

.....

Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp 00.000,00
2.	Proses	Rp 00.000,00
3.	Panggilan	Rp 00.000,00
4.	Meterai	Rp 10.000,00
	Jumlah	Rp000.000,00

(.....rupiah)

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:¹⁵¹⁶, para Advokat¹⁷, berkantor di(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus¹⁸....., **Tergugat¹⁹**;

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah²⁰ tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah²¹, Nomor .../Pdt.G/ 20.../PA./MS., tanggal, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

.....posita dan petitum²²

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibuat oleh, Jurusita pada Pengadilan AgamaNomor ... tanggal ... dan Nomor ... tanggal ... yang dibacakan di persidangan, sedangkan para Tergugat hadir menghadap di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil dengan resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali berdasarkan relaas panggilan Nomor ... tanggal

¹⁵ Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang. Exp = (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan), (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan).

¹⁶ Nama advokat/nama kuasa insitential ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).

¹⁷ Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).

¹⁸ Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.

¹⁹ Pilih salah satu.

²⁰ Pilih salah satu.

²¹ Pilih salah satu.

²² Salin posita gugatan sampai dengan petitum, bila ada perubahan gugatan maka yang disalin surat gugatan yang dirubah.

Panitera Pengganti,

.....
Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp 00.000,00
2.	Proses	Rp 00.000,00
3.	Panggilan	Rp 00.000,00
4.	Meterai	Rp 10.000,00
	Jumlah	Rp000.000,00

(.....rupiah)

RW.... .. Desa/Kelurahan Kecamatan
Kabupaten/Kota.....¹⁴;

Tergugat¹⁵;

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah¹⁶ tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal
yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah
....., Nomor /Pdt.G/.../PA/MS.,
tanggal , dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

..... posita dan petitum¹⁷

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah
datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang
menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap
sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan
(relas) Nomor Tanggal dan Nomor Tanggal yang dibacakan di
persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan
tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh
suatu alasan yang sah;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak
pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat
Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh
Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah
mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi diberi tanda P.1;
2. dst;

¹⁴ Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.

¹⁵ Pilih salah satu.

¹⁶ Pilih salah satu.

¹⁷ Salin posita gugatan sampai dengan petitum, bila ada perubahan gugatan maka yang disalin surat gugatan yang dirubah.

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P..... serta saksi-saksi yaitu: (nama saksi), (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (.....) dan P.....(.....) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa¹⁸

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1.;
2.dst;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:¹⁹

Petitum Tentang

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa

Bahwa..... dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, petitum tentang dikabulkan;

¹⁸ Bukti-bukti lain dipertimbangkan satu persatu

¹⁹ Dalam pertimbangan hukum memuat pertimbangan-pertimbangan filosofis, sosiologis, psikologis, *syar'i* (Al-Qur'an, Hadits, Kaidah *Fiqh*) dan yuridis. Pertimbangan *syar'i* dicantumkan sebagai ciri khas peradilan agama.

oleh..... sebagai Ketua Majelis, dan sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan..... sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

.....
Hakim Anggota,

.....
Hakim Anggota,

.....
Panitera Pengganti,

Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp 00.000,00
2.	Proses	Rp 00.000,00
3.	Panggilan	Rp 00.000,00
4.	Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah		Rp000.000,00
(.....rupiah)		

RW.... .. Desa/Kelurahan Kecamatan
Kabupaten/Kota.....¹⁴;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:¹⁵¹⁶, para
Advokat¹⁷, berkantor di(diisi alamat
lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus¹⁸,
Tergugat/Tergugat Intervensi II¹⁹;

Dan:²⁰

FULANI BINTI FULANA²¹, NIK....., tempat dan tanggal
lahir....., agama Islam, pendidikan,
pekerjaan²², bertempat tinggal di RT. ...
RW. Desa/Kelurahan Kecamatan
Kabupaten/Kota.....²³;

Penggugat Intervensi;

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah²⁴ tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal
yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah²⁵
....., Nomor .../Pdt.G/ 20.../PA./MS., tanggal, dengan
dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

.....posita dan petitum²⁶

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan
Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha

¹⁴ Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.

¹⁵ Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang. Exp = (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan), (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan).

¹⁶ Nama advokat/nama kuasa insitential ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).

¹⁷ Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).

¹⁸ Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.

¹⁹ Pilih salah satu.

²⁰ Tidak pakai titik dua (:) bila Tergugat tunggal, pakai titik dua (:) bila Tergugat lebih dari 1 (satu).

²¹ Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di bold.

²² Dijelaskan pekerjaan Pemohon/Penggugat

²³ Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.

²⁴ Pilih salah satu.

²⁵ Pilih salah satu.

²⁶ Salin posita gugatan sampai dengan petitum, bila ada perubahan gugatan maka yang disalin surat gugatan yang dirubah.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat Intervensi I dan II tersebut, Penggugat Intervensi mengajukan replik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Penggugat Intervensi, Tergugat Intervensi I dan II mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi diberi tanda P.1;
2.dst;
3. Fotokopi diberi tanda TR.1;
4. dst;
5. Fotokopi diberi tanda TI.I.1;
6. dst;

B. Saksi:

1. (isi data saksi)³³, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa
 - Bahwa
2. (isi data saksi)³⁴, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa
 - Bahwa

Bahwa Tergugat/Tergugat Intervensi II untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi diberi tanda T.1;
2.dst;
3. Fotokopi diberi tanda PR.1;
4. dst;
5. Fotokopi diberi tanda TI.II.1;
6. dst;

³³ Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.

³⁴ Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg³⁹ jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator....., namun berdasarkan laporan mediator tanggal....., mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal.....⁴⁰

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg⁴¹ jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat/Pemohon ⁴² berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pemohon⁴³ untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P..... serta saksi-saksi yaitu: (nama saksi), (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (.....) dan P.2 (.....) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu

³⁹ Pilih salah satu.

⁴⁰ Pengakuan murni

⁴¹ Pilih salah satu.

⁴² Pilih salah satu.

⁴³ Pilih salah satu.

Petitum Tentang

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa

Bahwa..... dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat harus ditolak;

Petitum Tentang

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa

Bahwa..... dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat harus ditolak;

Dalam Intervensi

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal.....⁵²

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg⁵³ jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat Intervensi berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Intervensi untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat PI.1 sampai dengan PI. serta saksi-saksi yaitu: (nama saksi), (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti PI.1 (.....) dan PI.2. (.....) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai

⁵² Pengakuan murni

⁵³ Pilih salah satu.

HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg⁶¹ dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg⁶², sehingga membuktikan bahwa

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa
2. Bahwa dst;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat Intervensi dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:⁶³

Petitum Tentang

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa

Bahwa..... dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tentang dikabulkan;

Petitum Tentang

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa

Bahwa..... dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tentang dikabulkan;

Dissenting Opinion

Menimbang, bahwa namun demikian Ketua Majelis (.....)/Hakim Anggota (.....)⁶⁴ menyatakan beda pendapat (*dissenting opinion*) dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa (diisi pendapat/*dissenting opinion*);⁶⁵

⁶¹ Pilih salah satu.

⁶² Pilih salah satu.

⁶³ Dalam pertimbangan hukum hendaknya memuat pertimbangan filosofis, sosiologis, psikologis, yuridis dan syar'i serta fatwa DSN (Al-Qur'an, Hadits, Kaidah Fiqh).

⁶⁴ Pilih salah satu.

⁶⁵ Diisi pendapat Hakim yang mempunyai pendapat beda.

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah, oleh..... sebagai Ketua Majelis, dan sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan..... sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh;

Ketua Majelis,

.....

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

.....

.....

Panitera Pengganti,

.....

Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp 00.000,00
2.	Proses	Rp 00.000,00
3.	Panggilan	Rp 00.000,00
4.	Meterai	Rp 10.000,00
	Jumlah	Rp000.000,00
	(.....rupiah)	

lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus ¹⁶,

Tergugat/Tergugat Intervensi II;

Dan

FULANDA BINTI IFUL ¹⁷ , NIK....., tempat dan tanggal lahir....., agama Islam, pendidikan, pekerjaan¹⁸, bertempat tinggal di RT. ... RW.... ... Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten/Kota.....;¹⁹

Dalam hal ini memberi kuasa kepada: ²⁰²¹, para Advokat ²², berkantor di(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus²³,

Penggugat Intervensi;

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah²⁴ tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah ²⁵, Nomor .../Pdt.G/ 20.../PA./MS., tanggal, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

.....posita dan petitum²⁶

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan

¹³ Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang. Exp = (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan), (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan).

¹⁴ Nama advokat/nama kuasa insitential ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).

¹⁵ Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).

¹⁶ Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.

¹⁷ Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di bold.

¹⁸ Dijelaskan pekerjaan Pemohon/Penggugat

¹⁹ Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.

²⁰ Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang. Exp = (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan), (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan).

²¹ Nama advokat/nama kuasa insitential ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).

²² Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).

²³ Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.

²⁴ Pilih salah satu.

²⁵ Pilih salah satu.

²⁶ Salin posita gugatan sampai dengan petitum, bila ada perubahan gugatan maka yang disalin surat gugatan yang dirubah.

B. Saksi:

1. (isi data saksi) ²⁹ , di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa
 - Bahwa
2. (isi data saksi) ³⁰ , di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa
 - Bahwa

Bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi diberi tanda T.1;
2.dst;
3. Fotokopi diberi tanda PR.1;
4. dst;

B. Saksi:

1. (isi data saksi) ³¹ , di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa
 - Bahwa dst;
2. (isi data saksi) ³² , di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa
 - Bahwa

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

²⁹ Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.

³⁰ Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.

³¹ Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.

³² Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal.....³⁴

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg³⁵ jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P..... serta saksi-saksi yaitu: (nama saksi), (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (.....) dan P.2 (.....) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg³⁶ jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa;

Menimbang, bahwa saksi 1 (.....) dan saksi 2 (.....) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg³⁷ dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg³⁸, sehingga membuktikan bahwa;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T..... serta saksi-saksi yaitu: (nama saksi), (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti T.1 (.....) dan T.2 (.....) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg³⁹ jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa;

Menimbang, bahwa saksi 1 (.....) dan saksi 2 (.....) memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg⁴⁰ dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg⁴¹, sehingga membuktikan bahwa;

³⁴ Pengakuan murni

³⁵ Pilih salah satu.

³⁶ Pilih salah satu.

³⁷ Pilih salah satu.

³⁸ Pilih salah satu.

³⁹ Pilih salah satu.

⁴⁰ Pilih salah satu.

⁴¹ Pilih salah satu.

Undang Nomor Tahun dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor Tahun, Majelis Hakim mengambil putusan dengan suara terbanyak;

Menimbang, bahwa⁴⁶

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, berdasarkan Pasal 181 HIR/Pasal 192 ayat (1) R.Bg,⁴⁷, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Intervensi

- Menolak gugatan Penggugat Intervensi;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian/seluruhnya⁴⁸;
2. dst;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp00.000,00 (..... rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah, oleh..... sebagai Ketua Majelis, dan sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan..... sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh

Ketua Majelis,

.....

⁴⁶ Diisi pendapat akhir putusan dan pertimbangan yang benar menurut Majelis.

⁴⁷ Pilih salah satu.

⁴⁸ Pilih salah satu.

AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini tanggal, dalam persidangan PA/MS.....¹ yang terbuka untuk umum memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap:

FULAN BIN FULANI², NIK....., tempat dan tanggal lahir, agama Islam, pendidikan, pekerjaan³, bertempat tinggal di RT. ... RW. ... Desa/Kelurahan.....Kecamatan..... Kabupaten/Kota.....

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:⁴⁵, para Advokat⁶, berkantor di(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus⁷ tanggal.....;

Penggugat;

Selanjutnya **disebut Pihak Pertama;**

Lawan

FULANAH BINTI FULANO⁸, NIK....., tempat dan tanggal lahir....., agama Islam, pendidikan, pekerjaan⁹, bertempat tinggal di RT. ... RW.... ... Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten/Kota.....;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:, para Advokat¹⁰, berkantor di(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus¹¹ tanggal

¹ Pilih salah satu

² Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di *bold*.

³ Dijelaskan pekerjaan Pemohon/Penggugat

⁴ Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang. Exp = (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan), (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan).

⁵ Nama advokat/nama kuasa insidental ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di *bold*. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).

⁶ Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).

⁷ Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.

⁸ Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di *bold*.

⁹ Dijelaskan pekerjaan Pemohon/Penggugat

¹⁰ Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).

¹¹ Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.

MENGADILI

1. Menghukum Penggugat (.....) dan Tergugat (.....) untuk mentaati isi kesepakatan tersebut di atas;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp000,00 (..... ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah, oleh..... sebagai Ketua Majelis, dan sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan..... sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh

Ketua Majelis,

.....
Hakim Anggota,

.....
Hakim Anggota,

.....
Panitera Pengganti,

Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp 00.000,00
2.	Proses	Rp 00.000,00
3.	Panggilan	Rp 00.000,00
4.	Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah		Rp000.000,00
(.....rupiah)		

RW.... .. Desa/Kelurahan Kecamatan
Kabupaten/Kota.....¹³

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:¹⁴¹⁵, para
Advokat¹⁶, berkantor di(diisi alamat
lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus¹⁷,

Tergugat;

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah¹⁸ tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal
yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah¹⁹
....., Nomor .../Pdt.G/ 20.../PA./MS., tanggal, dengan
dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

.....posita dan petitum²⁰

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan
Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha
mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses
mediasi dengan Mediator, dan sebagaimana laporan Mediator
tanggal, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi
perdamaian;

Bahwa oleh karena telah terjadi perdamaian antara Penggugat
dengan Tergugat, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut
gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang
tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari penetapan ini;

¹³ Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.

¹⁴ Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang. Exp = (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan), (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan).

¹⁵ Nama advokat/nama kuasa insitental ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).

¹⁶ Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).

¹⁷ Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.

¹⁸ Pilih salah satu.

¹⁹ Pilih salah satu.

²⁰ Salin posita gugatan sampai dengan petitum, bila ada perubahan gugatan maka yang disalin surat gugatan yang dirubah.

Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan.....
sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

.....

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

.....

.....

Panitera Pengganti,

.....

Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp 00.000,00
2.	Proses	Rp 00.000,00
3.	Panggilan	Rp 00.000,00
4.	Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah		Rp000.000,00

(.....rupiah)

PUTUSAN

Nomor ¹..../Pdt.G/20..../PA/MS²....



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IIYAH³...**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

FULAN BIN FULAN⁴, NIK tempat dan tanggal lahir ... , agama Islam, pendidikan, pekerjaan⁵, bertempat tinggal, dalam hal ini memberi kuasa kepada advokat⁶, berkantor (diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus⁷ tanggal;

Penggugat;

Lawan :⁸

1. **FULANTO BIN FULAN**, NIK tempat dan tanggal lahir ... , agama Islam, pendidikan, pekerjaan⁹, bertempat tinggal,

Tergugat I;

2. **FULANO BIN FULAN**, NIK tempat dan tanggal lahir ... , agama Islam, pendidikan, pekerjaan¹⁰, bertempat tinggal,

Tergugat II;

Para Tergugat dalam hal ini memberi kuasa kepada, advokat¹¹, berkantor di (diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus¹² tanggal;

¹ Nomor perkara tanpa nol di depannya (1, 2, 3... 10, 30, dst.)

² Pilih salah satu.

³ Pilih salah satu.

⁴ Identitas Nama Huruf Kapital

⁵ Dijelaskan pekerjaan Penggugat secara jelas dan rinci

⁶ Kuasa Insidentil menyesuaikan

⁷ Nomor surat kuasa dan tanggal

⁸ Apabila tergugat lebih dari satu menggunakan titik dua (:)

⁹ Dijelaskan pekerjaan Penggugat secara jelas dan rinci

¹⁰ Dijelaskan pekerjaan Penggugat secara jelas dan rinci

B. Saksi:

1. (isi data saksi)¹⁵, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa
 - Bahwa
2. (isi data saksi)¹⁶, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa
 - Bahwa

Bahwa para Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahan telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi diberi tanda T.1;
2.dst;

B. Saksi:

1. (isi data saksi)¹⁷, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa
 - Bahwadst;
2. (isi data saksi)¹⁸, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa
 - Bahwadst;

Bahwa Penggugat dan para Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

¹⁵ Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.

¹⁶ Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.

¹⁷ Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.

¹⁸ Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.

Menimbang, bahwa bukti P.1 (... ..) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa²¹

Menimbang, bahwa bukti P.2 (.....) sebagai akta di bawah tangan tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg jo. Pasal 1875 KUH Perdata membuktikan bahwa

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 dari Penggugat memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan 172 HIR / Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa

Fakta Hukum²²

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1.;
2.dst;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap petitum dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Petitum Mengenai

Menimbang, bahwa petitum tentang, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa

Bahwadst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat tentang dapat dikabulkan;

Petitum Mengenai

Menimbang, bahwa petitum tentang, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

²¹ Bukti-bukti lain dipertimbangkan satu persatu

²² Fakta Hukum merupakan hasil analisis pembuktian

didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan para Tergugat.²⁴

Ketua Majelis,

.....

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

.....

.....

Panitera Pengganti,

.....

Perincian Biaya:

1. PNBP	Rp 00.000,00
2. Proses	Rp 00.000,00
3. Panggilan	Rp 00.000,00
4. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp000.000,00 (..... rupiah);

²⁴ Penyebutan Pihak dalam kaki putusan disesuaikan dengan kehadiran para Pihak di persidangan.

lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus¹³,

Tergugat;

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah¹⁴ tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah¹⁵, Nomor .../Pdt.G/ 20.../PA./MS., tanggal, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

.....posita dan petitum¹⁶

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator, sebagaimana laporan Mediator tanggal, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

.....salin jawaban.....

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, tidak mengajukan suatu bukti apapun;

Bahwa Penggugat, dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

¹³ Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.

¹⁴ Pilih salah satu.

¹⁵ Pilih salah satu.

¹⁶ Salin posita gugatan sampai dengan petitum, bila ada perubahan gugatan maka yang disalin surat gugatan yang dirubah.

Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan.....
sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh;

Ketua Majelis,

.....

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

.....

.....

Panitera Pengganti,

.....

Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp 00.000,00
2.	Proses	Rp 00.000,00
3.	Panggilan	Rp 00.000,00
4.	Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah		Rp000.000,00
(.....rupiah)		

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggalyang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah NomorPdt.G/20.../PA/MS...., tanggal, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

----- posita dan petitum gugatan¹² -----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator, sebagaimana laporan Mediator tanggal, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban dan eksepsi sebagai berikut:¹³.....;

----- salin jawaban -----

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik tanggal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik tanggal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil eksepsinya Tergugat mengajukan bukti sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Tergugatbukti T.1;
2.;

B. Saksi:

1. (nama saksi), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa.....;
 - Bahwa.....dst;

¹²-salin posita gugatan sampai dengan petitum. -bila ada perubahan gugatan maka yang disalin adalah surat gugatan yang telah diubah dengan kalimat sebagai berikut :

¹³Salin jawaban termasuk eksepsi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi, maka Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Tergugat dalam jawaban pada pokoknya menyampaikan eksepsi tentang..... dengan alasan.....;

Bahwa bukti.....dst;

Bahwa oleh karenanya yang berwenang mengadili perkara ini adalah Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah

Fakta Hukum¹⁶

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1.;

2.dst;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap petitum dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Petitum Mengenai

Menimbang, bahwa petitum tentang, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa

Bahwadst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Petitum Mengenai

Menimbang, bahwa petitum tentang, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa

Bahwadst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

¹⁶ Fakta Hukum merupakan hasil analisis pembuktian

Panitera Pengganti,

.....

Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp 00.000,00
2.	Proses	Rp 00.000,00
3.	Panggilan	Rp 00.000,00
4.	Meterai	Rp 10.000,00
	Jumlah	Rp000.000,00

(.....rupiah)

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:¹⁵¹⁶, para Advokat¹⁷, berkantor di(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus¹⁸....., **Tergugat¹⁹**;

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah²⁰ tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah²¹, Nomor .../Pdt.G/ 20.../PA./MS., tanggal, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

.....posita dan petitum²²

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibuat oleh, Jurusita pada Pengadilan AgamaNomor ... tanggal ... dan Nomor ... tanggal ... yang dibacakan di persidangan, sedangkan para Tergugat hadir menghadap di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

¹⁵ Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang. Exp = (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan), (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan).

¹⁶ Nama advokat/nama kuasa insitential ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).

¹⁷ Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).

¹⁸ Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.

¹⁹ Pilih salah satu.

²⁰ Pilih salah satu.

²¹ Pilih salah satu.

²² Salin posita gugatan sampai dengan petitum, bila ada perubahan gugatan maka yang disalin surat gugatan yang dirubah.

Panitera Pengganti,

.....

Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp 00.000,00
2.	Proses	Rp 00.000,00
3.	Panggilan	Rp 00.000,00
4.	Meterai	Rp 10.000,00
	Jumlah	Rp000.000,00
(.....rupiah)		

RW.... .. Desa/Kelurahan Kecamatan
Kabupaten/Kota.....¹⁴;

Tergugat¹⁵;

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah¹⁶ tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal
yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah¹⁷
....., Nomor .../Pdt.G/ 20.../PA./MS., tanggal, dengan
dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

.....posita dan petitum¹⁸

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan
Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para
Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap
untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal
....., dan tanggal telah dipanggil dengan patut,
sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu
halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir dan
memusyawarahkan perkaranya dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada
dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak
pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan
Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah
mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi diberi tanda P.1;
2.dst;

¹⁴ Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.

¹⁵ Pilih salah satu.

¹⁶ Pilih salah satu.

¹⁷ Pilih salah satu.

¹⁸ Salin posita gugatan sampai dengan petitum, bila ada perubahan gugatan maka yang disalin surat gugatan yang dirubah.

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah.....;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg *jo*. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P..... serta saksi-saksi yaitu: (nama saksi), (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (.....) dan P.....(.....) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa²⁰

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa

Tentang Sidang Ditempat (*Descente*)²¹

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap objek sengketa telah dilakukan pemeriksaan setempat (*descente*), maka Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa

Bahwa..... dst;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

²⁰ Bukti-bukti lain dipertimbangkan satu persatu

²¹ Bila objek yang dilakukan pemeriksaan setempat (*discente*) digugat dalam gugatan rekonvensi.

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menetapkandst;
4. Menghukum Tergugat untukdst;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp00.000,00 (..... rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari tanggal Masehi, bertepatan dengan tanggal Hijriah, oleh..... sebagai Ketua Majelis, dan sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan..... sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

.....

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

.....

.....

Panitera Pengganti,

.....

Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp 00.000,00
2.	Proses	Rp 00.000,00
3.	Panggilan	Rp 00.000,00
4.	Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah		Rp000.000,00

(.....rupiah)

RW.... .. Desa/Kelurahan Kecamatan
Kabupaten/Kota.....¹⁴;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:¹⁵¹⁶, para
Advokat¹⁷, berkantor di(diisi alamat
lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus¹⁸,
Tergugat/Tergugat Intervensi II¹⁹;

Dan:²⁰

FULANI BINTI FULANA²¹, NIK....., tempat dan tanggal
lahir....., agama Islam, pendidikan,
pekerjaan²², bertempat tinggal di RT. ...
RW. Desa/Kelurahan Kecamatan
Kabupaten/Kota.....²³;

Penggugat Intervensi;

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah²⁴ tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal
yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah²⁵
....., Nomor .../Pdt.G/ 20.../PA./MS., tanggal, dengan
dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

.....**Salin posita dan petitum**²⁶

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan
Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha

¹⁴ Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.

¹⁵ Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang. Exp = (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan), (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan).

¹⁶ *Nama advokat/nama kuasa insitential ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).*

¹⁷ Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).

¹⁸ Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.

¹⁹ Pilih salah satu.

²⁰ Tidak pakai titik dua (:) bila Tergugat tunggal, pakai titik dua (:) bila Tergugat lebih dari 1 (satu).

²¹ Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di *bold*.

²² Dijelaskan pekerjaan Pemohon/Penggugat

²³ Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.

²⁴ Pilih salah satu.

²⁵ Pilih salah satu.

²⁶ Salin posita gugatan sampai dengan petitum, bila ada perubahan gugatan maka yang disalin surat gugatan yang dirubah.

4. Fotokopi diberi tanda TI.I.1;
5. dst;

B. Saksi:

1. (isi data saksi)³⁰, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa
 - Bahwa
2. (isi data saksi)³¹, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa
 - Bahwa

Bahwa Tergugat/Tergugat Intervensi II³² untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi diberi tanda T.1;
2.dst;
3. dst;
4. Fotokopi diberi tanda TI.II.1;
5. dst;

B. Saksi:

1. (isi data saksi)³³, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa
 - Bahwa
2. (isi data saksi)³⁴, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa
 - Bahwa

Bahwa Penggugat Intervensi untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

³⁰ Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.

³¹ Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.

³² Pilih salah satu.

³³ Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.

³⁴ Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.

tanggal....., mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal.....³⁸

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg³⁹ jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat/Pemohon⁴⁰ berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P..... serta saksi-saksi yaitu: (nama saksi), (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (.....) dan P.2 (.....) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg⁴¹ jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa

Menimbang, bahwa saksi 1 (.....) dan saksi 2 (.....) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg⁴² dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg⁴³, sehingga membuktikan bahwa

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T..... serta saksi-saksi yaitu: (nama saksi), (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti T.1 (.....) dan T.2 (.....) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena

³⁸ Pengakuan murni

³⁹ Pilih salah satu.

⁴⁰ Pilih salah satu.

⁴¹ Pilih salah satu.

⁴² Pilih salah satu.

⁴³ Pilih salah satu.

Petitum Tentang

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa

Bahwa..... dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum Penggugat tentang Harus ditolak;

Dalam Intervensi

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal.....⁴⁹

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg⁵⁰ jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat Intervensi berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Intervensi untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat Pl.1 sampai dengan Pl. serta saksi-saksi yaitu: (nama saksi), (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti Pl.1 (.....) dan Pl.2. (.....) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg⁵¹ jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa

Menimbang, bahwa saksi 1 (.....) dan saksi 2 (.....) dari memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg⁵² dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg⁵³, sehingga membuktikan bahwa

⁴⁹ Pengakuan murni

⁵⁰ Pilih salah satu.

⁵¹ Pilih salah satu.

⁵² Pilih salah satu.

⁵³ Pilih salah satu.

2. Bahwa dst;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat Intervensi dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:⁶⁰

Petitum Tentang

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa;

Bahwa..... dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum Penggugat tentang dikabulkan;

Petitum Tentang

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa;

Bahwa..... dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum Penggugat tentang dikabulkan;

Dissenting Opinion

Menimbang, bahwa namun demikian Ketua Majelis (.....)/Hakim Anggota (.....)⁶¹ menyatakan beda pendapat (*dissenting opinion*) dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa (diisi pendapat/*dissenting opinion*);⁶²

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan musyawarah dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka berdasar Pasal Undang-Undang Nomor Tahun tentang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Tahun dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor Tahun, Majelis Hakim mengambil putusan dengan suara terbanyak;

⁶⁰ Dalam pertimbangan hukum hendaknya memuat pertimbangan filosofis, sosiologis, psikologis, yuridis dan syar'i serta fatwa DSN (Al-Qur'an, Hadits, Kaidah Fiqh).

⁶¹ Pilih salah satu.

⁶² Diisi pendapat Hakim yang mempunyai pendapat beda.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp 00.000,00
2.	Proses	Rp 00.000,00
3.	Panggilan	Rp 00.000,00
4.	Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah		Rp000.000,00

(.....rupiah)

Dalam hal ini memberi kuasa kepada: ¹³ ¹⁴, para Advokat ¹⁵, berkantor di(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus ¹⁶,

Tergugat;

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah¹⁷ tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah ¹⁸, Nomor .../Pdt.G/ 20.../PA./MS., tanggal, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

.....posita dan petitum¹⁹

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator, sebagaimana laporan Mediator tanggal, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:²⁰

.....salin jawaban.....

Bahwa di antara jawabannya Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya perkara *a quo* bukan menjadi kewenangan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Bahwa atas eksepsi tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor/Pdt.G/20..../PA/MS....., tanggal Masehi

¹³ Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang. Exp = (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan), (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan).

¹⁴ Nama advokat/nama kuasa insitential ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).

¹⁵ Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).

¹⁶ Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.

¹⁷ Pilih salah satu.

¹⁸ Pilih salah satu.

¹⁹ Salin posita gugatan sampai dengan petitum, bila ada perubahan gugatan maka yang disalin surat gugatan yang dirubah.

²⁰ Salin jawaban termasuk rekonvensi (bila ada).

A. Surat:

1. Fotokopi diberi tanda T.1;
2.dst;
3. Fotokopi diberi tanda PR.1;
4. dst;

B. Saksi:

1. (isi data saksi) ²⁴ , di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa dst;
2. (isi data saksi) ²⁵ , di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa
 - Bahwa

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg²⁶ jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator....., namun berdasarkan laporan mediator tanggal....., mediasi

²⁴ Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.

²⁵ Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.

²⁶ Pilih salah satu.

kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg²⁹ jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa

Menimbang, bahwa saksi 1 (.....) dan saksi 2 (.....) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg³⁰ dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg³¹, sehingga membuktikan bahwa

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T..... serta saksi-saksi yaitu: (nama saksi), (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti T.1 (.....) dan T.2 (.....) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg³² jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa

Menimbang, bahwa saksi 1 (.....) dan saksi 2 (.....) memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg³³ dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg³⁴, sehingga membuktikan bahwa

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa
2. Bahwa dst;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat/Pemohon³⁵ dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:³⁶

Petitum Tentang

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa

²⁹ Pilih salah satu.

³⁰ Pilih salah satu.

³¹ Pilih salah satu.

³² Pilih salah satu.

³³ Pilih salah satu.

³⁴ Pilih salah satu.

³⁵ Pilih salah satu.

³⁶ Dalam pertimbangan hukum hendaknya memuat pertimbangan filosofis, sosiologis, psikologis, yuridis dan syar'i (Al-Qur'an, Hadits, Kaidah Fiqh).

Amar Putusan

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- i. Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian/seluruhnya⁴¹;
2. dst;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp00.000,00 (..... rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah, oleh..... sebagai Ketua Majelis, dan sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan..... sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh

Ketua Majelis,

.....

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

.....

.....

Panitera Pengganti,

.....

Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp 00.000,00
2.	Proses	Rp 00.000,00
3.	Panggilan	Rp 00.000,00
4.	Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah		Rp000.000,00
(.....rupiah)		

⁴¹ Pilih salah satu.

Tergugat;

Selanjutnya **disebut Pihak Kedua;**

Penggugat/Pihak Pertama dan Tergugat/Pihak Kedua menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri gugatan yang diajukan oleh Penggugat/Pihak Pertama dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator (Hakim PA/MS tersebut¹²), dan untuk itu telah mengadakan kesepakatan secara tertulis tanggal yang bunyinya sebagai berikut:

Pasal 1

.....

Pasal 2

..... dts.¹³

Demikiandst;

PUTUSAN

Nomor¹⁴ /Pdt.G/20.... /PA./MS. ...



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IAH¹⁵**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca Akta Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa (.....biaya perkara.....);

Mengingat Pasal 130 HIR dan PERMA Nomor Tahun¹⁶
serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

¹² Bila Mediatornya hakim.

¹³ Isi perdamaian yang termuat dalam Perdamain para pihak seluruhnya dimuat.

¹⁴ Nomor perkara tanpa nol di depannya (1, 2, 3..... 10, 30 dst.)

¹⁵ Pilih salah satu.

¹⁶ Disesuaikan dengan peraturannya jika terjadi perubahan

PENETAPAN

Nomor¹ /Pdt.G/20..../PA./MS. ...



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IAH².....**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

FULAN BIN FULANI³, NIK....., tempat dan tanggal lahir,
agama Islam, pendidikan, pekerjaan⁴,
bertempat tinggal di RT. ... RW. ...
Desa/Kelurahan.....Kecamatan.....
Kabupaten/Kota.....;⁵

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:⁶⁷,
para Advokat⁸, berkantor di(diisi
alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa
Khusus⁹.....;

Penggugat¹⁰;

Lawan:¹¹

FULANAH BINTI FULANO¹², NIK....., tempat dan tanggal
lahir....., agama Islam, pendidikan,
pekerjaan¹³, bertempat tinggal di RT. ...

¹ Nomor perkara tanpa nol di depannya (1, 2, 3..... 10, 30 dst.)

² Pilih salah satu.

³ Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di **bold**.

⁴ Dijelaskan pekerjaan Pemohon/Penggugat

⁵ Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.

⁶ Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang. Exp = (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan), (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan).

⁷ Nama advokat/nama kuasa insitental ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di **bold**. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).

⁸ Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).

⁹ Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.

¹⁰ Pilih salah satu.

¹¹ Tidak pakai titik dua (:) bila Tergugat tunggal, pakai titik dua (:) bila Tergugat lebih dari 1 (satu).

¹² Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di **bold**.

¹³ Dijelaskan pekerjaan Pemohon/Penggugat

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi, Mediator berhasil mendamaikan kedua belah pihak berperkara dan salah satu isi pokok perdamaannya Penggugat menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan untuk mencabut gugatannya diajukan oleh Penggugat sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka menurut ketentuan Pasal 171 Rv pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat, karenanya permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dikarenakan gugatan Penggugat dicabut, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor /Pdt.G/ 20..../PA/MS..... ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah ²² untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp00.000,00 (..... rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal

²² Pilih salah satu

**TEMPLATE PUTUSAN SHADAQOH
PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IYAH**



PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IYAH

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggalyang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah NomorPdt.G/20.../PA/MS...., tanggal, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

----- posita dan petitum gugatan¹³ -----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan para Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan para Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator, sebagaimana laporan Mediator tanggal, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:¹⁴

----- salin jawaban -----

Bahwa atas jawaban para Tergugat, Penggugat mengajukan replik tanggal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa atas replik Penggugat, para Tergugat mengajukan duplik tanggal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi diberi tanda P.1;
2.dst;

¹¹ Kuasa Insidentil menyesuaikan

¹² Nomor surat kuasa dan tanggal

¹³-salin posita gugatan sampai dengan petitum. -bila ada perubahan gugatan maka yang disalin adalah surat gugatan yang telah diubah dengan kalimat sebagai berikut :

¹⁴Salin jawaban termasuk eksepsi

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg¹⁹ jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator....., namun berdasarkan laporan mediator tanggal....., mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Pokok Sengketa

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara para pihak adalah :²⁰

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah diakui atau setidaknya tidak dibantah oleh Tergugat, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal²¹

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg. Jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal-hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P..... serta saksi-saksi yaitu: (nama saksi), (nama saksi);

¹⁹ Pilih salah satu.

²⁰ Pertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang menjadi pokok sengketa

⁹ Pengakuan murni.

Bahwa;

Bahwadst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat tentang dapat dikabulkan;

Petitum Mengenai

Menimbang, bahwa petitum tentang, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa;

Bahwadst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat tentang dapat dikabulkan;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 181 HIR/192 RBg, para Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:²⁴

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan;
3. Menetapkan.....;
4. Menghukum;
6. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp00.000,00 (..... rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari tanggal Masehi, oleh kami sebagai Ketua Majelis, dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan

²⁴ Huruf besar ditebalkan, letak di tengah, diakhiri dengan titik dua.

PUTUSAN

Nomor¹ /Pdt.G/20..../PA./MS. ...



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IAH².....**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara sengketa antara:

FULAN BIN FULANA³, NIK....., tempat dan tanggal lahir,
agama Islam, pendidikan, pekerjaan⁴,
bertempat tinggal di RT. ... RW. ...
Desa/Kelurahan.....Kecamatan.....
Kabupaten/Kota.....;⁵

Penggugat;

Lawan:⁶

FULANDI BIN FULANO⁷, NIK....., tempat dan tanggal
lahir....., agama Islam, pendidikan,
pekerjaan⁸, bertempat tinggal di RT. ...
RW.... ... Desa/Kelurahan Kecamatan
Kabupaten/Kota.....;⁹

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:¹⁰¹¹, para
Advokat¹², berkantor di(diisi alamat

¹ Nomor perkara tanpa nol di depannya (1, 2, 3..... 10, 30 dst.)

² Pilih salah satu.

³ Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di *bold*.

⁴ Dijelaskan pekerjaan Pemohon/Penggugat

⁵ Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.

⁶ Tidak pakai titik dua (:) bila Tergugat tunggal, pakai titik dua (:) bila Tergugat lebih dari 1 (satu).

⁷ Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di *bold*.

⁸ Dijelaskan pekerjaan Pemohon/Penggugat

⁹ Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.

¹⁰ Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang. Exp = (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan), (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan).

¹¹ Nama advokat/nama kuasa insitential ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di *bold*. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).

¹² Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Dalam Pokok Sengketa

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah :

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal¹⁷

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya tidak mengajukan suatu bukti apapun, maka gugatan Penggugat patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar putusan

MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara hari ini sejumlah Rp00.000,00 (.....rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah, oleh..... sebagai Ketua Majelis, dan sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

¹⁷ Pengakuan murni.

PUTUSAN

Nomor ¹..../Pdt.G/20..../PA/MS²....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'İYAH³...

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

FULAN BIN FULAN⁴, NIK tempat dan tanggal lahir ... , agama Islam, pendidikan, pekerjaan⁵, bertempat tinggal; Dalam hal ini memberi kuasa kepada advokat⁶, berkantor (diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus⁷ tanggal;

Penggugat;

Lawan :⁸

FULANO BIN FULAN, NIK tempat dan tanggal lahir ... , agama Islam, pendidikan, pekerjaan⁹, bertempat tinggal; Dalam hal ini memberi kuasa kepada, advokat¹⁰, berkantor di (diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus¹¹ tanggal;

Tergugat;

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

¹ Nomor perkara tanpa nol di depannya (1, 2, 3... 10, 30, dst.)

² Pilih salah satu.

³ Pilih salah satu.

⁴ Identitas Nama Huruf Kapital

⁵ Dijelaskan pekerjaan Penggugat secara jelas dan rinci

⁶ Kuasa Insidentil menyesuaikan

⁷ Nomor surat kuasa dan tanggal

⁸ Apabila tergugat lebih dari satu menggunakan titik dua (:)

⁹ Dijelaskan pekerjaan Penggugat secara jelas dan rinci

¹⁰ Kuasa Insidentil menyesuaikan

¹¹ Nomor surat kuasa dan tanggal

2. (nama saksi), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa.....;
- Bahwa.....dst;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah diberikan kesempatan oleh Majelis namun Penggugat tidak mengajukan alat bukti, baik bukti surat maupun bukti saksi;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg¹⁴ jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator....., namun berdasarkan laporan mediator tanggal....., mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Pokok Sengketa

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara para pihak adalah :¹⁵

¹⁴ Pilih salah satu.

¹⁵ Pertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang menjadi pokok sengketa

⁹ Pengakuan murni.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp00.000,00 (..... rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah, oleh..... sebagai Ketua Majelis, dan sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan..... sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

.....

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

.....

.....

Panitera Pengganti,

.....

Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp 00.000,00
2.	Proses	Rp 00.000,00
3.	Panggilan	Rp 00.000,00
4.	Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah		Rp000.000,00
(.....rupiah)		

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:¹⁵¹⁶, para Advokat¹⁷, berkantor di(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus¹⁸....., **Tergugat¹⁹**;

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah²⁰ tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah²¹, Nomor .../Pdt.G/ 20.../PA./MS., tanggal, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

.....posita dan petitum²²

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibuat oleh, Jurusita pada Pengadilan AgamaNomor ... tanggal ... dan Nomor ... tanggal ... yang dibacakan di persidangan, sedangkan para Tergugat hadir menghadap di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

¹⁵ Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang. Exp = (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan), (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan).

¹⁶ Nama advokat/nama kuasa insitential ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).

¹⁷ Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).

¹⁸ Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.

¹⁹ Pilih salah satu.

²⁰ Pilih salah satu.

²¹ Pilih salah satu.

²² Salin posita gugatan sampai dengan petitum, bila ada perubahan gugatan maka yang disalin surat gugatan yang dirubah.

Panitera Pengganti,

.....

Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp 00.000,00
2.	Proses	Rp 00.000,00
3.	Panggilan	Rp 00.000,00
4.	Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah		Rp000.000,00
(.....rupiah)		

RW.... .. Desa/Kelurahan Kecamatan
Kabupaten/Kota.....¹⁴;

Tergugat¹⁵;

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah¹⁶ tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal
yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah¹⁷
....., Nomor .../Pdt.G/ 20.../PA./MS., tanggal, dengan
dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

.....posita dan petitum¹⁸

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan
Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para
Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap
untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal
....., dan tanggal telah dipanggil dengan patut,
sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu
halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir dan
memusyawarahkan perkaranya dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada
dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak
pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan
Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah
mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi diberi tanda P.1;
2.dst;

¹⁴ Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.

¹⁵ Pilih salah satu.

¹⁶ Pilih salah satu.

¹⁷ Pilih salah satu.

¹⁸ Salin posita gugatan sampai dengan petitum, bila ada perubahan gugatan maka yang disalin surat gugatan yang dirubah.

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah.....;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg *jo*. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P..... serta saksi-saksi yaitu: (nama saksi), (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (.....) dan P.....(.....) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa²⁰

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa

Tentang Sidang Ditempat (*Descente*)²¹

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap objek sengketa telah dilakukan pemeriksaan setempat (*descente*), maka Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa

Bahwa..... dst;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

²⁰ Bukti-bukti lain dipertimbangkan satu persatu

²¹ Bila objek yang dilakukan pemeriksaan setempat (*discente*) digugat dalam gugatan rekonvensi.

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menetapkandst;
4. Menghukum Tergugat untukdst;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp00.000,00 (..... rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari tanggal Masehi, bertepatan dengan tanggal Hijriah, oleh..... sebagai Ketua Majelis, dan sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan..... sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

.....

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

.....

.....

Panitera Pengganti,

.....

Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp 00.000,00
2.	Proses	Rp 00.000,00
3.	Panggilan	Rp 00.000,00
4.	Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah		Rp000.000,00
(.....rupiah)		

RW.... .. Desa/Kelurahan Kecamatan
Kabupaten/Kota.....¹⁴;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:¹⁵¹⁶, para
Advokat¹⁷, berkantor di(diisi alamat
lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus¹⁸,
Tergugat/Tergugat Intervensi II¹⁹;

Dan:²⁰

FULANI BINTI FULANA²¹, NIK....., tempat dan tanggal
lahir....., agama Islam, pendidikan,
pekerjaan²², bertempat tinggal di RT. ...
RW. Desa/Kelurahan Kecamatan
Kabupaten/Kota.....²³;

Penggugat Intervensi;

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah²⁴ tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal
yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah²⁵
....., Nomor .../Pdt.G/ 20.../PA./MS., tanggal, dengan
dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

.....**Salin posita dan petitum**²⁶

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan
Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha

¹⁴ Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.

¹⁵ Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang. Exp = (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan), (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan).

¹⁶ *Nama advokat/nama kuasa insitential ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).*

¹⁷ Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).

¹⁸ Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.

¹⁹ Pilih salah satu.

²⁰ Tidak pakai titik dua (:) bila Tergugat tunggal, pakai titik dua (:) bila Tergugat lebih dari 1 (satu).

²¹ Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di *bold*.

²² Dijelaskan pekerjaan Pemohon/Penggugat

²³ Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.

²⁴ Pilih salah satu.

²⁵ Pilih salah satu.

²⁶ Salin posita gugatan sampai dengan petitum, bila ada perubahan gugatan maka yang disalin surat gugatan yang dirubah.

4. Fotokopi diberi tanda TI.I.1;
5. dst;

B. Saksi:

1. (isi data saksi)³⁰, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa
 - Bahwa
2. (isi data saksi)³¹, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa
 - Bahwa

Bahwa Tergugat/Tergugat Intervensi II³² untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi diberi tanda T.1;
2.dst;
3. dst;
4. Fotokopi diberi tanda TI.II.1;
5. dst;

B. Saksi:

1. (isi data saksi)³³, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa
 - Bahwa
2. (isi data saksi)³⁴, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa
 - Bahwa

Bahwa Penggugat Intervensi untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

³⁰ Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.

³¹ Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.

³² Pilih salah satu.

³³ Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.

³⁴ Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.

tanggal....., mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal.....³⁸

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg³⁹ jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat/Pemohon⁴⁰ berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P..... serta saksi-saksi yaitu: (nama saksi), (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti **P.1** (.....) dan **P.2** (.....) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg⁴¹ jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa

Menimbang, bahwa saksi 1 (.....) dan saksi 2 (.....) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg⁴² dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg⁴³, sehingga membuktikan bahwa

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T..... serta saksi-saksi yaitu: (nama saksi), (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti **T.1** (.....) dan **T.2** (.....) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena

³⁸ Pengakuan murni

³⁹ Pilih salah satu.

⁴⁰ Pilih salah satu.

⁴¹ Pilih salah satu.

⁴² Pilih salah satu.

⁴³ Pilih salah satu.

Petitum Tentang

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa

Bahwa..... dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum Penggugat tentang harus ditolak;

Dalam Intervensi

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal.....⁴⁹

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg⁵⁰ jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat Intervensi berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Intervensi untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat PI.1 sampai dengan PI. serta saksi-saksi yaitu: (nama saksi), (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti **PI.1** (.....) dan **PI.2** (.....) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg⁵¹ jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa

Menimbang, bahwa saksi 1 (.....) dan saksi 2 (.....) dari memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg⁵² dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg⁵³, sehingga membuktikan bahwa

⁴⁹ Pengakuan murni

⁵⁰ Pilih salah satu.

⁵¹ Pilih salah satu.

⁵² Pilih salah satu.

⁵³ Pilih salah satu.

2. Bahwa dst;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat Intervensi dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:⁶⁰

Petitum Tentang

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa;

Bahwa..... dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum Penggugat tentang dikabulkan;

Petitum Tentang

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa;

Bahwa..... dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum Penggugat tentang dikabulkan;

Dissenting Opinion

Menimbang, bahwa namun demikian Ketua Majelis (.....)/Hakim Anggota (.....)⁶¹ menyatakan beda pendapat (*dissenting opinion*) dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa (diisi pendapat/*dissenting opinion*);⁶²

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan musyawarah dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka berdasar Pasal Undang-Undang Nomor Tahun tentang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Tahun dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor Tahun, Majelis Hakim mengambil putusan dengan suara terbanyak;

⁶⁰ Dalam pertimbangan hukum hendaknya memuat pertimbangan filosofis, sosiologis, psikologis, yuridis dan syar'i serta fatwa DSN (Al-Qur'an, Hadits, Kaidah Fiqh).

⁶¹ Pilih salah satu.

⁶² Diisi pendapat Hakim yang mempunyai pendapat beda.

Ketua Majelis,

.....

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

.....

.....

Panitera Pengganti,

.....

Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp 00.000,00
2.	Proses	Rp 00.000,00
3.	Panggilan	Rp 00.000,00
4.	Meterai	Rp 10.000,00
	Jumlah	Rp000.000,00

(.....rupiah)

Dalam hal ini memberi kuasa kepada: ¹³ ¹⁴ , para Advokat ¹⁵ , berkantor di(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus ¹⁶,

Tergugat;

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah¹⁷ tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah ¹⁸, Nomor .../Pdt.G/ 20.../PA./MS., tanggal, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

.....posita dan petitum¹⁹

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator, sebagaimana laporan Mediator tanggal, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:²⁰

.....salin jawaban.....

Bahwa di antara jawabannya Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya perkara *a quo* bukan menjadi kewenangan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Bahwa atas eksepsi tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor/Pdt.G/20..../PA/MS....., tanggal Masehi

¹³ Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang. Exp = (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan), (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan).

¹⁴ Nama advokat/nama kuasa insitential ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).

¹⁵ Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).

¹⁶ Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.

¹⁷ Pilih salah satu.

¹⁸ Pilih salah satu.

¹⁹ Salin posita gugatan sampai dengan petitum, bila ada perubahan gugatan maka yang disalin surat gugatan yang dirubah.

²⁰ Salin jawaban termasuk rekonvensi (bila ada).

A. Surat:

1. Fotokopi diberi tanda T.1;
2.dst;
3. Fotokopi diberi tanda PR.1;
4. dst;

B. Saksi:

1. (isi data saksi) ²⁴ , di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa dst;
2. (isi data saksi) ²⁵ , di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa
 - Bahwa

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg²⁶ jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator....., namun berdasarkan laporan mediator tanggal....., mediasi

²⁴ Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.

²⁵ Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.

²⁶ Pilih salah satu.

kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg²⁹ jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa

Menimbang, bahwa saksi 1 (.....) dan saksi 2 (.....) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg³⁰ dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg³¹, sehingga membuktikan bahwa

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T..... serta saksi-saksi yaitu: (nama saksi), (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti T.1 (.....) dan T.2 (.....) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg³² jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa

Menimbang, bahwa saksi 1 (.....) dan saksi 2 (.....) memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg³³ dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg³⁴, sehingga membuktikan bahwa

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa
2. Bahwa dst;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat/Pemohon³⁵ dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:³⁶

Petitum Tentang

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa

²⁹ Pilih salah satu.

³⁰ Pilih salah satu.

³¹ Pilih salah satu.

³² Pilih salah satu.

³³ Pilih salah satu.

³⁴ Pilih salah satu.

³⁵ Pilih salah satu.

³⁶ Dalam pertimbangan hukum hendaknya memuat pertimbangan filosofis, sosiologis, psikologis, yuridis dan syar'i (Al-Qur'an, Hadits, Kaidah Fiqh).

Amar Putusan

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian/seluruhnya⁴¹;
2. dst;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp00.000,00 (..... rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah, oleh..... sebagai Ketua Majelis, dan sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan..... sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh

Ketua Majelis,

.....

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

.....

.....

Panitera Pengganti,

.....

Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp 00.000,00
2.	Proses	Rp 00.000,00
3.	Panggilan	Rp 00.000,00
4.	Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah		Rp000.000,00
(.....rupiah)		

⁴¹ Pilih salah satu.

berdasarkan Surat Kuasa Khusus¹¹ tanggal

Tergugat;

Selanjutnya **disebut Pihak Kedua;**

Penggugat/Pihak Pertama dan Tergugat/Pihak Kedua menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri gugatan yang diajukan oleh Penggugat/Pihak Pertama dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator (Hakim PA/MS tersebut¹²), dan untuk itu telah mengadakan kesepakatan secara tertulis tanggal yang bunyinya sebagai berikut:

Pasal 1

.....

Pasal 2

..... dts.¹³

Demikiandst;

PUTUSAN

Nomor¹⁴ /Pdt.G/20.... /PA./MS. ...



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IAH¹⁵

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca Akta Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa (.....biaya perkara.....);

Mengingat Pasal 130 HIR dan PERMA Nomor Tahun¹⁶

serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

¹¹ Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.

¹² Bila Mediatornya hakim.

¹³ Isi perdamaian yang termuat dalam Perdamain para pihak seluruhnya dimuat.

¹⁴ Nomor perkara tanpa nol di depannya (1, 2, 3..... 10, 30 dst.)

¹⁵ Pilih salah satu.

¹⁶ Disesuaikan dengan peraturannya jika terjadi perubahan

PENETAPAN

Nomor¹ /Pdt.G/20.... /PA./MS. ...



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IAH².....**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

FULAN BIN FULANI³, NIK....., tempat dan tanggal lahir,
agama Islam, pendidikan, pekerjaan⁴,
bertempat tinggal di RT. ... RW. ...
Desa/Kelurahan.....Kecamatan.....
Kabupaten/Kota.....;⁵

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:⁶⁷,
para Advokat⁸, berkantor di(diisi
alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa
Khusus⁹.....;

Penggugat¹⁰;

Lawan:¹¹

FULANAH BINTI FULANO¹², NIK....., tempat dan tanggal
lahir....., agama Islam, pendidikan,
pekerjaan¹³, bertempat tinggal di RT. ...

¹ Nomor perkara tanpa nol di depannya (1, 2, 3..... 10, 30 dst.)

² Pilih salah satu.

³ Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di *bold*.

⁴ Dijelaskan pekerjaan Pemohon/Penggugat

⁵ Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.

⁶ Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang. Exp = (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan), (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan).

⁷ Nama advokat/nama kuasa insitil ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di *bold*. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).

⁸ Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).

⁹ Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.

¹⁰ Pilih salah satu.

¹¹ Tidak pakai titik dua (:) bila Tergugat tunggal, pakai titik dua (:) bila Tergugat lebih dari 1 (satu).

¹² Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di *bold*.

¹³ Dijelaskan pekerjaan Pemohon/Penggugat

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi, Mediator berhasil mendamaikan kedua belah pihak berperkara dan salah satu isi pokok perdamaannya Penggugat menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan untuk mencabut gugatannya diajukan oleh Penggugat sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka menurut ketentuan Pasal 171 Rv pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat, karenanya permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dikarenakan gugatan Penggugat dicabut, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor /Pdt.G/ 20..../PA/MS..... ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah ²² untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp00.000,00 (..... rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal

²² Pilih salah satu

**TEMPLATE PUTUSAN EKONOMI SYARIAH
PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IAH**



PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IAH

alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus¹⁹

Tergugat.

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah²⁰ tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal telah mengajukan gugatan yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah²¹, Nomor .../Pdt.G/ 20.../PA./MS., tanggal, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

..... posita dan petitum²²

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator sebagaimana laporan mediator tanggal, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban tertanggal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

¹⁶ Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang. Exp = (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan), (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan).

¹⁷ Nama advokat/nama kuasa insidental ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).

¹⁸ Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).

¹⁹ Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.

²⁰ Pilih salah satu.

²¹ Pilih salah satu.

²² Salin posita gugatan sampai dengan petitum. -bila ada perubahan gugatan maka yang disalin adalah surat gugatan yang telah diubah dengan kalimat : menimbang, bahwa gugatan penggugat yang telah diubah sebagai berikut :

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah, oleh..... sebagai Ketua Majelis, dan sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh

Ketua Majelis,

.....

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

.....

.....

Panitera Pengganti,

.....

Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp 00.000,00
2.	Proses	Rp 00.000,00
3.	Panggilan	Rp 00.000,00
4.	Meterai	Rp 10.000,00
	Jumlah	Rp000.000,00

(.....rupiah)

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:¹⁶¹⁷,
para Advokat¹⁸, berkantor di(diisi
alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa
Khusus¹⁹;
Tergugat.

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah²⁰ tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal
telah mengajukan gugatan yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama/Mahkamah Syar'iyah²¹, Nomor .../Pdt.G/ 20.../PA./MS.
..., tanggal, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:
..... posita dan petitum²²

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat
dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan
Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi
dengan mediatorsebagaimana laporan mediator tanggal
....., akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan
Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban
tertanggal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat
dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
putusan ini;

¹⁶ Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang. Exp = (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan), (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan).

¹⁷ Nama advokat/nama kuasa insitential ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).

¹⁸ Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).

¹⁹ Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.

²⁰ Pilih salah satu.

²¹ Pilih salah satu.

²² Salin posita gugatan sampai dengan petitum. -bila ada perubahan gugatan maka yang disalin adalah surat gugatan yang telah diubah dengan kalimat : menimbang, bahwa gugatan penggugat yang telah diubah sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil eksepsi Tergugat dipandang beralasan menurut hukum dan diterima, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, berdasarkan Pasal 181 HIR/192 R.Bg, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:²⁶

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;²⁷
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp00.000,00 (.....);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah, oleh..... sebagai Ketua Majelis, dan sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan..... sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh

Ketua Majelis,

.....

²⁶ Huruf besar ditebalkan, letak di tengah, diakhiri dengan titik dua

²⁷ Apabila telah dilakukan penyitaan, harus dipertimbangkan dan diputuskan sita diperintahkan untuk diangkat kembali

PUTUSAN

Nomor¹ /Pdt.G/20..../PA./MS. ...



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IAH².....

Memeriksa dan mengadili perkara ekonomi syariah pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam sengketa asuransi syariah³ antara:

LKS KSU BMT⁴, berkedudukan di⁵, diwakili oleh, Ketua Pengurus⁶;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:⁷⁸, para Advokat⁹, berkantor di(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus¹⁰.....;

Penggugat.

Lawan:¹¹

1. PT ASURANSI SYARIAH¹², berkedudukan di¹³, diwakili oleh, Direktur Utama¹⁴; ¹⁵

¹ Nomor perkara tanpa nol di depannya (1, 2, 3..... 10, 30 dst.)

² Pilih salah satu.

³ Diisi sesuai dengan perkara bidang ekonomi syariah

⁴ Nama Badan Hukum ditulis dengan huruf kapital dan di *bold*.

⁵ Alamat kantor badan hukum.

⁶ Pengurus sesuai anggaran dasar dan Pasal 30 ayat (2) Undang Undang Nomor : 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian karena Undang Undang Nomor : 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian telah dibatalkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 28 Mei 2014. Pasal 30 ayat (2) Undang Undang Nomor :25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang menyebutkan bahwa "*pengurus berwenang : a. mewakili koperasi di dalam dan di luar Pengadilan*".

⁷ Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang. Exp = (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan), (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan).

⁸ Nama advokat/nama kuasa insitential ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di *bold*. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).

⁹ Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).

¹⁰ Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.

¹¹ Tidak pakai titik dua (:) bila Tergugat tunggal, pakai titik dua (:) bila Tergugat lebih dari 1 (satu).

¹² Nama Badan Hukum ditulis dengan huruf kapital dan di *bold*.

¹³ Alamat kantor badan hukum.

¹⁴ Diisi sesuai kapasitasnya saat mewakili badan hukum.

¹⁵ Gunakan identitas yang ini bila badan hukum.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:²⁶

..... salin jawaban

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik tanggal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang.

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik tanggal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang.

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi diberi tanda P.1;
2.dst;

B. Saksi:

1. (isi data saksi)²⁷, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa
 - Bahwa
2. (isi data saksi)²⁸, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa
 - Bahwa

Bahwa Tergugat untuk membuktikan bantahannya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi diberi tanda T.1;
2.dst;

B. Saksi:

1. (isi data saksi)²⁹, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

²⁶ Salin jawaban termasuk rekonvensi (bila ada).

²⁷ Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.

²⁸ Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.

²⁹ Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.

Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P..... serta saksi-saksi yaitu: (nama saksi), (nama saksi);

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P.1. tentang ... dan P.2. tentang ... , Majelis Hakim berpendapat bukti-bukti tersebut tidak memenuhi syaratdst;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi (.....) dan saksi (.....), Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut tersebut tidak memenuhi syaratdst;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti berupa bukti T.1 sampai dengan T..... serta saksi-saksi yaitu: (nama saksi), (nama saksi);

Bahwa bukti T.1 (.....) dan T.2 (.....) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg³³ jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa;

Bahwa saksi 1 (.....) dan saksi 2 (.....) memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg³⁴ dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg³⁵, sehingga membuktikan bahwa;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa.....;
2. Bahwa dst;

Kesimpulan Hakim

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak

³³ Pilih salah satu.

³⁴ Pilih salah satu.

³⁵ Pilih salah satu.

Panitera Pengganti,

.....

Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp 00.000,00
2.	Proses	Rp 00.000,00
3.	Panggilan	Rp 00.000,00
4.	Meterai	Rp 10.000,00
	Jumlah	Rp000.000,00

(.....rupiah)

2. **FULAN BIN FULANI**¹³, NIK....., tempat dan tanggal lahir,
agama....., pendidikan, pekerjaan¹⁴,
bertempat tinggal di RT. ... RW. ...
Desa/Kelurahan Kecamatan
..... Kabupaten/Kota.....;¹⁵
Tergugat II;

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah¹⁶ tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal
yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah¹⁷
....., Nomor .../Pdt.G/ 20.../PA./MS., tanggal, dengan
dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

.....posita dan petitum¹⁸

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan
Penggugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan relaas
panggilan yang dibuat oleh, Jurusita pada Pengadilan Agama Nomor
... tanggal ... dan Nomor ... tanggal ... yang dibacakan di persidangan, sedangkan
para Tergugat hadir menghadap di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat
dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Dalam Pokok Sengketa

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah
pihak adalah :

¹³ Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di *bold*.

¹⁴ Dijelaskan pekerjaan Pemohon/Penggugat

¹⁵ Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.

¹⁶ Pilih salah satu.

¹⁷ Pilih salah satu.

¹⁸ Salin posita gugatan sampai dengan petitum, bila ada perubahan gugatan maka yang disalin surat gugatan yang dirubah.

Panitera Pengganti,

.....

Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp 00.000,00
2.	Proses	Rp 00.000,00
3.	Panggilan	Rp 00.000,00
4.	Meterai	Rp 10.000,00
	Jumlah	Rp000.000,00

(.....rupiah)

Desa/Kelurahan Kecamatan
..... Kabupaten/Kota¹⁵;

Tergugat I;

2. **FULAN BIN FULANI**¹⁶, NIK....., tempat dan tanggal lahir,
agama Islam, pendidikan, pekerjaan¹⁷
....., bertempat tinggal di RT. ... RW. ...
Desa/Kelurahan..... Kecamatan
..... Kabupaten/Kota¹⁸;

Tergugat II;

Tergugat I dan Tergugat II dalam hal ini memberi kuasa
kepada:¹⁹²⁰, para Advokat²¹, berkantor di
.....(diisi alamat lengkap), berdasarkan
Surat Kuasa Khusus²².....;

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah²³ tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal
telah mengajukan gugatan yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama/Mahkamah Syar'iyah²⁴, Nomor .../Pdt.G/ 20.../PA./MS.
..., tanggal, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:
.....posita dan petitum²⁵

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan
Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha
mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi

¹⁵ Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.

¹⁶ Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di *bold*.

¹⁷ Dijelaskan pekerjaan Pemohon/Penggugat

¹⁸ Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.

¹⁹ Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang. Exp = (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan), (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan).

²⁰ Nama advokat/nama kuasa insitil ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di *bold*. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).

²¹ Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).

²² Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.

²³ Pilih salah satu.

²⁴ Pilih salah satu.

²⁵ Salin posita gugatan sampai dengan petitum, bila ada perubahan gugatan maka yang disalin surat gugatan yang dirubah.

B. Saksi:

1. (isi data saksi)²⁹, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa
 - Bahwa
2. (isi data saksi)³⁰, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa
 - Bahwa

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang,

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg³¹ jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator....., namun berdasarkan laporan mediator tanggal....., mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah

²⁹ Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.

³⁰ Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.

³¹ Pilih salah satu.

Menimbang, bahwa saksi 1 (.....) dan saksi 2 (.....) memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg³⁸ dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg³⁹, sehingga membuktikan bahwa

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa
2. Bahwa dst;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:⁴⁰

Petitum Tentang

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa

Bahwa..... dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum Penggugat tentang dikabulkan;

Petitum Tentang

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa

Bahwa..... dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum Penggugat tentang dikabulkan;

Petitum Tentang

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa

Bahwa..... dst;

³⁸ Pilih salah satu.

³⁹ Pilih salah satu.

⁴⁰ Dalam pertimbangan hukum hendaknya memuat pertimbangan filosofis, sosiologis, psikologis, yuridis dan syar'i (Al-Qur'an, Hadits, Kaidah Fiqh).

3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan Murabahah Nomor yang merugikan Penggugat, yaitu berupa kerugian materiil sejumlah Rp;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kepada Penggugat atas kerugian materiil tersebut sejumlah Rp;
5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp00.000,00 (..... rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah, oleh..... sebagai Ketua Majelis, dan sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan..... sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh

Ketua Majelis,

.....

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

.....

.....

Panitera Pengganti,

.....

Perincian Biaya:

1. PNB	Rp 00.000,00
2. Proses	Rp 00.000,00
3. Panggilan	Rp 00.000,00
4. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp000.000,00 (..... rupiah);

Desa/Kelurahan.....Kecamatan.....
Kabupaten/Kota.....;¹⁴

Tergugat I;

2. **FULAN BIN FULANI**¹⁵, NIK....., tempat dan tanggal lahir,
agama....., pendidikan, pekerjaan¹⁶
....., bertempat tinggal di RT. ... RW. ...
Desa/Kelurahan.....Kecamatan.....
Kabupaten/Kota.....;¹⁷

Tergugat II;

Tergugat I dan Tergugat II dalam hal ini memberi kuasa
kepada:¹⁸¹⁹, para Advokat²⁰, berkantor di
.....(diisi alamat lengkap), berdasarkan
Surat Kuasa Khusus²¹.....;

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah²² tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal
telah mengajukan gugatan yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama/Mahkamah Syar'iyah²³, Nomor .../Pdt.G/ 20.../PA./MS.
..., tanggal, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:
.....posita dan petitum²⁴

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan
Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha
mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi

¹⁴ Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.

¹⁵ Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di *bold*.

¹⁶ Dijelaskan pekerjaan Pemohon/Penggugat

¹⁷ Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.

¹⁸ Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang. Exp = (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan), (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan).

¹⁹ Nama advokat/nama kuasa insentif ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di *bold*. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).

²⁰ Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).

²¹ Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.

²² Pilih salah satu.

²³ Pilih salah satu.

²⁴ Salin posita gugatan sampai dengan petitum, bila ada perubahan gugatan maka yang disalin surat gugatan yang dirubah.

B. Saksi:

1. (isi data saksi)²⁸, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa
 - Bahwa
2. (isi data saksi)²⁹, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa
 - Bahwa

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang,

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg³⁰ jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator....., namun berdasarkan laporan mediator tanggal....., mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

²⁸ Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.

²⁹ Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.

³⁰ Pilih salah satu.

HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg³⁶ dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg³⁷, sehingga membuktikan bahwa

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T..... serta saksi-saksi yaitu: (nama saksi), (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti T.1 (.....) dan T.2 (.....) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg³⁸ jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa

Menimbang, bahwa saksi 1 (.....) dan saksi 2 (.....) memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg³⁹ dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg⁴⁰, sehingga membuktikan bahwa

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa
2. Bahwa dst;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:⁴¹

Petitum Tentang

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa

Bahwa..... dst;

Petitum Tentang

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

³⁶ Pilih salah satu.

³⁷ Pilih salah satu.

³⁸ Pilih salah satu.

³⁹ Pilih salah satu.

⁴⁰ Pilih salah satu.

⁴¹ Dalam pertimbangan hukum hendaknya memuat pertimbangan filosofis, sosiologis, psikologis, yuridis dan syar'i (Al-Qur'an, Hadits, Kaidah Fiqh).

Amar Putusan

MENGADILI:⁴⁶

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi tergugat

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah secara hukum Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor....
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan Musyarakah Nomoryang merugikan Penggugat, yaitu berupa kerugian materiil sejumlah **Rp**
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kepada Penggugat atas kerugian materiil tersebut sejumlah
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara ini sejumlah Rp..... (.....).

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah, oleh..... sebagai Ketua Majelis, dan sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan..... sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh

Ketua Majelis,

.....

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

.....

.....

⁴⁶ Huruf besar ditebalkan, letak di tengah, diakhiri dengan titik dua.

PUTUSAN

Nomor¹ /Pdt.G/20..../PA./MS. ...



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IAH².....

Memeriksa dan mengadili perkara ekonomi syariah pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam sengketa Perbankan Syariah³ antara:

PT BANK SYARIAH⁴, berkedudukan di⁵,
diwakili oleh, Direktur Utama^{6, 7}

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:⁸⁹,
para Advokat¹⁰, berkantor di(diisi
alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa
Khusus¹¹.....;

Penggugat.

Lawan :¹²

1. FULAN BIN FULANI¹³, NIK....., tempat dan tanggal lahir,
agama....., pendidikan, pekerjaan¹⁴,
bertempat tinggal di RT. ... RW. ...
Desa/Kelurahan.....Kecamatan.....
Kabupaten/Kota.....¹⁵,
Tergugat I;

¹ Nomor perkara tanpa nol di depannya (1, 2, 3..... 10, 30 dst.)

² Pilih salah satu.

³ Diisi sesuai dengan perkara bidang ekonomi syariah

⁴ Nama Badan Hukum ditulis dengan huruf kapital dan di *bold*.

⁵ Alamat kantor badan hukum.

⁶ Diisi sesuai kapasitasnya saat mewakili badan hukum.

⁷ Gunakan identitas yang ini bila badan hukum.

⁸ Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang. Exp = (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan), (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan).

⁹ Nama advokat/nama kuasa insentil ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di *bold*. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).

¹⁰ Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).

¹¹ Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.

¹² Apabila tergugat lebih dari satu menggunakan titik dua(:)

¹³ Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di *bold*.

¹⁴ Dijelaskan pekerjaan Pemohon/Penggugat

¹⁵ Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:²⁶

.....salin jawaban.....

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik tanggal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang.

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik tanggal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang.

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi diberi tanda P.1;
2.dst;

B. Saksi:

1. (isi data saksi)²⁷, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa
 - Bahwa
2. (isi data saksi)²⁸, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa
 - Bahwa

Bahwa Tergugat untuk membuktikan bantahannya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi diberi tanda T.1;
2.dst;

B. Saksi:

1. (isi data saksi)²⁹, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa
 - Bahwa

²⁶ Salin jawaban termasuk rekonvensi (bila ada).

²⁷ Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.

²⁸ Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.

²⁹ Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.

Bahwa oleh karena itu eksepsi Tergugat tersebut ditolak.

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal;³⁴

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:³⁵

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg³⁶ jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P..... serta saksi-saksi yaitu: (nama saksi), (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (.....) dan P.2 (.....) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg³⁷ jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa;

Menimbang, bahwa saksi 1 (.....) dan saksi 2 (.....) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg³⁸ dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg³⁹, sehingga membuktikan bahwa;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T..... serta saksi-saksi yaitu: (nama saksi), (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti T.1 (.....) dan T.2 (.....) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165

³⁴ Pengakuan murni

³⁵ Pengakuan murni

³⁶ Pilih salah satu.

³⁷ Pilih salah satu.

³⁸ Pilih salah satu.

³⁹ Pilih salah satu.

Dissenting Opinion

Menimbang, bahwa namun demikian Ketua Majelis (.....)/Hakim Anggota (.....)⁴⁴ menyatakan beda pendapat (*dissenting opinion*) dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa (diisi pendapat/*dissenting opinion*);⁴⁵

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan musyawarah dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka berdasar Pasal Undang-Undang Nomor Tahun tentang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Tahun dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor Tahun, Majelis Hakim mengambil putusan dengan suara terbanyak;

Menimbang, bahwa⁴⁶

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak gugatan selain dan selebihnya;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 181 HIR/Pasal 192 ayat (1) R.Bg.⁴⁷ para Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:⁴⁸

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi tergugat

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

⁴⁴ Pilih salah satu.

⁴⁵ Diisi pendapat Hakim yang mempunyai pendapat beda.

⁴⁶ Diisi pendapat akhir putusan dan pertimbangan yang benar menurut Majelis.

⁴⁷ Pilih salah satu.

⁴⁸ Huruf besar ditebalkan, letak di tengah, diakhiri dengan titik dua.

Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp 00.000,00
2.	Proses	Rp 00.000,00
3.	Panggilan	Rp 00.000,00
4.	Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah		Rp000.000,00

(.....rupiah)

2. **FULAN BIN FULANI**¹⁶, NIK....., tempat dan tanggal lahir
....., agama, pendidikan, pekerjaan¹⁷
....., bertempat tinggal di RT. ... RW. ...
Desa/Kelurahan.....Kecamatan.....
Kabupaten/Kota.....;¹⁸

Tergugat II;

Tergugat I dan Tergugat II dalam hal ini memberi kuasa
kepada:¹⁹²⁰, para Advokat²¹, berkantor di
.....(diisi alamat lengkap), berdasarkan
Surat Kuasa Khusus²².....;

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah²³ tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal
telah mengajukan gugatan yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama/Mahkamah Syar'iyah²⁴, Nomor .../Pdt.G/ 20.../PA./MS.
...., tanggal, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

.....posita dan petitum²⁵

Bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah
datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang
menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya,
meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal ..., tanggal... dan
tanggal ... telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak
datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

¹⁶ Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di *bold*.

¹⁷ Dijelaskan pekerjaan Pemohon/Penggugat

¹⁸ Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.

¹⁹ Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang. Exp = (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan), (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan).

²⁰ Nama advokat/nama kuasa insitil ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di *bold*. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).

²¹ Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).

²² Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.

²³ Pilih salah satu.

²⁴ Pilih salah satu.

²⁵ Salin posita gugatan sampai dengan petitum, bila ada perubahan gugatan maka yang disalin surat gugatan yang dirubah.

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah

Analisis Pembuktian

P.1 sampai dengan P..... serta saksi-saksi yaitu: (nama saksi),
..... (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (.....) dan P.2 (.....) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg²⁸ jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa

Menimbang, bahwa saksi 1 (.....) dan saksi 2 (.....) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg²⁹ dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg³⁰, sehingga membuktikan bahwa

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa
2. Bahwa dst;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:³¹

Petitum Tentang

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa

Bahwa..... dst;

Petitum Tentang

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa

²⁸ Pilih salah satu.

²⁹ Pilih salah satu.

³⁰ Pilih salah satu.

³¹ Dalam pertimbangan hukum hendaknya memuat pertimbangan filosofis, sosiologis, psikologis, yuridis dan syar'i (Al-Qur'an, Hadits, Kaidah Fiqh).

..... tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal
Hijriah, oleh..... sebagai Ketua Majelis,
dan sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para
Hakim Anggota tersebut dan..... sebagai Panitera Pengganti serta
dihadiri oleh

Ketua Majelis,

.....
Hakim Anggota,

.....
Hakim Anggota,

.....
Panitera Pengganti,

.....
Perincian biaya :

1.	1 PNBP	Rp 00.000,00
2.	2 Proses	Rp 00.000,00
3.	3 Panggilan	Rp 00.000,00
4.	5 Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah		Rp000.000,00
(.....rupiah)		

Tergugat I;

2. **FULAN BIN FULANI**¹⁶, NIK....., tempat dan tanggal lahir , agama....., pendidikan , pekerjaan¹⁷ , bertempat tinggal di RT. ... RW. ... Desa/Kelurahan.....Kecamatan..... Kabupaten/Kota.....;¹⁸

Tergugat II;

Tergugat I dan Tergugat II dalam hal ini memberi kuasa kepada:¹⁹²⁰, para Advokat²¹, berkantor di(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus²².....;

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah²³ tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal telah mengajukan gugatan yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah²⁴, Nomor .../Pdt.G/ 20.../PA./MS., tanggal, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

.....posita dan petitum²⁵

Bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan surat panggilan/relas sidang tanggal ..., dan tanggal ... telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

¹⁶ Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di *bold*.

¹⁷ Dijelaskan pekerjaan Pemohon/Penggugat

¹⁸ Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.

¹⁹ Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang. Exp = (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan), (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan).

²⁰ *Nama advokat/nama kuasa insitil ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).*

²¹ Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).

²² Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.

²³ Pilih salah satu.

²⁴ Pilih salah satu.

²⁵ Salin posita gugatan sampai dengan petitum, bila ada perubahan gugatan maka yang disalin surat gugatan yang dirubah.

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P..... serta saksi-saksi yaitu: (nama saksi), (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (.....) dan P.2 (.....) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg²⁸ jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa

Menimbang, bahwa saksi 1 (.....) dan saksi 2 (.....) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg²⁹ dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg³⁰, sehingga membuktikan bahwa

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa
2. Bahwa dst;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:³¹

Petitum Tentang

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa

Bahwa..... dst;

Petitum Tentang

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

²⁸ Pilih salah satu.

²⁹ Pilih salah satu.

³⁰ Pilih salah satu.

³¹ Dalam pertimbangan hukum hendaknya memuat pertimbangan filosofis, sosiologis, psikologis, yuridis dan syar'i (Al-Qur'an, Hadits, Kaidah Fiqh).

Hijriah, oleh..... sebagai Ketua Majelis,
dan sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para
Hakim Anggota tersebut dan..... sebagai Panitera Pengganti serta
dihadiri oleh

Ketua Majelis,

.....

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

.....

.....

Panitera Pengganti,

.....

Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp 00.000,00
2.	Proses	Rp 00.000,00
3.	Panggilan	Rp 00.000,00
4.	Meterai	Rp 10.000,00
	Jumlah	Rp000.000,00

(.....rupiah)

Tergugat I;

2. **FULAN BIN FULANI**¹⁶, NIK....., tempat dan tanggal lahir , agama....., pendidikan , pekerjaan¹⁷ , bertempat tinggal di RT. ... RW. ... Desa/Kelurahan.....Kecamatan..... Kabupaten/Kota.....;¹⁸

Tergugat II;

Tergugat I dan Tergugat II dalam hal ini memberi kuasa kepada:¹⁹²⁰, para Advokat²¹, berkantor di(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus²².....;

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah²³ tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal telah mengajukan gugatan yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah²⁴, Nomor .../Pdt.G/ 20.../PA./MS., tanggal, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

.....posita dan petitum²⁵

Bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal ..., tanggal... dan tanggal ... telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

¹⁶ Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di *bold*.

¹⁷ Dijelaskan pekerjaan Pemohon/Penggugat

¹⁸ Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.

¹⁹ Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang. Exp = (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan), (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan).

²⁰ *Nama advokat/nama kuasa insitil ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).*

²¹ Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).

²² Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.

²³ Pilih salah satu.

²⁴ Pilih salah satu.

²⁵ Salin posita gugatan sampai dengan petitum, bila ada perubahan gugatan maka yang disalin surat gugatan yang dirubah.

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P..... serta saksi-saksi yaitu: (nama saksi), (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (.....) dan P.2 (.....) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg²⁸ jo. Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa

Menimbang, bahwa saksi 1 (.....) dan saksi 2 (.....) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg²⁹ dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg³⁰, sehingga membuktikan bahwa

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa
2. Bahwa dst;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:³¹

Petitum Tentang

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa

Bahwa..... dst;

Petitum Tentang

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

²⁸ Pilih salah satu.

²⁹ Pilih salah satu.

³⁰ Pilih salah satu.

³¹ Dalam pertimbangan hukum hendaknya memuat pertimbangan filosofis, sosiologis, psikologis, yuridis dan syar'i (Al-Qur'an, Hadits, Kaidah Fiqh).

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah, oleh..... sebagai Ketua Majelis, dan sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan..... sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh

Ketua Majelis,

.....

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

.....

.....

Panitera Pengganti,

.....

Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp 00.000,00
2.	Proses	Rp 00.000,00
3.	Panggilan	Rp 00.000,00
4.	Meterai	Rp 10.000,00
	Jumlah	Rp000.000,00
	(.....rupiah)	

alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus¹⁵

Terlawan semula Penggugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pihak Pelawan semula Tergugat dalam surat perlawanannya telah mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan:

1. Putusan *verstek* Pengadilan Agama ... Nomor .. tanggal ... yang amarnya sebagai berikut:
2. Risalah pemberitahuan putusan *verstek* kepada Tergugat semula, sekarang Pelawan tanggal... yang dibuat oleh ... Jurusita Pengadilan Agama ...

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pelawan semula Tergugat dan Terlawan semula Penggugat masing-masing hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pelawan semula Tergugat dan Terlawan semula Penggugat serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator, sebagaimana laporan mediator tanggal, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Terlawan semula Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Terlawan semula Penggugat.

Bahwa atas gugatan Terlawan semula Penggugat tersebut, Pelawan semula Tergugat mengajukan jawaban yang sekaligus merupakan surat perlawanan dari Pelawan semula Tergugat, sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Bahwa atas jawaban Pelawan semula Tergugat, Terlawan semula Penggugat mengajukan replik tanggal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang.

¹⁵ Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.

- Bahwa

Bahwa Terlawan semula Penggugat dan Pelawan semula Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang,

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perlawanan Pelawan semula Tergugat pada pokoknya seperti tersebut;

Tenggang Waktu Perlawanan

Menimbang, bahwa perlawanan *a quo* diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang diatur undang-undang, oleh karena itu perlawanan tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa perlawanan Pelawan semula Tergugat dalam perkara *a quo* dimaksudkan untuk melawan putusan *verstek*, maka kedudukan dari Pelawan adalah sebagai Tergugat, sedangkan Terlawan sebagai Penggugat;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg²⁰ jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator....., namun berdasarkan laporan mediator tanggal....., mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

²⁰ Pilih salah satu.

Menimbang, bahwa saksi 1 (.....) dan saksi 2 (.....) memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg²⁷ dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg²⁸, sehingga membuktikan bahwa

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa
2. Bahwa dst;

Kesimpulan Hakim

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terlawan semula Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu gugatan Terlawan semula Penggugat harus ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perlawanan tersebut beralasan hukum sehingga perlawanan Pelawan semula Tergugat harus dinyatakan tepat dan beralasan serta Pelawan semula Tergugat adalah Pelawan yang benar;

Menimbang, bahwa oleh karena perlawanan dinyatakan tepat dan beralasan, maka putusan verstek harus dibatalkan dan gugatan Terlawan semula Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Terlawan semula Penggugat ditolak sehingga Terlawan semula Penggugat berada dipihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 181 HIR/Pasal 192 ayat (1) R.Bg²⁹ Terlawan semula Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

²⁷ Pilih salah satu.

²⁸ Pilih salah satu.

²⁹ Pilih salah satu.

Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp 00.000,00
2.	Proses	Rp 00.000,00
3.	Panggilan	Rp 00.000,00
4.	Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah		Rp000.000,00

(.....rupiah)

Terlawan semula Penggugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pihak Pelawan semula Tergugat dalam surat perlawanannya telah mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan:

1. Putusan *verstek* Pengadilan Agama ... Nomor .. tanggal ...yang amarnya sebagai berikut:
2. Risalah pemberitahuan putusan *verstek* kepada Tergugat semula, sekarang Pelawan tanggal... yang dibuat oleh ... Jurusita Pengadilan Agama ...

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pelawan semula Tergugat dan Terlawan semula Penggugat masing-masing hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pelawan semula Tergugat dan Terlawan semula Penggugat serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator, sebagaimana laporan mediator tanggal, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Terlawan semula Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Terlawan semula Penggugat.

Bahwa atas gugatan Terlawan semula Penggugat tersebut, Pelawan semula Tergugat mengajukan jawaban yang sekaligus merupakan surat perlawanan dari Pelawan semula Tergugat, sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Bahwa atas jawaban Pelawan semula Tergugat, Terlawan semula Penggugat mengajukan replik tanggal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang.

Bahwa atas replik Terlawan semula Penggugat, Pelawan semula Tergugat mengajukan duplik tanggal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang.

Bahwa Terlawan semula Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perlawanan Pelawan semula Tergugat pada pokoknya seperti tersebut;

Tenggang Waktu Perlawanan

Menimbang, bahwa perlawanan *a quo* diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang diatur undang-undang, oleh karena itu perlawanan tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa perlawanan Pelawan semula Tergugat dalam perkara *a quo* dimaksudkan untuk melawan putusan *verstek*, maka kedudukan dari Pelawan adalah sebagai Tergugat, sedangkan Terlawan sebagai Penggugat;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg²⁰ jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator....., namun berdasarkan laporan mediator tanggal....., mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;²¹

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal

²⁰ Pilih salah satu.

²¹ Alternatif pertimbangan upaya damai non perkawinan.

172 ayat (1) R.Bg²⁸ dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg²⁹, sehingga membuktikan bahwa

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa
2. Bahwa dst;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum gugatan dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:³⁰

Petitum Tentang

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa

Bahwa..... dst;

Petitum Tentang

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa

Bahwa..... dst;

Petitum Tentang

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa

Bahwa..... dst;

Menimbang, bahwa³¹

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terlawan semula Penggugat berhasil membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu gugatan Terlawan semula Penggugat sepatutnya dikabulkan;

²⁸ Pilih salah satu.

²⁹ Pilih salah satu.

³⁰ Dalam pertimbangan hukum hendaknya memuat pertimbangan filosofis, sosiologis, psikologis, yuridis dan syar'i (Al-Qur'an, Hadits, Kaidah Fiqh).

³¹ Diisi pendapat akhir putusan dan pertimbangan yang benar menurut Majelis.

tersebut dan..... sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh
.....;

Ketua Majelis,

.....

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

.....

.....

Panitera Pengganti,

.....

Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp 00.000,00
2.	Proses	Rp 00.000,00
3.	Panggilan	Rp 00.000,00
4.	Meterai	Rp 10.000,00
	Jumlah	Rp000.000,00
	(.....rupiah)	

memberi kuasa kepada:¹⁶¹⁷, para Advokat¹⁸, berkantor di(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus¹⁹.....;

Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah²⁰ tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal telah mengajukan gugatan yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah²¹, Nomor .../Pdt.G/ 20.../PA./MS., tanggal, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

.....posita dan petitum²²

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator, sebagaimana laporan mediator tanggal, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:²³

.....salin jawaban.....

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik dan jawaban rekonvensi sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

¹⁶ Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang. Exp = (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan), (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan).

¹⁷ Nama advokat/nama kuasa insidental ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).

¹⁸ Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).

¹⁹ Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.

²⁰ Pilih salah satu.

²¹ Pilih salah satu.

²² Salin posita gugatan sampai dengan petitum, bila ada perubahan gugatan maka yang disalin surat gugatan yang dirubah.

²³ Salin jawaban termasuk rekonvensi (bila ada).

- Bahwa

- Bahwa

2. (isi data saksi)²⁷, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa

- Bahwa

Bahwa para pihak berperkara masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang,

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg²⁸ jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator....., namun berdasarkan laporan mediator tanggal....., mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi tentang kompetensi absolut, dan terhadap eksepsi tersebut telah diputus oleh Majelis Hakim dengan Putusan Sela Nomor...../Pdt.G/ 20..../PA/MS....,

²⁶ Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.

²⁷ Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.

²⁸ Pilih salah satu.

HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg³⁴ dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg³⁵, sehingga membuktikan bahwa

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T..... serta saksi-saksi yaitu: (nama saksi), (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti T.1 (.....) dan T.2 (.....) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg³⁶ jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa

Menimbang, bahwa saksi 1 (.....) dan saksi 2 (.....) memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg³⁷ dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg³⁸, sehingga membuktikan bahwa

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa
2. Bahwa dst;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:³⁹

Petitum Tentang

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa

Bahwa..... dst;

³⁴ Pilih salah satu.

³⁵ Pilih salah satu.

³⁶ Pilih salah satu.

³⁷ Pilih salah satu.

³⁸ Pilih salah satu.

³⁹ Dalam pertimbangan hukum hendaknya memuat pertimbangan filosofis, sosiologis, psikologis, yuridis dan syar'i (Al-Qur'an, Hadits, Kaidah Fiqh).

Menimbang, bahwa karena itu yang menjadi pokok sengketa adalah

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat Rekonvensi berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat PR.1 sampai dengan PR..... serta saksi-saksi yaitu: (nama saksi), (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti PR.1 (.....) dan PR.2. (.....) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg⁴² *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa

Menimbang, bahwa saksi 1 (.....) dan saksi 2 (.....) dari memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg⁴³ dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg⁴⁴, sehingga membuktikan bahwa

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat TR.1 sampai dengan TR..... serta saksi-saksi yaitu: (nama saksi), (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti TR.1 (.....) dan TR.2 (.....) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg⁴⁵ *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa

Menimbang, bahwa saksi 1 (.....) dan saksi 2 (.....) memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg⁴⁶ dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg⁴⁷, sehingga membuktikan bahwa

⁴² Pilih salah satu.

⁴³ Pilih salah satu.

⁴⁴ Pilih salah satu.

⁴⁵ Pilih salah satu.

⁴⁶ Pilih salah satu.

⁴⁷ Pilih salah satu.

rekonvensi ditolak sehingga Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berada di pihak yang kalah, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan
3. Menetapkan
4. Menghukum Tergugat untuk
5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Dalam Rekonvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp00.000,00 (..... rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah, oleh..... sebagai Ketua Majelis, dan sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan..... sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh

PUTUSAN

Nomor¹ /Pdt.G/20..../PA./MS....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IAH².....

Memeriksa dan mengadili perkara ekonomi syariah pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam sengketa perbankan syariah³ antara:

PT BANK SYARIAH⁴, berkedudukan di⁵,
diwakili oleh, Direktur Utama^{6; 7}

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:⁸⁹, para
Advokat¹⁰, berkantor di(diisi alamat
lengkap), berdasarkan Surat Kuasa
Khusus¹¹

Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Lawan ¹²

FULAN BIN FULANI¹³, NIK....., tempat dan tanggal lahir,
agama....., pendidikan, pekerjaan¹⁴,
bertempat tinggal di RT. ... RW. ...
Desa/Kelurahan.....Kecamatan.....
Kabupaten/Kota.....¹⁵, dalam hal ini
memberi kuasa kepada:¹⁶¹⁷, para

¹ Nomor perkara tanpa nol di depannya (1, 2, 3..... 10, 30 dst.)

² Pilih salah satu.

³ Diisi sesuai dengan perkara bidang ekonomi syariah

⁴ Nama Badan Hukum ditulis dengan huruf kapital dan di *bold*.

⁵ Alamat kantor badan hukum.

⁶ Diisi sesuai kapasitasnya saat mewakili badan hukum.

⁷ Gunakan identitas yang ini bila badan hukum.

⁸ Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang. Exp = (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan), (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan).

⁹ Nama advokat/nama kuasa insitentil ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di *bold*. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).

¹⁰ Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).

¹¹ Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.

¹² Apabila tergugat lebih dari satu menggunakan titik dua (:)

¹³ Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di *bold*.

¹⁴ Dijelaskan pekerjaan Pemohon/Penggugat

¹⁵ Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.

¹⁶ Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2

Bahwa atas replik rekonvensi Penggugat rekonvensi, Tergugat rekonvensi mengajukan duplik rekonvensi sebagaimana termuat dalam berita acara sidang.

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi diberi tanda P.1;
2. diberi tanda P.2;
3. Fotokopi diberi tanda TR.1;
4. Fotokopi diberi tanda TR.2;

B. Saksi:

1. (isi nama saksi)²⁴, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa
 - Bahwa
2. (isi nama saksi)²⁵, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa
 - Bahwa

Bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan gugat rekonvensi, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi diberi tanda T.1;
2. diberi tanda T.1;
3. Fotokopi diberi tanda PR.1;
4. Fotokopi diberi tanda PR.2;

B. Saksi:

1. (isi data saksi)²⁶, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa
 - Bahwa

²⁴ Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.

²⁵ Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.

²⁶ Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg³¹ jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P..... serta saksi-saksi yaitu: (nama saksi), (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (.....) dan P.2 (.....) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg³² jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa;

Menimbang, bahwa saksi 1 (.....) dan saksi 2 (.....) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg³³ dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg³⁴, sehingga membuktikan bahwa;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T..... serta saksi-saksi yaitu: (nama saksi), (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti T.1 (.....) dan T.2 (.....) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg³⁵ jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa;

Menimbang, bahwa saksi 1 (.....) dan saksi 2 (.....) memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg³⁶ dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg³⁷, sehingga membuktikan bahwa;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

³¹ Pilih salah satu.

³² Pilih salah satu.

³³ Pilih salah satu.

³⁴ Pilih salah satu.

³⁵ Pilih salah satu.

³⁶ Pilih salah satu.

³⁷ Pilih salah satu.

oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg³⁹ jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa

Menimbang, bahwa saksi 1 (.....) dan saksi 2 (.....) dari memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg⁴⁰ dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg⁴¹, sehingga membuktikan bahwa

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat TR.1 sampai dengan TR..... serta saksi-saksi yaitu: (nama saksi), (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti TR.1 (.....) dan TR.2 (.....) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg⁴² jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa

Menimbang, bahwa saksi 1 (.....) dan saksi 2 (.....) memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg⁴³ dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg⁴⁴, sehingga membuktikan bahwa

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa
2. Bahwadst;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat Rekonvensi dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:⁴⁵

³⁹ Pilih salah satu.

⁴⁰ Pilih salah satu.

⁴¹ Pilih salah satu.

⁴² Pilih salah satu.

⁴³ Pilih salah satu.

⁴⁴ Pilih salah satu.

⁴⁵ Dalam pertimbangan hukum hendaknya memuat pertimbangan filosofis, sosiologis, psikologis, yuridis dan syar'i (Al-Qur'an, Hadits, Kaidah Fiqh).

2. Menyatakan
3. Menetapkan
4. Menghukum Tergugat untuk
5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp00.000,00 (... rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah, oleh..... sebagai Ketua Majelis, dan sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan..... sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh

Ketua Majelis,

.....

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

.....

.....

Panitera Pengganti,

.....

Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp 00.000,00
2.	Proses	Rp 00.000,00
3.	Panggilan	Rp 00.000,00
4.	Meterai	Rp 10.000,00
	Jumlah	Rp000.000,00
	(.....rupiah)	

alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus¹⁷.....;

Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah¹⁸ tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal telah mengajukan gugatan yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah¹⁹, Nomor .../Pdt.G/ 20.../PA./MS., tanggal, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

.....posita dan petitum²⁰

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator, sebagaimana laporan mediator tanggal, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:²¹

.....salin jawaban.....

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik dan jawaban rekonvensi sebagaimana termuat dalam berita acara sidang.

Bahwa atas replik Penggugat dan jawaban rekonvensi, Tergugat mengajukan duplik dan replik rekonvensi sebagaimana termuat dalam berita acara sidang.

Bahwa atas replik rekonvensi Penggugat rekonvensi, Tergugat rekonvensi mengajukan duplik rekonvensi sebagaimana termuat dalam berita

¹⁶ Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).

¹⁷ Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.

¹⁸ Pilih salah satu.

¹⁹ Pilih salah satu.

²⁰ Salin posita gugatan sampai dengan petitum, bila ada perubahan gugatan maka yang disalin surat gugatan yang dirubah.

²¹ Salin jawaban termasuk rekonvensi (bila ada).

- Bahwa
- Bahwa

Bahwa para pihak berperkara masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang,

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg²⁶ jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan Mediator....., namun berdasarkan laporan mediator tanggal....., mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Konvensi

Dalam Provisi

Menimbang, bahwa pokok gugatan provisi Penggugat adalah memerintahkan Tergugat untuk menghentikan tindakan upaya pelelangan terhadap obyek jaminan

Menimbang, bahwa sehingga harus ditolak.

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan eksepsi tentang

Menimbang, bahwa ..., sehingga harus ditolak;

²⁵ Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.

²⁶ Pilih salah satu.

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:³¹

Petitum Tentang

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa;

Bahwa..... dst;

Petitum Tentang

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa;

Bahwa..... dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu gugatan Penggugat harus ditolak seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal.....³²

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg³³ jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat PR.1 sampai dengan PR..... serta saksi-saksi yaitu: (nama saksi), (nama saksi);

³¹ Dalam pertimbangan hukum hendaknya memuat pertimbangan filosofis, sosiologis, psikologis, yuridis dan syar'i (Al-Qur'an, Hadits, Kaidah Fiqh).

³² Pengakuan murni

³³ Pilih salah satu.

tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:⁴⁰

Petitum Tentang

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa

Bahwa..... dst;

Petitum Tentang

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa

Bahwa..... dst;

Petitum Tentang

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa

Bahwa..... dst;

Petitum tentang Lelang Hak Tanggungan

Menimbang, bahwa pelelangan obyek hak tanggungan atas tanah sesuai Pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Hak Tanggungan

Menimbang, bahwa fakta hukum angkatersebut telah memenuhi ketentuan, karena itu petitum angka dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim mengabulkan gugatan rekonvensi untuk sebagian dan menolak gugatan rekonvensi selain dan selebihnya;⁴¹

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ditolak sedangkan gugatan rekonvensi dikabulkan, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berada di pihak yang kalah,

⁴⁰ Dalam pertimbangan hukum hendaknya memuat pertimbangan filosofis, sosiologis, psikologis, yuridis dan syar'i (Al-Qur'an, Hadits, Kaidah Fiqh).

⁴¹ Disesuaikan apabila gugatan dikabulkan seluruhnya, maka kata-kata "sebagian" diganti dengan "seluruhnya"

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah, oleh..... sebagai Ketua Majelis, dan sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan..... sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh

Ketua Majelis,

.....

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

.....

.....

Panitera Pengganti,

.....

Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp 00.000,00
2.	Proses	Rp 00.000,00
3.	Panggilan	Rp 00.000,00
4.	Meterai	Rp 10.000,00
	Jumlah	Rp000.000,00

(.....rupiah)

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah¹² menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor¹³.../Pdt.G/20.../PA/MS....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah¹⁴ tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan perdamaian tanggal
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menaati Kesepakatan Perdamaian tersebut.
3. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp (.....).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari #hari_putusan# tanggal #tanggal_putusan# Masehi, bertepatan dengan tanggal #tanggal_Hijriyah# Hijriah, oleh kami #Hakim_Ketua# sebagai Ketua Majelis, #Hakim_Anggota# dan #Hakim_Anggota# masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh #Panitera_Pengganti# sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

¹² Pilih salah satu.

¹³ Nomor perkara tanpa nol di depannya (1, 2, 3..... 10, 30 dst.)

¹⁴ Pilih salah satu.

PUTUSAN

Nomor¹ /Pdt.G/20..../PA./MS....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IAH².....

Memeriksa dan mengadili perkara ekonomi syariah pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam sengketa perbankan syariah³ antara:

FULAN BIN FULANI⁴, NIK....., tempat dan tanggal lahir, agama Islam, pendidikan, pekerjaan⁵, bertempat tinggal di RT. ... RW. ... Desa/Kelurahan.....Kecamatan..... Kabupaten/Kota.....⁶, dalam hal ini memberi kuasa kepada:⁷⁸, para Advokat⁹, berkantor di(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus¹⁰.....; Pembantah;

Lawan :¹¹

1. PT BANK SYARIAH¹², berkedudukan di¹³, diwakili oleh, Direktur Utama¹⁴; ¹⁵

¹ Nomor perkara tanpa nol di depannya (1, 2, 3..... 10, 30 dst.)

² Pilih salah satu.

³ Diisi sesuai dengan perkara bidang ekonomi syariah

⁴ Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di *bold*.

⁵ Dijelaskan pekerjaan Pemohon/Penggugat

⁶ Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.

⁷ Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang. Exp = (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan), (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan).

⁸ Nama advokat/nama kuasa insitentif ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di *bold*. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).

⁹ Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).

¹⁰ Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.

¹¹ Apabila tergugat lebih dari satu menggunakan titik dua (:)

¹² Nama Badan Hukum ditulis dengan huruf kapital dan di *bold*.

¹³ Alamat kantor badan hukum.

¹⁴ Diisi sesuai kapasitasnya saat mewakili badan hukum.

¹⁵ Gunakan identitas yang ini bila badan hukum.

Agama/Mahkamah Syar'iyah²⁹, Nomor .../Pdt.G/ 20.../PA./MS.
..., tanggal, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

.....posita dan petitum³⁰

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pembantah dan para Terbantah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pembantah dan para Terbantah serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator, sebagaimana laporan mediator tanggal, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat bantahan Pembantah yang isinya tetap dipertahankan oleh Pembantah.

Bahwa atas bantahan Pembantah tersebut, terbantah mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:³¹

.....salin jawaban.....

Bahwa atas jawaban Terbantah, Pembantah mengajukan replik tanggal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang.

Bahwa atas replik Pembantah t, Terbantah mengajukan duplik tanggal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang.

Bahwa Pembantah untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi diberi tanda P.1;
2.dst;

B. Saksi:

1. (isi data saksi)³², di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa
 - Bahwa
2. (isi data saksi)³³, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

²⁹ Pilih salah satu.

³⁰ Salin posita gugatan sampai dengan petitum, bila ada perubahan gugatan maka yang disalin surat gugatan yang dirubah.

³¹ Salin jawaban termasuk rekonvensi (bila ada).

³² Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator....., namun berdasarkan laporan mediator tanggal....., mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban Terbantah mengajukan eksepsi tentang

Menimbang, bahwa ..., sehingga harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg³⁷ jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pembantah berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pembantah untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P..... serta saksi-saksi yaitu: (nama saksi), (nama saksi);

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pembantah yaitu alat bukti surat P.1. tentang ... dan P.2. tentang ... serta saksi (.....) yang pada pokoknya menerangkan ... dan saksi (.....) yang pada pokoknya menerangkan

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pembantah yaitu alat bukti surat P.1 tentang ... dan P.2 tentang ... serta saksi ... yang pada pokoknya menerangkan ... dan saksi ... serta keterangan Ahli ... yang pada pokoknya berpendapat ..., maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar Pembantah adalah pemilik sah terhadap obyek sengketa ...;³⁸

³⁷ Pilih salah satu.

³⁸ Tulis lengkap identitas objek sengketa yang dikabulkan (letak, luas, batas-batas, kecuali sudah berupa SHM, SHGB, SHGU dan SHP cukup ditulis nomor dan tanggal pengeluarannya, untuk bangunan/rumah ditulis ukuran ... x ..., terdiri dari atap enteng, dinding tembok dan lain sebagainya)

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena bantahan Pembantah dikabulkan sebagian, maka berdasarkan Pasal 181 HIR/Pasal 192 ayat (1) R.Bg.⁴¹ para Terbantah harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:⁴²

1. Menyatakan Pembantah adalah Pembantah yang benar;
2. Mengabulkan bantahan Pembantah sebagian;
3. Menyatakan sita ... (eksekusi/jaminan) yang telah diletakkan oleh Pengadilan tidak mempunyai kekuatan hukum;⁴³
4. Memerintahkan mengangkat sita ... (eksekusi/jaminan) atas ... (objek bantahan) yang telah dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Agama ... sesuai Berita Acara Sita ... (Eksekusi/Jaminan) Nomor ... tanggal ...;
5. Menolak bantahan Pembantah selain dan selebihnya;⁴⁴
6. Menghukum Terbantah untuk membayar biaya perkara yang sejumlah Rp00.000,00 (..... rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari #hari_putusan# tanggal #tanggal_putusan# Masehi, bertepatan dengan tanggal #tanggal_Hijriyah# Hijriah, oleh kami #Hakim_Ketua# sebagai Ketua Majelis, #Hakim_Anggota# dan #Hakim_Anggota# masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh #Panitera_Pengganti# sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pembantah dan Kuasa Terbantah.

⁴⁰ Disesuaikan apabila bantahan dikabulkan seluruhnya, maka kata-kata "sebagian" diganti dengan "seluruhnya"

⁴¹ Pilih salah satu.

⁴² Huruf besar ditebalkan diberi spasi, letak di tengah, diakhiri dengan titik dua

⁴³ Jika yang diletakkan sita terdiri dari banyak objek, sedangkan yang dibantah hanya satu maka amarnya disesuaikan. Misalnya: ... sepanjang ... (objek yang disita)

⁴⁴ Penulisan amar putusan setiap item diberi angka. (contoh 1, 2, 3, ...dst.).

PUTUSAN

Nomor² /Pdt.G/20..../PA./MS....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IAH³.....

Memeriksa dan mengadili perkara ekonomi syariah pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam sengketa perbankan syariah⁴ antara:

PT BANK SYARIAH⁵, berkedudukan di⁶,
diwakili oleh, Direktur Utama^{7; 8}

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:⁹¹⁰,
para Advokat¹¹, berkantor di(diisi
alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa
Khusus¹².....;

Penggugat/Tergugat Intervensi I¹³:

Lawan:¹⁴

FULAN BIN FULANI¹⁵, NIK....., tempat dan tanggal lahir,
agama Islam, pendidikan, pekerjaan¹⁶
....., bertempat tinggal di RT. ... RW. ...

¹ Tussenkomst adalah ikut sertanya pihak ketiga dalam proses perkara dengan alasan ada kepentingannya yang terganggu.

² Nomor perkara tanpa nol di depannya (1, 2, 3..... 10, 30 dst.)

³ Pilih salah satu.

⁴ Diisi sesuai dengan perkara bidang ekonomi syariah

⁵ Nama Badan Hukum ditulis dengan huruf kapital dan di *bold*.

⁶ Alamat kantor badan hukum.

⁷ Diisi sesuai kapasitasnya saat mewakili badan hukum.

⁸ Gunakan identitas yang ini bila badan hukum.

⁹ Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang. Exp = (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan), (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan).

¹⁰ Nama advokat/nama kuasa insidental ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di *bold*. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).

¹¹ Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).

¹² Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.

¹³ Pilih salah satu.

¹⁴ Apabila tergugat lebih dari satu menggunakan titik dua (:)

¹⁵ Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di *bold*.

¹⁶ Dijelaskan pekerjaan Pemohon/Penggugat

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat³² dalam surat gugatannya³³ tanggal yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah³⁴, Nomor .../Pdt.G/ 20.../PA./MS., tanggal, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

.....posita dan petitum³⁵

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat³⁶ dan Tergugat³⁷ hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat³⁸ dan Tergugat³⁹ serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator, sebagaimana laporan mediator tanggal, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan⁴⁰ Penggugat⁴¹ yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat⁴²;

Bahwa atas gugatan/permohonan⁴³ Penggugat/Pemohon⁴⁴ tersebut telah dilaksanakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) pada tanggal, terhadap objek sengketa berupa:⁴⁵

1.
2. dst;

Bahwa atas gugatan⁴⁶ Penggugat⁴⁷ tersebut, Tergugat⁴⁸ mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:⁴⁹

.....salin jawaban.....

³² Pilih salah satu.

³³ Pilih salah satu.

³⁴ Pilih salah satu.

³⁵ Salin posita gugatan sampai dengan petitum, bila ada perubahan gugatan maka yang disalin surat gugatan yang dirubah.

³⁶ Pilih salah satu.

³⁷ Pilih salah satu.

³⁸ Pilih salah satu.

³⁹ Pilih salah satu.

⁴⁰ Pilih salah satu.

⁴¹ Pilih salah satu.

⁴² Pilih salah satu.

⁴³ Pilih salah satu.

⁴⁴ Pilih salah satu.

⁴⁵ Bila ada sita jaminan dan dilaksanakan setelah pembacaan gugatan.

⁴⁶ Pilih salah satu.

⁴⁷ Pilih salah satu.

⁴⁸ Pilih salah satu.

⁴⁹ Salin jawaban termasuk rekonvensi (bila ada).

B. Saksi:

1. (isi data saksi)⁵⁸, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa
 - Bahwa
2. (isi data saksi)⁵⁹, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa
 - Bahwa

Bahwa Tergugat/Tergugat Intervensi II⁶⁰ untuk membuktikan dalil-dalil bantahan, gugatan rekonvensi dan intervensi, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi diberi tanda T.1;
2.dst;
3. Fotokopi diberi tanda TI.II.1;
4. dst;

B. Saksi:

1. (isi data saksi)⁶¹, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa dst;
2. (isi data saksi)⁶², di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa
 - Bahwa

Bahwa Penggugat Intervensi untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi diberi tanda PI.1;
2.dst;

⁵⁸ Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.

⁵⁹ Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.

⁶⁰ Pilih salah satu.

⁶¹ Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.

⁶² Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.

telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal.....⁷⁰

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg⁷¹ jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P..... serta saksi-saksi yaitu: (nama saksi), (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (.....) dan P.2 (.....) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg⁷² jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa

Menimbang, bahwa saksi 1 (.....) dan saksi 2 (.....) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg⁷³ dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg⁷⁴, sehingga membuktikan bahwa

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T..... serta saksi-saksi yaitu: (nama saksi), (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti T.1 (.....) dan T.2 (.....) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165

⁷⁰ Pengakuan murni

⁷¹ Pilih salah satu.

⁷² Pilih salah satu.

⁷³ Pilih salah satu.

⁷⁴ Pilih salah satu.

Dalam Intervensi

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal.....⁷⁹

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg⁸⁰ jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat Intervensi berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Intervensi untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat Pl.1 sampai dengan Pl..... serta saksi-saksi yaitu: (nama saksi), (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti Pl.1 (.....) dan Pl.2. (.....) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg⁸¹ jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa

Menimbang, bahwa saksi 1 (.....) dan saksi 2 (.....) dari memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg⁸² dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg⁸³, sehingga membuktikan bahwa

Menimbang, bahwa Tergugat Intervensi I untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat TI.I.1 sampai dengan TI.I..... serta saksi-saksi yaitu: (nama saksi), (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti TI.I.1 (.....) dan TI.I.2 (.....) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg⁸⁴ jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa

⁷⁹ Pengakuan murni

⁸⁰ Pilih salah satu.

⁸¹ Pilih salah satu.

⁸² Pilih salah satu.

⁸³ Pilih salah satu.

⁸⁴ Pilih salah satu.

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perkara pokok dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 181 HIR/Pasal 192 ayat (1) R.Bg.⁹⁰ Tergugat sebagai pihak yang kalah, dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan intervensi ditolak, maka berdasarkan Pasal 181 HIR/Pasal 192 ayat (1) R.Bg.⁹¹ Penggugat Intervensi sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Perkara Pokok

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan ...;
3. ... dst;
4. Menyatakan gugatan Penggugat tentang tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);⁹²
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;⁹³

Dalam Intervensi

- Menolak gugatan intervensi seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara dan Dalam Intervensi

- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp ...,00 (... rupiah).

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari #hari_putusan# tanggal #tanggal_putusan# Masehi, bertepatan dengan tanggal #tanggal_Hijriyah# Hijriah, oleh kami #Hakim_Ketua# sebagai Ketua Majelis, #Hakim_Anggota# dan #Hakim_Anggota# masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor tanggal ..., putusan tersebut pada hari itu juga⁹⁴ diucapkan dalam

⁹⁰ Pilih salah satu.

⁹¹ Pilih salah satu.

⁹² *Amar ini harus ada dalam pertimbangan apa saja yang dinyatakan tidak dapat diterima dan dalam amar juga harus menyebutkan apa saja yang dinyatakan tidak dapat diterima.*

⁹³ *Amar menolak tidak boleh bergabung dengan amar menyatakan tidak dapat diterima.*

⁹⁴ Apabila diucapkan pada hari lain: diucapkan pada hari ... tanggal ...

PUTUSAN

Nomor² /Pdt.G/20..../PA./MS....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IAH³.....

Memeriksa dan mengadili perkara ekonomi syariah pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam sengketa perbankan syariah⁴ antara:

PT BANK SYARIAH⁵, berkedudukan di⁶,
diwakili oleh, Direktur Utama⁷; ⁸

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:⁹¹⁰,
para Advokat¹¹, berkantor di(diisi
alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa
Khusus¹².....;

Penggugat/Tergugat Intervensi I¹³;

Lawan:¹⁴

FULAN BIN FULANI¹⁵, NIK....., tempat dan tanggal lahir,
agama Islam, pendidikan, pekerjaan¹⁶
....., bertempat tinggal di RT. ... RW. ...

¹ Vrijwaring adalah penarikan pihak ketiga untuk bertanggung jawab membebaskan dari tanggung jawabnya kepada Penggugat.

² Nomor perkara tanpa nol di depannya (1, 2, 3..... 10, 30 dst.)

³ Pilih salah satu.

⁴ Diisi sesuai dengan perkara bidang ekonomi syariah

⁵ Nama Badan Hukum ditulis dengan huruf kapital dan di *bold*.

⁶ Alamat kantor badan hukum.

⁷ Diisi sesuai kapasitasnya saat mewakili badan hukum.

⁸ Gunakan identitas yang ini bila badan hukum.

⁹ Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang. Exp = (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan), (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan).

¹⁰ Nama advokat/nama kuasa insidental ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di *bold*. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).

¹¹ Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).

¹² Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.

¹³ Pilih salah satu.

¹⁴ Apabila tergugat lebih dari satu menggunakan titik dua (:)

¹⁵ Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di *bold*.

¹⁶ Dijelaskan pekerjaan Pemohon/Penggugat

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat³² dalam surat gugatannya³³ tanggal yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah³⁴, Nomor .../Pdt.G/ 20.../PA./MS., tanggal, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

.....posita dan petitum³⁵

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat³⁶ dan Tergugat³⁷ hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat³⁸ dan Tergugat³⁹ serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator, sebagaimana laporan mediator tanggal, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan⁴⁰ Penggugat⁴¹ yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat⁴²;

Bahwa atas gugatan/permohonan⁴³ Penggugat/Pemohon⁴⁴ tersebut telah dilaksanakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) pada tanggal, terhadap objek sengketa berupa:⁴⁵

1.
2. dst;

Bahwa atas gugatan⁴⁶ Penggugat⁴⁷ tersebut, Tergugat⁴⁸ mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:⁴⁹

.....salin jawaban.....

Bahwa atas persengketaan Penggugat⁵⁰ dan Tergugat⁵¹ tersebut, diajukan gugatan intervensi pada pokoknya sebagai berikut:⁵²

³² Pilih salah satu.

³³ Pilih salah satu.

³⁴ Pilih salah satu.

³⁵ Salin posita gugatan sampai dengan petitum, bila ada perubahan gugatan maka yang disalin surat gugatan yang dirubah.

³⁶ Pilih salah satu.

³⁷ Pilih salah satu.

³⁸ Pilih salah satu.

³⁹ Pilih salah satu.

⁴⁰ Pilih salah satu.

⁴¹ Pilih salah satu.

⁴² Pilih salah satu.

⁴³ Pilih salah satu.

⁴⁴ Pilih salah satu.

⁴⁵ *Bila ada sita jaminan dan dilaksanakan setelah pembacaan gugatan.*

⁴⁶ Pilih salah satu.

⁴⁷ Pilih salah satu.

⁴⁸ Pilih salah satu.

⁴⁹ Salin jawaban termasuk rekonvensi (bila ada).

⁵⁰ Pilih salah satu.

- Bahwa
 - Bahwa
2. (isi data saksi)⁵⁹, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa
 - Bahwa

Bahwa Tergugat/Tergugat Intervensi II⁶⁰ untuk membuktikan dalil-dalil bantahan, gugatan rekonvensi dan intervensi, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi diberi tanda T.1;
2.dst;
3. Fotokopi diberi tanda TI.II.1;
4. dst;

B. Saksi:

1. (isi data saksi)⁶¹, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa dst;
2. (isi data saksi)⁶², di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa
 - Bahwa

Bahwa Penggugat Intervensi untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi diberi tanda PI.1;
2.dst;

B. Saksi:

1. (isi data saksi)⁶³, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

⁵⁹ Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.

⁶⁰ Pilih salah satu.

⁶¹ Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.

⁶² Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.

⁶³ Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal.....⁷⁰

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg⁷¹ jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P..... serta saksi-saksi yaitu: (nama saksi), (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (.....) dan P.2 (.....) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg⁷² jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa;

Menimbang, bahwa saksi 1 (.....) dan saksi 2 (.....) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg⁷³ dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg⁷⁴, sehingga membuktikan bahwa;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T..... serta saksi-saksi yaitu: (nama saksi), (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti T.1 (.....) dan T.2 (.....) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg⁷⁵ jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa;

Menimbang, bahwa saksi 1 (.....) dan saksi 2 (.....) memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal

⁷⁰ Pengakuan murni

⁷¹ Pilih salah satu.

⁷² Pilih salah satu.

⁷³ Pilih salah satu.

⁷⁴ Pilih salah satu.

⁷⁵ Pilih salah satu.

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg⁸⁰ jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat Intervensi berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Intervensi untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat Pl.1 sampai dengan Pl..... serta saksi-saksi yaitu: (nama saksi), (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti Pl.1 (.....) dan Pl.2. (.....) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg⁸¹ jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa;

Menimbang, bahwa saksi 1 (.....) dan saksi 2 (.....) dari memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg⁸² dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg⁸³, sehingga membuktikan bahwa;

Menimbang, bahwa Tergugat Intervensi I untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat TI.I.1 sampai dengan TI.I..... serta saksi-saksi yaitu: (nama saksi), (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti TI.I.1 (.....) dan TI.I.2 (.....) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg⁸⁴ jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa;

Menimbang, bahwa saksi 1 (.....) dan saksi 2 (.....) memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg⁸⁵ dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg⁸⁶, sehingga membuktikan bahwa;

⁷⁹ Pengakuan murni

⁸⁰ Pilih salah satu.

⁸¹ Pilih salah satu.

⁸² Pilih salah satu.

⁸³ Pilih salah satu.

⁸⁴ Pilih salah satu.

⁸⁵ Pilih salah satu.

⁸⁶ Pilih salah satu.

Bahwa fakta hukum angka ... yaitu objek sengketa (obyek akad jual beli murabahah antara Penggugat dan Tergugat) dalam perkara pokok adalah milik Penggugat Intervensi

Bahwa..... dst;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, gugatan Intervensi tersebut dapat dikabulkan dengan membatalkan akad jual beli murabahah antara Penggugat dan Tergugat tersebut tentang objek sengketa berupa ... ;

Petitum Tentang

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang pembatalan akad, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa oleh karena petitum angka dikabulkan, maka Tergugat Intervensi dihukum untuk mengembalikan obyek sengketa kepada Penggugat Intervensi. Apa bila dst ;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perkara pokok dikabulkan sebagian, maka berdasarkan Pasal 181 HIR/Pasal 192 ayat (1) R.Bg.⁹¹ Tergugat sebagai pihak yang kalah, dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Perkara Pokok

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Menyatakan
3. Menetapkan
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan objek sengketa berupa ... kepada Penggugat;
5. ... dst;

Dalam Intervensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat tersebut sebagian;
2. Menyatakan
3. Membatalkan akad jual beli murabahah antara Penggugat dan Tergugat tersebut tentang objek sengketa berupa ... ;

⁹¹ Pilih salah satu.

Panitera Pengganti,

.....
Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp 00.000,00
2.	Proses	Rp 00.000,00
3.	Panggilan	Rp 00.000,00
4.	Meterai	Rp 10.000,00
	Jumlah	Rp000.000,00

(.....rupiah)

Desa/Kelurahan.....Kecamatan.....
Kabupaten/Kota.....;¹⁷

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:¹⁸¹⁹,
para Advokat²⁰, berkantor di(diisi
alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa
Khusus²¹.....;

Tergugat//Tergugat Intervensi II²²;;

Dan

FULAN BIN FULANI²³, NIK....., tempat dan tanggal lahir,
agama....., pendidikan, pekerjaan²⁴,
bertempat tinggal di RT. ... RW. ...
Desa/Kelurahan.....Kecamatan.....
Kabupaten/Kota.....;²⁵

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:²⁶²⁷,
para Advokat²⁸, berkantor di(diisi
alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa
Khusus²⁹.....;

Penggugat Intervensi;³⁰

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah³¹ tersebut;

¹⁷ Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.

¹⁸ Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang. Exp = (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan), (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan).

¹⁹ Nama advokat/nama kuasa insitil ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).

²⁰ Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).

²¹ Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.

²² Pilih salah satu.

²³ Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di bold.

²⁴ Dijelaskan pekerjaan Pemohon/Penggugat

²⁵ Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.

²⁶ Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang. Exp = (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan), (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan).

²⁷ Nama advokat/nama kuasa insitil ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).

²⁸ Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).

²⁹ Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.

³⁰ Apabila intervensi dikabulkan, maka Pemohon Intervensi dalam putusan akhir berstatus sebagai Penggugat Intervensi, apabila permohonan intervensi ditolak, maka pemohon intervensi tersebut tidak berstatus sebagai pihak

³¹ Pilih salah satu.

Bahwa atas persengketaan Penggugat⁵⁰ dan Tergugat⁵¹ tersebut, diajukan gugatan intervensi pada pokoknya sebagai berikut:⁵²

.....salin posita dan petitum gugatan intervensi.....

Bahwa terhadap intervensi dari Penggugat Intervensi tersebut Majelis telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah, pada pokoknya

Bahwa terhadap jawaban Tergugat⁵³ tersebut, Penggugat⁵⁴ mengajukan replik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa atas gugatan intervensi, Tergugat Intervensi I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

.....salin jawaban.....

Bahwa terhadap replik Penggugat⁵⁵ tersebut, Tergugat⁵⁶ mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa atas gugatan intervensi, Tergugat Intervensi II memberikan jawaban sebagai berikut:

.....salin jawaban.....

Bahwa terhadap jawaban Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II tersebut, Penggugat Intervensi mengajukan replik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Penggugat Intervensi, Tergugat Intervensi I dan II mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Penggugat/Tergugat Intervensi I⁵⁷ untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi diberi tanda P.1;
2.dst;
3. Fotokopi diberi tanda T.I.1;
4. dst;

⁵⁰ Pilih salah satu.

⁵¹ Pilih salah satu.

⁵² Salin jawaban termasuk rekonvensi (bila ada).

⁵³ Pilih salah satu.

⁵⁴ Pilih salah satu.

⁵⁵ Pilih salah satu.

⁵⁶ Pilih salah satu.

⁵⁷ Pilih salah satu.

B. Saksi:

1. (isi data saksi)⁶³, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa
- Bahwa

2. (isi data saksi)⁶⁴, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa
- Bahwa

Bahwa Penggugat/Tergugat Intervensi I,⁶⁵ Tergugat/Tergugat Intervensi II⁶⁶ dan Penggugat Intervensi, masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan⁶⁷ Penggugat⁶⁸ adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg⁶⁹ jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator....., namun berdasarkan laporan mediator tanggal....., mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo*

⁶³ Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.

⁶⁴ Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.

⁶⁵ Pilih salah satu.

⁶⁶ Pilih salah satu.

⁶⁷ Pilih salah satu.

⁶⁸ Pilih salah satu.

⁶⁹ Pilih salah satu.

Menimbang, bahwa saksi 1 (.....) dan saksi 2 (.....) memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg⁷⁶ dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg⁷⁷, sehingga membuktikan bahwa

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa
2. Bahwa dst;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:⁷⁸

Petitum Tentang

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa

Bahwa..... dst;

Petitum Tentang

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa

Bahwa..... dst;

Petitum Tentang

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa

Bahwa

Bahwa

Bahwa..... dst;

Dalam Intervensi

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah

⁷⁶ Pilih salah satu.

⁷⁷ Pilih salah satu.

⁷⁸ Dalam pertimbangan hukum hendaknya memuat pertimbangan filosofis, sosiologis, psikologis, yuridis dan syar'i (Al-Qur'an, Hadits, Kaidah Fiqh).

HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg⁸⁵ dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg⁸⁶, sehingga membuktikan bahwa

Menimbang, bahwa Tergugat Intervensi II untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat TI.II.1 sampai dengan TI.II..... serta saksi-saksi yaitu: (nama saksi), (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti TI.II.1 (.....) dan TI.II.2 (.....) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg⁸⁷ jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa

Menimbang, bahwa saksi 1 (.....) dan saksi 2 (.....) memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg⁸⁸ dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg⁸⁹, sehingga membuktikan bahwa

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

3. Bahwa

4. Bahwa dst;

Kesimpulan Hakim

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis alat-alat bukti sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat Intervensi tidak dapat membuktikan dalil gugatan intervensi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat Intervensi tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perkara pokok dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 181 HIR/Pasal 192 ayat (1) R.Bg.⁹⁰ Tergugat sebagai pihak yang kalah, dihukum untuk membayar biaya perkara;

⁸⁵ Pilih salah satu.

⁸⁶ Pilih salah satu.

⁸⁷ Pilih salah satu.

⁸⁸ Pilih salah satu.

⁸⁹ Pilih salah satu.

⁹⁰ Pilih salah satu.

Panitera Pengganti,

.....

Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp 00.000,00
2.	Proses	Rp 00.000,00
3.	Panggilan	Rp 00.000,00
4.	Meterai	Rp 10.000,00
	Jumlah	Rp000.000,00

(.....rupiah)

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:¹⁶¹⁷,
para Advokat¹⁸, berkantor di(diisi
alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa
Khusus¹⁹.....;

Tergugat.

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah²⁰ tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal
telah mengajukan gugatan yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama/Mahkamah Syar'iyah²¹, Nomor .../Pdt.G/ 20.../PA./MS.,
tanggal, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

..... posita dan petitum²²

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat
dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan
Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi
dengan Mediatorsebagaimana laporan mediator tanggal
....., akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan
Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban
tertanggal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan
eksepsi sebagai berikut:

- Bahwa;

¹⁶ Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang. Exp = (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan), (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan).

¹⁷ Nama advokat/nama kuasa insentifil ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).

¹⁸ Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).

¹⁹ Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.

²⁰ Pilih salah satu.

²¹ Pilih salah satu.

²² Salin posita dan petitum gugatan. -bila ada perubahan gugatan, yang disalin gugatan yang diubah dengan kalimat : menimbang, bahwa gugatan penggugat yang telah diubah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut/relatif) maka berdasarkan Pasal 136 HIR/162 R.Bg Pengadilan harus mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa.....²⁴

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat beralasan sehingga harus dikabulkan dengan demikian Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah.....²⁵ tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah.....²⁶ tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tidak berwenang mengadili perkara tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp00.000, 00 (..... rupiah);

²⁴ Pertimbangan Majelis Hakim tentang Eksepsi

²⁵ Apabila eksepsi mengenai kewenangan absolute maka penyebutannya Pengadilan Agama tidak berwenang, apabila eksepsi mengenai kewenangan relative maka penyebutannya Pengadilan Agama ... tidak berwenang, akan tetapi tidak perlu dibunyikan dalam amar putusan.

²⁶ Apabila eksepsi mengenai kewenangan absolute maka penyebutannya Pengadilan Agama tidak berwenang, apabila eksepsi mengenai kewenangan relative maka penyebutannya Pengadilan Agama ... tidak berwenang, akan tetapi tidak perlu dibunyikan dalam amar putusan.

BERITA ACARA

Nomor ¹..../Pdt.G/20..../PA/MS²....

Persidangan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang memeriksa dan memutus perkara ekonomi syariah, yang diselenggarakan di ... pada hari ... tanggal ... dalam perkara antara:

LKS KSU BMT³, berkedudukan di⁴, diwakili oleh, Ketua Pengurus⁵;
Dalam hal ini memberi kuasa kepada:⁶⁷,
para Advokat⁸, berkantor di(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus⁹.....;
Penggugat.

Lawan

FULAN BIN FULANI¹⁰, NIK....., tempat dan tanggal lahir, agama....., pendidikan, pekerjaan¹¹, bertempat tinggal di RT. ... RW. ... Desa/Kelurahan.....Kecamatan..... Kabupaten/Kota.....¹²;
Tergugat ;

Susunan persidangan:

..... Hakim Ketua;

¹ Nomor perkara tanpa nol di depannya (1, 2, 3... 10, 30, dst.)

² Pilih salah satu.

³ Nama Badan Hukum ditulis dengan huruf kapital dan di *bold*.

⁴ Alamat kantor badan hukum.

⁵ Pengurus sesuai anggaran dasar dan Pasal 30 ayat (2) Undang Undang Nomor : 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian karena Undang Undang Nomor : 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian telah dibatalkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 28 Mei 2014. Pasal 30 ayat (2) Undang Undang Nomor :25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang menyebutkan bahwa "*pengurus berwenang : a. mewakili koperasi di dalam dan di luar Pengadilan*".

⁶ Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang. Exp = (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan), (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan).

⁷ Nama *advokat/nama kuasa insentil* ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di *bold*. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).

⁸ Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).

⁹ Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.

¹⁰ Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di *bold*.

¹¹ Dijelaskan pekerjaan Pemohon/Penggugat

¹² Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.

PUTUSAN SELA

Nomor ¹⁶..../Pdt.G/20..../PA/MS¹⁷....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IAH¹⁸...

Memeriksa dan mengadili perkara ekonomi syariah pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sela dalam sengketa Lembaga keuangan mikro syariah¹⁹ antara:

LKS KSU BMT²⁰, berkedudukan di²¹, diwakili oleh, Ketua Pengurus²²;
Dalam hal ini memberi kuasa kepada:²³²⁴,
para Advokat²⁵, berkantor di(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus²⁶.....;
Penggugat.

Lawan :²⁷

FULAN BIN FULANI²⁸, NIK....., tempat dan tanggal lahir, agama....., pendidikan, pekerjaan²⁹, bertempat tinggal di RT. ... RW. ...

¹⁶ Nomor perkara tanpa nol di depannya (1, 2, 3... 10, 30, dst.)

¹⁷ Pilih salah satu.

¹⁸ Pilih salah satu.

¹⁹ Diisi sesuai dengan perkara bidang ekonomi syariah

²⁰ Nama Badan Hukum ditulis dengan huruf kapital dan di *bold*.

²¹ Alamat kantor badan hukum.

²² Pengurus sesuai anggaran dasar dan Pasal 30 ayat (2) Undang Undang Nomor : 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian karena Undang Undang Nomor : 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian telah dibatalkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 28 Mei 2014. Pasal 30 ayat (2) Undang Undang Nomor :25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang menyebutkan bahwa "pengurus berwenang : a. mewakili koperasi di dalam dan di luar Pengadilan".

²³ Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang. Exp = (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan), (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan).

²⁴ Nama advokat/nama kuasa insitential ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di *bold*. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).

²⁵ Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).

²⁶ Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.

²⁷ Apabila tergugat lebih dari satu menggunakan titik dua (:)

²⁸ Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di *bold*.

²⁹ Dijelaskan pekerjaan Pemohon/Penggugat

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat pada pokoknya mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut/relatif).....;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat mengajukan tanggapannya sebagai berikut:.....;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut/relatif) maka berdasarkan Pasal 136 HIR/162 R.Bg Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa.....³⁴

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak, dengan demikian Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah³⁵ berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat ditolak, maka biaya perkara ditangguhkan sampai putusan akhir;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menolak eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah berwenang mengadili perkara tersebut;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah, oleh..... sebagai Ketua Majelis, dan sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para

³⁴ Pertimbangan Majelis Hakim tentang permohonan eksepsi

³⁵ Apabila eksepsi mengenai kewenangan absolute maka penyebutannya Pengadilan Negeri tidak berwenang, apabila eksepsi mengenai kewenangan relative maka penyebutannya Pengadilan Negeri ... tidak berwenang, akan tetapi tidak perlu dibunyikan dalam amar putusan.

PUTUSAN

Nomor ¹.... /Pdt.G/20..../PA/MS²....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IIYAH³...

Memeriksa dan mengadili perkara ekonomi syariah pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam sengketa Lembaga Keuangan Mikro Syariah⁴ antara:

LKS KSU BMT⁵, berkedudukan di⁶, diwakili oleh, Ketua Pengurus⁷;
Dalam hal ini memberi kuasa kepada:⁸⁹,
para Advokat¹⁰, berkantor di(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus¹¹.....;
Pemohon Eksekusi/Penggugat.
Lawan :¹²

1. FULAN BIN FULANI¹³, NIK....., tempat dan tanggal lahir, agama....., pendidikan, pekerjaan¹⁴, bertempat tinggal di RT. ... RW. ...

¹ Nomor perkara tanpa nol di depannya (1, 2, 3... 10, 30, dst.)

² Pilih salah satu.

³ Pilih salah satu.

⁴ Diisi sesuai dengan perkara bidang ekonomi syariah

⁵ Nama Badan Hukum ditulis dengan huruf kapital dan di *bold*.

⁶ Alamat kantor badan hukum.

⁷ Pengurus sesuai anggaran dasar dan Pasal 30 ayat (2) Undang Undang Nomor : 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian karena Undang Undang Nomor : 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian telah dibatalkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 28 Mei 2014. Pasal 30 ayat (2) Undang Undang Nomor :25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang menyebutkan bahwa "pengurus berwenang : a. mewakili koperasi di dalam dan di luar Pengadilan".

⁸ Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang. Exp = (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan), (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan).

⁹ Nama advokat/nama kuasa insitential ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di *bold*. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).

¹⁰ Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).

¹¹ Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.

¹² Apabila tergugat lebih dari satu menggunakan titik dua (:)

¹³ Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di *bold*.

¹⁴ Dijelaskan pekerjaan Pemohon/Penggugat

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon Eksekusi/Penggugat diwakili oleh kuasa hukumnya dan Termohon Eksekusi/Tergugat datang menghadap sendiri;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon Eksekusi yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon Eksekusi/Penggugat.

Bahwa atas permohonan Pemohon Eksekusi/Penggugat tersebut, Termohon Eksekusi/Tergugat memberikan tanggapan pada pokoknya sebagai berikut:²⁶

.....salin jawaban.....

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal - hal yang akan diajukan lagi, dan mohon putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Eksekusi/Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa tanggapan Termohon Eksekusi/Tergugat

Menimbang, bahwa dst;²⁷

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon Eksekusi/Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon Eksekusi/Penggugat dikabulkan maka Termohon Eksekusi dihukum untuk membayar biaya perkara;²⁸

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI: ²⁹

1. Mengabulkan permohonan tersebut;

²⁶ Salin jawaban termasuk rekonvensi (bila ada).

²⁷ Pertimbangan hukum dari Ketua Pengadilan disesuaikan kasus per kasus

²⁸ Biaya Perkara diambilkan dari panjar Biaya Permohonan Eksekusi

²⁹ Huruf besar ditebalkan diberi spasi, letak di tengah, diakhiri dengan titik dua

BERITA ACARA

Nomor ¹..../Pdt.G/20..../PA/MS²....

Persidangan Pengadilan Agama yang memeriksa dan memutus perkara ekonomi syariah, yang diselenggarakan di ... pada hari ... tanggal ... dalam perkara antara:

LKS KSU BMT³, berkedudukan di⁴, diwakili oleh, Ketua Pengurus⁵;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:⁶⁷, para Advokat⁸, berkantor di(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus⁹.....; Penggugat.

Lawan :¹⁰

FULAN BIN FULANI¹¹, NIK....., tempat dan tanggal lahir, agama Islam, pendidikan, pekerjaan¹², bertempat tinggal di RT. ... RW. ... Desa/Kelurahan.....Kecamatan..... Kabupaten/Kota.....,¹³

Tergugat ;

Susunan persidangan:

..... Ketua Majelis;

..... Hakim Anggota;

¹ Nomor perkara tanpa nol di depannya (1, 2, 3... 10, 30, dst.)

² Pilih salah satu.

³ Nama Badan Hukum ditulis dengan huruf kapital dan di *bold*.

⁴ Alamat kantor badan hukum.

⁵ Pengurus sesuai anggaran dasar dan Pasal 30 ayat (2) Undang Undang Nomor : 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian karena Undang Undang Nomor : 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian telah dibatalkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 28 Mei 2014. Pasal 30 ayat (2) Undang Undang Nomor :25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang menyebutkan bahwa "pengurus berwenang : a. mewakili koperasi di dalam dan di luar Pengadilan".

⁶ Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang. Exp = (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan), (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan).

⁷ Nama advokat/nama kuasa insitential ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di *bold*. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).

⁸ Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).

⁹ Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.

¹⁰ Apabila tergugat lebih dari satu menggunakan titik dua (:)

¹¹ Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di *bold*.

¹² Dijelaskan pekerjaan Pemohon/Penggugat

¹³ Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.

PUTUSAN SELA

Nomor ¹⁷.... /Pdt.G/20..../PA/MS¹⁸....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IIYAH¹⁹...

Memeriksa dan mengadili perkara ekonomi syariah pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sela dalam sengketa Lembaga Keuangan Mikro Syariah²⁰ antara:

LKS KSU BMT²¹, berkedudukan di²², diwakili oleh, Ketua Pengurus²³;
Dalam hal ini memberi kuasa kepada:²⁴²⁵,
para Advokat²⁶, berkantor di(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus²⁷;
Penggugat.

Lawan :²⁸

FULAN BIN FULANI²⁹, NIK....., tempat dan tanggal lahir, agama Islam, pendidikan, pekerjaan³⁰, bertempat tinggal di RT. ... RW. ...

¹⁷ Nomor perkara tanpa nol di depannya (1, 2, 3... 10, 30, dst.)

¹⁸ Pilih salah satu.

¹⁹ Pilih salah satu.

²⁰ Diisi sesuai dengan perkara bidang ekonomi syariah

²¹ Nama Badan Hukum ditulis dengan huruf kapital dan di *bold*.

²² Alamat kantor badan hukum.

²³ Pengurus sesuai anggaran dasar dan Pasal 30 ayat (2) Undang Undang Nomor : 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian karena Undang Undang Nomor : 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian telah dibatalkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 28 Mei 2014. Pasal 30 ayat (2) Undang Undang Nomor :25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang menyebutkan bahwa "pengurus berwenang : a. mewakili koperasi di dalam dan di luar Pengadilan".

²⁴ Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang. Exp = (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan), (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan).

²⁵ Nama advokat/nama kuasa insitential ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di *bold*. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).

²⁶ Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).

²⁷ Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.

²⁸ Apabila tergugat lebih dari satu menggunakan titik dua (:)

²⁹ Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di *bold*.

³⁰ Dijelaskan pekerjaan Pemohon/Penggugat

mengembalikan kewajiban sumpah kepada Penggugat dan Penggugat menyatakan kesediaannya;³⁶

Bahwa sumpah yang diminta Tergugat kepada Penggugat berbunyi sebagai berikut:

----- salin lafadz sumpah -----

Bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dapat mengajukan bukti apapun, oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat diperintahkan untuk mengangkat sumpah pemutus yang atas kesempatan tersebut, Tergugat mengembalikan kewajiban sumpah kepada Penggugat dan Penggugat menyatakan kesediaannya;

Menimbang, bahwa lafal sumpah yang dimintakan Tergugat kepada Penggugat berbunyi sebagai berikut: “.....”;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti lafal sumpah tersebut, ternyata sumpah tersebut bersifat menentukan (*litis decisoir*) sehingga beralasan hukum untuk dikabulkan;³⁷

Menimbang, bahwa biaya perkara dalam putusan sela ini ditangguhkan sampai dengan putusan akhir;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar’i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Memberi izin kepada Penggugat/Memerintahkan Penggugat untuk mengucapkan sumpah pemutus dengan lafal “ ”;³⁸
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

³⁶ Pelaksanaan sumpah dilakukan menurut agama/adat, dengan lafal sesuai dengan permintaan pihak yang menawarkan sumpah

³⁷ Apabila lafal sumpah tidak bersifat menentukan (*litis decisoir*), maka permohonan sumpah ditolak

³⁸ Pengucapan lafal sumpah dilakukan oleh principal sendiri. Jika pelaksanaan sumpah dilakukan diluar pengadilan, wajib dihadiri oleh Majelis Hakim dan Panitera Pengganti

Demikian dibuat berita acara ini yang ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Ketua Majelis,

#.....#

#.....#³⁹

³⁹ Penulisan nama Majelis Hakim dan Panitera Pengganti tidak diberi tanda kurung

Susunan persidangan:

..... Ketua Majelis;
..... Hakim Anggota;
..... Hakim Anggota;
..... Panitera Pengganti.

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, selanjutnya memanggil kedua belah pihak yang berperkara untuk masuk kedalam ruang persidangan;

Penggugat datang menghadap diwakili oleh kuasanya ..., Advokat beralamat di ... berdasarkan surat kuasa khusus tanggal ... sebagaimana terlampir dalam surat gugatan;

Tergugat datang menghadap sendiri;

Kemudian Hakim Ketua membacakan laporan Mediator bahwa mediasi tidak berhasil;

Selanjutnya dibacakan surat gugatan;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut: ...;

Selanjutnya atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik tanggal yang isinya :¹⁴

Selanjutnya atas replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik tanggal yang isinya¹⁵

Selanjutnya, oleh karena bukti-bukti Penggugat/Tergugat tidak cukup maka Majelis Hakim memerintahkan kepada ... (Penggugat/Tergugat) untuk mengucapkan sumpah pelengkap (*supletoir*);¹⁶

Kemudian kedua belah pihak mohon putusan;

Selanjutnya Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

¹⁴ Apabila replik/duplik belum siap, maka sidang ditunda

¹⁵ Apabila replik/duplik belum siap, maka sidang ditunda

¹⁶ Pelaksanaan sumpah dilakukan menurut agama/adat, dengan lafal sesuai dengan perintah Hakim

Desa/Kelurahan.....Kecamatan.....
Kabupaten/Kota.....³¹

Tergugat ;

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah³² tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal
telah mengajukan gugatan yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama/Mahkamah Syar'iyah³³, Nomor .../Pdt.G/ 20.../PA./MS.
..., tanggal, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

.....posita dan petitum³⁴

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan
Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha
mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi
dengan Mediator, sebagaimana laporan Mediator tanggal
....., akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan
Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan
jawaban pada pokoknya sebagai berikut:³⁵

.....salin jawaban.....

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik tanggal
..... sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik tanggal
..... sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa oleh karena bukti-bukti Penggugat/Tergugat³⁶ tidak cukup, maka
Majelis Hakim memerintahkan kepada salah satu pihak (Penggugat/Tergugat³⁷)
untuk mengucapkan sumpah pelengkap (*supletoir*);³⁸

³¹ Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.

³² Pilih salah satu.

³³ Pilih salah satu.

³⁴ Salin posita gugatan sampai dengan petitum, bila ada perubahan gugatan maka yang disalin surat gugatan yang dirubah.

³⁵ Salin jawaban termasuk rekonvensi (bila ada).

³⁶ Pilih salah satu.

³⁷ Pilih salah satu.

³⁸ Pelaksanaan sumpah dilakukan menurut agama/adat, dengan lafal sesuai dengan perintah Hakim

Hakim Anggota tersebut dan..... sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh

Ketua Majelis,

.....

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

.....

Panitera Pengganti,

.....

Setelah Ketua Majelis membacakan putusan sela tersebut, lalu Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Penggugat/Tergugat⁴⁵ untuk mengucapkan sumpah;

Kemudian Penggugat/Tergugat⁴⁶ mengucapkan sumpah yang berbunyi:
“.....”;

Selanjutnya Ketua Majelis menunda persidangan ini dan menetapkan persidangan yang akan datang pada hari, tanggal, jam dan memberitahukan penundaan tersebut kepada kedua belah pihak di persidangan agar mereka hadir pada hari sidang yang telah ditetapkan itu dengan tidak dipanggil lagi karena pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi;

Kemudian sidang ditutup;

Demikian dibuat berita acara ini yang ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Ketua Majelis,

#.....#

#.....#

⁴⁵ Pilih salah satu.

⁴⁶ Pilih salah satu.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:¹⁷¹⁸,
para Advokat¹⁹, berkantor di(diisi
alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa
Khusus²⁰

Tergugat;

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah²¹ tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal
telah mengajukan gugatan yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama/Mahkamah Syar'iyah²², Nomor .../Pdt.G/ 20.../PA./MS.
..., tanggal 07 Desember 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai
berikut:

..... posita dan petitum²³

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat
dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan
Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi
dengan mediatorsebagaimana laporan mediator tanggal
....., akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan
Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban
sebagai berikut:

----- salin jawaban dan eksepsi -----

¹⁷ Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang. Exp = (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan), (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan).

¹⁸ Nama advokat/nama kuasa insitential ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak dibold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).

¹⁹ Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).

²⁰ Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.

²¹ Pilih salah satu.

²² Pilih salah satu.

²³ Salin posita gugatan sampai dengan petitum. -bila ada perubahan gugatan maka yang disalin adalah surat gugatan yang telah diubah dengan kalimat : menimbang, bahwa gugatan penggugat yang telah diubah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:²⁶

Bahwadst;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil eksepsi Tergugat tentang hal ini dipandang beralasan menurut hukum. Oleh karena itu sepatutnya untuk diterima;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil eksepsi Tergugat dipandang beralasan menurut hukum dan diterima, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:²⁷

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi prosessuil Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;²⁸
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp00.000,00 (..... rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah, oleh..... sebagai Ketua Majelis, dan sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan..... sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

²⁶ Dapat menggunakan rumusan telah diputus sela, atau bila belum diputus sela dan eksepsinya menyangkut pokok perkara, maka dapat dirumuskan eksepsi akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara.

²⁷ Huruf besar ditebalkan, letak di tengah, diakhiri dengan titik dua

²⁸ Apabila telah dilakukan penyitaan, harus dipertimbangkan dan diputuskan sita diperintahkan untuk diangkat kembali

PUTUSAN

Nomor ¹.... /Pdt.G/20..../PA/MS²....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IAH³...

Memeriksa dan mengadili perkara ekonomi syariah pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam sengketa perbankan syariah⁴ antara:

FULAN BIN FULANI⁵, NIK....., tempat dan tanggal lahir,
agama Islam, pendidikan, pekerjaan⁶,
bertempat tinggal di RT. ... RW. ...
Desa/Kelurahan.....Kecamatan.....
Kabupaten/Kota.....;⁷

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:⁸⁹,
para Advokat¹⁰, berkantor di(diisi
alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa
Khusus¹¹.....;
Penggugat.

Lawan¹²

PT BANK SYARIAH¹³, berkedudukan di¹⁴,
diwakili oleh, Direktur Utama¹⁵; ¹⁶

¹ Nomor perkara tanpa nol di depannya (1, 2, 3... 10, 30, dst.)

² Pilih salah satu.

³ Pilih salah satu.

⁴ Diisi sesuai dengan sengketa bidang ekonomi syariah

⁵ Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di *bold*.

⁶ Dijelaskan pekerjaan Pemohon/Penggugat

⁷ Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.

⁸ Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang. Exp = (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan), (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan).

⁹ Nama advokat/nama kuasa insitential ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di *bold*. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).

¹⁰ Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).

¹¹ Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.

¹² Tidak pakai titik dua (:) bila Tergugat tunggal, pakai titik dua (:) bila Tergugat lebih dari 1 (satu).

¹³ Nama Badan Hukum ditulis dengan huruf kapital dan di *bold*.

¹⁴ Alamat kantor badan hukum.

¹⁵ Diisi sesuai kapasitasnya saat mewakili badan hukum.

¹⁶ Gunakan identitas yang ini bila badan hukum.

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik tanggal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi diberi tanda P.1;
2.dst;

B. Saksi:

1. (isi data saksi)²⁵, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa
 - Bahwa
2. (isi data saksi)²⁶, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa
 - Bahwa

Bahwa Tergugat untuk membuktikan bantahannya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi diberi tanda T.1;
2.dst;

B. Saksi:

1. (isi data saksi)²⁷, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa
 - Bahwa
2. (isi data saksi)²⁸, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa
 - Bahwa

²⁵ Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.

²⁶ Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.

²⁷ Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.

²⁸ Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi (.....) dan saksi (.....), Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut tersebut tidak memenuhi syaratdst;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti berupa bukti T.1 sampai dengan T.... serta saksi-saksi yaitu: (nama saksi), (nama saksi);

Bahwa bukti T.1 (.....) dan T.2 (.....) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg³¹ jo. Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa;

Bahwa saksi 1 (.....) dan saksi 2 (.....) memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg³² dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg³³, sehingga membuktikan bahwa;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat/Pemohon³⁴ dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:³⁵

Petitum Tentang

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa;
- Bahwa..... dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum Penggugat tentang harus ditolak;

Petitum Tentang

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa;
- Bahwa..... dst;

³¹ Pilih salah satu.

³² Pilih salah satu.

³³ Pilih salah satu.

³⁴ Pilih salah satu.

³⁵ Dalam pertimbangan hukum hendaknya memuat pertimbangan filosofis, sosiologis, psikologis, yuridis dan syar'i (Al-Qur'an, Hadits, Kaidah Fiqh).

Panitera Pengganti,

.....

Perincian biaya :

1. PNPB	Rp 00.000,00
2. Proses	Rp 00.000,00
3. Panggilan	Rp 00.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	<u>Rp000.000,00</u>

(.....rupiah)

RW.... .. Desa/Kelurahan Kecamatan
Kabupaten/Kota.....;¹⁵

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:¹⁶¹⁷, para
Advokat¹⁸, berkantor di(diisi alamat
lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus¹⁹.....,
Tergugat²⁰;

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah²¹ tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal
yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah²²
....., Nomor .../Pdt.G/ 20.../PA./MS., tanggal, dengan
dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

.....posita dan petitum²³

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan
Penggugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan relaas
panggilan yang dibuat oleh, Jurusita pada Pengadilan AgamaNomor
... tanggal ... dan Nomor ... tanggal ... yang dibacakan di persidangan, sedangkan
para Tergugat hadir menghadap di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat
dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

¹⁵ Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.

¹⁶ Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang. Exp = (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan), (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan).

¹⁷ Nama advokat/nama kuasa insitil ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).

¹⁸ Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).

¹⁹ Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.

²⁰ Pilih salah satu.

²¹ Pilih salah satu.

²² Pilih salah satu.

²³ Salin posita gugatan sampai dengan petitum, bila ada perubahan gugatan maka yang disalin surat gugatan yang dirubah.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

.....
Panitera Pengganti,

.....
Perincian biaya :

1. PNB	Rp 00.000,00
2. Proses	Rp 00.000,00
3. Panggilan	Rp 00.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	<u>Rp000.000,00</u>

(.....rupiah)

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:¹⁷¹⁸,
para Advokat¹⁹, berkantor di(diisi
alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa
Khusus²⁰;

Tergugat.

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah²¹ tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal
telah mengajukan gugatan yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama/Mahkamah Syar'iyah²², Nomor .../Pdt.G/ 20.../PA./MS.
..., tanggal, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

..... posita dan petitum²³

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan
Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha
mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi
dengan Mediator, sebagaimana laporan Mediator tanggal
....., akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan
Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan
jawaban pada pokoknya sebagai berikut:²⁴

.....salin jawaban.....

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik tanggal
..... sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

¹⁷ Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang. Exp = (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan), (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan).

¹⁸ Nama advokat/nama kuasa insitential ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).

¹⁹ Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).

²⁰ Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.

²¹ Pilih salah satu.

²² Pilih salah satu.

²³ Salin posita gugatan sampai dengan petitum. -bila ada perubahan gugatan maka yang disalin adalah surat gugatan yang telah diubah dengan kalimat : menimbang, bahwa gugatan penggugat yang telah diubah sebagai berikut :

²⁴ Salin jawaban termasuk rekonvensi (bila ada).

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg²⁹ jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator....., namun berdasarkan laporan mediator tanggal....., mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:³⁰

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg³¹ jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

²⁹ Pilih salah satu.

³⁰ Pengakuan murni

³¹ Pilih salah satu.

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:³⁸

Petitum Tentang

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa

Bahwa..... dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum Penggugat tentang dikabulkan;

Petitum Tentang

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa

Bahwa..... dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum Penggugat tentang dikabulkan;

Petitum Tentang

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa

Bahwa..... dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum Penggugat tentang harus ditolak;

Dissenting Opinion

Menimbang, bahwa namun demikian Ketua Majelis (.....)/Hakim Anggota (.....)³⁹ menyatakan beda pendapat (*dissenting opinion*) dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa (diisi pendapat/ *dissenting opinion*);⁴⁰

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan musyawarah dengan sungguh-sungguh

³⁸ Dalam pertimbangan hukum hendaknya memuat pertimbangan filosofis, sosiologis, psikologis, yuridis dan syar'i (Al-Qur'an, Hadits, Kaidah Fiqh).

³⁹ Pilih salah satu.

⁴⁰ Diisi pendapat Hakim yang mempunyai pendapat beda.

Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan..... sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

.....

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

.....

.....

Panitera Pengganti,

.....

Perincian biaya :

1. PNPB	Rp 00.000,00
2. Proses	Rp 00.000,00
3. Panggilan	Rp 00.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	<u>Rp000.000,00</u>

(.....rupiah)

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:¹⁷¹⁸,
para Advokat¹⁹, berkantor di(diisi
alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa
Khusus²⁰

Tergugat;

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah²¹ tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal
telah mengajukan gugatan yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama/Mahkamah Syar'iyah²², Nomor .../Pdt.G/ 20.../PA./MS.
..., tanggal 07 Desember 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai
berikut:

..... posita dan petitum²³

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan
Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha
mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi
dengan mediator, sebagaimana laporan mediator tanggal
....., akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan
Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan
jawaban pada pokoknya sebagai berikut:²⁴

.....salin jawaban.....

¹⁷ Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang. Exp = (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan), (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan).

¹⁸ Nama advokat/nama kuasa insitential ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).

¹⁹ Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).

²⁰ Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.

²¹ Pilih salah satu.

²² Pilih salah satu.

²³ Salin posita gugatan sampai dengan petitum. -bila ada perubahan gugatan maka yang disalin adalah surat gugatan yang telah diubah dengan kalimat : menimbang, bahwa gugatan penggugat yang telah diubah sebagai berikut :

²⁴ Salin jawaban termasuk rekonvensi (bila ada).

- Bahwa

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg²⁹ jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator....., namun berdasarkan laporan mediator tanggal....., mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:³⁰

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg³¹ jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

²⁹ Pilih salah satu.

³⁰ Pengakuan murni

³¹ Pilih salah satu.

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:³⁸

Petitum Tentang

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa
- Bahwa..... dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum Penggugat tentang dikabulkan;

Petitum Tentang

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa
- Bahwa..... dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum Penggugat tentang dikabulkan;

Petitum Tentang

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa
- Bahwa..... dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum Penggugat tentang harus ditolak;

Dissenting Opinion

Menimbang, bahwa namun demikian Ketua Majelis (.....)/Hakim Anggota (.....)³⁹ menyatakan beda pendapat (*dissenting opinion*) dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa (diisi pendapat/*dissenting opinion*);⁴⁰

³⁸ Dalam pertimbangan hukum hendaknya memuat pertimbangan filosofis, sosiologis, psikologis, yuridis dan syar'i (Al-Qur'an, Hadits, Kaidah Fiqh).

³⁹ Pilih salah satu.

⁴⁰ Diisi pendapat Hakim yang mempunyai pendapat beda.

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah, oleh..... sebagai Ketua Majelis, dan sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan..... sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

.....

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

.....

.....

Panitera Pengganti,

.....

Perincian biaya :

1. PNPB	Rp 00.000,00
2. Proses	Rp 00.000,00
3. Panggilan	Rp 00.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp000.000,00

(.....rupiah)

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:¹⁷¹⁸,
para Advokat¹⁹, berkantor di(diisi
alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa
Khusus²⁰;
Tergugat;

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah²¹ tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal
telah mengajukan gugatan yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama/Mahkamah Syar'iyah²², Nomor .../Pdt.G/ 20.../PA./MS.
..., tanggal 07 Desember 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai
berikut:

..... posita dan petitum²³

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan
Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha
mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi
dengan mediator, sebagaimana laporan mediator tanggal
....., akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan
Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan
jawaban pada pokoknya sebagai berikut:²⁴

.....salin jawaban.....

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik tanggal
..... sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

¹⁷ Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang. Exp = (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan), (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan).

¹⁸ Nama advokat/nama kuasa insitential ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).

¹⁹ Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).

²⁰ Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.

²¹ Pilih salah satu.

²² Pilih salah satu.

²³ Salin posita gugatan sampai dengan petitum. -bila ada perubahan gugatan maka yang disalin adalah surat gugatan yang telah diubah dengan kalimat : menimbang, bahwa gugatan penggugat yang telah diubah sebagai berikut :

²⁴ Salin jawaban termasuk rekonvensi (bila ada).

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg²⁹ jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator....., namun berdasarkan laporan mediator tanggal....., mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:³⁰

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg³¹ jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

²⁹ Pilih salah satu.

³⁰ Pengakuan murni

³¹ Pilih salah satu.

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:³⁸

Petitum Tentang

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa

Bahwa..... dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum tentang dikabulkan;

Petitum Tentang

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa

Bahwa..... dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum tentang dikabulkan;

Petitum Tentang

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa

Bahwa..... dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum tentang harus ditolak;

Dissenting Opinion

Menimbang, bahwa namun demikian Ketua Majelis (.....)/Hakim Anggota (.....)³⁹ menyatakan beda pendapat (*dissenting opinion*) dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa (diisi pendapat/*dissenting opinion*);⁴⁰

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan musyawarah dengan sungguh-sungguh

³⁸ Dalam pertimbangan hukum hendaknya memuat pertimbangan filosofis, sosiologis, psikologis, yuridis dan syar'i (Al-Qur'an, Hadits, Kaidah Fiqh).

³⁹ Pilih salah satu.

⁴⁰ Diisi pendapat Hakim yang mempunyai pendapat beda.

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah, oleh..... sebagai Ketua Majelis, dan sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan..... sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

.....

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

.....

.....

Panitera Pengganti,

.....

Perincian biaya :

1. PNPB	Rp 00.000,00
2. Proses	Rp 00.000,00
3. Panggilan	Rp 00.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	<u>Rp000.000,00</u>

(.....rupiah)

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:¹⁷¹⁸,
para Advokat¹⁹, berkantor di(diisi
alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa
Khusus²⁰

Tergugat/Terlawan;

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah²¹ tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat/Pelawan dalam surat gugatannya tanggal
..... telah mengajukan gugatan yang telah terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah²², Nomor .../Pdt.G/
20.../PA./MS., tanggal, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai
berikut:

..... posita dan petitum²³

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,
Penggugat/Pelawan dan Tergugat/Terlawan hadir di persidangan, dan Majelis
Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat/Pelawan dan
Tergugat/Terlawan serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator
....., sebagaimana laporan mediator tanggal, akan tetapi
tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan
Penggugat/Pelawan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat/Pelawan.

Bahwa atas gugatan Penggugat/Pelawan tersebut, Tergugat/Terlawan
mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:²⁴

.....salin jawaban.....

¹⁷ Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang. Exp = (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan), (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan).

¹⁸ Nama advokat/nama kuasa insitential ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).

¹⁹ Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).

²⁰ Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.

²¹ Pilih salah satu.

²² Pilih salah satu.

²³ Salin posita gugatan sampai dengan petitum. -bila ada perubahan gugatan maka yang disalin adalah surat gugatan yang telah diubah dengan kalimat : menimbang, bahwa gugatan penggugat yang telah diubah sebagai berikut :

²⁴ Salin jawaban termasuk rekonvensi (bila ada).

- Bahwa
- Bahwa

Bahwa para pihak berperkara masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat/Pelawan adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg²⁹ jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator....., namun berdasarkan laporan mediator tanggal....., mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:³⁰

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg³¹ jo.

²⁹ Pilih salah satu.

³⁰ Pengakuan murni

³¹ Pilih salah satu.

Bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dan saksi-saksi Tergugat/Terlawan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat/Terlawan tidak dapat membuktikan kepemilikan atas obyek sengketa tersebut;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa
2. Bahwa dst;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:³⁶

Petitum Tentang

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa
- Bahwa..... dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka appetum tentang dikabulkan;

Petitum Tentang

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa
- Bahwa..... dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka appetum tentang dikabulkan;

Petitum Tentang

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa
- Bahwa..... dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka appetum tentangharus ditolak;

³⁶ Dalam pertimbangan hukum hendaknya memuat pertimbangan filosofis, sosiologis, psikologis, yuridis dan syar'i (Al-Qur'an, Hadits, Kaidah Fiqh).

.....
Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

.....
Panitera Pengganti,

.....
Perincian biaya :

1. PNB	Rp 00.000,00
2. Proses	Rp 00.000,00
3. Panggilan	Rp 00.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	<u>Rp000.000,00</u>
(.....rupiah)	

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:¹⁶¹⁷,
para Advokat¹⁸, berkantor di(diisi
alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa
Khusus¹⁹;
Tergugat/Terlawan.

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah²⁰ tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat/Pelawan dalam surat gugatannya tanggal
..... telah mengajukan gugatan yang telah terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah²¹, Nomor .../Pdt.G/
20.../PA./MS., tanggal, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai
berikut:

..... posita dan petitum²²

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,
Penggugat/Pelawan dan Tergugat/Terlawan hadir di persidangan, dan Majelis
Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat/Pelawan dan
Tergugat/Terlawan serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator
....., sebagaimana laporan mediator tanggal, akan tetapi
tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan
Penggugat/Pelawan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat/Pelawan.

¹³ Alamat kantor badan hukum.

¹⁴ Diisi sesuai kapasitasnya saat mewakili badan hukum.

¹⁵ Gunakan identitas yang ini bila badan hukum.

¹⁶ Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang. Exp = (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan), (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan).

¹⁷ Nama advokat/nama kuasa insitential ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold.
Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).

¹⁸ Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).

¹⁹ Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.

²⁰ Pilih salah satu.

²¹ Pilih salah satu.

²² Salin posita gugatan sampai dengan petitum. -bila ada perubahan gugatan maka yang disalin adalah surat gugatan yang telah diubah dengan kalimat : menimbang, bahwa gugatan penggugat yang telah diubah sebagai berikut :

- Bahwa

2. (isi data saksi)²⁷, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa

- Bahwa

Bahwa para pihak berperkara masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat/Pelawan adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg²⁸ jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator....., namun berdasarkan laporan mediator tanggal....., mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah

Fakta Yang Tidak Dibantah

²⁷ Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.

²⁸ Pilih salah satu.

Bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat/Terlawan yaitu alat bukti surat T1 tentang ... dan T.2 ... tentang ...

Bahwa dari saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat/Terlawan yaitu saksi ... yang pada pokoknya menerangkan ... dan saksi ...

Bahwa dari saksi ahli yang diajukan oleh Tergugat/Terlawan yaitu keterangan Ahli ... yang pada pokoknya berpendapat ...,

Bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dan saksi-saksi Tergugat/Terlawan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat/Terlawan tidak dapat membuktikan kepemilikan atas obyek sengketa tersebut;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa;
2. Bahwa dst;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:³⁵

Petitum Tentang

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa

Bahwa..... dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka appetum tentang dikabulkan;

Petitum Tentang

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa

Bahwa..... dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka appetum tentang dikabulkan;

Petitum Tentang

³⁵ Dalam pertimbangan hukum hendaknya memuat pertimbangan filosofis, sosiologis, psikologis, yuridis dan syar'i (Al-Qur'an, Hadits, Kaidah Fiqh).

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:⁴⁰

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pelawan sebagian;
2. Menyatakan sita ... (eksekusi/jaminan) yang telah diletakkan oleh Pengadilan tidak mempunyai kekuatan hukum;⁴¹
3. Memerintahkan mengangkat sita ... (eksekusi/jaminan) atas ... (objek perlawanan) yang telah dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Agama ... sesuai Berita Acara Sita ... (Eksekusi/Jaminan) Nomor ... tanggal ...;
4. Menolak gugatan Penggugat/Pelawan selain dan selebihnya;⁴²
5. Menghukum Tergugat/Terlawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp00.000,00 (.....rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang berlangsung pada hari #hari_putusan# tanggal #tanggal_putusan# Masehi, bertepatan dengan tanggal #tanggal_Hijriyah# Hijriah, oleh kami #Hakim_Ketua# sebagai Ketua Majelis, #Hakim_Anggota# dan #Hakim_Anggota# masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh #Panitera_Pengganti# sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/kuasanya dan Tergugat/kuasanya;

Ketua Majelis,

.....

⁴⁰ Huruf besar ditebalkan, letak di tengah, diakhiri dengan titik dua

⁴¹ Jika yang diletakkan sita terdiri dari banyak objek, sedangkan yang dibantah hanya satu maka amarnya disesuaikan. Misalnya: ... sepanjang ... (objek yang disita)

⁴² Penulisan amar putusan setiap item diberi angka. (contoh 1, 2, 3, ...dst.).

PUTUSAN

Nomor¹ /Pdt.G/20.... /PA./MS. ...



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IAH².....

Memeriksa dan mengadili perkara ekonomi syariah pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam sengketa perbankan syariah³ antara:

PT BANK SYARIAH⁴, berkedudukan di⁵,

diwakili oleh, Direktur Utama^{6; 7}

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:⁸⁹,

para Advokat¹⁰, berkantor di(diisi

alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa

Khusus¹¹.....;

Pemohon;

lawan ¹²

BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL INDONESIA

(BASYARNAS), berkedudukan di ..., diwakili

oleh, Direktur Utama^{13; 14}

¹ Nomor perkara tanpa nol di depannya (1, 2, 3..... 10, 30 dst.)

² Pilih salah satu.

³ Diisi sesuai dengan sengketa bidang ekonomi syariah

⁴ Nama Badan Hukum ditulis dengan huruf kapital dan di *bold*.

⁵ Alamat kantor badan hukum.

⁶ Diisi sesuai kapasitasnya saat mewakili badan hukum.

⁷ Gunakan identitas yang ini bila badan hukum.

⁸ Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang. Exp = (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan), (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan).

⁹ Nama advokat/nama kuasa insitential ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di *bold*.
Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).

¹⁰ Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).

¹¹ Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.

¹² Apabila Tergugat lebih dari satu menggunakan titik dua (:)

¹³ Diisi sesuai kapasitasnya saat mewakili badan hukum.

¹⁴ Gunakan identitas yang ini bila badan hukum.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pembatalan putusan arbitrase syariah tersebut pihak Termohon memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :²³... ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana uraian tersebut di atas;

Syarat Formil

Menimbang, bahwa permohonan pembatalan putusan arbitrase syariah diajukan dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sejak penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase syariah di pengadilan Agama, oleh karenanya secara formil permohonan tersebut dapat diterima;

Alasan Pembatalan

Menimbang, bahwa permohonan pembatalan terhadap putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional Indonesia didasarkan atas alasan-alasan sebagai berikut:

1. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah dijatuhkan putusan diakui palsu atau dinyatakan palsu;
2. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan, atau;
3. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan berkas perkara dan putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BASYARNAS) Nomor Tanggal, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terpenuhi salah satu alasan sebagaimana tersebut ;

²³ Salin jawaban termasuk eksepsi

Bahwa;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, petitum angka ... karena maka harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim mengabulkan permohonan pembatalan putusan arbitrase syariah tersebut untuk sebagian dan menolak selain dan selebihnya;²⁸ ;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 181 HIR/Pasal 192 ayat (1) R.Bg²⁹ Termohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini ³⁰;

Amar Putusan

MENGADILI:³¹

1. Mengabulkan permohonan pembatalan putusan arbitrase syariah sebagian;
2. Membatalkan Putusan Arbitrase Syariah ³² Badan Arbitrase Syariah Nasional Indonesia Nomor tanggal ;
3. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp00.000,00 (..... rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari #hari_putusan# tanggal #tanggal_putusan# Masehi, bertepatan dengan tanggal #tanggal_Hijriyah# Hijriah, oleh kami #Hakim_Ketua# sebagai Ketua Majelis, #Hakim_Anggota# dan #Hakim_Anggota# masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh

²⁸ Disesuaikan apabila gugatan dikabulkan seluruhnya, maka kata-kata "sebagian" diganti dengan "seluruhnya"

²⁹ Pilih salah satu.

³⁰ Sebutkan pasal dari undang-undang yang menjadi dasar pokok dikabulkan atau ditolaknya gugatan dengan menuliskan nomor dan tahun Undang-undang tersebut, kecuali untuk KUHPerduta, HIR/RBg dan Rv tidak perlu menyebutkan nomor dan tahun Undang-undang tersebut.

³¹ Huruf besar ditebalkan diberi spasi, letak di tengah, diakhiri dengan titik dua

³² Disesuaikan dengan petitum yang dikabulkan, contoh: menunjuk arbiter baru dll

PUTUSAN
Nomor¹ /Pdt.G/20..../PA./MS. ...



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IAH².....

Memeriksa dan mengadili perkara ekonomi syariah pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam sengketa perbankan syariah³ antara:

PT BANK SYARIAH⁴, berkedudukan di⁵,
diwakili oleh, Direktur Utama^{6; 7}
Dalam hal ini memberi kuasa kepada:⁸⁹,
para Advokat¹⁰, berkantor di(diisi
alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa
Khusus¹¹;
Pemohon;

lawan ¹²

BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL INDONESIA
(BASYARNAS) , berkedudukan di ..., diwakili
oleh, Direktur Utama^{13; 14}
Dalam hal ini memberi kuasa kepada:¹⁵¹⁶,
para Advokat¹⁷, berkantor di(diisi

¹ Nomor perkara tanpa nol di depannya (1, 2, 3..... 10, 30 dst.)

² Pilih salah satu.

³ Diisi sesuai dengan sengketa bidang ekonomi syariah

⁴ Nama Badan Hukum ditulis dengan huruf kapital dan di *bold*.

⁵ Alamat kantor badan hukum.

⁶ Diisi sesuai kapasitasnya saat mewakili badan hukum.

⁷ Gunakan identitas yang ini bila badan hukum.

⁸ Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang. Exp = (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan), (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan).

⁹ Nama advokat/nama kuasa insitential ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di *bold*.
Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).

¹⁰ Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).

¹¹ Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.

¹² Apabila Tergugat lebih dari satu menggunakan titik dua (:)

¹³ Diisi sesuai kapasitasnya saat mewakili badan hukum.

¹⁴ Gunakan identitas yang ini bila badan hukum.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana uraian tersebut di atas.

Syarat Formil

Menimbang, bahwa permohonan pembatalan putusan arbitrase syariah diajukan dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sejak penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase syariah di pengadilan Agama, oleh karenanya secara formil permohonan tersebut dapat diterima;

Alasan Pembatalan

Menimbang, bahwa permohonan pembatalan terhadap putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional Indonesia didasarkan atas alasan-alasan sebagai berikut:

1. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah dijatuhkan putusan diakui palsu atau dinyatakan palsu;
2. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan, atau;
3. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg²⁴ jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P..... serta saksi-saksi yaitu: (nama saksi), (nama saksi);

²⁴ Pilih salah satu.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka ... harus ditolak;

Petitum Tentang

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, petitum angka ... karena maka harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat permohonan pembatalan putusan arbitrase syariah tersebut harus ditolak;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak, maka berdasarkan Pasal 181 HIR/Pasal 192 ayat (1) R.Bg²⁹ Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini³⁰;

MENGADILI.³¹

1. Menolak permohonan pembatalan putusan arbitrase syariah seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp00.000,00 (..... rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari #hari_putusan# tanggal #tanggal_putusan# Masehi, bertepatan dengan tanggal #tanggal_Hijriyah# Hijriah, oleh kami #Hakim_Ketua# sebagai Ketua Majelis, #Hakim_Anggota# dan #Hakim_Anggota# masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua

²⁹ Pilih salah satu.

³⁰ Sebutkan pasal dari undang-undang yang menjadi dasar pokok dikabulkan atau ditolaknya gugatan dengan menuliskan nomor dan tahun Undang-undang tersebut, kecuali untuk KUHPerdara, HIR/RBg dan Rv tidak perlu menyebutkan nomor dan tahun Undang-undang tersebut.

³¹ Huruf besar ditebalkan diberi spasi, letak di tengah, diakhiri dengan titik dua

PUTUSAN

Nomor¹.../Pdt.GS/20.../PA/MS....



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah².....

Memeriksa dan mengadili perkara ekonomi syariah dengan gugatan sederhana telah menjatuhkan putusan dalam sengketa perbankan syariah³ antara:

PT BANK SYARIAH⁴, berkedudukan di⁵,
diwakili oleh, Direktur Utama⁶.

Dalam hal ini menugaskan kepada Jabatan
....., beralamat di Jalan..., berdasarkan surat tugas⁷
tanggal

Penggugat;

Lawan⁸

FULAN BIN FULANI⁹, NIK....., tempat dan tanggal lahir,
agama Islam, pendidikan, pekerjaan¹⁰
....., bertempat tinggal di RT. ... RW. ...
Desa/Kelurahan.....Kecamatan.....
Kabupaten/Kota.....;¹¹

Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat, dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa; dst

¹ Nomor perkara tanpa nol di depannya (1, 2, 3..... 10, 30 dst.)

² Pilih salah satu.

³ Diisi sesuai dengan perkara bidang ekonomi syariah

⁴ Nama Badan Hukum ditulis dengan huruf kapital dan di *bold*.

⁵ Alamat kantor badan hukum.

⁶ Diisi sesuai kapasitasnya saat mewakili badan hukum.

⁷ - Atau Surat Tugas, apabila pihak adalah instansi, Nomor ..., tanggal

- Nomor Surat Kuasa (bila ada), atau Nomor dan tanggal pendaftaran

⁸ Apabila tergugat lebih dari satu menggunakan titik dua (:)

⁹ Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di *bold*.

¹⁰ Dijelaskan pekerjaan para pihak.

¹¹ Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.

Perincian Biaya:

1. PNBP	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 00.000,00
3. Panggilan	Rp 00.000,00
4. Materai	<u>Rp 0.000,00</u>
Jumlah	Rp000.000,00 (..... rupiah);

..... Isi perdamaian

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah¹¹ menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor¹².../Pdt.GS/20.../PA/MS....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah¹³ tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan perdamaian tanggal
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menaati Kesepakatan Perdamaian tersebut.
3. Membebankan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp (.).

Ketua Majelis,

.....

¹¹ Pilih salah satu.

¹² Nomor perkara tanpa nol di depannya (1, 2, 3..... 10, 30 dst.)

¹³ Pilih salah satu.

PUTUSAN

Nomor¹.../Pdt.GS/20.../PA/MS....



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IAH².....**

Memeriksa dan mengadili perkara ekonomi syariah dengan gugatan sederhana telah menjatuhkan putusan dalam sengketa perbankan syariah³ antara:

PT BANK SYARIAH⁴, berkedudukan di⁵,
diwakili oleh, Direktur Utama⁶. Dalam hal
ini menugaskan kepada Jabatan,
beralamat di Jalan..., berdasarkan surat tugas⁷ tanggal
.....;
Penggugat;

Lawan⁸

FULAN BIN FULANI⁹, NIK....., tempat dan tanggal lahir,
agama....., pendidikan, pekerjaan¹⁰
....., bertempat tinggal di RT. ... RW. ...
Desa/Kelurahan.....Kecamatan.....
Kabupaten/Kota.....;¹¹

Tergugat;

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah¹² tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

¹ Nomor perkara tanpa nol di depannya (1, 2, 3..... 10, 30 dst.)

² Pilih salah satu.

³ Diisi sesuai dengan perkara bidang ekonomi syariah

⁴ Nama Badan Hukum ditulis dengan huruf kapital dan di *bold*.

⁵ Alamat kantor badan hukum.

⁶ Diisi sesuai kapasitasnya saat mewakili badan hukum.

⁷ - Atau Surat Tugas, apabila pihak adalah instansi, Nomor ..., tanggal
- Nomor Surat Kuasa (bila ada), atau Nomor dan tanggal pendaftaran

⁸ Apabila tergugat lebih dari satu menggunakan titik dua (:)

⁹ Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di *bold*.

¹⁰ Dijelaskan pekerjaan para pihak.

¹¹ Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.

¹² Pilih salah satu.

A. Surat:

1. Fotokopi diberi tanda T.1;
2.dst;

B. Saksi:

1. (isi data saksi)¹⁹, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa
 - Bahwa
2. (isi data saksi)²⁰, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa
 - Bahwa

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg²¹ jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator....., namun berdasarkan laporan mediator tanggal....., mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

¹⁹ Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.

²⁰ Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.

²¹ Pilih salah satu.

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat/Pemohon²⁶ dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:²⁷

Petitum Tentang

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa;

Bahwa..... dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum Penggugat tentang harus ditolak;

Petitum Tentang

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa;

Bahwa..... dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum Penggugat tentang harus ditolak;

Petitum Tentang

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa;

Bahwa..... dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum Penggugat tentang harus ditolak;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka berdasarkan Pasal 181 HIR/Pasal 192 ayat (1) R.Bg²⁸ Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum

²⁶ Pilih salah satu.

²⁷ Dalam pertimbangan hukum hendaknya memuat pertimbangan filosofis, sosiologis, psikologis, yuridis dan syar'i (Al-Zur'an, Hadits, Kaidah Fiqh).

²⁸ Pilih salah satu.

Jumlah	Rp000.000,00
(.....rupiah)	

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal telah mengajukan gugatan sederhana di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah¹³, Nomor /Pdt.GS/20.../PA/MS, tanggal, dengan petitum:¹⁴

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menghadap¹⁵ dan Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban tertanggal yang pada pokoknya¹⁶

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi diberi tanda P.1;
2.dst;

B. Saksi:

1. (isi data saksi)¹⁷, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa
 - Bahwa
2. (isi data saksi)¹⁸, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa
 - Bahwa

Bahwa Tergugat untuk membuktikan bantahannya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

¹³ Pilih salah satu.

¹⁴ Salin petitum gugatan

¹⁵ Penggugat dan Tergugat harus menghadap sendiri di persidangan tetapi bias didampingi kuasa hukumnya.

¹⁶ Salin jawaban Tergugat.

¹⁷ Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.

¹⁸ Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.

Pokok Sengketa

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara para pihak adalah :²²

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah diakui atau setidaknya tidak dibantah oleh Tergugat, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal²³

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg. Jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal-hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P..... serta saksi-saksi yaitu: (nama saksi), (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (... ..) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa²⁴

Menimbang, bahwa bukti P.2 (.....) sebagai akta di bawah tangan tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg jo. Pasal 1875 KUH Perdata membuktikan bahwa

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 dari Penggugat memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan 172 HIR / Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa

Fakta Hukum²⁵

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

²² Pertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang menjadi pokok sengketa

⁹ Pengakuan murni.

²⁴ Bukti-bukti lain dipertimbangkan satu persatu

²⁵ Fakta Hukum merupakan hasil analisis pembuktian

MENGADILI:²⁷

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat telah wanprestasi/cidera janji terhadap Akad Pembiayaan yang merugikan Penggugat berupa kerugian materiil sejumlah Rp00.000,00 (..... rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sejumlah Rp00.000,00 (.....rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp00.000,00 (..... rupiah);

Demikian diputuskan pada hari #hari_putusan# tanggal #tanggal_putusan# Masehi, bertepatan dengan tanggal #tanggal_Hijriyah# Hijriah oleh _____, sebagai Hakim pada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah²⁸ _____, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh #Panitera_Pengganti# sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

.....

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

.....

.....

Panitera Pengganti,

.....

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp 00.000,00
2. Proses	Rp 00.000,00
3. Panggilan	Rp 00.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	<u>Rp000.000,00</u>
(.....rupiah)	

²⁷ Huruf besar ditebalkan, letak di tengah, diakhiri dengan titik dua

²⁸ Pilih salah satu.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal telah mengajukan gugatan sederhana di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah¹³, Nomor /Pdt.GS/20.../PA/MS, tanggal , dengan petitum:¹⁴

Bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal ..., tanggal... dan tanggal ... telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi diberi tanda P.1;
2.dst;

B. Saksi:

1. (isi data saksi)¹⁵, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa
 - Bahwa
2. (isi data saksi)¹⁶, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa
 - Bahwa

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

¹³ Pilih salah satu.

¹⁴ Salin petitum gugatan

¹⁵ Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.

¹⁶ Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.

Menimbang, bahwa bukti P.1 (.....) dan P.....(.....) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa¹⁷

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1.;
2.dst;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Petitum Tentang

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa

Bahwa..... dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dikabulkan;

Petitum Tentang

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa

Bahwa..... dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dikabulkan;

¹⁷ Bukti-bukti lain dipertimbangkan satu persatu

diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh #Panitera_Pengganti# sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Agama tersebut dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Ketua Majelis,

.....

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

.....

.....

Panitera Pengganti,

.....

Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp 00.000,00
2.	Proses	Rp 00.000,00
3.	Panggilan	Rp 00.000,00
4.	Meterai	Rp 10.000,00
	Jumlah	<u>Rp000.000,00</u>

(.....rupiah)

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal telah mengajukan gugatan sederhana di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah¹³, NomorPdt.GS/20.../PA/MS, tanggal , dengan petitum:¹⁴

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menghadap¹⁵ dan Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban tertanggal yang pada pokoknya¹⁶

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi diberi tanda P.1;
2.dst;

B. Saksi:

1. (isi data saksi)¹⁷, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa
 - Bahwa
2. (isi data saksi)¹⁸, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa
 - Bahwa

Bahwa Tergugat untuk membuktikan bantahannya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

¹³ Pilih salah satu.

¹⁴ Salin petitum gugatan

¹⁵ Penggugat dan Tergugat harus menghadap sendiri di persidangan tetapi bias didampingi kuasa hukumnya.

¹⁶ Salin jawaban Tergugat.

¹⁷ Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.

¹⁸ Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.

Pokok Sengketa

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara para pihak adalah :²²

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah diakui atau setidaknya tidak dibantah oleh Tergugat, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal²³

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg. Jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal-hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P..... serta saksi-saksi yaitu: (nama saksi), (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (... ..) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa²⁴

Menimbang, bahwa bukti P.2 (.....) sebagai akta di bawah tangan tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg jo. Pasal 1875 KUH Perdata membuktikan bahwa

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 dari Penggugat memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan 172 HIR / Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa

Fakta Hukum²⁵

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

²² Pertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang menjadi pokok sengketa

⁹ Pengakuan murni.

²⁴ *Bukti-bukti lain dipertimbangkan satu persatu*

²⁵ *Fakta Hukum merupakan hasil analisis pembuktian*

MENGADILI:²⁷

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat, yaitu berupa kerugian materiil sejumlah Rp 00.000,00 (.....)
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sejumlah Rp00.000,00 (.....)
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah Rp00.000,00 (.....).

Demikian diputuskan pada hari #hari_putusan# tanggal #tanggal_putusan# Masehi, bertepatan dengan tanggal #tanggal_Hijriyah# Hijriah oleh _____, sebagai Hakim pada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah²⁸ _____, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh #Panitera_Pengganti# sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Agama tersebut dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

.....

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

.....

.....

Panitera Pengganti,

.....

²⁷ Huruf besar ditebalkan, letak di tengah, diakhiri dengan titik dua

²⁸ Pilih salah satu.

PUTUSAN

Nomor¹.../Pdt.GS/20.../PA/MS....



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IAH².....**

Memeriksa dan mengadili perkara ekonomi syariah dengan gugatan sederhana telah menjatuhkan putusan dalam sengketa perbankan syariah³ antara:

FULAN BIN FULANI⁴, NIK....., tempat dan tanggal lahir,
agama....., pendidikan, pekerjaan⁵
....., bertempat tinggal di RT. ... RW. ...
Desa/Kelurahan.....Kecamatan.....
Kabupaten/Kota.....;⁶
Penggugat;

Lawan⁷

PT BANK SYARIAH⁸, berkedudukan di⁹,
diwakili oleh, Direktur Utama¹⁰. Dalam hal
ini menugaskan kepada Jabatan, beralamat
di Jalan..., berdasarkan surat tugas¹¹ tanggal;
Tergugat;

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah¹² tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

¹ Nomor perkara tanpa nol di depannya (1, 2, 3..... 10, 30 dst.)

² Pilih salah satu.

³ Diisi sesuai dengan perkara bidang ekonomi syariah

⁴ Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di *bold*.

⁵ Dijelaskan pekerjaan para pihak.

⁶ Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.

⁷ Apabila tergugat lebih dari satu menggunakan titik dua (:)

⁸ Nama Badan Hukum ditulis dengan huruf kapital dan di *bold*.

⁹ Alamat kantor badan hukum.

¹⁰ Diisi sesuai kapasitasnya saat mewakili badan hukum.

¹¹ - Atau Surat Tugas, apabila pihak adalah instansi, Nomor ..., tanggal

- Nomor Surat Kuasa (bila ada), atau Nomor dan tanggal pendaftaran

¹² Pilih salah satu.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor tanggal dan Nomor tanggal yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah.....;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.....¹⁷, dan orang saksi;

¹⁷ Sesuaikan dengan jumlah alat bukti

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa

Bahwa..... dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka petitum Penggugat tentang..... harus ditolak;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 181 HIR/Pasal 192 ayat (1) R.Bg¹⁹ Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara in

MENGADILI:²⁰

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya/sebagian dengan *verstek*;²¹
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat, yaitu berupa kerugian materiil sejumlah Rp00.000,00 (-----);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sejumlah Rp00,000,00 (.....);
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah Rp00.000.,00 (.....).

Demikian diputuskan pada hari #hari_putusan# tanggal #tanggal_putusan# Masehi, bertepatan dengan tanggal #tanggal_Hijriyah# Hijriah oleh _____, sebagai Hakim pada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah²² _____, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh #Panitera_Pengganti# sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

¹⁹ Pilih salah satu.

²⁰ Huruf besar ditebalkan, letak di tengah, diakhiri dengan titik dua

²¹ Apabila dikabulkan sebagian, maka amar putusan ditutup dengan menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya

²² Pilih salah satu.

PENETAPAN

Nomor¹.../Pdt.GS/20.../PA/MS....



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Hakim Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah²telah membaca gugatan pada perkara gugatan sederhana nomor ../Pdt.GS/20.../PA/MS... antara:

PT BANK SYARIAH³, berkedudukan di⁴,
diwakili oleh, Direktur Utama⁵. Dalam hal ini
menugaskan kepada Jabatan, beralamat
di Jalan..., berdasarkan surat tugas⁶ tanggal;
Penggugat;

Lawan⁷

FULAN BIN FULANI⁸, NIK....., tempat dan tanggal lahir,
agama Islam, pendidikan, pekerjaan⁹,
bertempat tinggal di RT. ... RW. ...
Desa/Kelurahan.....Kecamatan.....
Kabupaten/Kota.....,¹⁰
Tergugat;

Menimbang,

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari gugatan *a quo*,
Hakim berpendapat gugatan tersebut tidak termasuk dalam gugatan
sederhana.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka

¹ Nomor perkara tanpa nol di depannya (1, 2, 3..... 10, 30 dst.)

² Pilih salah satu.

³ Nama Badan Hukum ditulis dengan huruf kapital dan di *bold*.

⁴ Alamat kantor badan hukum.

⁵ Diisi sesuai kapasitasnya saat mewakili badan hukum.

⁶ - Atau Surat Tugas, apabila pihak adalah instansi, Nomor ..., tanggal

- Nomor Surat Kuasa (bila ada), atau Nomor dan tanggal pendaftaran

⁷ Apabila tergugat lebih dari satu menggunakan titik dua (:)

⁸ Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di *bold*.

⁹ Dijelaskan pekerjaan para pihak.

¹⁰ Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.

PENETAPAN

Nomor¹.../Pdt.GS/20.../PA/MS....



**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah²...**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan pada perkara gugatan sederhana Nomor/Pdt.GS/20.../PA/MS... antara:

PT BANK SYARIAH³, berkedudukan di⁴,
diwakili oleh, Direktur Utama⁵. Dalam hal ini
menugaskan kepada Jabatan, beralamat
di Jalan..., berdasarkan surat tugas⁶ tanggal;
Penggugat;

Lawan⁷

FULAN BIN FULANI⁸, NIK....., tempat dan tanggal lahir,
agama....., pendidikan, pekerjaan⁹
....., bertempat tinggal di RT. ... RW. ...
Desa/Kelurahan.....Kecamatan.....
Kabupaten/Kota.....¹⁰;

Tergugat;

Menimbang, bahwa penggugat tidak hadir dalam sidang pertama tanpa alasan yang sah, Hakim berpendapat bahwa Penggugat tersebut tidak serius maka gugatan dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* telah diproses sebagai perkara, maka biaya yang timbul dibebankan kepada Penggugat;

¹ Nomor perkara tanpa nol di depannya (1, 2, 3..... 10, 30 dst.)

² Pilih salah satu.

³ Nama Badan Hukum ditulis dengan huruf kapital dan di *bold*.

⁴ Alamat kantor badan hukum.

⁵ Diisi sesuai kapasitasnya saat mewakili badan hukum.

⁶ - Atau Surat Tugas, apabila pihak adalah instansi, Nomor ..., tanggal

- Nomor Surat Kuasa (bila ada), atau Nomor dan tanggal pendaftaran

⁷ Apabila tergugat lebih dari satu menggunakan titik dua (:)

⁸ Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di *bold*.

⁹ Dijelaskan pekerjaan para pihak.

¹⁰ Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.

**TEMPLATE PUTUSAN JINAYAT
MAHKAMAH SYAR'IYAH**



MAHKAMAH SYAR'IYAH

Setelah membaca penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah
tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan
dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-
surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal
yang telah didaftarkan di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah
register Nomor/JN.Prap/20..../MS..... tanggal, telah
mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:⁷

-----KUTIP PERMOHONAN PRAPERADILAN -----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah
ditetapkan, Pemohon hadir⁸ dan Termohon hadir⁹;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya,
Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan
oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:¹⁰

----- KUTIP JAWABAN TERMOHON -----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah
mengajukan tanggapan (replik) sebagai berikut:¹¹

----- KUTIP REPLIK PEMOHON -----

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon telah
mengajukan tanggapan (duplik) sebagai berikut:

----- KUTIP DUPLIK TERMOHON -----

⁷ Tulis isi permohonan Praperadilan secara lengkap

⁸ Hadir sendiri atau didampingi kuasanya

⁹ Hadir sendiri atau didampingi kuasanya

¹⁰ Tulis isi jawaban Termohon secara lengkap

2. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-
-

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

(apabila ada mengajukan ahli)*

1. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-
-

2. dst.

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal apapun lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon agar Mahkamah Syar'iyah menyatakan¹³;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi masing-masing diberi tanda P.1 sampai dengan P.....¹⁴ dan¹⁵ orang saksi serta¹⁶ orang ahli (kalau ada ahli) yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan bahwa¹⁷;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang masing-masing diberi tanda

¹² Nama saksi dan Ahli ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold.

¹³ Uraikan isi ringkas permohonan Pemohon

¹⁴ Sebutkan jumlah keseluruhan bukti surat yang diajukan Pemohon

¹⁵ Sebutkan jumlah saksi yang diajukan Pemohon

¹⁶ Sebutkan jumlah ahli yang diajukan Pemohon

¹⁷ Uraikan isi ringkas jawaban Termohon

1. Mengabulkan permohonan praperadilan Pemohon²¹;
 - Menolak permohonan praperadilan Pemohon;
2. Menyatakan²² ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Termohon sejumlah Rp.
 (.....)²³;
 - Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.
 (.....)²⁴;

Demikian diputuskan pada hari tanggal oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasa Pemohon dan Termohon/Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

.....

.....

Catatan:

- Termohon adalah Penyidik Polri/PPNS/Penuntut Umum
- Jangka waktu penahanan sesuai dengan surat perintah/penetapan.

²¹ Pilih satu : mengabulkan atau menolak praperadilan

²² Sebutkan apa yang dituntut dalam dictum permohonan Pemohon

²³ Apabila Praperadilan dikabulkan

²⁴ Apabila Praperadilan ditolak

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal yang telah didaftarkan di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah register Nomor/JN.Prap/20..../MS..... tanggal, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

.....

KUTIP PERMOHONAN PRAPERADILAN

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir⁶ sedangkan untuk Termohon hadir⁷;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

----- KUTIP JAWABAN TERMOHON -----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan tanggapan (replik) sebagai berikut:

----- KUTIP REPLIK PEMOHON -----

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon telah mengajukan tanggapan (duplik) sebagai berikut:

----- KUTIP DUPLIK TERMOHON -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi diberi tanda P.1;
2.dst;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

⁶ Hadir sendiri atau didampingi kuasanya

⁷ Hadir sendiri atau didampingi kuasanya

2. dst.

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal apapun lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon agar Mahkamah Syar'iyah menyatakan⁹;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi masing-masing diberi tanda P.1 sampai dengan P.....¹⁰ dan¹¹ orang saksi serta¹² orang ahli (kalau ada ahli) yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan bahwa¹³;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang masing-masing diberi tanda T.1 sampai dengan T.....¹⁴ dan¹⁵ orang saksi serta orang ahli (kalau ada ahli) yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat dan saksi-saksi serta ahli (apabila ada diajukan ahli) yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa¹⁶ ;

⁹ Uraikan isi ringkas permohonan Pemohon

¹⁰ Sebutkan jumlah keseluruhan bukti surat yang diajukan Pemohon

¹¹ Sebutkan jumlah saksi yang diajukan Pemohon

¹² Sebutkan jumlah ahli yang diajukan Pemohon

¹³ Uraikan isi ringkas jawaban Termohon

¹⁴ Sebutkan jumlah bukti surat yang diajukan Termohon

¹⁵ Sebutkan jumlah saksi yang diajukan Pemohon

PUTUSAN

Nomor¹...../JN.Anak/20.../MS.....



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH²**

Memeriksa dan mengadili perkara jinayat anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak/Para Anak³:

Nama lengkap⁴ :
N I K :
Tempat lahir :
Umur / tanggal lahir : /
Jenis kelamin :
Kebangsaan :
Agama :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Tempat tinggal : Jalan Nomor Gampong
Kecamatan
Kabupaten/Kota

Anak/Para Anak dalam hal ini berada di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) di berdasarkan surat penetapan dari:

1. Penyidik Polres Nomor/Reskrim, tanggal 20..., terhitung sejak tanggal 20.. sampai dengan tanggal 20.. ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Nomor :, tanggal 20..., terhitung sejak tanggal 20.. sampai dengan tanggal 20.. ;⁵
3. Perpanjangan Penahanan tahap pertama oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Nomor .../Pen-JN/ 20../MS....., tanggal 20..., terhitung

¹ Nomor perkara tanpa nol di depannya (1, 2, 3... 10, 30, dst.)

² Sebutkan nama Mahkamah Syar'iyah

³ Apabila anak lebih dari satu

⁴ Nama Terdakwa / anak ditulis dengan huruf kapital dan di bold.

⁵ Jika ada perpanjangan

J.3. Putusan Bebas - Anak

(Penetapan Penangguhan, Pembantaran atau Pengalihan Penahanan juga dicantumkan)*

Anak/Para Anak* ditahan dalam perkara lain*;

Anak/Para Anak* didampingi oleh Penasihat Hukum beralamat di berdasarkan Surat Kuasa Khusus/Penetapan Penunjukan* Nomor tanggal

Anak/Para Anak* didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua/wali/orangtua asuh*;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Nomor tanggal tentang penunjukan Hakim/Majelis Hakim*;
- Penetapan Hakim/Majelis Hakim* Nomor tanggal tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Anak/Para Anak* serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Anak/Para Anak* serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Anak/Para Anak* diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

(KUTIP SESUAI DENGAN SURAT DAKWAAN)

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak/Para Anak* dan atau Penasihat Hukum Anak/Para Anak telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor tanggal yang amarnya sebagai berikut:

(KUTIP AMAR PUTUSAN SELA)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. dibawah sumpah/janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-
-

J.3. Putusan Bebas - Anak

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

2. tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-
-
- Terhadap keterangan saksi, Anak/Para Anak* memberikan pendapatnya.....

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

Menimbang, bahwa Anak/Para Anak* telah mengajukan Ahli sebagai berikut: (apabila ada ahli dari penasihat hukum / terdakwa)*

1. dibawah sumpah/janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-
-

(demikian terhadap ahli-ahli berikutnya)

2.dst.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua/wali/orangtua asuh* dari Anak/Para Anak* yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-
-dst

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1.
2.dst

(KUTIP DAFTAR BARANG BUKTI)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

-
-
-

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim/Majelis Hakim* akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak/Para Anak* dapat dinyatakan telah melakukan jarimah yang didakwakan kepadanya;

J.3. Putusan Bebas - Anak

sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, sehingga Anak/Para Anak* haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa; (apabila diperlukan tanggapi pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum);

DAKWAAN ALTERNATIF*

Menimbang, bahwa Anak/Para Anak* telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim/Majelis Hakim* dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ke sebagaimana diatur dalam Pasal yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1.
2.
3., dst.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim/Majelis Hakim* mempertimbangkan sebagai berikut:

- Ad.1.....
- Ad.2.....
- Ad.3....., dst.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal..... tidak terpenuhi, maka Anak/Para Anak* haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke..... sehingga Anak/Para Anak* haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif ke (yang sudah dipertimbangkan)* tidak terbukti, Hakim/Majelis Hakim* mempertimbangkan dakwaan alternatif ke..... (yang belum dipertimbangkan)* sebagaimana diatur dalam Pasal, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1.
2.
3., dst.

J.3. Putusan Bebas - Anak

(jika dakwaan primer tidak terbukti, selanjutnya pertimbangkan dakwaan subsider dan seterusnya)*

Menimbang, bahwa; (apabila diperlukan tanggapi pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum);

DAKWAAN KUMULATIF*

Menimbang, bahwa Anak/Para Anak* telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Hakim/Majelis Hakim* terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama sebagaimana diatur dalam Pasal, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1.
2.
3., dst.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim/Majelis Hakim* mempertimbangkan sebagai berikut:

- Ad.1.....
- Ad.2.....
- Ad.3....., dst.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal..... tidak terpenuhi, maka Anak/Para Anak* haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu/pertama, sehingga Anak/Para Anak* haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Hakim/Majelis Hakim* mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal, yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

1.
2.
3., dst.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim/Majelis Hakim* mempertimbangkan sebagai berikut:

- Ad.1.....

J.3. Putusan Bebas - Anak

kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara

Menimbang, bahwa barang bukti berupa.....yang tersebut dalam lampiran perkara ini tidak pernah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, maka barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan; (apabila ada barang bukti yang tidak diajukan ke persidangan)*

Menimbang, bahwa barang bukti berupayang telah disita dari....., maka dikembalikan kepada.....;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak/Para Anak* dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak/Para Anak* tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah sebagaimana didakwakan dalam dakwaan.....; (apabila lebih dari satu dakwaan disebutkan semuanya)*
2. Membebaskan Anak/Para Anak * dari semua* (apabila lebih dari satu dakwaan) dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Anak/Para Anak * dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan; (apabila terdakwa ditahan)
4. Memulihkan hak-hak Anak/Para Anak * dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - a.;
 - b.;
 - c. DstUntuk di
6. Membebankan biaya perkara kepada negara;

APABILA HAKIM TUNGGAL

Demikianlah diputuskan pada hari, tanggal,
oleh, sebagai Hakim pada Mahkamah

J.3. Putusan Bebas - Anak

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

.....

.....

Panitera Pengganti,

.....

Catatan:

- Yang diberi tanda * (bintang) pilih yang sesuai.
- Jangka waktu penahanan sesuai dengan surat perintah/penetapan.

- sejak tanggal 20.. sampai dengan tanggal 20... (Vide Pasal 29 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat) ;
4. Perpanjangan Penahanan tahap kedua oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Nomor .../Pen-JN/ 20../MS...., tanggal 20.., terhitung sejak tanggal 20.. sampai dengan tanggal 20... (Vide Pasal 29 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat) ;
 5. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Nomor, tanggal 20.., terhitung sejak tanggal 20.. sampai dengan tanggal 20.. ;
 6. Perpanjangan Penahanan tahap pertama oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Nomor .../Pen.JN/ 20../MS...., tanggal 20.., terhitung sejak tanggal 20.. sampai dengan tanggal 20... (Vide Pasal 29 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat) ;
 7. Perpanjangan Penahanan tahap kedua oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Nomor .../Pen.JN/ 20../MS...., tanggal 20.., terhitung sejak tanggal 20.. sampai dengan tanggal 20... (Vide Pasal 29 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat) ;
 8. Perpanjangan Penahanan tahap ketiga oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Nomor .../Pen.JN/ 20../MS...., tanggal 20.., terhitung sejak tanggal 20.. sampai dengan tanggal 20... (Vide Pasal 29 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat) ;
 9. Hakim Mahkamah Syar'iyah Nomor/Pen.JN/20../MS...., tanggal 20.., terhitung sejak tanggal 20..sampai dengan tanggal 20.. ;
 10. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Nomor .../Pen.JN/ 20../MS...., tanggal 20.., terhitung sejak tanggal 20.. sampai dengan tanggal 20... ;
 11. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Tahap pertama Nomor .../Pen.JN/ 20../MS.Aceh, tanggal 20.., terhitung sejak tanggal 20.. sampai dengan tanggal (Vide Pasal 29 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat) ;
 12. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Tahap kedua Nomor .../Pen.JN/ 20../MS.Aceh, tanggal 20..,

J.4. Putusan Terbukti - Anak

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. dibawah sumpah/janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-
-
- Terhadap keterangan saksi, Anak/Para Anak* memberikan pendapat.....

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

2. tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-
-
- Terhadap keterangan saksi, Anak/Para Anak* memberikan pendapat.....

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

3.yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

-
-
- Terhadap keterangan saksi, Anak/Para Anak* memberikan pendapat.....

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut: (apabila ada ahli)*

1. dibawah sumpah/janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-
-

(demikian terhadap ahli-ahli berikutnya)

2.yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

-
-

- dst

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1.

2. dst

(KUTIP DAFTAR BARANG BUKTI)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

-

-

-

Setelah mempelajari tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor tanggal yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

(KUTIP AMAR SURAT TUNTUTAN SECARA LENGKAP)

Setelah mempelajari pembelaan Anak/Para Anak* dan atau Penasihat Hukum Anak/Para Anak* yang pada pokoknya sebagai berikut: (apabila ada pembelaan)*

Setelah mendengar permohonan Anak/Para Anak* yang pada pokoknya menyatakan.....; (apabila tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman)*

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak/Para Anak* yang pada pokoknya sebagai berikut: (apabila ada replik)*

Setelah mendengar tanggapan Anak/Para Anak* terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: (apabila ada duplik)*

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim/Majelis Hakim* akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak/Para Anak* dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

DAKWAAN TUNGGAL*

J.4. Putusan Terbukti - Anak

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka Anak/Para Anak* haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke.....

Menimbang, bahwa; (apabila diperlukan tanggapi pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

DAKWAAN SUBSIDERITAS*

Menimbang, bahwa Anak/Para Anak* telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Hakim/Majelis Hakim* terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1.
2.
3., dst.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim/Majelis Hakim* mempertimbangkan sebagai berikut:

- Ad.1.....
- Ad.2.....
- Ad.3....., dst.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal..... tidak terpenuhi, maka Anak/Para Anak* haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;
(jika dakwaan primer tidak terbukti, selanjutnya pertimbangkan dakwaan subsider dan seterusnya)*

Menimbang, bahwa; (apabila diperlukan tanggapi pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

DAKWAAN KUMULATIF*

Menimbang, bahwa Anak/Para Anak* telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Hakim/Majelis Hakim* terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama sebagaimana diatur

DAKWAAN GABUNGAN*

(untuk dakwaan gabungan, dipertimbangkan dengan memperhatikan pertimbangan dakwaan alternatif, subsidiaritas dan kumulatif tersebut diatas)

Menimbang, bahwa; (apabila diperlukan tanggapi pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim/Majelis Hakim* tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak/Para Anak* harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak/Para Anak* mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana; (apabila dijatuhi pidana)*

Menimbang, bahwa oleh karena Anak/Para Anak* mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah akan tetapi dengan memperhatikan, patut Anak/Para Anak* dijatuhi tindakan berupa (apabila dijatuhi tindakan)*

APABILA BERBEDA PENDAPAT

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Ketua/Hakim Anggota* berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

.....
.....

Menimbang, bahwa; (apabila perlu pertimbangkan hal-hal yang bersifat khusus dalam penjatuhan pidana*)

APABILA ANAK/PARA ANAK DITAHAN*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak/Para Anak* telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa

J.4. Putusan Terbukti - Anak

- dimusnahkan /
- dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi; (pilih salah satu)*

Menimbang, bahwa barang bukti berupa yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis (pilih salah satu)*, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa..... yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara

Menimbang, bahwa barang bukti berupa.....yang tersebut dalam lampiran perkara ini tidak pernah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, maka barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan; (apabila ada barang bukti yang tidak diajukan ke persidangan)*

Menimbang, bahwa barang bukti berupayang telah disita dari....., maka dikembalikan kepada.....;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak/Para Anak*, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak/Para Anak*;
Keadaan yang memberatkan:

-
-
-

Keadaan yang meringankan:

-
-
-

Menimbang, bahwa oleh karena Anak/Para Anak dijatuhi pidana/tindakan* maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Anak/Para Anak tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

J.4. Putusan Terbukti - Anak

oleh, Panitera Pengganti pada Mahkamah Syar'iyah, serta dihadiri oleh, Penuntut Umum dan Anak/Para Anak* didampingi Penasihat Hukumnya*, Pembimbing Kemasyarakatan, orang tua/wali/orang tua asuh* Anak/Para Anak*.

Panitera Pengganti, Hakim,

.....

APABILA HAKIM MAJELIS

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah, pada hari, tanggal, oleh, selaku Hakim Ketua, dan, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari.....tanggal.....oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh, Panitera Pengganti pada Mahkamah Syar'iyah, serta dihadiri oleh, Penuntut Umum dan Anak/Para Anak* didampingi Penasihat Hukumnya*, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua/wali/orang tua asuh* Anak/Para Anak*.

APABILA HAKIM ANGGOTA YANG MUSYAWARAH BERBEDA DENGAN YANG HADIR

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah, pada hari, tanggal, oleh, selaku Ketua Majelis, dan, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota dan, dibantu oleh, Panitera Pengganti pada Mahkamah Syar'iyah, serta dihadiri oleh, Penuntut Umum dan Anak/Para Anak* didampingi penasihat hukumnya*, Pembimbing Kemasyarakatan, orang tua/wali/orang tua asuh* Anak/Para Anak*.

Ketua Majelis,

.....

PUTUSAN

Nomor¹...../JN.Anak/20.../MS.....



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH²**

Memeriksa dan mengadili perkara jinayat anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak/Para Anak³:

Nama lengkap⁴ :
N I K :
Tempat lahir :
Umur / tanggal lahir : /
Jenis kelamin :
Kebangsaan :
Agama :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Tempat tinggal : Jalan Nomor Gampong
Kecamatan, Kabupaten/Kota
.....

Anak/Para Anak* dalam hal ini berada di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) di berdasarkan surat penetapan dari:

1. Penyidik Polres Nomor/Reskrim, tanggal 20..., terhitung sejak tanggal 20.. sampai dengan tanggal 20.. ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Nomor, tanggal 20..., terhitung sejak tanggal 20.. sampai dengan tanggal 20.. ;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Nomor, tanggal 20..., terhitung sejak tanggal 20.. sampai dengan tanggal 20.. ;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Nomor .../Pen.JN.Anak/20../MS...., tanggal 20..., terhitung sejak tanggal 20..

¹ Nomor perkara tanpa nol di depannya (1, 2, 3... 10, 30, dst.)

² Sebutkan nama Mahkamah Syar'iyah

³ Apabila anak lebih dari satu

⁴ Nama terdakwa / anak ditulis dengan huruf kapital dan di bold.

J.5. Putusan Anak (Format Biasa)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. dibawah sumpah/janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-
-
- Terhadap keterangan saksi, Anak/Para Anak* memberikan pendapat.....

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

2. tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-
-

Terhadap keterangan saksi, Anak/Para Anak* memberikan pendapat.....

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

3.yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

-
-

Terhadap keterangan saksi, Anak/Para Anak* memberikan pendapat.....

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut: (apabila ada ahli)*

1. dibawah sumpah/janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-
-

(demikian terhadap ahli-ahli berikutnya)

2.yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

-
-

(demikian terhadap ahli-ahli berikutnya)

Menimbang, bahwa Anak/Para Anak* di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-
-

J.5. Putusan Anak (Format Biasa)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

-
-
-

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli* dan Anak/Para Anak* serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

(KUTIP AMAR SURAT TUNTUTAN SECARA LENGKAP)

- Setelah mendengar pembelaan Anak/Para Anak* dan atau Penasihat Hukum Anak/Para Anak* yang pada pokoknya sebagai berikut: (apabila ada pembelaan)*
- Setelah mendengar permohonan Anak/Para Anak* yang pada pokoknya menyatakan.....;
- (apabila tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman)*
- Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak/Para Anak* yang pada pokoknya sebagai berikut: (apabila ada replik)*
- Setelah mendengar tanggapan Anak/Para Anak* terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: (apabila ada duplik)*

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim/Majelis Hakim* akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak/Para Anak* dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

DAKWAAN TUNGGAL*

Menimbang, bahwa Anak/Para Anak* telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1.
2.
3., dst.

J.5. Putusan Anak (Format Biasa)

Menimbang, bahwa (pertimbangkan alasan pembeda, alasan pemaaf atau bukan merupakan perbuatan pidana tetapi perbuatan perdata, sehingga Anak/Para Anak harus dilepas dari segala tuntutan hukum)

Menimbang, bahwa; (apabila diperlukan tanggapi pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

DAKWAAN SUBSIDERITAS*

Menimbang, bahwa Anak/Para Anak* telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Hakim/Majelis Hakim* terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1.
2.
3., dst.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim/Majelis Hakim* mempertimbangkan sebagai berikut:

- Ad.1.....
- Ad.2.....
- Ad.3....., dst.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka Anak/Para Anak* haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;
(jika dakwaan primer tidak terbukti, selanjutnya pertimbangkan dakwaan subsider dan seterusnya)*

Menimbang, bahwa (pertimbangkan alasan pembeda, alasan pemaaf atau bukan merupakan perbuatan pidana tetapi perbuatan perdata, sehingga Anak/Para Anak harus dilepas dari segala tuntutan hukum)

Menimbang, bahwa; (apabila diperlukan tanggapi pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

DAKWAAN KUMULATIF*

Menimbang, bahwa Anak/Para Anak* telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Hakim/Majelis Hakim* terlebih dahulu

J.5. Putusan Anak (Format Biasa)

(dipertimbangkan lebih lanjut apabila ada dakwaan kumulatif ketiga dst)*

Menimbang, bahwa (pertimbangkan alasan pembeda, alasan pemaaf atau bukan merupakan perbuatan pidana tetapi perbuatan perdata, sehingga Anak/Para Anak harus dilepas dari segala tuntutan hukum)

Menimbang, bahwa; (apabila diperlukan tanggapi pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

DAKWAAN GABUNGAN*

(untuk dakwaan gabungan, dipertimbangkan dengan memperhatikan pertimbangan dakwaan alternatif, subsidiaritas dan kumulatif tersebut diatas)

Menimbang, bahwa; (apabila diperlukan tanggapi pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

APABILA BERBEDA PENDAPAT

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Ketua/Hakim Anggota* berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

.....
.....

Menimbang, bahwa oleh karena Anak/Para Anak* dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka haruslah dipulihkan hak-hak Anak/Para Anak* dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

APABILA ANAK / PARA ANAK DITAHAN*

Menimbang, bahwa oleh karena Anak/Para Anak* dilepaskan dari segala tuntutan hukum dan Anak/Para Anak* berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

PILIH SALAH SATU PERTIMBANGAN YANG TEPAT*

Menimbang, bahwa barang bukti berupa..... yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara

Menimbang, bahwa barang bukti berupa.....yang tersebut dalam lampiran perkara ini tidak pernah diajukan ke persidangan oleh Penuntut

.....

.....

APABILA HAKIM MAJELIS

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah, pada hari, tanggal, oleh, selaku Hakim Ketua, dan, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari.....tanggal.....oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh, Penuntut Umum dan Anak/Para Anak* didampingi Penasihat Hukumnya*, Pembimbing Kemasyarakatan, orang tua/wali/orangtua asuh* Anak/Para Anak*.

APABILA HAKIM ANGGOTA YANG MUSYAWARAH BERBEDA DENGAN YANG HADIR

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah, pada hari, tanggal, oleh, selaku Ketua Majelis, dan, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota dan, dibantu oleh, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh, Penuntut Umum dan Anak/Para Anak* didampingi penasihat hukumnya*, Pembimbing Kemasyarakatan, orang tua/wali/orangtua asuh* Anak/Para Anak*.

Ketua Majelis,

.....

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

PUTUSAN SELA

Nomor¹...../JN/20.../MS.....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IAH²

Memeriksa dan mengadili perkara jinayat dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa/Para Terdakwa*:

Nama lengkap³ :
N I K :
Tempat lahir :
Umur / tanggal lahir : /
Jenis kelamin :
Kebangsaan :
Agama :
Pendidikan :
Pekerjaan :

Tempat tinggal : Jalan Nomor Gampong
Kecamatan, Kabupaten/Kota

Terdakwa/Para Terdakwa* ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara/Rumah/Kota* oleh:

1. Penyidik Polres Nomor/Reskrim, tanggal 20.., terhitung sejak tanggal 20.. sampai dengan tanggal 20.. ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Nomor, tanggal 20.., terhitung sejak tanggal 20.. sampai dengan tanggal 20.. ;
3. Perpanjangan Penahanan tahap pertama oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Nomor .../Pen-JN/ 20../MS....., tanggal 20.., terhitung

¹ Nomor perkara tanpa nol di depannya (1, 2, 3... 10, 30, dst.)

² Sebutkan nama Mahkamah Syar'iyah

³ Nama Terdakwa ditulis dengan huruf kapital dan di bold.

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Nomor..... tanggal tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor..... tanggal tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar pembacaan keberatan dari Terdakwa/Para Terdakwa*/Penasihat Hukum Terdakwa/Para Terdakwa* dan pendapat dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

(KUTIP DAKWAAN)

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa/Para Terdakwa*/Penasihat Hukum Terdakwa/Para Terdakwa* telah mengajukan keberatan sebagai berikut:

(KUTIP KEBERATAN)

Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa/Para Terdakwa*/Penasihat Hukum Terdakwa/Para Terdakwa* tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan pendapat yang pada pokoknya.....;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti uraian keberatan Terdakwa/Para Terdakwa*/Penasihat Hukum Terdakwa/Para Terdakwa*, maka pada pokoknya alasan-alasan keberatan tersebut adalah sebagai berikut:

1.
2.
3.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Ad.1
- Ad.2
- Ad.3

4. - Memerintahkan *Terdakwa/Para Terdakwa* dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan⁶;
- Menetapkan Terdakwa/Para Terdakwa tetap ditahan⁷;
5. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah, pada hari, tanggal, oleh, selaku Hakim Ketua, dan, masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari.....tanggal.....oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh, Panitera Pengganti pada Mahkamah Syar'iyah, serta dihadiri oleh, Penuntut Umum dan Terdakwa/Para Terdakwa* didampingi Penasihat Hukumnya*.

APABILA HAKIM ANGGOTA YANG MUSYAWARAH BERBEDA DENGAN YANG HADIR

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah, pada hari, tanggal, oleh, selaku Ketua Majelis, dan, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota dan, dibantu oleh, Panitera Pengganti pada Mahkamah Syar'iyah, serta dihadiri oleh, Penuntut Umum dan Terdakwa/Para Terdakwa* didampingi Penasihat Hukumnya*.

Ketua Majelis,

.....
Hakim Anggota,

.....
Hakim Anggota,

⁶ apabila dakwaan PU batal demi hukum

⁷ apabila Mahkamah Syar'iyah tidak berwenang

PUTUSAN SELA

Nomor ¹...../JN/20.../MS.....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

MAHKAMAH SYAR'IAH²

Memeriksa dan mengadili perkara jinayat dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa/Para Terdakwa*:

Nama lengkap³ :
N I K :
Tempat lahir :
Umur / tanggal lahir : /
Jenis kelamin :
Kebangsaan :
Agama :
Pendidikan :
Pekerjaan :

Tempat tinggal : Jalan Nomor Gampong Kecamatan
....., Kabupaten/Kota

Terdakwa/Para Terdakwa* ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara/Rumah/Kota* oleh:

1. Penyidik Polres Nomor/Reskrim, tanggal 20...,
terhitung sejak tanggal 20.. sampai dengan tanggal 20.. ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri
Nomor, tanggal 20.., terhitung sejak tanggal
20.. sampai dengan tanggal 20.. ;
3. Perpanjangan Penahanan tahap pertama oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah
..... Nomor .../Pen-JN/ 20../MS...., tanggal 20.., terhitung sejak tanggal

¹ Nomor perkara tanpa nol di depannya (1, 2, 3... 10, 30, dst.)

² Sebutkan nama Mahkamah Syar'iyah

³ Nama Terdakwa ditulis dengan huruf kapital dan di bold.

- Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Nomor..... tanggal tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor..... tanggal tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar pembacaan keberatan dari Terdakwa/Para Terdakwa*/Penasihat Hukum Terdakwa/Para Terdakwa* dan pendapat dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

(KUTIP DAKWAAN)

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa/Para Terdakwa*/Penasihat Hukum Terdakwa/Para Terdakwa* telah mengajukan keberatan sebagai berikut:

(KUTIP KEBERATAN)

Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa/Para Terdakwa*/Penasihat Hukum Terdakwa/Para Terdakwa* tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan pendapat yang pada pokoknya.....;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti uraian keberatan Terdakwa/Para Terdakwa*/Penasihat Hukum Terdakwa/Para Terdakwa*, maka pada pokoknya alasan-alasan keberatan tersebut adalah sebagai berikut:

1.
2.
3.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1

Ad.2

Ad.3

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Terdakwa/Para Terdakwa*/Penasihat Hukum Terdakwa/Para Terdakwa* akan diputus bersama putusan akhir;

APABILA BERBEDA PENDAPAT

pada hari tanggal oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota dan, dibantu oleh, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh, Penuntut Umum dan Terdakwa/Para Terdakwa* didampingi Penasihat Hukumnya*.

Ketua Majelis,

.....

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

.....

.....

Panitera Pengganti,

.....

Catatan:

- Yang diberi tanda * (bintang) pilih yang sesuai.
- Jangka waktu penahanan sesuai dengan surat perintah / penetapan.

- 20.. sampai dengan tanggal 20... (Vide Pasal 29 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat) ;
4. Perpanjangan Penahanan tahap kedua oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Nomor .../Pen-JN/ 20../MS....., tanggal 20.., terhitung sejak tanggal 20.. sampai dengan tanggal 20... (Vide Pasal 29 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat) ;
 5. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Nomor, tanggal 20.., terhitung sejak tanggal 20.. sampai dengan tanggal 20.. ;
 6. Perpanjangan Penahanan tahap pertama oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Nomor .../Pen-JN/ 20../MS....., tanggal 20.., terhitung sejak tanggal 20.. sampai dengan tanggal 20... (Vide Pasal 29 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat) ;
 7. Perpanjangan Penahanan tahap kedua oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Nomor .../Pen-JN/ 20../MS....., tanggal 20.., terhitung sejak tanggal 20.. sampai dengan tanggal 20... (Vide Pasal 29 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat) ;
 8. Perpanjangan Penahanan tahap ketiga oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Nomor .../Pen-JN/ 20../MS....., tanggal 20.., terhitung sejak tanggal 20.. sampai dengan tanggal 20... (Vide Pasal 29 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat) ;
 9. Hakim Mahkamah Syar'iyah Nomor/Pen-JN/20../MS....., tanggal 20.., terhitung sejak tanggal 20..sampai dengan tanggal 20.. ;
 10. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Nomor .../Pen-JN/ 20../MS....., tanggal 20.., terhitung sejak tanggal 20.. sampai dengan tanggal 20... ;

(Penetapan Penangguhan atau Pengalihan Penahanan juga dicantumkan)*

Terdakwa/Para Terdakwa* tidak didampingi/didampingi oleh Penasihat Hukum⁴ beralamat di berdasarkan Surat Kuasa Khusus/Penetapan Penunjukan* Nomor tanggal⁵

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca:

⁴ Nama advokat ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold.

⁵ Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Terdakwa/Para Terdakwa*/Penasihat Hukum Terdakwa/Para Terdakwa* ini haruslah dinyatakan tidak diterima;

APABILA BERBEDA PENDAPAT

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Ketua/Hakim Anggota* berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

.....
.....
.....

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan Terdakwa/Para Terdakwa*/Penasihat Hukum Terdakwa/Para Terdakwa tidak diterima* maka pemeriksaan perkara ini harus dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan ini mengenai keberatan dari Terdakwa/Para Terdakwa*/Penasihat Hukum Terdakwa/Para Terdakwa* terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, maka perhitungan mengenai biaya perkara ini ditangguhkan sampai dengan putusan akhir;

Memperhatikan, Pasal 152 ayat (2) Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa/Para Terdakwa*/Penasihat Hukum Terdakwa/Para Terdakwa*: tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor/JN/20.../MS..... atas nama Terdakwa/Para Terdakwa* tersebut di atas;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah, pada hari, tanggal, oleh, selaku Hakim Ketua, dan, masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim

PUTUSAN

Nomor ¹...../JN/20.../MS.....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

MAHKAMAH SYAR'IAH²

Memeriksa dan mengadili perkara jinayat dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa/Para Terdakwa*:

Nama lengkap³ :
N I K :
Tempat lahir :
Umur / tanggal lahir : /
Jenis kelamin :
Kebangsaan :
Agama :
Pendidikan :
Pekerjaan :

Tempat tinggal : Jalan Nomor Gampong Kecamatan
....., Kabupaten/Kota

Terdakwa/Para Terdakwa* ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara/Rumah/Kota* oleh:

1. Penyidik Polres Nomor/Reskrim, tanggal 20...,
terhitung sejak tanggal 20.. sampai dengan tanggal 20.. ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri
Nomor, tanggal 20.., terhitung sejak tanggal
20.. sampai dengan tanggal 20.. ;
3. Perpanjangan Penahanan tahap pertama oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah
..... Nomor .../Pen-JN/ 20../MS...., tanggal 20.., terhitung sejak tanggal

¹ Nomor perkara tanpa nol di depannya (1, 2, 3... 10, 30, dst.)

² Sebutkan nama Mahkamah Syar'iyah

³ Nama Terdakwa ditulis dengan huruf kapital dan di bold.

- Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Nomor tanggal tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor tanggal tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

(KUTIP DAKWAAN)

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal , tanggal dan tanggal Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan Terdakwa/Para Terdakwa* ke persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak ada jaminan Penuntut Umum dapat menghadirkan Terdakwa/Para Terdakwa* ke persidangan meskipun Majelis Hakim telah memerintahkan Penuntut Umum untuk menghadirkan Terdakwa/Para Terdakwa secara paksa*;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan Terdakwa/Para Terdakwa* ke persidangan maka persidangan tidak dapat dilanjutkan dan penuntutan Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima maka berkas perkara dikembalikan kepada Penuntut Umum dan biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 143 dan Pasal 150 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Menyatakan penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan mengembalikan berkas perkara Nomor .../JN/20.../MS..... kepada Penuntut Umum;
3. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah, pada hari, tanggalMasehi bertepatan dengan tanggal Hijriyah, oleh, sebagai Ketua Majelis, dan, masing-masing sebagai Hakim Anggota,

PUTUSAN

Nomor ¹...../JN/20.../MS.....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

MAHKAMAH SYAR'IAH²

Memeriksa dan mengadili perkara jinayat dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara³ dengan Terdakwa/Para Terdakwa*:

Nama lengkap⁴ :
N I K :
Tempat lahir :
Umur / tanggal lahir : /
Jenis kelamin :
Kebangsaan :
Agama :
Pendidikan :
Pekerjaan :

Tempat tinggal : Jalan Nomor Gampong
Kecamatan, Kabupaten/Kota

Terdakwa/Para Terdakwa* ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara/Rumah/Kota* oleh:

1. Penyidik Polres Nomor/Reskrim, tanggal 20..., terhitung sejak tanggal 20.. sampai dengan tanggal 20.. ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Nomor, tanggal 20.., terhitung sejak tanggal 20.. sampai dengan tanggal 20.. ;
3. Perpanjangan Penahanan tahap pertama oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Nomor .../Pen-JN/ 20../MS....., tanggal 20.., terhitung

¹ Nomor perkara tanpa nol di depannya (1, 2, 3... 10, 30, dst.)

² Sebutkan nama Mahkamah Syar'iyah

³ Sebutkan jenis perkara

⁴ Nama Terdakwa ditulis dengan huruf kapital dan di bold.

- Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Nomor tanggal tentang penunjukan Hakim/Majelis Hakim*;
- Penetapan Hakim/Majelis Hakim* Nomor tanggal tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Terdakwa/Para Terdakwa* serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor tanggal sebagai berikut:

(KUTIP SESUAI DENGAN SURAT DAKWAAN)

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa/Para Terdakwa* dan atau Penasihat Hukum Terdakwa/Para Terdakwa* telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor tanggal yang amarnya sebagai berikut:⁷

(KUTIP AMAR PUTUSAN SELA)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. dibawah sumpah/janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-
-

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa/Para Terdakwa* memberikan pendapat sebagai berikut⁸ atau tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut.⁹

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

2. tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:¹⁰

-
-

⁷ Apabila sebelumnya PU ada mengajukan eksepsi dan sudah diputus dengan putusan sela

⁸ Apabila Terdakwa keberatan terhadap keterangan saksi dan menyampaikan pendapatnya

⁹ Apabila Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi

¹⁰ Apabila ada saksi yang tidak disumpah, misalnya saksi belum cukup umur 15 tahun

-

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa/Para Terdakwa* memberikan pendapatnya sebagai berikut atau tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut.

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

2. tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-

-

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa/Para Terdakwa* memberikan pendapatnya sebagai berikut atau tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut.

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

Menimbang, bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* telah mengajukan Ahli sebagai berikut (apabila ada ahli dari penasihat hukum / terdakwa)*:

1. dibawah sumpah/janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-

-

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa/Para Terdakwa* memberikan pendapatnya sebagai berikut atau tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut.

(demikian terhadap ahli-ahli berikutnya)

2. yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

-

-

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1.

2. dst

(KUTIP DAFTAR BARANG BUKTI)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1.

2. dst

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.....

Ad.2.....

Ad.3....., dst.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal telah terpenuhi, maka Terdakwa/Para Terdakwa* haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak jarimah sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa (pertimbangan terhadap pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

DAKWAAN ALTERNATIF*

Menimbang, bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke sebagaimana diatur dalam Pasal, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1.

2.

3., dst.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.....

Ad.2.....

Ad.3....., dst.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka Terdakwa/Para Terdakwa* haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan jarimah sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke.....;

Menimbang, bahwa; (pertimbangan terhadap pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

DAKWAAN SUBSIDERITAS*

Menimbang, bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka Terdakwa/Para Terdakwa* haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak jarimah sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu/pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1.
2.
3., dst.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.....

Ad.2.....

Ad.3....., dst.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka Terdakwa/Para Terdakwa* haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak jarimah sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

(dipertimbangkan lebih lanjut apabila ada dakwaan kumulatif ketiga dst)*

Menimbang, bahwa; (apabila diperlukan tanggap pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

DAKWAAN GABUNGAN*

(untuk dakwaan gabungan, dipertimbangkan dengan memperhatikan pertimbangan dakwaan alternatif, subsideritas dan kumulatif diatas)

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban jarimah, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa/Para Terdakwa* harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa/Para Terdakwa* mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi jarimah;

APABILA BERBEDA PENDAPAT

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa/Para Terdakwa* tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa/Para Terdakwa* untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

PILIH SALAH SATU PERTIMBANGAN YANG TEPAT*

Menimbang, bahwa barang bukti berupa yang telah **dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan/merupakan hasil dari kejahatan (*pilih salah satu*)***, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan/dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi; (*pilih salah satu*)*

atau

Menimbang, bahwa barang bukti berupa yang telah **dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis (*pilih salah satu*)***, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

atau

Menimbang, bahwa barang bukti berupa..... yang **masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain**¹², maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

atau

Menimbang, bahwa barang bukti berupa.....yang **tersebut dalam lampiran perkara ini tidak pernah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, maka barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan**; (apabila ada barang bukti yang tidak diajukan ke persidangan)*

atau

Menimbang, bahwa barang bukti berupayang telah disita dari.....¹³, maka dikembalikan kepada.....;

¹² Sebutkan nomor perkaranya

¹³ Disita dari Terdakwa atau pihak lain

- Memerintahkan Terdakwa/Para Terdakwa* untuk ditahan; (apabila sebelumnya Terdakwa/Para Terdakwa tidak ditahan)*

5. Memerintahkan barang bukti berupa:

- a.;
 - b.;
 - c. Dst
- Untuk di²⁰;

6. - Membebaskan kepada Terdakwa/Para Terdakwa* membayar biaya perkara *masing-masing sejumlah Rp..... (.....);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah, pada hari, tanggal, oleh, sebagai Hakim Ketua, dan, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh, Panitera Pengganti pada Mahkamah Syar'iyah, serta dihadiri oleh, Penuntut Umum dan Terdakwa/Para Terdakwa* didampingi Penasihat Hukumnya*.

APABILA HAKIM ANGGOTA YANG MUSYAWARAH BERBEDA DENGAN YANG HADIR

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah, pada hari, tanggal, oleh, sebagai Ketua Majelis, dan, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota dan, dibantu oleh, Panitera Pengganti pada Mahkamah Syar'iyah, serta dihadiri oleh, Penuntut Umum dan Terdakwa/Para Terdakwa* didampingi Penasihat Hukumnya*.

²⁰ Sebutkan salah satu sesuai pertimbangan hukum (dimusnahkan/disita untuk negara/dikembalikan kepada Terdakwa/pihak lain)

PUTUSAN

Nomor ¹...../JN/20.../MS.....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

MAHKAMAH SYAR'IAH²

Memeriksa dan mengadili perkara jinayat dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara³ dengan Terdakwa/Para Terdakwa*:

Nama lengkap⁴ :
N I K :
Tempat lahir :
Umur / tanggal lahir : /
Jenis kelamin :
Kebangsaan :
Agama :
Pendidikan :
Pekerjaan :

Tempat tinggal : Jalan Nomor Gampong
Kecamatan, Kabupaten/Kota

Terdakwa/Para Terdakwa* ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara/Rumah/Kota* oleh:

1. Penyidik Polres Nomor/Reskrim, tanggal 20..., terhitung sejak tanggal 20.. sampai dengan tanggal 20.. ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Nomor, tanggal 20.., terhitung sejak tanggal 20.. sampai dengan tanggal 20.. ;
3. Perpanjangan Penahanan tahap pertama oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Nomor .../Pen-JN/ 20../MS....., tanggal 20.., terhitung

¹ Nomor perkara tanpa nol di depannya (1, 2, 3... 10, 30, dst.)

² Sebutkan nama Mahkamah Syar'iyah

³ Sebutkan jenis perkara

⁴ Nama Terdakwa ditulis dengan huruf kapital dan di bold.

- Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Nomor tanggal tentang penunjukan Hakim/Majelis Hakim*;
- Penetapan Hakim/Majelis Hakim* Nomor tanggal tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Terdakwa/Para Terdakwa* serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Terdakwa/Para Terdakwa* serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

(KUTIP SESUAI DENGAN SURAT DAKWAAN)

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa/Para Terdakwa* dan atau Penasihat Hukum Terdakwa/Para Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor tanggal yang amarnya sebagai berikut: ⁷

(KUTIP AMAR PUTUSAN SELA)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. dibawah sumpah/janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-
-

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa/Para Terdakwa* memberikan pendapat sebagai berikut⁸ atau tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut.⁹

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

2. tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: ¹⁰

-

⁷ Apabila sebelumnya PU ada mengajukan eksepsi dan sudah diputus dengan putusan sela

⁸ Apabila Terdakwa keberatan terhadap keterangan saksi dan menyampaikan pendapatnya

⁹ Apabila Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi

¹⁰ Apabila ada saksi yang tidak disumpah, misalnya saksi belum cukup umur 15 tahun

-

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa/Para Terdakwa* memberikan pendapatnya sebagai berikut atau tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut.

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

2. tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-

-

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa/Para Terdakwa* memberikan pendapatnya sebagai berikut atau tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut.

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

Menimbang, bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* telah mengajukan Ahli sebagai berikut: (apabila ada ahli dari Penasihat Hukum/Terdakwa)*

1. dibawah sumpah/janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-

-

(demikian terhadap ahli-ahli berikutnya)

2. yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

-

-

(demikian terhadap ahli-ahli berikutnya).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1.

2.

dst

(KUTIP DAFTAR BARANG BUKTI)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1.

2. dst

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal..... tidak terpenuhi, maka Terdakwa/Para Terdakwa* haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, sehingga Terdakwa/Para Terdakwa* haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa; (pertimbangan terhadap pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

DAKWAAN ALTERNATIF*

Menimbang, bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ke sebagaimana diatur dalam Pasal, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1.
2.
3., dst.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Ad.1.....
- Ad.2.....
- Ad.3....., dst.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal..... tidak terpenuhi, maka Terdakwa/Para Terdakwa* haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke..... sehingga Terdakwa/Para Terdakwa* haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif ke..... (yang sudah dipertimbangkan)* tidak terbukti, Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif ke.....(yang belum dipertimbangkan)* sebagaimana diatur dalam Pasal, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1.

jarimah sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, sehingga Terdakwa/Para Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa; (apabila diperlukan tanggapi pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum) (jika dakwaan primer tidak terbukti, selanjutnya pertimbangkan dakwaan subsider dan seterusnya)*

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider dakwaan Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1.
2.
3., dst.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.....

Ad.2.....

Ad.3....., dst.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal tidak terpenuhi, maka Terdakwa/Para Terdakwa* haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan jarimah sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, sehingga Terdakwa/Para Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

DAKWAAN KUMULATIF*

Menimbang, bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama sebagaimana diatur dalam Pasal, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1.
2.
3., dst.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.....

APABILA BERBEDA PENDAPAT

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Ketua/Hakim Anggota* berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

.....
.....

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa/Para Terdakwa* dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa/Para Terdakwa* dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

APABILA TERDAKWA / PARA TERDAKWA DITAHAN*

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa/Para Terdakwa* tidak terbukti melakukan jarimah yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa/Para Terdakwa* berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

PILIH SALAH SATU PERTIMBANGAN YANG TEPAT*

Menimbang, bahwa barang bukti berupa..... yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara

atau

Menimbang, bahwa barang bukti berupa.....yang tersebut dalam lampiran perkara ini tidak pernah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, maka barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan; (apabila ada barang bukti yang tidak diajukan ke persidangan)*

atau

Menimbang, bahwa barang bukti berupayang telah disita dari....., maka dikembalikan kepada.....;

atau

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa / Para Terdakwa* dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

APABILA HAKIM ANGGOTA YANG MUSYAWARAH BERBEDA DENGAN YANG HADIR

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah, pada hari, tanggal, oleh, sebagai Ketua Majelis, dan, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota dan, dibantu oleh, Panitera Pengganti pada Mahkamah Syar'iyah, serta dihadiri oleh, Penuntut Umum dan Terdakwa/Para Terdakwa* didampingi Penasihat Hukumnya*.

Ketua Majelis,

.....

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

.....

.....

Panitera Pengganti,

.....

Catatan:

- Yang diberi tanda * (bintang) pilih yang sesuai.
- Jangka waktu penahanan sesuai dengan surat perintah/penetapan.

- 20.. sampai dengan tanggal 20... (Vide Pasal 29 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat) ;
4. Perpanjangan Penahanan tahap kedua oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Nomor .../Pen-JN/ 20../MS....., tanggal 20.., terhitung sejak tanggal 20.. sampai dengan tanggal 20... (Vide Pasal 29 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat) ;
5. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Nomor, tanggal 20.., terhitung sejak tanggal 20.. sampai dengan tanggal 20.. ;
6. Perpanjangan Penahanan tahap pertama oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Nomor .../Pen-JN/ 20../MS....., tanggal 20.., terhitung sejak tanggal 20.. sampai dengan tanggal 20... (Vide Pasal 29 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat) ;
7. Perpanjangan Penahanan tahap kedua oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Nomor .../Pen-JN/ 20../MS....., tanggal 20.., terhitung sejak tanggal 20.. sampai dengan tanggal 20... (Vide Pasal 29 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat) ;
8. Perpanjangan Penahanan tahap ketiga oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Nomor .../Pen-JN/ 20../MS....., tanggal 20.., terhitung sejak tanggal 20.. sampai dengan tanggal 20... (Vide Pasal 29 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat) ;
9. Hakim Mahkamah Syar'iyah Nomor/Pen-JN/20../MS....., tanggal 20.., terhitung sejak tanggal 20..sampai dengan tanggal 20.. ;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Nomor .../Pen-JN/ 20../MS....., tanggal 20.., terhitung sejak tanggal 20.. sampai dengan tanggal 20... ;
- (Penetapan Penangguhan atau Pengalihan Penahanan juga dicantumkan)*
- Terdakwa/Para Terdakwa* tidak didampingi/didampingi oleh Penasihat Hukum⁵ beralamat di berdasarkan Surat Kuasa Khusus/Penetapan Penunjukan* Nomor tanggal⁶
- Mahkamah Syar'iyah tersebut;
- Setelah membaca:

⁵ Nama advokat ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold.

⁶ Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa

-

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa/Para Terdakwa* memberikan pendapat sebagai berikut¹⁰ atau tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut.

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

3. yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut: ¹¹

-

-

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa/Para Terdakwa* memberikan pendapat sebagai berikut¹² atau tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut.¹³

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut: (apabila ada ahli)*

1. dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-

-

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa/Para Terdakwa* memberikan pendapat sebagai berikut atau tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut.

(demikian terhadap ahli-ahli berikutnya)

2.yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

-

-

Menimbang, bahwa Terdakwa / Para Terdakwa* di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-

-

¹⁰ Apabila Terdakwa keberatan terhadap keterangan saksi dan menyampaikan pendapatnya

¹¹ Apabila ada saksi yang tidak dapat dihadirkan dan keterangannya dibacakan di persidangan

¹² Apabila Terdakwa keberatan terhadap keterangan saksi dan menyampaikan pendapatnya

¹³ Apabila Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi

1.

2. dst

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

-

- dst.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (*Requisitoir*) yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

(KUTIP AMAR SURAT TUNTUTAN SECARA LENGKAP)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa/Para Terdakwa* dan atau Penasihat Hukum Terdakwa/Para Terdakwa* yang pada pokoknya sebagai berikut: (apabila ada pembelaan)*

Setelah mendengar permohonan Terdakwa/Para Terdakwa* yang pada pokoknya menyatakan; (apabila tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman)*

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa/Para Terdakwa* yang pada pokoknya sebagai berikut:..... (apabila ada replik)*

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa / Para Terdakwa* terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:..... (apabila ada duplik)*

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim / Majelis Hakim* akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa / Para Terdakwa* dapat dinyatakan telah melakukan jarimah yang didakwakan kepadanya;

DAKWAAN TUNGGAL*

Menimbang, bahwa Terdakwa / Para Terdakwa* telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1.

2.

3., dst.

Menimbang, bahwa (pertimbangan tentang alasan pembenar, alasan pemaaf atau bukan merupakan perbuatan pidana tetapi perbuatan perdata, sehingga Terdakwa / Para Terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum)

Menimbang, bahwa (pertimbangan terhadap pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

DAKWAAN SUBSIDERITAS*

Menimbang, bahwa Terdakwa / Para Terdakwa* telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1.
2.
3., dst.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.....

Ad.2.....

Ad.3....., dst.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka Terdakwa / Para Terdakwa* haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

(jika dakwaan primer tidak terbukti, selanjutnya pertimbangkan dakwaan subsider dan seterusnya)*

Menimbang, bahwa (pertimbangan tentang alasan pembenar, alasan pemaaf atau bukan merupakan perbuatan pidana tetapi perbuatan perdata, sehingga Terdakwa / Para Terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum)

Menimbang, bahwa (pertimbangan terhadap pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

DAKWAAN KUMULATIF*

Menimbang, bahwa Terdakwa / Para Terdakwa* telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih

(dipertimbangkan lebih lanjut apabila ada dakwaan kumulatif ketiga dst)*

Menimbang, bahwa (pertimbangan alasan pembeda, alasan pemaaf atau bukan merupakan perbuatan pidana tetapi perbuatan perdata, sehingga Terdakwa / Para Terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum)

Menimbang, bahwa (pertimbangan terhadap pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

DAKWAAN GABUNGAN*

(untuk dakwaan gabungan, dipertimbangkan dengan memperhatikan pertimbangan dakwaan alternatif, subsidiaritas dan kumulatif tersebut diatas)

Menimbang, bahwa (pertimbangan alasan pembeda, alasan pemaaf atau bukan merupakan perbuatan pidana tetapi perbuatan perdata, sehingga Terdakwa / Para Terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum)

Menimbang, bahwa (pertimbangan terhadap pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

APABILA BERBEDA PENDAPAT

Menimbang, bahwa dalam rapat permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Ketua / Hakim Anggota* berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

.....
.....

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa / Para Terdakwa* dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa / Para Terdakwa* dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

APABILA TERDAKWA / PARA TERDAKWA DITAHAN*

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa / Para Terdakwa* dilepaskan dari segala tuntutan hukum dan Terdakwa / Para Terdakwa* berada

- c. dst.....;
untuk di¹⁴;

6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah, pada hari, tanggal, oleh, sebagai Hakim Ketua, dan, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh, Panitera Pengganti pada Mahkamah Syar'iyah, serta dihadiri oleh, Penuntut Umum dan Terdakwa / Para Terdakwa* didampingi Penasihat Hukumnya*.

APABILA HAKIM ANGGOTA YANG MUSYAWARAH BERBEDA DENGAN YANG HADIR

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah, pada hari, tanggal, oleh, sebagai Hakim Ketua, dan, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota dan, dibantu oleh, Panitera Pengganti pada Mahkamah Syar'iyah, serta dihadiri oleh, Penuntut Umum dan Terdakwa / Para Terdakwa* didampingi Penasihat Hukumnya*.

Ketua Majelis,

.....

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

.....

.....

Panitera Pengganti,

¹⁴ Sebutkan salah satu sesuai pertimbangan hukum (dimusnahkan/disita untuk negara/dikembalikan kepada Terdakwa/pihak lain)

**TEMPLATE PUTUSAN TINGKAT BANDING
PENGADILAN TINGGI AGAMA/
MAHKAMAH SYAR'IYAH ACEH**



**PENGADILAN TINGGI AGAMA/
MAHKAMAH SYAR'IYAH ACEH**

DAFTAR ISI

B. Cerai talak

B.1. Termohon Banding

- B.1.1. PTA menguatkan Putusan PA
- B.1.2. PTA memperbaiki Redaksi Amar PA
- B.1.3. PTA Membatalkan Putusan PA Menolak Permohonan
- B.1.4. PTA Membatalkan Putusan PA Permohonan NO
- B.1.5. PTA Membatalkan Putusan PA Permohonan Gugur
- B.1.6. PTA Membatalkan Putusan PA Permohonan NO
- B.1.7. PTA putusan sela perintahkan PA Pemeriksaan Tambahan
- B.1.8. PTA Putusan Akhir menguatkan Putusan PA
- B.1.9. PTA Putusan Akhir menguatkan Dengan Perbaikan Amar Putusan PA
- B.1.10. PTA Putusan Akhir Membatalkan Putusan PA Menolak Permohonan

B.2. Pemohon Banding

- B.2.1. PTA menguatkan putusan PA
- B.2.2. PTA memperbaiki redaksi amar PA
- B.2.3. PTA Membatalkan Putusan PA Mengabulkan Permohonan
- B.2.4. PTA Membatalkan Putusan PA Permohonan NO
- B.2.5. PTA Membatalkan Putusan PA Permohonan gugur
- B.2.6. PTA Membatalkan Putusan PA Permohonan NO
- B.2.7. PTA Putusan Sela Perintahkan PA Pemeriksaan Tambahan
- B.2.8. PTA Putusan Akhir menguatkan Putusan PA
- B.2.9. PTA Putusan Akhir menguatkan Dengan Perbaikan Amar Putusan PA
- B.2.10. PTA Putusan Akhir Membatalkan Putusan PA, Kabulkan Permohonan

B.3. Banding NO

- B.3.1. PTA banding NO, Banding Melampaui Batas Waktu
- B.3.2. PTA banding NO, Kuasa Belum Disumpah
- B.3.3. PTA banding NO, KTA Advokat Sudah Habis Masa Berlaku
- B.3.4. PTA banding NO, Kuasa Insidentil Tidak Mendapat Izin dari Ketua PA
- B.3.5. PTA banding NO, Kuasa Insidentil Tidak Memiliki Hubungan Keluarga

DAFTAR ISI

D. Perkawinan Non Cerai Identitas Menggunakan Pemohon dan Termohon

D.1. Termohon Banding

- D.1.1. PTA menguatkan putusan PA
- D.1.2. PTA menguatkan putusan PA dengan perbaikan sistematika amar
- D.1.3. PTA menguatkan putusan PA dengan perbaikan rumusan amar
- D.1.4. PTA batalkan putusan PA dengan mengadili sendiri
- D.1.5. PTA NO kuasa insidentil tidak memiliki hubungan keluarga
- D.1.6. PTA NO kuasa insidentil tidak mendapat izin ketua PA
- D.1.7. PTA NO KTA advokat lewat waktu
- D.1.8. PTA NO kuasa belum disumpah
- D.1.9. PTA menetapkan banding dicabut
- D.1.10. PTA NO banding melampaui batas waktu
- D.1.11. PTA putusan sela perintahkan PA pemeriksaan tambahan
- D.1.12. PTA putusan akhir membatalkan putusan PA
- D.1.13. PTA putusan akhir menguatkan putusan PA dengan perbaikan amar
- D.1.14. PTA putusan akhir menguatkan putusan PA

D.2. Pemohon Banding

- D.2.1. PTA menguatkan putusan PA
- D.2.2. PTA menguatkan putusan PA dengan perbaikan sistematika amar
- D.2.3. PTA menguatkan putusan PA dengan perbaikan rumusan amar
- D.2.4. PTA batalkan putusan PA dengan mengadili sendiri
- D.2.5. PTA NO kuasa insidentil tidak memiliki hubungan keluarga
- D.2.6. PTA NO kuasa insidentil tidak mendapat izin ketua PA
- D.2.7. PTA NO KTA advokat lewat waktu
- D.2.8. PTA NO kuasa belum disumpah
- D.2.9. PTA menetapkan banding dicabut
- D.2.10. PTA NO banding melampaui batas waktu
- D.2.11. PTA putusan sela perintahkan PA pemeriksaan tambahan
- D.2.12. PTA putusan akhir membatalkan putusan PA
- D.2.13. PTA putusan akhir menguatkan putusan PA dengan perbaikan amar
- D.2.14. PTA putusan akhir menguatkan putusan PA

DAFTAR ISI

F. Konvensi dan Rekonvensi Perkawinan

F.1. PA Kabul Konvensi-Tolak Rekonvensi

- F.1.1. PTA kuatan putusan PA
- F.1.2. PTA batalkan putusan PA

F.2. PA Tolak Konvensi-Kabul Rekonvensi

- F.2.1. PTA kuatan putusan PA
- F.2.2. PTA batalkan putusan PA

F.3. PA Kabul Konvensi-Kabul Rekonvensi

- F.3.1. PTA kuatan putusan PA
- F.3.2. PTA batalkan putusan PA
- F.3.3. PTA kuatan putusan PA
- F.3.4. PTA batalkan putusan PA

F.4. PA Tolak Konvensi-Tolak Rekonvensi

- F.4.1. PTA kuatan putusan PA
- F.4.2. PTA batalkan putusan PA
- F.4.3. PTA kuatan putusan PA
- F.4.4. PTA batalkan putusan PA

DAFTAR ISI

H. Jinayat
H.1 Putusan Jinayat Menguatkan
H.2 Putusan Jinayat Memperbaiki
H.3 Putusan Jinayat Membatalkan (2 Pembanding)
H.4 Putusan Jinayat NO Lewat Waktu
H.5 Putusan Jinayat Membatalkan (Pelaku Anak)

berdasarkan tahun Hijriah. Misalnya, 20 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan 19 Zulhijah 1440 Hijriah.

c. Persentase

Penulisan persentase harus ditulis persen dan bukan %. Misalnya 10% seharusnya ditulis 10 persen, kecuali dalam tabel.

d. Waktu

Penulisan penunjuk waktu harus ditulis, misalnya: 08.00 WIB, 23.00 WIT, dengan spasi antara angka dengan WIB, WITA atau WIT².

e. Simbol Mata Uang

Penggunaan simbol mata uang berada di depan angka numeral (arab) penunjuk nominal besaran mata uang dan tidak menggunakan tanda spasi, titik atau koma, kecuali dalam tabel. Kemudian, penulisan angka nominal besaran mata uang diakhiri dengan desimal dua angka. Dikecualikan mata uang dolar. Misalnya, Rp50.000,00 / US\$9,000,000.25 Selain itu harus diikuti penyebutan dengan huruf yang diberi kurung, misalnya (lima puluh ribu rupiah), (sembilan juta dolar dua puluh lima sen).

2. Singkatan dan Penulisan Istilah

a. Penulisan Peraturan Perundang-Undangan

1) Penulisan peraturan perundang-undangan harus ditulis lengkap sesuai judul peraturan perundang-undangan tersebut yakni, jenis peraturan perundang-undangan, nomor, tahun, dan tentang. Misalnya, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

2) Untuk undang-undang tertentu yang telah dikenal luas menggunakan singkatan, nama undang-undang tersebut dapat diganti dengan singkatannya. Berikut undang-undang yang dapat menggunakan singkatan:

a) KUHP: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

b) KUHP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

b. Penulisan Istilah Asing/Latin

1) Penulisan istilah asing/latin harus ditulis dengan awalan huruf kecil kecuali jika istilah tersebut berada di awal kalimat. Penulisan istilah

² Dipastikan penggunaannya

- 1) Penulisan kata ganti subjek hukum dalam putusan selalu diawali dengan huruf besar. Misalnya:
Penggugat, Tergugat, Pemohon, Termohon, Pemohon Keberatan, Termohon Keberatan, Turut Tergugat, Penggugat Rekonvensi, Pembanding, Terbanding, Turut Terbanding, Penasihat Hukum, Saksi, Ahli.
- 2) Penulisan nama para pihak di awal (identitas) dan di amar putusan harus ditulis lengkap dengan huruf kapital dan cetak tebal, misalnya ANDI SYAMSUL MUIN, PT WIRYA PERCA diakhiri tanpa tanda titik kecuali gelar untuk perseorangan. Misalnya, Raden Mas BUDI ditulis R.M. BUDI.

3. Penggunaan Huruf Kapital

a. Umum

Penggunaan huruf kapital harus konsisten dalam satu dokumen putusan. Apabila diawal terdapat penggunaan kapital pada satu kata tertentu, maka dalam penggunaan selanjutnya harus selalu menggunakan huruf kapital.

b. Lembaga dan Organisasi

Penulisan nama resmi dari lembaga atau organisasi harus diawali huruf kapital dan harus konsisten dalam satu dokumen putusan. Misalnya, Mahkamah Agung, Pengadilan Agama Jakarta Pusat, Pemerintah Republik Indonesia dan lain-lain.

c. Istilah Resmi

Penulisan huruf pertama setiap unsur bentuk ulang sempurna yang terdapat pada nama lembaga resmi, lembaga ketatanegaraan, badan, kegiatan resmi, dokumen resmi, dan judul karangan menggunakan huruf kapital. Misalnya: Perserikatan Bangsa-Bangsa, Rapat Paripurna, Rapat Umum Pemegang Saham, Rancangan Undang-Undang Kepegawaian, Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial, Dasar-Dasar Ilmu Pemerintahan dan lain-lain.

d. Istilah yang Berkaitan dengan Pengadilan

Penulisan istilah yang berkaitan dengan pengadilan harus menggunakan huruf besar jika yang dimaksud dalam istilah tersebut menunjuk suatu subjek tertentu. Misalnya, perkara disidangkan di Pengadilan tersebut. Namun, tidak menunjuk satu subjek tertentu dan bersifat umum maka

Ada beberapa kebiasaan umum soal penggunaan huruf miring, antara lain:

- 1) Buku, terbitan yang sedang dikutip, contoh: buku *Nagarakartagama*.
- 2) Kata-kata latin, asing atau frasa yang belum diakui atau diadopsi sebagai Bahasa Indonesia Baku, contoh: *uitvoerbaar bij voorraad, ontslag van rechtsvervolging*.
- 3) Kata-kata teknis yang bukan bahasa Indonesia, contoh: *harta gonggini, boedel waris, nyalindung kagalung, manggih kaya, tanah pertapakan, pipil*.

c. Tanda Baca

- 1) Penggunaan titik dua harus selalu rapat dengan kata sebelumnya tanpa jeda spasi. Aturan ini berlaku untuk tanda baca seperti titik koma, titik, koma, tanda hubung, tanda tanya, tanda seru, garis miring dan lainnya.
- 2) Penggunaan tanda petik ganda digunakan untuk kutipan langsung terhadap bagian dari kalimat, kalimat dan beberapa kalimat. Dalam kutipan langsung, harus diawali dengan titik dua. Misalnya:
Budi mengatakan: "Saya akan segera berangkat."
Penggunaan tanda petik single digunakan untuk kutipan dalam kutipan. Misalnya: "saya katakan 'kita berangkat sekarang' kepada mereka."
Apabila ada titik setelah tanda petik ganda, maka titik diletakkan sebelum tanda petik. Misalnya: "kaki saya sakit."

B. Kutipan dan Salinan

1. Kutipan dari Peraturan Perundang-Undangan

- a. Kutipan bagian dari peraturan perundang-undangan harus ditulis secara lengkap sesuai dengan yang tertera pada dokumen resmi peraturan perundang-undangan yang dikutip. Diawali dengan titik dua, spasi, tanda kutip, isi lengkap yang dikutip. Dalam hal yang dikutip itu frasanya (tidak semuanya dikutip) maka tidak dimulai dengan huruf kapital. Penulisan harus menyebutkan nama resmi peraturan perundang-undangan, nama bagian yang dikutip (Pasal, ayat, angka atau poin) kemudian redaksi dari bagian yang dikutip tersebut. Misalnya, Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi: "Perkawinan

huruf kecil dengan berjarak satu spasi garis antara judul dengan penomoran. Susunan sebagai berikut, nomor (tidak disingkat menjadi No.), spasi, angka, kode (G/P), garis miring, jenis perkara (berupa singkatan beberapa huruf pertama yang penulisannya diawali huruf capital), garis miring, tahun. Seperti:

Nomor 123/Pdt.G/2019/PTA....

Tata cara penomoran yang lebih rinci, beserta penambahan jenis penomoran yang mungkin dibutuhkan pada waktu-waktu yang akan datang seiring dengan penambahan jenis perkara, dapat diatur tersendiri oleh Ketua Kamar Agama.

Irah-irah ditulis dalam satu baris, semua huruf kapital, cetak tebal, tanpa garis bawah, tanpa titik, sebagai berikut:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Di bawah irah-irah, ditulis kata:

PENGADILAN TINGGI AGAMA...../MAHKAMAH SYAR'IAH ACEH

Setelah judul, nomor putusan dan irah-irah, terdapat keterangan mengenai perkara apa yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh. Ditulis dalam kalimat berikut ini:

Contoh paragraf pembuka untuk perkara banding:

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat banding telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

Contoh paragraf pembuka untuk kasasi jinayat:

Memeriksa perkara Jinayat pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri, dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

2) Identitas Para Pihak dan Kuasa Hukum

- a) Identitas para pihak ditulis dengan menggunakan format baku diawali dengan nama pembanding/terbanding/turut terbanding, NIK, tanggal lahir, tempat tinggal/kedudukan, kuasa pihak dan alamat kantor kuasa. Untuk format penulisan paragraf para pihak ini masuk dua tab.
- b) Jika pihak menggunakan kuasa hukum/advokat, nama kuasa hukum/advokat dituliskan setelah alamat atau pekerjaan pihak, dengan

3) Pembukaan

Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

4) Duduk Perkara

- a) Menuliskan/mencantumkan paragraf: “Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor/Pdt.G/20../PA.... tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:
(Kutip amar putusan PA)”
- b) Menarasikan pemberitahuan isi putusan kepada para pihak;
- c) Menarasikan tanggal pernyataan banding dan pemberitahuan pernyataan banding kepada Terbanding;
- d) Menarasikan tanggal pengajuan memori banding dan pemberitahuan kepada pihak Terbanding;
- e) Menarasikan tanggal pengajuan kontra memori banding dan pemberitahuan kepada pihak Pemanding;
- f) Menarasikan tanggal pemberitahuan inzage dan tanggal pelaksanaan inzage pihak Pemanding dan Terbanding;
- g) Menarasikan tanggal pendaftaran perkara banding pada Pengadilan Tinggi Agama...../Mahkamah Syar'iyah Aceh;

5) Pertimbangan Hukum

- a) Menarasikan pertimbangan formalitas permohonan banding;
- b) Menarasikan pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama...../Mahkamah Syar'iyah Aceh terhadap putusan pengadilan agama tentang sependapat atau tidaknya terhadap putusan pengadilan agama;
- c) Menarasikan pertimbangan pendapat Pengadilan Tinggi Agama...../Mahkamah Syar'iyah Aceh tentang alasan sependapat atau tidaknya terhadap putusan pengadilan agama dengan mencantumkan *legal reasoning*;
- d) Menarasikan pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama...../Mahkamah Syar'iyah Aceh tentang memori banding;

1. Mengabulkan gugatan/permohonan Penggugat/Pemohon;
 2.dst. sampai biaya perkara tingkat pertama;
- III. Membebaskan/menghukumuntuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp.....(.....);

Contoh amar putusan membatalkan dan mengadili sendiri:

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama...../Mahkamah Syar'iyah Nomor...../Pdt.G/20...../PA...../MS..... tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal.....Hijriah;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan/permohonan Penggugat/Pemohon;
2.
3.dst. sampai biaya perkara tingkat banding;

Contoh amar putusan membatalkan putusan pengadilan agama dengan mengadili sendiri yang mengandung konvensi dan rekonvensi:

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama /Mahkamah Syar'iyah Nomor /Pdt.G/20../PA.../MS.... tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi;

Dalam Rekonvensi:

1. Menolak gugatan Penggugat Konvensi seluruhnya /sebagian;
2.
3. dst.

Dalam Rekonvensi:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat Rekonvensi;

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

.....

.....

.....

Panitera Pengganti,

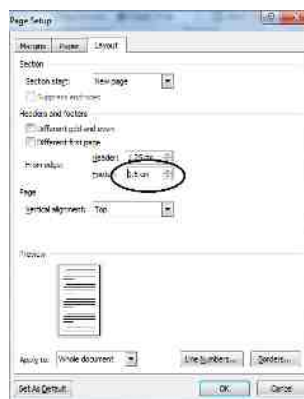
.....

Rincian biaya

1. Administrasi	Rp	134.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	150.000,00

D. Format Cetak

1. Penulisan putusan mengacu pada penulisan dokumen resmi, menggunakan kertas resmi di Mahkamah Agung RI. Kertas yang digunakan untuk teks Standar Mahkamah Agung RI adalah berukuran A4 (210 mm x 297 mm/21,0 cm x 29,7 cm), berat 80 gram.
2. Putusan dicetak satu sisi halaman (tidak bolak balik) dan per halaman diberi *footer* yang dicetak miring, ukuran *footer* adalah 1.6 cm.
3. Contoh: *Hlm. 1 dari 5 hlm. Putusan Nomor/Pdt.G/2019/PTA...*



4. Halaman terakhir diberi ruang secukupnya di bagian bawah untuk tanda tangan salinan putusan oleh Panitera. Salah satu caranya adalah dengan mengatur spasi jarak huruf sebagaimana berikut:

8. Penomoran

Penomoran menggunakan angka numeral (Arab) (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) dan subbagian harus ditulis 1.2, 1.3, 1.2.1, 1.2.3.1 dan lain-lain.

9. Renvoi

Renvoi (koreksi terhadap kesalahan ketik) atas putusan asli ditulis di sebelah kiri halaman kesalahan tersebut, dicoret dengan tanda ~~coret~~ untuk sah dicoret (disingkat sdc.) dan sah diganti (disingkat sdg.), atau untuk sah ditambah (disingkat sdt.) diberi simbol $\angle$ dan ditandatangani oleh Majelis Hakim serta Panitera Pengganti.

E. Penutup

Untuk contoh jenis varian putusan, dapat dilihat dalam lampiran berikutnya. Panduan ini berlaku untuk semua penyusunan putusan dan penetapan di Mahkamah Agung. Panduan ini merupakan bagian dari aplikasi penyusunan putusan.

Setelah judul, nomor putusan dan irah-irah, terdapat keterangan mengenai perkara apa yang sedang diperiksa oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh. Ditulis dalam kalimat berikut ini:

Memeriksa perkara Jinayat pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri...../Terdakwa....., telah memutus perkara Terdakwa:

2) Identitas Terdakwa

Identitas terdakwa ditulis dengan menggunakan format baku sebagai berikut:

Nama	: -----;
Tempat Lahir	: -----;
Umur/Tanggal Lahir	: -----;
Jenis Kelamin	: -----;
Kewarganegaraan	: -----;
Tempat Tinggal	: -----;
Agama	: -----;
Pekerjaan	: -----.

3) Status dan/atau Riwayat Penahanan

Setelah identitas terdakwa, terdapat keterangan mengenai apakah terdakwa tidak ditahan atau sedang ditahan.

a) Terdakwa Tidak Berada dalam Tahanan

Jika terdakwa tidak dalam tahanan maka cukup dituliskan “Terdakwa tidak berada dalam tahanan”.

b) Terdakwa Berada dalam Tahanan tanpa Pernah ada Penangguhan Penahanan/Pengalihan Jenis Tahanan/Pembantaran

Jika terdakwa berada dalam tahanan dan penahanan tersebut tidak pernah ditangguhkan, dialihkan jenis tahanannya, atau dibantarkan, cukup dituliskan tanggal penahanan pertama dan tanggal masa berakhirnya penahanan di Mahkamah Agung.

Contoh:

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan (Rutan/Rumah/Kota/pengalihan penahanan/pembantaran) sejak tanggal 17 November 2013 sampai 6 Juni 2014.

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Mahkamah Syar'iyah.....
karena didakwa melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam dalam:

TERDAKWA I : Pasal jo. Pasal

TERDAKWA II : Pasal jo. Pasal

Keterangan:

Masing-masing terdakwa ditulis dalam huruf kapital.

b) Dakwaan Subsidiaritas, Alternatif, Kumulatif atau Kombinasi

Untuk dakwaan dalam bentuk subsidiaritas, alternatif, kumulatif atau kombinasi, penulisan bentuk dakwaan ditulis dalam huruf kapital.

Antara masing-masing dakwaan alternatif, kumulatif atau kombinasi, pada tiap akhir pasal dakwaan kecuali pada dakwaan terakhir, tambahkan koma (,) dan tambahkan “dan” atau “atau” sesuai bentuk dakwaan.

i) Satu Orang Terdakwa

Jika hanya satu orang terdakwa maka penulisan dakwaan seperti contoh-contoh berikut.

Dakwaan Subsidiaritas

Terdakwa diajukan di depan persidangan Mahkamah Syar'iyah... karena didakwa melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam dalam:

PRIMAIR : Pasal

SUBSIDAIR : Pasal

LEBIH SUBSIDAIR : Pasal

LEBIH LEBIH : Pasal

SUBSIDAIR

Keterangan:

Antara bentuk dakwaan dan titik dua (:) tambahkan 2 tab.

Jika bentuk dakwaan lebih panjang dari dua tab, pisahkan menjadi 2 baris, pasal dakwaan dituliskan dalam baris pertama seperti contoh LEBIH-LEBIH SUBSIDAIR di atas.

Dakwaan Alternatif

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tegal karena didakwa melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam dalam:

PERTAMA : Pasal jo. Pasal

KEDUA : Pasal jo. Pasal

PERTAMA : Pasal jo. Pasal atau
KEDUA : Pasal jo. Pasal

TERDAKWA II

PERTAMA : Pasal jo. Pasal atau
KEDUA : Pasal jo. Pasal

Keterangan:

Masing-masing terdakwa ditulis dalam cetak tebal.

5) Tuntutan Penuntut Umum

Setelah dakwaan bagian selanjutnya adalah amar tuntutan Penuntut Umum. Bagian ini diawali dengan frasa “Mahkamah Agung tersebut;” diikuti dengan keterangan yang menjelaskan telah membaca tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri [nama Kejaksaan Negeri] (jika Penuntut Umum) tanggal tuntutan dibacakan, dan isi amar tuntutan Penuntut Umum ditulis secara lengkap berikut seluruh daftar barang bukti sebagaimana ditulis dalam Putusan Mahkamah Syar’iyah....., seperti contoh berikut:

Mahkamah Syar’iyah tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana (*Uqubat*) Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tanggal 20 Mei 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Indro Budijaya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan pada dakwaan Kesatu Primair, oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari dakwaan Kesatu Primair tersebut.
2. Menyatakan Terdakwa Indro Budijaya terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana turut serta memakai surat palsu secara berlanjut sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP pada dakwaan Kesatu Subsidair.
3. Menyatakan Terdakwa Indro Budijaya terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang Secara Berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP pada dakwaan Kedua Primair.

Selainnya, yaitu barang bukti nomor... sampai dengan nomor... selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum.

Contoh penulisan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dengan jumlah barang bukti tidak lebih dari 1 halaman atau 20 buah:

Membaca Putusan Mahkamah syar'iyah Nomor tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Indro Budijaya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan pada dakwaan Kesatu Primair, oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari dakwaan Kesatu Primair tersebut.
2. Menyatakan Terdakwa Indro Budijaya terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana turut serta memakai surat palsu secara berlanjut sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal pada dakwaan Kesatu Subsidair.
3. Menyatakan Terdakwa Indro Budijaya terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang Secara Berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal pada dakwaan Kedua Primair.
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Indro Budijaya, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan, dengan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam masa tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Asli 2 (dua) buku Tahapan BCA KCP Senen nomor Rekening: 0911234911 atas nama HENDI BUDIJAYA;
 2. Asli 8 (delapan) buku Tahapan BCA KCP Mangga Besar nomor Rekening: 1611200914 atas nama INDRO BUDIJAYA;dilampirkan dalam berkas perkara.

Contoh penulisan putusan pengadilan tingkat pertama yang jumlah barang buktinya lebih dari 1 halaman atau 20 buah:

Bagian ini memuat keterangan tanggal dan nomor akta permohonan banding, pengadilan negeri dimana permohonan kasasi diajukan, pihak atau pihak-pihak yang mengajukan banding, ada tidaknya memori kasasi, tanggal putusan *Judex Facti* yang paling akhir, serta keterangan apakah permohonan banding memenuhi persyaratan formal atau tidak.

Jika pemohon kasasi lebih dari 1 pihak (1 orang Terdakwa atau Penuntut Umum), masing-masing keterangan untuk masing-masing pihak dituliskan dalam paragraf yang terpisah.

Contoh:

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor yang dibuat oleh Panitera pada Mahkamah Syar'iyah..... yang menerangkan bahwa pada tanggal Terdakwa mengajukan permohonan banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Membaca Memori Banding tanggal dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal tersebut sebagai Pemohon Banding, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah syar'iyah Aceh pada tanggal;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Mahkamah Syar'iyah tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan banding pada tanggal serta memori bandingnya telah diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah pada tanggal Dengan demikian, permohonan banding beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

9) Alasan-Alasan Banding

Alasan-alasan banding cukup dituliskan sebagai berikut:

Menimbang bahwa alasan banding yang diajukan Pembanding/Terdakwa dalam memori banding selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

10) Pertimbangan Hukum

Bagian ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu:

Menimbang bahwa namun demikian putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah yang memperbaiki Putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah mengenai pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk menolak dengan perbaikan permohonan banding dari Pembanding/Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding;

Mengingat Pasal Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Jika dalam pertimbangan hukum terdapat *dissenting/concurring opinion* dari salah seorang atau lebih anggota majelis, isi *dissenting/concurring opinion* tersebut diletakan setelah paragraf yang menerangkan apakah terdakwa bersalah, tidak bersalah, tetap bersalah atau tetap tidak bersalah dengan diawali keterangan yang menunjukkan terdapat perbedaan pendapat dalam majelis, dasar hukum pengaturan perbedaan pendapat tersebut, dan nama hakim yang berbeda pendapat tersebut.

11)Amar Putusan

Amar putusan diawali dengan kata MENGADILI yang ditulis ditengah halaman, dalam huruf kapital, dan cetak tebal. Isi amar putusan ditulis di bawah kata MENGADILI tersebut.

Jika majelis mengubah isi putusan pengadilan tingkat pertama atau banding, sebelum isi putusan yang bersifat membebaskan, melepaskan dari tuntutan, atau penghukuman, diberikan kata-kata MENGADILI SENDIRI, kecuali jika putusan perubahan amar bersifat perbaikan (Tolak Perbaikan).

PUTUSAN

Nomor .../Pdt.G/20../PTA.....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara cerai gugat antara:

....., NIK, umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan
....., bertempat tinggal di, Kelurahan/Desa
....., Kecamatan, Kota/Kabupaten
....., dalam hal ini memberi kuasa kepada,
Advokat, berkantor di(*kantor hukum/law firm lengkap
dengan alamatnya*), dengan Surat Kuasa Khusus tanggal
....., dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;
melawan

....., NIK, umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan
....., bertempat tinggal di, Kelurahan/Desa
....., Kecamatan, Kota/Kabupaten
....., dalam hal ini memberi kuasa kepada,
Advokat, berkantor di(*kantor hukum/law firm lengkap
dengan alamatnya*), dengan Surat Kuasa Khusus tanggal
....., dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama..... Nomor...../Pdt.G/20../PA....., tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:
(*Kutip amar putusan PA*)

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal

mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama..... sependapat dengan putusan Pengadilan Agama..... yang mengabulkan gugatan cerai yang diajukan oleh Terbanding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- *Bahwa.....(pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA..... tentang alat bukti secara ringkas);*
- *Bahwa.....(pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang pokok perkara secara singkat);*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding tidak beralasan hukum oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama..... berpendapat Putusan Pengadilan Agama..... Nomor tanggal harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama..... Nomor...../Pdt.G/20../PA.... tanggal Masehi bertepatan dengan tanggalHijriah;

P U T U S A N

Nomor .../Pdt.G/20../PTA.....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara cerai gugat antara:

....., NIK, umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan
....., bertempat tinggal di, Kelurahan/Desa
....., Kecamatan, Kota/Kabupaten
....., dalam hal ini memberi kuasa kepada,
Advokat, berkantor di(*kantor hukum/law firm lengkap
dengan alamatnya*), dengan Surat Kuasa Khusus tanggal
....., dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;
melawan

....., NIK, umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan
....., bertempat tinggal di, Kelurahan/Desa
....., Kecamatan, Kota/Kabupaten
....., dalam hal ini memberi kuasa kepada,
Advokat, berkantor di(*kantor hukum/law firm lengkap
dengan alamatnya*), dengan Surat Kuasa Khusus tanggal
....., dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama..... Nomor...../Pdt.G/20...../PA....., tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:
(*Kutip amar putusan PA*)

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal

mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama..... sependapat dengan putusan Pengadilan Agama..... yang mengabulkan gugatan cerai yang diajukan oleh Terbanding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- *Bahwa.....(pertimbangan PTA....., sependapat dengan pertimbangan PA tentang alat bukti secara ringkas);*
- *Bahwa..... (pertimbangan PTA..... sependapat dengan pertimbangan PA..... tentang pokok perkara secara singkat);*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding tidak beralasan hukum oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Putusan Pengadilan Agama..... tersebut harus dikuatkan. Namun demikian rumusan amar putusannya kurang tepat, sehingga harus diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut:

- *Bahwa (pertimbangan apa yang harus diperbaiki);*

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

A.1. 2. Tergugat Banding. PTA memperbaiki redaksi amar Putusan PA.

Rincian biaya:

1.	Administrasi	Rp	134.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	154.000,00

A. 1.3. Tergugat banding. PTA memperbaiki amar Putusan PA. (tambah nafkah anak).

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama tanggal Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal yang pada pokoknya memohon agar:
(Kutip petitum memori banding)

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal selanjutnya Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut, pada tanggal /tidak memberikan jawaban atas memori banding tersebut berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Nomor tanggal

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal /akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage*) berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama..... Nomor tanggal

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal /akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Nomor tanggal

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama pada tanggal dengan Nomor/Pdt.G/20..../PTA...;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal dan isi putusan Pengadilan Agama..... telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama..... akan

A. 1.3. Tergugat banding. PTA memperbaiki amar Putusan PA. (tambah nafkah anak).

Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Nomor/Pdt.G/20..../PA.... tanggal.....Masehi bertepatan dengan tanggalHijriah, dengan perbaikan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....);
 3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak bernama kepada Penggugat sejumlah Rp.....(..... rupiah) setiap bulan sampai anak berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau setelah anak tersebut hidup mandiri;
 4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp..... (..... rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama pada hari tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah oleh kami sebagai Ketua Majelis serta dan masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

A. 1. 4. Tergugat banding. PTA batalkan Putusan PA.; tolak gugatan.

PUTUSAN

Nomor .../Pdt.G/20../PTA.....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara cerai gugat antara:

....., NIK, umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan
....., bertempat tinggal di, Kelurahan/Desa
....., Kecamatan, Kota/Kabupaten
....., dalam hal ini memberi kuasa kepada,
Advokat, berkantor di(*kantor hukum/law firm lengkap
dengan alamatnya*), dengan Surat Kuasa Khusus tanggal
....., dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;
melawan

....., NIK, umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan
....., bertempat tinggal di, Kelurahan/Desa
....., Kecamatan, Kota/Kabupaten
....., dalam hal ini memberi kuasa kepada,
Advokat, berkantor di(*kantor hukum/law firm lengkap
dengan alamatnya*), dengan Surat Kuasa Khusus tanggal
....., dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama..... Nomor...../Pdt.G/20..../PA....., tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

(*Kutip amar putusan PA*)

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal

Hlm. darihlm. Put. No./Pdt.G/20..../PTA....

A. 1. 4. Tergugat banding. PTA batalkan Putusan PA.; tolak gugatan.

permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama..... akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Agama..... yang mengabulkan gugatan cerai yang diajukan oleh Terbanding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- *Bahwa (Uraikan pokok gugatan);*
- *Bahwa (Uraikan dalil yang diakui dan dalil yang dibantah);*
- *Bahwa (Uraikan pertimbangan atas bukti-bukti Penggugat dan Tergugat);*
- *Bahwa (Uraikan dalil yang terbukti dan tidak terbukti);*
- *Bahwa (Uraikan tentang penerapan hukum baik hukum tertulis, hukum tidak tertulis, atau asas-asas keadilan);*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding secara inklusif sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Agama harus dibatalkan. Selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama akan memutus dan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang

A. 1. 4. Tergugat banding. PTA batalkan Putusan PA.; tolak gugatan.

Rincian biaya:

1.	Administrasi	Rp	134.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	154.000,00

sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal

Bahwa berdasarkan Surat Panitera Pengadilan Agama Nomor tanggal menerangkan Pembanding dan Terbanding sudah berdamai, tidak menghendaki perceraian dan sudah rukun kembali.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal dan isi putusan Pengadilan Agama..... telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding sudah berdamai dan tidak menghendaki perceraian sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Nomor tanggal /sesuai surat pernyataan Pembanding dan Terbanding tanggal di hadapan Panitera Pengadilan Agama Atas dasar itu berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, gugatan cerai Terbanding tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Agama Nomor..... tanggal yang mengabulkan gugatan cerai Terbanding harus dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama, akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

A.1.5. Tergugat banding. PTA. batalkan Putusan PA: gugatan *NO (rukun kembali)*

.....

Panitera Pengganti,

.....

Rincian biaya:

1.	Administrasi	Rp	134.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	154.000,00

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama pada tanggal dengan Nomor/Pdt.G/20...../PTA.....;

Bahwa pihak Pembanding/Terbanding telah meninggal dunia pada tanggal, berdasarkan Surat Kematian Nomor, tanggal, yang diterbitkan oleh

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kematian Nomor tanggal yang diterbitkan oleh ternyata pihak Pembanding/Terbanding telah meninggal dunia pada tanggal, dengan demikian berdasarkan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, gugatan cerai gugat yang diajukan oleh Pembanding/Terbanding gugur;

Menimbang, bahwa dengan gugurnya gugatan Terbandoing maka Putusan Pengadilan Agama Nomor tanggal yang mengabulkan gugatan cerai Terbanding harus dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama..... mengadili sendiri perkara ini sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembandoing;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

A.1.6. Tergugat banding. PTA. batalkan Put. PA: gugatan gugur.(pihak meninggal dunia)

Rincian biaya:

1.	Administrasi	Rp	134.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	154.000,00

A.1.7. Tergugat banding. PTA. Putusan Sela

sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama tanggal Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal yang pada pokoknya memohon agar:

(Kutip petitum memori banding)

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal selanjutnya Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut, pada tanggal /tidak memberikan jawaban atas memori banding tersebut berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Nomor tanggal

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal /akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage*) berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama..... Nomor tanggal

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal /akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Nomor tanggal

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama pada tanggal dengan Nomor/Pdt.G/20..../PTA...;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal dan isi putusan Pengadilan Agama..... telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

A.1.7. Tergugat banding. PTA. Putusan Sela

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama pada hari tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah oleh kami sebagai Ketua Majelis serta dan masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

.....

.....

.....

Panitera Pengganti,

.....

(kutip pokok-pokok hasil pemeriksaan tambahan Pengadilan Tingkat Pertama)

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara dan berita acara sidang tambahan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Nomor/Pdt.G/20../PA... sependapat dengan putusan Pengadilan Agama yang mengabulkan gugatan cerai yang diajukan oleh Terbanding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- *Bahwa (pertimbangan PTA tentang alat bukti secara ringkas);*
- *Bahwa (pertimbangan PTA tentang penerapan hukum dalam pokok perkara secara singkat);*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding tidak beralasan hukum oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Putusan Pengadilan Agama tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Nomor/Pdt.G/20../PA ... tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah;

PUTUSAN

Nomor .../Pdt.G/20../PTA.....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara cerai gugat antara:

....., NIK, umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan
....., bertempat tinggal di, Kelurahan/Desa
....., Kecamatan, Kota/Kabupaten
....., dalam hal ini memberi kuasa kepada,
Advokat, berkantor di(*kantor hukum/law firm lengkap
dengan alamatnya*), dengan Surat Kuasa Khusus tanggal
....., dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;
melawan

....., NIK, umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan
....., bertempat tinggal di, Kelurahan/Desa
....., Kecamatan, Kota/Kabupaten
....., dalam hal ini memberi kuasa kepada,
Advokat, berkantor di(*kantor hukum/law firm lengkap
dengan alamatnya*), dengan Surat Kuasa Khusus tanggal
....., dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Bahwa sebagaimana Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama
Nomor .../Pdt.G/20../PTA....., tanggal Masehi bertepatan dengan
tanggal Hijriah yang amarnya sebagai berikut:
(*Kutip amar putusan sela*).

Bahwa berdasarkan putusan sela tersebut, Pengadilan Agama
.....telah melakukan pemeriksaan tambahan yang berita acara sidangnya
termuat dalam bundel A tambahan yang isinya sebagai berikut:

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Nomor/Pdt.G/20../PA... tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah, dengan perbaikan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....);
 3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp..... (.....rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama pada hari tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah oleh kami sebagai Ketua Majelis serta dan masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

.....

.....

.....

PUTUSAN

Nomor .../Pdt.G/20../PTA.....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan hakim majelis, perkara cerai gugat antara:

....., NIK, umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan
....., bertempat tinggal di, Kelurahan/Desa
....., Kecamatan, Kota/Kabupaten
....., dalam hal ini memberi kuasa kepada,
Advokat, berkantor di(*kantor hukum/law firm lengkap
dengan alamatnya*), dengan Surat Kuasa Khusus tanggal
....., dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;
melawan

....., NIK, umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan
....., bertempat tinggal di, Kelurahan/Desa
....., Kecamatan, Kota/Kabupaten
....., dalam hal ini memberi kuasa kepada,
Advokat, berkantor di(*kantor hukum/law firm lengkap
dengan alamatnya*), dengan Surat Kuasa Khusus tanggal
....., dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor/Pdt.G/20../PA.... tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:
(*Kutip amar putusan PA*)

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal

A. 2. 1. Penggugat Banding.PTA. Kuatkan Putusan PA.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan putusan Pengadilan Agama yang menolak gugatan cerai yang diajukan oleh Pembanding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa (*pertimbangan PTA tentang alat bukti secara ringkas*);
- Bahwa (*pertimbangan PTA tentang penerapan hukum dalam pokok perkara secara singkat*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding tidak beralasan hukum oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat, Putusan Pengadilan Agama Nomor tanggal harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Nomor /Pdt.G/20../PA ... tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah;

P U T U S A N

Nomor .../Pdt.G/20../PTA.....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan hakim majelis, perkara cerai gugat antara:

....., NIK, umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan
....., bertempat tinggal di, Kelurahan/Desa
....., Kecamatan, Kota/Kabupaten
....., dalam hal ini memberi kuasa kepada,
Advokat, berkantor di(*kantor hukum/law firm lengkap
dengan alamatnya*), dengan Surat Kuasa Khusus tanggal
....., dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;
melawan

....., NIK, umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan
....., bertempat tinggal di, Kelurahan/Desa
....., Kecamatan, Kota/Kabupaten
....., dalam hal ini memberi kuasa kepada,
Advokat, berkantor di(*kantor hukum/law firm lengkap
dengan alamatnya*), dengan Surat Kuasa Khusus tanggal
....., dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor/Pdt.G/20../PA.... tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:
(*Kutip amar putusan PA*)

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan putusan Pengadilan Agama yang menolak/menyatakan NO gugatan cerai yang diajukan oleh Pembanding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa (*pertimbangan PTA tentang alat bukti secara ringkas*);
- Bahwa (*pertimbangan PTA tentang penerapan hukum dalam pokok perkara secara singkat*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding tidak beralasan hukum oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Putusan Pengadilan Agama tersebut harus dikuatkan. Namun demikian redaksi amar putusannya kurang tepat, sehingga harus diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa (*pertimbangan amar yang diperbaiki*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

A.2. 2. Penggugat banding.PTA. perbaikan redaksi amar Putusan PA.

Panitera Pengganti,

.....

Rincian biaya:

1.	Administrasi	Rp	134.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	154.000,00

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama tanggal; /Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal yang pada pokoknya memohon agar:

(Kutip petitum memori banding)

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal selanjutnya Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut, pada tanggal /tidak memberikan jawaban atas memori banding tersebut berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Nomor tanggal;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal /akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage*) berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Nomor tanggal;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal /akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Nomor tanggal;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama pada tanggal dengan Nomor/Pdt.G/20..../PTA.....;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal dan isi putusan Pengadilan Agama telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama NomorPdt.G/20../PA ...
tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (.....) terhadap
Penggugat (.....);
 3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam
tingkat pertama sejumlah Rp..... (.....rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam
tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Agama pada hari tanggal
Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah oleh kami
..... sebagai Ketua Majelis serta dan
..... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut
diucapkan pada hari tanggal Masehi bertepatan
dengan tanggal Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum
oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan
..... sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding
dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

.....

.....

.....

PUTUSAN

Nomor .../Pdt.G/20../PTA.....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan hakim majelis, perkara cerai gugat antara:

....., NIK, umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan
....., bertempat tinggal di, Kelurahan/Desa
....., Kecamatan, Kota/Kabupaten
....., dalam hal ini memberi kuasa kepada,
Advokat, berkantor di(*kantor hukum/law firm lengkap
dengan alamatnya*), dengan Surat Kuasa Khusus tanggal
....., dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;
melawan

....., NIK, umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan
....., bertempat tinggal di, Kelurahan/Desa
....., Kecamatan, Kota/Kabupaten
....., dalam hal ini memberi kuasa kepada,
Advokat, berkantor di(*kantor hukum/law firm lengkap
dengan alamatnya*), dengan Surat Kuasa Khusus tanggal
....., dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor/Pdt.G/20../PA.... tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:
(*Kutip amar putusan PA*)

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Agama yang menolak gugatan cerai yang diajukan oleh Pembanding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa (*pertimbangan di NO*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Agama tersebut harus dibatalkan. Selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama memutuskan dan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Nomor /Pdt.G/20../PA ... tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp..... (.....rupiah);

PUTUSAN

Nomor .../Pdt.G/20../PTA.....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan hakim majelis, perkara cerai gugat antara:

....., NIK, umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan
....., bertempat tinggal di, Kelurahan/Desa
....., Kecamatan, Kota/Kabupaten
....., dalam hal ini memberi kuasa kepada,
Advokat, berkantor di(*kantor hukum/law firm lengkap
dengan alamatnya*), dengan Surat Kuasa Khusus tanggal
....., dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;
melawan

....., NIK, umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan
....., bertempat tinggal di, Kelurahan/Desa
....., Kecamatan, Kota/Kabupaten
....., dalam hal ini memberi kuasa kepada,
Advokat, berkantor di(*kantor hukum/law firm lengkap
dengan alamatnya*), dengan Surat Kuasa Khusus tanggal
....., dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan AgamaNomor/Pdt.G/20../PA.... tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:
(*Kutip amar putusan PA*)

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal

MENGADILI:

- I. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Nomor,
tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
 2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp..... (..... rupiah);
- II. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama pada hari tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah oleh kami sebagai Ketua Majelis serta dan masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

.....

.....

.....

Panitera Pengganti,

.....

PUTUSAN

Nomor .../Pdt.G/20../PTA.....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan hakim majelis, perkara cerai gugat antara:

....., NIK, umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan
....., bertempat tinggal di, Kelurahan/Desa
....., Kecamatan, Kota/Kabupaten
....., dalam hal ini memberi kuasa kepada,
Advokat, berkantor di(*kantor hukum/law firm lengkap
dengan alamatnya*), dengan Surat Kuasa Khusus tanggal
....., dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;
melawan

....., NIK, umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan
....., bertempat tinggal di, Kelurahan/Desa
....., Kecamatan, Kota/Kabupaten
....., dalam hal ini memberi kuasa kepada,
Advokat, berkantor di(*kantor hukum/law firm lengkap
dengan alamatnya*), dengan Surat Kuasa Khusus tanggal
....., dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor/Pdt.G/20../PA.... tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:
(*Kutip amar putusan PA*)

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal

bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Nomor, tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah,

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp..... (.....rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama pada hari tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah oleh kami sebagai Ketua Majelis serta dan masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemanding

PUTUSAN

Nomor .../Pdt.G/20../PTA.....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan hakim majelis, perkara cerai gugat antara:

....., NIK, umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan
....., bertempat tinggal di, Kelurahan/Desa
....., Kecamatan, Kota/Kabupaten
....., dalam hal ini memberi kuasa kepada,
Advokat, berkantor di(*kantor hukum/law firm lengkap
dengan alamatnya*), dengan Surat Kuasa Khusus tanggal
....., dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;
melawan

....., NIK, umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan
....., bertempat tinggal di, Kelurahan/Desa
....., Kecamatan, Kota/Kabupaten
....., dalam hal ini memberi kuasa kepada,
Advokat, berkantor di(*kantor hukum/law firm lengkap
dengan alamatnya*), dengan Surat Kuasa Khusus tanggal
....., dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor/Pdt.G/20../PA.... tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal..... Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:
(*Kutip amar putusan PA*)

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal

Tinggi Agama berpendapat bahwa pemeriksaan Pengadilan Agama kurang lengkap, seharusnya Pengadilan Agama memeriksa mengenai:
(Uraikan tindakan pemeriksaan yang harus dilakukan oleh PA.)

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu sebelum memutus pokok perkara memerintahkan Pengadilan Agama untuk melakukan pemeriksaan tambahan dan mengirimkan berita acara sidang tambahan tersebut ke Pengadilan Tinggi Agama

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara akan diperhitungkan dalam putusan akhir;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
2. Memerintahkan Pengadilan Agama untuk melakukan pemeriksaan tambahan mengenai:
 - a.
 - b.
 - c. dstdalam jangka waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan;
3. Memerintahkan Pengadilan Agama untuk mengirimkan berita acara sidang tambahan tersebut ke Pengadilan Tinggi Agama 2 (dua) hari setelah sidang pemeriksaan tambahan;
4. Menangguhkan biaya perkara dalam perkara ini sampai dengan putusan akhir;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama pada hari tanggal

P U T U S A N

Nomor .../Pdt.G/20../PTA.....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan hakim majelis, perkara cerai gugat antara:

....., NIK, umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan
....., bertempat tinggal di, Kelurahan/Desa
....., Kecamatan, Kota/Kabupaten
....., dalam hal ini memberi kuasa kepada,
Advokat, berkantor di(*kantor hukum/law firm lengkap
dengan alamatnya*), dengan Surat Kuasa Khusus tanggal
....., dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;
melawan

....., NIK, umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan
....., bertempat tinggal di, Kelurahan/Desa
....., Kecamatan, Kota/Kabupaten
....., dalam hal ini memberi kuasa kepada,
Advokat, berkantor di(*kantor hukum/law firm lengkap
dengan alamatnya*), dengan Surat Kuasa Khusus tanggal
....., dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Bahwa sebagaimana Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama
Nomor tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal
..... Hijriah yang amarnya sebagai berikut:
(*Kutip amar putusan sela.*)

Bahwa berdasarkan putusan sela tersebut, Pengadilan Agama
telah melakukan pemeriksaan tambahan yang berita acara sidangnya termuat
dalam bundel A tambahan yang isinya sebagai berikut:

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seraus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama pada hari tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah oleh kami sebagai Ketua Majelis serta dan masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

.....

.....

.....

Panitera Pengganti,

.....

Rincian biaya:

1.	Administrasi	Rp	134.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	154.000,00

(kutip pokok-pokok hasil pemeriksaan tambahan Pengadilan Tingkat Pertama)

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara dan berita acara sidang tambahan, Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan putusan Pengadilan Agama yang menolak gugatan cerai yang diajukan oleh Pemanding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa (*pertimbangan PTA tentang alat bukti secara ringkas*);
- Bahwa (*pertimbangan PTA tentang penerapan hukum dalam pokok perkara secara singkat*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pemanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding tidak beralasan hukum oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Agama tersebut harus dikuatkan. Namun demikian redaksi amar putusannya kurang tepat, sehingga harus diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa (*pertimbangan amar yang diperbaiki*)

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

A.2.9. Penggugat Banding.

Put. akhir; PTA menguatkan Put. PA dengan perbaikan redaksi amar.

Rincian biaya:

1.	Administrasi	Rp	134.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	154.000,00

(kutip pokok-pokok hasil pemeriksaan tambahan Pengadilan Tingkat Pertama)

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara dan berita acara sidang tambahan, Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Agama yang menolak gugatan cerai yang diajukan oleh Pembanding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *(uraikan pokok gugatan);*
- Bahwa *(uraikan dalil yang diakui dan dalil yang dibantah);*
- Bahwa *(uraikan pertimbangan atas bukti-bukti penggugat dan tergugat);*
- Bahwa *(uraikan dalil yang terbukti dan tidak terbukti);*
- Bahwa *(uraikan tentang penerapan hukum baik hukum tertulis, hukum tidak tertulis, atau asas-asas keadilan);*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding secara inklusif sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat, Putusan Pengadilan Agama Nomor tanggal harus dibatalkan. Selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan

A.2.10. Penggugat Banding. Put. akhir; PTA membatalkan Put. PA; kabulkan gugatan.

Panitera Pengganti,

.....

Rincian biaya:

1.	Administrasi	Rp	134.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	154.000,00

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama tanggal;/Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal yang pada pokoknya memohon agar:

(Kutip petitum memori banding)

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal dan Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut, pada tanggal /tidak memberikan jawaban atas memori banding tersebut berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Nomor tanggal

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal /akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage*) berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Nomor tanggal

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal /akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Nomor tanggal

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama pada tanggal dengan Nomor/Pdt.G/20..../PTA....;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal dan isi putusan Pengadilan Agama telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal dengan demikian permohonan banding tersebut telah melampaui tenggat masa banding yakni dalam waktu hari. Atas dasar itu sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, permohonan banding Pembanding tidak dapat diterima;

A.3.1. Tergugat Banding. Banding NO, permohonan banding melampaui batas waktu.

.....

Panitera Pengganti,

.....

Rincian biaya:

1.	Administrasi	Rp	134.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	154.000,00

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama tanggal; /Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal yang pada pokoknya memohon agar:

(Kutip petitum memori banding)

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal dan Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut, pada tanggal /tidak memberikan jawaban atas memori banding tersebut berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Nomor tanggal

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal /akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage*) berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Nomor tanggal

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal /akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Nomor tanggal

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama pada tanggal dengan Nomor/Pdt.G/20..../PTA....;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding melalui kuasa berdasarkan Surat Kuasa tanggal, akan tetapi Kuasa Pembanding belum disumpah sebagai Advokat oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Oleh karena itu permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding tersebut tidak sah, sehingga permohonan banding tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam

A.3.2. Tergugat Banding. Banding NO, Kuasa Pembanding belum disumpah sebagai Advokat.

.....

Panitera Pengganti,

.....

Rincian biaya:

1.	Administrasi	Rp	134.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	154.000,00

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama tanggal; /Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal yang pada pokoknya memohon agar:

(Kutip petitum memori banding)

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal dan Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut, pada tanggal /tidak memberikan jawaban atas memori banding tersebut berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Nomor tanggal

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal /akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage*) berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Nomor tanggal

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal /akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Nomor tanggal

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama pada tanggal dengan Nomor/Pdt.G/20..../PTA....;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding melalui kuasa berdasarkan Surat Kuasa tanggal, akan tetapi Kartu Tanda Anggota Kuasa Pembanding sudah habis masa berlakunya. Oleh karena itu maka berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat jo. Yurisprudensi 453 K/Sip/1973, tanggal 27 April 1976 jo. Nomor 695 K/Ag/2012, tanggal 19 April 2012, permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding tersebut tidak sah, sehingga permohonan banding tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

A.3.3. Tergugat Banding. Banding NO, KTA Advokat sudah habis masa berlakunya.

.....

Panitera Pengganti,

.....

Rincian biaya:

1.	Administrasi	Rp	134.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	154.000,00

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama tanggal; /Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal yang pada pokoknya memohon agar:

(Kutip petitum memori banding)

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal dan Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut, pada tanggal /tidak memberikan jawaban atas memori banding tersebut berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Nomor tanggal

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal /akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage*) berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Nomor tanggal

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal /akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Nomor tanggal

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama pada tanggal dengan Nomor/Pdt.G/20..../PTA....;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding melalui kuasa insidentil berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal akan tetapi Kuasa Pembanding tidak mempunyai izin dari Ketua Pengadilan Agama untuk beracara di Pengadilan Agama, oleh karena itu Kuasa Pembanding tidak sah untuk mengajukan banding mewakili Pembanding. Atas dasar itu Permohonan banding Pembanding tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

A.3.4. Tergugat Banding. Banding NO, Kuasa insidentil tidak mendapat izin dari Ketua PA.

.....

Panitera Pengganti,

.....

Rincian biaya:

1.	Administrasi	Rp	134.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	154.000,00

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama tanggal; /Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal yang pada pokoknya memohon agar:

(Kutip petitum memori banding)

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal selanjutnya Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut, pada tanggal /tidak memberikan jawaban atas memori banding tersebut berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Nomor tanggal

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal /akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage*) berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Nomor tanggal

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal /akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Nomor tanggal

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama pada tanggal dengan Nomor/Pdt.G/20..../PTA....;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa Pembanding mengajukan banding melalui kuasa insidentil berdasarkan Surat Kuasa tanggal akan tetapi kuasa Pembanding tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pembanding, oleh karena itu kuasa Pembanding tidak sah untuk mengajukan permohonan banding mewakili Pembanding sesuai dengan surat MA/Kumdil/8810/IX/1987 tanggal 21 September 1987. Atas dasar pertimbangan tersebut permohonan banding Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam

A.3.5. Tergugat Banding. Banding NO, Kuasa insidentil tidak memiliki hubungan keluarga.

.....

Panitera Pengganti,

.....

Rincian biaya:

1.	Administrasi	Rp	134.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	154.000,00

B.1.1. Cerai Talak

- Termohon Banding. PTA Menguatkan Putusan PA.

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama tanggal; /Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal yang pada pokoknya memohon agar:
(Kutip petitum memori banding)

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal selanjutnya Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut, pada tanggal /tidak memberikan jawaban atas memori banding tersebut berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Nomor tanggal

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal /akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage*) berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Nomor, tanggal

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal /akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Nomor tanggal

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama pada tanggal dengan Nomor/Pdt.G/20.../PTA.;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal dan isi putusan Pengadilan Agama telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama akan mengadili materi perkara;

B.1.1. Cerai Talak

- Termohon Banding. PTA Menguatkan Putusan PA.

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama pada hari tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah oleh kami sebagai Ketua Majelis serta dan masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

.....

.....

.....

Panitera Pengganti

.....

Rincian biaya:

1.	Administrasi	Rp	134.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	154.000,00

B.1.2. Cerai Talak

- Termohon Banding. PTA memperbaiki redaksi amar Putusan PA.

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama tanggal; /Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal yang pada pokoknya memohon agar:
(*Kutip petitum memori banding*)

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal selanjutnya Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut, pada tanggal /tidak memberikan jawaban atas memori banding tersebut berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Nomor tanggal

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal /akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage*) berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Nomor, tanggal

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal /akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Nomor tanggal

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama pada tanggal dengan Nomor/Pdt.G/20.../PTA.;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal dan isi putusan Pengadilan Agama telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama akan mengadili materi perkara;

B.1.2. Cerai Talak

- Termohon Banding. PTA memperbaiki redaksi amar Putusan PA.

Hijriah dengan perbaikan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (.....) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (.....) di depan sidang Pengadilan Agama;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp..... (.....rupiah);

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama pada hari tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah oleh kami sebagai Ketua Majelis serta dan masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

.....

.....

.....

Panitera Pengganti

.....

PUTUSAN

Nomor .../Pdt.G/20../PTA.....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan hakim majelis, perkara cerai talak antara:

....., NIK, umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan
....., bertempat tinggal di, Kelurahan/Desa
....., Kecamatan, Kota/Kabupaten
....., dalam hal ini memberi kuasa kepada,
Advokat, berkantor di(*kantor hukum/law firm lengkap
dengan alamatnya*), dengan Surat Kuasa Khusus tanggal
....., dahulu sebagai **Termohon** sekarang **Pembanding**;
melawan

....., NIK, umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan
....., bertempat tinggal di, Kelurahan/Desa
....., Kecamatan, Kota/Kabupaten
....., dalam hal ini memberi kuasa kepada,
Advokat, berkantor di(*kantor hukum/law firm lengkap
dengan alamatnya*), dengan Surat Kuasa Khusus tanggal
....., dahulu sebagai **Pemohon** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor/Pdt.G/20../PA ... tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:
(*Kutip amar putusan PA*)

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal

B.1.3. Cerai Talak

- Termohon Banding. PTA membatalkan Put. PA, menolak permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agamatidak sependapat dengan putusan Pengadilan Agama yang mengabulkan permohonan talak yang diajukan oleh Terbanding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa (*uraikan pokok gugatan*);
- Bahwa (*uraikan dalil yang diakui dan dalil yang dibantah*);
- Bahwa (*uraikan pertimbangan atas bukti-bukti Penggugat dan Tergugat*);
- Bahwa (*uraikan dalil yang terbukti dan tidak terbukti*);
- Bahwa (*uraikan tentang penerapan hukum baik hukum tertulis, hukum tidak tertulis, atau asas-asas keadilan*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding secara inklusif sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Agama harus dibatalkan. Selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama akan memutus dan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

B.1.4. Cerai Talak

- Termohon Banding. PTA membatalkan putusan PA: permohonan NO.

PUTUSAN

Nomor .../Pdt.G/20../PTA.....



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan hakim majelis, perkara cerai talak antara:

....., NIK, umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan
....., bertempat tinggal di, Kelurahan/Desa
....., Kecamatan, Kota/Kabupaten
....., dalam hal ini memberi kuasa kepada,
Advokat, berkantor di(*kantor hukum/law firm lengkap
dengan alamatnya*), dengan Surat Kuasa Khusus tanggal
....., dahulu sebagai **Termohon** sekarang **Pembanding**;
melawan

....., NIK, umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan
....., bertempat tinggal di, Kelurahan/Desa
....., Kecamatan, Kota/Kabupaten
....., dalam hal ini memberi kuasa kepada,
Advokat, berkantor di(*kantor hukum/law firm lengkap
dengan alamatnya*), dengan Surat Kuasa Khusus tanggal
....., dahulu sebagai **Pemohon** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor/Pdt.G/20../PA ... tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:
(*Kutip amar putusan PA*)

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal

B.1.4. Cerai Talak

- Termohon Banding. PTA membatalkan putusan PA: permohonan NO.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Agama yang mengabulkan permohonan talak yang diajukan oleh Terbanding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa (alasan PTA tentang permohonan NO)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Agama tersebut harus dibatalkan. Selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama akan memutus dan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Nomor/Pdt.G/20../PA ... tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
 2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp..... (.....rupiah);
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

PUTUSAN

Nomor .../Pdt.G/20../PTA.....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan hakim majelis, perkara cerai talak antara:

....., NIK, umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan
....., bertempat tinggal di, Kelurahan/Desa
....., Kecamatan, Kota/Kabupaten
....., dalam hal ini memberi kuasa kepada,
Advokat, berkantor di(*kantor hukum/law firm lengkap
dengan alamatnya*), dengan Surat Kuasa Khusus tanggal
....., dahulu sebagai **Termohon** sekarang **Pembanding**;
melawan

....., NIK, umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan
....., bertempat tinggal di, Kelurahan/Desa
....., Kecamatan, Kota/Kabupaten
....., dalam hal ini memberi kuasa kepada,
Advokat, berkantor di(*kantor hukum/law firm lengkap
dengan alamatnya*), dengan Surat Kuasa Khusus tanggal
....., dahulu sebagai **Pemohon** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor/Pdt.G/20../PA ... tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:
(*Kutip amar putusan PA*)

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal

B.1.5. Cerai Talak

- Termohon Banding. PTA membatalkan Put. PA: Permohonan Gugur.

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
 2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp..... (..... rupiah);
- II. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama pada hari tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah oleh kami sebagai Ketua Majelis serta dan masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

.....

.....

.....

Panitera Pengganti

.....

Rincian biaya:

1. Administrasi	Rp	134.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	154.000,00

B.1.6. Cerai Talak

- Termohon Banding. PTA membatalkan Put. PA; Permohonan NO.

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama pada tanggal dengan Nomor/Pdt.G/20.../PTA....;

Bahwa berdasarkan Surat Panitera Pengadilan Agama Nomor tanggal menerangkan Pembanding dan Terbanding sudah berdamai dan tidak menghendaki perceraian. /Bahwa berdasarkan surat pernyataan Pembanding dan Terbanding yang diketahui oleh Panitera Pengadilan Agama bahwa Pembanding dan Terbanding sudah berdamai dan sudah rukun kembali.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal dan isi putusan Pengadilan Agama telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding sudah berdamai dan sudah rukun kembali sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Nomor tanggal /sesuai surat pernyataan Pembanding dan Terbanding tanggal di hadapan Panitera Pengadilan Agama Atas dasar itu berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, permohonan cerai talak Terbanding tidak beralasan hukum;

Menimbang bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Agama Nomor tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah yang mengabulkan permohonan talak Terbanding harus dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

B.1.6. Cerai Talak

- Termohon Banding. PTA membatalkan Put. PA; Permohonan NO.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

.....

.....

.....

Panitera Pengganti

.....

Rincian biaya:

1.	Administrasi	Rp	134.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	154.000,00

B.1. 7. Cerai Talak

- Termohon Banding. PTA memutus Putusan Sela.

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama tanggal; /Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal yang pada pokoknya memohon agar:
(Kutip petitum memori banding)

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal selanjutnya Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut, pada tanggal /tidak memberikan jawaban atas memori banding tersebut berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Nomor tanggal

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal /akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage*) berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Nomor tanggal

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal /akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Nomor tanggal

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama pada tanggal dengan Nomor/Pdt.G/20.../PTA.;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal dan isi putusan Pengadilan Agama telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa pemeriksaan Pengadilan Agama

B.1. 7. Cerai Talak

- Termohon Banding. PTA memutus Putusan Sela.

..... sebagai Ketua Majelis serta dan
.....masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut
diucapkan pada haritanggal Masehi bertepatan
dengan tanggal Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum
oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan
..... sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding
dan Terbanding.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

.....

.....

.....

Panitera Pengganti

.....

B.1.8. Cerai Talak

- Termohon Banding. Putusan akhir; PTA menguatkan putusan PA.

Acara Sidang Nomor tanggal dan Berita Acara Sidang Nomor tanggal yang isi pokoknya sebagai berikut:
(Kutip pokok-pokok hasil pemeriksaan tambahan Pengadilan Tingkat Pertama.)

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara dan berita acara sidang tambahan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan putusan Pengadilan Agama yang mengabulkan permohonan cerai talak yang diajukan oleh Terbanding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa (pertimbangan PTA tentang alat bukti secara ringkas);
- Bahwa (pertimbangan PTA tentang penerapan hukum dalam pokok perkara secara singkat);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding tidak beralasan hukum oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat, Putusan Pengadilan Agama Nomor tanggal harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

PUTUSAN

Nomor .../Pdt.G/20../PTA.....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan hakim majelis, perkara cerai talak antara:

....., NIK, umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan
....., bertempat tinggal di, Kelurahan/Desa
....., Kecamatan, Kota/Kabupaten
....., dalam hal ini memberi kuasa kepada,
Advokat, berkantor di(*kantor hukum/law firm lengkap
dengan alamatnya*), dengan Surat Kuasa Khusus tanggal
....., dahulu sebagai **Termohon** sekarang **Pembanding**;
melawan

....., NIK, umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan
....., bertempat tinggal di, Kelurahan/Desa
....., Kecamatan, Kota/Kabupaten
....., dalam hal ini memberi kuasa kepada,
Advokat, berkantor di(*kantor hukum/law firm lengkap
dengan alamatnya*), dengan Surat Kuasa Khusus tanggal
....., dahulu sebagai **Pemohon** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Bahwa sebagaimana Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama
Nomor tanggal20... Masehi bertepatan dengan
tanggal14..... Hijriah yang amarnya sebagai berikut:
(*Kutip amar putusan sela*).

Bahwa berdasarkan putusan sela tersebut, Pengadilan Agama telah
melakukan pemeriksaan tambahan pada tanggal dan tanggal

Bahwa, hasil pemeriksaan tambahan tersebut tertuang dalam Berita

B.1.9. Cerai Talak

- Termohon Banding. Putusan akhir; PTA memperbaiki amar put. PA.

Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Nomor/Pdt.G/20../PA ... tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah, dengan perbaikan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon (.....) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (.....) di depan sidang Pengadilan Agama
 3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp..... (.....rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seraus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama pada hari tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah oleh kami sebagai Ketua Majelis serta dan masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

.....

PUTUSAN

Nomor .../Pdt.G/20../PTA.....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan hakim majelis, perkara cerai talak antara:

....., NIK, umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan
....., bertempat tinggal di, Kelurahan/Desa
....., Kecamatan, Kota/Kabupaten
....., dalam hal ini memberi kuasa kepada,
Advokat, berkantor di(*kantor hukum/law firm lengkap
dengan alamatnya*), dengan Surat Kuasa Khusus tanggal
....., dahulu sebagai **Termohon** sekarang **Pembanding**;
melawan

....., NIK, umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan
....., bertempat tinggal di, Kelurahan/Desa
....., Kecamatan, Kota/Kabupaten
....., dalam hal ini memberi kuasa kepada,
Advokat, berkantor di(*kantor hukum/law firm lengkap
dengan alamatnya*), dengan Surat Kuasa Khusus tanggal
....., dahulu sebagai **Pemohon** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Bahwa sebagaimana Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama
Nomor tanggal20... Masehi bertepatan dengan
tanggal14... Hijriah yang amarnya sebagai berikut:
(*Kutip amar putusan sela*).

Bahwa berdasarkan putusan sela tersebut, Pengadilan Agama telah
melakukan pemeriksaan tambahan pada tanggal dan tanggal

Bahwa, hasil pemeriksaan tambahan tersebut tertuang dalam Berita

B.1.10. Cerai Talak

- Termohon Banding. Put. Akhir; PTA membatalkan Put. PA; Tolak Permohonan.

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Nomor /Pdt.G/20../PA ... tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menolak permohonan Permohonan;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp..... (..... rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama pada hari tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah oleh kami sebagai Ketua Majelis serta dan masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

.....

.....

PUTUSAN

Nomor .../Pdt.G/20../PTA.....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara cerai talak antara:

....., NIK, umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan
....., bertempat tinggal di, Kelurahan/Desa
....., Kecamatan, Kota/Kabupaten
....., dalam hal ini memberi kuasa kepada,
Advokat, berkantor di(*kantor hukum/law firm lengkap
dengan alamatnya*), dengan Surat Kuasa Khusus tanggal
....., dahulu sebagai **Pemohon** sekarang **Pembanding**;
melawan

....., NIK, umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan
....., bertempat tinggal di, Kelurahan/Desa
....., Kecamatan, Kota/Kabupaten
....., dalam hal ini memberi kuasa kepada,
Advokat, berkantor di(*kantor hukum/law firm lengkap
dengan alamatnya*), dengan Surat Kuasa Khusus tanggal
....., dahulu sebagai **Termohon** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor/Pdt.G/20../PA... tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:
(*Kutip amar putusan PA*)

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal

B.2.1. Cerai Talak

- Pemohon Banding. PTA menguatkan putusan PA.

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan putusan Pengadilan Agama yang menolak permohonan talak yang diajukan oleh Pembanding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa (*pertimbangan PTA tentang alat bukti secara ringkas*);
- Bahwa (*pertimbangan PTA tentang penerapan hukum dalam pokok perkara secara singkat*);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding tidak beralasan hukum oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat, Putusan Pengadilan Agama Nomor tanggal harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Nomor /Pdt.G/20../PA ... tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah;
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (setatus lima puluh ribu rupiah);

PUTUSAN

Nomor .../Pdt.G/20../PTA.....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara cerai talak antara:

....., NIK, umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan, bertempat tinggal di, Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kota/Kabupaten, dalam hal ini memberi kuasa kepada, Advokat, berkantor di(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*), dengan Surat Kuasa Khusus tanggal, dahulu sebagai **Pemohon** sekarang **Pembanding**;
melawan

....., NIK, umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan, bertempat tinggal di, Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kota/Kabupaten, dalam hal ini memberi kuasa kepada, Advokat, berkantor di(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*), dengan Surat Kuasa Khusus tanggal, dahulu sebagai **Termohon** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor/Pdt.G/20../PA... tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal..... Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:
(*Kutip amar putusan PA*)

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal

B.2.2. Cerai Talak

- Pemohon Banding. PTA memperbaiki redaksi amar Putusan PA.

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan putusan Pengadilan Agama yang menolak permohonan talak yang diajukan oleh Pembanding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa (*Pertimbangan PTA tentang alat bukti secara ringkas*);
- Bahwa (*Pertimbangan PTA tentang penerapan hukum dalam pokok perkara secara singkat*);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding tidak beralasan hukum oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Agama tersebut harus dikuatkan. Namun demikian redaksi amar putusannya kurang tepat, sehingga harus diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut:

- *Bahwa (pertimbangan amar yang perlu diperbaiki);*

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Nomor/Pdt.G/20../PA ... tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah

PUTUSAN

Nomor .../Pdt.G/20../PTA.....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara cerai talak antara:

....., NIK, umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan, bertempat tinggal di, Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kota/Kabupaten, dalam hal ini memberi kuasa kepada, Advokat, berkantor di(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*), dengan Surat Kuasa Khusus tanggal, dahulu sebagai **Pemohon** sekarang **Pembanding**;
melawan

....., NIK, umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan, bertempat tinggal di, Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kota/Kabupaten, dalam hal ini memberi kuasa kepada, Advokat, berkantor di(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*), dengan Surat Kuasa Khusus tanggal, dahulu sebagai **Termohon** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor/Pdt.G/20../PA... tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:
(*Kutip amar putusan PA*)

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal

B.2.3. Cerai Talak

- Pemohon Banding. PTA. Membatalkan Putusan PA: Mengabulkan Permohonan.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Agama yang menolak permohonan talak yang diajukan oleh Pembanding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa (*uraikan pokok gugatan*);
- Bahwa (*uraikan dalil yang diakui dan dalil yang dibantah*);
- Bahwa (*uraikan pertimbangan atas bukti-bukti Penggugat dan Tergugat*);
- Bahwa (*uraikan dalil yang terbukti dan tidak terbukti*);
- Bahwa (*uraikan tentang penerapan hukum baik hukum tertulis, hukum tidak tertulis, atau asas-asas keadilan*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding secara inklusif sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Agama tersebut harus dibatalkan. Selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama akan memutus dan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

B.2.3. Cerai Talak

- Pemohon Banding. PTA. Membatalkan Putusan PA: Mengabulkan Permohonan.

Rincian biaya:

1.	Administrasi	Rp	134.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	154.000,00

B.2.4. Cerai Talak

- Pemohon Banding. PTA Membatalkan Putusan PA: Permohonan NO.

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama tanggal; /Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal yang pada pokoknya memohon agar:

(Kutip petitum memori banding)

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal dan Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut, pada tanggal /tidak memberikan jawaban atas memori banding tersebut berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Nomor tanggal

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal /akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage*) berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Nomor tanggal

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal /akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Nomor tanggal

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama pada tanggal dengan Nomor/Pdt.G/20.../PTA.;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal dan isi putusan Pengadilan Agama telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama akan mengadili materi perkara;

B.2.4. Cerai Talak

- Pemohon Banding. PTA Membatalkan Putusan PA: Permohonan NO.

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama pada hari tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah oleh kami sebagai Ketua Majelis serta dan masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

.....

.....

.....

Panitera Pengganti

.....

Rincian biaya:

1.	Administrasi	Rp	134.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	154.000,00

B.2.5. Cerai Talak

- Pemohon Banding. PTA. membatalkan Put. PA: Permohonan Gugur.

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama pada tanggal dengan Nomor/Pdt.G/20.../PTA.;

Bahwa pihak Pemanding/Terbanding telah meninggal dunia pada tanggal berdasarkan Surat Kematian Nomor, tanggal yang diterbitkan oleh

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Kematian Nomor tanggal yang diterbitkan oleh ternyata Pemanding /Terbanding telah meninggal dunia pada tanggal, dengan demikian berdasarkan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemanding gugur;

Menimbang bahwa dengan gugurnya permohonan cerai talak Pemanding maka Putusan Pengadilan Agama Nomor tanggal yang mengabulkan permohonan talak Pemanding harus dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

B.2.5. Cerai Talak

- Pemohon Banding. PTA. membatalkan Put. PA: Permohonan Gugur.

Rincian biaya:

1.	Administrasi	Rp	134.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	154.000,00

B.2.6. Cerai Talak

- Pemohon Banding. PTA. Membatalkan Put. PA; Permohonan NO.

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon, untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama pada tanggal dengan Nomor/Pdt.G/20.../PTA.;

Bahwa berdasarkan Surat Panitera Pengadilan Agama Nomor tanggal menerangkan Pembanding dan Terbanding sudah berdamai dan rukun kembali; /Bahwa berdasarkan surat pernyataan Pembanding dan Terbanding yang diketahui oleh Panitera Pengadilan Agama bahwa Pembanding dan Terbanding sudah berdamai dan rukun kembali;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal dan isi putusan Pengadilan Agama telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding sudah berdamai tidak menghendaki perceraian sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Nomor tanggal /sesuai Surat Pernyataan Pembanding dan Terbanding tanggal di hadapan Panitera Pengadilan Agama Atas dasar itu berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, permohonan cerai talak Pembanding tidak beralasan hukum;

Menimbang bahwa dengan damainya Pembanding dan Terbanding dan telah rukun kembali, maka putusan Pengadilan Agama yang mengabulkan permohonan talak Pembanding harus dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah

B.2.6. Cerai Talak

- Pemohon Banding. PTA. Membatalkan Put. PA; Permohonan NO.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

.....

.....

.....

Panitera Pengganti

.....

Rincian biaya:

1.	Administrasi	Rp	134.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	154.000,00

B.2.7. Cerai Talak

- Pemohon Banding. PTA memutus putusan Sela.

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama tanggal; /Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal yang pada pokoknya memohon agar:

(Kutip petitum memori banding)

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal dan Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut, pada tanggal /tidak memberikan jawaban atas memori banding tersebut berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Nomor tanggal

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal /akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage*) berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Nomor tanggal

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal /akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Nomor tanggal

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama pada tanggal dengan Nomor/Pdt.G/20.../PTA.;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal dan isi putusan Pengadilan Agama telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa pemeriksaan Pengadilan Agama

B.2.7. Cerai Talak

- Pemohon Banding. PTA memutus putusan Sela.

..... sebagai Ketua Majelis serta dan
.....masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut
diucapkan pada hari tanggal Masehi bertepatan
dengan tanggal Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum
oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan
..... sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding
dan Terbanding.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

.....

.....

.....

Panitera Pengganti

.....

B.2.8. Cerai Talak

- Pemohon Banding. Put. akhir; PTA menguatkan put. PA.

Acara Sidang Nomor tanggal dan Berita Acara Sidang Nomor tanggal yang isi pokoknya sebagai berikut:
(Kutip pokok-pokok hasil pemeriksaan tambahan Pengadilan Tingkat Pertama.)

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara dan berita acara sidang tambahan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan putusan Pengadilan Agama yang menolak permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pembanding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa (pertimbangan PTA tentang alat bukti secara ringkas);
- Bahwa (pertimbangan PTA tentang penerapan hukum dalam pokok perkara secara singkat);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding tidak beralasan hukum oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat, Putusan Pengadilan Agama Nomor tanggal harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

- Pemohon Banding. Put. akhir; PTA menguatkan put. PA dengan perbaikan amar.

PUTUSAN

Nomor .../Pdt.G/20../PTA.....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara cerai talak antara:

....., NIK, umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan, bertempat tinggal di, Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kota/Kabupaten, dalam hal ini memberi kuasa kepada, Advokat, berkantor di(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*), dengan Surat Kuasa Khusus tanggal, dahulu sebagai **Pemohon** sekarang **Pembanding**; melawan

....., NIK, umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan, bertempat tinggal di, Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kota/Kabupaten, dalam hal ini memberi kuasa kepada, Advokat, berkantor di(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*), dengan Surat Kuasa Khusus tanggal, dahulu sebagai **Termohon** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Bahwa sebagaimana Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Nomor tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah yang amarnya sebagai berikut:
(*Kutip amar putusan sela*).

Bahwa berdasarkan putusan sela tersebut, Pengadilan Agama telah melakukan pemeriksaan tambahan pada tanggal dan tanggal

Bahwa hasil pemeriksaan tambahan tersebut tertuang dalam Berita

B.2.9. Cerai Talak

- Pemohon Banding. Put. akhir; PTA menguatkan put. PA dengan perbaikan amar.

Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Nomor/Pdt.G/20../PA ... tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah, dengan perbaikan sebagai berikut:
 1.;
 2.;
 3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp..... (.....rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seraus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama pada hari tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah oleh kami sebagai Ketua Majelis serta dan masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

.....

.....

.....

PUTUSAN

Nomor .../Pdt.G/20../PTA.....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara cerai talak antara:

....., NIK, umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan
....., bertempat tinggal di, Kelurahan/Desa
....., Kecamatan, Kota/Kabupaten
....., dalam hal ini memberi kuasa kepada,
Advokat, berkantor di(*kantor hukum/law firm lengkap
dengan alamatnya*), dengan Surat Kuasa Khusus tanggal
....., dahulu sebagai **Pemohon** sekarang **Pembanding**;
melawan

....., NIK, umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan
....., bertempat tinggal di, Kelurahan/Desa
....., Kecamatan, Kota/Kabupaten
....., dalam hal ini memberi kuasa kepada,
Advokat, berkantor di(*kantor hukum/law firm lengkap
dengan alamatnya*), dengan Surat Kuasa Khusus tanggal
....., dahulu sebagai **Termohon** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Bahwa sebagaimana Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama
Nomor tanggal Masehi bertepatan dengan
tanggal Hijriah yang amarnya sebagai berikut:
(*Kutip amar putusan sela*).

Bahwa berdasarkan putusan sela tersebut, Pengadilan Agama
telah melakukan pemeriksaan tambahan pada tanggal dan tanggal

Bahwa hasil pemeriksaan tambahan tersebut tertuang dalam Berita

B.2.10. Cerai Talak

- Pemohon Banding. Put. akhir; PTA. Membatalkan Put. PA; Kabulkan permohonan.

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Nomor/Pdt.G/20../PA ... tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan permohonan Permohonan;
 2. Memberi izin kepada Pemohon (.....) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (.....) di depan sidang Pengadilan Agama;
 3. Membabankan kepada Pemohon membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp..... (..... rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (setatus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama pada hari tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah oleh kami sebagai Ketua Majelis serta dan masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

.....

B.3.1. Cerai Talak

- Termohon Banding. Banding NO, permohonan banding melampaui batas waktu.

PUTUSAN

Nomor .../Pdt.G/20../PTA.....



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara cerai talak antara:

....., NIK, umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan
....., bertempat tinggal di, Kelurahan/Desa
....., Kecamatan, Kota/Kabupaten
....., dalam hal ini memberi kuasa kepada,
Advokat, berkantor di(*kantor hukum/law firm lengkap
dengan alamatnya*), dengan Surat Kuasa Khusus tanggal
....., dahulu sebagai **Pemohon** sekarang **Pembanding**;
melawan

....., NIK, umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan
....., bertempat tinggal di, Kelurahan/Desa
....., Kecamatan, Kota/Kabupaten
....., dalam hal ini memberi kuasa kepada,
Advokat, berkantor di(*kantor hukum/law firm lengkap
dengan alamatnya*), dengan Surat Kuasa Khusus tanggal
....., dahulu sebagai **Termohon** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor /Pdt.G/20../PA... tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:
(*Kutip amar putusan PA*)

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal

B.3.1. Cerai Talak

- Termohon Banding. Banding NO, permohonan banding melampaui batas waktu.

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding tidak dapat diterima;
- II. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama pada hari tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah oleh kami sebagai Ketua Majelis serta dan masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

.....

B.3.2. Cerai Talak

- Termohon Banding. Banding NO, Kuasa Pembanding belum disumpah sebagai Advokat.

P U T U S A N

Nomor .../Pdt.G/20../PTA.....



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara cerai talak antara:

....., NIK, umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan
....., bertempat tinggal di, Kelurahan/Desa
....., Kecamatan, Kota/Kabupaten
....., dalam hal ini memberi kuasa kepada,
Advokat, berkantor di(*kantor hukum/law firm lengkap
dengan alamatnya*), dengan Surat Kuasa Khusus tanggal
....., dahulu sebagai **Pemohon** sekarang **Pembanding**;
melawan

....., NIK, umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan
....., bertempat tinggal di, Kelurahan/Desa
....., Kecamatan, Kota/Kabupaten
....., dalam hal ini memberi kuasa kepada,
Advokat, berkantor di(*kantor hukum/law firm lengkap
dengan alamatnya*), dengan Surat Kuasa Khusus tanggal
....., dahulu sebagai **Termohon** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor /Pdt.G/20../PA... tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:
(*Kutip amar putusan PA*)

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal

B.3.2. Cerai Talak

- Termohon Banding. Banding NO, Kuasa Pembanding belum disumpah sebagai Advokat.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding tidak dapat diterima;
- II. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama pada hari tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah oleh kami sebagai Ketua Majelis serta dan masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

.....

B.3.3. Cerai Talak

- Termohon Banding. Banding NO, KTA Advokat sudah habis masa berlakunya.

PUTUSAN

Nomor .../Pdt.G/20../PTA.....



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara cerai talak antara:

....., NIK, umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan
....., bertempat tinggal di, Kelurahan/Desa
....., Kecamatan, Kota/Kabupaten
....., dalam hal ini memberi kuasa kepada,
Advokat, berkantor di(*kantor hukum/law firm lengkap
dengan alamatnya*), dengan Surat Kuasa Khusus tanggal
....., dahulu sebagai **Pemohon** sekarang **Pembanding**;
melawan

....., NIK, umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan
....., bertempat tinggal di, Kelurahan/Desa
....., Kecamatan, Kota/Kabupaten
....., dalam hal ini memberi kuasa kepada,
Advokat, berkantor di(*kantor hukum/law firm lengkap
dengan alamatnya*), dengan Surat Kuasa Khusus tanggal
....., dahulu sebagai **Termohon** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor /Pdt.G/20../PA... tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:
(*Kutip amar putusan PA*)

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal

B.3.3. Cerai Talak

- Termohon Banding. Banding NO, KTA Advokat sudah habis masa berlakunya.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding tidak dapat diterima;
- II. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150,000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama pada hari tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah oleh kami sebagai Ketua Majelis serta dan masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

.....

B.3.4. Cerai Talak

- Termohon Banding. Banding NO, Kuasa insidentil tidak mendapat izin dari ketua PA

PUTUSAN

Nomor .../Pdt.G/20../PTA.....



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara cerai talak antara:

....., NIK, umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan
....., bertempat tinggal di, Kelurahan/Desa
....., Kecamatan, Kota/Kabupaten
....., dalam hal ini memberi kuasa kepada,
Kuasa Insidentil, bertempat tinggal di(alamatnya)
....., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal, dahulu
sebagai **Pemohon** sekarang **Pembanding**;
melawan

....., NIK, umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan
....., bertempat tinggal di, Kelurahan/Desa
....., Kecamatan, Kota/Kabupaten
....., dalam hal ini memberi kuasa kepada,
Advokat, berkantor di(kantor hukum/law firm lengkap
dengan alamatnya), dengan Surat Kuasa Khusus tanggal
....., dahulu sebagai **Termohon** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor /Pdt.G/20../PA... tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:
(Kutip amar putusan PA)

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal

B.3.4. Cerai Talak

- Termohon Banding. Banding NO, Kuasa insidentil tidak mendapat izin dari ketua PA

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding tidak dapat diterima;
- II. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama pada hari tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah oleh kami sebagai Ketua Majelis serta dan masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

.....

B.3.5. Cerai Talak

- Termohon Banding. Banding NO, Kuasa insidentil tidak memiliki hubungan keluarga.

PUTUSAN

Nomor .../Pdt.G/20../PTA.....



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara cerai talak antara:

....., NIK, umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan
....., bertempat tinggal di, Kelurahan/Desa
....., Kecamatan, Kota/Kabupaten
....., dalam hal ini memberi kuasa kepada,
Advokat, berkantor di(*kantor hukum/law firm lengkap
dengan alamatnya*), dengan Surat Kuasa Khusus tanggal
....., dahulu sebagai **Pemohon** sekarang **Pembanding**;
melawan

....., NIK, umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan
....., bertempat tinggal di, Kelurahan/Desa
....., Kecamatan, Kota/Kabupaten
....., dalam hal ini memberi kuasa kepada,
Advokat, berkantor di(*kantor hukum/law firm lengkap
dengan alamatnya*), dengan Surat Kuasa Khusus tanggal
....., dahulu sebagai **Termohon** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor /Pdt.G/20../PA... tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:
(*Kutip amar putusan PA*)

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal

B.3.5. Cerai Talak

- Termohon Banding. Banding NO, Kuasa insidentil tidak memiliki hubungan keluarga.

bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding tidak dapat diterima;
- II. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama pada hari tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah oleh kami sebagai Ketua Majelis serta dan masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

.....

PUTUSAN

Nomor .../Pdt.G/20../PTA.....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara gugatan antara:

....., NIK, umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan, bertempat tinggal di, Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kota/Kabupaten, dalam hal ini memberi kuasa kepada, Advokat, berkantor di(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*), dengan Surat Kuasa Khusus tanggal, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**; melawan

....., NIK, umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan, bertempat tinggal di, Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kota/Kabupaten, dalam hal ini memberi kuasa kepada, Advokat, berkantor di(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*), dengan Surat Kuasa Khusus tanggal, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor/Pdt.G/20../PA... tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:
(*Kutip amar putusan PA*)

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan putusan Pengadilan Agama yang mengabulkan gugatan yang diajukan oleh Terbanding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa (*pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang alat bukti secara ringkas*);
- Bahwa (*pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang pokok perkara secara singkat*);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding tidak beralasan hukum oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat, putusan Pengadilan Agama harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Nomor .../Pdt.G/20../PA ... tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah;
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

PUTUSAN

Nomor .../Pdt.G/20../PTA.....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara gugatan antara:

....., NIK, umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan, bertempat tinggal di, Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kota/Kabupaten, dalam hal ini memberi kuasa kepada, Advokat, berkantor di(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*), dengan Surat Kuasa Khusus tanggal, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**; melawan

....., NIK, umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan, bertempat tinggal di, Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kota/Kabupaten, dalam hal ini memberi kuasa kepada, Advokat, berkantor di(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*), dengan Surat Kuasa Khusus tanggal, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor/Pdt.G/20../PA... tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:
(*Kutip amar putusan PA*)

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan putusan Pengadilan Agama yang mengabulkan gugatan yang diajukan oleh Terbanding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa (*pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang alat bukti secara ringkas*);
- Bahwa (*pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang pokok perkara secara singkat*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding tidak beralasan hukum oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Putusan Pengadilan Agama tersebut harus dikuatkan. Namun demikian sistematika amar putusannya kurang tepat, sehingga Pengadilan Tinggi Agama akan memperbaiki sistematika amar putusannya dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa (*pertimbangan tentang sistematika amar yang diperbaiki*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

PUTUSAN

Nomor .../Pdt.G/20../PTA.....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara gugatan antara:

....., NIK, umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan, bertempat tinggal di, Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kota/Kabupaten, dalam hal ini memberi kuasa kepada, Advokat, berkantor di(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*), dengan Surat Kuasa Khusus tanggal, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;
melawan

....., NIK, umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan, bertempat tinggal di, Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kota/Kabupaten, dalam hal ini memberi kuasa kepada, Advokat, berkantor di(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*), dengan Surat Kuasa Khusus tanggal, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor/Pdt.G/20../PA... tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:
(*Kutip amar putusan PA*)

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal.....;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada

- Bahwa (*pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang alat bukti secara ringkas*);
- Bahwa (*pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang pokok perkara secara singkat*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding tidak beralasan hukum oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Putusan Pengadilan Agama tersebut harus dikuatkan. Namun demikian rumusan amar putusannya kurang tepat, sehingga Pengadilan Tinggi Agama akan memperbaiki rumusan amar putusannya dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa (*pertimbangan rumusan amar yang diperbaiki*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Nomor /Pdt.G/20.../PA ... tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah dengan perbaikan sebagai berikut:
 1.
 2. dst;
 3. Membebankan kepada Pengugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp.....(..... rupiah);

PUTUSAN

Nomor .../Pdt.G/20../PTA.....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara gugatan antara:

....., NIK, umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan, bertempat tinggal di, Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kota/Kabupaten, dalam hal ini memberi kuasa kepada, Advokat, berkantor di(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*), dengan Surat Kuasa Khusus tanggal, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;
melawan

....., NIK, umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan, bertempat tinggal di, Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kota/Kabupaten, dalam hal ini memberi kuasa kepada, Advokat, berkantor di(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*), dengan Surat Kuasa Khusus tanggal, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor/Pdt.G/20../PA... tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:
(*Kutip amar putusan PA*)

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Agama yang mengabulkan seluruhnya/ sebagian gugatan yang diajukan oleh Terbanding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa (uraikan pokok gugatan);
- Bahwa (uraikan dalil yang diakui dan dalil yang dibantah);
- Bahwa (uraikan pertimbangan atas bukti-bukti Penggugat dan Tergugat);
- Bahwa (uraikan dalil yang terbukti dan tidak terbukti);
- Bahwa (uraikan tentang penerapan hukum baik hukum tertulis, hukum tidak tertulis, atau asas-asas keadilan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Agama harus dibatalkan. Selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama memutuskan dan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Nomor /Pdt.G/20.../PA ... tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah;

PUTUSAN

Nomor .../Pdt.G/20../PTA.....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara gugatan antara:

....., NIK, umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan, bertempat tinggal di, Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kota/Kabupaten, dalam hal ini memberi kuasa kepada, Kuasa Insidentil, bertempat tinggal di (*alamatnya*), dengan Surat Kuasa Khusus tanggal, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;
melawan

....., NIK, umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan, bertempat tinggal di, Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kota/Kabupaten, dalam hal ini memberi kuasa kepada, Advokat, berkantor di (*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*), dengan Surat Kuasa Khusus tanggal, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor/Pdt.G/20../PA... tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:
(*Kutip amar putusan PA*)

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal

bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding tidak dapat diterima;
- II. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama pada hari tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal14... Hijriah oleh kami sebagai Ketua Majelis serta dan masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

.....

PUTUSAN

Nomor .../Pdt.G/20../PTA.....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara gugatan antara:

....., NIK, umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan, bertempat tinggal di, Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kota/Kabupaten, dalam hal ini memberi kuasa kepada, Kuasa Insidentil, bertempat tinggal di (*alamatnya*), dengan Surat Kuasa Khusus tanggal, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

....., NIK, umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan, bertempat tinggal di, Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kota/Kabupaten, dalam hal ini memberi kuasa kepada, Advokat, berkantor di (*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*), dengan Surat Kuasa Khusus tanggal, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor /Pdt.G/20../PA... tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:
(*Kutip amar putusan PA*)

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding tidak dapat diterima;
- II. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama pada hari tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah oleh kami sebagai Ketua Majelis serta dan masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

.....

.....

PUTUSAN

Nomor .../Pdt.G/20../PTA.....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara gugatan antara:

....., NIK, umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan
....., bertempat tinggal di, Kelurahan/Desa
....., Kecamatan, Kota/Kabupaten
....., dalam hal ini memberi kuasa kepada,
Kuasa Insidentil, bertempat tinggal di (*alamatnya*)
....., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal, dahulu
sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;
melawan

....., NIK, umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan
....., bertempat tinggal di, Kelurahan/Desa
....., Kecamatan, Kota/Kabupaten
....., dalam hal ini memberi kuasa kepada,
Advokat, berkantor di (*kantor hukum/law firm lengkap
dengan alamatnya*), dengan Surat Kuasa Khusus tanggal
....., dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor/Pdt.G/20../PA... tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:
(*Kutip amar putusan PA*)

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal

diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding tidak dapat diterima;
- II. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama pada hari tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah oleh kami sebagai Ketua Majelis serta dan masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

.....

.....

PUTUSAN

Nomor .../Pdt.G/20../PTA.....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara gugatan antara:

....., NIK, umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan
....., bertempat tinggal di, Kelurahan/Desa
....., Kecamatan, Kota/Kabupaten
....., dalam hal ini memberi kuasa kepada,
Kuasa Insidentil, bertempat tinggal di (*alamatnya*)
....., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal, dahulu
sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;
melawan

....., NIK, umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan
....., bertempat tinggal di, Kelurahan/Desa
....., Kecamatan, Kota/Kabupaten
....., dalam hal ini memberi kuasa kepada,
Advokat, berkantor di (*kantor hukum/law firm lengkap
dengan alamatnya*), dengan Surat Kuasa Khusus tanggal
....., dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor/Pdt.G/20../PA... tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:
(*Kutip amar putusan PA*)

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding tidak dapat diterima;
- II. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama pada hari tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah oleh kami sebagai Ketua Majelis serta dan masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

.....

.....

P E N E T A P A N

Nomor .../Pdt.G/20../PTA.....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara gugatan antara:

....., NIK, umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan
....., bertempat tinggal di, Kelurahan/Desa
....., Kecamatan, Kota/Kabupaten
....., dalam hal ini memberi kuasa kepada,
Advokat, berkantor di(*kantor hukum/law firm lengkap
dengan alamatnya*), dengan Surat Kuasa Khusus tanggal
....., dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;
melawan

....., NIK, umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan
....., bertempat tinggal di, Kelurahan/Desa
....., Kecamatan, Kota/Kabupaten
....., dalam hal ini memberi kuasa kepada,
Advokat, berkantor di(*kantor hukum/law firm lengkap
dengan alamatnya*), dengan Surat Kuasa Khusus tanggal
....., dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor/Pdt.G/20../PA... tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:
(*Kutip amar putusan PA*)

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal

bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

- I. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor;
- II. Menyatakan perkara Nomor dicabut;
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama pada hari tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah oleh kami sebagai Ketua Majelis serta dan masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

.....

.....

PUTUSAN

Nomor .../Pdt.G/20../PTA.....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara gugatan antara:

....., NIK, umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan, bertempat tinggal di, Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kota/Kabupaten, dalam hal ini memberi kuasa kepada, Advokat, berkantor di(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*), dengan Surat Kuasa Khusus tanggal, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;
melawan

....., NIK, umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan, bertempat tinggal di, Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kota/Kabupaten, dalam hal ini memberi kuasa kepada, Advokat, berkantor di(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*), dengan Surat Kuasa Khusus tanggal, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor/Pdt.G/20../PA... tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:
(*Kutip amar putusan PA*)

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding tidak dapat diterima;
- II. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama pada hari tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah oleh kami sebagai Ketua Majelis serta dan masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

.....

.....

.....

PUTUSAN

Nomor .../Pdt.G/20../PTA.....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara gugatan antara:

....., NIK, umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan, bertempat tinggal di, Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kota/Kabupaten, dalam hal ini memberi kuasa kepada, Advokat, berkantor di(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*), dengan Surat Kuasa Khusus tanggal, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;
melawan

....., NIK, umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan, bertempat tinggal di, Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kota/Kabupaten, dalam hal ini memberi kuasa kepada, Advokat, berkantor di(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*), dengan Surat Kuasa Khusus tanggal, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor/Pdt.G/20../PA... tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:
(*Kutip amar putusan PA*)

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal

Agama kurang lengkap, seharusnya Pengadilan Agama memeriksa mengenai:

(Uraikan tindakan pemeriksaan yang harus dilakukan oleh PA.)

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu sebelum memutus pokok perkara memerintahkan Pengadilan Agama untuk melakukan pemeriksaan tambahan mengenai dan mengirimkan berita acara sidang tambahan tersebut ke Pengadilan Tinggi Agama

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara akan diperhitungkan dalam putusan akhir;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
2. Memerintahkan Pengadilan Agama untuk melakukan pemeriksaan tambahan mengenai
 - a.
 - b.
 - c. dst

dalam jangka waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan;

3. Memerintahkan Pengadilan Agama untuk mengirimkan berita acara sidang tambahan tersebut ke Pengadilan Tinggi Agama paling lama 2 (dua) hari setelah diperiksa;
4. Menangguhkan biaya perkara ini sampai dengan putusan akhir;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama pada hari tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah oleh kami

PUTUSAN

Nomor .../Pdt.G/20../PTA.....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara gugatan antara:

....., NIK, umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan, bertempat tinggal di, Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kota/Kabupaten, dalam hal ini memberi kuasa kepada, Advokat, berkantor di(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*), dengan Surat Kuasa Khusus tanggal, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**; melawan

....., NIK, umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan, bertempat tinggal di, Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kota/Kabupaten, dalam hal ini memberi kuasa kepada, Advokat, berkantor di(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*), dengan Surat Kuasa Khusus tanggal, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Bahwa sebagaimana Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Nomor tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah yang amarnya sebagai berikut:

(*Kutip amar putusan sela*)

Bahwa berdasarkan putusan sela tersebut, Pengadilan Agama telah melakukan pemeriksaan tambahan pada tanggal dan tanggal

Bahwa hasil pemeriksaan tambahan tersebut tertuang dalam Berita

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Nomor /Pdt.G/20../PA ... tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah;

MENGADILI SENDIRI:

1.;
 2.;
 3.dst;
 4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp..... (..... rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama pada hari tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah oleh kami sebagai Ketua Majelis serta dan masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

.....

.....

.....

Panitera Pengganti,

.....

PUTUSAN

Nomor .../Pdt.G/20../PTA.....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara gugatan antara:

....., NIK, umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan, bertempat tinggal di, Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kota/Kabupaten, dalam hal ini memberi kuasa kepada, Advokat, berkantor di(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*), dengan Surat Kuasa Khusus tanggal, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**; melawan

....., NIK, umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan, bertempat tinggal di, Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kota/Kabupaten, dalam hal ini memberi kuasa kepada, Advokat, berkantor di(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*), dengan Surat Kuasa Khusus tanggal, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Bahwa sebagaimana Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Nomor tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah yang amarnya sebagai berikut:

(*Kutip amar putusan sela*)

Bahwa berdasarkan putusan sela tersebut, Pengadilan Agama telah melakukan pemeriksaan tambahan pada tanggal dan tanggal

Bahwa hasil pemeriksaan tambahan tersebut tertuang dalam Berita

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Nomor/Pdt.G/20../PA ... tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah, dengan perbaikan sebagai berikut:
 1.;
 2.;
 3.;
 4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp..... (..... rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama pada hari tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah oleh kami sebagai Ketua Majelis serta dan masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

.....

.....

PUTUSAN

Nomor .../Pdt.G/20../PTA.....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara gugatan antara:

....., NIK, umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan
....., bertempat tinggal di, Kelurahan/Desa
....., Kecamatan, Kota/Kabupaten
....., dalam hal ini memberi kuasa kepada,
Advokat, berkantor di(*kantor hukum/law firm lengkap
dengan alamatnya*), dengan Surat Kuasa Khusus tanggal
....., dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;
melawan

....., NIK, umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan
....., bertempat tinggal di, Kelurahan/Desa
....., Kecamatan, Kota/Kabupaten
....., dalam hal ini memberi kuasa kepada,
Advokat, berkantor di(*kantor hukum/law firm lengkap
dengan alamatnya*), dengan Surat Kuasa Khusus tanggal
....., dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Bahwa sebagaimana Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama
Nomor tanggal Masehi bertepatan dengan
tanggal Hijriah yang amarnya sebagai berikut:

(*Kutip amar putusan sela*)

Bahwa berdasarkan putusan sela tersebut, Pengadilan Agama
telah melakukan pemeriksaan tambahan pada tanggal dan tanggal

Bahwa hasil pemeriksaan tambahan tersebut tertuang dalam Berita

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama NomorPdt.G/20../PA ... tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah;
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama pada hari tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah oleh kami sebagai Ketua Majelis serta dan masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

.....

.....

.....

Panitera Pengganti,

.....

Rincian biaya:

1.	Administrasi	Rp	134.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	154.000,00

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama tanggal; /Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal yang pada pokoknya memohon agar:

(Kutip petitum memori banding)

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal dan Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut, pada tanggal /tidak memberikan jawaban atas memori banding tersebut berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Nomor tanggal

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal /akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage*) berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Nomor tanggal

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal /akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Nomor tanggal

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama pada tanggal dengan Nomor/Pdt.G/20...../PTA.;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal dan isi putusan Pengadilan Agama telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama akan mengadili materi perkara;

C.2.1. Penggugat banding; PTA Menguatkan putusan PA

tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama pada hari tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah oleh kami sebagai Ketua Majelis serta dan masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

.....

.....

.....

Panitera Pengganti,

.....

Rincian biaya:

1.	Administrasi	Rp	134.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	154.000,00

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama tanggal; /Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal yang pada pokoknya memohon agar:

(Kutip petitum memori banding)

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal dan Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut, pada tanggal /tidak memberikan jawaban atas memori banding tersebut berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Nomortanggal

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal /akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage*) berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Nomor tanggal

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal /akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Nomor tanggal

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama pada tanggal dengan Nomor/Pdt.G/20...../PTA.;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal dan isi putusan Pengadilan Agama telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama akan mengadili materi perkara;

II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Nomor/Pdt.G/20../PA...
tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah,
dengan perbaikan sebagai berikut:

1.;
2.;
3.;
4.;

- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam
tingkat pertama sejumlah Rp..... (..... rupiah);

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam
tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Agama pada hari tanggal
Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah oleh kami
sebagai Ketua Majelis serta dan masing-masing
sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari tanggal
..... Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah dalam
sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para
Hakim Anggota dan sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri
oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

.....

.....

.....

Panitera Pengganti,

.....

PUTUSAN

Nomor .../Pdt.G/20../PTA.....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara gugatan antara:

....., NIK, umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan, bertempat tinggal di, Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kota/Kabupaten, dalam hal ini memberi kuasa kepada, Advokat, berkantor di(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*), dengan Surat Kuasa Khusus tanggal, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;
melawan

....., NIK, umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan, bertempat tinggal di, Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kota/Kabupaten, dalam hal ini memberi kuasa kepada, Advokat, berkantor di(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*), dengan Surat Kuasa Khusus tanggal, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor/Pdt.G/20../PA... tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:
(*Kutip amar putusan PA*)

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada

Pembanding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa (*pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang alat bukti secara ringkas*);
- Bahwa (*pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang pokok perkara secara singkat*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding tidak beralasan hukum oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Agama tersebut harus dikuatkan. Namun demikian rumusan amar putusannya kurang tepat, sehingga Pengadilan Tinggi Agama akan memperbaiki rumusan amar putusannya dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa (*pertimbangan rumusan amar yang diperbaiki*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Nomor/Pdt.G/20.../PA ... tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah dengan perbaikan sebagai berikut:
 1.;
 2.;

PUTUSAN

Nomor .../Pdt.G/20../PTA.....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara gugatan antara:

....., NIK, umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan, bertempat tinggal di, Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kota/Kabupaten, dalam hal ini memberi kuasa kepada, Advokat, berkantor di(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*), dengan Surat Kuasa Khusus tanggal, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;
melawan

....., NIK, umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan, bertempat tinggal di, Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kota/Kabupaten, dalam hal ini memberi kuasa kepada, Advokat, berkantor di(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*), dengan Surat Kuasa Khusus tanggal, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor/Pdt.G/20../PA... tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:
(*Kutip amar putusan PA*)

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Agama yang menolak/NO gugatan yang diajukan oleh Pembanding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa (uraikan pokok gugatan);
- Bahwa (uraikan dalil yang diakui dan dalil yang dibantah);
- Bahwa (uraikan pertimbangan atas bukti-bukti Penggugat dan Tergugat);
- Bahwa (uraikan dalil yang terbukti dan tidak terbukti);
- Bahwa (uraikan tentang penerapan hukum baik hukum tertulis, hukum tidak tertulis, atau asas-asas keadilan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Agama harus dibatalkan. Selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama memutus dan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Nomor .../Pdt.G/20../PA ... tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah;

MENGADILI SENDIRI:

1.;

PUTUSAN

Nomor .../Pdt.G/20../PTA.....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara gugatan antara:

....., NIK, umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan, bertempat tinggal di, Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kota/Kabupaten, dalam hal ini memberi kuasa kepada, Kuasa Insidentil, bertempat tinggal di(alamatnya), dengan Surat Kuasa Khusus tanggal, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;
melawan

....., NIK, umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan, bertempat tinggal di, Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kota/Kabupaten, dalam hal ini memberi kuasa kepada, Advokat, berkantor di(kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya), dengan Surat Kuasa Khusus tanggal, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor/Pdt.G/20../PA... tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:
(Kutip amar putusan PA)

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal

bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding tidak dapat diterima;
- II. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama pada hari tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah oleh kami sebagai Ketua Majelis serta dan masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

.....

PUTUSAN

Nomor .../Pdt.G/20../PTA.....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara gugatan antara:

....., NIK, umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan, bertempat tinggal di, Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kota/Kabupaten, dalam hal ini memberi kuasa kepada, Kuasa Insidentil, bertempat tinggal di(alamatnya), dengan Surat Kuasa Khusus tanggal, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;
melawan

....., NIK, umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan, bertempat tinggal di, Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kota/Kabupaten, dalam hal ini memberi kuasa kepada, Advokat, berkantor di(kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya), dengan Surat Kuasa Khusus tanggal, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor/Pdt.G/20../PA... tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:
(Kutip amar putusan PA)

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding tidak dapat diterima;
- II. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama pada hari tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah oleh kami sebagai Ketua Majelis serta dan masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

.....

.....

PUTUSAN

Nomor .../Pdt.G/20../PTA.....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara gugatan antara:

....., NIK, umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan, bertempat tinggal di, Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kota/Kabupaten, dalam hal ini memberi kuasa kepada, Advokat, berkantor di(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*), dengan Surat Kuasa Khusus tanggal, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;
melawan

....., NIK, umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan, bertempat tinggal di, Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kota/Kabupaten, dalam hal ini memberi kuasa kepada, Advokat, berkantor di(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*), dengan Surat Kuasa Khusus tanggal, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor/Pdt.G/20../PA... tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:
(*Kutip amar putusan PA*)

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal

diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding tidak dapat diterima;
- II. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama pada hari tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah oleh kami sebagai Ketua Majelis serta dan masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

.....

.....

PUTUSAN

Nomor .../Pdt.G/20../PTA.....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara gugatan antara:

....., NIK, umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan, bertempat tinggal di, Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kota/Kabupaten, dalam hal ini memberi kuasa kepada, Advokat, berkantor di(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*), dengan Surat Kuasa Khusus tanggal, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;
melawan

....., NIK, umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan, bertempat tinggal di, Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kota/Kabupaten, dalam hal ini memberi kuasa kepada, Advokat, berkantor di(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*), dengan Surat Kuasa Khusus tanggal, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor/Pdt.G/20../PA... tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:
(*Kutip amar putusan PA*)

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal

bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding tidak dapat diterima;
- II. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama pada hari tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah oleh kami sebagai Ketua Majelis serta dan masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

.....

P E N E T A P A N

NOMOR .../Pdt.G/20../PTA.....



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara gugatan antara:

....., NIK, umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan
....., bertempat tinggal di, Kelurahan/Desa
....., Kecamatan, Kota/Kabupaten
....., dalam hal ini memberi kuasa kepada,
Advokat, berkantor di(*kantor hukum/law firm lengkap
dengan alamatnya*), dengan Surat Kuasa Khusus tanggal
....., dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;
melawan

....., NIK, umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan
....., bertempat tinggal di, Kelurahan/Desa
....., Kecamatan, Kota/Kabupaten
....., dalam hal ini memberi kuasa kepada,
Advokat, berkantor di(*kantor hukum/law firm lengkap
dengan alamatnya*), dengan Surat Kuasa Khusus tanggal
....., dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor/Pdt.G/20../PA... tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:
(*Kutip amar putusan PA*)

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal

bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

- I. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor;
- II. Menyatakan perkara tersebut dicabut;
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama pada hari tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah oleh kami sebagai Ketua Majelis serta dan masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

.....

.....

PUTUSAN

Nomor .../Pdt.G/20../PTA.....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara gugatan antara:

....., NIK, umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan
....., bertempat tinggal di, Kelurahan/Desa
....., Kecamatan, Kota/Kabupaten
....., dalam hal ini memberi kuasa kepada,
Advokat, berkantor di(*kantor hukum/law firm lengkap
dengan alamatnya*), dengan Surat Kuasa Khusus tanggal
....., dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;
melawan

....., NIK, umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan
....., bertempat tinggal di, Kelurahan/Desa
....., Kecamatan, Kota/Kabupaten
....., dalam hal ini memberi kuasa kepada,
Advokat, berkantor di(*kantor hukum/law firm lengkap
dengan alamatnya*), dengan Surat Kuasa Khusus tanggal
....., dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor/Pdt.G/20../PA... tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:
(*Kutip amar putusan PA*)

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding tidak dapat diterima;
- II. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama pada hari tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah oleh kami sebagai Ketua Majelis serta dan masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

.....

.....

.....

PUTUSAN

Nomor .../Pdt.G/20../PTA.....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara gugatan antara:

....., NIK, umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan, bertempat tinggal di, Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kota/Kabupaten, dalam hal ini memberi kuasa kepada, Advokat, berkantor di(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*), dengan Surat Kuasa Khusus tanggal, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;
melawan

....., NIK, umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan, bertempat tinggal di, Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kota/Kabupaten, dalam hal ini memberi kuasa kepada, Advokat, berkantor di(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*), dengan Surat Kuasa Khusus tanggal, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor/Pdt.G/20../PA... tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:
(*Kutip amar putusan PA*)

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal

Agama kurang lengkap, seharusnya Pengadilan Agama memeriksa mengenai:

(Uraikan tindakan pemeriksaan yang harus dilakukan oleh PA.)

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu sebelum memutus pokok perkara memerintahkan Pengadilan Agama untuk melakukan pemeriksaan tambahan mengenai dan mengirimkan berita acara sidang tambahan tersebut ke Pengadilan Tinggi Agama

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara akan diperhitungkan dalam putusan akhir;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
2. Memerintahkan Pengadilan Agama untuk melakukan pemeriksaan tambahan mengenai
 - a.
 - b.
 - c. dst

dalam jangka waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan;

3. Memerintahkan Pengadilan Agama untuk mengirimkan berita acara sidang tambahan tersebut ke Pengadilan Tinggi Agama paling lama 2 (dua) hari setelah diperiksa;
4. Menangguhkan biaya perkara ini sampai dengan putusan akhir;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama pada hari tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah oleh kami

PUTUSAN

Nomor .../Pdt.G/20../PTA.....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara gugatan antara:

....., NIK, umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan, bertempat tinggal di, Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kota/Kabupaten, dalam hal ini memberi kuasa kepada, Advokat, berkantor di(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*), dengan Surat Kuasa Khusus tanggal, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;
melawan

....., NIK, umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan, bertempat tinggal di, Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kota/Kabupaten, dalam hal ini memberi kuasa kepada, Advokat, berkantor di(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*), dengan Surat Kuasa Khusus tanggal, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Bahwa sebagaimana Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Nomor tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah yang amarnya sebagai berikut:

(*Kutip amar putusan sela*)

Bahwa berdasarkan putusan sela tersebut, Pengadilan Agama telah melakukan pemeriksaan tambahan pada tanggal dan tanggal

Bahwa hasil pemeriksaan tambahan tersebut tertuang dalam Berita